

스터디파이터 감정평가실무 기본서 하권

2026년 개정판

감정평가사
2차 합격을
위한
실무
기본서

제1판

07

PART

토지의 보상평가

제1절 손실보상

I	개설	001
II	손실보상의 절차	003
III	손실보상의 원칙	003

제2절 토지의 보상평가

I	평가기준	007
II	토지 보상평가방법	014
III	공법상 제한을 받는 토지의 평가	035
IV	특수토지에 대한 평가	044
V	기타 토지에 관한 평가	077

08

PART

건축물 등의 보상평가

제1절 건축물 등 물건의 보상평가

I	건축물의 평가	117
II	공작물 등의 평가	123
III	수목의 평가	123
IV	농작물의 평가	129
V	분묘에 대한 보상액의 산정	130

제2절 영업의 손실에 대한 보상평가

I	개요	132
II	영업폐지에 대한 손실의 평가	137
III	영업의 휴업 등에 대한 손실의 평가	141
IV	허가 등을 받지 아니한 영업의 손실보상에 관한 특례	147

제3절 권리의 보상평가

I	광업권의 평가	148
II	어업권의 평가	153

제4절 기타 손실 등에 대한 보상평가

I	농업의 손실에 대한 보상	163
II	축산업의 손실에 대한 평가	168
III	잠업 손실에 대한 평가	169
IV	휴직 또는 실직보상	170

제5절 이주정착금 등의 보상평가

I	이주정착금 등	171
II	주거이전비의 보상	174
III	동산의 이전비 보상 등	176
IV	이농비 또는 이어비의 보상	177
V	사업폐지 등에 대한 보상	177
VI	주거용 건축물 등의 보상에 관한 특례	178
VII	기타	179

09

PART

목적별 감정평가

제1절 담보평가

I	담보평가 개관	183
II	물적사항 등 확인, 처리방법 및 유의사항	187
III	물건별 평가방법	190
IV	담보가치분석표 예시	195

제2절 경매평가

I	개요	196
II	부동산 경매의 종류	196
III	경매평가의 근거규정 및 원칙	197
IV	경매평가의 대상과 유의사항	197
V	최저경매가격의 결정에 중대한 하자가 있는 경우	199
VI	기타	201

제3절 국·공유재산 감정평가

I	개념	203
II	국·공유재산의 구분	203
III	취득, 처분, 임대료의 구분	213
IV	국·공유재산의 취득 관련 감정평가	206
V	국·공유재산의 처분 관련 감정평가	206
VI	국·공유재산의 대부료 및 사용료	209
VII	국·공유지 처분 감정평가시 유의사항	211

10

PART

부록

제4절 표준지공시지가 조사·평가 기준

I	총칙	213
II	조사·평가절차	214
III	평가기준	217
IV	용도별 토지의 평가	219
V	공법상 제한을 받는 토지의 평가	222
VI	특수토지의 평가	224

제5절 공동주택 분양가격 산정을 위한 택지비 평가

I	개설	227
II	공공택지 외의 택지 감정평가 관련 기본적 사항	229
III	공공택지 외의 택지의 감정평가방법	230
IV	감정평가액의 합리성 검토 방법	232

제6절 도시 및 주거환경 정비사업과 감정평가

I	개설	234
II	정비구역과 정비사업	234
III	정비사업과 감정평가	240

제1절 담보평가, 경매평가, 보상평가의 주요논점 281

PART 07

토지의 보상평가

제1절 손실보상

제2절 토지의 보상평가

제1절

손실보상

1. 개설

01 개요

손실보상이란 공공의 필요에 의한 적법한 공권력의 행사로 개인의 재산권에 가하여진 특별한 희생에 대하여 사유재산보장과 공평부담의 견지에서 행하여지는 조절적 재산전보제도를 말한다.

02 손실보상의 법적근거

「대한민국헌법」 제23조

- ① 모든 국민의 재산권은 보장된다. 그 내용과 한계는 법률로 정한다.
- ② 재산권의 행사는 공공복리에 적합하도록 하여야 한다.
- ③ 공공필요에 의한 재산권의 수용·사용 또는 제한 및 그에 대한 보상은 법률로써 하되, 정당한 보상을 지급하여야 한다.

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 '토지보상법') 제1조(목적)

이 법은 공익사업에 필요한 토지 등을 협의 또는 수용에 의하여 취득하거나 사용함에 따른 손실의 보상에 관한 사항을 규정함으로써 공익사업의 효율적인 수행을 통하여 공공복리의 증진과 재산권의 적절한 보호를 도모함을 목적으로 한다.

03 용어의 정의

「토지보상법」 제2조 (정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "토지등"이란 제3조 각 호에 해당하는 토지·물건 및 권리를 말한다.
2. "공익사업"이란 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 말한다.
3. "사업시행자"란 공익사업을 수행하는 자를 말한다.
4. "토지소유자"란 공익사업에 필요한 토지의 소유자를 말한다.
5. "관계인"이란 사업시행자가 취득하거나 사용할 토지에 관하여 지상권·지역권·전세권·저당권·사용대차 또는 임대차에 따른 권리 또는 그 밖에 토지에 관한 소유권 외의 권리를 가진 자나 그 토지에 있는 물건에 관하여 소유권이나 그 밖의 권리를 가진 자를 말한다. 다만, 제22조에 따른 사업인정의 고시가 된 후에 권리를 취득한 자는 기존의 권리를 승계한 자를 제외하고는 관계인에 포함되지 아니한다.
6. "가격시점"이란 제67조 제1항에 따른 보상액 산정(算定)의 기준이 되는 시점을 말한다.
7. "사업인정"이란 공익사업을 토지등을 수용하거나 사용할 사업으로 결정하는 것을 말한다.

「토지보상법」 제3조 (적용 대상)

사업시행자가 다음 각 호에 해당하는 토지·물건 및 권리를 취득하거나 사용하는 경우에는 이 법을 적용한다.

1. 토지 및 이에 관한 소유권 외의 권리
2. 토지와 함께 공익사업을 위하여 필요한 입목(立木), 건물, 그 밖에 토지에 정착된 물건 및 이에 관한 소유권 외의 권리
3. 광업권·어업권·양식업권 또는 물의 사용에 관한 권리
4. 토지에 속한 흙·돌·모래 또는 자갈에 관한 권리

「토지보상법」 제4조 (공익사업)

이 법에 따라 토지등을 취득하거나 사용할 수 있는 사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업이어야 한다.

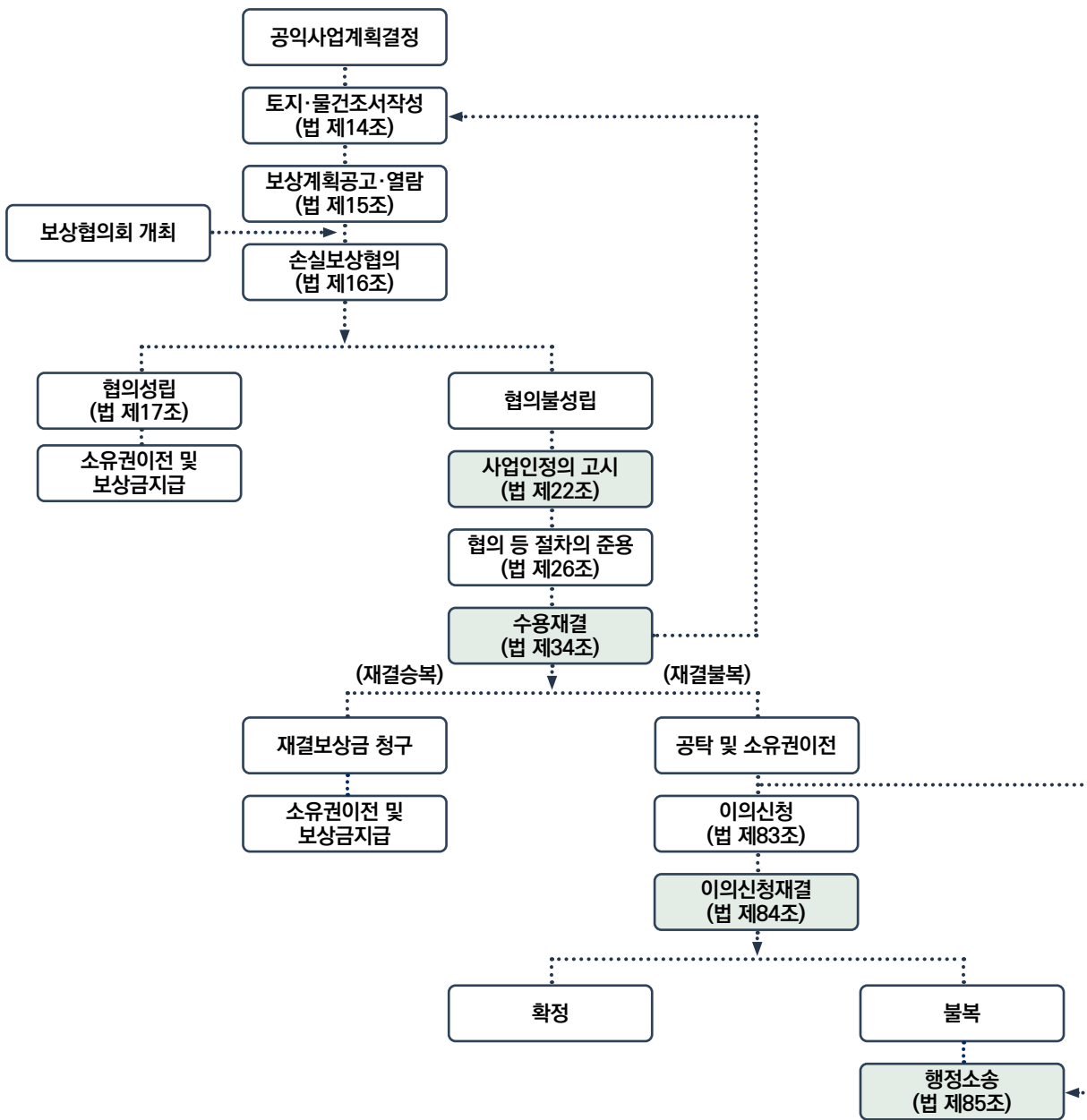
〈개정 2014.3.18., 2015.12.29.〉

1. 국방·군사에 관한 사업
2. 관계 법률에 따라 허가·인가·승인·지정 등을 받아 공익을 목적으로 시행하는 철도·도로·공항·항만·주차장·공영차고지·화물터미널·궤도(軌道)·하천·제방·댐·운하·수도·하수도·하수종말처리·폐수처리·사방(砂防)·방풍(防風)·방화(防火)·방조(防潮)·방수(防水)·저수지·용수로·배수로·석유비축·송유·폐기물처리·전기·전기통신·방송·가스 및 기상 관측에 관한 사업
3. 국가나 지방자치단체가 설치하는 청사·공장·연구소·시험소·보건시설·문화시설·공원·수목원·광장·운동장·시장·묘지·화장장·도축장 또는 그 밖의 공공용 시설에 관한 사업
4. 관계 법률에 따라 허가·인가·승인·지정 등을 받아 공익을 목적으로 시행하는 학교·도서관·박물관 및 미술관 건립에 관한 사업
5. 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업 또는 국가나 지방자치단체가 지정한 자가 임대나 양도의 목적으로 시행하는 주택 건설 또는 택지 및 산업단지 조성에 관한 사업
6. 제1호부터 제5호까지의 사업을 시행하기 위하여 필요한 통로, 교량, 전선로, 재료 적치장 또는 그 밖의 부속시설에 관한 사업
7. 제1호부터 제5호까지의 사업을 시행하기 위하여 필요한 주택, 공장 등의 이주단지 조성에 관한 사업
8. 그 밖에 별표에 규정된 법률에 따라 토지등을 수용하거나 사용할 수 있는 사업

「토지보상법」 제4조의2 (토지등의 수용·사용에 관한 특례의 제한)

- ① 이 법에 따라 토지등을 수용하거나 사용할 수 있는 사업은 제4조 또는 별표에 규정된 법률에 따르지 아니하고는 정할 수 없다.
- ② 별표는 이 법 외의 다른 법률로 개정할 수 없다.
- ③ 국토교통부장관은 제4조제8호에 따른 사업의 공공성, 수용의 필요성 등을 5년마다 재검토하여 폐지, 변경 또는 유지 등을 위한 조치를 하여야 한다. 〈신설 2021. 4. 13.〉 [본조신설 2015. 12. 29.]

II. 손실보상의 절차



III. 손실보상의 원칙

01 적정가격 보상 원칙

「토지보상법」 제70조 (취득하는 토지의 보상)

- 협의나 재결에 의하여 취득하는 토지에 대하여는 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 공시지가를 기준으로 하여 보상하되, 그 공시기준일부터 가격시점까지의 관계 법령에 따른 그 토지의 이용계획, 해당 공익사업으로 인한 지가의 영향을 받지 아니하는 지역의 대통령령으로 정하는 지가변동률, 생산자물가상승률(「한국은행법」 제86조에 따라 한국은행이 조사·발표하는 생산자물가지수에 따라 산정된 비율을 말한다)과 그 밖에 그 토지의 위치·형상·환경·이용상황 등을 고려하여 평가한 적정가격으로 보상하여야 한다.

제71조 (사용하는 토지의 보상 등)

- ① 협의 또는 재결에 의하여 사용하는 토지에 대하여는 그 토지와 인근 유사토지의 지료(地料), 임대료, 사용방법, 사용기간 및 그 토지의 가격 등을 고려하여 평가한 적정가격으로 보상하여야 한다.

제75조 (건축물등 물건에 대한 보상)

- ③ 토지에 속한 흙·돌·모래 또는 자갈(흙·돌·모래 또는 자갈이 해당 토지와 별도로 취득 또는 사용의 대상이 되는 경우만 해당한다)에 대하여는 거래가격 등을 고려하여 평가한 적정가격으로 보상하여야 한다.

제76조 (권리의 보상)

- ① 광업권·어업권·양식업권 및 물(용수시설을 포함한다) 등의 사용에 관한 권리에 대하여는 투자비용, 예상 수익 및 거래가격 등을 고려하여 평가한 적정가격으로 보상하여야 한다.

토지보상법은 보상의 대상이 되는 토지, 건축물등 물건, 권리, 사용료 등에 대해 적정가격으로 보상하도록 규정하고 있다. 그런데 토지보상법은 적정가격의 개념을 규정하고 있지 않아 적정가격이 무엇을 의미하는지에 대해 논란이 있다. 특히, 적정가격이 시장가치인지 여부에 대한 논란이 중요한 이슈로 제기되어 왔다. 서경규(2021)는 손실보상제도상 보상액 산정의 기준인 당해 사업으로 인한 개발이익의 배제와 공법상 제한 중 개별적 제한의 미반영을 고려할 때 시가라는 용어는 부적절하다고 주장하였으나, 헌법재판소(2011)는 정당한 보상은 시가에 의해 산정되는 것이 보통이라는 시각을 제시하였으며, 「감정평가 실무기준 해설서(Ⅱ)」는 적정가격의 성격에 대해 명확하게 기술하고 있지 않으나 관련 부분에서 시가, 시장가치라는 표현을 사용하고 있어 적정가격을 시장가치로 해석하는 것으로 볼 수 있다.

토지보상법의 적정가격은 사업시행자의 강제력에 의해 토지소유자 등의 권리가 박탈될 수 있는 가능성을 전제로 정당한 보상의 기준으로 작용하는바 시장가치를 지향하고 있는 것으로 해석할 수 있을 것이다.

02 사업시행자 보상 원칙

「토지보상법」 제61조 (사업시행자 보상)

공익사업에 필요한 토지등의 취득 또는 사용으로 인하여 토지소유자나 관계인이 입은 손실은 사업시행자가 보상하여야 한다.

03 사전보상 원칙

「토지보상법」 제62조 (사전보상)

사업시행자는 해당 공익사업을 위한 공사에 착수하기 이전에 토지소유자와 관계인에게 보상액 전액(全額)을 지급하여야 한다. 다만, 제38조에 따른 천재지변 시의 토지 사용과 제39조에 따른 시급한 토지 사용의 경우 또는 토지소유자 및 관계인의 승낙이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

「토지보상법」 제63조(현금보상 등)

① 손실보상은 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 현금으로 지급하여야 한다. 다만, 토지소유자가 원하는 경우로서 사업시행자가 해당 공익사업의 합리적인 토지이용계획과 사업계획 등을 고려하여 토지로 보상이 가능한 경우에는 토지소유자가 받을 보상금 중 본문에 따른 현금 또는 제7항 및 제8항에 따른 채권으로 보상받는 금액을 제외한 부분에 대하여 다음 각 호에서 정하는 기준과 절차에 따라 그 공익사업의 시행으로 조성한 토지로 보상할 수 있다. <개정 2022. 2. 3.>

1. 토지로 보상받을 수 있는 자: 토지의 보유기간 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 자로서 「건축법」 제57조제1항에 따른 대지의 분할 제한 면적 이상의 토지를 사업시행자에게 양도한 자(공익사업을 위한 관계 법령에 따른 고시 등이 있는 날 당시 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기관에 종사하는 자 및 종사하였던 날부터 10년이 경과하지 아니한 자는 제외한다)가 된다. 이 경우 대상자가 경합(競合)할 때에는 제7항제2호에 따른 부재부동산(不在不動産) 소유자가 아닌 자 중 해당 공익사업지구 내 거주하는 자로서 토지 보유기간이 오래된 자 순으로 토지로 보상하며, 그 밖의 우선순위 및 대상자 결정방법 등은 사업시행자가 정하여 공고한다.

가. 국토교통부

나. 사업시행자

다. 제21조제2항에 따라 협의하거나 의견을 들어야 하는 공익사업의 허가·인가·승인 등을 하는 기관
라. 공익사업을 위한 관계 법령에 따른 고시 등이 있기 전에 관계 법령에 따라 실시한 협의, 의견청취 등의 대상인 중앙행정기관, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 및 「지방공기업법」에 따른 지방공기업

2. 보상하는 토지가격의 산정 기준금액: 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 일반 분양가격으로 한다.

3. 보상기준 등의 공고: 제15조에 따라 보상계획을 공고할 때에 토지로 보상하는 기준을 포함하여 공고하거나 토지로 보상하는 기준을 따로 일간신문에 공고할 것이라는 내용을 포함하여 공고한다.

② 제1항 단서에 따라 토지소유자에게 토지로 보상하는 면적은 사업시행자가 그 공익사업의 토지이용계획과 사업계획 등을 고려하여 정한다. 이 경우 그 보상면적은 주택용지는 990제곱미터, 상업용지는 1천100제곱미터를 초과할 수 없다.

「토지보상법」 제64조 (개인별 보상)

손실보상은 토지소유자나 관계인에게 개인별로 하여야 한다. 다만, 개인별로 보상액을 산정할 수 없을 때에는 그러하지 아니하다.

06 일괄보상 원칙

「토지보상법」 제65조 (일괄보상)

사업시행자는 동일한 사업지역에 보상시기를 달리하는 동일인 소유의 토지등이 여러 개 있는 경우 토지소유자나 관계인이 요구할 때에는 한꺼번에 보상금을 지급하도록 하여야 한다.

07 사업시행 이익 상계금지 원칙

「토지보상법」 제66조 (사업시행 이익과의 상계금지)

사업시행자는 동일한 소유자에게 속하는 일단(一團)의 토지의 일부를 취득하거나 사용하는 경우 해당 공익사업의 시행으로 인하여 잔여지(殘餘地)의 가격이 증가하거나 그 밖의 이익이 발생한 경우에도 그 이익을 그 취득 또는 사용으로 인한 손실과 상계(相計)할 수 없다.

08 시가(時價)보상 원칙

「토지보상법」 제67조 (보상액의 가격시점 등)

- ① 보상액의 산정은 협의에 의한 경우에는 협의 성립 당시의 가격을, 재결에 의한 경우에는 수용 또는 사용의 재결 당시의 가격을 기준으로 한다.

□ 협의 : 협의 성립 당시의 가격

개인별 보상협약이 성립된 시점을 의미(실무적으로 보상계약이 체결될 것으로 예상되는 시점)

「토지보상법 시행규칙」 제16조 제1항은 사업시행자가 기준시점을 정하여 의뢰하도록 규정하고 있으므로 사업시행자가 결정해야 한다.

감정평가사가 임의로 가격조사를 완료한 날짜를 기준시점(가격시점)으로 정하여서는 안된다.

기준시점이 미제시된 경우에는 사업시행자에게 요청하여 제시받은 날짜를 기준으로 한다.

□ (수용)재결, 이의재결, 소송 : 수용재결 당시의 가격

09 해당 공익사업으로 인한 가격의 변동(개발이익/손실) 배제 원칙

「토지보상법」 제67조 (보상액의 가격시점 등)

- ② 보상액을 산정할 경우에 해당 공익사업으로 인하여 토지등의 가격이 변동되었을 때에는 이를 고려하지 아니한다.

I. 평가기준

01 객관적 기준 감정평가

「토지보상법」 제70조 (취득하는 토지의 보상)

- ② 토지에 대한 보상액은 가격시점에서의 현실적인 이용상황과 일반적인 이용방법에 의한 객관적 상황을 고려하여 산정하되, 일시적인 이용상황과 토지소유자나 관계인이 갖는 주관적 가치 및 특별한 용도에 사용할 것을 전제로 한 경우 등은 고려하지 아니한다.

「실무기준」 800 5.1 객관적 기준 감정평가

토지 보상평가는 기준시점에서의 일반적인 이용방법에 따른 객관적 상황을 기준으로 감정평가하며, 토지소유자가 갖는 주관적 가치나 특별한 용도에 사용할 것을 전제로 한 것은 고려하지 아니한다.

기준시점에 있어서의 일반적인 이용방법(일반인이 이용할 것으로 기대되는)에 의한 객관적 상황(제3자의 입장에서)을 기준으로 평가하여야 하며, 토지소유자가 갖는 주관적 가치(개인적 애착심, 감정가치)나 특별한 용도(토지가 소재한 지역의 일반적인 이용상황이 아닌 특정한 용도)에 사용할 것을 전제로 한 것은 이를 고려하지 아니한다.

02 현실적인 이용상황 기준 감정평가

「토지보상법」 제70조 (취득하는 토지의 보상)

- ② 토지에 대한 보상액은 가격시점에서의 현실적인 이용상황과 일반적인 이용방법에 의한 객관적 상황을 고려하여 산정하되, 일시적인 이용상황과 토지소유자나 관계인이 갖는 주관적 가치 및 특별한 용도에 사용할 것을 전제로 한 경우 등은 고려하지 아니한다.

「토지보상법 시행령」 제38조 (일시적인 이용상황)

법 제70조 제2항에 따른 일시적인 이용상황은 관계 법령에 따른 국가 또는 지방자치단체의 계획이나 명령 등에 따라 해당 토지를 본래의 용도로 이용하는 것이 일시적으로 금지되거나 제한되어 그 본래의 용도와 다른 용도로 이용되고 있거나 해당 토지의 주위환경의 사정으로 보아 현재의 이용방법이 임시적인 것으로 한다.

「실무기준」 800 5.2 현실적인 이용상황 기준 감정평가

토지 보상평가는 기준시점에서의 현실적인 이용상황을 기준으로 한다. 다만, 관련법령 및 이 기준에서 달리 규정하는 경우는 그러하지 아니하다.

(1) 현실적인 이용상황 기준 원칙

현실적인 이용상황이란 지적공부상의 지목에 불구하고 기준시점의 실제 이용상황으로, 주위환경이나 대상토지의 공법상 규제 정도 등으로 보아 인정 가능한 범위의 이용상황을 말한다.

(2) 현실적인 이용상황 기준 원칙 예외

1) 일시적인 이용상황

- ① 관련법령에 의한 계획이나 명령에 의해 본래의 용도로의 이용이 금지·제한된 경우
- ② 현재의 이용이 임시적인 경우: 고가 지목, 저가 이용

(주의사항) 임야지대 내의 지목만 농경지 → 임야

유지 또는 답인 저수지부지 내의 지목만 대 → 유지 또는 답

지목은 임야이고, 잡종지 상태의 채석장 → 임야(산림복구 예정)

2) 무허가건축물 등의 부지, 불법형질변경 토지, 미지급용지

무허가건축물 등의 부지와 불법형질변경 토지는 위법행위로 인한 불합리한 보상을 차단하기 위해, 미지급용지는 피수용자 보호를 위해 종전의 이용상황을 기준으로 판단한다.

3) 공공시설용지

공도 등과 같은 공공시설용지의 경우 용도폐지 후의 이용상황인 인근지역의 표준적 이용상황을 기준으로 한다.

4) 건축물 등의 부지

건축물 등이 없는 것으로 보고 평가한다.

03 개별 감정평가

「토지보상법 시행규칙」 제20조 (구분평가 등)

- ① 취득할 토지에 건축물·입목·공작물 그 밖에 토지에 정착한 물건(이하 “건축물등”이라 한다)이 있는 경우에는 토지와 그 건축물등을 각각 평가하여야 한다. 다만, 건축물등이 토지와 함께 거래되는 사례나 관행이 있는 경우에는 그 건축물등과 토지를 일괄하여 평가하여야 하며, 이 경우 보상평가서에 그 내용을 기재하여야 한다.
- ② 건축물등의 면적 또는 규모의 산정은 「건축법」 등 관계법령이 정하는 바에 의한다.

「토지보상법 시행규칙」 제29조 (소유권외의 권리의 목적이 되고 있는 토지의 평가)

취득하는 토지에 설정된 소유권외의 권리의 목적이 되고 있는 토지에 대하여는 당해 권리가 없는 것으로 하여 제22조 내지 제27조의 규정에 의하여 평가한 금액에서 제28조의 규정에 의하여 평가한 소유권외의 권리의 가액을 뺀 금액으로 평가한다.

「실무기준」 800 5.3 개별 감정평가

- ① 토지 보상평가를 할 때에는 대상토지 및 소유권외의 권리마다 개별로 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 개별로 보상액을 산정할 수 없는 등 특별한 사정이 있는 경우에는 소유권외의 권리를 대상토지에 포함하여 감정평가할 수 있다.
- ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그에 따른다.
 - 1. 두 필지 이상의 토지가 일단지를 이루고 있는 경우에는 일괄감정평가한다. 다만, 이용상황 또는 용도지역등을 달리하여 가치가 명확히 구분되거나 소유자 등이 달라 이를 필지별로 감정평가할 이유나 조건이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
 - 2. 한 필지의 토지가 둘 이상의 이용상황으로 이용되거나 용도지역등을 달리하는 경우에는 이용상황 또는 용도지역 등 별로 구분감정평가한다. 다만, 다른 이용상황으로 이용되거나 용도지역등을 달리하는 부분이 주된 이용상황 또는 용도지역등과 가치가 비슷하거나 면적비율이 뚜렷하게 낮아 주된 이용상황 또는 용도지역등의 가치를 기준으로 거래될 것으로 추정되는 경우에는 주된 이용상황 또는 용도지역등의 가치를 기준으로 감정평가할 수 있다.

- ③ 제2항제2호에서 사업시행자가 이용상황별로 면적을 구분하여 제시하지 아니한 경우에는 주된 이용상황을 기준으로 감정평가하고 다른 이용상황 및 단가를 감정평가서에 따로 기재한다.
- ④ 제2항에 따라 감정평가할 때에는 감정평가서에 그 이유를 기재하여야 한다.

(1) 개별 감정평가 원칙

부동산의 대표적인 토지와 건축물은 제도적 측면에서 별개의 부동산으로 취급되고 있고 가치형성요인 또한 상이하다. 그리고 토지는 필지마다 개별특성이 모두 다른 개별성을 지니고 있고 건물 또한 시공의 질이나 감가의 특성이 모두 다르므로 정당보상을 위해서는 토지와 건물마다 개별로 감정평가해야 한다.

한편, 부동산의 가치는 본질적으로 권익에 대한 가치로 권익마다 가치형성요인이 다르고, 「토지보상법」 제64조는 개인별 보상 원칙을 규정하고 있으므로 권익마다 개별로 감정평가하는 것이 원칙이다.

(2) 개별 감정평가 원칙의 예외

① 물리적 측면

(가) 일괄감정평가

㉓ 토지

두 필지 이상의 토지가 일단지를 이루어 용도상 불가분의 관계에 있는 경우에는 일괄감정평가하는 것을 원칙으로 하되 이때에는 보상평가서에 그 내용을 기재한다. 다만, 이용상황·용도지역 등을 달리하여 가치가 명확히 구분되거나, 소유자 등이 달라 개인별 보상의 원칙에 따라 필지별로 평가할 사유나 조건이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

㉔ 토지와 건축물

「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제20조제1항에 따라 건물의 전유부분과 대지사용권이 일체성을 가지고 있는 집합건물이나 건축물등이 토지와 함께 거래되는 사례나 관행이 있는 경우에는 토지와 건축물등을 일괄하여 평가하며, 이 경우 보상평가서에 그 내용을 기재해야 한다.

(나) 구분감정평가

한 필지의 토지가 둘 이상의 이용상황으로 이용되거나 용도지역 등을 달리하는 경우에는 이용상황 또는 용도지역 등 별로 구분감정평가한다.

다만, 다른 이용상황으로 이용되거나 용도지역 등을 달리하는 부분이 주된 이용상황 또는 용도지역 등과 가치가 비슷하거나 면적비율이 뚜렷하게 낮아 주된 이용상황 또는 용도지역 등의 가치를 기준으로 거래될 것으로 추정되는 경우에는 주된 이용상황 또는 용도지역 등의 가치를 기준으로 감정평가할 수 있다.

※ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률(이하 국계법)」과의 관계 (안중요)

- i. 「국계법」 제84조 제1항에 따라 하나의 대지가 둘 이상의 용도지역·용도지구 또는 용도구역(이하 용도지역등)에 걸쳐는 경우로서 작은 부분의 면적이 330㎡(띠 모양으로 지정된 노선 상업지역의 경우 660㎡) 이하인 경우 건폐율, 용적률은 용도지역등별 가중평균, 그 밖의 건축제한은 넓은 면적이 속하는 용도지역등에 관한 규정을 적용하는바 구분감정평가하지 않음.
- ii. 「국계법」 제84조 제1항 단서에 따라 건축물이 고도지구에 걸쳐있는 경우 전부에 대해 고도지구의 건축물 및 대지에 관한 규정을 적용하는바 구분감정평가하지 않음.

- iii. 「국계법」 제84조 제2항에 따라 건축물이 방화지구에 걸쳐있는 경우 전부에 대해 방화지구의 건축물에 관한 규정을 적용하는바(다만, 방화지구와 그 밖의 용도지역등의 경계가 건축법 제50조제2항에 따른 방화벽으로 구획되는 경우에는 그 밖의 용도지역등의 부분에는 적용하지 않음) 구분감정평가하지 않음.
- iv. 「국계법」 제84조 제3항에 따라 녹지지역과 그 밖의 용도지역등에 걸쳐 있는 경우 각각의 용도지역, 용도지구 또는 용도구역의 건축물 및 토지에 관한 규정을 적용하는바 구분감정평가함. 다만, 녹지지역의 건축물이 고도지구 또는 방화지구에 걸쳐 있는 경우에는 전부에 대해 고도지구의 건축물 및 대지(구분감정평가하지 않음)와 방화지구의 건축물(구분감정평가하지 않음)에 관한 규정을 적용함.

「국계법」 제84조(둘 이상의 용도지역·용도지구·용도구역에 걸치는 대지에 대한 적용 기준) (안중요)

- ① 하나의 대지가 둘 이상의 용도지역·용도지구 또는 용도구역(이하 이 항에서 “용도지역등”이라 한다)에 걸치는 경우로서 각 용도지역등에 걸치는 부분 중 가장 작은 부분의 규모가 대통령령으로 정하는 규모 이하인 경우에는 전체 대지의 건폐율 및 용적률은 각 부분이 전체 대지 면적에서 차지하는 비율을 고려하여 다음 각 호의 구분에 따라 각 용도지역등별 건폐율 및 용적률을 가중평균한 값을 적용하고, 그 밖의 건축 제한 등에 관한 사항은 그 대지 중 가장 넓은 면적이 속하는 용도지역등에 관한 규정을 적용한다. 다만, 건축물이 고도지구에 걸쳐 있는 경우에는 그 건축물 및 대지의 전부에 대하여 고도지구의 건축물 및 대지에 관한 규정을 적용한다.

〈개정 2012. 2. 1., 2017. 4. 18.〉

- 가중평균한 건폐율 = $(f_1x_1 + f_2x_2 + \dots + f_nx_n) / \text{전체 대지 면적}$. 이 경우 f_1 부터 f_n 까지는 각 용도지역등에 속하는 토지 부분의 면적을 말하고, x_1 부터 x_n 까지는 해당 토지 부분이 속하는 각 용도지역등의 건폐율을 말하며, n 은 용도지역등에 걸치는 각 토지 부분의 총 개수를 말한다.
 - 가중평균한 용적률 = $(f_1x_1 + f_2x_2 + \dots + f_nx_n) / \text{전체 대지 면적}$. 이 경우 f_1 부터 f_n 까지는 각 용도지역등에 속하는 토지 부분의 면적을 말하고, x_1 부터 x_n 까지는 해당 토지 부분이 속하는 각 용도지역등의 용적률을 말하며, n 은 용도지역등에 걸치는 각 토지 부분의 총 개수를 말한다.
- ② 하나의 건축물이 방화지구와 그 밖의 용도지역·용도지구 또는 용도구역에 걸쳐 있는 경우에는 제1항에도 불구하고 그 전부에 대하여 방화지구의 건축물에 관한 규정을 적용한다. 다만, 그 건축물이 있는 방화지구와 그 밖의 용도지역·용도지구 또는 용도구역의 경계가 「건축법」 제50조제2항에 따른 방화벽으로 구획되는 경우 그 밖의 용도지역·용도지구 또는 용도구역에 있는 부분에 대하여는 그러하지 아니하다.
- ③ 하나의 대지가 녹지지역과 그 밖의 용도지역·용도지구 또는 용도구역에 걸쳐 있는 경우(규모가 가장 작은 부분이 녹지지역으로서 해당 녹지지역이 제1항에 따라 대통령령으로 정하는 규모 이하인 경우는 제외한다)에는 제1항에도 불구하고 각각의 용도지역·용도지구 또는 용도구역의 건축물 및 토지에 관한 규정을 적용한다. 다만, 녹지지역의 건축물이 고도지구 또는 방화지구에 걸쳐 있는 경우에는 제1항 단서나 제2항에 따른다.

〈개정 2017. 4. 18.〉

※ 구분소유적 공유관계에 있는 토지(「감정평가 실무기준 해설서」 입장)

- 일반평가에서는 위치확인동의서 등을 통해 위치가 확인되면 구분감정평가
- 보상평가에서는 1필지 모두가 의뢰된 경우에는 구분평가하지 않고 토지 전체를 기준으로 평가 후 지분비율로 안분(단, 사업시행자가 공유물분할을 한 이후에 취득하기 위해 일부 공유지분만 의뢰하는 경우에는 구분평가 가능함)

(다) 부분감정평가

한 필지 토지의 일부만이 공익사업에 편입되는 경우에는 편입 당시 토지전체의 상황을 기준으로 평가하는 것이 원칙이지만, 편입부분과 전체 토지의 가치가 다른 경우(복합용도로 이용 중인 염전 및 골프장 등)에는 편입부분의 위치·형상·개발정도·전체 토지에 대한 기여도 등을 고려하여 편입부분의 가치를 기준으로 감정평가한다.

② 권리적 측면

취득할 토지에 소유권 외의 권리가 설정되어 있는 경우는 소유권 외의 권리마다 개별로 평가한다. 이 경우 소유권 외의 권리의 목적이 되고 있는 토지에 대해서는 해당 권리가 없는 것으로 평가한 금액에서 소유권 외의 권리의 가액을 뺀 금액으로 평가한다.

다만, 공유자가 공동으로 보상금을 수령하거나 소유권자가 소유권 외의 권리를 말소하고 보상금을 수령하는 등 권리자별로 따로 보상액을 지급할 필요가 없어 사업시행자가 대상토지를 평가하도록 요청하는 경우에는 권리자별로 별도로 평가하지 않을 수 있다.

04 나지상정 감정평가

「토지보상법 시행규칙」 제22조 (취득하는 토지의 평가)

② 토지에 건축물등이 있는 때에는 그 건축물등이 없는 상태를 상정하여 토지를 평가한다.

「실무기준」 800 5.4 건축물 등이 없는 상태 상정 감정평가

토지 보상평가는 건축물 등이 없는 상태를 상정하여 감정평가한다. 다만, 건축물 등이 토지와 함께 거래되는 사례나 관행이 있어 그 건축물 등과 토지를 일괄하여 감정평가하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(1) 의의

토지에 건축물·입목·공작물 그 밖에 토지에 정착한 물건(이하 "건축물등")이 있어도 건축물등이 없는 상태를 상정하여 평가한다. 이는 건부감가를 고려하지 않고 토지의 보상액을 산정하라는 취지로 해석할 수 있다.

□ 실무기준의 나지 : 건축물등이 없는

□ 표준지공시지가 조사·평가기준의 나지 : 건축물등이 없는, 사법상의 권리(소유권 외의 권리)의 설정이 없는

(2) 타인소유 건축물등이 있는 경우

건축물등이 없는 상태를 상정하여 평가하도록 되어 있으므로 이 건축물등이 토지와 동일 소유관계인지 여부는 따로 묻지 않는 바, 타인 소유 건축물 등의 소재로 인한 제한정도를 감안하지 않는다. 건축물등에는 철탑 및 고압송전선도 포함한다(대법원2012.3.29. 선고 2011다104253 판결).

다만, 타인 소유 건축물등이 별도의 권리에 근거하여 소재하고 있다면, 이 소유권 외의 권리는 별도로 감정평가하고 토지가액은 소유권 외의 권리가 설정되어 있지 않은 것을 상정한 감정평가금액에서 그 권리에 대한 금액을 공제한 후 감정평가한다.

(3) 나지상정평가의 예외

- 토지와 지장물이 함께 거래되는 사례가 있거나 관행이 있어서 함께 평가하는 경우
- 건부지의 증가요인이 있는 경우 : 건부증가를 반영하여 평가(개발제한구역 내 건부지)

「토지보상법」 제67조 (보상액의 가격시점 등)

- ① 보상액의 산정은 협의에 의한 경우에는 협의 성립 당시의 가격을, 재결에 의한 경우에는 수용 또는 사용의 재결 당시의 가격을 기준으로 한다.
- ② 보상액을 산정할 경우에 해당 공익사업으로 인하여 토지등의 가격이 변동되었을 때에는 이를 고려하지 아니한다.

「토지보상법」 제70조 (취득하는 토지의 보상)

- ③ 사업인정 전 협의에 의한 취득의 경우에 제1항에 따른 공시지가는 해당 토지의 가격시점 당시 공시된 공시지가 중 가격시점과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가로 한다.
- ④ 사업인정 후의 취득의 경우에 제1항에 따른 공시지가는 사업인정고시일 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서, 해당 토지에 관한 협의의 성립 또는 재결 당시 공시된 공시지가 중 그 사업인정고시일과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가로 한다.
- ⑤ 제3항 및 제4항에도 불구하고 공익사업의 계획 또는 시행이 공고되거나 고시됨으로 인하여 취득하여야 할 토지의 가격이 변동되었다고 인정되는 경우에는 제1항에 따른 공시지가는 해당 공고일 또는 고시일 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로 하여 그 토지의 가격시점 당시 공시된 공시지가 중 그 공익사업의 공고일 또는 고시일과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가로 한다.

「토지보상법 시행령」 제37조 (지가변동률)

- ② 제1항을 적용할 때 비교표준지가 소재하는 시·군 또는 구의 지가가 해당 공익사업으로 인하여 변동된 경우에는 해당 공익사업과 관계없는 인근 시·군 또는 구의 지가변동률을 적용한다. 다만, 비교표준지가 소재하는 시·군 또는 구의 지가변동률이 인근 시·군 또는 구의 지가변동률보다 작은 경우에는 그러하지 아니하다.

「토지보상법 시행규칙」 제23조 (공법상 제한을 받는 토지의 평가)

- ② 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 용도지역 또는 용도지구 등이 변경된 토지에 대하여는 변경되기 전의 용도지역 또는 용도지구 등을 기준으로 평가한다.

「실무기준」 800 5.5 해당 공익사업으로 인한 가격의 변동 배제 감정평가

- ① 토지 보상평가는 다음 각 호의 사항으로 인한 가치의 증감분을 배제한 가액으로 감정평가한다.
 1. 해당 공익사업의 계획 또는 시행이 공고 또는 고시된 것에 따른 가치의 증감분
 2. 해당 공익사업의 시행에 따른 절차로서 행한 토지이용계획의 설정·변경·해제 등에 따른 가치의 증감분
 3. 그 밖에 해당 공익사업의 착수에서 준공까지 그 시행에 따른 가치의 증감분
- ② 제1항에서 해당 공익사업으로 인한 가치의 증감분을 배제할 때에는 [810-5.6.3]과 [810-5.6.4.1]을 따른다.

(1) 개발이익과 개발손실의 개념

"개발이익"이라 함은 개발사업의 시행이나 토지이용계획의 변경, 그 밖에 사회적·경제적 요인에 따라 정상지가(正常地價)상승분을 초과하여 개발사업을 시행하는 자(이하 "사업시행자"라 한다)나 토지 소유자에게 귀속되는 토지 가액의 증가분을 말한다(「개발이익 환수에 관한 법률」 제2조 제1호). 반면, "개발손실"에 대한 개념 규정은 존재하지 않으나 개발이익에 대립하는 개념으로 공익사업의 시행으로 인해 발생하는 토지 가액의 감소분으로 해석할 수 있을 것이다. 일반적인 공익사업의 경우 개발이익이 문제가 되므로 이하에서는 개발이익을 중심으로 설명한다.

(2) 개발이익배제

토지의 평가 시 다음의 개발이익은 이를 배제한 가격으로 평가한다.

- ① 해당 공익사업의 계획 또는 시행이 공고 또는 고시됨으로 인한 지가의 증가분
- ② 해당 공익사업의 시행에 따른 절차로서 행하여진 토지이용계획의 설정·변경·해제 등으로 인한 지가의 증가분
- ③ 기타 해당 공익사업의 착수에서 준공까지 그 시행으로 인한 지가의 증가분

(3) 개발이익배제 방법

- ① 적용공시지가의 선택, ② 비교표준지의 선정, ③ 지가변동률의 적용, ④ 그 밖의 요인 보정

대법원 1999. 1. 15. 선고 98두8896 판결 [토지수용등재결처분취소]

토지수용으로 인한 손실보상액을 산정함에 있어서 당해 공공사업의 시행을 직접 목적으로 하는 계획의 승인·고시로 인한 가격변동은 이를 고려함이 없이 수용재결 당시의 가격을 기준으로 하여 적정가격을 정하여야 하나, 당해 공공사업과는 관계없는 다른 사업의 시행으로 인한 개발이익은 이를 배제하지 아니한 가격으로 평가하여야 한다.

대법원 1999. 3. 23. 선고 98두13850 판결 [토지수용이의재결처분취소]

토지수용 보상액을 산정함에 있어서는 토지수용법 제46조 제1항에 따라 당해 공공사업의 시행을 직접 목적으로 하는 계획의 승인·고시로 인한 가격변동은 이를 고려함이 없이 수용재결 당시의 가격을 기준으로 하여 정하여야 할 것이므로, 당해 사업인 택지개발사업에 대한 실시계획의 승인과 더불어 그 용도지역이 주거지역으로 변경된 토지를 그 사업의 시행을 위하여 후에 수용하였다면 그 재결을 위한 평가를 함에 있어서는 그 용도지역의 변경을 고려함이 없이 평가하여야 할 것이다.

06 공시지가기준 감정평가

「토지보상법」 제70조(취득하는 토지의 보상)

- ① 협의나 재결에 의하여 취득하는 토지에 대하여는 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 공시지가를 기준으로 하여 보상하되, 그 공시기준일부터 가격시점까지의 관계 법령에 따른 그 토지의 이용계획, 해당 공익사업으로 인한 지가의 영향을 받지 아니하는 지역의 대통령령으로 정하는 지가변동률, 생산자물가상승률(「한국은행법」 제86조에 따라 한국은행이 조사·발표하는 생산자물가지수에 따라 산정된 비율을 말한다)과 그 밖에 그 토지의 위치·형상·환경·이용상황 등을 고려하여 평가한 적정가격으로 보상하여야 한다.

「토지보상법 시행규칙」 제22조(취득하는 토지의 평가)

- ① 취득하는 토지를 평가함에 있어서는 평가대상토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 하나 이상의 표준지의 공시지가를 기준으로 한다.

「실무기준」 800 5.6.1 공시지가기준 감정평가방법

토지 보상평가는 표준지 공시지가를 기준으로 하되, 그 공시기준일부터 기준시점까지의 관련 법령에 따른 해당 토지의 이용계획, 해당 공익사업으로 인한 지가의 영향을 받지 아니하는 지역의 토지보상법 시행령으로 정하는 지가변동률, 생산자물가상승률(「한국은행법」 제86조에 따라 한국은행이 조사·발표하는 생산자물가지수에 따라 산정된 비율을 말한다. 이하 같다), 그 밖에 해당 토지의 위치·형상·환경·이용상황 등을 고려한 적정가격으로 감정평가한다.

취득하는 토지의 보상은 표준지 공시지가를 기준으로 하여 보상하되, 그 공시기준일부터 기준시점까지의 관계법령에 의한 해당 토지의 이용계획, 해당 공익사업으로 인한 지가의 영향을 받지 아니하는 지역의 지가변동률, 생산자물가상승률, 그밖에 당해 토지의 위치·형상·환경·이용상황 등을 고려하여 평가한 적정가격으로 보상하여야 한다.

II. 토지 보상평가방법

01 기본산식

비교표준지 공시지가 × 시점수정 × 지역요인비교 × 개별요인비교 × 그 밖의 요인 보정

02 적용공시지가의 선택 및 비교표준지의 선정

(1) 적용공시지가의 선택

「토지보상법」 제70조 (취득하는 토지의 보상)

- ③ 사업인정 전 협의에 의한 취득의 경우에 제1항에 따른 공시지가는 해당 토지의 가격시점 당시 공시된 공시지가 중 가격시점과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가로 한다.
- ④ 사업인정 후의 취득의 경우에 제1항에 따른 공시지가는 사업인정고시일 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서, 해당 토지에 관한 협의의 성립 또는 재결 당시 공시된 공시지가 중 그 사업인정고시일과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가로 한다.
- ⑤ 제3항 및 제4항에도 불구하고 공익사업의 계획 또는 시행이 공고되거나 고시됨으로 인하여 취득하여야 할 토지의 가격이 변동되었다고 인정되는 경우에는 제1항에 따른 공시지가는 해당 공고일 또는 고시일 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서 그 토지의 가격시점 당시 공시된 공시지가 중 그 공익사업의 공고일 또는 고시일과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가로 한다.

「토지보상법시행령」 제38조의2 (공시지가)

- ① 법 제70조 제5항에 따른 취득하여야 할 토지의 가격이 변동되었다고 인정되는 경우는 도로, 철도 또는 하천 관련 사업을 제외한 사업으로서 다음 각 호를 모두 충족하는 경우로 한다. <개정 2016.8.31.>
 - 1. 해당 공익사업의 면적이 20만 제곱미터 이상일 것
 - 2. 해당 공익사업지구 안에 있는 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제3조에 따른 표준지공시지가(해당 공익사업지구 안에 표준지가 없는 경우에는 비교표준지의 공시지가를 말하며, 이하 이 조에서 "표준지공시지가"라 한다)의 평균변동률과 평가대상토지가 소재하는 시(행정시를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)·군 또는 구(자치구가 아닌 구를 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 전체의 표준지공시지가 평균변동률과의 차이가 3퍼센트포인트 이상일 것
 - 3. 해당 공익사업지구 안에 있는 표준지공시지가의 평균변동률이 평가대상토지가 소재하는 시·군 또는 구 전체의 표준지공시지가 평균변동률보다 30퍼센트 이상 높거나 낮을 것

- ② 제1항 제2호 및 제3호에 따른 평균변동률은 해당 표준지별 변동률의 합을 표준지의 수로 나누어 산정하며, 공익사업지구가 둘 이상의 시·군 또는 구에 걸쳐 있는 경우 평가대상토지가 소재하는 시·군 또는 구 전체의 표준지공시지가 평균변동률은 시·군 또는 구별로 평균변동률을 산정한 후 이를 해당 시·군 또는 구에 속한 공익사업지구 면적 비율로 가중평균(加重平均)하여 산정한다. 이 경우 평균변동률의 산정기간은 해당 공익사업의 계획 또는 시행이 공고되거나 고시된 당시 공시된 표준지공시지가 중 그 공고일 또는 고시일에 가장 가까운 시점에 공시된 표준지공시지가의 공시기준일부터 법 제70조 제3항 또는 제4항에 따른 표준지공시지가의 공시기준일까지의 기간으로 한다.

(구)「토지보상평가지침」 제10조 (적용공시지가의 선택)_경과규정에서만 적용

- ③ 제1항 제3호에서 “당해 공익사업의 계획 또는 시행이 공고 또는 고시로 취득하여야 할 토지의 가격이 변동 되었다고 인정되는 경우”란 그 공고 또는 고시일 해당연도 초(1월1일)부터 제10조 제1항 제1호 또는 제2호에 따른 적용공시지가의 공시기준일까지의 당해 공익사업지구 안에 있는 표준지공시지가 모두의 평균변동률이 같은 기간 동안의 당해 시·군·구 전체의 표준지공시지가 평균변동률과 비교하여 당해 시·군·구 전체의 표준지 공시지가의 평균변동률을 기준으로 1.3배 이상 높거나 낮은 경우로서 그 변동률 차이가 5퍼센트 이상 나는 경우를 말한다.

「실무기준」 800 5.6.3 적용공시지가의 선택

- ① 적용공시지가는 [610-1.5.2.2]에 따르되, 다음 각 호의 경우 그에 따른다.
1. 사업인정(다른 법률의 규정에 따라 사업인정으로 보는 경우를 포함한다. 이하 같다) 전의 협의에 의한 취득의 경우에는 해당 토지의 기준시점 당시에 공시된 공시지가 중에서 기준시점에 가장 가까운 시점의 것으로 한다.
 2. 사업인정 후의 취득의 경우에는 사업인정고시일 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서, 해당 토지에 대한 협의 또는 재결 당시 공시된 공시지가 중에서 해당 사업인정고시일에 가장 가까운 시점의 것으로 한다.
 3. 제1호와 제2호에도 불구하고 해당 공익사업의 계획 또는 시행이 공고되거나 고시됨에 따라 취득하여야 할 토지의 가격이 변동되었다고 인정되는 경우에는 해당 공고일 또는 고시일 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서 해당 토지의 기준시점 당시 공시된 공시지가 중에서 해당 공익사업의 공고일 또는 고시일에 가장 가까운 시점의 것으로 한다.
- ② 제1항제3호에서 “취득하여야 할 토지의 가격이 변동되었다고 인정되는 경우”란 도로, 철도 또는 하천 관련 사업을 제외한 사업으로서 다음 각 호를 모두 충족하는 경우를 말한다.
1. 해당 공익사업의 면적이 20만 제곱미터 이상일 것
 2. 해당 공익사업시행지구 안에 있는 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제3조제1항에 따른 표준지공시지가(해당 공익사업시행지구 안에 표준지가 없는 경우에는 비교표준지의 공시지가를 말하며, 이하 이 조에서 “표준지공시지가”라 한다)의 평균변동률과 평가대상토지가 소재하는 시(행정시를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)·군 또는 구(자치구가 아닌 구를 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 전체의 표준지공시지가 평균변동률과의 차이가 3퍼센트 포인트 이상일 것
 3. 해당 공익사업시행지구 안에 있는 표준지공시지가의 평균변동률이 평가대상토지가 소재하는 시·군 또는 구 전체의 표준지공시지가 평균변동률보다 30퍼센트 이상 높거나 낮을 것
- ③ 제1항제2호 및 제3호에 따른 평균변동률은 해당 표준지별 변동률의 합을 표준지의 수로 나누어 산정하며, 공익사업시행지구가 둘 이상의 시·군 또는 구에 걸쳐 있는 경우 평가대상토지가 소재하는 시·군 또는 구 전체의 표준지공시지가 평균변동률은 시·군 또는 구별로 평균변동률을 산정한 후 이를 해당 시·군 또는 구에 속한 공익사업시행지구 면적 비율로 가중평균(加重平均)하여 산정한다. 이 경우 평균변동률의 산정기간은 해당 공익사업의 계획 또는 시행이 공고되거나 고시된 당시 공시된 표준지공시지가 중 그 공고일 또는 고시일에 가장 가까운 시점에 공시된 표준지공시지가의 공시기준일부터 법 제70조제3항 또는 제4항에 따른 표준지공시지가의 공시기준일까지의 기간으로 한다.

- ④ 사업인정의 고시가 있는 이후에 공익사업시행지구의 확장이나 변경 등으로 토지의 세목 등이 추가고시됨에 따라 그 추가고시된 토지를 감정평가하는 경우에는 그 토지의 세목 등이 추가고시된 날짜를 사업인정고시일로 본다. 다만, 공익사업시행지구의 확장이나 변경 등이 없이 지적 분할 등에 의해 토지의 세목 등이 변경고시된 경우에는 그러하지 아니하다.

1) 사업인정 전 협의취득 시

취득할 토지에 관한 평가 시 적용할 공시지가는 기준시점 당시에 공시된 공시지가 중에서 기준시점에 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가를 선정한다.

2) 사업인정 후 취득 시

취득할 토지에 관한 평가 시 적용할 공시지가는 사업인정고시일 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서, 해당 토지에 관한 협의의 성립 또는 재결 당시 공시된 공시지가 중에서 해당 사업인정고시일에 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가를 선정한다.

3) 해당 공익사업의 계획 또는 시행이 공고 또는 고시됨으로 인하여 취득하여야 할 토지의 가격이 변동되었다고 인정되는 경우

「토지보상법」 제70조 제3항 및 제4항에도 불구하고 해당 공익사업의 계획 또는 시행이 공고 또는 고시됨으로 인하여 취득하여야 할 토지의 가격이 변동되었다고 인정되는 경우 공시지가는 해당 공고일 또는 고시일 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서 해당 토지의 기준시점 당시 공시된 공시지가 중에서 해당 공익사업의 공고일 또는 고시일에 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가로 한다.

용어 이해 공익사업의 구분

1. 선형공익사업(선적인 공익사업)과 면형공익사업(면적인 공익사업)

공익사업은 공익사업시행지구의 전체적인 토지 형상에 따라 대체로 직선적 형태를 띠는 선형공익사업[선(線)적인 공익사업]과 직선적 형태 외의 면형공익사업[면(面)적인 공익사업]으로 구분할 수 있다. 선형공익사업의 경우 도로, 철도, 하천 관련 사업을 예로 들 수 있고, 면형공익사업의 경우에는 택지개발사업, 공동주택사업, 산업단지 개발사업을 예로 들 수 있다.

① 선형공익사업과 ② 규모가 작은(20만 제곱미터 미만) 면형공익사업의 경우에는 해당 지역의 지가에 전반적인 영향을 미치지 않는 경향이 있어 토지보상법은 적용공시지가의 선택 시 이 두 가지 경우는 고려사항으로 삼고 있지 않다.

2. 해당 공익사업과 다른 공익사업

여러 개의 공익사업이 시행되는 경우 해당 공익사업과의 관련성에 따라 해당 공익사업과 다른 공익사업으로 구분할 수 있다. 그런데 공익사업으로 개발이익/손실이 발생하는 경우 배제의 대상이 되는 공익사업은 해당 공익사업으로 한정된다. 따라서 다른 공익사업으로 인한 개발이익/손실은 포함되어야 한다. 해당 공익사업으로 인한 가격변동을 배제하기 위해 적용공시지가의 선택 과정에서 다른 공익사업의 가격변동이 반영되지 않은 경우에는 그 밖의 요인 보정 등을 통해 이를 반영해야 한다.

- ① "해당 공익사업의 계획 또는 시행이 공고 또는 고시"란 해당 공익사업의 사업인정고시일 전에 국가·지방자치단체 또는 사업시행자 등이 관계법령의 규정에 따라 해당 공익사업에 관한 계획 또는 시행을 일반 국민에게 공고 또는 고시한 것을 말한다.
- ② 법 제70조 제5항에 따른 취득하여야 할 토지의 가격이 변동되었다고 인정되는 경우는 도로, 철도 또는 하천 관련 사업을 제외한 사업으로서 다음 각 호를 모두 충족하는 경우로 한다.
- ㉠ 해당 공익사업의 면적이 **20만 제곱미터 이상**일 것
- ㉡ 해당 공익사업지구 안에 있는 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제3조에 따른 표준지공시지가(해당 공익사업지구 안에 표준지가 없는 경우에는 비교표준지의 공시지가를 말하며, 이하 이 조에서 "표준지공시지가"라 한다)의 평균변동률과 평가대상토지가 소재하는 시(행정시를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)·군 또는 구(자치구가 아닌 구를 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 전체의 표준지공시지가 평균변동률과의 차이가 **3퍼센트** 포인트 이상일 것
- ㉢ 해당 공익사업지구 안에 있는 표준지공시지가의 평균변동률이 평가대상토지가 소재하는 시·군 또는 구 전체의 표준지공시지가 평균변동률보다 **30퍼센트** 이상 높거나 낮을 것

사업지구 내 표준지공시지가 평균변동률
시·군·구 표준지공시지가 평균변동률 } 격차 3%p 이상 & 30%(1.3배) 이상

- ㉤ 위의 ㉡과 ㉢에 따른 평균변동률은 해당 표준지별 공시지가 변동률의 합을 표준지의 수로 나누어 산정한다.

평균변동률 = Σ 표준지별 공시지가 변동률 / 표준지의 수

주의사항 표준지별 공시지가 변동률 산정 시 면적 가중 여부

표준지별 공시지가 변동률 산정 시 표준지의 단가(단위면적당 가격)를 기준으로 할 것인지, 표준지의 총액(단가×면적)을 기준으로 할 것인지 논란이 될 수 있으나, 면적을 고려할 경우 지가변동상황이 왜곡될 소지가 있으므로 단가를 기준으로 한다.

- ㉥ 공익사업지구가 둘 이상의 시·군 또는 구에 걸쳐 있는 경우 평가대상토지가 소재하는 시·군 또는 구 전체의 표준지공시지가 평균변동률은 시·군 또는 구별로 평균변동률을 산정한 후 이를 해당 시·군 또는 구에 속한 **공익사업지구 면적 비율로 가중평균(加重平均)**하여 산정한다.

$$\text{평균변동률} = \frac{\text{B의 각 표준지공시지가의 변동률 합}}{\text{B의 표준지 수}} \times D + \frac{\text{C의 각 표준지공시지가의 변동률 합}}{\text{C의 표준지 수}} \times E$$

B : 공익사업시행지구가 걸쳐 있는 시·군 또는 구 중 B 지역

C : 공익사업시행지구가 걸쳐 있는 시·군 또는 구 중 C 지역

D : B에 속한 공익사업시행지구 면적 ÷ 공익사업시행지구 전체 면적

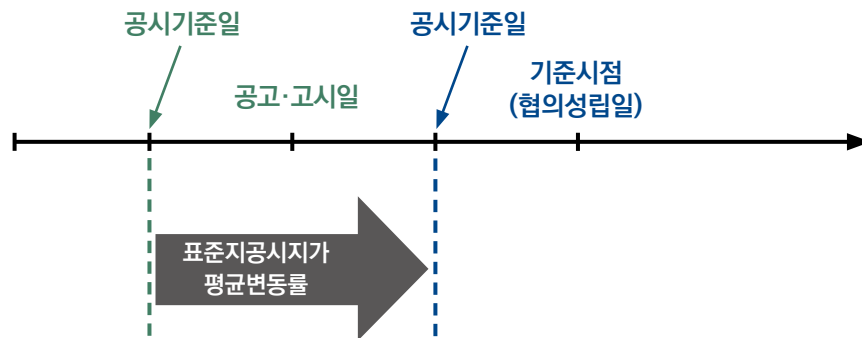
E : C에 속한 공익사업시행지구 면적 ÷ 공익사업시행지구 전체 면적

- ⑨ 이 경우 평균변동률의 산정기간은 해당 공익사업의 계획 또는 시행이 공고되거나 고시된 당시 공시된 표준지공시지가 중 그 공고일 또는 고시일에 가장 가까운 시점에 공시된 표준지공시지가의 공시기준일부터 법 제70조 제3항 또는 제4항에 따른 표준지공시지가의 공시기준일까지의 기간으로 한다.

〈평균변동률 산정기간〉

■ 제70조 제3항

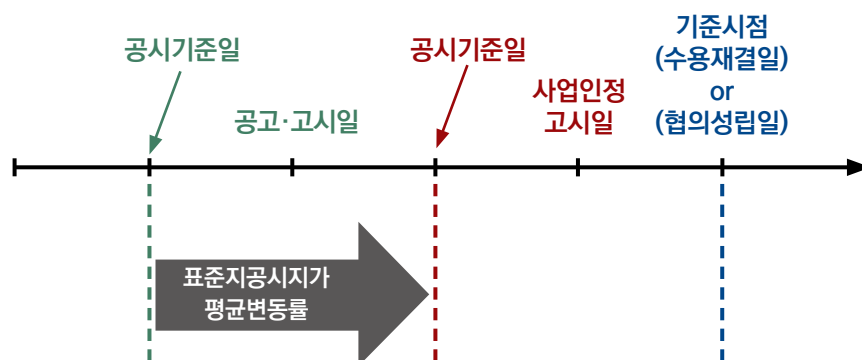
사업인정 전 협의인 경우 : 공고·고시일 전 공시지가 ~ 기준시점의 공시지가



$$\text{변동률} = \frac{\text{기준시점의 공시지가} - \text{공고·고시일 전 공시지가}}{\text{공고·고시일 전 공시지가}}$$

■ 제70조 제4항

사업인정 후인 경우 : 공고·고시일 전 공시지가 ~ 사업인정고시일 전 공시지가



$$\text{변동률} = \frac{\text{사업인정고시일 전 공시지가} - \text{공고·고시일 전 공시지가}}{\text{공고·고시일 전 공시지가}}$$

4) 공시지가 공고일이 기준시점과 감정평가시점 사이인 경우

감정평가시점이 공시지가 공고일 이후이고 기준시점이 공시기준일과 공시지가 공고일 사이인 경우에는 기준시점 해당 연도의 공시지가를 기준으로 한다.

대법원 1993. 3. 23. 선고 92누2653 판결 [토지수용등재결처분취소등]

공시지가는 공시기준일을 기준으로 하여 효력이 있다 할 것이므로 공시기준일 이후를 가격시점으로 한 평가나 보상은 공시된 공시지가를 기준으로하여 산정하여야 하고 수용재결시에 기존의 공시지가가 공시되어 있더라도 이의재결시에 새로운 공시지가의 공시가 있었고 그 공시기준일이 수용재결일 이전으로 된 경우에는 이의재결은 새로 공시된 공시지가를 기준으로 하여 평가한 금액으로 행하는 것이 옳다.

5) 추가 세목고시된 경우

사업인정의 고시가 있는 이후에 사업구역의 확장이나 변경 등으로 인하여 토지의 세목 등이 추가로 고시된 경우에 그 추가로 고시된 토지에 대한 평가의 경우에는 「토지보상법」 제22조 제1항, 제3항의 규정에 의하여 **그 토지의 세목 등이 추가로 고시된 날짜를 사업인정고시일로 본다.** 다만, 사업구역의 확장이나 변경 등이 없이 지적분할 등에 의하여 토지의 세목 등이 변경고시된 경우에는 그러하지 아니하다.

6) 사업인정 및 개별법에 의한 사업인정 의제일

「토지보상법」 제20조 (사업인정)

- ① 사업시행자는 제19조에 따라 토지등을 수용하거나 사용하려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관의 사업인정을 받아야 한다.

「토지보상법」 제22조 (사업인정의 고시)

- ① 국토교통부장관은 제20조에 따른 사업인정을 하였을 때에는 지체 없이 그 뜻을 사업시행자, 토지소유자 및 관계인, 관계 시·도지사에게 통지하고 사업시행자의 성명이나 명칭, 사업의 종류, 사업지역 및 수용하거나 사용할 토지의 세목을 관보에 고시하여야 한다. <개정 2013.3.23.>
- ② 제1항에 따라 사업인정의 사실을 통지받은 시·도지사(특별자치도지사는 제외한다)는 관계 시장·군수 및 구청장에게 이를 통지하여야 한다.
- ③ 사업인정은 제1항에 따라 고시한 날부터 그 효력이 발생한다.

「토지보상법」 제4조 (공익사업)

이 법에 따라 토지등을 취득하거나 사용할 수 있는 사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업이어야 한다.

8. 그 밖에 별표에 규정된 법률에 따라 토지등을 수용하거나 사용할 수 있는 사업

국토교통부장관은 제20조에 따라 사업인정을 하였을 때에는 지체없이 그 뜻을 사업시행자, 토지소유자 및 관계인, 관계 시·도지사에게 통지하고 사업시행자의 성명이나 명칭, 사업의 종류, 사업지역 및 수용하거나 사용할 토지의 세목을 관보에 고시하여야 하며, 고시한 날로부터 그 효력이 발생한다.

법률명	사업명	행위제한일		사업인정 의제일
국토의 계획 및 이용에 관한 법률	도시·군계획시설사업	도시관리계획 결정고시 및 지형도면 고시 (제31조)		실시계획 인가고시 (제96조)
도시 및 주거환경정비법	정비사업	주민공람*공고일 / 정비구역지정 (제19조)		사업시행계획인가 고시 (사업시행계획서의 고시) (제65조)
도시개발법	도시개발사업	주민 등의 의견청취를 위한 공고일 (제9조 제5항)		토지의 세부목록 고시 (제22조)
도로법	도로사업	도로구역 결정고시일 및 도로구역지정에 관한 주민 등의 의견청취 공고일 (제27조)		도로구역의 결정·변경 고시 (세목고시 불요) (제82조)
택지개발촉진법	택지개발사업	주민 등의 의견청취를 위한 공고일 (제6조)		택지개발지구 지정·고시일 (개발계획수립 포함) (제12조)
주택법	주택건설사업	사업계획의 승인·고시일 (제15조)		사업계획승인 (제27조)
도시철도법	도시철도사업	사업계획의 승인·고시일 (제7조)		사업계획승인가고시 (제10조)
전원개발촉진법	전원개발사업	사업구역	실시계획 승인·고시일 (제5조)	실시계획승인·변경승인 및 고시 (제6조의2)
		사업예정구역	예정지역 지정·고시일 (제11조)	
국방·군사시설 사업에 관한 법률	국방·군사시설 사업	사업계획의 승인·고시일 (제4조)		사업계획승인가고시 (제5조)
수도법	수도사업	수도사업의 인가고시일 (제60조)		수도사업인가고시 (제60조)
학교시설사업촉진법	학교시설사업	사업계획의 승인·고시일 (제10조)		학교시설사업시행계획의 승인고시 (제10조)
산업입지 및 개발에 관한 법률	산업단지 사업 (국가 / 일반 / 도시첨단 / 농공)	주민 등의 의견청취를 위한 공고일 (제10조)		산업단지의 지정고시 (제22조) (별도 세목고시가 있는 경우 세목고시일)
공공주택 특별법	공공주택사업	주민 등의 의견청취를 위한 공고일 (제10조)		사업계획승인가고시 (제27조)

「공공주택 특별법」 제27조 (토지등의 수용 등)

- ① 공공주택사업자는 주택지구의 조성 또는 공공주택건설을 위하여 필요한 경우에는 토지등을 수용 또는 사용할 수 있다. <개정 2015. 8. 28., 2020. 12. 22.>
- ② 주택지구를 지정하거나 제35조제1항에 따라 주택건설사업계획을 승인하여 고시한 때에는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제20조제1항 및 같은 법 제22조에 따른 사업인정 및 사업인정의 고시가 있는 것으로 본다. <개정 2020. 12. 22.>
- ③ 제1항에 따른 토지등의 수용 또는 사용에 대한 재결의 신청은 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제23조제1항 및 같은 법 제28조제1항에도 불구하고 지구계획 또는 제35조제1항에 따른 주택건설사업계획에서 정하는 사업의 시행기간 내에 할 수 있다. <개정 2020. 12. 22.>
- ④ 제1항에 따른 토지등의 수용 또는 사용에 대한 재결의 관할 토지수용위원회는 중앙토지수용위원회로 한다.
- ⑤ 제10조제1항에 따른 주민 등의 의견청취 공고로 인하여 취득하여야 할 토지가격이 변동되었다고 인정되는 등 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 경우에는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제70조제1항에 따른 공시지가가 같은 법 제70조제3항부터 제5항까지의 규정에도 불구하고 제10조제1항에 따른 주민 등의 의견청취 공고일 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서 해당 토지의 가격시점 당시 공시된 공시지가 중 같은 항에 따른 주민 등의 의견청취 공고일에 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가로 한다.
- ⑥ 제1항에 따른 토지등의 수용 또는 사용에 관하여 이 법에 특별한 규정이 있는 것을 제외하고는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 적용한다.

「공공주택 특별법 시행령」 제20조 (토지등의 수용 등)

- ① 법 제27조 제5항에서 "취득하여야 할 토지가격이 변동되었다고 인정되는 등 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 경우"란 주택지구에 대한 감정평가의 기준이 되는 표준지공시지가(「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 표준지공시지가를 말한다. 이하 같다)의 평균변동률이 해당 주택지구가 속하는 특별자치도, 시·군 또는 구 전체 표준지공시지가의 평균변동률보다 30퍼센트 이상 높은 경우를 말한다. <개정 2016.8.31.>
- ② 제1항에 따른 평균변동률은 법 제10조 제1항에 따른 주민 등의 의견청취 공고일 당시 공시된 공시지가 중 그 공고일에 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가의 공시기준일부터 법 제12조 제1항에 따른 주택지구 지정의 고시일 당시 공시된 공시지가 중 그 고시일에 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가의 공시기준일까지의 변동률로 한다.
- ③ 제1항에 따른 평균변동률을 산정할 때 주택지구가 둘 이상의 시·군 또는 구에 걸치는 경우에는 해당 주택지구가 속한 시·군 또는 구별로 평균변동률을 산정한 후 이를 해당 시·군 또는 구에 속한 주택지구 면적의 비율로 가중평균한다.

(2) 비교표준지의 선정

「토지보상법」 제70조 (취득하는 토지의 보상)

- ① 협의나 재결에 의하여 취득하는 토지에 대하여는 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 공시지가를 기준으로 하여 보상하되, 그 공시기준일부터 가격시점까지의 관계 법령에 따른 그 토지의 이용계획, 해당 공익사업으로 인한 지가의 영향을 받지 아니하는 지역의 대통령령으로 정하는 지가변동률, 생산자물가상승률(「한국은행법」 제86조에 따라 한국은행이 조사·발표하는 생산자물가지수에 따라 산정된 비율을 말한다)과 그 밖에 그 토지의 위치·형상·환경·이용상황 등을 고려하여 평가한 적정가격으로 보상하여야 한다.

「토지보상법 시행규칙」 제22조 (취득하는 토지의 평가)

- ① 취득하는 토지를 평가함에 있어서는 평가대상토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 하나 이상의 표준지의 공시지가를 기준으로 한다.

「실무기준」 800 5.6.2 비교표준지의 선정

- ① 비교표준지의 선정은 [610-1.5.2.1]에 따른다.
- ② 택지개발사업·산업단지개발사업 등 공익사업시행지구 안에 있는 토지를 감정평가할 때에는 그 공익사업시행지구 안에 있는 표준지 공시지가를 선정한다.
- ③ 제2항에도 불구하고 특별한 이유가 있는 경우에는 해당 공익사업시행지구 안에 있는 표준지 공시지가의 일부를 선정대상에서 제외하거나, 해당 공익사업시행지구 밖에 있는 표준지 공시지가를 선정할 수 있다. 이 경우에는 그 이유를 감정평가서에 기재하여야 한다.
- ④ 비교표준지를 선정한 때에는 선정이유를 감정평가서에 기재한다.

1) 비교표준지 선정의 일반원칙

토지에 관한 평가를 위한 비교표준지의 선정은 다음의 기준에 따르되, 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 「국계법」 제36조에서 정한 용도지역이 같은 표준지를 선정한다.

- ① 용도지역·지구·구역 등 공법상 제한이 같거나 유사할 것
- ② 실제 이용상황 등이 같거나 유사할 것
- ③ 주위환경 등이 같거나 유사할 것
- ④ 해당 또는 인접 시·군·구(자치구가 아닌 구를 포함한다. 이하 같다.) 안의 인근지역에 위치하며, 지리적으로 가능한 한 가까이 있을 것

대법원 2004. 5. 14. 선고 2003다28207 판결

수용 대상 토지가 도시계획구역 내에 있는 경우에는 그 용도지역이 토지의 가격형성에 미치는 영향을 고려하여 볼 때, 당해 토지와 같은 용도지역의 표준지가 있으면 다른 특별한 사정이 없는 한 용도지역이 같은 토지를 당해 토지에 적용할 표준지로 선정함이 상당하고, 표준지와 당해 토지의 이용상황이나 주변환경 등에 상이한 점이 있다 하더라도 이러한 점은 지역요인이나 개별요인의 분석 등 품등비교에서 참작하면 된다.

2) 공익사업지구 내 표준지의 선정

택지개발사업·산업단지개발사업 등 공익사업시행지구 안에 있는 토지의 평가 시에는 그 공익사업지구 안에 있는 표준지 중에서 선정기준에 가장 적합한 표준지 하나를 선정하는 것을 원칙으로 하되, 공익사업지구 안에 있는 표준지의 전부 또는 그 중 일부를 선정대상에서 제외하여서는 아니 된다. 다만, 당해 공익사업지구 안에 있는 표준지의 전부 또는 그 중 일부를 선정대상에서 제외할 특별한 사유가 있는 경우에는 해당 공익사업지구 밖에 있는 표준지를 선정하거나 해당 공익사업지구 안에 있는 표준지 중 일부를 선정대상에서 제외할 수 있다. 이 경우에는 그 사유를 평가서에 기재해야 한다.

공익사업지구내 표준지 선정의 경우에는 적용공시지가의 선택과 달리 선형공익사업인지, 면형공익사업인지에 따라 다르지 않다. 즉, **공익사업의 유형에 관계없이** 공익사업시행지구 내 **표준지를 선정**하는 것을 원칙으로 한다. 가장 근접하여 비교가능성이 높은 표준지를 비교표준지로 선정하여 보상평가의 정확성을 높일 수 있기 때문이다.

다만, 선형공익사업의 경우 해당 공익사업시행지구 밖의 표준지를 비교표준지로 선정할 수 있다. 해당 선형공익사업으로 인한 제한이 표준지공시지가에 반영되어 있으나 선형공익사업으로 인한 제한이 개별적 계획제한으로 이러한 제한이 없는 상태를 기준으로 감정평가하는 경우가 이에 해당한다.

3) 도로·구거 등 특수용도 토지

도로·구거 등 특수용도의 토지에 관한 평가로서 선정기준에 적합한 공시지가 표준지가 인근지역에 없는 경우에는 인근지역의 표준적인 이용상황의 공시지가 표준지를 비교표준지로 선정할 수 있다.

4) 비교표준지의 수

일반적으로 비교표준지는 선정기준에 가장 적합한 표준지 하나를 선정하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 한 필지의 토지가 둘 이상의 용도로 이용되고 있거나 적절한 평가액의 산정을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 둘 이상의 비교표준지를 선정할 수 있다.

5) 공시기준일 이후 용도변경이나 형질변경이 된 경우

표준지공시지가는 공시기준일 당시의 용도지역 및 이용상황 등을 기준으로 한 가격으로 공시되고, 표준지공시지가를 기준으로 평가하는 경우에는 표준지공시지가를 사정보정하여 대상토지와 비교하는 것이 아니므로, 공시기준일 이후에 이루어진 용도(이용상황)변경 또는 형질변경은 비교표준지 선정의 제한사유가 될 수 없다.

대법원 1993. 9. 28. 선고 1993누5314 판결

당해 공익사업이 시행되는 지역내에 있는 표준지의 용도나 형질이 그 공익사업의 시행으로 인하여 변경되었다 하더라도, 다른 자료에 의하여 공시기준일 당시의 그 표준지의 현황을 확인할 수 있다면 그 표준지의 수용재결 당시의 공시지가를 기준으로 하여 수용대상토지에 대한 손실보상액을 산정하는 것이 감정평가에관한규칙 제17조제2항의 규정 취지에 배치되는 것은 아니다.

다만, 공시내용 등 관련 자료만으로 공시기준일 당시의 현황을 파악하기 곤란한 경우에는 개별요인 비교에 한계가 존재하므로 비교표준지 선정의 제한사유가 될 수 있다.

6) 비교표준지 선정이유의 기재

보상평가의 정확성은 1차적으로 비교표준지의 선정에 의해 좌우되므로 비교표준지의 선정기준을 토대로 비교표준지의 선정이유를 평가서에 기재해야 한다.

「토지보상법」 제70조 (취득하는 토지의 보상)

- ① 협의나 재결에 의하여 취득하는 토지에 대하여는 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 공시지가를 기준으로 하여 보상하되, 그 공시기준일부터 가격시점까지의 관계 법령에 따른 그 토지의 이용계획, 해당 공익사업으로 인한 지가의 영향을 받지 아니하는 지역의 대통령령으로 정하는 지가변동률, 생산자물가상승률(「한국은행법」 제86조에 따라 한국은행이 조사·발표하는 생산자물가지수에 따라 산정된 비율을 말한다)과 그 밖에 그 토지의 위치·형상·환경·이용상황 등을 고려하여 평가한 적정가격으로 보상하여야 한다. <개정 2016.1.19.>

「토지보상법 시행령」 제37조 (지가변동률)

- ① 법 제70조 제1항에서 "대통령령으로 정하는 지가변동률"이란 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제125조에 따라 국토교통부장관이 조사·발표하는 지가변동률로서 평가대상 토지와 가치형성요인이 같거나 비슷하여 해당 평가대상 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 표준지(이하 "비교표준지"라 한다)가 소재하는 시(행정시를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)·군 또는 구(자치구가 아닌 구를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 용도지역별 지가변동률을 말한다. 다만, 비교표준지와 같은 용도지역의 지가변동률이 조사·발표되지 아니한 경우에는 비교표준지와 유사한 용도지역의 지가변동률, 비교표준지와 이용상황이 같은 토지의 지가변동률 또는 해당 시·군 또는 구의 평균지가변동률 중 어느 하나의 지가변동률을 말한다.
- ② 제1항을 적용할 때 비교표준지가 소재하는 시·군 또는 구의 지가가 해당 공익사업으로 인하여 변동된 경우에는 해당 공익사업과 관계없는 인근 시·군 또는 구의 지가변동률을 적용한다. 다만, 비교표준지가 소재하는 시·군 또는 구의 지가변동률이 인근 시·군 또는 구의 지가변동률보다 작은 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 제2항 본문에 따른 비교표준지가 소재하는 시·군 또는 구의 지가가 해당 공익사업으로 인하여 변동된 경우는 도로, 철도 또는 하천 관련 사업을 제외한 사업으로서 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우로 한다.
1. 해당 공익사업의 면적이 20만 제곱미터 이상일 것
 2. 비교표준지가 소재하는 시·군 또는 구의 사업인정고시일부터 가격시점까지의 지가변동률이 3퍼센트 이상일 것. 다만, 해당 공익사업의 계획 또는 시행이 공고되거나 고시됨으로 인하여 비교표준지의 가격이 변동되었다고 인정되는 경우에는 그 계획 또는 시행이 공고되거나 고시된 날부터 가격시점까지의 지가변동률이 5퍼센트 이상인 경우로 한다.
 3. 사업인정고시일부터 가격시점까지 비교표준지가 소재하는 시·군 또는 구의 지가변동률이 비교표준지가 소재하는 시·도의 지가변동률보다 30퍼센트 이상 높거나 낮을 것

「실무기준」 800 5.6.4 시점수정**5.6.4.1 지가변동률의 적용**

- ① 지가변동률의 적용에는 [610-1.5.2.3.1]을 준용한다.
- ② 제1항을 적용할 때 비교표준지가 소재하는 시·군·구의 지가가 해당 공익사업으로 인하여 변동된 경우에는 해당 공익사업과 관계없는 인근 시·군·구의 지가변동률을 적용한다. 다만, 비교표준지가 소재하는 시·군·구의 지가변동률이 인근 시·군·구의 지가변동률보다 작은 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 제2항 본문에 따른 비교표준지가 소재하는 시·군·구의 지가가 해당 공익사업으로 인하여 변동된 경우는 도로, 철도 또는 하천 관련 사업을 제외한 사업으로서 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우로 한다.

1. 해당 공익사업의 면적이 20만 제곱미터 이상일 것
2. 비교표준지가 소재하는 시·군·구의 사업인정고시일부터 기준시점까지의 지가변동률이 3퍼센트 이상일 것.
다만, 해당 공익사업의 계획 또는 시행이 공고되거나 고시됨으로 인하여 비교표준지의 가격이 변동되었다고 인정되는 경우에는 그 계획 또는 시행이 공고되거나 고시된 날부터 기준시점까지의 지가변동률이 5퍼센트 이상인 경우로 한다.
3. 사업인정고시일부터 기준시점까지 비교표준지가 소재하는 시·군·구의 지가변동률이 비교표준지가 소재하는 시·도의 지가변동률보다 30퍼센트 이상 높거나 낮을 것

5.6.4.2 생산자물가상승률의 적용

생산자물가상승률의 적용은 [610-1.5.2.3.2]에 따른다.

(1) 의의

비교표준지의 공시기준일과 기준시점이 시간적으로 불일치하여 가격수준의 변동이 있는 경우 비교표준지의 가격을 기준시점의 수준으로 정상화하는 작업을 말하며, 보상평가의 경우에는 반드시 생산자물가상승률을 고려해야 한다.

(2) 지가변동률

1) 적용

지가변동률은 국토교통부장관이 조사·발표하는 **비교표준지가 소재하는 시·군·구(비자치구 포함)**의 동일 용도지역의 지가변동률로 한다. 다만, 동일 용도지역의 지가변동률을 적용하는 것이 불가능하거나 적정하지 아니하다고 판단되는 경우에는 이용상황별 지가변동률 또는 해당 시·군·구의 평균지가변동률을 적용할 수 있다.

특히 개발이익/손실 배제와 관련하여 공익사업의 계획 또는 시행이 공고 또는 고시됨에 따라 비교표준지가 소재하는 시·군·구의 지가가 변동된 경우에는 토지보상법 시행령 제37조 제2항에 따라 해당 공익사업과 관계없는 인근 시·군·구의 지가변동률을 적용한다.

다만, 비교표준지가 소재하는 시·군·구의 지가변동률이 인근 시·군·구의 지가변동률보다 작은 경우에는 비교표준지가 소재하는 시·군·구의 지가변동률을 적용한다. 즉, 비교표준지가 소재하는 시·군·구와 인근 시·군·구의 지가변동률이 모두 상승하거나, 하락한 경우로서 비교표준지가 소재하는 시·군·구의 지가가 인근 시·군·구의 지가변동률보다 더 작게 변동된 경우에는 비교표준지가 소재하는 시·군·구의 지가변동률을 적용한다.

(가) 비교표준지가 소재하는 시·군·구의 지가가 변동된 경우

도로, 철도 또는 하천 관련 사업을 제외한 사업으로서 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우로 한다.

유의사항 공익사업의 구분

선형공익사업과 규모가 작은(20만 제곱미터 미만) 면형공익사업의 경우에는 해당 지역의 지가에 전반적인 영향을 미치지 않는 경향이 있어 토지보상법은 개발이익/손실 배제를 위한 시점수정 시 이 두 가지 경우는 고려사항으로 삼고 있지 않다. 이 부분은 적용공시지가의 선택과 같다.

- ① 해당 공익사업의 면적이 20만 제곱미터 이상일 것
- ② 비교표준지가 소재하는 시·군 또는 구의 사업인정고시일부터 기준시점까지의 지가변동률이 3퍼센트 이상일 것. 다만, 해당 공익사업의 계획 또는 시행이 공고되거나 고시됨으로 인하여 비교표준지의 가격이 변동되었다고 인정되는 경우에는 그 계획 또는 시행이 공고되거나 고시된 날부터 기준시점까지의 지가변동률이 5퍼센트 이상인 경우로 한다.
- ③ 사업인정고시일부터 기준시점까지 비교표준지가 소재하는 시·군 또는 구의 지가변동률이 비교표준지가 소재하는 시·도의 지가변동률보다 30퍼센트 이상 높거나 낮을 것

[적용공시지가 제70조 제4항 적용시] 사업인정고시일 ~ 기준시점까지 지가변동률 3%이상	} & }	사업인정고시일 ~ 기준시점 시·군·구지가변동률이 시도지가변동률의 30%(1.3배) 이상
[적용공시지가 제70조 제5항 적용시] 공익사업 계획 또는 시행의 공고·고시일 ~ 기준시점까지 지가변동률 5%이상		

유의사항 토지보상법 시행령 제37조 제2항과 제3항의 지가변동률

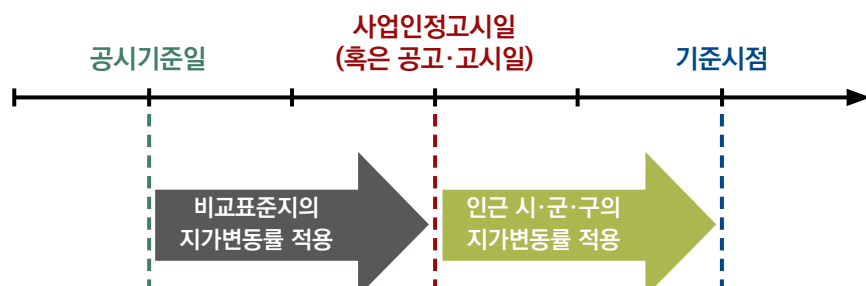
토지보상법 시행령 제37조 제2항 및 제3항에 따라 해당 공익사업으로 인한 비교표준지가 소재하는 시·군 또는 구의 지가의 변동 여부를 판단하기 위한 지가변동률을 적용할 때 용도지역별 지가변동률인지, 평균 지가변동률인지 논란이 있다. 이와 관련하여 협회 감정평가기준위원회는 해당 규정의 취지 및 논리상 “평균지가변동률”을 적용하는 것이 합리적이라 판단하고 있으나, 국토교통부는 한국토지주택공사의 관련 질의에서 “용도지역별 지가변동률”을 적용해야 하는 것으로 해석하여 회신한 바 있다.

이에 따라 협회 감정평가심사위원회는 합리적 적용 기준 등에 대한 합의가 이루어지기 전까지는 “용도지역별 지가변동률”과 “평균지가변동률”을 비교하여 검토하고 “용도지역별 지가변동률”을 기준으로 적용하되 감정평가서상에 ‘국토교통부 유권해석 등에 따라 “용도지역별 지가변동률”을 기준으로 감정평가한다’는 내용을 기재하도록 권고한 바 있다.

(나) 해당 공익사업과 관계없는 인근 시·군·구의 지가변동률

해당 시·군·구와 인접하고 있는 모든 시·군·구(해당 공익사업으로 인하여 지가가 변동된 시·군·구는 제외한다)의 용도지역 또는 이용상황별 평균지가변동률을 말한다.

※ 공시기준일 ~ 사업인정고시일 (혹은 공고·고시일) : 비교표준지의 지가변동률 적용
 사업인정고시일 (혹은 공고·고시일) ~ 기준시점 : 인근 시·군·구의 지가변동률 적용



(다) 세분화된 용도지역의 지가변동률이 없는 경우(관리지역)

비교표준지와 유사한 용도지역의 지가변동률, 비교표준지와 이용상황이 같은 토지의 지가변동률 또는 해당 시·군·구의 평균지가변동률 중 어느 하나의 지가변동률을 적용한다.

2) 추정

기준시점 당시에 조사·발표되지 아니한 월의 지가변동률 추정은 조사·발표된 월별 지가변동률 중 기준시점에 가장 가까운 월의 지가변동률을 기준으로 하되, 월 단위로 구분하지 아니하고 일괄추정방식에 따른다.

다만, 지가변동추이로 보아 조사·발표된 월별 지가변동률 중 기준시점에 가장 가까운 월의 지가변동률로 추정하는 것이 적정하지 못하다고 인정되는 경우에는 조사·발표된 최근 3개월의 지가변동률을 기준으로 추정하거나 조사·발표되지 아니한 월의 지가변동추이를 분석·검토한 후 지가변동률을 따로 추정할 수 있다. 기준시점 당시에는 해당 월의 지가변동률이 조사·발표되지 아니하였으나 감정평가시점 당시에 조사·발표된 경우에는 해당 월의 지가변동률을 적용한다.

3) 산정

백분율로 소수점 넷째자리에서 반올림하며, 해당 월의 경과일수 상당의 지가변동률의 산정은 해당 월의 총일수를 기준으로 하고, 해당 월 지가변동률이 조사·발표되지 아니하여 지가변동률을 추정할 때에는 그 추정기준이 되는 월의 총일수를 기준으로 한다. 경과일수는 해당 월의 첫날과 기준시점일을 넣어 계산(양편넣기)한다.

(3) 생산자물가상승률

생산자물가상승률은 공시기준일과 기준시점의 각 직전 달의 생산자물가지수를 비교하여 산정한다. 다만, 기준시점이 그 달의 15일 이후이고, 감정평가시점 당시에 기준시점이 속한 달의 생산자물가지수가 조사·발표된 경우에는 기준시점이 속한 달의 지수로 비교한다.

① **공시기준일** : 전년도 12월 지수 적용

② **기준시점** : 기준시점이 속하는 전월의 생산자물가지수 적용(기준시점이 그 달의 15일이후이고, 기준시점이 속한 달의 지수가 고시된 경우는 기준시점이 속하는 달의 지수로 비교)

04 지역요인 및 개별요인

(1) 개념 및 방법

지역요인비교란 대상토지가 속한 지역과 비교표준지가 속한 지역의 격차를 수정하는 것을 말하며, 개별요인비교란 대상토지와 비교표준지의 위치·형상·환경·이용상황 등의 개별요인 격차를 수정하는 작업을 말한다. 지역요인의 비교는 비교표준지가 있는 지역의 표준적인 획지의 최유효이용과 평가대상토지가 있는 지역의 표준적인 획지의 최유효이용을 판정하여 비교하고, 개별요인의 비교는 비교표준지의 최유효이용과 평가대상토지의 최유효이용을 판정하여 비교한다.

$$\text{지역요인비교치} = \frac{\text{평가대상토지가 있는 지역의 표준적 획지의 최유효이용}}{\text{비교표준지가 있는 지역의 표준적 획지의 최유효이용}}$$

(2) 비교시점

지역요인비교에서 비교표준지 및 평가대상토지는 기준시점 당시를 기준으로 한다.

개별요인비교에서 비교표준지는 공시기준일 당시, 평가대상토지는 기준시점 당시를 기준으로 한다.

$$\text{지역요인} = \frac{\text{기준시점}}{\text{기준시점}} \qquad \text{개별요인} = \frac{\text{기준시점}}{\text{공시기준일}}$$

(3) 격차율 산정방법

용도지대별 비교항목(조건·항목·세항목)을 기준으로 지역요인과 개별요인별로 구분하여 따로 산정하되, 백분율로서 소수점 이하 첫째 자리까지 표시하고 둘째 자리에서 반올림한다. 지역요인 및 개별요인별 격차율은 산정된 각 "조건" 단위의 격차율을 곱한 것으로 한다(상승식). 각 "조건" 단위의 격차율은 비교가 필요한 "항목·세항목"만을 추출하여 산정하되 각 "항목·세항목" 단위의 우세, 열세 등 격차율을 더한 것으로 한다(총화식).

(4) 지역요인 및 개별요인 비교 시 유의사항

■ 감정평가서의 기재정도

보상평가에서는 관련 법령에서 들고 있는 모든 가격산정요인들을 구체적·종합적으로 참작하여 그 각 요인들 빠짐없이 반영된 적정가격을 산출하여야 한다. 따라서 감정평가서에는 모든 가격산정요인의 세세한 부분까지 일일이 실시하거나 그 요소가 감정평가에 미치는 영향을 수치로 표현할 수 없다고 하더라도, 적어도 그 가격산정요인들을 특정·명시하고 그 요인들이 어떻게 참작되었는지를 알아 볼 수 있는 정도로 지역요인 및 개별요인의 비교내용을 기술한다(대법원 2000.7.28. 선고 98두6081 판결 참조).

■ 현실적인 이용상황에 따른 비교수치 외에 다시 공부상의 지목에 따른 비교수치를 중복적용할 수 있는지 여부

현실적인 이용상황에 따른 비교수치 외에 다시 공부상의 지목에 따른 비교수치를 중복적용하는 것은 허용되지 아니한다고 할 것이다(2001.3.27. 선고 99두7968 판결 참조)

■ 토지가 도로에 직접 접속되어 있지 아니하고 구거 등을 사이에 두고 있는 토지의 접면도로의 판단

토지가 도로에 직접 접속되어 있지 아니하고 구거 등을 사이에 두고 있으나 그 구거 등의 원래 용도를 해하지 않는 범위 내에서 복개시설 등을 설치하여 도로로 통행할 수 있는 경우에 대하여, 대법원은 "복개시설 등의 설치가 그 구조와 형태 등에 비추어 일시적·잠정적이라거나 혹은 소요비용이나 관련 법령상의 제한 등에 비추어 극히 예외적으로만 가능하다고 하는 등의 특별한 사정이 달리 나타나 있지 않는 한, 그 해당 토지는 도로로의 통행 등의 면에서 직접 도로에 접속하고 이는 경우와 다를 바가 없어"라고 판시하고 있다(2010.3.25. 선고 2009다 97062판결).

「토지보상법」 제70조 (취득하는 토지의 보상)

- ① 협의나 재결에 의하여 취득하는 토지에 대하여는 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 공시지가를 기준으로 하여 보상하되, 그 공시기준일부터 가격시점까지의 관계 법령에 따른 그 토지의 이용계획, 해당 공익사업으로 인한 지가의 영향을 받지 아니하는 지역의 대통령령으로 정하는 지가변동률, 생산자물가상승률(「한국은행법」 제86조에 따라 한국은행이 조사·발표하는 생산자물가지수에 따라 산정된 비율을 말한다)과 그 밖에 그 토지의 위치·형상·환경·이용상황 등을 고려하여 평가한 적정가격으로 보상하여야 한다. <개정 2016.1.19.>

「실무기준」 5.6.6 그 밖의 요인 보정

- ① 그 밖의 요인 보정은 [610-1.5.2.5]에 따른다.
- ② 그 밖의 요인 보정을 할 때에는 해당 공익사업의 시행에 따른 가격의 변동은 보정하여서는 아니 된다.
- ③ 그 밖의 요인을 보정하는 경우에는 대상토지의 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역(이하 “인근지역등”이라 한다)의 정상적인 거래사례나 보상사례(이하 이 조에서 “거래사례등”이라 한다)를 참작할 수 있다. 다만, 이 경우에도 그 밖의 요인 보정에 대한 적정성을 검토하여야 한다.
- ④ 제3항의 거래사례등은 다음 각 호의 요건을 갖추어야 한다. 다만, 제4호는 해당 공익사업의 시행에 따른 가격의 변동이 반영되어 있지 아니하다고 인정되는 사례의 경우에는 적용하지 아니한다.
1. 용도지역등 공법상 제한사항이 같거나 비슷할 것
 2. 실제 이용상황 등이 같거나 비슷할 것
 3. 주위환경 등이 같거나 비슷할 것
 4. [810-5.6.3]에 따른 적용공시지가의 선택기준에 적합할 것

(1) 그 밖의 요인의 보정의 필요성 (정당보상 실현 목적)

그 밖의 요인의 보정이 필요한 경우는 다음과 같다.

- ① 공시지가 자체가 적정가격을 반영하지 못하는 경우
- ② 공시지가가 공시기준일 당시의 적정가격을 반영하고 있으나 시점수정을 위한 지가변동률이 공시기준일 이후의 지가변동 상황을 정확하게 반영하지 못하는 경우
- ③ 적용공시지를 소급함으로 인한 적용공시지가의 공시기준일부터 기준시점까지 해당 공익사업 외의 다른 공익사업으로 인한 지가변동분의 보정이 필요한 경우
- ④ 지가에 영향을 미치는 요인으로 지역요인 및 개별요인에 반영되지 아니한 요인이 있는 경우
- ⑤ 보상사례, 거래사례 등을 참작하여 정당보상 및 형평의 원칙을 실현하기 위한 경우

(2) 그 밖의 요인의 보정 사례

- ① 인근지역의 정상적인 거래사례 : 수용 대상토지와 동일하거나 유사한 토지에 관하여 통상의 거래에서 성립된 가격으로서, 개발이익이 포함되지 아니하고, 투기적인 거래에서 형성된 것이 아닌 가격을 말한다(대법원 2004.8.30. 선고 2004두5621 판결).
- ② 보상사례 : 해당 공익사업에 따른 보상시점 이전에 다른 공익사업에 편입되어 보상금이 지급된 사례를 의미한다. 인근유사토지에 존재하는 것으로 대상토지의 적정한 보상액 평가에 영향을 미칠 수 있어야 한다(대법원 1993.2.12. 선고 92누11763 판결). 보상사례가 특히 중요한 이유는 다음과 같다.

가. 보상사례는 정상거래사례에 해당한다.

거래사례는 매매당사자 간의 특별한 사정이 개재될 수 있다. 반면, 보상사례는 감정평가에 의한 가격을 기준으로 성립된 것이며, 특히 협의사례의 경우 토지소유자와 사업시행자의 자발적 합의에 의해 성립한 거래사례이므로 사정보정 과정을 거치지 않아도 정상거래사례로 볼 수 있다.

나. 보상사례는 보상사례금액을 정확하게 파악할 수 있다.

거래사례의 실거래가격은 등기사항전부증명서에 기재되었더라도 그 금액의 정확성을 완전히 인정하기 어려우나(업계약 또는 다운계약 등의 가능성), 보상사례금액은 정확하게 조사할 수 있다.

다. 보상사례는 감정평가기준이 동일하다.

무허가건축물 등의 부지, 불법형질변경 토지, 미지급용지 및 해당 공익사업으로 인하여 용도지역 등이 변경된 토지 등 특수토지의 보상평가는 일반 거래와는 다른 감정평가기준이 적용된다. 따라서 실거래사례의 경우는 이러한 사항에 대한 별도의 보정이 필요하나, 보상사례는 동일한 감정평가기준에 의해 결정된 가액이므로 별도의 보정이 필요하지 않다.

라. 보상사례는 대상토지의 가치형성에 직접 영향을 미친다.

실거래사례는 보상평가에 간접적인 영향을 미친다고 보아야 하지만, 보상사례는 보상이라는 동일한 목적의 감정평가이므로 직접적인 영향을 미친다.

③ 그 외의 사례

가. 호가

호가는 투기적 가격이나 해당 공익사업으로 인한 개발이익 등이 포함되지 않은 정상적인 거래가격 수준인지 여부를 판단할 수 없으므로 사례로 채택하지 않는 것이 일반적이다.

나. 자연적 지가상승분

해당 공익사업으로 인하여 지가가 동결된 관계로 지가변동률이 자연적인 지가상승률도 반영하지 못하게 된 경우에는 그 못 미치게 된 자연적 상승분을 기타사항으로 참작하여 보상액을 산정할 수 있다(대법원 1993.9.28. 선고 93누5341 판결). 그러나 토지보상법 시행령 제37조제2항은 비교표준지가 소재하는 시·군 또는 구의 지가가 해당 공익사업으로 인하여 변동된 경우에는 해당 공익사업과 관계없는 인근 시·군 또는 구의 지가변동률을 적용하도록 규정하고 있으므로 자연적 지가상승분에 대한 보정요인은 필요치 않다.

다. 보상평가선례 이외의 감정평가 선례

감정평가 선례 중 경매나 거래를 위한 감정평가의 경우는 그 성격상 거래사례에 준하는 사례로 볼 수 있으나, 경매 감정평가선례의 경우 낙찰가격과의 괴리가 발생할 수 있고 거래를 위한 감정평가의 경우 거래의 특수한 조건 등이 반영될 수 있으므로 이러한 감정평가 선례는 원칙적으로 사례로 채택하지 않는다.

(3) 사례의 요건

① 일반적 요건

그 밖의 요인 보정에 참작할 수 있는 사례는 대상토지의 적정한 보상액 감정평가에 영향을 미칠 수 있는 사례로서 기본적으로 다음과 같은 요건을 충족해야 한다.

가. 용도지역 등 공법상 제한사항이 같거나 비슷할 것

나. 실제 이용상황 등이 같거나 비슷할 것

다. 주변환경 등이 같거나 비슷할 것

라. 실무기준 800 「5.6.3」에 따른 적용공시지가의 선택기준에 적합할 것 (아래 ② 시간적 요건에 해당)

② 시간적 요건

거래사례의 거래시점이나 보상사례의 기준시점에 따라 거래사례가격과 보상액에 해당 공익사업으로 인한 개발 이익/손실이 반영될 가능성이 있으므로 개발이익/손실을 배제하기 위해 시간적 요건이 필요하다. 시간적 요건은 적용공시지가의 선정기준을 참고하여 다음과 같이 제시할 수 있다.

가. 사업인정 전의 취득의 경우에는 해당 토지의 기준시점 이전의 것

나. 사업인정 후의 취득의 경우에는 사업인정고시일 이전의 것

다. 해당 공익사업의 계획 또는 시행이 공고되거나 고시됨에 따라 취득하여야 할 토지의 가치가 변동되었다고 인정되는 경우에는 해당 공고일 또는 고시일 이전의 것

다만, 해당 공익사업의 시행에 따른 가치의 변동이 반영되어 있지 아니하다고 인정되는 사례의 경우에는 시간적인 요건은 적용하지 아니한다.

그러나, 적용공시지가의 선정기준에 따라 기계적으로 사례를 선정하는 경우 보상액에 포함되어야 할 해당 공익 사업이 아닌 다른 공익사업으로 인한 가치의 변동분까지도 보상액에서 배제될 수 있으므로 이를 보완하기 위해 그 밖의 요인을 보정하는 경우에는 적용공시지가의 선정기준일 이후의 사례도 선정할 수 있을 것이다. 다만, 이 경우에는 해당 공익사업으로 인한 개발이익/손실이 반영될 소지가 있으므로 이를 배제하는 작업이 함께 이루어져야 한다는 사실에 유의해야 한다.

「토보침」도 사례의 시간적 요건으로 위와 같은 내용을 규정하고 있다.

「토보침」 제10조 제1항 각호에서 정하는 적용공시지가의 선택기준과 같은 기준에 따른 것

① 사업인정 전 협의취득 : 기준시점 이전의 것

② 사업인정 후의 취득 : 사업인정고시일 이전

③ 공고·고시로 가치변동이 인정되는 경우 : 공고·고시일 이전

③ 공간적 요건

사례 선정의 공간적 요건은 사례가 적정한 보상액 감정평가에 영향을 미칠 수 있는 공간적 범위를 말한다. 공간적 범위는 감정평가의 일반이론에 따라 우선적으로 인근지역으로 설정하고, 인근지역에 적정한 사례가 존재하지 않을 경우에는 동일수급권 안 유사지역으로 범위를 확대할 수 있을 것이다.

공간적 범위를 너무 확대할 경우에는 사례와 대상토지 간 비교의 정확도가 떨어질 수 있고, 너무 축소할 경우에는 사례의 수 부족으로 인한 신뢰성이 저하될 수 있음에 유의해야 한다.

④ 사례 선정 및 적용시 유의사항

가. 보상사례의 공익사업의 유형 고려 여부

보상사례의 경우 해당 공익사업이 아닌 다른 공익사업에 따른 보상사례를 선정해야 하며, 현행 보상평가 관련 법령상 선형공익사업과 면형공익사업 등 공익사업의 유형에 따라 감정평가기준을 달리 적용하지 않으므로 선형공익사업과 면형공익사업에 상관없이 보상사례를 선정할 수 있다.

나. 사례의 정상화

보상사례는 협의선례, 재결선례 및 소송선례로 구분할 수 있는데, 이 세가지 선례는 모두 전문가가 판단한 적정가격으로 정당성이 인정된다. 그러나 재결선례는 불이익변경금지의 원칙을 적용하여 협의가액보다 낮은 가액으로 재결하지 않는다는 점, 소송선례는 보상평가의 적부 외에도 형질변경의 적법성 여부 등 감정평가기준의 변경에 의해 보상금이 변경되는 경우도 있으므로 보상사례 선정 및 적용 시 유의해야 한다.

한편, 거래사례는 거래당사자 간의 사정 또는 거래조건 등이 거래금액에 반영될 수 있어 거래금액을 그대로 적정가격으로 볼 수 없으므로 보상사례에 비해 보다 엄격한 요건 검토 및 분석이 필요하다.

다. 보상사례의 특수성 고려

토지보상법 시행규칙 제17조제2항제1호는 복수평가 시 보상평가액 간 10% 이내의 차이를 인정하고 있으므로 복수평가 중 특정 감정평가법인등의 개별 보상평가액을 기준으로 하는 경우에는 적정 보상가격을 상회하거나 하회할 수 있다. 따라서 보상사례가격은 보상평가액의 산술평가금액을 기준으로 해야 한다.

한편, 사업시행자는 보상액을 결정할 때 감정평가법인등의 보상평가액을 가감조정할 수 있으므로, 보상평가액과 보상가격(보상지급액)은 상이할 수 있다. 특히 비행정청인 사업시행자의 경우에는 보상기간을 단축하기 위해 보상평가액을 상회하는 금액으로 협의하는 사례가 있으므로 보상가격을 기준으로 할 경우 과다보상평가가 될 우려가 있으므로 유의해야 한다.

(4) 그 밖의 요인 보정치 산정 방식

■ 방법 1: 대상토지 기준 방식

$$\frac{\text{사례기준대상토지평가} [\text{사례가격}(\times \text{사정보정}) \times \text{시점수정} \times \text{지역요인비교}(\frac{\text{대상}}{\text{사례}}) \times \text{개별요인비교}(\frac{\text{대상}}{\text{사례}})]}{\text{공시지가기준대상토지평가} [\text{공시지가} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인비교}(\frac{\text{대상}}{\text{비표}}) \times \text{개별요인비교}(\frac{\text{대상}}{\text{비표}})]}$$

■ 방법 2: 비교표준지 기준 방식

$$\frac{\text{사례기준표준지평가} [\text{사례가격}(\times \text{사정보정}) \times \text{시점수정} \times \text{지역요인비교}(\frac{\text{비표}}{\text{사례}}) \times \text{개별요인비교}(\frac{\text{비표}}{\text{사례}})]}{\text{표준지공시지가시점수정} (\text{공시지가} \times \text{시점수정})}$$

표준지공시지가시점수정 (공시지가×시점수정)

창원지법 판결(2005구합3064, 2007.10.25) : 기타요인 보정치 산출식에 대해 위법하다는 판결

- 인근 지역 보상선례를 기준으로 한 당해 토지 가격을 표준지공시지가를 기준으로 한 당해 토지 가격으로 나누는 방법의 산식을 사용하여 보상대상 토지에 대한 평가대상 항목 중 "기타요인 보정치"를 결정한 다음, 다시 그 기타요인 보정치를 표준지공시지가를 기준으로 한 당해 토지가격에 곱하여 평가가격을 산출한 사실이 인정되는바, 이는 결과적으로 보상선례가를 기준으로 당해 토지를 감정평가한 것으로서 표준지의 공시지가를 기준으로 당해 토지를 감정평가하도록 정한 관련 법령에 위반되어 위법하다고 판시함.
- 상기 감정평가방법에 "기타요인 보정치 산출식"을 산입하면 분모·분자에 공통된 요소들이 통분되고 보상선례 기준으로 대상토지가격을 감정한 결과만 남는다는 것이 위법 판결의 사유임.

부산지법 판결(2008구합2003, 2010.5.28) : 기타요인 보정치 산정 방식을 위법하다고 보지 않은 판결

- 기타요인 보정치 산정 방식에 관하여는 법령, 한국감정평가협회 발간 「토지보상평가지침」에 일반화된 기준도 마련되어 있지 않고, 제2법원감정(방법①에 의한 산출식)은 현재 감정평가업계에서 가장 일반적으로 사용되는 산정 방식에 따라 보상선례 토지의 시가 기준으로 한 이 사건 토지의 가격과 비교표준지 공시지가 기준으로 한 이 사건 토지의 가격 사이에 존재하는 격차율을 구하여 기타요인 보정치를 산정한 사실이 인정됨.
- 따라서 현재 감정평가업계에서 널리 사용되고 있는 위와 같은 산정방식이 시가와 공시지가 사이에 존재하는 격차율을 반영한다는 점에서 합리성이 있으므로 위법하다고 볼 수 없다고 판시함.

- ▶ 상기 창원지법 판결은 방법 ①에 의한 그 밖의 요인 보정치를 보정 전 공시지가 기준가격에 적용하게 되면 공통 요소들이 통분되어 결과적으로는 보상선례 기준으로 대상토지가격을 감정평가한 결과만 남는다는 것이 위법 판결의 사유이나, 이는 결과적인 것일뿐 그 내용상 그 밖의 요인 보정치는 대상토지가격을 적정하게 평가하기 위하여 비교표준지의 현실화 격차율을 산정한 것이므로 위법하다고 판시하기에는 다소 무리가 있다 생각된다.
- ▶ 또한, 방법 ①에 의한 그 밖의 요인 보정치는 그 내용상 대상토지를 매개체로 활용하고 있으므로 방법 ②에 의한 그 밖의 요인 보정치와 사실상 같게 산정된다. 이는 표준지 공시지가를 기준으로 해당 토지를 감정평가하도록 정한 관련 법령에 위반되었다고 볼 수도 없을 뿐더러, 관계법령에서 규정하고 있는 정당보상을 위한 방법으로 적정한 보상액 평가에 영향을 미칠 수 있는 것임이 입증된 경우에 이를 참작할 수 있는 것이다.

(5) 판례가 인정한 기타사항(그 밖의 요인) 반영대상

정상거래사례, 보상선례, 자연적인 지가변동률 등

(6) 산출근거의 기재

그 밖의 요인 보정을 하는 경우에는 그 산출근거를 평가서에 기재해야 한다.

대법원 2004. 5. 14. 선고 2003다38207 판결 [손해배상(기)]

수용 대상 토지의 정당한 보상액을 산정함에 있어서 인근 유사 토지의 거래사례나 보상선례를 반드시 참작하여야 하는 것은 아니며, 다만 인근 유사 토지의 정상거래사례가 있고 그 거래가격이 정상적인 것으로서 적정한 보상액 평가에 영향을 미칠 수 있는 것임이 입증된 경우에는 이를 참작할 수 있다고 할 것이고, 한편 인근 유사 토지의 정상거래가격이라고 하기 위해서는 대상 토지의 인근에 있는 지목·등급·지적·형태·이용상황·법령상의 제한 등 자연적·사회적 조건이 수용 대상 토지와 동일하거나 유사한토지에관하여 통상의 거래에서 성립된 가격으로서 개발이익이 포함되지 아니하고 투기적인 거래에서 형성된 것이 아닌 가격이어야 하고, 그와 같은 인근 유사 토지의 정상거래사례 또는 보상선례

가 있고 그 가격이 정상적인 것으로서 적절한 보상액 평가에 영향을 미친다고 하는 점은 이를 주장하는 자에게 입증책임이 있다.

(7) 적용

공시지가의 현실화율은 표준지별로 상이한 바, 표준지별로 그 밖의 요인 보정치를 산정하여 적용해야 한다.

예) 표준지 #1 : 1.2

표준지 #2 : 1.25

표준지 #3 : 1.53

06 지목 및 면적 사정

(1) 지목

평가대상토지의 지목 및 면적 사정은 평가의뢰자가 제시한 기준에 따르되 실시조사결과 제시목록의 내용과 현실적인 이용상황이 다른 것으로 인정되는 경우에는 평가의뢰자에게 그 내용을 조회한 후 제시목록을 다시 제출받아 평가하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 수정된 목록의 제시가 없는 때에는 당초 제시목록을 기준으로 평가하되, 비교란에 현실적인 이용상황을 기준으로 한 평가가액을 따로 기재한다.

(2) 면적사정

① 면적구분이 없는 경우

1필지의 토지라도 둘 이상의 이용상황을 가질 수 있으며, 이런 경우 보상평가는 현실적인 이용상황에 따라 구분감정평가한다. 그런데 한 필지의 토지가 둘 이상의 이용상황인 경우로서, 이용상황별로 면적을 구분하지 않고, 의뢰된 경우에는 사업시행자에게 조회 후 목록을 제시받아 평가하고, 수정된 목록의 제시가 없을 때는 당초 목록기준으로 평가하되, 현실적 이용상황별 단가를 따로 기재한다.

② 제시면적이 상이한 경우

공부상 지목이 “대(공장용지 등 유사한 지목을 포함한다. 이하 같다)”가 아닌 토지가 현실적인 이용상황에 따라 “대”로 평가의뢰된 경우로서 다음 어느 하나에 해당되는 경우에는 그 사유를 기재하여 평가의뢰자에게 조회한 후 평가한다. 다만, 형질변경허가 관계서류 등 신빙성 있는 자료가 있거나 주위환경의 사정 등으로 보아 “대”로 인정될 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

㉠ 면적이 인근지역에 있는 “대”의 표준적인 획지면적을 뚜렷하게 초과하거나 미달되는 경우

㉡ 지상건축물의 용도·규모 및 부속건축물의 상황과 관계법령에 따른 용도지역별 건폐율·용적률 상한, 그 밖에 공법상 제한 등으로 보아 그 제시면적이 뚜렷이 과다하거나 과소한 것으로 인정되는 경우

07 단가사정

10만 원 이상은 유효숫자 세자리, 10만 원 미만은 유효숫자 두자리까지 표시하는 것을 원칙으로 하되, 평가의뢰자로부터 다른 요청이 있는 경우에는 그에 따른다. 중앙토지수용위원회가 의뢰한 재결평가 업무 시 토지 등의 단가 산출 기준 준수 요청에 의하여 토지 등의 단가는 100원 단위까지 표시하고, 총액은 10원 단위까지 표시한다.

Ⅲ. 공법상 제한을 받는 토지의 평가

「토지보상법 시행규칙」 제23조 (공법상 제한을 받는 토지의 평가)

- ① 공법상 제한을 받는 토지에 대하여는 제한받는 상태대로 평가한다. 다만, 그 공법상 제한이 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 가하여진 경우에는 제한이 없는 상태를 상정하여 평가한다.
- ② 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 용도지역 또는 용도지구 등이 변경된 토지에 대하여는 변경되기 전의 용도지역 또는 용도지구 등을 기준으로 평가한다.

「실무기준」 800 6.1 공법상 제한을 받는 토지의 감정평가

6.1.1 공법상 제한을 받는 토지의 감정평가방법

공법상 제한을 받는 토지는 제한받는 상태대로 감정평가한다. 다만, 그 공법상 제한이 해당 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 가하여진 경우에는 제한이 없는 상태를 상정하여 평가한다.

6.1.2 용도지역 등이 변경된 토지

용도지역등이 변경된 토지는 기준시점에서의 용도지역등을 기준으로 감정평가한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 변경 전 용도지역등을 기준으로 감정평가한다.

1. 용도지역등의 변경이 해당 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하는 경우
2. 용도지역등의 변경이 해당 공익사업의 시행에 따른 절차로서 이루어진 경우

01 공법상 제한의 구분

(1) 개요

‘공법상 제한을 받는 토지’란 관계법령의 규정에 따라 토지이용규제나 제한을 받는 토지를 말하며, 그 제한은 다음과 같이 일반적 계획제한과 개별적 계획제한으로 구분된다.

(2) 일반적 계획제한

일반적 계획제한이란 제한 그 자체로 목적이 완성되고 구체적인 사업의 시행이 필요하지 아니한 공법상 제한을 의미하며, 이는 제한 받는 상태를 기준으로 평가한다.

– 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」의 규정에 따른 용도지역·지구·구역의 지정 및 변경

– 「군사기지 및 군사시설보호법」의 규정에 따른 군사시설보호구역의 지정 및 변경

– 「수도법」의 규정에 따른 상수원보호구역의 지정 및 변경

– 「자연공원법」의 규정에 따른 자연공원의 지정 및 변경

– 그 밖에 관계법령의 규정에 따른 위와 유사한 토지이용계획의 제한

- ① 「자연환경보전법」을 근거로 「서울특별시 도시계획조례」 및 「서울특별시 도시계획조례 시행규칙」의 규정에 따른 비오톱 1등급으로 지정된 토지
- ② 「도로법」에 따른 접도구역
- ③ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시자연공원구역

(3) 개별적 계획제한

개별적 계획제한이란 그 제한이 구체적인 사업의 시행이 필요한 공법상 제한을 의미하며, 이는 해당 공익사업의 시행을 직접 목적으로 가하여진 것인지 여부를 불문하고, 제한 받지 않는 상태를 기준으로 평가한다.

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」의 제2조 제7호에서 정한 도시·군계획시설 및 제2조 제11호에서 정한 도시 계획사업에 관한 같은법 제30조 제6항의 규정에 따른 도시·군관리계획의 결정고시
- 「토지보상법」 제4조에서 규정한 공익사업을 위한 사업인정고시
- 그 밖에 관계법령의 규정에 따른 공익사업의 계획 또는 시행의 공고 또는 고시 및 공익사업의 시행을 목적으로 한 사업구역·지구·단지 등의 지정고시

(4) 공법상 제한을 받는 토지의 보상평가 시 유의점

공법상 제한을 받는 토지는 일반적 계획제한과 개별적 계획제한으로 일률적으로 구분하여 보상평가기준을 달리 적용하여서는 안된다. 「토지보상법 시행규칙」 제23조 제1항 단서에 따라 “그 공법상 제한이 해당 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 가하여진 경우”에 해당하는지 여부를 판단하여 그 제한이 성격상 일반적 계획제한에 해당한다고 하여도 해당 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 가하여진 경우에 해당된다면 제한이 없는 상태를 상정하여 감정평가한다.

02 용도지역이 없는 토지의 평가

(1) 용도지역이 지정되지 않은 경우

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제79조제1항은 도시지역, 관리지역, 농림지역 또는 자연환경보전지역으로 용도가 지정되지 아니한 지역에 대하여는 제76조부터 제78조까지의 규정을 적용할 때에 자연환경보전지역에 관한 규정을 적용한다고 규정하고 있으므로, 용도지역이 지정되지 않은 토지의 용도지역은 이에 따른다.

한편, 제79조제2항은 제36조에 따른 도시지역 또는 관리지역이 같은 조 제1항 각 호 각 목의 세부 용도지역으로 지정되지 아니한 경우에는 제76조부터 제78조까지의 규정을 적용할 때에 해당 용도지역이 도시지역인 경우에는 보전녹지지역에 관한 규정을 적용하고, 관리지역인 경우에는 보전관리지역에 관한 규정을 적용한다고 규정하고 있으므로, 용도지역이 지정되지 않은 토지의 용도지역은 이에 따른다.

(2) 공유수면 매립지

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제41조제1항은 공유수면(바다만 해당한다)의 매립 목적이 그 매립구역과 이웃하고 있는 용도지역의 내용과 같으면 제25조와 제30조에도 불구하고 도시·군관리계획의 입안 및 결정 절차 없이 그 매립준공구역은 그 매립의 준공인가일부터 이와 이웃하고 있는 용도지역으로 지정된 것으로 본다고 규정하고 있으므로, 공유수면 매립지의 용도지역은 이에 따른다.

(3) 용도지역 사이에 있는 토지의 평가

1) 용도지역 사이에 있는 토지

양측 용도지역의 사이에 있는 토지가 용도지역이 지정되지 아니한 경우에 그 토지에 대한 평가는 그 위치·면적·이용상태 등을 고려하여 양측 용도지역의 평균적인 제한상태를 기준으로 한다.

2) 지역의 경계에 있는 도로의 용도지역

양측 용도지역의 경계에 있는 도로(계획도로를 포함한다. 이하 같다)에 대한 용도지역 지정 여부의 확인이 사실상 곤란한 경우에는 「도시·군관리계획수립지침(국토교통부훈령 제1132호, 2018.12.21)」에서 정하는 기준에 따라 다음과 같이 대상토지의 용도지역을 확인할 수 있다.

- ① 주거·상업·공업지역 중 2개 지역을 경계하고 있는 도로는 도로의 중심선을 용도지역의 경계로 한다.
- ② 주거·상업·공업지역과 녹지지역의 경계에 있는 도로가 지역간 통과도로인 경우에는 중심선을 용도지역 경계로 보며, 일반도로인 경우에는 녹지지역이 아닌 지역으로 한다.

03 둘 이상의 용도지역에 속한 토지의 평가

둘 이상의 용도지역에 걸쳐 있는 토지에 대한 평가는 각 용도지역 부분의 위치·형상·이용상황 그 밖에 다른 용도지역 부분에 미치는 영향 등을 고려하여 면적비율에 의해 가중평균한다(구분감정평가의 논리로 접근).

그럼에도 불구하고 다음 어느 하나에 해당되는 경우에는 주된 용도지역의 가격을 기준으로 평가할 수 있다.

이 때에는 평가서에 그 내용을 기재한다.

- ① 용도지역을 달리하는 부분의 면적이 과소하여 가격형성에 미치는 영향이 별로 없는 경우
- ② 관계법령의 규정에 따라 주된 용도지역을 기준으로 이용할 수 있어 주된 용도지역의 가격으로 거래되는 관행이 있는 경우

04 용도지역이 변경된 토지의 평가

용도지역이 변경된 토지에 대한 평가는 기준시점 당시의 용도지역을 기준으로 평가한다.

다만, 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 **변경 전 용도지역을** 기준으로 한다.

① 용도지역의 변경이 해당 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하는 경우

- 법령 등 규정에 근거한 용도지역의 변경

- 「국계법」에 따른 변경
- 「공공주택 건설 등에 관한 특별법」의 공공주택사업을 위한 변경
- 「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」의 도시·군계획시설의 설치를 위한 변경
- 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」의 개발제한구역의 해제

- 사실상 해당 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하는 변경

법률에 근거하여 용도지역을 변경하는 경우 외에도 사실상 해당 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하는 변경(대법원 2007.7.12. 선고 2006두11507 판결 참조) → 용도지역의 변경이 사실상 해당 공익사업의 시행을 직접 목적으로 한 것인지의 여부는 관보 등에 고시되는 변경사유 등을 기준으로 객관적으로 판단해야 한다.

② 용도지역의 변경이 해당 공익사업의 시행에 따른 절차로서 이루어진 경우

택지개발촉진법 제11조제1항제1호는 사업시행자가 실시계획을 작성하거나 승인을 받았을 때에는 「국계법」 제30조에 따른 도시·군관리계획의 결정이 있는 것으로 보도록 규정하고 있으므로, 실시계획의 승인 이후 실시계획에서 정하여진 대로 용도지역이 변경된 경우는 해당 공익사업의 시행에 따른 절차로서 변경된 경우에 해당한다.

도시계획변경결정에 의하여 용도지역이 생산녹지지역에서 준주거지역으로 변경된 토지를 택지개발 예정지구로 지정 하면서 지적승인 고시를 하지 않아 용도지역이 생산녹지지역으로 환원된 경우, 위 환원은 당해 공공사업인 택지개발 사업의 시행을 직접 목적으로 하여 가하여진 제한에 해당하므로 용도지역을 준주거지역으로 하여 수용보상액을 평가 하여야 한다.

05 도시·군계획시설도로에 접한 토지의 평가

해당 공익사업과 직접 관계없이 「국계법」 제32조에 따른 도시·군관리계획에 관한 지형도면이 고시된 도로·군계획시설도로에 접한 토지에 대한 평가는 그 도로·군계획시설도로의 폭·기능·개설시기 등과 대상토지의 위치·형상·이용상황·환경·용도지역 등을 고려한 가액으로 한다.

06 도시·군계획시설도로에 저촉된 토지의 평가

도시·군계획시설도로 저촉은 개별적 계획제한이므로 저촉이 되지 아니한 상태를 기준으로 평가한다. 그럼에도 불구하고 해당 공익사업과 직접 관계없이 지형도면이 고시된 도시·군계획시설도로에 저촉된 부분과 저촉되지 아니한 부분이 함께 평가의뢰된 경우에는 저촉되지 아니한 부분에 대하여는 상기 5. (도시·군계획시설도로에 접한 토지의 평가)를 준용할 수 있다. 이 때에는 면적비율에 따른 평균가액으로 단가사정하되 평가서에 그 내용을 기재한다.

07 공원구역 등 안 토지의 평가

(1) 「자연공원법」 제4조에 따른 자연공원으로 지정된 구역 안에 있는 토지

그 공원 등의 지정에 따른 제한과 공원구역의 용도지구 결정에 따른 제한은 **일반적 계획제한**이므로 제한받는 상태를 기준으로 평가한다. 다만, 「자연공원법」 제2조 제10호에 따른 공원시설의 설치를 위한 공원사업 시행계획의 결정고시 등에 따른 제한은 **개별적 계획제한**이므로 그 제한을 받지 아니한 상태를 기준으로 평가한다.

한편, 자연공원구역은 공원자원보존지구, 공원자연환경지구, 공원마을지구, 공원문화유산지구 등의 용도지구로 세분되고, 각 지구마다 행위제한 사항이 상이하므로 자연공원구역 안 토지의 보상평가 시 이를 검토해야 한다.

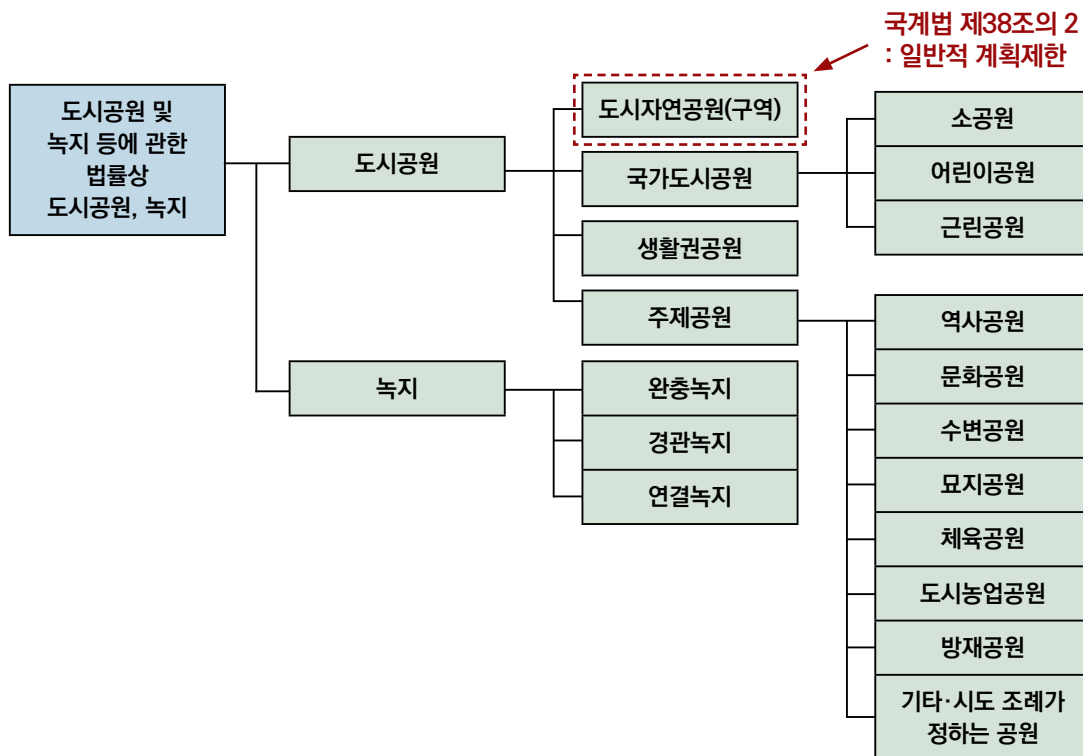
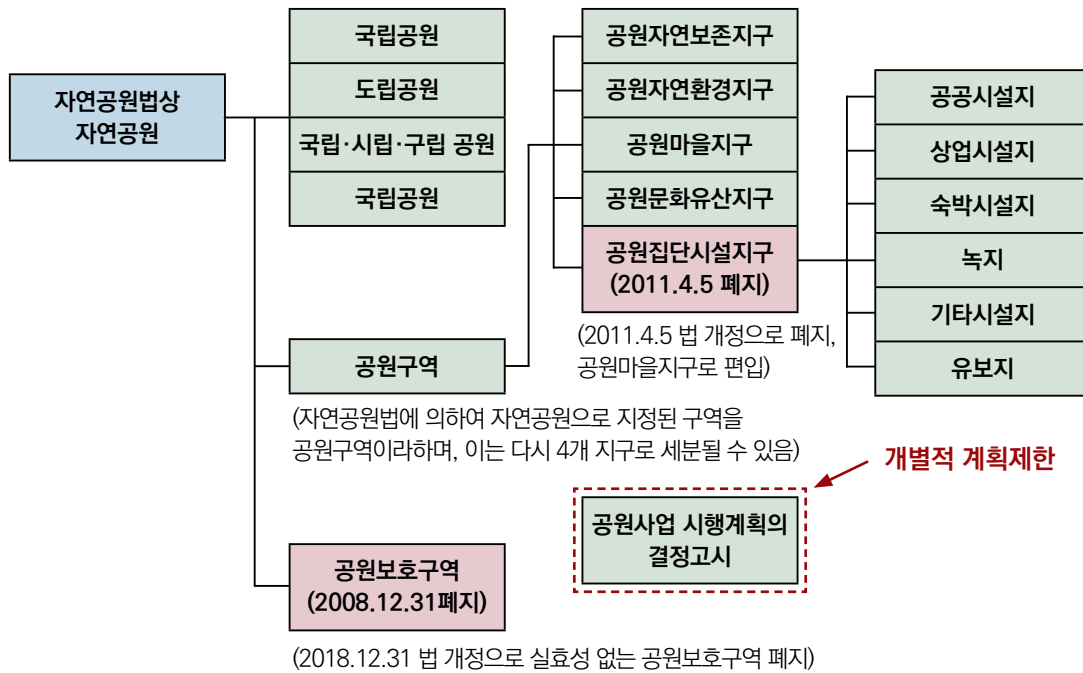
(2) 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」에 따른 도시공원 및 녹지(도시지역 외의 지역에서 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」을 준용하여 설치하는 공원 및 녹지 등을 포함)로 결정된 지역 안의 토지

그 도시공원 및 녹지 등의 결정은 도시·군계획시설(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제7호)의 설치를 목적으로 하는 **개별적 계획제한**이므로 그 제한을 받지 아니한 상태를 기준으로 평가한다.

※ 도시공원 중 법 제2조제3호 나목에 따른 도시자연공원구역

도시의 자연환경 및 경관을 보호하고 도시민에게 건전한 여가·휴식공간을 제공하기 위하여 도시지역 안에서 식생이 양호한 산지의 개발을 제한할 필요가 있다고 인정하여 시·도지사 또는 대도시 시장이 도시자연공원구역으로 지정한다. 도시자연공원구역에서는 건축물의 건축 및 건축물의 용도변경, 공작물의 설치 또는 도시계획사업의 시행을 할 수 없다.
→ **일반적 계획제한**임.

[우리나라의 공원체계]



08 개발제한구역 안 토지의 평가

(1) 원칙

개발제한구역 지정은 일반적 계획제한으로서 공법상 제한을 받는 상태를 기준으로 평가한다.

(2) 개발제한구역 지정 당시부터 공부상 지목이 “대”인 토지로서 개발제한구역 건축물관리대장상 건축물이 없는 토지에 대한 평가

1) 개발제한구역 지정 당시부터 지목이 대인 토지

「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법(이하 개발제한구역특별조치법)」에 따르면 개발제한구역 지정 당시부터 지목이 대인 토지에서는 주택을 신축할 수 있도록 규정하고 있다. 다만 「건축법 시행령」 별표 1 제1호가목에 따른 단독주택에 한하며, 대지면적이 60㎡ 이하인 경우에는 건축이 제한된다.

다만, 이축된 건축물이 있었던 토지의 경우에는 개발제한구역 지정 당시부터 그 토지의 소유자와 건축물의 소유자가 다른 경우에만 주택의 신축이 가능하다. 또한 「개발제한구역특별조치법 시행령」 별표 2는 “도로·상수도 및 하수도가 설치되지 아니한 지역에 대하여는 원칙적으로 건축물의 건축(건축물의 건축을 목적으로 하는 토지 형질변경을 포함한다)을 허가하여서는 아니 된다.”라고 규정하고 있으므로 건축이 가능한 “대”인 경우에도 이러한 점을 고려해야 한다.

2) 구체적인 감정평가기준

① 토지의 형질변경허가 절차 등의 이행이 필요하지 아니하는 나지상태의 토지

인근지역에 있는 건축물이 없으나 단독주택의 건축이 가능한 표준지 공시지가를 기준으로 평가한다. 다만, 이러한 표준지가 인근지역에 없는 경우에는 인근지역에 있는 건축물이 있는 표준지 공시지가를 기준으로 하거나, 동일수급원 안의 유사지역에 있는 건축물이 없으나 단독주택의 건축이 가능한 토지의 표준지 공시지가를 기준으로 평가할 수 있다. 다만, 도로·상수도 및 하수도가 설치되지 아니한 지역에 대하여는 원칙적으로 건축물의 건축이 제한되므로, 건축이 가능한 “대”인 경우에도 이러한 점을 고려해야 한다.

한편, 건축이 가능한 나지를 인근지역에 있는 건축물이 있는 토지의 표준지공시지가를 기준으로 평가하거나, 건축물이 있는 토지를 인근지역에 있는 건축이 가능한 나지의 표준지공시지가를 기준으로 평가할 때에는 건축물이 있는 토지와 건축물이 없는 토지의 가격격차율 수준을 조사하고 이를 개별요인 비교 시에 고려해야 한다. 다만, 주위환경이나 해당 토지의 상황 등에 비추어 건축물이 있는 토지와 건축물이 없는 토지의 가격격차율 수준에 차이가 없다고 인정되는 경우에는 별도로 고려하지 않는다.

② 농경지 등 다른 용도로 이용되고 있어 토지의 형질변경절차 등의 이행이 필요한 토지

①의 기준에 따른 평가가액에 “형질변경 등 대지조성에 통상 필요한 비용 상당액 등”을 고려한 가액으로 평가한다.

그러나, 도로·상수도 및 하수도가 설치되지 아니한 지역에 대하여는 원칙적으로 건축물의 건축이 제한되므로 주위환경이나 해당 토지의 상황 등에 비추어 “대”로 이용되는 것이 사실상 곤란하다고 인정되는 경우에는 현재의 이용상황을 기준으로 평가하되, 인근지역 등에 있는 현재의 이용상황과 비슷한 이용상황의 표준지공시지가를 기준으로 한다.

③ 그 외의 토지

개발제한구역 지정 당시부터 지목이 대인 토지 외의 토지는 일반적인 토지이용행위가 제한된다. 다만, 개발제한구역 주민의 주거·생활편익 및 생업을 위한 시설로서 동식물 관련 시설, 농수산물 보관 및 관리 관련 시설, 주민 공동이용시설 등의 건축이 허용되나 이는 일반적인 사항으로 인근지역 토지가격에 반영되어 있으므로 이를 별도로 보정해서는 안된다.

(3) 개발제한구역 안에 있는 건축물이 있는 토지에 대한 평가

① 인근지역에 비슷한 이용상황의 표준지가 있는 경우

인근지역에 있는 유사한 이용상황의 표준지 공시지가를 기준으로 한다. 일부를 제외하고 용도변경 자체가 금지되므로 동일한 건부지라 하여도 건축물의 용도에 따라 지가도 다르게 형성되기 때문이다.

② 인근지역에 비슷한 이용상황의 표준지가 없는 경우

유사한 이용상황의 표준지 공시지가가 인근지역에 없는 경우에는 동일수급원 안의 유사지역에 있는 유사한 이용상황의 표준지 공시지가를 기준으로 하거나(지역요인 및 개별요인의 격차 반영 필요), 인근지역에 있는 건부지로서 상이한 이용상황을 가진 표준지 공시지가를 기준으로 하거나 인근지역에 있는 건축물이 없는 토지의 표준지 공시지가를 기준으로 평가할 수 있다(개별요인의 격차 반영 필요).

(4) 면적 사정

개발제한구역에서 건축이 허용되는 토지 또는 기존 건축물이 있는 토지라고 하여도 건축물의 건축 또는 공작물의 설치에 있어서는 건폐율·용적률·높이 등에 제한이 있으며, 토지의 형질변경에 있어서는 면적의 제한이 있다(구체적인 내용은 「개발제한구역특별조치법 시행령」 별표 2 허가 또는 신고의 세부기준 참조).

이러한 면적 제한에 따라 하나의 토지라도 가치를 달리하는 경우에는 구분감정평가해야 할 것이다.

(5) 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 제17조에 따른 매수대상토지에 대한 평가

「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 제17조 (토지매수의 청구)

- ① 개발제한구역의 지정에 따라 개발제한구역의 토지를 종래의 용도로 사용할 수 없어 그 효용이 현저히 감소된 토지나 그 토지의 사용 및 수익이 사실상 불가능하게 된 토지(이하 "매수대상토지"라 한다)의 소유자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 국토교통부장관에게 그 토지의 매수를 청구할 수 있다. <개정 2013.3.23.>
 1. 개발제한구역으로 지정될 당시부터 계속하여 해당 토지를 소유한 자
 2. 토지의 사용·수익이 사실상 불가능하게 되기 전에 해당 토지를 취득하여 계속 소유한 자
 3. 제1호나 제2호에 해당하는 자로부터 해당 토지를 상속받아 계속하여 소유한 자
- ② 국토교통부장관은 제1항에 따라 매수청구를 받은 토지가 제3항에 따른 기준에 해당되면 그 토지를 매수하여야 한다. <개정 2013.3.23.>
- ③ 매수대상토지의 구체적인 판정기준은 대통령령으로 정한다.

「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 제18조 (매수청구의 절차 등)

- ① 국토교통부장관은 토지의 매수를 청구받은 날부터 2개월 이내에 매수대상 여부와 매수예상가격 등을 매수청구인에게 알려주어야 한다.
- ② 국토교통부장관은 제1항에 따라 매수대상토지임을 알린 경우에는 5년의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간에 매수계획을 수립하여 그 매수대상토지를 매수하여야 한다.
- ③ 매수대상토지를 매수하는 가격(이하 "매수가격"이라 한다)은 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 공시지가를 기준으로 해당 토지의 위치·형상·환경 및 이용 상황 등을 고려하여 평가한 금액으로 한다. 이 경우 매수가격의 산정시기와 산정방법 등은 대통령령으로 정한다. <개정 2016.1.19.>
- ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 매수한 토지는 「국가균형발전 특별법」에 따른 국가균형발전특별회계의 재산으로 귀속된다.
- ⑤ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 토지를 매수하는 경우에 그 매수절차와 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령」 제30조 (매수가격의 산정시기·방법)

- ① 법 제18조 제3항 전단에 따른 매수가격은 매수청구 당시의 표준지공시지가(「부동산 가격공시에 관한 법률」 제3조에 따른 표준지공시지가를 말한다. 이하 이 조에서 같다)를 기준으로 그 공시기준일부터 매수청구인에게 매수금액을 지급하려는 날까지의 기간 동안 다음 각 호의 변동사항을 고려하여 산정한 가격으로 한다.

<개정 2013.3.23., 2016.8.31.>

1. 해당 토지의 위치·형상·환경 및 이용 상황

2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제125조 제1항에 따라 국토교통부장관이 조사한 지가변동률과 생산자물가상승률

- ② 제1항에 따른 매수가격은 표준지공시지가를 기준으로 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제2조 제4호에 따른 감정평가업자(이하 "감정평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 금액의 산술평균치로 한다. <개정 2016.8.31.>

1) 평가기준

매수청구일 당시에 공시되어 있는 표준지 공시지가 중 매수청구일에 가장 근접한 시점의 표준지 공시지가를 기준으로 하되, 그 공시기준일부터 기준시점까지의 지가변동률, 생산자물가상승률 그 밖에 해당 토지의 위치·형상·환경·이용상황 등을 고려한 적정가격으로 평가한다.

2) 이용상황의 판단

개발제한구역의 지정으로 해당 토지의 효용이 뚜렷하게 감소되기 전 또는 사용수익이 사실상 불가능하게 되기 전의 토지의 상황을 기준으로 하되, 평가의뢰자가 제시한 기준에 따른다. 다만, 그 제시가 없는 때에는 개발제한구역 지정 이전의 공부상 지목을 기준으로 한다.

3) 비교표준지의 선정

인근지역에 있는 종전토지의 상황과 유사한 이용상황의 표준지로 하되, 공부상 지목이 “대”인 토지(평가의뢰자가 개발제한구역 지정 이전의 실제용도를 “대”로 본 다른 지목의 토지를 포함)는 인근지역에 있는 건축물이 없는 토지로서 실제용도가 “대”인 공시지가 표준지를 선정한다.

(1) 개발제한구역이 해제된 토지

개발제한구역 안의 토지가 「개발제한구역의 조정을 위한 도시·군관리계획 변경안 수립지침」(국토교통부훈령 제 1328호, 2020.10.21.) 제3장 제4절 3-4-1 각 호의 사업으로서 관계법령에 따른 공익사업 목적의 개발수요를 충족하기 위하여 이 수립지침에 따른 도시·군관리계획의 변경 절차 등을 거쳐 개발제한구역에서 해제된 것임을 명시하여 감정평가 의뢰된 경우 해당 토지에 대한 감정평가는 법 시행규칙 제23조제1항에 따라 개발제한구역이 해제되기 전의 공법상 제한을 기준으로 한다.

(2) 집단취락 등 우선해제대상지역의 토지

① 개발제한구역 안에 있는 토지가 종전에 시행된 「집단취락등의 개발제한구역 해제를 위한 도시관리계획 변경(안) 수립지침」(건설교통부 관리 51400-1365, 2003. 10. 9. 이하 이 조에서 “우선해제지침”이라 한다)에 따른 조정대상에 해당하는 지역(이하 “우선해제대상지역이라 한다) 중 집단취락·경계선관통취락·산업단지·개발제한구역지정의 고유목적 외의 특수한 목적이 소멸된 지역, 그 밖에 개발제한구역의 지정 이후에 개발제한구역 안에서 공익사업의 시행 등으로 인한 소규모 단절토지에 해당하는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 개발제한구역의 우선해제가 예정된 것에 따른 **정상적인 지가의 상승요인을 고려하여 감정평가하되, 개발제한구역이 해제된 것에 준한 가격으로** 감정평가금액을 결정할 수 있다. 이 경우에는 그 내용을 감정평가서에 기재한다.

□ **특별시장·광역시장·시장 또는 군수(이하 이 조에서 “시장등”이라 한다)가 우선해제지침에서 정하는 절차에 따라 도시관리계획안(이하 이 조에서 “도시관리계획안”이라 한다)의 주요내용을 공고한 경우**

□ **우선해제지침에서 정하는 절차에 따라 도시관리계획안의 주요내용이 수립되었으나 해당 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 개발제한구역이 해제됨으로써 그 주요내용이 공고되지 아니한 경우**

□ **해당 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 개발제한구역이 해제되지 아니하였을 경우에 시장등이 우선해제지침에서 정하는 절차에 따라 도시관리계획안의 주요내용을 수립·공고하였을 것으로 예상되는 경우로서 시장등이 그 내용을 확인하는 경우**

② 제1항에 따라 감정평가하는 경우에서 우선해제지침에서 정하는 기준에 따라 개발제한구역의 해제에 따른 동시 조치사항으로 용도지역·지구의 변경이 이루어졌을 것으로 예상되는 경우로서 시장등이 그 내용을 확인하는 경우에는 이를 고려한 가격으로 감정평가할 수 있다.

③ 제1항과 제2항에 따라 감정평가하는 경우에서 비교표준지의 선정은 대상토지의 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 것으로서 **우선해제대상지역 안에 있는 표준지로 함을 원칙으로** 하되, 개발제한구역의 해제가 예정된 것 등에 따른 정상적인 지가상승요인은 그 밖의 요인으로 보정한다. 다만, 그 상승요인이 비교표준지의 공시지가에 이미 반영되어 있거나, 비교표준지의 공시지가가 개발제한구역이 해제된 상태로 공시된 경우에는 그러하지 아니하다.

(2) 집단취락 등 우선해제대상지역 외의 토지

집단취락 등 우선해제대상지역 외의 토지가 국민임대주택단지조성사업, 경부고속철도 운영활성화를 위한 광명역세권 개발사업 및 시급한 지역현안사업의 부지로서 우선해제대상지역으로 된 경우에서 해당 토지가 종전의 「광역도시계획수립지침(건설교통부, 제정 2002. 12. 30.)」의 “제3장제5절 3-5-2. 조정가능지역의 설정”에서 정하는 조정가능지역에 해당하는 것으로 인정되는 경우에는 개발제한구역의 해제 가능성에 따른 정상적인 지가의 상승요인을 고려하여 감정평가할 수 있다. 다만, 의뢰자가 시장등으로부터 해당 토지가 위 조정가능지역의 ⑤(국가정책사업 및 지역현안사업에 필요한 지역)에 해당하는 것으로 확인받아 감정평가 의뢰하는 경우에는 그러하지 아니하다.

IV. 특수토지에 대한 평가

01 무허가건축물 등 부지의 평가

「토지보상법 시행규칙」 제24조(무허가건축물 등의 부지 또는 불법형질변경된 토지의 평가)

「건축법」 등 관계법령에 의하여 허가를 받거나 신고를 하고 건축 또는 용도변경을 하여야 하는 건축물을 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 건축 또는 용도변경한 건축물(이하 "무허가건축물등"이라 한다)의 부지 또는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등 관계법령에 의하여 허가를 받거나 신고를 하고 형질변경을 하여야 하는 토지를 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 형질변경한 토지(이하 "불법형질변경토지"라 한다)에 대하여는 무허가건축물등이 건축 또는 용도변경될 당시 또는 토지가 형질변경될 당시의 이용상황을 상정하여 평가한다.

부칙 <국토해양부령 제427호, 2012.1.2> 제2조(무허가건축물등에 관한 적용례)

제24조의 개정규정은 이 규칙 시행 후 최초로 보상계획을 공고하거나 토지소유자 및 관계인에게 보상계획을 통지하는 공익사업부터 적용한다.

부칙 <건설교통부령 제344호, 2002.12.31> 제5조 (무허가건축물등에 관한 경과조치)

- ① 1989년 1월 24일 당시의 무허가건축물등에 대하여는 제24조·제54조제1항 단서·제54조제2항 단서·제58조제1항 단서 및 제58조제2항 단서의 규정에 불구하고 이 규칙에서 정한 보상을 함에 있어 이를 적법한 건축물로 본다. <개정 2013.4.25>
- ② 제1항에 따라 적법한 건축물로 보는 무허가건축물등에 대한 보상을 하는 경우 해당 무허가건축물등의 부지 면적은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제77조에 따른 건폐율을 적용하여 산정한 면적을 초과할 수 없다. <신설 2013.4.25>

부칙 <국토교통부령 제5호, 2013.4.25> 제5조(무허가건축물등의 부지 면적 산정에 관한 적용례)

건설교통부령 제344호 공익사업을위한토지등의취득및보상에관한법률시행규칙 부칙 제5조 제2항의 개정규정은 이 규칙 시행 후 법 제15조 제1항(법 제26조 제1항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따라 보상계획을 공고하고 토지소유자 및 관계인에게 보상계획을 통지하는 공익사업부터 적용한다.

「실무기준」 800 6.2.1 무허가건축물 등의 부지

- ① 무허가건축물 등의 부지에 대한 감정평가는 해당 토지에 무허가건축물 등이 건축될 당시의 이용상황을 기준으로 하여 감정평가한다. 다만, 1989년 1월 24일 당시의 무허가건축물 등의 부지에 대한 감정평가는 기준시점에서의 현실적인 이용상황을 기준으로 한다.
- ② 제1항 단서의 1989년 1월 24일 당시의 무허가건축물 등의 부지면적은 해당 건축물 등의 적정한 사용에 제공되는 면적을 기준으로 하되, 관련 법령에 따른 건폐율을 적용하여 산정한 면적을 초과할 수 없다.

(1) 의의

무허가건축물 등의 부지란 「건축법」등 관계법령에 의하여 허가를 받거나 신고를 하고 건축 또는 용도변경을 하여야 하는 건축물을 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 건축 또는 용도변경한 건축물의 부지를 말하며, 지상건축물의 존재 여부에 따라 불법형질변경 토지와 구별된다.

- ▶ 허가, 신고를 하고 건축 또는 용도변경할 필요가 없는 경우: 무허가건축물 등 아님
- ▶ 건축 또는 용도변경 당시는 무허가건축물 등이었으나, 기준시점에 양성화조치가 된 경우: 무허가건축물 등 아님
- ▶ 건축허가 또는 건축신고와 전혀 다르게 건축되어 실질적으로는 건축허가를 받거나 건축신고를 한 것으로 볼 수 없는 경우가 아니면 사용승인은 허가, 신고요건에 포함되지 않음(사용승인이 필요한 용도변경도 포함)
- ▶ 해당 공익사업으로 사용승인받지 못한 경우: 무허가건축물 등 아님
- ▶ 사소한 하자로 사용승인을 받지 못하였으나 사후에 이를 치유하여 기준시점까지 사용승인을 받은 경우 : 무허가건축물 등 아님
- ▶ 불법용도변경 건축물: 97.12.13 건축법 개정으로 불법용도변경 건축물은 무허가건축물에 포함하기 어렵게 됨. 2012.1.2 「토지보상법 시행규칙」 제24조 개정으로 무허가건축물 등의 부지에 불법용도변경을 추가하였는 바, 2012.1.2 이후에 보상계획공고, 통지한 경우에는 불법용도변경을 무허가건축물 등에 포함함

(2) 평가방법

1) 1989년 1월 24일 이후 건축시

해당 토지에 무허가건축물 등이 건축될 당시의 이용상황을 상정하여 평가한다.

여기서 무허가건축물 등이 건축될 당시의 이용상황은 토지보상법에서 정하는 절차에 따라 사업시행자가 확정한다. 다만, 감정평가법인등은 토지보상법 시행규칙 제16조제3항에 따라 현지조사한 결과 제시된 이용상황이 타당하지 않다고 판단되는 경우에는 그 내용을 사업시행자에게 조회한 후 감정평가한다.

2) 1989년 1월 24일 이전 건축시

① 평가기준

현실적인 이용상황을 기준으로 평가한다.

② 면적사정

면적은 보상대상의 확정해당하므로 사업시행자가 확정해야 할 사항이나 이론적으로는 다음과 같다.

- 원칙

89.1.24 이전 건축으로 현실적인 이용상황을 기준으로 평가하는 경우 면적사정은 해당 건축물 등의 적정한 사용에 제공되는 면적을 기준으로 한다. 무허가건축물 등의 용도·규모 등 제반 여건과 현실적인 이용상황을 감안하여 무허가건축물 등의 사용·수익에 필요한 범위 내의 토지와 무허가건축물 등의 용도에 따라 불가분적으로 사용되는 범위의 토지를 말한다(대법원 2002.9.4. 선고 2000두8325 판결 참조).

- 예외

무허가건축물 등의 부지로 사실상 사용되고 있는 면적이 관련 법령에 따른 건폐율을 적용하여 산정한 면적을 초과하는 경우에는 건폐율을 적용하여 산정한 면적을 상한으로 한다(「토지보상법 시행규칙」 부칙 제5조제2항). 「토지보상법 시행규칙」 부칙 제5조제2항 규정은 2013.4.25 이후 보상계획을 공고, 통지하는 공익사업부터 적용된다.

- ③ 무허가건축물 등의 부지를 현실적인 이용상황을 기준으로 평가 시 「농지법」 제38조의 규정에 의한 농지보전부담금(개별공시지가의 30%, 5만원/㎡ 상한)이나 산지관리법 제19조에 따른 대체산림자원조성비 상당액을 개별요인 비교 시 고려해야 하는지 여부가 문제될 수 있으나, 「감정평가 실무기준 해설서」는 판례(대법원 2001.3.27 선고99두 7968 판결)를 근거로 고려하지 아니한다는 견해를 제시하고 있고, 「토보침」 제33조제3항도 같은 입장을 취하고 있으므로 별도로 고려할 필요가 없다고 본다.

(3) 무허가건축물 건축시점 확인방법

1989년 1월 24일 이전 건축된 무허가건축물 등에 대하여는 이를 적법한 건축물로 보도록 규정되어 있으므로 무허가건축물의 건축시점 확인은 물건조사 작성에 있어 필수적 조사사항이다. 무허가건축물 건축시점의 확인은 무허가건물대장의 건축일자를 기준으로 하되, 무허가건물대장이 없는 경우에는 지방자치단체에 공문으로 조회하여 항공사진 촬영일자, 과세자료 등을 확인하여 판단한다.

다만, 무허가건축물 등의 부지에 대한 입증책임은 사업시행자에게 있으므로, 감정평가법인등이 임의로 무허가건축물 등의 부지라고 판단하여 감정평가해서는 안 된다.

(4) 개발제한구역 안의 1989년 1월 24일 당시의 무허가건축물부지

개발제한구역 지정일부터 1989.1.24일 사이에 개발제한구역 내에서 건축된 무허가건축물 등의 부지도 토지보상법에서 이에 대해 다른 규정을 두고 있지 않으므로, 현실적 이용상황을 기준으로 감정평가한다.

대법원 2002.9.4. 선고 2000두8325 판결 [토지수용이의재결처분취소]

구 공공용지의취득및손실보상에관한특례법시행규칙(1985.1.7.건설교통부령 제3호로 개정되기 전의 것) 제6조 제6항 소정의 '무허가건물 등의 부지'라 함은 당해 무허가건물 등의 용도·규모 등 제반여건과 현실적인 이용상황을 감안하여 무허가건물등의 사용·수익에 필요한 범위 내의 토지와 무허가건물 등의 용도에 따라 불가분적으로 사용되는 범위의 토지를 의미하는 것이라고 해석되고, 무허가건물에 이르는 통로, 야적장, 마당, 비닐하우스천막 부지, 컨테이너자재적치장소, 주차장 등은 무허가건물의 부지가 아니라 불법으로 형질변경된 토지이고, 위 토지가 택지개발사업시행지구내 편입된 때로 보는 택지개발계획의 승인고시가 1995.1.7. 개정된 공공용지의취득및손실보상에관한특례법시행규칙 제6조 제6항의 시행 이후에 있는 경우, 그 형질변경 당시의 이용상황인 전 또는 임야로 상정하여 평가하여야 한다.

대법원 2001.3.27. 선고 99두7968 판결

대법원은 “토지의 수용·사용에 따른 보상액을 평가함에 있어서는 … 지적공부상의 지목에 불구하고 가격시점에 있어서의 현실적인 이용상황에 따라 평가되어야 하므로 비교표준지와 수용대상토지의 지역요인 및 개별요인 등 품등비교를 함에 있어서도 현실적인 이용상황에 따른 비교수치 외에 다시 공부상의 지목에 따른 비교수치를 중복적용하는 것은 허용되지 아니한다.”라고 판시하고 있다.

「토지보상법 시행규칙」 제24조(무허가건축물 등의 부지 또는 불법형질변경된 토지의 평가)

「건축법」 등 관계법령에 의하여 허가를 받거나 신고를 하고 건축 또는 용도변경을 하여야 하는 건축물을 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 건축 또는 용도변경한 건축물(이하 "무허가건축물등"이라 한다)의 부지 또는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등 관계법령에 의하여 허가를 받거나 신고를 하고 형질변경을 하여야 하는 토지를 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 형질변경한 토지(이하 "불법형질변경토지"라 한다)에 대하여는 무허가건축물등이 건축 또는 용도변경될 당시 또는 토지가 형질변경될 당시의 이용상황을 상정하여 평가한다.

〈개정 2005.2.5., 2012.1.2.〉

부칙 〈건설교통부령 제344호, 2002.12.31〉 제6조 (불법형질변경토지 등에 관한 경과조치)

1995년 1월 7일 당시 공익사업시행지구에 편입된 불법형질변경토지 또는 무허가개간토지(관계법령에 의하여 허가·인가 등을 받고 개간을 하여야 하는 토지를 허가·인가 등을 받지 아니하고 개간한 토지를 말한다)에 대하여는 제24조 또는 제27조제1항의 규정에 불구하고 이를 현실적인 이용상황에 따라 보상하거나 개간비를 보상하여야 한다.

「실무기준」 800 6.2.2 불법형질변경 토지

- ① 불법형질변경 토지는 그 토지의 형질변경이 될 당시의 이용상황을 기준으로 감정평가한다. 다만, 1995년 1월 7일 당시 공익사업시행지구에 편입된 토지는 기준시점에서의 현실적인 이용상황을 기준으로 감정평가한다.
- ② 제1항에도 불구하고 형질변경이 된 시점이 분명하지 아니하거나 불법형질변경 여부 등의 판단이 사실상 곤란한 경우에는 사업시행자가 제시한 기준에 따른다.

(1) 의의

1) 형질변경의 의의

토지의 형질변경은 절토·성토·정지·포장 등의 방법으로 토지의 형상을 변경하는 행위와 공유수면의 매립을 말하며, 토지의 지표 또는 지중의 형질이 외형상으로 사실상 변경되고 그 변경된 상태가 일정한 정도 고정되어 원상회복이 어려운 상태에 있는 것을 의미한다.

2) 불법형질변경 토지

불법형질변경 토지는 「국계법」 등 관계법령에 의하여 허가를 받거나 신고를 하고 형질변경을 하여야 하는 토지를 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 형질변경한 토지를 말한다.

- ▶ 허가나 신고를 하지 않고 할 수 있는 형질변경: 불법형질변경 아님
- ▶ 허가 또는 신고의 요건에 준공검사가 포함되지 않음(대법원 2013.6.13 선고 2012두 300판결)
- ▶ 형질변경 당시에는 불법이었으나 사후에 허가나 신고를 받은 경우: 불법형질변경 아님

3) 관련법령

① 「국계법」 개발행위 시 아래의 경우를 제외하고 시장 또는 군수의 허가를 득해야함

- ㉠ 경작을 위한 경우
- ㉡ 재해복구나 재난수습을 위한 응급조치
- ㉢ 「건축법」에 따라 신고하고 설치할 수 있는 경우에 필요한 범위에서의 형질변경
- ㉣ 기타 경미한 경우(i .50cm 이내, ii .660㎡ 이하, iii .기존 대지에 건축물등 설치를 위한 경우, iv .국가등이 공익사업시행을 위한 경우 등 국계법 시행령 제53조 제3호)

② 공익사업과 관련된 법령

사업인정고시(개발법에서 사업인정고시일 이전에 별도의 행위제한일의 규정이 있는 경우는 행위제한일)가 있으면 「국계법」 규정에 따른 허가없이 할 수 있는 형질변경 행위를 포함하여 형질변경이 금지됨

- ③ 「개발제한구역특별조치법」에 따른 개발제한구역, 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」에 따른 절대보전지역, 상대보전지역, 관리보전지역 등에서는 토지의 형질변경이 원칙적으로 금지됨

(2) 평가방법

① 1995년 1월 7일 이후 공익사업지구에 편입되는 토지의 경우

불법형질변경 당시의 이용상황을 상정하여 평가한다.

여기서 불법형질변경될 당시의 이용상황은 토지보상법에서 정하는 절차에 따라 사업시행자가 확정한다.

다만, 감정평가법인등은 토지보상법 시행규칙 제16조제3항에 따라 현지조사한 결과 제시된 이용상황이 타당하지 않다고 판단되는 경우에는 그 내용을 사업시행자에게 조회한 후 감정평가한다.

불법형질변경 토지에 대한 입증책임은 사업시행자에게 있으므로, 감정평가법인등이 임의로 불법형질변경 토지라고 판단하여 감정평가해서는 안 된다.

한편, 불법형질변경 토지의 면적사정도 보상대상의 확정에 해당하므로 사업시행자가 면적을 확정해야 한다.

② 1995년 1월 7일 당시 공익사업지구에 편입되어 있는 토지의 경우

불법형질변경 여부에 불구하고 **기준시점 당시의 현실적인 이용상황**을 기준으로 평가한다.

다만, 이 경우 대상토지의 현실적 이용상황이 건축물이 없는 나지상태의 토지(농경지 제외)인 때에는 공부상 지목을 기준으로 하되, 토지형질변경으로 성토된 상황을 고려하여 평가한다.

주의사항 이용상황의 판단 시 무허가건축물 등의 부지와 불법형질변경 토지의 차이점

무허가건축물 등의 부지는 무허가건축물 등이 건축/용도변경된 시점을 기준으로 판단한다.

불법형질변경 토지는 불법형질변경 시점이 아니라 해당 불법형질변경 토지가 공익사업에 편입된 시점을 기준으로 판단한다.

(3) 공익사업의 편입시점

공익사업시행지구에 편입된 때를 언제로 보느냐에 대해서는 다툼이 있다. 공익사업에 따라 그 시행의 절차가 상이하여 모든 공익사업에 일률적으로 적용이 가능한 공익사업시행지구에 편입된 시점의 적용이 어렵기 때문이다.

그러나 불법형질변경 토지는 정당보상의 원칙에 부합하기 위한 것이나 위법한 행위에 기인한 가치의 증가분을 보상해주는 것이므로 그 범위를 가능한 좁게 해석하는 것이 바람직하다. 이에 따라 공익사업시행지구에 편입된 때는 **공익사업시행계획공고·고시일로** 볼 수 있을 것이다.

대법원 2000.12.8. 선고 99두9957 판결 [토지수용재결처분취소]

도로 등 도시·군계획시설의 도시계획결정고시 및 지적고시도면의 승인고시는 도시·군계획시설이 설치될 토지의 위치, 면적과 그 행사가 제한되는 권리내용 등을 구체적, 개별적으로 확정하는 처분이고 이 경우 그 도시계획에 포함된 토지의 소유자들은 당시의 관련 법령이 정한 보상기준에 대하여 보호할 가치가 있는 신뢰를 지니게 된다 할 것이므로, 그 고시으로써 당해 토지가 공공용지의취득및손실보상에관한특별법시행규칙(1995.1.7.건설교통부령 제3호로 개정된 것, 이하 '규칙'이라고만 한다) 부칙 제4항이 정한 '공공사업시행지구'에 편입된다고 보아야 할 것이고,

따라서, 원심이 이 사건 토지가 언제 도시·군계획시설의 부지로 결정고시되고 지적고시도면의 승인고시가 이루어졌는지의 점에 관하여는 심리하지 아니한 채 규칙 시행일 이후인 1995.9.12.에 이 사건 토지에 대한 도시계획사업실시계획이 인가·고시됨으로써 비로소 공공사업시행지구에 편입된 것으로 보고, 위 제6조 제6항에 따라 이 사건 토지의 이용상황을 불법형질변경될 당시의 지목인 임야로 상정하여 평가하여야 한다고 판단하는 데에는 규칙 부칙 제4항의 법리를 달리본 잘못이 있다 할 것이다.

(4) 불법형질변경 토지로 보지 않는 경우

- ① 형질변경 이후의 이용상황이 형질변경 당시의 이용상황보다 오히려 더 나빠진 경우에는 불법형질변경 토지 규정을 적용하지 않는다.
- ② 당초에는 불법으로 형질변경하였으나 사후에 허가나 신고를 추진받은 경우에는 불법형질변경한 토지로 보지 아니한다.
- ③ 현재의 토지이용행위가 지목에 부합되지 아니하는 경우로서 다음과 같은 토지는 불법형질변경 토지로 볼 수 없다.
 - ㉠ 당초 지목을 정할 때 잘못 정한 경우
 - ㉡ 2가지 이용상황의 토지에서 주된 이용상황으로 지목을 정한 토지의 주된 이용상황 이외의 부분
 - ㉢ 형질변경에 대한 규제가 없기 때문에, 적법하게 형질을 변경하였으면서도 그에 따라 지목을 변경시키지 않은 경우(ex. 73.1.1 「농지의 보전 및 이용에 관한 법률」 제정 전 농지 전용, 62.1.20 「산림법」의 제정 전 산지의 형질변경)
 - ㉣ 단순히 지목변경을 신청하지 아니한 경우(ex. 지목변경을 위한 형태적 요건은 갖추었으나 60일 이내에 아직 신청하지 아니한 경우)
- ④ 사업시행자가 토지의 사용·수익에 관한 권원없이 형질변경하여 토지 가치가 상승한 경우(국가·지방자치단체 등이 불법으로 형질변경하고 공익사업의 시행자로서 토지를 취득하는 경우)에는 불법형질변경 토지에 포함되지 않는다.
- ⑤ 농지 또는 산림에 대하여 전용허가를 받거나 토지의 형질변경허가를 받아 택지 등으로 조성 중에 있는 토지는 기준시점 현재 조성공사에 소요되는 비용 상당액과 공사 진행 정도, 택지조성에 소요되는 예상기간 등을 종합적으로 고려하여 감정평가한다.

(5) 불법형질변경 토지로 보는 경우

- ① 건축허가 등을 받은 후 행위제한일 이후에 착공한 경우 공사에 착공하기 전의 이용상황을 상정하여 평가한다.

토지위에 건축물이 건축되었으나 준공검사나 토지의 지목변경을 하지 않은 경우(대법원 2013.6.13. 선고 2012두300 판결)

- [1] 구 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제51조 제3호에서 정한 '토지의 형질변경'에 형질변경허가에 관한 준공검사나 토지의 지목변경을 요하는지 여부(소극)
- [2] 택지개발사업을 위한 토지의 수용에 따른 보상금액의 산정이 문제 된 사안에서, 농지가 이미 공장용지로 형질변경이 완료되었고 공장용지의 요건을 충족한 이상 비록 공부상 지목변경절차를 마치지 않았다고 하더라도 그 수용에 따른 보상액을 산정할 때에는 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제70조 제2항의 '현실적인 이용상황'을 공장용지로 평가해야 한다고 한 사례

형질변경된 토지 위에 건축물이 건축되지 않은 경우(대법원 2012.12.13. 선고 2011두24033 판결)

토지 소유자가 지목 및 현황이 전(전)인 토지에 관하여 관계 법령에 의하여 건축물의 부지조성을 목적으로 한 개발행위(토지의 형질변경)허가를 받아 그 토지의 형질을 대지로 변경한 다음 토지에 건축물을 신축하는 내용의 건축허가를 받고 그 착공신고서까지 제출하였고, 형질변경허가에 관한 준공검사를 받은 다음 지목변경절차에 따라 그 토지의 지목을 대지로 변경할 여지가 있었으며, 그와 같이 형질을 변경한 이후에는 그 토지를 더 이상 전으로 사용하지 않았고, 한편 행정청도 그 토지가 장차 건축물의 부지인 대지로 사용됨을 전제로 건축허가를 하였을 뿐만 아니라[구 건축법 시행규칙(2005. 7. 18. 건설교통부령 제459호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 제1호에 의하면, 건축허가를 받기 위하여 제출하는 건축허가신청서에는 ‘건축할 대지의 범위와 그 대지의 소유 또는 그 사용에 관한 권리를 증명하는 서류’를 첨부하도록 되어 있다], 그 현황이 대지임을 전제로 개별공시지가를 산정하고 재산세를 부과하였으며, 나아가 그와 같이 형질이 변경된 이후에 그 토지가 대지로서 매매되는 등 형질이 변경된 현황에 따라 정상적으로 거래된 사실이 있는 경우, 비록 토지소유자가 그 토지에 건축물을 건축하는 공사를 착공하지 못하고 있던 중 토지가 택지개발사업 지구에 편입되어 수용됨으로써 실제로 그 토지에 건축물이 건축되어 있지 않아 그 토지를 구 지적법(2009. 6. 9. 법률 제9774호로 폐지되기 전의 것, 이하 같다) 제5조 제1항 및 같은 법 시행령(2009. 12. 14. 대통령령 제21881호로 폐지되기 전의 것, 이하 같다) 제5조 제8호에서 정한 대지로 볼 수 없다고 하더라도, 그 토지의 수용에 따른 보상액을 산정함에 있어서는 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제70조 제2항의 ‘현실적인 이용상황’을 대지로 평가함이 상당하다.

건축허가를 받고 준비행위까지 마쳤으나 행위에 착수하지 아니한 경우(대법원 2007.4.12. 선고 2006두18492 판결)

구 택지개발촉진법 제6조 제1항 단서에서 정한 ‘예정지구의 지정·고시 당시에 공사 또는 사업에 착수한 자’의 의미 및 예정지구의 지정·고시로 인하여 건축허가가 효력을 상실한 후에 공사에 착수하여 공사가 진척된 토지에 대한 보상액을 산정함에 있어서 그 이용현황의 평가 방법

건축법 등에 따른 건축허가를 받은 자가 택지개발 예정지구의 지정 고시일까지 건축행위를 착수하지 아니하였으면 종전의 건축허가는 예정지구의 지정 고시에 의하여 그 효력을 상실하였다고 보아야 할 것이므로 불법형질변경토지에 해당하므로, 공사에 착수하기 전의 이용상황을 상정하여 평가하여야 한다.

② 원상회복 조치를 받은 경우 및 가까운 장래에 복구가 법령상 예정된 경우

불법형질변경한 토지에 대하여 행정청으로부터 원상회복 조치를 받은 경우 일시적 이용상황으로 보아 지적공부상의 지목을 기준으로 평가하거나, 불법형질변경된 토지로 보아 형질변경될 당시의 이용상황을 상정하여 평가한다.

또한, 법령상 가까운 장래에 허가 등의 기간이 만료되어 복구가 예상되어 있는 경우도 현재의 이용상황은 일시적 이용상황으로 보아 고려하지 않는다.

(6) 공부상 지목이 임야이나 농지로 이용 중인 토지

- ① ① 공부상 지목이 임야이나 농지로 이용 중인 토지로서 「산지관리법」 부칙 제3조 “불법전용산지에 관한 임시특례”에 의거 ‘농지로’ 지목변경이 된 경우와 ② 해당 공익사업을 위한 산지전용허가 의제협의를 사유로 임시특례규정 적용이 불가한 경우로서 시장·군수·구청장이 임시특례규정 적용대상 토지임을 확인하는 경우 : 현실적인 이용상황을 기준으로 평가한다.

- ② 계약체결일 또는 수용재결일까지 위 ①의 절차를 거치지 아니하여 공부상 지목이 임야인 경우 : **불법형질변경 토지로 보아** 공부상 지목대로 평가한다.

③ 적용대상

「산지관리법」 부칙 제3조의 “불법전용산지에 관한 임시특례”는 이법 시행일인 2016.1.21 당시 임야를 3년 이상 계속하여 농지로 사용하였던 토지를 이법 시행일부터 1년이내에 시장·군수·구청장에게 신고한 토지를 대상으로 한다.

[관련규정의 변화]

- ① 2004.10.29 이전 : 불법형질변경 토지로 보아 토지평가는 물론 영농손실보상도 불가
(시행규칙 제24조, 제48조 제3항)
- ② 2004.10.30 : 보상민원 해소를 위한 “보상업무처리지침” 시행
 - 시장·군수의 확인을 받아 실제 이용상황대로 평가 및 영농손실보상 가능
- ③ 2005.2.5 : 시행규칙 개정
 - 영농보상 제외기준에서 토지의 불법형질변경 부분 삭제
 - 농지법령에 규정된 농지의 여부는 토지의 형상과 이용상황 등에 의하여 판단이 가능하므로 시·군의 확인이 불필요함

[농림부 질의회신] 농지과 - 120(2005.1.11)

- ① 농지법시행령 제2조 제2항 제2호의 규정 중 ‘그 형질을 변경하지 아니하고…’의 의미에 대하여
 - 농지법 시행령 제2조 제2항 제2호의 규정 중 ‘그 형질을 변경하지 아니하고’의 의미는 임야 인 토지에 대하여 절토·성토 등 토양의 이동이나 형상의 변경이 없이 과수·유실수 등의 재배지로 전환한 경우로서 사실상 수종갱신에 해당하여 이를 농지의 범위에서 제외하여 임야로 본다는 의미입니다.
- ② 공익사업의 시행자가 시·군·구의 의견을 듣지 아니하고 농지법상 농지에 해당하는지 여부를 판단하는데 대하여
 - 공익사업의 시행자가 공익사업의 시행과 관련하여 농지법상 농지에 해당되는지 여부를 판단함에 있어 당해 토지의 형상과 이용상황이 농지법 및 농지법시행령에 규정된 바 농지에 해당되는지 여부를 판단하면 되지 반드시 시·군·구의 의견을 들어야 할 필요는 없다할 것입니다.

[산림청 질의회신] 보호 52100-271(2003.5.21)

- ① 질의요지
 - 지목이 임야인 토지를 1950년경부터 지목변경 없이 과수원으로 사용하고 있는 경우 불 법형질변경토지로 보아야 하는지 여부
- ② 회신내용
 - 현행 산림법은 1961.12.27 제정되어 1962.1.20부터 시행 후 운영되고 있으며, 동법이 시행되기 전에는 산림보호임시조치법이 운영되고 있었으나 산림법이 시행되면서 폐지되었습니다.

[산림청 질의회신] 산지관리과-2931(2004.7.7)

- ① 질의요지
 - 공익사업을 위한 영농행위 손실보상과 관련, 불법형질변경토지로서 농지로 이용되고 있는 토지는 농지로 보지 아니하도록 규정하고 있는 바, 종전 지목상 임야인 경우라도 토지의 개량, 주변환경의 변화 등으로 인하여 오랫동안 농작물을 경작하고 있는 토지인 경우 산리관리법의 적용을 받는지

② 회신내용

- 농지법 제2조 및 동법시행령 제2조에서 “농지”는 전·답 또는 과수원 기타 그 법적 지목에 불구하고 실제의 토지현상이 농작물의 경작 또는 다년생식물재배지로 이용되는 토지 등으로 규정하는 한편, 지적법에 의한 지목이 임야인 토지로서 그 형질을 변경하지 아니하고 다년생식물의 재배에 이용되는 토지 등은 농지에서 제외하고 있습니다.
- 또한, 산지관리법 제2조에서 “산지”는 집단적으로 생육한 입목·죽이 일시 상실된 토지 또는 입목·죽의 집단적 생육에 사용하게 된 토지 등으로 규정하고 있으며, 농지, 초지 등은 산지에서 제외한다고 규정하고 있습니다.
- 따라서 지목이 임야인 토지로서 오랫동안 농작물을 경작하고 있는 토지가 산지관리법의 적용을 받는 산지인지, 농지법의 적용을 받는 농지인지 여부는 토지를 관할하는 시장·군수가 관계도서와 지형·토지형태·이용상황 등을 조사·확인하여 판단하여야 할 것입니다.

[법제처 법령해석] 2006.4.21

① 질의요지

- 산지관리법 제14조의 규정에 의한 산지전용허가를 받지 아니하고 산지를 무단으로 전용하여 농작물 또는 과수를 3년 이상 재배하고 있는 경우 이를 농지법 제2조 제1호의 규정에 의한 농지로 볼 수 있는지 여부

② 회답

- 산지관리법 제14조의 규정에 의한 산지전용허가를 받지 아니하고 산지를 무단으로 전용하여 농작물 또는 과수를 3년 이상 재배하고 있는 경우에는 농지법 제2조 제1호의 규정에 의한 농지로 볼 수 없습니다.

③ 이유

- 산지관리법에 의한 허가나 신고 없이 개간된 산림은 비록 그것이 개간 후 농지로 이용되고 있다고 하더라도 이는 산지관리법 제44조 제1항에 의하여 복구되어야 할 산림에 해당된다고 할 것입니다(대법원 2002.7.26. 선고 2001두7985 판결 참조).

대법원 2002.7.26. 선고 2001두7985 판결 [산림복구이행처분취소]

농지법(2002.1.14. 법률 제6597호로 개정되기 전의 것) 제36조 제1항은 농지의 전용허가를 규정하면서 그 예외사유 중 하나로 제4호에서, 산림법에 의한 산림훼손의 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 불법으로 개간된 농지를 산림으로 복구하는 경우를 들고 있는바, 이는 산림법에 의한 허가나 신고 없이 개간된 농지에 대하여는 산림법이 적용됨을 전제로 농지전용허가 대상에서 제외한 것이라고 할 것이고, 따라서 산림법에 의한 허가나 신고없이 개간된 산림은, 비록 그것이 개간 후 농지로 이용되고 있다 하더라도, 구 산림법(1999.2.5. 법률 제5760호로 개정되기 전의 것) 제90조 제5항 소정의 원상회복에 필요한 조치의 대상이 되는 ‘산림’에 해당한다.

「토지보상법 시행규칙」 제25조 (미지급용지의 평가)

- ① 종전에 시행된 공익사업의 부지로서 보상금이 지급되지 아니한 토지(이하 이 조에서 "미지급용지"라 한다)에 대하여는 종전의 공익사업에 편입될 당시의 이용상황을 상정하여 평가한다. 다만, 종전의 공익사업에 편입될 당시의 이용상황을 알 수 없는 경우에는 편입될 당시의 지목과 인근토지의 이용상황 등을 참작하여 평가한다.
- ② 사업시행자는 제1항의 규정에 의한 미지급용지의 평가를 의뢰하는 때에는 제16조 제1항의 규정에 의한 보상평가 의뢰서에 미지급용지임을 표시하여야 한다.

「실무기준」 800 6.2.3 미지급용지

- ① 미지급용지는 종전의 공익사업에 편입될 당시의 이용상황을 기준으로 감정평가한다.
- ② 미지급용지의 비교표준지는 종전 및 해당 공익사업의 시행에 따른 가격의 변동이 포함되지 않은 표준지를 선정한다.
- ③ 주위환경변동이나 형질변경 등으로 종전의 공익사업에 편입될 당시의 이용상황과 비슷한 이용상황의 표준지 공시지가가 인근지역등에 없어서 인근지역의 표준적인 이용상황의 표준지 공시지가를 비교표준지로 선정한 경우에는 그 형질변경 등에 드는 비용 등을 고려하여야 한다.

(1) 의의

미지급용지란 종전에 시행된 공익사업의 부지로서 보상금이 지급되지 아니한 토지를 의미한다. 공익사업에 편입된 토지는 해당 공익사업의 준공 이전에 협의 또는 수용의 절차에 의해 취득되어야 하나, 불가피한 사유로 취득하지 못한 상태에서 다른 공익사업에 편입되는 경우가 있는데, 미지급용지가 이에 해당한다.

대법원 1992.11.10. 선고 92누4833 판결 [토지수용재결처분취소]

종전에 공공사업의 시행으로 인하여 정당한 보상금이 지급되지 아니한 채 그 공공사업의 부지로 편입되어버린 이른바 미보상용지(예를 들면 도로나 댐 등의 부지로 편입되어버린 전답이나 대지)는, 그 용도가 공공사업의 부지로 제한됨으로 인하여 거래가격이 아예 형성되지 못하거나 상당히 감가되는 것이 보통이어서, 사업시행자가 이와 같은 미보상용지를 뒤늦게 취득하면서 특례법제4조 제1항 소정의 기준시점에 있어서의 이용상황인 공공사업의 부지로만 평가하여 손실보장액을 산정한다면, 구 특례법 제4조 제3항이 규정하고 있는 “적정가격”으로 보상액을 정한 것이라고는 볼 수 없게 되므로, 이와 같은 부당한 결과를 구제하기 위하여 종전에 시행된 공공사업의 부지로 편입됨으로써 그 거래가격을 평가하기 어렵게 된 미보상용지에 대하여는 특별히, 종전의 공공사업에 편입될 당시의 이용상황을 상정하여 평가함으로써 그 “적정가격”으로 손실보상을 하여 주려는 것이 규칙 제6조 제7항의 규정취지라고 이해된다.

이 사건 토지의 경우와 같이 공공사업의 시행자가 적법한 절차를 취하지 아니하여 아직 공공사업의 부지로 취득하지도 못한 단계에서 공공사업을 시행하여 토지의 현실적인 이용상황을 변경시킴으로써, 오히려 토지의 거래가격이 상승된 경우까지 규칙 제6조 제7항에 규정된 미보상용지의 개념에 포함되는 것이라고 볼 수는 없으므로, 이 사건 토지에 대한 손실보상액의 평가에 관하여는 규칙 제6조 제7항이 적용될 수 없는 것이다.

(2) 평가방법

1) 원칙

- 이용상황 → 과거시점 기준

종전 공익사업에 편입될 당시의 이용상황을 상정하여 평가한다. 공익사업에 편입될 당시의 이용상황이란 편입될 당시의 지목, 실제용도, 지형, 지세, 면적, 도로와의 접근정도 등 개별요인을 의미

- 다만, 종전 공익사업에 편입될 당시의 이용상황과 비슷한 이용상황의 표준지가 인근지역 등에 없는 경우에는 **인근지역의 표준적인 이용상황의 표준지를 비교표준지로 선정하되**, 종전의 공익사업에 편입될 당시의 이용상황을 인근지역의 표준적인 이용상황으로 변경하는 데 일정한 비용 등이 소요된다면 이를 고려

- ▶ 편입 당시 이용상황의 표준지가 없는 경우

“**표준적 이용상황 기준 - 형질변경 등에 소요되는 비용**”으로 평가

(환지방식에 따른 사업시행지구 안에 있는 경우에는 환지비율 고려)

- 편입 당시의 이용상황의 판단주체

사업시행자

사업시행자와 토지소유자 간 다툼이 있는 경우: 재결이나 소송을 통해 확정

2) 예외

▶ 종전 편입 당시 이용상황을 알 수 없는 경우

당시 공부지목과 인근토지의 이용상황 등을 참작 → 당시 대상토지의 공부지목과 유사한 인근토지의 기준시점에서의 현실적 이용상황을 참작하여 판단한다는 의미

▶ 인근지역의 표준적인 이용상황이 변경된 경우

편입 당시 농경지로 이용하고 표준적인 이용상황이 농경지였으나, 그 이후 당해 사업이 아니어도 표준적인 이용상황이 주택지로 변경된 경우 미지급용지의 이용상황을 주택지로 본다.

▶ 현실적인 이용상황을 기준으로 감정평가하는 것이 소유자에게 유리한 경우

현실적 이용상황을 기준으로 평가한다.

3) 공법상 제한이나 주위환경 그 밖에 공공시설 등과의 접근성 등 → **기준시점 기준**

(불리하게 변경된 경우도 포함)

- ▶ 종전 또는 해당 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하거나, 시행에 따른 절차 등으로 용도지역등이 변경된 경우는 변경 전 용도지역등을 기준으로 한다.

4) 미지급용지의 평가에서 비교표준지로 선정된 표준지의 공시지가에 종전 및 해당 공익사업의 시행에 따른 개발 이익/손실이 포함되어 있는 경우, **그 개발이익/손실을 배제한 가액**으로 평가한다.

5) 공도 안에 있는 사유토지가 미지급용지로 평가 의뢰된 경우에는 평가의뢰자에게 그 토지가 도로로 편입 당시 이전부터 「토지보상법 시행규칙」 제26조 제2항에서 규정한 ‘사실상의 사도’ 등으로 이용되었는지 여부 등을 조회한 후 그 제시의견에 따라 평가한다. 이 경우 의견제시가 없는 때에는 객관적인 판단기준에 따라 평가하고 평가서에 그 내용을 기재한다.

6) 종전 공익사업의 시행시점으로부터 새로운 공익사업의 기준시점까지 사용에 대한 보상 여부

미지급용지는 종전 공익사업의 시행시점부터 새로운 공익사업의 기준시점까지 사이에 종전 사업시행자가 이를 사용하였다고 볼 수 있으므로 토지보상법의 사용으로 보아 보상할 수 있는지 문제된다.

이 경우는 사업시행자가 토지를 권원없이 사용한 위법한 침해에 해당되어 부당이득반환 등 손해배상으로 처리해야 하며, 손실보상으로 처리할 수 없다.

(3) 미보상토지

준공된 공익사업시행지구 내에 소재하는 보상이 되지 않은 토지(미보상토지)에 대하여 그 공익시설의 관리청 등으로부터 보상금의 지급을 목적으로 평가의뢰가 있는 경우에는 그 공익사업의 종류, 사업시행 기간, 편입시점 그 밖에 공익사업의 시행을 목적으로 한 사업인정의 고시 등 절차 이행 여부의 확인이 곤란한 경우에도 **미지급용지의 감정평가기준을 적용하여 평가할 수 있다.**

04 도로부지의 평가

「토지보상법 시행규칙」 제26조 (도로 및 구거부지의 평가)

① 도로부지에 대한 평가는 다음 각호에서 정하는 바에 의한다.

1. 「사도법」에 의한 사도의 부지는 인근토지에 대한 평가액의 5분의 1 이내
2. 사실상의 사도의 부지는 인근토지에 대한 평가액의 3분의 1 이내
3. 제1호 또는 제2호외의 도로의 부지는 제22조의 규정에서 정하는 방법

② 제1항 제2호에서 "사실상의 사도"라 함은 「사도법」에 의한 사도외의 도로(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의한 도시·군관리계획에 의하여 도로로 결정된 후부터 도로로 사용되고 있는 것을 제외한다)로서 다음 각호의 1에 해당하는 도로를 말한다.

1. 도로개설당시의 토지소유자가 자기 토지의 편익을 위하여 스스로 설치한 도로
2. 토지소유자가 그 의사에 의하여 타인의 통행을 제한할 수 없는 도로
3. 「건축법」 제45조에 따라 건축허가권자가 그 위치를 지정·공고한 도로
4. 도로개설당시의 토지소유자가 대지 또는 공장용지 등을 조성하기 위하여 설치한 도로

「실무기준」 800 6.2.4 사도법에 따른 사도부지

- ① 「사도법」에 따른 사도의 부지(이하 "사도부지"라 한다)에 대한 감정평가는 인근토지에 대한 감정평가액의 5분의 1 이내로 한다.
- ② 제1항에서 "인근토지"란 그 사도부지가 도로로 이용되지 아니하였을 경우에 예상되는 인근지역에 있는 표준적인 이용상황의 토지로서 지리적으로 가까운 것을 말한다.

「실무기준」 800 6.2.5 사실상의 사도부지

- ① 사실상의 사도부지에 대한 감정평가는 인근토지에 대한 감정평가액의 3분의 1 이내로 한다.
- ② 제1항에서 "인근토지"란 [810-6.2.4-②]을 준용한다.

(1) 사도법상 사도

1) 원칙

「사도법」에 의한 사도는 도로법의 적용 또는 준용을 받는 도로가 아닌 것으로서 그 도로에 연결되는 도로로 개설 시 관할 시장·군수의 사도개설허가를 받은 도로를 의미하며 인근토지에 대한 평가금액의 **1/5 이내로 평가한다.**

2) 인근토지

"인근토지"라 함은 **해당 도로부지로 이용되지 아니하였을 경우에 예상되는 인근지역에 있는 표준적인 이용상황의 토지로서 해당 토지와 위치상 가까운 토지**를 말한다. 즉, 사도법상 사도부지에 대한 감정평가의 기준이 되는 현실적인 이용상황은 인근토지의 표준적인 이용상황이다.

3) 인근토지에 대한 감정평가액

총전 「공공용지의 취득 및 손실보상에 관한 특례법 시행규칙」 제6조의2 제3항에서는 인근 토지에 대한 감정평가금액에는 해당 도로의 개설로 인한 개발이익을 포함하지 않도록 하는 규정이 있었으나, 「토지보상법 시행규칙」에서는 이러한 규정이 삭제되었다. 따라서 인근토지에 대한 감정평가액은 **사도가 개설된 상태에서의 감정평가금액**으로 본다.

4) 단가사정 시 유의사항

「사도법」에 의한 사도부지는 인근토지에 대한 감정평가액의 5분의 1 이내로 하므로, 단가사정은 반올림하지 않고 **절사**한다.

(2) 사실상의 사도

사실상의 사도란 토지소유자가 자기 토지의 이익증진을 위하여 개설한 도로로서 도시·군계획시설도로가 아닌 것(지적공부상 도로로 표시되고 있는지의 여부와는 상관없음)을 말하며 인근토지에 대한 평가금액의 **1/3 이내**로 평가한다.

1) 법령에 규정된 사실상 사도의 예

① 도로개설 당시의 토지소유자가 자기 토지의 편익을 위하여 스스로 설치한 도로

② 토지소유자가 그 의사에 따라 타인의 통행을 제한할 수 없는 도로

단지 통행을 제한할 수 없다는 이유만으로 인근토지에 비하여 현저하게 낮게 보상한다면, 국가나 사회를 위하여 희생한 자에게 불이익을 주게 되는 결과를 초래하므로, 타인의 통행을 제한할 수 없는 도로를 사실상의 사도로 보는 도로는 가능한 한 좁게 해석하는 것이 타당할 것이다.

③ 「건축법」 제45조의 규정에 의하여 건축허가권자가 그 위치를 지정·공고한 도로

④ 도로개설 당시의 토지소유자가 대지 또는 공장용지 등을 조성하기 위하여 설치한 도로

2) 사실상 사도와 같이 낮게 평가되는 경우

- ① “도시·군계획(도로)의 결정이 없는 상태에서 불특정 다수인의 통행에 장기간 제공되어 자연발생적으로 사실상 도로화된 경우”로 보기 위해서는 사유지가 일반 공중의 교통에 공용되고 있고 그 이용상황이 고착되어 있어, 원상회복하는 것이 법률상 허용되지 아니하거나 사실상 현저히 곤란한 정도에 이른 경우에 해당되어야 한다.
- ② 예정공도부지가 단지분할형도로로 된 경우로서 그 도로가 예정공도부지이지만 대지 또는 공장용지 등으로 부터 공도에 이르는 통행로로 이용이 되는 도로인 경우
- ③ 새마을도로란 과거 마을 간 또는 공도 등과의 접속을 위하여 새마을사업에 의하여 설치되었거나, 불특정 다수인의 통행에 이용되고 있는 사실상의 사도 등이 새마을사업에 의하여 확장 또는 노선변경이 된 도로를 말하는 것으로서, “토지소유자가 그 의사에 의하여 타인의 통행을 제한할 수 없는 도로”에 해당하는 사실상 사도로 보아야 한다. 다만, 새마을도로의 개념 자체가 전형적인 불확정개념이므로, 새마을도로라는 이름으로 호칭되고 있다고 하여 이를 모두 사실상의 사도로 보아서는 안된다.

3) 사실상 사도로 보지 않는 경우

- ① 지적공부상 도로로 구분되어 있으나 기준시점 현재 도로로 이용되고 있지 아니하거나 사실상 용도폐지된 상태에 있는 경우

- ② 지적공부상으로 도로로 구분되어 있지 아니한 상태에서 기준시점 현재 사실상 통행에 이용되고 있으나, 소유자의 의사에 의하여 법률적·사실적으로 통행을 제한할 수 있는 경우
다만, 「국계법」 제56조 제1항 등 관계법령의 규정에 따른 토지의 형질변경허가 등을 받지 아니하고 지적공부 상으로만 택지부분과 도로부분(지목이 변경되지 아니한 경우를 포함)으로 구분된 경우 그 택지부분을 일반 거래관행에 따라 대지에정지로 보고 개별필지별로 평가하는 때에는 그 도로부분에 대한 평가는 인근토지에 대한 평가금액의 1/3 이내로 평가한다.
- ③ 건축선 후퇴로 인한 도로는 사실상 사도부지로 보아야한다는 견해가 있으나 국토부는 '일시적 이용상황'으로 감정평가하도록 유권해석한 바 있다.
- ④ 단지 내 도로(대규모 공장용지 또는 학교용지 내의 도로)는 사실상의 사도로 보지 않는다.
- ⑤ 「국계법」에 따른 도시·군관리계획에 의하여 도로로 결정된 후 인근 토지의 건축허가 등을 위하여 개설된 예정 공도는 자기 토지의 편익을 위하여 설치한 도로이기는 하나, 도시·군관리계획에 의해 도로개설이 강제된 것이므로 스스로 설치한 도로로 보지 않는다. 따라서 예정공도는 사실상의 사도가 아니다.

4) 유의사항

- ① 「민법」 제219조에 의하여 주위토지통행권이 발생하여 토지소유자가 자의적으로 통행을 제한할 수 없게 된 도로라 하더라도 그 토지에 대하여 정상임료를 받고 있는 경우나 약정에 의하여 통행권이 설정된 도로 중에서도 정상임료 또는 그 이상의 임료를 받고 있는 토지의 경우는 사실상사도로 보지 않는다는 견해가 있으나 「감정평가 실무기준 해설서」는 이를 부인하고 있다(사실상 사도로 봄).

대법원 1999.5.14. 선고 99두2215 판결 [토지수용이의재결처분취소]

공공용지의취득및손실보상에관한특례법시행규칙(1995.1.7.건설교통부령 제3호로 개정된 규칙) 제6조의2 제1항 제2호는 사도법에 의한 사도 외의 도로의 부지를 인근 토지에 대한 평가금액의 3분의 1 이내로 평가하도록 규정함으로써 그 규정의 문언상으로는 그것이 도로법도시계획법 등에 의하여 설치된 도로이든 사실상 불특정 다수인의 통행에 제공되고 있는 도로(이하 '사실상의 도로'라 한다)이든 가리지 않고 모두 위 규정 소정의 사도법에 의한 사도 이외의 도로에 해당하는 것으로 보아야할 것이지만, 그 중 사실상 도로에 관한 위 규정의 취지는 사실상 불특정 다수인의 통행에 제공되고 있는 토지이기만 하면 그 모두를 인근 토지의 3분의 1 이내로 평가한다는 것이 아니라 그 도로의 개설 경위, 목적, 주위환경, 인접 토지의 획지면적, 소유관계, 이용상태 등의 제반 사정에 비추어 당해 토지 소유자가 자기 토지의 편익을 위하여 스스로 공중의 통행에 제공하는 등 인근 토지에 비하여 낮은 가격으로 보상하여 주어도 될 만한 객관적인 사유가 인정되는 경우에만 인근 토지의 3분의 1이내에서 평가하고 그러한 사유가 인정되지 아니하는 경우에는 위 규정의 적용에서 제외한다는 것으로 봄이 상당하다고 할 것이다. (개목소리주인)

대법원 1995.6.13. 선고 94누14650 판결 [토지수용재결처분취소]

도시계획(도로)의 결정이 없는 상태에서 불특정 다수인의 통행에 장기간 제공되어 자연발생적으로 사실상 도로화된 경우에도 사실상의 사도에 해당하고, 도시계획으로 결정된 도로라 하더라도 그 이전에 사도법에 의한 사도 또는 사실상의 사도가 설치된 후에 도시계획결정이 이루어진 경우 등에도 거기에 해당하며, 다만 토지의 일부가 일정기간 불특정 다수인의 통행에 제공되거나 사실상 사도로 사용되고 있더라도 토지소유자가 소유권을 행사하여 그 통행을 금지시킬수 있는 상태에 있는 토지는 거기에 해당하지 아니한다.

- ② 사실상 사도의 판단은 토지보상법에서 정하는 절차에 따라 사업시행자가 확정한다. 다만, 감정평가법인등은 토지보상법 시행규칙 제16조제3항에 따라 현지조사한 결과 제시된 이용상황이 타당하지 않다고 판단되는 경우에는 그 내용을 사업시행자에게 조회한 후 감정평가한다.
- ③ 사실상 사도부지는 인근토지에 대한 감정평가액의 3분의 1 이내로 하므로, 단가사정은 반올림하지 않고 절사한다.

(3) 공도 등 부지

1) '공도'의 의미

국가 또는 지방자치단체가 일종의 행정권의 작용으로서 토지를 일반 공중의 통행에 제공한 도로로서, 그 도로를 둘러싼 법률관계가 「도로법」, 「국계법」 기타의 공법에 의하여 규율되는 도로를 말한다. 한편, 국가 또는 지방자치단체가 일반 공중의 통행에 제공한 도로이기는 하나 「도로법」, 「국계법」 등의 관련 법률에서 규정한 절차에 의하지 않고 개설된 도로는 사실상의 공도라고 한다.

2) 평가방법

- ① 공도의 부지가 도로로 이용되지 아니하였을 경우에 예상되는 인근지역에 있는 표준적인 이용상황을 기준으로 평가한다(공도부지가 처분의 대상이 되기 위해서는 공용폐지를 전제로 하기 때문).
인근지역에 있는 표준적인 이용상황의 표준지 공시지가를 기준으로 해당 도로의 위치·면적·형상·지세, 도로의 폭·구조·기능·계통 및 연속성, 편입 당시의 지목 및 이용상황, 용도지역·지구·구역 등 공법상 제한, 인근토지의 이용상황, 그 밖에 가치형성에 영향을 미치는 제요인을 고려하여 평가하되, 다음 각 호와 같이 평가가액을 결정할 수 있다. 이 경우 공작물 등 도로시설물의 가액은 그 공도부지의 평가가액에 포함하지 아니하며, 해당 토지가 도로부지인 것에 따른 용도적 제한은 고려하지 아니한다.
 - 인근지역의 표준적인 이용상황이 전, 답 등 농경지 또는 임야지인 경우에는 그 표준적인 이용상황의 토지와 유사한 이용상황의 표준지 공시지가를 기준으로 한 적정가격에 도로의 지반조성 등에 통상 필요한 비용 상당액과 위치조건 등을 고려한 가격수준으로 결정한다. 다만, 인근지역의 표준적인 이용상황의 토지가 경지정리사업지구안에 있는 전·답 등 농경지인 경우에는 도로의 지반조성 등에 통상 필요한 비용 상당액은 고려하지 아니한다.
 - 인근지역의 표준적인 이용상황이 “대” 및 이와 유사한 용도의 것인 경우에는 그 표준적인 이용상황의 토지와 유사한 이용상황의 표준지 공시지가를 기준으로 한 적정가격에 도로율(한지비율)과 위치조건 등을 고려한 가격수준으로 결정한다. 이 경우 도로의 지반조성 등에 통상 필요한 비용상당액은 고려하지 아니한다.
- ② 평가 시 적용하는 인근지역내 표준적 이용상황의 표준지 공시지가에 해당 도로의 개설로 인한 개발이익이 포함되어 있는 경우에는 이를 배제한 가액으로 평가한다.
- ③ 도시·군계획시설도로로 결정된 이후에 해당 도시·군계획시설사업이 시행되지 아니한 상태에서 사실상 불특정 다수인의 통행에 이용되고 있는 토지(이를 “예정공도”라 한다)에 대한 평가는 제1항을 준용한다. 예정공도는 「국계법」에 따른 도시계획에 의해 도로로 결정된 후 인근토지의 건축허가 등을 위해 개설된다(사실상 사도, 미지급용지).

3) 예외적인 경우

- ① 토지소유자가 자기 토지의 편익을 위하여 스스로 설치한 이후에 도시·군관리계획에 따른 도로로 결정되어 기반시설(도시·군계획시설)인 도로(이하 “도시·군계획시설도로”라 한다)로 변경된 경우와 공도부지가 그 공도로 지정될 당시에 「토지보상법 시행규칙」 제26조 제2항에서 규정한 ‘사실상의 사도’로 이용된 경우로서 그 도로부지에 대한 평가는 제1항에도 불구하고 사실상의 사도부지의 평가 규정을 준용한다.

- ② 토지소유자가 토지의 형질변경 허가 등을 받아 대지 또는 공장용지 등을 조성 시에 도시·군계획시설도로에 맞추어 도로를 개설한 경우 그 도시·군계획시설도로의 폭·기능·연속성 그 밖에 해당 토지와 주위토지의 상황 등에 미루어 그 도시·군계획시설도로의 결정이 없었을 경우에도 토지소유자가 자기토지의 편익을 위하여 유사한 규모·기능등의 도로를 개설할 것으로 일반적으로 예상되고 그 도로부분의 가치가 조성된 대지 또는 공장용지 등에 상당부분 화체된 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 그 도시·군계획시설도로를 사실상의 사도로 보고 사실상의 사도부지의 평가규정을 준용할 수 있다. 이때에는 평가서에 그 내용을 기재한다.

(4) 그 밖의 도로부지의 평가

다음 어느 하나에 해당하는 사업 등 관계법령의 규정에 따른 공익사업의 시행으로 설치된 도로(「토보침」 제36조 제1항에서 규정한 도로로 지정된 것은 제외한다)의 부지에 대한 평가는 「토보침」 제36조(공도 등 토지에 대한 평가)를 준용한다. 다만, 그 도로가 택지 등 조성사업이나 환지방식 등에 따라 설치된 것으로서 그 도로의 폭·구조·기능·연속성 그 밖에 인근토지의 상황과 해당 공익사업의 성격이나 규모 등에 비추어 대지 또는 공장용지 등의 조성 시 유사한 기능·규모 등의 도로를 개설할 것으로 일반적으로 예상되고 그 도로부지의 가치가 조성된 대지 또는 공장용지 등에 상당부분 화체된 것으로 인정되는 경우에는 사실상의 사도부지의 평가 규정을 준용할 수 있다.

1. 「택지개발촉진법」에 따른 택지개발사업
2. 종전의 「농촌근대화촉진법」에 따른 농지개량사업
3. 종전의 「농어촌발전 특별조치법」에 따른 정주생활권개발사업
4. 「농어촌정비법」에 따른 농어촌정비사업

(5) 유의사항

- 사실상의 공도와 토지보상법 시행규칙 제26조제2항제2호의 “토지소유자가 그 의사에 의하여 타인의 통행을 제한할 수 없는 도로”인 사실상의 사도의 구분은 현실적으로 불가능하다. 따라서 사실상의 공도에 해당되는 도로 부지에 대하여 사업시행자가 공도 또는 사실상의 사도로 명기하여 의뢰하는 경우는 이에 따르고, 사업시행자가 공도 또는 사실상의 사도로 구분하지 않고 도로로 의뢰하는 경우는 ① 그 소유자가 국가·지방자치단체 등인 경우는 공도의 감정평가방법을 준용하고, ② 소유자가 사인인 경우는 사실상의 사도의 감정평가방법을 준용한다. 이 경우 그 내용을 감정평가서에 기재한다.
- 농어촌도로 정비법 제4조제2항제3호의 농도는 공로이므로 공도부지의 감정평가방법을 준용하여 감정평가한다. 반면, 농어촌도로 정비법에 따른 농도가 아닌 농로는 사실상의 사도부지의 감정평가방법을 준용한다. 다만, 일단의 농지 내에 농로는 사실상의 사도로 보지 않고 농지로 본다.

「토지보상법 시행규칙」 제26조 (도로 및 구거부지의 평가)

- ③ 구거부지에 대하여는 인근토지에 대한 평가액의 3분의 1 이내로 평가한다. 다만, 용수를 위한 도수로부지(개설 당시 토지소유자가 자기 토지의 편익을 위하여 스스로 설치한 도수로부지를 제외한다)에 대하여는 제22조의 규정에 의하여 평가한다.
- ④ 제1항 및 제3항에서 "인근토지"라 함은 당해 도로부지 또는 구거부지가 도로 또는 구거로 이용되지 아니하였을 경우에 예상되는 표준적인 이용상황과 유사한 토지로서 당해 토지와 위치상 가까운 토지를 말한다.

(1) 구거부지의 평가

① 구거의 의미

구거란 용수 또는 배수의 목적으로 일정한 형태를 갖춘 인공적 수로 및 그 부속시설물의 부지와 자연적인 유수가 있는 소규모의 수로를 말한다. 구거는 상린관계에 의한 다양한 제한을 받아 그 사용·수익권이 제한되므로 인근 토지보다 가격이 낮다.

용어 이해 구거와 유사 용어의 구별

1. **도수로** : 구거 중에서 관행용수권에 의하여 농업용수나 생활용수의 취수 또는 인수를 위하여 인공적으로 조성된 것
2. **수도용지** : 정수한 물이 흐르는 토지 (구거 : 자연수가 흐르는 토지)
3. **하천** : 구거보다 규모가 큰 것
4. **유지** : 고인 물의 토지 (구거 : 흐르는 물의 토지)

② 평가방법

인근토지에 대한 평가금액의 1/3 이내로 평가한다.

③ 유의사항

폐쇄된 구거나 언제든지 다른 용도로 전환이 가능한 구거 또는 토지소유자가 소유권을 행사하여 그 사용을 금지시킬 수 있는 상태에 있는 구거는 3분의 1 이내로 감액하여 평가하는 구거에 해당하지 않는다.

(2) 도수로부지의 평가

① 도수로부지의 의미

도수로부지란 관행용수권과 관련하여 용수·배수를 목적으로 일정한 형태를 갖춘 인공적인 수로·둑 및 그 부속 시설물(개설 당시 토지소유자가 자기토지의 편익을 위하여 스스로 설치한 것은 제외)의 부지를 말한다.

② 평가방법

도수로의 부지가 도수로에 편입되지 아니하였을 경우에 예상되는 인근지역에 있는 표준적인 이용상황을 기준으로 평가하고, 그 도수로부지의 위치, 형상, 환경, 이용상황 그 밖에 가치형성 상의 제요인을 개별요인 등의 비교 시 고려하여야 한다.

□ 인근지역의 표준적인 이용상황이 농경지 또는 임야지인 경우

그 표준적인 이용상황의 토지와 유사한 이용상황의 표준지 공시지가를 기준으로 한 적정가격에 도수로의 지반조성 등에 통상 필요한 비용 상당액 등을 고려한 가격수준으로 결정한다.

□ 인근지역의 표준적인 이용상황이 “대” 및 이와 유사한 용도인 경우

그 표준적인 이용상황의 토지와 유사한 이용상황의 표준지 공시지가를 기준으로 한 적정가격에 도로율(환지 비율) 등을 고려한 가격수준으로 결정한다. 이 경우 도수로의 지반조성 등에 통상 필요한 비용 상당액은 고려하지 않는다.

(3) 기타

- ① 도수로의 부지가 미지급용지인 경우에는 미지급용지 평가규정을 준용한다.
- ② 수도용지의 평가 시 본 평가방법을 준용한다.
- ③ 기준시점 이전에 도수로로서의 기능이 사실상 상실되었거나 용도폐지된 도수로부지는 다른 용도로의 전환가능성, 전환 후의 용도, 용도전환에 통상 필요한 비용 상당액 등을 고려하여 평가한다.
- ④ 구거인지 도수로인지의 판단은 토지보상법에서 정하는 절차에 따라 사업시행자가 확정한다. 다만, 감정평가법인등은 토지보상법 시행규칙 제16조제3항에 따라 현지조사한 결과 제시된 이용상황이 타당하지 않다고 판단되는 경우에는 그 내용을 사업시행자에게 조회한 후 감정평가한다.
- ⑤ 구거부지는 인근토지에 대한 감정평가액의 3분의 1 이내로 하므로, 단가사정은 반올림하지 않고 절사한다.

06 하천구역등 안 토지의 평가

(1) 하천의 구분

1) 「하천법」상 하천

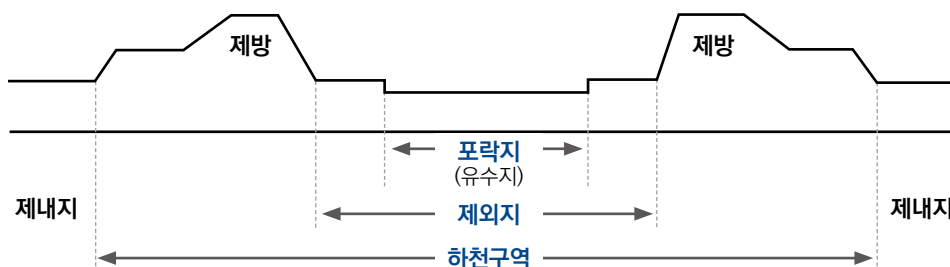
“하천”이라함은 지표면에 내린 빗물 등이 모여 흐르는 물길로서 공공의 이해에 밀접한 관계가 있어 「하천법」 규정에 따라 국가하천 또는 지방하천으로 지정된 것을 말하며, 하천구역과 하천시설을 포함한다. 「하천법」상 하천을 구성하는 토지와 그 밖의 하천시설에 대하여는 사권을 행사할 수 없고, 일정한 경우 하천관리청에 그 토지의 매수를 청구할 수 있다.

2) 「소하천정비법」상 소하천

“소하천”이라 함은 하천법의 적용 또는 준용을 받지 아니하는 하천으로서 「소하천정비법」 규정에 의하여 그 명칭과 구간이 지정, 고시된 것을 말한다.

3) 소규모하천 등의 보상평가

「소하천정비법」에 따른 소하천 외의 것으로서 자연의 유수 등이 있는 소규모하천부지 및 지적공부상 지목이 하천으로 되어 있으나 그 규모·기능 등이 구거와 사실상 비슷한 것은 구거부지의 감정평가를 준용한다. 이 경우 소규모하천 등으로서 기능이 사실상 상실되거나 용도폐지된 경우에는 다른 용도로의 전환가능성, 전환 후의 용도, 용도전환에 통상 필요한 비용 상당액 등을 고려하여 감정평가할 수 있다.



(2) 하천법 규정의 변화와 손실보상

1) 舊 「하천법」 규정과 손실보상

舊 「하천법」 제2조 (용어의 정의 등)

① 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

1. "하천"이라 함은 공공의 이해에 밀접한 관계가 있는 유수의 계통(이하 "수계"라 한다)으로서 그 수계의 하천구역과 하천부속물을 포함하는 것을 말한다.
2. "하천구역"이라 함은 다음 각목의 구역을 말한다.
 - 가. 하천의 물이 계속하여 흐르고 있는 토지 및 지형, 당해 토지에 있어서 식물이 자라는 상황 기타의 상황이 매년 1회 이상 물이 흐른 흔적을 나타내고 있는 토지(대홍수 기타 자연현상에 의하여 일시적으로 그 상황을 나타내고 있는 토지를 제외한다)의 구역
 - 나. 하천부속물의 부지인 토지의 구역
 - 다. 제방(하천의 관리청이나 관리청으로부터 허가 또는 위탁을 받은 자가 설치한 것에 한한다)이 있는 곳에 있어서는 그 제외지(제방으로부터 하심측의 토지를 말한다)
 - 라. 다음의 1에 해당하는 토지의 구역 중 가목에 해당하는 구역과 일체로 하여 관리할 필요가 있는 토지로서 제12조의 규정에 의한 하천의 관리청(이하 "관리청"이라한다)이 지정하는 토지의 구역
 - (1) 제방이 없는 곳에서 홍수가 발생할 경우 예상되는 홍수량의 소통에 필요한 토지로서 대통령령이 정하는 토지의 구역
 - (2) 대통령령이 정하는 제외지(제외지)와 유사한 토지의 구역

② 하천은 이를 다음 각호와 같이 구분한다.

1. 국가하천 : 국토보전상 또는 국민경제상 중요한 하천으로서 국가가 관리하는 하천
2. 지방1급하천 : 지방의 공공이해에 밀접한 관계가 있는 하천으로서 특별시장·광역시장 또는 도지사(이하 "시·도지사"라한다)가관리하는 하천
3. 지방2급하천 : 국가하천 또는 지방1급하천에 유입하거나 이에서 분기되는 수류로서 국가하천 또는 지방1급하천에 준하여 시·도지사가 관리하는 하천

舊 「하천법」 제3조 (하천의 귀속)

하천은 이를 국유로 한다. 다만, 지방2급하천에 있어서는 하천공사 등으로 하천에 편입되는 토지에 대한 보상을 하고 이를 국유로 하는 경우를 제외하고는 그러하지 아니하다.

2) 「하천법」의 개정

「하천법」 제2조(정의)

1. "하천"이라 함은 지표면에 내린 빗물 등이 모여 흐르는 물길로서 공공의 이해에 밀접한 관계가 있어 제7조 제2항 및 제3항에 따라 국가하천 또는 지방하천으로 지정된 것을 말하며, 하천구역과 하천시설을 포함한다.

「하천법」 제4조 (하천관리의 원칙)

- ① 하천 및 하천수는 공적 자원으로서 국가는 공공이익의 증진에 적합한 방향으로 적절히 관리하여야 한다.
- ② 하천을 구성하는 토지와 그 밖의 하천시설에 대하여는 사권(私權)을 행사할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 소유권을 이전하는 경우
2. 저당권을 설정하는 경우
3. 제33조에 따른 하천점용허가(소유권자 외의 자는 소유권자의 동의를 얻은 경우에 한 한다)를 받아
그 허가받은 목적대로 사용하는 경우

「하천법」 제78조 (토지 등의 수용·사용)

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 하천공사에 필요한 때에는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제3조에 따른 토지·물건 또는 권리를 수용 또는 사용할 수 있다. <개정 2009. 4. 1., 2013. 3. 23., 2016. 1. 19., 2017. 1. 17., 2020. 6. 9.>
 1. 제27조에 따라 하천공사를 하는 하천관리청
 2. 제28조에 따라 하천공사를 대행하는 자
 3. 제30조에 따라 하천공사허가를 받은 하천관리청이 아닌 자(행정기관·정부투자기관 또는 지방공기업에 한한다)
 4. 삭제
- ② 제1항에 따라 토지·물건 또는 권리를 수용 또는 사용하는 경우에는 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용한다. <개정 2016. 1. 19.>
- ③ 제2항에 따라 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제20조제1항 및 제22조에 따른 사업인정과 사업인정의 고시가 있는 것으로 보며, 재결신청은 같은 법 제23조제1항 및 제28조제1항에도 불구하고 해당 하천공사의 사업기간 내에 하여야 한다. <개정 2017. 1. 17., 2020. 6. 9.>
 1. 제27조에 따라 하천공사시행계획을 수립·고시한 경우
 2. 제30조에 따라 하천공사실시계획을 수립·고시한 경우
 3. 삭제 <2017. 1. 17.>

「하천법」 제79조 (토지등의 매수청구)

- ① 하천구역(지방하천의 하천구역을 제외한다)의 결정 또는 변경으로 그 구역 안의 토지, 건축물, 그 밖에 그 토지에 정착된 물건(이하 "토지등"이라 한다)을 종래의 용도로 사용할 수 없어 그 효용이 현저하게 감소한 토지등 또는 그 토지등의 사용 및 수익이 사실상 불가능한 토지등(이하 "매수대상토지등"이라 한다)의 소유자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 하천관리청에 그 토지등의 매수를 청구할 수 있다. <개정 2016.1.19.>
 1. 하천구역의 결정 당시(법률 제5893호 하천법개정법률 제2조 제1항 제2호가목부터 다목까지의 규정에 따른 하천구역을 이 법에 따른 하천구역으로 결정하는 경우에는 2008년 4월 7일을 말한다) 또는 변경 당시부터 해당 토지등을 계속 소유한 자
 2. 토지등의 사용·수익이 불가능하게 되기 전에 그 토지등을 취득하여 계속 소유한 자
 3. 삭제 <2016.1.19.>
 4. 제1호 또는 제2호의 자로부터 그 토지등을 상속받아 계속 소유한 자
- ② 하천관리청은 제1항에 따라 매수청구를 받은 토지등이 제3항에 따른 기준에 해당하면 그 토지등을 매수하여야 한다. <신설 2016.1.19.>
- ③ 제1항에서 종래의 용도로 사용할 수 없어 그 효용이 현저하게 감소한 토지등 또는 그 토지등의 사용 및 수익이 사실상 불가능한 토지등의 구체적인 판정기준은 대통령령으로 정한다. <개정 2016.1.19.>

「하천법」 제80조 (매수청구의 절차 등)

- ① 하천관리청은 제79조 제1항에 따라 토지등의 매수청구를 받은 날부터 6개월 이내에 매수대상 여부 및 매수예상 가격 등을 매수청구인에게 통보하여야 한다. <개정 2016.1.19.>
- ② 하천관리청은 제1항에 따라 매수대상토지등으로 통보를 한 토지등에 대해서는 5년의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간 이내에 매수계획을 수립하여 그 매수대상토지등을 매수하여야 한다. <개정 2016.1.19.>
- ③ 매수대상토지등을 매수하려는 경우 매수대상토지등의 매수가격(이하 "매수가격"이라 한다)의 산정 기준, 방법 및 시기 등에 관하여는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용한다. <개정 2016.1.19.>
- ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 매수한 토지등은 국가에 귀속된다. <개정 2016.1.19.>
- ⑤ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 토지등을 매수하는 경우의 매수절차와 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2016.1.19.>

「하천법시행령」 제87조(매수가격의 산정시기·방법)

삭제 <2016.7.19.>

개정된 「하천법」은 하천법 제정 이후 사유재산권 침해 논란을 빚었던 국가하천 및 지방 1급하천의 국유원칙을 포기하고 사유 하천 토지에 대한 소유권을 인정하는 대신 매수청구권을 부여키로 했다. 다만 舊「하천법」에 의한 지방하천에 편입된 토지는 매수청구 대상에서 제외된다.

3) 손실보상

개정된 「하천법」상 하천(국가하천 또는 지방하천)은 사권을 행사할 수 없으나, 소유권의 이전, 저당권의 설정, 하천점용허가를 받아 그 목적으로 사용할 수 있으므로 손실보상의 대상이 되지 못한다. 다만 매수청구를 할 수 있을 뿐이다. 따라서 손실보상의 대상이 되는 경우는 다음과 같다.

- ① 하천구역 및 소하천구역 안 토지
- ② 특별조치법 적용대상 토지

(3) 하천구역 및 소하천구역 안 토지의 보상평가

1) 「하천법」상의 하천구역 및 「소하천정비법」상의 소하천구역

(가) 원칙

하천구역 및 소하천구역의 토지는 하천 또는 소하천으로 이용되지 아니하였을 경우에 예상되는 인근지역의 표준적인 이용상황을 기준으로 감정평가한다. 다만, 이 경우 인근지역의 표준적인 이용상황으로 전용하는 데 소요되는 비용 상당액 등을 고려할 수 있다. 이는 하천이라는 자연공물이 공익사업에 편입되었다는 것은 공용폐지를 전제로 한다는 것에 근거한다.

(나) 예외

「하천편입토지 보상 등에 관한 특별조치법」의 적용대상인 토지가 i) 국가 및 지방자치단체, ii) 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관, iii) 「지방공기업법」에 따른 지방공기업인 사업시행자가 시행하는 공익사업에 편입되는 경우에는 「하천편입토지 보상 등에 관한 특별조치법」 제6조의 규정을 준용하여 보상평가한다(하천편입토지 보상 등에 관한 특별조치법 제7조).

2) 「하천법」상의 하천예정지

일반 토지의 보상평가방법을 준용한다. 다만, 하천예정지에서의 행위제한은 「토지보상법 시행규칙」 제23조 제1항 단서의 '해당 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 가하여진 경우'에 해당하므로 하천예정지에서의 행위제한이 없는 상태를 기준으로 감정평가한다.

3) 「하천법」상의 홍수관리구역

일반 토지의 보상평가방법을 준용한다. 이 경우 「하천법」상의 홍수관리구역에서의 행위제한은 「토지보상법 시행규칙」 제23조 제1항 본문에 따른 제한에 해당하므로 홍수관리구역에서의 행위제한을 받는 상태를 기준으로 감정평가한다.

(4) 특별조치법에 따른 하천편입토지의 평가

「하천편입토지 보상 등에 관한 특별조치법」 제2조 (적용대상)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 중 「하천구역편입토지 보상에 관한 특별조치법」 제3조에 따른 소멸시효의 만료로 보상청구권이 소멸되어 보상을 받지 못한 때에는 특별시장·광역시장 또는 도지사(이하 “시·도지사”라 한다)가 그 손실을 보상하여야 한다.

1. 법률 제2292호 하천법개정법률의 시행일 전에 토지가 같은 법 제2조 제1항 제2호가목에 해당되어 하천구역으로 된 경우
2. 법률 제2292호 하천법개정법률의 시행일부터 법률 제3782호 하천법중개정법률의 시행일전에 토지가 법률 제3782호 하천법개정법률 제2조 제1항 제2호가목에 해당되어 하천구역으로 된 경우
3. 법률 제2292호 하천법개정법률의 시행으로 제방으로부터 하천 측에 있던 토지가 국유로 된 경우
4. 법률 제892호 하천법의 시행일부터 법률 제2292호 하천법개정법률의 시행일 전에 제방으로부터 하천 측에 있던 토지 또는 제방부지가 국유로 된 경우

1) 원칙적 평가방식

토지의 보상평가는 보상청구절차를 통지 또는 공고한 날의 가격을 기준으로 하되, 편입 당시의 지목 및 토지이용상황, 해당 토지에 대한 공법상의 제한, 현재의 토지이용상황 및 유사한 인근 토지의 정상가격 등을 고려하여 감정평가한다(하천편입토지 보상 등에 관한 특별조치법 제6조 제1항). 즉, (구)「하천법」에 의해 국유화된 하천 구역 토지 중 「하천편입토지 보상 등에 관한 특별조치법」 적용대상 토지의 보상평가는 원칙적으로 미지급용지에 대한 보상평가에 해당한다. 감정평가의 구체적인 기준은 다음과 같다.

(가) 기준시점

기준시점은 보상청구절차를 통지 또는 공고한 날을 기준으로 한다.

(나) 편입 당시의 지목 및 이용상황

- ① 편입시점법률 제2292호 「하천법」 시행일(1971년 7월 20일) 전에는 당시의 「하천법」 제2조 제1항 제2호가목 및 다목에 해당되는 시점이 아닌, 당시의 「하천법」의 규정에 따라 하천구역으로 공고된 시점을 편입시점으로 보며, 하천구역으로 공고되지 아니하였거나 공고시점이 불분명한 경우에는 법률 제2292호 「하천법」 시행일(1971년 7월 20일)을 편입시점으로 본다.
- ② 지목 및 이용상황편입 당시의 지목 및 토지이용상황의 판단은 하천구역으로 된 시점 당시를 기준으로 하며, 하천구역으로 된 시점 당시의 대상토지에 대한 공부상 지목과 실제이용상황이 다른 경우에는 실제이용상황을 기준으로 한다. 다만, 하천관리청의 하천공사에 따라 하천구역으로 된 경우에는 그 하천공사 시행 직전의 이용상황을 기준으로 한다.

(다) 공법상의 제한

대상토지에 대한 공법상 제한은 미지급용지와는 달리 편입 당시의 용도지역 등을 기준으로 한다. 이는 보상 대상이 되는 권리가 소멸한 때인 편입 당시의 현황을 기준으로 함이 소멸한 사권에 대하여 정당한 보상인 점, 관련 법 규정 및 하천편입 토지 보상의 취지 등을 고려할 때 편입 당시의 공법상 제한을 기준으로 하는 것이 타당하기 때문이다. 다만, 편입 당시의 공법상 제한사항을 알 수 없는 경우나 사업시행자의 제시가 없는 경우 등에서는 기준시점에서의 공법상 제한사항을 기준으로 할 수 있다.

(라) 현재의 토지이용상황

(구)「하천법」에 의해 국유화된 하천구역 토지의 보상평가는 미지급용지에 대한 보상평가에 해당하므로, 원칙적으로 편입 당시의 이용상황을 기준으로 하여야 하나 기준시점이 편입시점으로부터 장기간이 경과되어 사실상 편입 당시의 이용상황을 알 수 없는 경우에는 현재의 이용상황을 기준으로 편입 당시의 이용상황을 추정할 수 있다.

(마) 유사한 인근토지의 적정가격

유사한 인근토지의 적정가격은 하천구역으로 된 당시의 토지이용상황과 유사한 것으로서 대상토지의 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 유사한 이용상황의 토지에 대한 표준지 공시지가를 기준으로 한 감정평가액을 말한다. 이 경우 인근토지란 대상토지가 하천구역으로 되지 아니하였을 경우에 예상되는 하천구역 밖 주변지역에 있는 표준적인 이용상황의 토지로서 용도지역이 같은 토지를 말한다. 다만, 대상토지가 도시지역안에 있는 경우로서 하천구역 밖 주변지역에 있는 표준적인 이용상황의 토지가 용도지역을 달리하거나 용도지역이 같은 경우에도 주위환경 사정 등에 비추어 인근지역으로 볼 수 없는 경우에는 동일수계권역 등 동일수급권 안의 유사지역에 있는 표준적인 이용상황의 토지를 인근토지로 본다.

2) 정형화된 평가방식

(가) 개설

편입 당시의 지목 및 토지이용상황 또는 유사한 인근토지의 적정가격을 알 수 없거나, 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 표준적인 이용상황의 표준지 공시지가를 기준으로 평가하는 경우에는 그 용도가 다른 것에 따른 개별요인의 비교 등이 사실상 곤란한 경우 기준시점 당시의 이용상황으로 편입 당시의 이용상황을 추정하고, 인근지역의 표준적인 이용상황을 기준으로 일정비율을 곱하여 평가한다.

다만 하천구역으로 된 이후에 하천관리청의 하천공사나 하천점용허가에 따라 현상변경이 이루어져 기준시점 당시의 현실적인 이용상황이 하천구역으로 된 당시보다 뚜렷하게 좋아졌거나 나빠진 것으로 인정되는 경우에는 이용상황의 판단이나 일정비율을 적용할 때 고려할 수 있으며, 대상토지가 도시지역 안에 있는 경우로서 인근 토지가 순수농경지로 인정되는 경우에는 도시지역 밖의 일정비율을 적용할 수 있다.

(나) 공식 및 일정비율

인근토지의 적정가격 × 일정비율

이용상황별		구분		일정비율	
				도시지역 안	도시지역 밖
농경지(전, 답 등)				인근토지 적정가격의 1/2 이내	인근토지 적정가격의 7/10 이내
제방	제외지 측과 접한 부분이 농경지인 경우			인근토지 적정가격의 1/2 이내	인근토지 적정가격의 7/10 이내
	제외지 측과 접한 부분이 농경지가 아닌 경우			인근토지 적정가격의 1/4 이내	인근토지 적정가격의 1/3 이내
고수부지				인근토지 적정가격의 1/4 이내	인근토지 적정가격의 1/3 이내
모래밭·개펄				인근토지 적정가격의 1/7 이내	인근토지 적정가격의 1/5 이내
물이 계속 흐르는 토지				인근토지 적정가격의 1/10 이내	인근토지 적정가격의 1/7 이내

※ 상기 이용상황별 일정비율표는 참고자료에 불과하므로 개별적 사안에 따라 적의 조정하여 적용

(다) 이용상황별 일정비율표 적용 시 유의사항

하천구역으로 편입된 후 몇 십년 동안 대홍수나 준설공사 등으로 인하여 하천구역 안에서 이용상황이 변하기도 하고, 또한 보상을 위한 토지조서를 작성하기 위하여 토지의 이용상황을 확인하는 시점 또는 감정평가를 위한 실지조사 시점 등에 있어서도 외부환경의 변화(예를 들어 홍수기와 갈수기)에 따라 현재의 이용상황에 대한 판단이 달라질 수 있다.

현재의 이용상황의 구분은 기준시점 당시에 한정할 것이 아니라 계절에 따른 수량의 증감에 따른 이용상황의 변경 가능성 등을 고려하여 통상적인 이용상황을 상정하여 판단하며, 그 내용을 감정평가서에 기재한다.

07 저수지부지 등의 평가

(1) 「농어촌정비법」의 규정에 따른 농업생산기반시설인 저수지(제방 등 부대시설을 포함)의 부지

1) 원칙

「토지보상법 시행규칙」 제22조에 따라 평가대상토지와 유사한 이용상황의 표준지 공시지가를 기준으로 평가하되, 다음 사항을 고려하여 평가한다. 다만, 저수지부지의 일부가 공익사업에 편입되는 경우에는 그 편입부분의 가치를 기준으로 평가할 수 있으며, 그 저수지부지가 미지급용지인 경우에는 제25조(미지급용지 평가 규정)에 따른다.

1. 저수지의 위치, 형상, 지세
2. 저수지의 규모, 기능, 유용성
3. 용도지역, 지구, 구역 등 공법상 제한
4. 저수지 조성 당시의 토지의 주된 이용상황
5. 전, 답 등 인근토지의 이용상황
6. 그 밖에 가치형성에 영향을 미치는 요인

2) 평가대상토지와 유사한 이용상황의 표준지 공시지가가 인근지역등에 없을 경우

전, 답 등 표준적인 이용상황의 표준지 공시지가를 기준으로 평가할 수 있으며, 용도가 다른 것에 따른 개별요인의 비교 등이 사실상 곤란한 경우에는 다음 각 호와 같이 평가가액을 결정할 수 있다. 이 경우 공작물 등 저수지시설물의 가액은 저수지부지의 평가가액에 포함하지 아니한다.

1. 인근지역의 표준적인 이용상황이 전, 답 등 농경지 또는 임야지인 경우

그 표준적인 이용상황의 표준지 공시지가를 기준으로 한 적정가격에 저수지의 지반조성에 통상 필요한 비용상당액과 위치, 면적, 지형, 지세, 용도지역 등을 고려한 가격수준으로 결정한다(고려방법은 금액으로 직접 더하는 방법이 아니라 비교방식으로 한다).

2. 인근지역의 표준적인 이용상황이 “대” 및 이와 유사한 용도인 경우

그 표준적인 이용상황의 토지와 유사한 이용상황의 표준지 공시지가를 기준으로 도로율(환지비율)과 위치, 면적, 지형, 지세, 용도지역 등을 고려한 가격수준으로 결정한다. 저수지 지반조성에 통상 필요한 비용상당액 등은 고려하지 아니한다. 즉, 비교표준지의 가격에 지반조성비용이 포함되어 있다고 본다.

3) 농업생산기반시설로서의 기능이 사실상 상실되었거나 용도폐지된 저수지부지의 경우

저수지부지의 다른 용도로의 전환 가능성, 전환후의 용도, 용도전환에 통상 필요한 비용상당액 등을 고려한 가액으로 평가할 수 있다. 이 경우에는 인근지역에 있는 것으로서 일반적으로 전환 가능한 용도와 유사한 이용상황의 표준지 공시지가를 기준으로 평가한다.

(2) 농업생산기반시설이 아닌 것으로서 소류지, 호수, 연못 등의 부지

위의 농업생산기반시설인 저수지부지 평가를 준용하는 것 외에 그 소류지등의 용도·수익성 등을 고려한 가액으로 평가한다.

(3) 양어장 시설의 부지

위의 농업생산기반시설인 저수지부지평가를 준용하는 것 외에 그 수익성 등을 고려한 가액으로 평가한다. 다만, 농경지 등을 「농지법」 등 관계법령의 규정에 의하여 전용하여 양어장으로 조성한 것으로서 그 수익성 등에 비추어 양어장으로서의 기능이 계속 유지될 것으로 일반적으로 예상되는 경우에는 기준시점을 기준으로 한 조성 전 토지의 적정가액에 양어장으로 조성하는 데 통상 필요한 비용상당액(공작물 등 시설물의 가액은 제외) 등을 고려한 가액으로 평가할 수 있다.

08 염전부지의 평가

(1) 전체가 공익사업에 편입되는 경우

1) 원칙

염전부지를 구성하는 각 필지의 지목이 염전·유지·잡종지 등으로 다른 경우에도 용도상 불가분의 관계에 있는 일단지로 보아야 하므로, 전체 토지를 기준으로 비슷한 이용상황 즉, 현실적인 이용상황이 염전 또는 이와 유사한 표준지공시지가를 기준으로 감정평가한다.

2) 예외

(가) 일단지로 볼 수 없는 토지

동일한 염전부지 내에 소재하는 토지라고 하여도 i) 염 생산용으로 이용되지 아니하여 방치된 부분, ii) 염전시설을 외곽에서 보호하고 있는 제방시설부지, iii) 그 밖에 염전시설의 용도로만 이용되지 아니하고 불특정 다수인의 통행에 이용되고 있는 도로 등의 부지는 같은 용도로 결합된 일단지의 토지로 볼 수 없으므로 구분감정평가한다.

(나) 구분하여 의뢰된 경우 등

용도상 불가분의 관계에 있는 일단지로 볼 수 있는 경우에도 i) 사업시행자가 염전시설 안에 있는 도로·구거 등의 부지를 구분하여 감정평가를 의뢰한 경우, ii) 대상토지의 상황 등으로 보아 용도별로 구분하여 감정평가하는 것이 타당하다고 인정되는 등의 경우에는 구분감정평가한다.

(2) 일부가 공익사업에 편입되는 경우

염전부지의 일부가 공익사업에 편입되는 경우로서 일단의 염전부지 전체를 기준으로 하는 것이 타당하지 않은 경우는 그 편입부분의 이용상황을 기준으로 감정평가할 수 있다. 즉, 염전부지 중 배수로의 일부나 창고부지의 일부가 편입된 경우에는 염전부지 전체를 기준으로 한 금액으로 감정평가하는 것이 타당하지 않으므로, 이러한 경우는 그 편입부분의 이용상황을 기준으로 감정평가한다. → 구분감정평가

(3) 사실상 기능이 상실된 염전부지

사실상 염전으로서의 기능이 상실되어 더 이상 염전부지로 이용될 수 없는 경우에는 인근지역에 있는 표준적인 이용상황의 표준지를 비교표준지로 선정하여 감정평가한다. 이 경우에는 전체 염전부지를 일단지로 보지 않고 각 필지별로 인근지역의 표준적인 이용상황으로의 전환가능성, 용도전환에 소요되는 기간 및 용도전환에 필요한 통상 비용상당액 등을 고려한다. 여기에서 용도전환에 필요한 통상 비용상당액은 전환용도에 따라 달라지며, 전환용도가 농경지라면 객토비용 등 염분을 낮추는 데 소요되는 비용이 포함되고, 전환용도가 건부지라면 성토 및 연약지반보강 공사비용 등이 포함된다.

09 목장용지의 평가

(1) 원칙

「초지법」 제5조에 따른 허가를 받아 조성된 목장용지는 「토지보상법 시행규칙」 제22조에 따른 공시지가를 기준으로 평가한다.

(2) 유사한 이용상황의 표준지 공시지가가 인근지역에 없는 경우

- ① 초지 : 조성전 토지의 공시지가기준 적정가격 + 초지조성소요비용(개량비 포함) 상당액
+ 초지에서서의 행위제한 및 전용제한 등도 고려
- ② 축사 및 부대시설의 부지 : 조성전 토지가격 + 조성비상당액
- ③ 주거용 건축물의 부지 : “대(垞)”를 기준으로 평가, 면적 사정에 유의

(3) 기타

초지법에 따라 조성된 초지가 아닌 기존 전·답에 사료작물을 재배하는 경우에는 농경지로 평가한다.

「표준지공시지가 조사·평가 기준」 제26조 (임야지)

③ 「초지법」 제5조에 따라 허가를 받아 조성된 목장용지는 인근지역 또는 유사용도 토지의 거래사례 등 가격자료를 활용하여 거래사례비교법으로 평가한다. 다만, 인근지역 및 동일 수급권 안의 유사지역에서 유사용도 토지의 거래 사례 등 가격자료를 구하기가 현저히 곤란한 경우에는 원가법에 따라 다음과 같이 평가할 수 있다.

1. 초지는 조성 전 토지의 소지가격에 해당 초지의 조성에 소요되는 통상의 비용(개량비를 포함한다) 상당액 및 적정 이윤 등을 고려한 가격으로 평가
2. 축사 및 부대시설의 부지는 조성 전 토지의 소지가격에 해당 토지의 조성에 소요되는 통상의 비용 상당액 및 적정 이윤 등을 고려한 가격으로 평가
3. 목장용지 내의 주거용 “대” 부분은 목장용지로 보지 아니하며, 실제 이용상황 등을 고려하여 평가

「초지법」 제2조 (정의)

1. “초지”란 다년생개량목초(多年生改良牧草)의 재배에 이용되는 토지 및 사료작물재배지와 목장도로·진입도로·축사 및 농림축산식품부령으로 정하는 부대시설을 위한 토지를 말한다.

10 기타 특수토지의 평가

(1) 잡종지

- ① **원칙** : 「토지보상법 시행규칙」 제22조의 규정에 따른다.
- ② **예외** : 평가대상토지와 유사한 이용상황의 표준지 공시지가가 인근지역에 없는 경우에는 인근지역에 있는 표준적인 이용상황의 표준지 공시지가를 기준으로 평가하되, 이 경우에는 용도전환의 가능성, 전환 후의 용도, 용도전환에 통상 필요한 비용상당액 등을 개별요인의 비교 시 고려한다.

(2) 종교용지

1) 평가방법

잡종지 평가를 준용하되, 용도적 제한이나 거래제한 등이 있는 경우에는 개별요인의 비교 시 고려한다. 다만, 그 제한이 해당 공익사업의 시행을 직접 목적으로 한 개별적인 계획제한에 해당되는 경우에는 그러하지 아니하다.

2) 기타 고려사항

종교용지 등을 인근지역에 있는 표준적인 이용상황의 표준지 공시지가를 기준으로 평가하는 경우에 그 종교용지 등이 농경지대 또는 임야지대 등에 소재하여 해당 토지의 가격이 인근지역에 있는 표준적인 이용상황의 토지가격에 비하여 일반적으로 높게 형성되는 것으로 인정되는 경우에는 조성전 토지의 적정가격에 그 종교용지 등의 조성에 통상 필요한 비용상당액(공작물 등 시설물의 가격은 제외) 등을 고려한 가격으로 평가할 수 있다.

이 경우에는 종교용지 등으로 조성되기 전의 토지와 유사한 이용상황의 표준지 공시지가를 기준으로 평가하되, 종교용지 등으로 조성하는 데 통상 필요한 비용상당액 및 성숙도 등을 개별요인의 비교 시 고려한다.

(3) 묘지

1) 원칙

묘지는 현실적인 이용상황이 묘지인 비교표준지를 기준으로 감정평가한다.

2) 예외

현실적인 이용상황이 묘지인 표준지공시지가가 인근지역 등에 없는 경우에는 인근지역에 있는 표준적인 이용상황의 비교표준지를 기준으로 감정평가한다.

3) 개별요인 비교

(가) 비교표준지의 현실적인 이용상황이 묘지인 경우

일반적인 비교방법에 따른다.

(나) 비교표준지의 현실적인 이용상황이 묘지가 아닌 경우

- ① 대상토지가 지목이 묘지인 소규모 토지인 경우
- ② 다른 지목의 자기 소유 토지 일부분에 묘지가 설치된 경우로서 그 묘지부분의 면적을 구분하여 감정평가 의뢰된 경우
- ③ 「장사 등에 관한 법률」 제14조에 따른 사설묘지인 경우
→ 조성 전 토지의 적정가격에서 묘지조성에 통상 드는 비용상당액 등을 고려하여 감정평가한다. 여기서 조성 전 토지의 적정가격이란 묘지로서의 용도에 부합하는 규모·위치 등이 반영된 가격을 의미하며, 묘지조성에 통상 드는 비용상당액이란 인근지역의 표준적인 이용상황을 묘지로 전환하는 데 소요되는 비용상당액으로서 분할비용 및 조성비용 등을 포함한다. 다만, 이 경우 석물 등 분묘시설의 설치비용은 토지가치에 포함되지 않고 별도의 보상대상이므로 고려하지 않는다.

4) 나지 상정

묘지를 감정평가하는 경우 해당 분묘가 없는 상태를 기준으로 한다. 「토지보상법 시행규칙」 제22조 제2항은 토지에 건축물 등이 있는 때에는 그 건축물 등이 없는 상태를 상정하여 평가하도록 규정하고 있으므로, 묘지도 분묘가 없는 나지상태 상정하여 감정평가한다.

5) 분묘기지권

분묘기지권은 일종의 점유권과 유사한 것으로서 이를 양도할 수 없고 분묘를 이전할 경우 그 권리가 소멸되므로, 별도의 보상대상이 되는 소유권 외의 권리에 해당되지 않는다. 따라서 토지상에 타인소유의 분묘가 있고 기준시점 당시에 분묘기지권이 있다고 하여도 이를 고려하지 않고 감정평가한다.

6) 묘지가 있으나 이를 구분하여 의뢰되지 않은 경우

임야 등의 일부가 묘지로 이용 중이나 이를 구분하지 않고 의뢰된 경우에는 이를 별도로 고려하지 않고 감정평가한다.

「표준지공시지가 조사·평가 기준」 제40조 (묘지)

- ① 묘지(공설묘지를 제외한다. 이 하 이 조에서 같다)는 그 묘지가 위치한 인근지역의 주된 용도 토지의 거래사례 등 가격자료를 활용하여 거래사례비교법으로 평가하되, 해당 분묘 등이 없는 상태를 상정하여 평가한다.
- ② 「장사 등에 관한 법률」 제14조 제1항 제3호 및 제4호에 따라 설치된 종중·문중묘지 및 법인묘지로서 제1항에 따라 거래사례비교법으로 평가하는 것이 현저히 곤란하거나 적정하지 아니하다고 인정되는 경우에는 원가법으로 평가하되, 조성공사비 및 그 부대비용은 토지에 화체(公作物) 등이 토지에서 분리할 수 없는 일부분으로서 토지의 가치 자체를 형성하는 것을 말한다. 이하 같다.)되지 아니한 관리시설 및 분묘 등의 설치에 소요되는 금액 상당액을 뺀 것으로 한다. 다만, 특수한 공법을 사용하여 토지를 조성한 경우 등 해당 토지의 조성공사비가 평가가격 산출시 적용하기에 적정하지 아니한 경우에는 인근 유사토지의 조성공사비를 참작하여 적용할 수 있다.

(4) 전주·철탑 등의 설치를 위한 토지

전주·철탑 등의 설치를 위하여 소규모로 분할하여 취득하는 토지를 감정평가할 경우에는 해당 토지 전체의 개별요인을 기준으로 감정평가하지 않고, 그 편입부분의 개별요인을 고려하여 감정평가한다.

공익사업의 시행으로 인하여 대상토지가 분할되는 경우에는 분할되기 이전의 토지를 기준으로 개별요인을 파악하는 것이 원칙이며, 이는 분할로 인하여 편입토지의 개별요인이 바뀜으로 인한 가액의 변동도 「토지보상법」 제67조 제2항의 해당 공익사업으로 인한 가격의 변동으로 보아야 하기 때문이다.

그러나 전주·철탑 등의 설치를 위한 토지는 대규모 임야의 일부가 편입되고, 편입부분과 전체토지의 가치가 다른 경우가 대부분이므로, 편입부분의 가치를 기준으로 감정평가한다. 특히 이 경우 편입부분의 위치, 면적 및 형태 등을 중점적으로 고려하여 감정평가한다. 다만, 선하지의 경우는 소규모로 분할되는 것이 아니므로 이 감정평가방법을 적용하지 않는다.

(5) 선하지 등의 평가

1) 보상없이 사실상 이용되고 있는 경우

토지의 지상공간에 고압선이 통과하고 있는 토지(이하 “선하지”라 한다)에 대한 평가는 그 제한을 받지 아니한 상태를 기준으로 평가한다.

2) 보상 후 구분지상권이 설정된 경우

선하지에 해당 고압선의 설치를 목적으로 「민법」 제289조의2에 따른 구분지상권이 설정되어 있는 경우에는 소유권 외의 권리의 목적이 되고 있는 토지의 평가 규정을 준용한다.

감정평가액 = 해당 토지의 감정평가액 - 해당 토지에 관한 소유권 외의 권리에 대한 감정평가액

3) 토지의 지하공간에 「도시철도법」 제3조 제1호에서 규정한 도시철도와 「송유관안전관리법」 제2조 제1호에서 규정한 송유관 등 공익시설의 설치를 목적으로 「민법」 제289조의2에 따른 구분지상권이 설정되어 있는 토지에 대한 평가의 경우 상기 2)의 내용을 준용한다.

4) 소유권 외의 권리가 설정된 토지에 대하여 토지소유자에게 이러한 권리를 소멸시키도록 한 후 보상하기 위하여 사업시행자가 이러한 권리의 설정이 없는 상태로 감정평가하도록 조건을 제시하는 경우에는 이러한 권리가 없는 토지가액으로 감정평가할 수 있다.

11 소유권 외의 권리의 목적이 되고 있는 토지

「토지보상법 시행규칙」 제28조 (토지에 관한 소유권외의 권리의 평가)

- ① 취득하는 토지에 설정된 소유권외의 권리에 대하여는 당해 권리의 종류, 존속기간 및 기대이익 등을 종합적으로 고려하여 평가한다. 이 경우 점유는 권리로 보지 아니한다.
- ② 제1항의 규정에 의한 토지에 관한 소유권외의 권리에 대하여는 거래사례비교법에 의하여 평가함을 원칙으로 하되, 일반적으로 양도성이 없는 경우에는 당해 권리의 유무에 따른 토지의 가격차액 또는 권리설정계약을 기준으로 평가한다.

「토지보상법 시행규칙」 제29조 (소유권외의 권리의 목적이 되고 있는 토지의 평가)

취득하는 토지에 설정된 소유권외의 권리의 목적이 되고 있는 토지에 대하여는 당해 권리가 없는 것으로 하여 제22조 내지 제27조의 규정에 의하여 평가한 금액에서 제28조의 규정에 의하여 평가한 소유권외의 권리의 가액을 뺀 금액으로 평가한다.

「실무기준」 800 6.2.7 소유권 외의 권리의 목적이 되고 있는 토지

- ① 소유권 외의 권리의 목적이 되고 있는 토지는 다음과 같이 감정평가하되, 그 내용을 감정평가서에 기재한다.
감정평가액 = 해당 토지의 감정평가액 □ 해당 토지에 관한 소유권 외의 권리에 대한 감정평가액
- ② 지하 또는 지상공간에 송유관 또는 송전선로 등이 시설되어 있으나 보상이 이루어지지 않은 토지는 이에 구매됨이 없이 감정평가한다.

(1) 원칙

지상권 등 그 밖에 소유권 외의 권리의 목적이 되고 있는 토지에 대하여는 해당 권리가 없는 것으로 한 토지의 감정평가액에서 소유권 외의 권리의 가액을 뺀 금액으로 평가한다.

$$\text{감정평가액} = \text{해당 토지의 감정평가액} - \text{소유권 외의 권리에 대한 감정평가액}$$

(2) 예외

1) 보상없이 사실상 사용되고 있는 토지

지하 또는 지상공간에 송유관 또는 송전선로 등을 시설하여 토지를 사용하기 위해서는 사전에 이에 대한 보상을 하고 구분지상권 또는 임차권 등의 권리를 설정하나, 이러한 보상없이 시설물을 설치하여 사실상 사용하고 있고 현실적으로 이러한 시설물의 철거가 불가능한 경우에도 시설물의 소유자는 토지소유권 외의 별도의 권리를 설정하였다고 볼 수 없으므로 이에 구매됨이 없이 토지를 감정평가한다.

그 이유는 시설물의 소유자가 시설물의 사용에 대한 지료를 지급하고 있지 않거나, 정상지료보다 낮은 지료를 지급하고 있어 사실상 이익을 얻고 있는 경우에도 이는 반사적 이익에 불과하여 보상대상이 되는 권리로 볼 수 없기 때문이다. 헌법재판소도 반사적 이익은 재산권에 속하지 않는다고 결정하고 있다(헌법재판소 1998.7.16. 선고 96헌마246 결정 참조). 따라서 이 경우 시설물의 소유자에게는 토지의 사용과 관련해서는 별도로 보상하지 않는다.

2) 사업시행자의 요청이 있는 경우

소유권 외의 권리가 설정된 토지에 대하여 토지소유자에게 이러한 권리를 소멸시키도록 한 후 보상하기 위하여 사업시행자가 이러한 권리의 설정이 없는 상태로 감정평가하도록 조건을 제시하는 경우에는 이러한 권리가 없는 토지가액으로 감정평가할 수 있다.

「실무기준」 800 6.2.8 폐기물이 매립된 토지

- ① 「폐기물관리법」 제2조제1호에 따른 폐기물이 매립된 토지나 「토양환경보전법」 제2조제2호에 따른 토양오염물질에 오염된 토지(이하 “폐기물이 매립된 토지 등”이라 한다)는 그 폐기물이 매립되기 전이나 그 토양오염물질에 오염되기 전의 이용상황과 비슷한 토지의 표준지공시지가를 기준으로 감정평가하되, 해당 토지의 이용저해 정도를 고려하여 감정평가한다.
- ② 감정평가업자는 실지조사 과정에서 폐기물의 매립이나 토양 오염 등이 의심되는 경우에는 사업시행자에게 폐기물 또는 토양오염물질의 종류, 매립규모 또는 오염정도, 오염정화비용 등에 대한 정밀조사를 요청할 수 있다. 정밀조사 결과 해당 토지가 폐기물이 매립된 토지 등이라고 확인될 때에는 제1항에 따라 감정평가한다.

「토지보상평가지침」 제34조의2 (폐기물이 매립된 토지의 감정평가)

- ① 「폐기물관리법」 제2조제1호에서 규정한 “폐기물”이 매립된 토지가 「폐기물관리법」 제48조에 따른 폐기물 처리에 대한 조치명령이 있거나 예상되는 경우 등으로서 의뢰자가 해당 토지의 이용을 저해하는 정도를 고려하는 조건으로 감정평가 의뢰한 경우에는 그 폐기물이 매립될 당시의 이용상황과 비슷한 토지의 표준지공시지가를 기준으로 감정평가하되, 다음 각 호의 기준에 따른다. 이 경우에는 그 내용을 감정평가서에 기재한다.
 1. 폐기물의 종류, 성질 및 그 양 등에 비추어 해당 토지의 토사와 물리적으로 분리할 수 없을 정도로 혼합되어 토지의 일부를 구성하는 등 그 폐기물이 매립된 것에 따른 토지이용의 저해정도가 경미한 것으로 의뢰자가 인정하는 경우에는 비교표준지와 해당 토지의 개별요인의 비교 시에 기타조건(장래 동향 등) 등 항목에서 그 불리한 정도 등을 고려한 가액으로 감정평가한다.
 2. 폐기물 매립이 된 것에 따른 토지이용의 저해정도가 심한 것으로 의뢰자가 인정하는 경우에는 의뢰자의 승인을 얻어 폐기물 처리업체 등의 자문 또는 용역절차를 거친 후 그 용역보고서 등에서 제시한 폐기물처리비용 상당액을 근거로 한 해당 토지의 가치 감가요인을 비교표준지와 해당 토지의 개별요인의 비교 시에 기타조건(장래 동향 등) 등 항목에서 고려한 가액으로 감정평가한다.
- ② 제1항제2호에 따른 폐기물 처리업체 등의 자문 또는 용역결과 폐기물처리비용 상당액이 해당 토지가 폐기물이 매립되지 아니한 상태를 기준으로 한 가액 상당액을 뚜렷이 초과하는 것으로 인정되는 경우에는 감정평가액란에 실질적 가치가 없는 것으로 표시하되, 이 경우에는 감정평가서에 추후 사업시행자가 실제로 지출한 폐기물 처리비용 상당액이 용역보고서 등에서 제시된 폐기물 처리비용 상당액과 비교하여 뚜렷이 낮아지게 되는 경우에는 감정평가액이 변동될 수 있다는 내용을 기재한다.
- ③ 해당 토지에 매립된 폐기물이 환경오염물질과 섞인 상태 등으로서 「토양환경보전법」 제2조제2호에서 규정한 “토양오염물질”에 해당하는 경우에는 제34조의3에 따르되, 이 경우에는 폐기물처리비용과 오염토양 정화비용 등 상당액을 함께 고려한다.
- ④ 제1항에도 불구하고 해당 토지의 소유자 및 관계인이 「폐기물관리법」 제48조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 아닌 것으로 명시하여 감정평가 의뢰되었거나 감정평가 진행과정에서 그 사실이 밝혀진 경우에는 의뢰자와 협의를 한 후 그 폐기물이 매립될 당시의 이용상황을 기준으로 감정평가할 수 있다. 이 경우에는 감정평가서에 그 내용을 기재한다.

「토지보상평가지침」 제34조의3 (토양오염물질에 토양오염이 된 토지의 감정평가)

- ① 「토양환경보전법」 제2조제2호에서 규정한 “토양오염물질”에 토양오염된 토지가 「토양환경보전법」 제15조에 따른 토양오염방지 조치명령 등이 있거나 예상되는 경우로서 의뢰자가 해당 토지의 이용을 저해하는 정도를 고려하는 조건으로 감정평가 의뢰한 경우에는 그 토양오염이 될 당시의 이용상황과 비슷한 토지의 표준지공시지가를 기준으로 감정평가하되, 다음 각 호의 기준에 따른다. 이 경우에는 감정평가서에 그 내용을 기재한다.
 1. 「토양환경보전법」 제10조의2에 따른 토양환경평가 등 결과 그 오염의 정도가 허용기준 이내인 것으로 의뢰자가 인정하는 경우에는 비교표준지와 해당 토지의 개별요인의 비교 시에 기타조건(장래 동향 등) 등 항목에서 그 불리한 정도 등을 고려한 가액으로 감정평가한다.
 2. 「토양환경보전법」 제2조제6호에 따른 토양정밀조사 등 결과 토양정화의 대상이 되었거나 예상이 되는 것으로 의뢰자가 인정하는 경우에는 의뢰자의 승인을 얻어 토양오염 정화업체 등의 자문 또는 용역절차를 거친 후 그 용역보고서 등에서 제시한 오염토양 정화비용(사업시행자가 지출한 토양정밀조사비용을 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 상당액을 근거로 한 해당 토지의 가치 감가요인을 비교표준지와 해당 토지의 개별요인의 비교 시에 기타조건(장래 동향 등) 등 항목에서 고려한 가액으로 감정평가한다.
- ② 제1항제2호에 따른 토양오염 정화업체 등의 자문 또는 용역결과 오염토양 정화비용 상당액이 해당 토지가 오염 등이 되지 아니한 상태를 기준으로 한 가액 상당액을 뚜렷이 초과하는 것으로 인정되는 경우에는 감정평가액란에 실질적 가치가 없는 것으로 표시하되, 이 경우에는 감정평가서에 추후 사업시행자가 실제로 지출한 오염토양 정화비용 상당액이 당초 용역보고서 등에서 제시된 오염토양 정화비용 상당액과 비교하여 뚜렷이 낮아지게 되는 경우에는 감정평가액이 변동될 수 있다는 내용을 기재한다.
- ③ 제34조의2제3항은 이 조에서 준용한다.
- ④ 제1항에도 불구하고 해당 토지의 소유자 및 관계인이 「토양환경보전법」 제10조의4에 따른 오염토양의 정화 책임자가 아닌 것으로 명시하여 감정평가 의뢰되었거나 감정평가 진행과정에서 그 사실이 밝혀진 경우에는 의뢰자와 협의를 한 후 그 토양오염이 될 당시의 이용상황을 기준으로 감정평가할 수 있다. 이 경우에는 감정평가서에 그 내용을 기재한다.

(1) 폐기물이 매립된 토지의 평가

- ① 의뢰자가 폐기물에 따른 해당 토지의 이용을 저해하는 정도를 고려하는 조건으로 의뢰한 경우
 - ㉠ 폐기물이 매립될 당시의 이용상황과 비슷한 토지의 표준지공시지가를 기준으로 **개별요인(기타조건)**에서 **감안**하여 평가
 - 토지이용의 저해정도가 경미한 것으로 의뢰자가 인정하는 경우
감정평가법인들이 가치 감가요인을 판단하여 **개별요인(기타조건)**에서 반영
 - 토지이용의 저해정도가 심한 것으로 의뢰자가 인정하는 경우
의뢰자의 승인을 얻어 폐기물 처리업체 등의 자문 또는 용역절차를 거친 후 그 용역보고서 등에서 제시한 **폐기물처리비용 상당액을 근거로 한 해당 토지의 가치 감가요인을 개별요인(기타조건)에서 반영**
 - ㉡ 폐기물 처리업체 등의 자문 또는 용역결과 폐기물처리비용 상당액이 해당 토지가 폐기물이 매립되지 아니한 상태를 기준으로 한 가액 상당액을 뚜렷이 초과하는 것으로 인정되는 경우
 - 감정평가액란에 **실질적 가치가 없는 것으로 표시**
 - 이 경우 감정평가서에 추후 사업시행자가 실제로 지출한 폐기물 처리비용 상당액이 용역보고서 등에서 제시된 폐기물 처리비용 상당액과 비교하여 뚜렷이 낮아지게 되는 경우에는 감정평가액이 변동될 수 있다는 내용을 기재

- ㉔ 해당 토지에 매립된 폐기물이 환경오염물질과 섞인 상태 등으로서 「토양환경보전법」 제2조제2호에서 규정한 “토양오염물질”에 해당하는 경우에는 폐기물처리비용과 오염토양 정화비용 등 상당액을 함께 고려
- ㉕ 해당 토지의 소유자 및 관계인이 「폐기물관리법」 제48조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 아닌 것으로 명시하여 감정평가 의뢰되었거나 감정평가 진행과정에서 그 사실이 밝혀진 경우
- 의뢰자와 협의를 한 후 그 폐기물이 매립될 당시의 이용상황을 기준으로 감정평가할 수 있되, 감정평가서에 그 내용을 기재

(2) 토양오염이 된 토지의 평가

- ㉑ 의뢰자가 토양오염물질에 따른 해당 토지의 이용을 저해하는 정도를 고려하는 조건으로 의뢰한 경우
 - ㉑ 토양오염이 될 당시의 이용상황과 비슷한 토지의 표준지공시지가를 기준으로 개별요인(기타조건)에서 감안하여 평가
 - 「토양환경보전법」 제10조의2에 따른 토양환경평가 등 결과 그 오염의 정도가 허용기준 이내인 것으로 의뢰자가 인정하는 경우
감정평가법인등이 가치 감가요인을 판단하여 개별요인(기타조건)에서 반영
 - 「토양환경보전법」 제2조제6호에 따른 토양정밀조사 등 결과 토양정화의 대상이 되었거나 예상이 되는 것으로 의뢰자가 인정하는 경우
의뢰자의 승인을 얻어 토양오염 정화업체 등의 자문 또는 용역절차를 거친 후 그 용역보고서 등에서 제시한 오염토양 정화비용(사업시행자가 지출한 토양정밀조사비용을 포함)상당액을 근거로 한 해당 토지의 가치 감가요인을 비교표준지와 해당 토지의 개별요인의 비교 시에 기타조건(장래 동향 등)에서 반영
 - ㉒ 토양오염 정화업체 등의 자문 또는 용역결과 오염토양 정화비용 상당액이 해당 토지가 오염 등이 되지 아니한 상태를 기준으로 한 가액 상당액을 뚜렷이 초과하는 것으로 인정되는 경우
 - 감정평가액란에 실질적 가치가 없는 것으로 표시
 - 이 경우 감정평가서에 추후 사업시행자가 실제로 지출한 오염토양 정화비용 상당액이 당초 용역보고서 등에서 제시된 오염토양 정화비용 상당액과 비교하여 뚜렷이 낮아지게 되는 경우에는 감정평가액이 변동될 수 있다는 내용을 기재
- ㉓ 해당 토지에 매립된 폐기물이 환경오염물질과 섞인 상태 등으로서 「토양환경보전법」 제2조제2호에서 규정한 “토양오염물질”에 해당하는 경우에는 폐기물처리비용과 오염토양 정화비용 등 상당액을 함께 고려
- ㉔ 해당 토지의 소유자 및 관계인이 「토양환경보전법」 제10조의4에 따른 오염토양의 정화책임자가 아닌 것으로 명시하여 감정평가 의뢰되었거나 감정평가 진행과정에서 그 사실이 밝혀진 경우
- 의뢰자와 협의를 한 후 그 토양오염이 될 당시의 이용상황을 기준으로 감정평가할 수 있되, 감정평가서에 그 내용을 기재

V. 기타 토지에 관한 평가

01 토지에 관한 소유권 외의 권리

「토지보상법 시행규칙」 제28조 (토지에 관한 소유권 외의 권리의 평가)

- ① 취득하는 토지에 설정된 소유권 외의 권리에 대하여는 당해 권리의 종류, 존속기간 및 기대이익 등을 종합적으로 고려하여 평가한다. 이 경우 점유는 권리로 보지 아니한다.
- ② 제1항의 규정에 의한 토지에 관한 소유권 외의 권리에 대하여는 거래사례비교법에 의하여 평가함을 원칙으로 하되, 일반적으로 양도성이 없는 경우에는 당해 권리의 유무에 따른 토지의 가격차액 또는 권리설정계약을 기준으로 평가한다.

「실무기준」 800 6.3.2 토지에 관한 소유권 외의 권리

- ① 취득하는 토지에 설정된 소유권 외의 권리는 해당 권리의 종류, 존속기간 및 기대이익 등을 종합적으로 고려하여 감정평가한다. 이 경우 점유는 권리로 보지 아니한다.
- ② 토지에 관한 소유권 외의 권리는 거래사례비교법에 따라 감정평가하는 것을 원칙으로 하되, 일반적으로 양도성이 없는 경우에는 다음 각 호의 방법에 따를 수 있다.
 1. 해당 권리의 유무에 따른 토지가액의 차이로 감정평가하는 방법
 2. 권리설정계약을 기준으로 감정평가하는 방법
 3. 해당 권리를 통하여 획득할 수 있는 장래기대이익의 현재가치로 감정평가하는 방법

(1) 원칙

취득하는 토지에 설정된 소유권 외의 권리는 해당 권리의 종류, 존속기간, 해당 권리로서 받을 수 있는 기대이익 등을 종합적으로 고려하여 감정평가한다.

(2) 보상평가의 일반기준

1) 양도성이 있는 경우

소유권 외의 권리로서 양도성이 있고, 거래사례의 포착이 가능한 경우에는 거래사례비교법으로 감정평가한다.

2) 양도성이 없는 경우

소유권 외의 권리로서 양도성이 없는 경우와 양도성이 있다고 하여도 사실상 거래사례를 포착하기 어려운 경우에는 다음의 방법 중에서 대상 권리의 성격에 가장 부합하는 합리적인 방법을 선정하여 감정평가할 수 있다.

- ① 해당 권리의 유무에 따른 토지가액의 차이로 감정평가하는 방법
- ② 권리설정계약을 기준으로 감정평가하는 방법
- ③ 해당 권리를 통하여 획득할 수 있는 장래기대이익의 현재가치로 감정평가하는 방법

(3) 권리별 보상평가

1) 지상권

(가) 지상권의 감정평가

- ① 원칙지상권은 지상권을 통하여 획득할 수 있는 장래기대이익의 현재가치로 감정평가함을 원칙으로 한다.
이 경우 장래기대이익은 인근지역의 정상지료에서 실제지료를 차감한 액으로 하며, 환원기간은 지상권의 장래 존속기간으로 한다.

- ② 지료의 등기가 있는 경우는 지료증감청구권이 인정되므로, 정상지료와 실제지료는 동일하다고 보아야 한다. 따라서 지상권을 통하여 획득할 수 있는 장래기대이익이 없다고 본다. 실제로 실제지료가 정상지료보다 적은 경우라 하더라도 이로 인한 이익은 반사적 이익으로 보아야 하며 보상대상인 권리로 볼 수 없다. 따라서 이러한 지상권은 별도의 경제적 가치가 없으므로 감정평가하지 않는다.
- ③ 지료의 등기가 없는 경우는 무상의 지상권으로 보기 때문에 이 경우 지상권을 통하여 획득할 수 있는 장래기대이익은 인근의 정상지료가 되고, 이를 지상권의 장래존속기간 동안 할인한 것을 지상권의 가치로 본다.
- ④ 지상권 가격의 상한지상권의 존속기간에 대하여 「민법」은 최단존속기간만을 규정하고 있을 뿐 그 최장기간에 대해서는 아무런 제한을 두고 있지 않고 있다. 이에 따라 존속기간을 ‘무기한’ 또는 ‘영구’로 할 수 있는지가 문제가 되지만, 현실적으로 영구에 가까운 100년 또는 200년으로 설정하는 것이 가능하므로 이를 인정하는 것과 다른 결과는 없다. 따라서 지료가 없는 영구지상권을 수익환원법으로 감정평가할 경우 사실상 소유권과 유사한 결과가 도출되지만, 영구지상권은 토지 자체의 처분권이 없어 처분을 전제로 한 자본이익을 수취할 수 없으므로 소유권가격과 동일하다고 할 수 없다.

(나) 별도로 감정평가하지 않는 지상권

- ① 토지에 대한 저당권을 설정하면서 토지소유자의 임의적인 토지사용으로 인한 채권확보의 어려움을 피하기 위하여 지상권을 같이 설정하는 경우가 있다. 이러한 지상권은 저당권의 목적인 토지의 교환가치를 확보하려는 수단으로 설정된 것이므로, 저당권이 변제 등으로 소멸되면 지상권의 존속기간이 남아 있다고 하더라도 소멸되는 것으로 본다(대법원2004. 3. 29. 선고 2003마1753 판결). 따라서 저당권에 부대하여 설정된 지상권은 별도의 경제적 가치가 없는 것으로 보아 감정평가하지 않는다.
- ② 분묘기지권은 그 존속기간을 분묘의 존속기간으로 하고 지료의 지급의무가 없는 관습법상의 지상권으로서(대법원 1995. 2. 28. 선고 94다37912 판결) 이장비가 지급되고, 분묘기지권 자체가 별도의 경제적 가치를 가지는 것으로 볼 수 없으므로 감정평가하지 않는다.
- ③ 법정지상권 등 「민법」 제366조의 법정지상권 및 관습법상의 법정지상권의 지료는 당사자의 청구에 의해 법원이 결정하도록 규정하고 있고, 이 경우 지료는 정상지료를 기준으로 하므로 장래기대이익이 발생한다고 볼 수 없다. 따라서 법정지상권 및 관습법상의 법정지상권은 별도의 경제적 가치가 없는 것으로 보아 감정평가하지 않는다.

2) 구분지상권

(가) 일반적인 구분지상권

일반적인 구분지상권은 지상권과 유사하므로 지상권의 감정평가방법을 준용한다.

(나) 토지가치의 일부로 보상한 구분지상권

- ① 영구적 사용을 전제로 한 구분지상권의 감정평가방법의 개설 「토지보상법 시행규칙」 제31조 제1항은 토지의 지하 또는 지상공간을 사실상 영구적으로 사용하는 경우 해당 공간에 대한 사용료는 해당 토지의 가치에 해당 공간을 사용함으로 인하여 토지의 이용이 저해되는 정도에 따른 적정한 입체이용저해율을 곱하여 산정한 금액으로 보상하도록 규정하고 있다.

이와 같이 사실상 영구사용에 따른 구분지상권을 설정하는 경우는 기간임료로 보상하는 것이 아니라 사실상 토지가치의 일부로 보상한 결과가 된다. 즉, 「토지보상법 시행규칙」에서 송전선로부지의 보상 평가방법은 임료의 감정평가방법이 아니고, 사실상 구분소유권의 감정평가방법이다. 다만, 구분지상권이 설정된 토지의 일부분에 대하여 정상지료를 지불하고 영구적으로 사용한다는 것은 사실상 해당 부분의 구분소유권과 같은 가치를 가진다고 볼 수 있으므로, 영구적 사용을 전제로 한 구분지상권의 감정평가방법상으로는 문제가 없다.

그러나 구분지상권의 가치를 구분소유권의 가치로 감정평가함으로써 사용기간에 부응하는 기간적인 지료가 아닌 일시금으로 지급하게 되어, 송전선로부지가 다른 공익사업에 편입되는 경우 구분지상권의 가치를 어떻게 감정평가할 것인가의 문제가 발생한다. 이러한 문제는 지상권의 존속기간이 송전선이 존속하는 기간까지로 사실상 존속기간이 확정되지 않음에도 영구지료를 일시금으로 지급하고 있기 때문에 발생된다.

현재 송전선 또는 지하철의 건설을 위한 구분지상권은 대부분 이러한 방식으로 보상하고 있다. 특히 구분지상권의 설정과 관련한 보상액에 대하여 보증액의 특약이 있거나, 보증액의 특약이 없는 경우에도 보증액의 특약이 존재하는 것으로 추정되고, 송전선 등을 존속기간 이내에 철거하거나 이전하는 경우에도 기 지급된 보상금을 환수하지 않는다는 특약이 있으므로, 이러한 구분지상권의 감정평가와 관련해서는 여러 가지 복잡한 문제가 발생한다.

② 토지가치의 일부로 보상한 구분지상권의 감정평가방법은 다음과 같다.

㉠ 지료의 차이로 감정평가하는 방법

㉡ 구분지상권 유무에 따른 토지가액의 차이로 감정평가하는 방법

㉢ 권리설정계약을 기준으로 감정평가하는 방법

㉣ 기준시점에서 구분지상권의 가치로 감정평가하는 방법

③ 구체적인 평가방법 및 장단점

㉠ 지료의 차이로 감정평가하는 방법이 방법은 보상금을 지료를 선납한 것으로 보고 일반적인 지상권의 감정평가방법과 같이 초과이익 즉 정상지료와 실제지료의 차이(장래기대이익)를 자본환원하여 구분지상권의 가치를 감정평가하는 방법이다. 구체적으로 정상지료는 기준시점에서의 선납지료(구분지상권의 신규설정에 대한 보상금액)를 화폐의 시간가치계수를 적용하여 연간지료를 산정하고, 실제지료는 실제 선납된 지료를 화폐의 시간가치계수를 통해 연간지료를 계산하여 그 차액을 지료의 차이로 보고 이를 자본환원하여 기준시점에서 구분지상권의 가치를 감정평가하는 방법이다.

$$\begin{aligned} \text{구분지상권 가치} &= (\text{정상지료} - \text{실제지료}) \times \text{PVAF} \\ &= (\text{구분지상권의 신규설정에 대한 보상금액} \times \text{MC}_1 \\ &\quad - \text{실제 선납된 지료(과거 보상금액)} \times \text{MC}_2) \times \text{PVAF} \end{aligned}$$

그러나 이 방법은 i) 최근 구분지상권이 설정된 토지가 다른 공익사업에 편입될 경우에는 정상지료와 실제지료가 대등할 것이므로, 사실상 구분지상권의 가치가 없는 것으로 감정평가된다는 문제점이 있다. 즉, 송전선 등의 구분지상권자는 앞으로 장기간 송전선로부지 등을 사용할 수 있는 구분지상권을 가지고 있음에도 현실적으로 거의 보상을 받을 수 없다는 문제점이 있다. 또한 ii) 구분지상권을 설정하는 지하철이나 송전선 등의 경우에는 그 존속기간을 해당 시설물의 존속기간까지로 등기하고 있어 존속기간을 확정할 수 없고, 이로 인해 지료의 차이를 자본환원하는 것이 용이하지 않다는 문제점도 있다.

㉔ 구분지상권의 유무에 따른 토지가액의 차이로 감정평가하는 방법

소유권 외의 권리의 가격과 권리가 설정된 토지가격의 합이 권리가 설정되지 않은 토지가격이라는 점에 근거한 감정평가방법이다.

$$\text{구분지상권 가치} = \text{구분지상권이 설정되지 않은 토지 가액} \\ - \text{구분지상권이 설정된 토지 가액}$$

그러나 이 방법은 i) 현실적으로는 거래사례를 통하여 구분지상권의 유무에 따른 토지가액의 차이를 파악하는 것이 쉽지 않고, ii) 그 차이를 기준시점에서 구분지상권의 가치로 보는 경우에는 아래 ㉕과 같은 문제점이 발생한다.

㉕ 권리설정계약을 기준으로 감정평가하는 방법

구분지상권의 설정계약에 의해 기 지급된 보상금액을 기준으로 구분지상권의 경과연수 등을 고려하여 감정평가하는 방법으로 다음과 같이 5가지의 방법을 고려해볼 수 있다.

방법 1 : 권리설정계약금액으로 결정하는 방법

$$\text{구분지상권 가치} = \text{과거 보상금액}$$

방법 2 : 권리설정계약금액을 기준으로 보정하는 방법

2-1 구분지상권의 경과연수를 고려하여 보정하는 방법

2-1-1 지가변동률을 적용하는 방법

$$\text{구분지상권 가치} = \text{과거 보상금액} \times \text{시점수정치(지가변동률)}$$

2-1-2 생산자물가지수를 적용하는 방법

$$\text{구분지상권 가치} = \text{과거 보상금액} \times \text{시점수정치(생산자물가상승률)}$$

$$\text{※ 생산자물가상승률} = \frac{\text{가격시점 전달의 생산자 물가지수}}{\text{구분지상권 설정계약일 전달의 생산자 물가지수}}$$

2-1-3 적정 이자율(일시금 운용이율)을 적용하는 방법

$$\text{구분지상권 가치} = \text{과거 보상금액} \times \text{시점수정치(일시금 운용이율)}$$

$$\text{※ 일시금 운용이율} = (1 + r)^n$$

(r : 일시금 운용이율, n : 구분지상권의 경과연수)

2-2 구분지상권의 잔존가치율을 적용하는 방법

$$\text{구분지상권 가치} = \text{과거 보상금액} \times \text{잔존가치율}$$

$$\text{※ 잔존가치율} : MC_2 \times PVAF$$

이 방법은 권리설정계약일이 최근일 경우에는 설득력이 있는 방법이나, i) 권리설정계약일로부터 장기간이 경과된 경우라면 현실성이 없으며, ii) 일반적인 권리의 감정평가방법과 맞지 않는다는 문제점이 있다.

㉔ 기준시점에서 구분지상권의 설정가격으로 감정평가하는 방법

구분지상권을 설정하는 지하철이나 송전선로 등의 경우에는 구분지상권이라는 용역물건의 성격에 맞추어 매년 지급하여야 할 지료를 일시에 지급하는 형식을 취하고 있으나, 실제로는 공용제한에 따른 손실보상의 성격으로 가치의 감소분을 보상하고 있다고 보아야 하고, 토지의 지상 또는 지하의 일부 공간에 대한 영구적인 사용권의 가치와 그 가치를 표상하고 있는 구분지상권의 가치가 달라야 할 이유가 없으므로, 구분지상권의 보상평가도 같은 방법을 적용하여야 한다는 것이다.

방법 1 : 기준시점에서 구분지상권의 설정가액으로 평가하는 방법

① 도시철도 등 지하부분 사용에 따른 구분지상권

구분지상권 가치 = 단위면적당 적정가격 × 입체이용저해율 × 구분지상권 설정면적

② 송전선로부지의 지상/지하 공간 사용에 따른 구분지상권

구분지상권 가치 = 단위면적당 적정가격 × 감가율 × 구분지상권 설정면적

※ 감가율 : 입체이용저해율 + 추가보정률

방법 2 : 기준시점에서의 구분지상권 설정가액을 감가수정하는 방법

방법 1에 의한 구분지상권 가치 × 감가수정

※ 감가수정 : $\frac{\text{구분지상권의 잔여존속기간}}{\text{구분지상권의 존속기간}}$

방법 3 : 입체이용저해율만을 적용하는 방법

송전선로부지의 지상 / 지하 공간 사용에 따른 구분지상권

구분지상권 가치 = 단위면적당 적정가격 × 입체이용저해율 × 구분지상권 설정면적

그러나 i) 수십 년 전에 농경지 또는 임야 상에 송전선 등을 설치하면서 사실상 이용저해가 거의 없다고 하여 소액의 보상금을 지급 받았으나, 기준시점에서 도시화가 진행되어 인근지역이 택지지대로 바뀐 경우, 송전선 등으로 인한 토지가격의 하락이 현저히 많을 경우, 현실적으로 토지소유자에게 수인할 수 없는 과도한 희생을 강요하게 되고, ii) 이것이 다시 이와 같은 토지의 합리적인 공간사용을 어렵게 한다는 문제점이 있다.

㉕ 적용

상기 구분지상권의 감정평가방법은 모두 장단점을 가지고 있다. 따라서 개별적인 상황에 따라 가장 적합하다고 판단되는 방법을 적용하여야 할 것이다.

한편, 토지에 관한 소유권 외의 권리인 구분지상권의 감정평가방법 관련 국토교통부 유권해석(토지보상법 시행규칙 제28조제2항 적용)(토지정책과-5710, 2021.04.29.)에 따르면 통상의 권리와 성질 및 특성이 다르다고 볼 수 있으므로, 원칙적으로 토지보상법 시행규칙 제28조 제2항에 따른 권리설정계약을 기준으로 평가한다고 유권해석하였다.

유권 해석 토지에 관한 소유권외의 권리로서 구분지상권은 토지보상법 시행규칙 제28조제2항에 따른 권리설정계약을 기준으로 평가한다. 토지정책과 - 5710 (2021-04-29)

(질의 요지)

도시철도법, 전기사업법 등 규정에 따라 도시철도, 송전선로 등 시설의 설치를 목적으로 지상 또는 지하의 일정부분에 지료를 지급하고 협의 또는 수용으로 구분지상권(이하 "구분지상권")을 설정하였으나, 공공주택지구사업으로 인해 구분지상권이 설정된 토지를 사업시행자가 취득(수용)하는 경우, '개별법에 따라 설정된 구분지상권' 및 '해당 구분지상권이 설정된 토지'의 감정평가 방법으로 토지보상법 시행규칙 제28조, 제29조 및 제31조의 적용 방법은?

(회신 내용)

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 "토지보상법"), 도시철도법, 전기사업법 등 관련법령에 따라 사용료를 지급하고 취득(수용)한 구분지상권은 같은 규칙 제28조에 따른 토지에 관한 소유권외의 권리에 해당하고, 이러한 권리의 목적이 되고 있는 토지는 같은 규칙 제29조에 따른 소유권외의 권리의 목적이 되고 있는 토지에 해당한다 할 것입니다.

따라서 구분지상권이 설정된 토지는 토지보상법 시행규칙 제29조에 따라 "취득하는 토지에 설정된 소유권외의 권리의 목적이 되고 있는 토지에 대하여는 당해 권리가 없는 것으로 하여 제22조 내지 제27조의 규정에 의하여 평가한 금액에서 제28조의 규정에 의하여 평가한 소유권외의 권리의 가액을 뺀 금액으로 평가"하여야 할 것이므로, 사용료를 평가하기 위한 규정인 같은 규칙 제31조를 질의와 같은 경우의 권리의 평가 방법으로 적용할 수 없다고 봅니다.

다만 토지에 관한 소유권외의 권리로서 구분지상권은 통상의 권리와 그 성질 및 특성이 다르다고 볼 수 있으므로, 원칙적으로 같은 규칙 제28조제2항에 따른 권리설정계약기준을 기준으로 평가하되, 그 권리의 설정과 관련된 개별법률의 취지와 목적, 계약의 조건과 내용 등 구체적인 사실관계를 바탕으로 감정평가법인등이 보상 및 감정평가의 원칙에 부합되도록 그 적정가액을 평가할 사항으로 봅니다. 끝.

3) 전세권

전세금에 대해서는 증액청구를 인정하고 있고, 증액 비율의 상한을 규정하고 있으나, 그 비율이 적정하여 전세권에 기하여 장래기대이익이 발생한다고 볼 수 없다. 따라서 전세권은 별도의 경제적 가치가 없으므로 감정평가하지 않는다.

4) 지역권

(가) 요역지가 공익사업에 편입된 경우

승역지에 지역권을 설정하고 편익을 얻고 있는 상태대로 감정평가하여 보상하고 지역권에 대해서는 별도로 감정평가하지 않는다.

(나) 승역지가 공익사업에 편입된 경우

지역권은 요역지 토지의 권리이지 요역지 소유자의 권리가 아니므로 별도로 감정평가하지 않는다. 다만, 이 경우 요역지의 토지소유자는 「토지보상법」 제79조 제1항에 따라 요역지에 통로·도랑·담장 등의 시설 기타의 공사가 필요한 때에는 그 비용의 전부 또는 일부의 보상을 청구할 수 있을 것이다.

5) 임차권

(가) 일반적인 임차권

임차권에 대해서는 차임의 증감을 청구할 수 있도록 규정하고 있으므로, 존속기간이 약정된 경우라고 하더라도 법적으로 임대차에 기하여 장래기대이익이 발생한다고 볼 수 없다. 따라서 임차권은 별도의 경제적 가치가 없으므로 감정평가하지 않는다.

(나) 차임을 선납한 임차권

지하철, 송유관 또는 송전선 등의 공익사업에서는 구분지상권을 설정하는 대신에 임차권을 설정하고 임차기간에 해당하는 차임을 선납하는 경우가 있다. 이러한 경우는 토지가치의 일부로 보상한 구분지상권의 감정평가방법을 준용한다.

6) 담보물권

「토지보상법」 제47조는 담보물권의 목적물이 수용되거나 사용된 경우 그 담보물권은 그 목적물의 수용 또는 사용으로 인하여 채무자가 받을 보상금에 대하여 행사할 수 있도록 규정하고 있다. 따라서 담보물권은 보상에 의하지 않고도 담보물권의 설정목적인 우선변제를 받을 수 있으므로 별도로 감정평가하지 아니한다.

02 토지의 사용료 평가

「토지보상법」 제71조 (사용하는 토지의 보상 등)

- ① 협의 또는 재결에 의하여 사용하는 토지에 대하여는 그 토지와 인근 유사토지의 지료(地料), 임대료, 사용방법, 사용기간 및 그 토지의 가격 등을 고려하여 평가한 적정가격으로 보상하여야 한다.
- ② 사용하는 토지와 그 지하 및 지상의 공간 사용에 대한 구체적인 보상액 산정 및 평가방법은 투자비용, 예상수익 및 거래가격 등을 고려하여 국토교통부령으로 정한다.

「토지보상법 시행규칙」 제30조 (토지의 사용에 대한 평가)

토지의 사용료는 임대사례비교법으로 평가한다. 다만, 적절한 임대사례가 없거나 대상토지의 특성으로 보아 임대사례비교법으로 평가하는 것이 적절하지 아니한 경우에는 적산법으로 평가할 수 있다.

「실무기준」 820 5 토지사용 보상평가의 방법

5.1 토지사용 보상평가

토지사용 보상평가는 임대사례비교법에 따른다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 적산법으로 감정평가할 수 있다.

1. 적절한 임대사례가 없는 경우
2. 대상토지의 특성으로 보아 임대사례비교법으로 감정평가하는 것이 적절하지 아니한 경우
3. 미지급용지에 대한 사용료를 감정평가하는 경우

(1) 토지의 사용료 평가

1) 원칙

공익사업의 시행에 따라 토지를 사용하는 경우에 그 사용료의 평가는 임대사례비교법에 따른다.

2) 예외

적절한 임대사례가 없거나 대상토지의 특성으로 보아 임대사례비교법으로 평가하는 것이 적정하지 아니한 경우 또는 미지급용지에 대한 사용료를 감정평가하는 경우에는 적산법으로 평가할 수 있다.

3) 유의사항

① 임대사례비교법 적용시 일시금에 대한 운용이율

일시금에 대한 운용이율은 기준시점 당시의 해당 지역의 적정이자율로 한다(은행의 정기예금 이자율 등 기준, 부동산투자수익률이나 보증금 전환이율은 부적절). 다만, 적정이자율의 조사가 곤란한 경우에는 연 5퍼센트 이내로 한다.

② 미지급용지의 사용료 평가 시 기초가액

미지급용지에 대한 사용료 평가 시 적용한 적산법의 기초가액은 미지급용지 평가의 규정을 준용하여 구한다.

4) 기대이율

적산법에 따른 적산임료를 구하는 경우 적용할 기대이율은 해당 지역 및 대상토지의 특성을 반영하는 이율로 정하되 이의 산정이 사실상 곤란한 경우에는 「토지보상평가지침」 별표7의2에서 정하는 율과 「국유재산법 시행령」 및 「공유재산 및 물품관리법 시행령」에 따른 국유재산 또는 공유재산의 사용료율(대부료율) 등을 참고하여 실현 가능한 율로 정할 수 있다

〈토지보상평가지침〉 별표7의2 기대이율 적용기준율표 (제49조 제4항 관련)

대분류		소분류		실제 이용상황	
				표준적 이용	임시적 이용
I	주거용	아파트	수도권 및 광역시	1.5 ~ 3.5%	0.5 ~ 2.5%
			기타 시도	2.0 ~ 5.0%	1.0 ~ 3.0%
		연립 · 다세대	수도권 및 광역시	1.5 ~ 5.0%	0.5 ~ 3.0%
			기타 시도	2.5 ~ 6.5%	1.0 ~ 4.0%
		다가구	수도권 및 광역시	2.0 ~ 6.0%	1.0 ~ 3.0%
			기타 시도	3.0 ~ 7.0%	1.0 ~ 4.0%
		단독주택	수도권 및 광역시	1.0 ~ 4.0%	0.5 ~ 2.0%
			기타 시도	1.0 ~ 5.0%	0.5 ~ 3.0%
	상업용	업무용		1.5 ~ 5.0%	0.5 ~ 3.0%
		매장용		3.0 ~ 6.0%	1.0 ~ 4.0%
	공업용	산업단지		2.5 ~ 5.5%	1.0 ~ 3.0%
		기타 공업용		1.5 ~ 4.5%	0.5 ~ 2.5%
II	농지	도시근교농지		1.0% 이내	
		기타농지		1.0 ~ 3.0%	
	임지	유실수 단지 등 수익성이 있는 임지		1.5% 이내	
		자연임지		1.0% 이내	

- 주) 1. 이 표의 기대이율은 부동산 유형별 및 실제 이용상황에 따른 일반적인 기대이율의 범위를 정한 것이므로 실제 적용 시에는 지역여건이나 해당 토지의 상황 등을 고려하여 그 율을 증감 조정할 수 있다.
2. “표준적 이용”은 인근지역 내 일반적이고 평균적인 이용을 의미하고, “임시적 이용”은 인근지역 내 표준적인 이용에 비해 그 이용이 임시적인 것을 의미하며, 해당 토지에 모델하우스, 가설건축물 등 일시적 이용, 상업용지의 주차장이용 또는 주거용지의 텃밭이용 및 건축물이 없는 상태의 이용(주거용, 상업용, 공업용에 한정)을 포함하는 이용이다.

(2) 토지의 지하·지상공간의 사용에 대한 평가

「토지보상법 시행규칙」 제31조(토지의 지하·지상공간의 사용에 대한 평가)

- ① 토지의 지하 또는 지상공간을 사실상 영구적으로 사용하는 경우 당해 공간에 대한 사용료는 제22조의 규정에 의하여 산정한 당해 토지의 가격에 당해 공간을 사용함으로 인하여 토지의 이용이 저해되는 정도에 따른 적절한 비율(이하 이 조에서 "입체이용저해율"이라 한다)을 곱하여 산정한 금액으로 평가한다.
- ② 토지의 지하 또는 지상공간을 일정한 기간동안 사용하는 경우 당해 공간에 대한 사용료는 제30조의 규정에 의하여 산정한 당해 토지의 사용료에 입체이용저해율을 곱하여 산정한 금액으로 평가한다.

「실무기준」 800 5.2.1 지상공간 등의 사용에 대한 보상평가방법

토지의 지상공간 등의 일부를 사용하는 경우 그 사용료는 사용기간에 따라 다음 각 호와 같이 감정평가한다.

1. 한시적으로 사용하는 경우 : [820-5.1]에 따른 사용료의 감정평가액에 입체이용저해율을 곱하여 감정평가한다.
2. 구분지상권을 설정하거나 임대차계약 등에 따라 사실상 영구적으로 사용하는 경우 : [810-5.6]에 따른 해당 토지의 감정평가액에 입체이용저해율을 곱하여 감정평가한다.

1) 지하 및 지상공간의 한시적 사용의 경우

토지의 지하부분 또는 지상공간의 일부를 한시적으로 사용하는 경우에 그 사용료의 평가는 사용료의 평가가액에 토지의 이용이 저해되는 정도에 따른 적절한 비율(입체이용저해율)을 곱하여 구한 금액으로 한다.

2) 토지의 지하부분 또는 지상공간을 사실상 영구적으로 사용하는 경우

토지의 지하부분 또는 지상공간의 일부를 「민법」 제289조의2에 따른 구분지상권을 설정하거나 임대차계약 등에 의해 사실상 영구적으로 사용하는 경우에 사용료의 평가는 표준지 공시지가를 기준으로 한 해당 토지의 적정가격에 입체이용저해율을 곱한 금액으로 한다.

다만, 「전기사업법」 제89조에 따른 전기사업자 또는 「전원개발촉진법」 제6조의2에 따른 전원개발사업자가 토지의 지상공간 또는 지하부분을 사실상 영구적으로 사용하는 것에 따른 손실보상을 위한 사용료의 감정평가는 따로 정하는 기준에 따르고, 「도시철도법」 제9조 및 「철도건설법」 제12조의2에 따른 토지의 지하부분 보상을 위한 지하사용료의 감정평가는 토지보상평가지침(이하 토보침) 제50조와 제51조에 따르며, 그 밖에 다른 법령 등에 따라 토지의 지하부분 또는 지상공간의 사용료를 감정평가하는 경우에도 토보침 제50조와 제51조의 관련 규정을 준용할 수 있다.

「서울특별시 도시철도의 건설을 위한 지하부분토지의 사용에 따른 보상기준에 관한 조례」

제1조 (목적)

이 조례는 「도시철도법」 제9조 및 동법 시행령 제10조의 규정에서 위임된 사항 및 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함으로써 감정평가 및 보상의 적정을 도모함을 그 목적으로 한다.〈개정 2006. 10. 4., 2015. 5. 14.〉

제2조 (용어의 정의)

이 조례에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.〈개정 2018. 3. 22., 2019. 12. 31.〉

1. "토피"라 함은 도시철도 지하시설물(이하 "지하시설물"이라 함) 최상단에서 지표까지의 수직거리를 말한다.
2. "최소여유폭"이라 함은 천공 등 그 밖의 행위로부터 지하시설물의 손상을 방지하기 위하여 지하시설물과 수평 방향으로 최소한의 여유폭을 말한다.
3. "보호층"이라 함은 굴착 등 그 밖의 행위로부터 지하시설물을 보호하기 위하여 필요한 구조물 상·하의 범위를 말한다.
4. "한계심도"라 함은 토지소유자의 통상적 이용행위가 예상되지 않으며 지하시설물설치로 인하여 일반적인 토지 이용에 지장이 없는 것으로 판단되는 깊이를 말한다.

제3조 (보상대상 지역의 분류)

보상대상 지역을 현황여건, 개발잠재력 등 객관적인 상황을 고려 다음 각 호와 같이 고층시가지, 중층시가지, 저층시가지, 주택지 및 농지 임지로 분류한다.〈개정 2015. 5. 14., 2018. 3. 22.〉

1. "고층시가지"라 함은 16층 이상 고층건물이 최유효이용으로 예상되는 지역으로 중심상업과 일반 상업지역 등을 말한다.(예상 용적률: 800퍼센트 이상)
2. "중층시가지"라 함은 11~15층 건물이 최유효이용으로 판단되는 지역으로 고층시가지로 변화하고 있는 일반상업, 근린상업, 준주거지역 등을 말한다.(예상 용적률: 550~750퍼센트)
3. "저층시가지"라 함은 4~10층 건물이 최유효이용으로 판단되는 지역으로 일반상업, 근린상업, 준주거, 주거지역 등 상가로서 성숙도가 낮은 주거지역·공업지역·상업지역이 혼재된 지역을 말한다.(예상 용적률: 200~500퍼센트)
4. "주택지"라 함은 3층 이하 건물의 순수주택가인 주거, 녹지, 공업지역 등으로 가까운 장래에 택지화가 예상되는 지역을 포함한다.(예상 용적률: 100퍼센트 내외)
5. "농지·임지"라 함은 농지·임지가 유효 이용인 녹지지역 등으로 사회, 경제 및 행정적 측면에서 가까운 장래에 택지화가 어려운 지역을 말한다.

제4조 (보상대상 범위)

① 지하부분 사용에 대한 보상(이하 "지하보상"이라 함) 대상범위는 지하시설물의 점유면적 및 유지관리 등과 관련 최소한의 범위로 정하되 평면적 범위와 입체적 범위는 다음 각 호와 같다.〈개정 2015. 5. 14., 2018. 3. 22.〉

1. "평면적 범위"는 지하시설물 폭에 최소여유폭(양측 0.5미터)을 합한 폭과 시설물 연장에 수직으로 대응하는 면적으로 한다.
2. "입체적 범위"는 제1호 규정의 평면적 범위로부터 지하시설물 상단·하단 높이에 보호층을 포함한 범위까지로 정하되 보호층은 터널구조물인 경우 각 6미터, 개착구조물인 경우 각 0.5미터로 한다.

② 병렬터널 등과 같이 지하시설물과 지하시설물 사이의 토지가 종래 목적대로 사용함이 크게 곤란하다고 인정된 때에는 토지소유자 및 이해관계자의 청구에 따라 보상심의위원회의 심의를 거쳐 일정범위를 보상대상에 포함할 수 있다.〈개정 2015. 5. 14.〉

제5조 (최유효 건물층수의 결정)

최유효 건물층수의 결정은 다음 각 호의 사항을 고려하여 결정한다.

〈개정 2003. 7. 25., 2015. 5. 14., 2018. 3. 22., 2019. 12. 31.〉

1. 인근토지의 이용상황, 토지가격 수준, 성숙도, 잠재력 등을 고려할 때의 경제적인 층수의 규모
2. 토지가 갖는 입지조건, 형태, 지질 등을 고려할 경우 건축 가능한 층수
3. 제1호 및 제2호 규정의 층수가 해당 지역에서 「건축법」이나 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등에서 규제하고 있는 제한범위 내의 층수

제6조 (건축가능 층수)

- ① 건축가능 층수는 구조형식, 지반상태, 토피 등에 따라 [별표1]에 따른다.〈개정 2015. 5. 14.〉
- ② 제1항 규정에 따른 건축가능 층수는 보상기준을 설정하기 위하여 대표단면에 의거 산정한 것으로 건축 등 행위시에는 해당토지의 지반여건, 건축 등 시설물의 특성 및 공법 등에 맞도록 시행하여야 한다.〈개정 2015. 5. 14.〉

제7조 (입체이용 저해율의 산정)

- ① 토지의 입체이용 저해율은 건물 등 이용에 대한 저해율과 지하부분 이용에 대한 저해율 및 그 밖의 이용에 대한 저해율을 합한 값으로 한다.〈개정 2019. 12. 31.〉
- ② 건물 등 이용에 대한 저해율은 다음방식에 따라 산정한다.
$$[a \times \frac{(가)}{(나)}]$$
 1. "α"는 건물 등 이용에 따른 이용률로서 [별표2]에서 계산한다.
 2. "가"는 저해층에 따른 층별 효율비율로서 [별표3]에서 계산한다.
 3. "나"는 최유효 건물층에 따른 층별 효율비율로서 [별표3]에서 계산한다.
- ③ 지하부분 이용에 대한 저해율은 [별표2]에서 지하 이용률(β)에 [별표4]에서의 심도별 지하이용 효율(p)을 곱하여 구한다.
- ④ 그 밖의 이용 저해율은 지상 및 지하부분 모두의 그 밖의 이용을 저해하는 경우는 [별표2]에서 그 밖의 이용률(γ)로 하고 지상 또는 지하 어느 한쪽의 그 밖의 이용을 저해하는 경우에는 그 밖의 이용률(γ)에 지상 또는 지하의 배분비율을 곱하여 계산한다.〈개정 2015. 5. 14., 2015. 10. 8., 2019. 12. 31.〉
- ⑤ 최유효 건물층 및 규모로 사용(이하 "최유효 사용"이라 함)하거나 이에 유사한 기존 건물이 있는 경우는 다음과 같이 입체이용 저해율을 산정한다.

입체이용 저해율 = 최유효 상태의 나지로 본 건물 및 지하이용 저해율 × 노후율 + 그 밖의 이용에 대한 저해율

$$\text{노후율} = \frac{\text{해당건물의 유효경과연수}}{\text{해당건물의 경제적 내용연수}}$$

단, 기존 건물이 최유효 사용에 크게 미달되거나 노후 정도 및 관리상태 등으로 판단할 때 관행상 토지만의 가격으로 거래가 예상되는 경우에는 나지에 준하여 산정한다.〈개정 1996.10.5., 2015.5.14.〉

제8조 (한계심도)

한계심도는 고층시가지는 40미터, 중층시가지는 35미터, 저층시가지 및 주택지는 30미터, 농지·임지는 20미터로 한다.〈개정 2015. 5. 14.〉

제9조 (지하보상비 산정 및 지급)

- ① 지하보상비는 「도시철도법 시행령」 제10조의 규정에 의하여 산정하되 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제 29조의 규정에 따른 감정평가법인에 의뢰하여 평가한다.

· 보상비 = 토지의 단위면적당 적정가격 × 입체이용 저해율 × 구분지상권 설정면적

〈개정 2006. 10. 4., 2015. 5. 14., 2020.12.31〉

- ② 한계심도를 초과하여 지하시설물을 설치하는 경우에는 다음 보상 비율을 기준으로 보상비를 산정한다. 단, 토지여건상 지하의 광천수를 이용하는 특별한 사유가 인정되는 경우에는 따로 보상비를 산정할 수 있다.

토피(m)	한계심도초과		
보상비율(%)	20이내	20~40	40이상
	1.0~0.5	0.5~0.2	0.2이하

- ③ 제1항 및 제2항 규정에 의거 계산된 지하보상비가 1,000,000원에 미달되는 경우에는 필지당 1,000,000원 또는 토지가 공동소유로 되어 있는 공동주택의 경우에는 토지소유자당 100,000원을 지급할 수 있다. 다만, 토지소유자별로 지급하는 경우소유자별 지급액의 합계액이 해당 저촉되는 토지부분에 대한 감정평가 가격의 50퍼센트를 초과할 수 없으며 두 명 이상 공동 소유자가 있는 가구에 있어서는 한 명 보상에 한한다.

〈개정 1996. 10. 5., 2015. 5. 14., 2019. 12. 31.〉

- ④ 보상비는 현금보상으로 한다.

「실무기준」 800 5.2.2 입체이용저해율의 산정

5.2.2.1 입체이용저해율

[820-5.2.1]에 따라 사용료 감정평가를 할 때에 적용할 입체이용저해율은 건축물 등 이용저해율, 지하부분 이용저해율 및 그 밖의 이용저해율을 더하여 산정한다.

$$\text{입체이용저해율} = \text{건축물 등 이용저해율} + \text{지하부분 이용저해율} + \text{기타 이용저해율}$$

5.2.2.2 건축물 등 이용저해율

건축물 등 이용저해율은 건축물 등 이용률에 최유효건축물의 총별효용비율 합계 대비 저해층의 총별효용비율 합계의 비율을 곱하여 산정하되, 세부 산정기준은 별도로 정할 수 있다.

5.2.2.3 지하부분 이용저해율

지하부분 이용저해율은 지하이용률에 심도별지하이용효율을 곱하여 산정하되, 세부 산정기준은 별도로 정할 수 있다.

(1) 개요

「도시철도법」에 따른 도시철도 및 「철도건설법」에 따른 철도의 건설을 위하여 토지의 지하부분 또는 지상부분을 「민법」 제289조의2에 따른 구분지상권을 설정하여 사실상 영구적으로 사용하는 경우에 그 사용료의 감정평가는 「도시철도법」 제9조와 같은 법 시행령 제10조 및 별표1에 따라 해당 토지가 속한 시·도에서 조례로 정한 도시철도 건설을 위한 지하부분 토지사용에 관한 보상기준 (이하 이 조에서 “조례”라 한다) 또는 「철도건설법」 제12조의2 및 같은 법 시행령 제14조의2에 따라 국토교통부장관이 정한 「철도건설을 위한 지하부분 토지사용 보상기준」등에서 정한 기준에 따르되, 해당 토지가 속한 시·도의 조례에서 정한 것을 우선 적용하여 토보침 제50조 및 제51에서 정한 기준에 따른다.

(2) 평가방법

1) 한계심도 이내의 지하부분을 사용하는 경우

지하사용료 = 토지의 단위면적당 적정가격 × 입체이용저해율 × 구분지상권 설정면적

2) 한계심도를 초과하는 지하부분을 사용하는 경우

지하사용료 = 토지의 단위면적당 적정가격 × 보상비율 × 구분지상권 설정면적

다만, 해당 토지의 여건상 지하의 광천수를 이용하는 등 특별한 사유가 인정되는 경우에는 따로 지하사용료를 산정할 수 있다.

토피	한계심도초과		
	20미터 이내	20미터 ~ 40미터	40미터 이상
보상비율(%)	1.0~0.5	0.5~0.2	0.2이하

※ "한계심도"란 토지소유자의 통상적 이용행위가 예상되지 않으며 지하시설물설치로 인하여 일반적인 토지 이용에 지장이 없는 것으로 판단되는 깊이를 말하며, 고층시가지는 40미터, 중층시가지는 35미터, 저층시가지 및 주택지는 30미터, 농지·임지는 20미터로 한다.

(3) 평가대상토지의 지역 분류

토지의 지하사용료의 평가를 위한 평가대상토지의 보상 지역은 현황여건, 개발잠재력 등 객관적인 상황을 고려하여 다음과 같이 분류한다.

1) 고층시가지

16층 이상의 고층건물이 최유효이용으로 판단되는 지역으로서 중심상업지역과 일반상업지역 등을 말한다.

2) 중층시가지

11~15층 건물이 최유효이용으로 판단되는 지역으로서 고층시가지로 변화되고 있는 일반상업지역·근린상업지역·준주거지역 등을 말한다.

3) 저층시가지

4·10층 건물이 최유효이용으로 판단되는 지역으로서 주택·공장·상가 등이 혼재된 일반상업지역·근린상업지역·준주거지역·일반주거지역 등을 말한다.

4) 주택지

3층 이하 건물이 최유효이용으로 판단되는 지역으로서 일반주거지역·녹지지역·공업지역 등을 말하며, 가까운 장래에 택지화가 예상되는 지역을 포함한다.

5) 농지·임지

농지·임지가 최유효이용으로 판단되는 지역으로서 사회, 경제 및 행정적 측면에서 가까운 장래에 택지화가 예상되지 아니하는 녹지지역 등을 말한다.

(4) 입체이용저해율

1) 정의

토지의 일정부분에 시설물의 설치 등으로 인하여 토지의 이용이 저해되는 비율을 말한다.

2) 산식

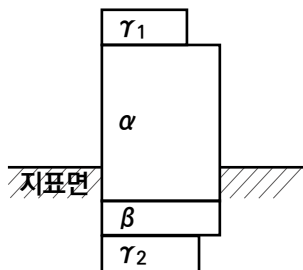
입체이용저해율 = 건물 이용저해율 + 지하부분 이용저해율 + 기타 이용저해율

$$\blacksquare \text{ 건물 이용저해율} = \text{건물이용률}(\alpha) \times \frac{\text{저해층수의 총별효용비율합계}}{\text{최유효건물층수의 총별효용비율합계}}$$

※ 저해층수 = 최유효건물층수 - 건축가능층수

$$\blacksquare \text{ 지하부분 이용저해율} = \text{지하이용률}(\beta) \times \text{심도별지하이용효율}$$

$$\blacksquare \text{ 기타이용저해율} = \text{기타이용률}(\gamma) \times \text{배분비율}$$



※ 입체이용률의 구성

- 건물 이용률(α) : 임대 가능한 건물부분 (지하부분도 임대 가능한 경우 포함)
- 지하 이용률(β) : 임대가 불가능한 주차장, 기계실 등
- 기타 이용률(γ_1) : 지상부분 기타이용률 (통신시설, 광고탑 등)
- 기타 이용률(γ_2) : 지하부분 기타이용률 (지하매설물, 지하터널 등)

〈입체이용률배분표〉

해당지역	고층시가지	중층시가지	저층시가지	주택지	농지·임지
용적률 이용률구분	800%이상	550 ~ 750%	200 ~ 500%	100%내외	100%이하
건물의 이용률 (α)	0.8	0.75	0.75	0.7	0.8
지하부분의 이용률 (β)	0.15	0.10	0.10	0.15	0.10
그 밖의 이용률 (γ)	0.05	0.15	0.15	0.15	0.10
(γ)의 상하 배분비율	1 : 1 ~ 2 : 1	1 : 1 ~ 3 : 1	1 : 1 ~ 3 : 1	1 : 1 ~ 3 : 1	1 : 1 ~ 4 : 1

주 : 1. 이 표의 이용률 및 배분비율은 통상적인 기준을 표시한 것이므로 여건에 따라 약간의 보정을 할 수 있다.

2. 이용저해심도가 높은 터널 토피 20m이하의 경우에는(γ)의 상하배분비율을 최고치를 적용한다.

〈층별효용비율표〉

층별	고층 및 중층 시가지		저층시가지				주택지
	A형	B형	A형	B형	A형	B형	
20	35	43					
19	35	43					
18	35	43					
17	35	43					
16	35	43					
15	35	43					
14	35	43					
13	35	43					
12	35	43					
11	35	43					
10	35	43					
9	35	43	42	51			
8	35	43	42	51			
7	35	43	42	51			
6	35	43	42	51			
5	35	43	42	51	36	100	
4	40	43	45	51	38	100	
3	46	43	50	51	42	100	
2	58	43	60	51	54	100	100
자상1	100	100	100	100	100	100	100
지하1	44	43	44	44	46	48	-
2	35	35	-	-	-	-	-

- 주 : 1. 이 표의 지수는 건물가격의 입체분포와 토지가격의 입체분포가 같은 것을 전제로 한 것이다.
 2. 이 표에 없는 층의 지수는 이 표의 경향과 주위환경 등을 고려하여 결정한다.
 3. 이 표의 지수는 각 용도지역별 유형의 개략적인 표준을 표시한 것이므로 여건에 따라 보정할 수 있다.
 4. A형은 상층부 일정층까지 임료수준에 차이를 보이는 유형이며, B형은 2층 이상이 동일한 임료수준을 나타내는 유형이다.

〈건축가능층수기준표〉

1. 터널 : 패턴별 구분 판단

가. 풍화토(PD-2) 패턴

(단위 : 층)

토피(m) 건축구분	10	15	20	25
지 상	12	15	18	22
지 하	1	2	2	3

나. 풍화암(PD-3) 패턴

(단위 : 층)

토피(m) 건축구분	10	15	20	25	30
지 상	17	19	21	23	25
지 하	1	2	2	3	4

다. 연암(PD-4) 패턴

(단위 : 층)

토피(m) 건축구분	10	15	20	25	30	35
지 상	19	24	28	30	30	30
지 하	1	2	3	3	4	4

라. 경암(PD-5) 패턴

(단위 : 층)

토피(m) 건축구분	10	15	20	25	30	35	40
지 상	30	30	30	30	30	30	30
지 하	1	2	3	4	5	6	7

2. 개착

(단위 : 층)

토피(m) 건축구분	5	10	15	20
지 상	7	12	19	19
지 하	1	2	2	2

〈심도별 지하이용저해율표〉

한계심도(M)	40m		35m		30m			20m	
체감율 (%) 토피심도 (m)	P	$\beta \times P$	P	$\beta \times P$	P	$\beta \times P$		P	$\beta \times P$
		$0.15 \times P$		$0.10 \times P$		$0.10 \times P$	$0.15 \times P$		$0.10 \times P$
0 ~ 5미만	1.000	0.150	1.000	0.100	1.000	0.100	0.150	1.000	0.100
5 ~ 10미만	0.875	0.131	0.857	0.086	0.833	0.083	0.125	0.750	0.075
10 ~ 15미만	0.750	0.113	0.714	0.071	0.667	0.067	0.100	0.500	0.050
15 ~ 20미만	0.625	0.094	0.571	0.057	0.500	0.050	0.075	0.250	0.025
20 ~ 25미만	0.500	0.075	0.429	0.043	0.333	0.033	0.050		
25 ~ 30미만	0.375	0.056	0.286	0.029	0.167	0.017	0.025		
30 ~ 35미만	0.250	0.038	0.143	0.014					
35 ~ 40미만	0.125	0.019							

주 : 1. 지가형성에 잠재적 영향을 미치는 토지이용의 한계심도는 토지이용의 상황, 지질, 지표면하중의 영향 등을 고려하여 40m, 35m, 30m, 20m로 구분한다.

2. 토피심도의 구분은 5m로 하고, 심도별지하이용효율은 일정한 것으로 본다.

3. 지하이용저해율 = 지하이용율(β) × 심도별지하이용효율(P)

3) 입체이용저해율의 적용

- ① 나지인 경우 또는 기존 건물이 최유효사용에 현저히 미달되거나 노후정도 및 관리상태 등으로 보아 관행상 토지부분의 가액만으로 거래가 예상되는 경우

입체이용저해율 = 건물 등 이용저해율 + 지하부분 이용저해율 + 기타 이용저해율

- ② 최유효이용 및 이와 유사한 이용상태의 기존 건물이 있는 경우

입체이용저해율 = (최유효이용상태의 나지로 본 건물의 이용저해율 + 지하이용저해율)
× 노후율 + 기타이용저해율

※ 노후율 = $\frac{\text{해당 건물의 유효경과연수}}{\text{해당 건물의 경제적 내용연수}}$

「송전선로부지 등 보상평가지침」

1. 사용료 평가기준

(1) 한시적 사용에 따른 사용료 평가

사용료 감정평가액 = [해당 토지의 단위면적당 토지사용료 × 감가율(입+추) × 지상 공간의 사용면적]

(2) 영구적 사용에 따른 사용료 평가

1) 사용료 감정평가액(지상공간)

= [해당 토지의 단위면적당 토지가액 × 감가율(입+추) × 지상 공간의 사용면적]

2) 사용료 감정평가액(지하공간)

= [해당 토지의 단위면적당 토지가액 × 감가율(입) × 지하 공간의 사용면적]

※ 해당 토지의 단위면적당 토지가액은 해당 송전선로의 건설로 인한 지가의 영향을 받지 아니하는 토지로서 인근 지역에 있는 유사한 이용상황의 표준지를 기준으로 감정평가한다.

※ 적용공시지가의 선정은 토지보상법 제70조제3항 또는 제4항을 준용한다.

2. 감가율 산정

■ 감가율 = 입체이용저해율 + 추가보정률

※ 지하 공간 사용에 따른 평가시에는 입체이용저해율만을 감가율로 봄

(1) 입체이용저해율

토지보상평가지침 제51조의 규정에 의한 입체이용저해율의 산정방법을 준용

(2) 추가보정률

1) 개념

추가보정률은 송전선로요인, 개별요인, 그 밖의 요인 등을 고려한 율로서, 별표1에서 정하는 기준에 따라 통과전압의 종별이 76만 5천 볼트, 34만 5천 볼트, 15만 4천 볼트인 경우로 나누어 산정한다.

2) 산정원칙

별표1에서 정하는 기준에 따라 추가보정률을 산정하는 경우에는 다음 각 호의 요인을 고려한 적정한 율로 하되, 각 요인별로 그 저해정도를 고려하여 산정한다. 다만, 한시적으로 사용하는 경우에 있어서 사용료의 감정평가시에는 제2호의 구분지상권설정 여부는 적용하지 아니한다.

1. 송전선로요인 : 통과전압의 종별 및 송전선의 높이, 회선 수, 해당 토지의 철탑건립여부, 주변 철탑 수, 철탑거리, 철탑으로 인한 일조 장애, 송전선 통과 위치 등

2. 개별요인 : 용도지역, 고저, 경사도, 형상, 필지면적, 도로접면, 간선도로 거리, 구분지상권 설정 여부 등

3. 그 밖의 요인 : 인구수준(인구수, 인구 순유입), 경제 활성화 정도, 장래의 동향 등

3) 예외

유효이용면적 또는 그 이하의 소규모 택지의 지상 공간에 구분지상권을 설정하여 사실상 영구적으로 사용하는 경우 등에 있어 별표1에서 정하는 기준에 따른 추가보정률을 적용하여 산정된 감정평가액이 그 송전선로부지의 지상 공간 사용에 따른 해당 토지의 현실적인 경제적 가치 감소상당액 수준에 현저히 못 미친다고 인정되는 경우에는 따로 추가보정률의 산정기준 등을 정하여 감정평가할 수 있다. 이 경우에는 송전선로부지의 위치 및 면적, 송전선로 전압의 종별, 송전선로의 높이, 송전선로의 통과위치, 인근 철탑의 존재여부 및 그 거리, 송전선로의 이전가능성 및 그 난이도 등과 주위토지 상황 등을 종합적으로 고려하여 추가보정률 등을 정하여야 한다.

3. 지상 또는 지하 공간의 사용면적의 산정

전기사업자가 다음에서 정하는 기준에 따라 산정하여 제시한 면적으로 한다.

(1) 지상 공간의 사용면적

송전선로의 양측 가장 바깥선으로부터 수평으로 3m를 더한 범위에서 수직으로 대응하는 토지의 면적
이 경우 건축물 등의 보호가 필요한 경우에는 기술기준에 따른 전선과 건축물 간의 전압별 이격거리까지 확장할 수 있다.

(2) 지하 공간의 사용면적

송전선로 시설물의 설치 또는 보호를 위하여 사용되는 토지의 지하 부분에서 수직으로 대응하는 토지의 면적

〈 별표 1 〉 추가보정률 산정기준표

■ 154kV

감가요인 항목		택지	농지	임지
송전선로 요인 (a)	회선 수	8 ~ 21%	5 ~ 15%	5 ~ 10%
	송전선높이			
	해당 토지의 철탑 건립 여부			
	주변 철탑 수			
	철탑 거리			
	철탑으로 인한 일조 장애			
	송전선 통과 위치			
개별요인 (b)	용도지역, 고저, 경사도, 형상	8 ~ 17%*	6 ~ 13%*	6 ~ 8%*
	필지면적			
	도로접면			
	간선도로 거리			
	구분지상권 설정여부			
그 밖의 요인 (c)	인구수준 (인구수, 인구 순유입), 경제 활성화 정도, 미래의 동향 등	0 ~ 5%	0 ~ 3%	0 ~ 3%
추가보정률 합계		16 ~ 43%	11 ~ 31%	11 ~ 21%

■ 345kV

감가요인 항목		택지	농지	임지
송전선로 요인 (a)	회선 수	9 ~ 22%	6 ~ 16%	6 ~ 11%
	송전선높이			
	해당 토지의 철탑 건립 여부			
	주변 철탑 수			
	철탑 거리			
	철탑으로 인한 일조 장애			
	송전선 통과 위치			
개별요인 (b)	용도지역, 고저 경사도, 형상	8 ~ 18%*	6 ~ 14%*	6 ~ 9%*
	필지면적			
	도로접면			
	간선도로 거리			
	구분지상권 설정여부			
그 밖의 요인 (c)	인구수준 (인구수, 인구 순유입), 경제 활성화 정도, 장래의 동향 등	0 ~ 5%	0 ~ 3%	0 ~ 3%
추가보정률 합계		17 ~ 45%	12 ~ 33%	12 ~ 23%

■ 765kV

감가요인 항목		택지	농지	임지
송전선로 요인 (a)	회선 수	20 ~ 30%	8 ~ 18%	8 ~ 13%
	송전선높이			
	해당 토지의 철탑 건립 여부			
	주변 철탑 수			
	철탑 거리			
	철탑으로 인한 일조 장애			
	송전선 통과 위치			
개별요인 (b)	용도지역, 고저, 경사도, 형상	17 ~ 20%*	9 ~ 17%*	9 ~ 12%*
	필지면적			
	도로접면			
	간선도로 거리			
	구분지상권 설정여부			
그 밖의 요인 (c)	인구수준 (인구수, 인구 순유입), 경제 활성화 정도, 장래의 동향 등	0 ~ 5%	0 ~ 5%	0 ~ 5%
추가보정률 합계		37 ~ 55%	17 ~ 40%	17 ~ 30%

〈공통유의사항〉

1. 이 표는 추가보정률의 일반적인 적용범위 및 구분기준 등을 정한 것이므로 대상물건의 상황이나 지역여건 등에 따라 이를 증·감 조정할 수 있다.
2. 구분지상권이 설정되는 경우(5%)를 기준으로 한 범위이며, 미설정시 해당범위에서 -5%를 일괄 적용한다.
3. 이 표에서 정하지 아니한 용도 토지의 경우에는 이 표에서 정한 유사한 용도 토지의 율을 적용할 수 있다.

4. 송전선로 주변지역 토지의 재산적 보상 등을 위한 감정평가

(1) 개요

송전설비주변법 제4조제2항 및 같은 법 시행령 제7조제1항에 따라 송·변전설비 주변지역 내 재산적 보상지역에 속한 토지의 재산적 보상을 위한 감정평가 및 같은 법 제5조에 따른 주택매수 청구지역에 속한 주택의 매수가액 산정을 위한 감정평가 등에 관하여 세부적인 기준과 절차는 「송전선로부지 등 보상평가지침」 제3장에 따른다.

(2) 재산적 보상을 위한 보상평가기준

송전설비주변법 제4조에 따른 재산적 보상토지의 경제적 가치감소분에 대한 감정평가액은 지상 송전선로 건설로 인한 해당 토지의 경제적 가치 감소정도, 토지활용 제한정도, 재산권행사의 제약정도 등을 고려하여 감정평가하되 다음과 같이 결정한다.

감정평가액 ≡ [해당 토지의 단위면적당 토지가액 × 감가율 × 재산적 보상토지의 면적]

※ 해당 토지의 단위면적당 토지가액은 해당 송전선로의 건설로 인한 지가의 영향을 받지 아니하는 토지로서 인근 지역에 있는 유사한 이용상황의 표준지를 기준으로 감정평가한다.

※ 재산적 보상평가액은 「전기사업법」 제90조의2 또는 「전원개발촉진법」 제6조의2에 따른 보상수준을 초과할 수 없다.

(3) 감가율 산정

1) 개념

송전선로의 건설로 인하여 발생하는 재산적 보상토지의 감정평가 시에 적용되는 감가율은 별표2에서 정하는 기준에 따라 통과전압의 종별이 76만 5천 볼트, 34만 5천 볼트인 경우로 나누어 산정한다.

2) 산정원칙

별표2에서 정하는 기준에 따라 감가율을 산정하는 경우에는 다음 각 호의 요인을 고려한 적정한 율로 하되, 각 요인별로 그 저해 정도를 고려하여 산정한다.

1. **송전선로요인** : 통과전압의 종별 및 송전선의 높이, 회선수, 해당 토지의 철탑건립여부, 주변 철탑 수, 철탑거리, 철탑으로 인한 일조 장애, 송전선 통과 위치 등
2. **개별요인** : 용도지역, 고저, 경사도, 형상, 필지면적, 도로접면, 간선도로 거리, 구분지상권 설정 여부 등
3. **그 밖의 요인** : 인구수준(인구수, 인구 순유입), 경제 활성화 정도, 장래의 동향 등

(4) 재산적 보상토지의 면적 산정

재산적 보상의 감정평가에 적용하는 토지면적은 의뢰인이 다음 각 호에서 정하는 기준에 따라 산정하여 제시한 면적으로 한다.

1. 원칙

765kV 송전선로 양측 가장 바깥선으로부터의 거리가 각각 3미터 이상 33미터 이하 범위의 직하 토지 면적

345kV-송전선로 양측 가장 바깥선으로부터의 거리가 각각 3미터 이상 13미터 이하 범위의 직하 토지 면적

2. 송전선로가 그 지상을 통과하는 택지로서 건축물 등의 보호가 필요한 경우에는 송전선로 양측 가장 바깥선으로부터의 거리(3미터)를 기술기준에 따른 전선과 건축물 간의 전압별 이격거리까지 확장할 수 있고 송전선로의 양측 가장 바깥선으로부터의 거리가 76만 5천 볼트 송전선로의 경우에는 각각 그 이격거리 이상 33미터 이하, 34만 5천 볼트 송전선로의 경우에는 그 이격거리 이상 13미터 이하 범위 안에서 정한 직하 토지의 면적으로 한다.

〈 별표 2 〉 재산적 보상토지 감가율 산정기준표

■ 345kV

감가요인 항목		택지	농지	임지
송전선로 요인 (a)	회선 수	8 ~ 20%	4 ~ 15%	4 ~ 10%
	송전선높이			
	해당 토지의 철탑 건립 여부			
	주변 철탑 수			
	철탑 거리			
	철탑으로 인한 일조 장애			
	송전선 통과 위치			
개별요인 (b)	용도지역, 고저, 경사도, 형상	7 ~ 17%*	6 ~ 13%*	6 ~ 8%*
	필지면적			
	도로접면			
	간선도로 거리			
	구분지상권 설정여부			
그 밖의 요인 (c)	인구수준 (인구수, 인구 순유입), 경제 활성화 정도, 장래의 동향 등	0 ~ 5%	0 ~ 3%	0 ~ 3%
감가율 합계		15 ~ 42%	10 ~ 31%	10 ~ 21%

■ 765kV

감가요인 항목		택지	농지	임지
송전선로 요인 (a)	회선 수	17 ~ 27%	6 ~ 17%	6 ~ 12%
	송전선높이			
	해당 토지의 철탑 건립 여부			
	주변 철탑 수			
	철탑 거리			
	철탑으로 인한 일조 장애			
	송전선 통과 위치			
개별요인 (b)	용도지역, 고저, 경사도, 형상	15 ~ 18%*	7 ~ 14%*	7 ~ 10%*
	필지면적			
	도로접면			
	간선도로 거리			
	구분지상권 설정여부			
그 밖의 요인 (c)	인구수준(인구수, 인구 순유입), 경제 활성화 정도, 장래의 동향 등	0 ~ 5%	0 ~ 5%	0 ~ 5%
감가율 합계		32 ~ 50%	13 ~ 36%	13 ~ 27%

〈공통유의사항〉

1. 이 표는 감가율의 일반적인 적용범위 및 구분기준 등을 정한 것이므로 대상물건의 상황이나 지역여건 등에 따라 증·감 조정할 수 있다.
2. 구분지상권이 설정되는 경우 (5%)를 기준으로 한 범위이며, 미설정시 해당범위에서 -5%를 일괄 적용한다.
3. 이 표에서 정하지 아니한 용도 토지의 경우에는 이 표에서 정한 유사한 용도 토지의 율을 적용할 수 있다.

5. 주택매수의 청구 대상 토지의 감정평가

- ① 송전설비주변법 제5조제3항에 따른 주택매수의 가액(價額)은 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제3조에 따른 표준지공시지가를 기준으로 한다. 이 경우 다음 각 호의 사항을 고려하되, 주택의 일시적 이용 상황, 주택소유자가 갖는 주관적 가치 및 주택소유자의 개별적 용도는 고려하지 아니한다.
 - 1) 표준지공시지가 공시기준일부터 주택매수 협의의 성립 시점까지의 관계 법령에 따른 해당 주택의 이용계획
 - 2) 해당 지상 송전선로 건설로 인한 지가(地價)의 영향을 받지 아니하는 지역의 지가변동률
 - 3) 생산자물가상승률
(「한국은행법」 제86조에 따라 한국은행이 조사·발표하는 생산자물가지수에 따라 산정된 비율을 말한다)
 - 4) 그 밖에 해당 주택의 위치, 형상, 환경 및 이용상황

- ② 제1항에 따른 표준지공시지가는 송전설비주변법 시행령 제3조에 따라 주택매수 청구지역의 보상계획을 수립한 경우에는 지상 송전선로 건설에 관한 다음 각 호의 승인, 지정 또는 인·허가(이하 “승인 등”이라 한다) 중 최초 승인 등이 있는 날(이하 “승인등완료일”이라 한다) 전의 시점을 공시기준일로 하는 표준지공시지가로서 그 주택 매수의 협의 성립 당시 공시된 표준지공시지가 중 그 승인등완료일 과 가장 가까운 시점에 공시된 표준지공시지가로 한다.
- 1) 「전원개발촉진법」 제5조에 따른 전원개발사업 실시계획의 승인
 - 2) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제86조에 따른 도시·군계획시설사업의 시행자 지정
 - 3) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제88조에 따른 도시·군계획시설사업에 관한 실시계획의 인가
 - 4) 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제18조에 따른 일반산업단지개발실시계획의 승인
 - 5) 「택지개발촉진법」 제9조에 따른 택지개발사업 실시계획의 승인
 - 6) 그 밖에 지상 송전선로 건설을 위한 다른 법령에 따른 승인등
- ③ 제2항에도 불구하고 승인등완료일 전에 송전설비주변법 시행령 제4조제1항 각 호의 사업에 대한 공고 등(이하 이 항에서 “사업공 고”라 한다)으로 주택매수의 청구 대상 주택의 가격이 변동되었다고 인정되는 경우에는 해당 사업 공고 전의 시점을 공시기준일로 하는 표준지공시지가로서 그 주택 매수의 협의 성립 당시 공시된 표준지 공시지가 중 사업공고 시점과 가장 가까운 시점에 공시된 표준지공 시지가로 할 수 있다.
- ④ 제1항제2호에 따른 지가변동률 및 제1항 각 호 외의 부분 후단 에 따른 주택의 일시적 이용 상황에 관하여는 토지 보상법 시행령 제37조 및 제38조를 준용한다.

05 개간비의 평가

「토지보상법 시행규칙」 제27조 (개간비의 평가 등)

- ① 국유지 또는 공유지를 관계법령에 의하여 적법하게 개간(매립 및 간척을 포함한다. 이하 같다)한 자가 개간당시부터 보상당시까지 계속하여 적법하게 당해 토지를 점유하고 있는 경우(개간한 자가 사망한 경우에는 그 상속인이 개간한 자가 사망한 때부터 계속하여 적법하게 당해 토지를 점유하고 있는 경우를 포함한다) 개간에 소요된 비용 (이하 “개간비”라 한다)은 이를 평가하여 보상하여야 한다. 이 경우 보상액은 개간후의 토지가격에서 개간전의 토지가격을 뺀 금액을 초과하지 못한다.

「실무기준」 800 6.3 그 밖의 토지에 관한 감정평가

6.3.1 개간비 등

- ① 개간비는 기준시점을 기준으로 개간에 통상 필요한 비용 상당액을 기준으로 감정평가한다. 이 경우 개간비는 개간후의 토지가액에서 개간전의 토지가액을 뺀 금액을 초과하지 못한다.
- ② 제1항에 따른 개간비를 감정평가할 때에는 개간전과 개간후의 토지의 지세·지질·비옥도·이용상황 및 개간의 난이도 등을 종합적으로 고려하여야 한다.
- ③ 제1항에 따라 개간비를 보상하는 경우 취득하는 토지의 감정평가액은 개간후의 토지가액에서 개간비를 뺀 금액으로 한다.

(1) 개간비 지급 대상

1) 원칙

국유지 또는 공유지를 관계법령의 규정에 따라 적법하게 개간(매립·간척을 포함한다. 이하 같다)한 자가 개간 당시부터 보상 당시까지 계속하여 적법하게 해당 토지를 점유하고 있는 경우로서 사업시행자로부터 지상물과는 별도로 개간에 소요된 비용(이하 "개간비"라 한다)의 평가의뢰가 있는 경우에 그 개간비의 평가는 기준시점 당시를 기준으로 한 개간에 통상 필요한 비용상당액(개량비를 포함)으로 한다.

2) 무허가 개간토지인 경우

1995년 1월 7일 당시 공익사업지구에 편입된 무허가개간토지의 경우 개간비 보상이 가능하다.

(2) 평가방법

1) 개간비 보상액

원칙적으로는 기준시점 당시를 기준으로 한 개간에 통상 필요한 비용상당액(개량비 포함)으로 하되, 다만, 그 개간에 통상 필요한 비용상당액을 산정하기 곤란한 경우에는 개간후의 토지에 대한 평가액의 3분의1 (도시지역 녹지지역안에 있는 경우에는 5분의 1, 도시지역의 그 밖의 용도지역 안에 있는 경우에는 10분의 1) 이내로 할 수 있다.

2) 한도액

그 평가액이 개간 후의 토지에 대한 평가액에서 개간 전의 토지에 대한 평가액을 뺀 금액을 초과하지 못하며, 개간 후의 토지에 대한 평가액의 결정에서 일시적인 이용상황은 고려하지 아니한다.

(3) 개간된 토지보상액

개간비를 보상하는 경우 취득하는 토지의 보상액은 개간 후의 토지에 대한 평가액에서 개간비를 뺀 금액으로 한다.

(4) 유의사항

1) 점용기간이 만료된 경우

점용기간이 만료된 후에 점용기간의 갱신 없이 점유하고 있는 경우 개간비의 보상대상이 아니다.

2) 허가 용도와 다른 용도로 개간한 경우

개간비 보상대상이 아니다.

3) 점용허가 면적과 상이한 경우

점용허가 면적을 초과하여 개간한 경우 초과 부분은 개간비 보상대상이 아니며, 개간면적이 인·허가면적보다 작은 경우에는 개간면적만 보상 대상이다.

4) 원상회복 또는 보상제한의 부관이 있는 경우

개간비의 보상대상이 아니다.

「토지보상법」 제73조 (잔여지의 손실과 공사비 보상)

- ① 사업시행자는 동일한 소유자에게 속하는 일단의 토지의 일부가 취득되거나 사용됨으로 인하여 잔여지의 가격이 감소하거나 그 밖의 손실이 있을 때 또는 잔여지에 도로·도랑·담장 등의 신설이나 그 밖의 공사가 필요할 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 그 손실이나 공사의 비용을 보상하여야 한다. 다만, 잔여지의 가격 감소분과 잔여지에 대한 공사의 비용을 합한 금액이 잔여지의 가격보다 큰 경우에는 사업시행자는 그 잔여지를 매수할 수 있다. <개정 2013.3.23.>
- ② 제1항 본문에 따른 손실 또는 비용의 보상은 관계 법률에 따라 사업이 완료된 날 또는 제24조의2에 따른 사업완료의 고시가 있는 날(이하 “사업완료일”이라 한다)부터 1년이 지난 후에는 청구할 수 없다. <개정 2021. 8. 10.>
- ③ 사업인정고시가 된 후 제1항 단서에 따라 사업시행자가 잔여지를 매수하는 경우 그 잔여지에 대하여는 제20조에 따른 사업인정 및 제22조에 따른 사업인정고시가 된 것으로 본다.
- ④ 제1항에 따른 손실 또는 비용의 보상이나 토지의 취득에 관하여는 제9조 제6항 및 제7항을 준용한다.
- ⑤ 제1항 단서에 따라 매수하는 잔여지 및 잔여지에 있는 물건에 대한 구체적인 보상액 산정 및 평가방법 등에 대하여는 제70조, 제75조, 제76조, 제77조 및 제78조 제4항, 같은 조 제6항 및 제7항을 준용한다. <개정 2022. 2. 3.>

「토지보상법」 제74조 (잔여지 등의 매수 및 수용 청구)

- ① 동일한 소유자에게 속하는 일단의 토지의 일부가 협의에 의하여 매수되거나 수용됨으로 인하여 잔여지를 종래의 목적에 사용하는 것이 현저히 곤란할 때에는 해당 토지소유자는 사업시행자에게 잔여지를 매수하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사업인정 이후에는 관할 토지수용위원회에 수용을 청구할 수 있다. 이 경우 수용의 청구는 매수에 관한 협의가 성립되지 아니한 경우에만 할 수 있으며, 사업완료일까지 하여야 한다. <개정 2021. 8. 10.>
- ② 제1항에 따라 매수 또는 수용의 청구가 있는 잔여지 및 잔여지에 있는 물건에 관하여 권리를 가진 자는 사업시행자나 관할 토지수용위원회에 그 권리의 존속을 청구할 수 있다.
- ③ 제1항에 따른 토지의 취득에 관하여는 제73조 제3항을 준용한다.
- ④ 잔여지 및 잔여지에 있는 물건에 대한 구체적인 보상액 산정 및 평가방법 등에 대하여는 제70조, 제75조, 제76조, 제77조 및 제78조 제4항, 같은 조 제6항 및 제7항을 준용한다. <개정 2022. 2. 3.>

「토지보상법 시행령」 제39조 (잔여지의 판단)

- ① 법 제74조 제1항에 따라 잔여지가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 토지소유자는 사업시행자 또는 관할 토지수용위원회에 잔여지를 매수하거나 수용하여 줄 것을 청구할 수 있다.
 1. 대지로서 면적이 너무 작거나 부정형(不定形) 등의 사유로 건축물을 건축할 수 없거나 건축물의 건축이 현저히 곤란한 경우
 2. 농지로서 농기계의 진입과 회전이 곤란할 정도로 폭이 좁고 길게 남거나 부정형 등의 사유로 영농이 현저히 곤란한 경우
 3. 공익사업의 시행으로 교통이 두절되어 사용이나 경작이 불가능하게 된 경우
 4. 제1호부터 제3호까지에서 규정한 사항과 유사한 정도로 잔여지를 종래의 목적대로 사용하는 것이 현저히 곤란하다고 인정되는 경우
- ② 잔여지가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는지를 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 종합적으로 고려하여야 한다.
 1. 잔여지의 위치·형상·이용상황 및 용도지역
 2. 공익사업 편입토지의 면적 및 잔여지의 면적

「토지보상법 시행규칙」 제32조 (잔여지의 손실 등에 대한 평가)

- ① 동일한 토지소유자에 속하는 일단의 토지의 일부가 취득됨으로 인하여 잔여지의 가격이 하락된 경우의 잔여지의 손실은 공익사업시행지구에 편입되기 전의 잔여지의 가격(당해 토지가 공익사업시행지구에 편입됨으로 인하여 잔여지의 가격이 변동된 경우에는 변동되기 전의 가격을 말한다)에서 공익사업시행지구에 편입된 후의 잔여지의 가격을 뺀 금액으로 평가한다.
- ② 동일한 토지소유자에 속하는 일단의 토지의 일부가 취득 또는 사용됨으로 인하여 잔여지에 통로·구거·담장 등의 시설 그 밖의 공사가 필요하게 된 경우의 손실은 그 시설의 설치나 공사에 필요한 비용으로 평가한다.
- ③ 동일한 토지소유자에 속하는 일단의 토지의 일부가 취득됨으로 인하여 종래의 목적에 사용하는 것이 현저히 곤란하게 된 잔여지에 대하여는 그 일단의 토지의 전체가격에서 공익사업시행지구에 편입되는 토지의 가격을 뺀 금액으로 평가한다.

「실무기준」 800 6.3.3 잔여지의 가치하락 등에 따른 손실

- ① 잔여지의 가치하락에 따른 손실액은 공익사업시행지구에 편입되기 전의 잔여지 가액(해당 토지가 공익사업시행지구에 편입됨으로 인하여 잔여지의 가치가 변동된 경우에는 변동되기 전의 가액을 말한다)에서 공익사업시행지구에 편입된 후의 잔여지의 가액을 뺀 금액으로 감정평가한다.
- ② 제1항에서의 공익사업시행지구에 편입되기 전의 잔여지 가액은 일단의 토지의 전체가액에서 공익사업시행지구에 편입되는 토지(이하 '편입토지'라 한다)의 가액을 뺀 금액으로 산정한다.
- ③ 공익사업시행지구에 편입되기 전의 잔여지의 가액 및 공익사업시행지구에 편입된 후의 잔여지의 가액의 감정평가를 위한 적용공시지가는 [810-5.6.3]을 준용한다.
- ④ 잔여지의 공법상의 제한사항 및 이용상황 등은 편입토지의 보상 당시를 기준으로 한다.
- ⑤ 잔여지의 가치하락에 따른 손실액은 해당 공익사업의 시행으로 인하여 잔여지의 가격이 증가하거나 그 밖의 이익이 발생한 경우에도 이를 고려하지 않고 감정평가한다.
- ⑥ 잔여지에 대한 시설의 설치 또는 공사로 인한 손실액은 그 시설의 설치나 공사에 통상 필요한 비용 상당액을 기준으로 산정한다.

6.3.4 잔여지의 매수

- ① 매수하는 잔여지는 일단의 토지의 전체가액에서 편입되는 토지의 가액을 뺀 금액으로 감정평가한다.
- ② 일단의 토지 전체가액 및 편입토지의 가액의 감정평가를 위한 적용공시지가는 [810-5.6.3]을 준용한다.
- ③ 일단의 토지 및 편입토지의 공법상의 제한사항 및 이용상황 등은 편입토지의 보상 당시를 기준으로 한다.
- ④ 기준시점 당시의 일단의 토지의 전체가액 및 편입토지의 가액을 감정평가할 때 해당 공익사업의 시행으로 인한 가치의 변동은 고려하지 아니한다.

(1) 개념 및 평가대상

잔여지란 "동일한 토지소유자의 소유에 속하는 일단의 토지의 일부를 매수, 수용 또는 사용함으로 인하여 남게 되는 일부 토지"를 말하며, 이와 관련하여 "잔여지의 매수 또는 수용보상, 가치하락 보상, 비용보상 등"이 있다.

(2) 잔여지 등의 매수 및 수용 청구

1) 개념

동일한 토지소유자에 속하는 일단의 토지의 일부가 협의에 의하여 매수되거나 수용됨으로 인하여 잔여지를 종래의 목적에 사용하는 것이 현저히 곤란한 때에는 해당 토지소유자는 사업시행자에게 잔여지를 매수하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사업인정 이후에는 관할 토지수용위원회에 수용을 청구할 수 있다. 이 경우 수용의 청구는 매수에 관한 협의가 성립되지 아니한 경우에 한하되, 그 사업의 사업완료일까지 하여야 한다.

2) 잔여지 판단

잔여지가 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 토지소유자는 사업시행자 또는 관할 토지수용위원회에 잔여지를 매수 또는 수용하여 줄 것을 청구할 수 있다.

- 대지로서 면적의 과소 또는 부정형 등의 사유로 인하여 건축물을 건축할 수 없거나 건축물의 건축이 현저히 곤란한 경우
- 농지로서 농기계의 진입과 회전이 곤란할 정도로 폭이 좁고 길게 남거나 부정형 등의 사유로 인하여 영농이 현저히 곤란한 경우
- 공익사업의 시행으로 인하여 교통이 두절되어 사용 또는 경작이 불가능하게 된 경우
- 그 밖에 이와 유사한 정도로 잔여지를 종래의 목적대로 사용하는 것이 현저히 곤란하다고 인정되는 경우

3) 기준시점

잔여지의 평가 시에 기준시점은 그 잔여지를 협의에 따른 매수 또는 수용하는 시점으로 한다.

4) 평가기준

적용공시지가의 선택, 비교표준지의 선정, 지가변동률의 적용 그 밖의 평가기준은 해당 공익사업에 편입된 경우와 같이 한다. 일단의 토지 전체가액 및 편입되는 토지가액을 감정평가할 때 공법상의 제한사항 및 이용상황 등은 편입토지의 보상 당시를 기준으로 한다. 따라서 편입토지의 보상 이후에 해당 공익사업과 관계없이 공법상 제한이 변경된 경우에도 이를 고려하지 아니한다.

한편, 해당 공익사업으로 인한 가치의 변동이 있는 경우에도 이러한 변동은 보상금액에 포함하여서는 안된다.

5) 평가방법

법 제73조 제1항 단서 또는 법 제74조에 따라 잔여지의 협의에 따른 매수 또는 수용을 위한 평가의뢰가 있는 경우에 그 잔여지에 대한 평가는 법 시행규칙 제32조 제3항에 따라 다음과 같이 한다.

$$\begin{aligned} \text{잔여지의 평가액} &= \text{일단의 토지 전체가액} - \text{편입 토지 가액} : \text{전후비교법} \\ &= (\text{일단의 토지 전체면적} - \text{공익사업편입면적}) \times \text{단위면적당 단가} \end{aligned}$$

〈단가의 사정〉

잔여지의 단위면적당 단가의 결정은 공익사업에 편입된 부분을 포함한 일단의 토지전체의 가액을 기준으로 한다. 다만, 공익사업에 편입된 부분과 잔여부분이 용도지역 등을 달리하여 가치가 다른 경우(해당 공익사업과 관련되어 용도지역 등이 변경된 경우는 제외한다)에는 잔여지 부분의 가액을 기준으로 결정할 수 있다.

6) 유의사항

① 사업시행이익과의 상계금지 원칙 적용 여부

취득하는 잔여지의 보상액 산정에는 사업시행이익과의 상계금지 원칙이 적용될 여지가 없다.

② 사용하는 토지의 잔여지 매수보상 인정 여부

사용하는 토지의 잔여지 매수보상은 인정되지 않는다.

(3) 잔여지의 가치하락 보상과 공사비 보상

1) 개념

사업시행자는 동일한 토지소유자에 속하는 일단의 토지의 일부가 취득 또는 사용됨으로 인하여 잔여지의 가액이 감소하거나 그 밖의 손실이 있는 때 또는 잔여지에 통로·도랑·담장 등의 신설 그 밖의 공사가 필요한 때에는 국토교통부령이 정하는 바에 따라 그 손실이나 공사의 비용을 보상하여야 한다. 다만, 잔여지의 가액 감소분과 잔여지에 대한 공사 비용을 합한 금액이 잔여지의 가액보다 큰 경우에는 사업시행자는 그 잔여지를 매수할 수 있다. 잔여지 가액 손실 또는 비용의 보상은 해당 사업의 사업완료일부터 1년이 지난 후에는 청구할 수 없다.

2) 잔여지의 가치하락에 따른 보상평가

① 기준시점

잔여지의 가액 손실액 평가 시에 기준시점은 그 손실액의 협의 또는 재결하는 시점으로 한다.

② 평가기준

가액이 하락된 잔여지의 공법상 제한이나 이용상황 등은 편입토지의 보상 당시를 기준으로 한다.

따라서 편입토지의 보상 이후에 해당 공익사업과 관계없이 공법상 제한이나 이용상황 등이 변경 또는 변동된 경우에도 이를 고려하지 아니한다.

③ 평가방법

동일한 토지소유자에 속하는 일단의 토지의 일부가 취득됨으로 인하여 잔여지의 가액이 하락된 경우의 잔여지의 손실은 공익사업시행지구에 편입되기 전의 잔여지의 가액(해당 토지가 공익사업시행지구에 편입됨으로 인하여 잔여지의 가액이 변동된 경우에는 변동되기 전의 가액을 말한다)에서 공익사업시행지구에 편입된 후의 잔여지의 가액을 뺀 금액으로 평가한다.

잔여지의 평가액 = 편입 전 잔여지 가액 - 편입 후 잔여지 가액 : 전후비교법

= (일단의 토지 전체가액 - 편입 토지 가액) - 편입 후 잔여지 가액

※ 일단의 토지 전체가액의 적용단가와 편입토지의 적용단가는 같은 것이 일반적이다. 다만, 공익사업에 편입된 부분과 잔여부분이 용도지역 등을 달리하여 가치가 다른 경우(해당 공익사업과 관련되어 용도지역 등이 변경된 경우는 제외한다)에는 각각 다른 적용단가를 적용하여 일단의 토지 전체가액을 산정한다.

④ 개별요인 비교 항목

가액이 하락된 잔여지의 평가액을 결정할 때에는 다음 각 호의 사항을 조사하여 개별요인의 비교시에 반영한다(불리해진 개별요인만 반영한다.).

1. 잔여지의 면적·형상 및 지세
2. 잔여지와 인접한 본인 소유토지의 유무 및 일단지 사용의 가능성
3. 잔여지의 용도변경 등이 필요한 경우에는 주위토지의 상황
4. 잔여지에 도로·구거·담장·울타리 등 시설의 설치 또는 성토·절토 등 공사의 필요성 유무 및 공사가 필요한 경우에 그 공사방법 등

※ 사업시행이익과의 상계금지 원칙에 따라 해당 공익사업의 시행으로 인하여 잔여지의 개별요인 등이 개선되어 잔여지의 가치가 증가하거나 그 밖의 이익이 발생한 경우에는 고려치 않는다.

※ 잔여지의 가치하락은 분필 등으로 인한 형태·면적 등의 잔여지의 개별요인이 나빠짐으로 인한 하락(수용손실)과 해당 공익사업 자체로부터 발생하는 소음·진동·악취 등으로 인한 하락(사업손실)을 모두 포함한다. 그리고 잔여지의 가치하락에는 장래의 이용가능성이나 거래의 용이성 등에 의한 사용가치 및 교환가치의 하락 모두 포함한다.

대법원 2000.1.25. 선고 99두6439 판결 [토지수용이의재결처분취소]

잔여지가 토지수용의 목적사업인 도시·군계획사업에 의하여 설치되는 너비 10m의 도로에 접하게 되는 이익을 누리게 되었더라도 그 이익을 수용 자체의 법률효과에 의한 가액감소의 손실(이른바 수용손실)과 상계할 수는 없는 것이므로 그와 같은 이익을 참작하여 잔여지 손실보상액을 산정할 것은 아니다.

⑤ 유의사항

㉔ 금액의 다소에 따른 보상대상 여부

잔여지 가치하락에 대한 감정평가는 금액의 다소에 관계없이 감정평가한다.

㉕ 사용하는 토지의 잔여지 가치하락 및 공사비 등에 대한 보상대상 여부

사용하는 토지의 잔여지 가치하락 및 공사비 등에 대한 보상평가는 토지보상법 시행규칙 제32조제1항과 제2항 등을 준용하여 감정평가할 수 있다.

㉖ 토지의 지하 또는 지상공간의 일부를 사용하는 경우 잔여지 가치하락 및 공사비 등에 대한 보상대상 여부

토지의 지하 또는 지상공간의 일부를 사용하는 경우에도 잔여지 가치하락 및 공사비 등도 보상대상이다.

3) 공사가 필요하게 된 경우의 공사비 보상

동일한 토지소유자에 속하는 일단의 토지의 일부가 취득 또는 사용됨으로 인하여 잔여지에 통로·구거·담장 등의 신설 그 밖의 공사가 필요하게 된 경우의 손실은 그 시설의 설치나 공사에 필요한 비용으로 평가한다.

4) 잔여지 가치하락 및 공사비 보상에 갈음하는 매수보상

잔여지의 가치하락에 따른 보상과 잔여지에 대한 공사비 등의 보상을 동시에 하는 경우로서 잔여지의 가치하락에 따른 보상액과 잔여지에 대한 공사비 보상액을 합한 금액이 잔여지의 가액보다 큰 경우에는 잔여지의 가액으로 보상한다.

「토지보상법」 제91조 (환매권)

- ① 공익사업의 폐지·변경 또는 그 밖의 사유로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게 된 경우 토지의 협의취득 일 또는 수용의 개시일(이하 이 조에서 “취득일”이라 한다) 당시의 토지소유자 또는 그 포괄승계인(이하 “환매권자”라 한다)은 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 10년 이내에 그 토지에 대하여 받은 보상금에 상당하는 금액을 사업시행자에게 지급하고 그 토지를 환매할 수 있다. <개정 2021. 8. 10.>
 1. 사업의 폐지·변경으로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게 된 경우: 관계 법률에 따라 사업이 폐지·변경된 날 또는 제24조에 따른 사업의 폐지·변경 고시가 있는 날
 2. 그 밖의 사유로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게 된 경우: 사업완료일
- ② 취득일부터 5년 이내에 취득한 토지의 전부를 해당 사업에 이용하지 아니하였을 때에는 제1항을 준용한다. 이 경우 환매권은 취득일부터 6년 이내에 행사하여야 한다.
- ③ 제74조제1항에 따라 매수하거나 수용한 잔여지는 그 잔여지에 접한 일단의 토지가 필요 없게 된 경우가 아니면 환매할 수 없다.
- ④ 토지의 가격이 취득일 당시에 비하여 현저히 변동된 경우 사업시행자와 환매권자는 환매금액에 대하여 서로 협의 하되, 협의가 성립되지 아니하면 그 금액의 증감을 법원에 청구할 수 있다.
- ⑤ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 환매권은 「부동산등기법」에서 정하는 바에 따라 공익사업에 필요한 토지의 협의취득 또는 수용의 등기가 되었을 때에는 제3자에게 대항할 수 있다.
- ⑥ 국가, 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 중 대통령령으로 정하는 공공기관이 사업인정을 받아 공익사업에 필요한 토지를 협의취득하거나 수용한 후 해당 공익사업이 제4조제1호부터 제5호까지에 규정된 다른 공익사업(별표에 따른 사업이 제4조제1호부터 제5호까지에 규정된 공익사업에 해당하는 경우를 포함한다)으로 변경된 경우 제1항 및 제2항에 따른 환매권 행사기간은 관보에 해당 공익사업의 변경을 고시한 날부터 기산(起算)한다. 이 경우 국가, 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 중 대통령령으로 정하는 공공기관은 공익사업이 변경된 사실을 대통령령으로 정하는 바에 따라 환매권자에게 통지하여야 한다. <개정 2015. 12. 29.>

[전문개정 2011. 8. 4.]

[헌법불합치, 2019헌바131, 2020. 11. 26., 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(2011. 8. 4. 법률 제11017호로 개정된 것) 제91조 제1항 중 ‘토지의 협의취득일 또는 수용의 개시일(이하 이 조에서 “취득일”이라 한다)부터 10년 이내에’ 부분은 헌법에 합치되지 아니한다. 법원 기타 국가기관 및 지방자치단체는 입법자가 개정할 때까지 위 법률조항의 적용을 중지하여야 한다.]

「토지보상법」 제92조 (환매권의 통지 등)

- ① 사업시행자는 제91조 제1항 및 제2항에 따라 환매할 토지가 생겼을 때에는 지체 없이 그 사실을 환매권자에게 통지하여야 한다. 다만, 사업시행자가 과실 없이 환매권자를 알 수 없을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 공고하여야 한다.
- ② 환매권자는 제1항에 따른 통지를 받은 날 또는 공고를 한 날부터 6개월이 지난 후에는 제91조 제1항 및 제2항에도 불구하고 환매권을 행사하지 못한다.

「토지보상법 시행령」 제48조 (환매금액의 협의요건)

법 제91조 제4항에 따른 토지의 가격이 취득일 당시에 비하여 현저히 변동된 경우는 환매권 행사 당시의 토지가격이 지급한 보상금에 환매 당시까지의 해당 사업과 관계없는 인근 유사토지의 지가변동률을 곱한 금액보다 높은 경우로 한다.

「실무기준」 800 6.3.5 환매토지

환매토지에 대한 환매당시의 가액은 다음 각 호의 기준에 따라 감정평가한다.

1. 적용공시지가는 환매당시에 공시되어 있는 공시지가 중 환매당시에 가장 가까운 시점의 공시지가로 한다.
2. 해당 공익사업에 따른 공법상 제한이나 가격의 변동이 있는 경우에는 이를 고려한 가액으로 감정평가한다.
다만, 해당 사업의 폐지·변경 또는 그 밖의 사유로 인하여 그 공법상 제한이나 가격의 변동이 없어지게 되는 경우에는 그러하지 아니하다.
3. 이용상황 등의 판단은 환매당시를 기준으로 하되, 해당 공익사업의 시행 등으로 토지의 형질변경 등이 이루어진 경우에는 그 형질변경 등이 된 상태를 기준으로 한다. 다만, 원상회복을 전제로 하는 등 의뢰인으로부터 다른 조건의 제시가 있는 경우에는 그에 따른다.
4. 환매토지가 다른 공익사업에 편입되는 경우에는 비교표준지의 선정, 적용공시지가의 선택, 지가변동률의 적용, 그 밖의 감정평가기준은 다른 공익사업에 편입되는 경우와 같이 한다.

(1) 개관

1) 환매권

환매권이란 공용수용의 목적물이 공익사업의 폐지, 변경 또는 그 밖의 사유로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 불필요하게 되거나 현실적으로 수용의 전제가 된 공익사업에 공용되지 않는 경우 피수용자가 일정한 요건 하에서 다시 매수하여 원소유권을 회복할 수 있는 권리를 말하며, 환매권은 환매권자의 의사표시만으로 성립하고, 수용토지의 현재 소유자의 동의를 요하지 않으므로 바로 소유권이 환매권자에게 이전하는 물권적 효력이 있다.

2) 환매요건

① 토지가 필요없게 된 경우

- ㉠ 공익사업의 폐지·변경으로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게 된 경우: 관련 법률에 따라 사업이 폐지·변경된 날 또는 제24조에 따른 **사업의 폐지·변경 고시가 있는 날부터 10년 이내에** 해당 토지에 대하여 지급받은 보상금에 상당한 금액을 사업시행자에게 지급하고 그 토지를 환매할 수 있다.
- ㉡ 그 밖의 사유로 인하여 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요없게 된 경우: 사업완료일부터 10년 이내에 해당 토지에 대하여 지급받은 보상금에 상당한 금액을 사업시행자에게 지급하고 그 토지를 환매할 수 있다.

② 해당 사업에 이용하지 아니한 때

취득일부터 5년 이내에 취득한 토지의 전부를 해당 사업에 이용하지 아니한 때 **취득일부터 6년 이내에** 환매할 수 있다.

3) 환매권 상실에 따른 손해배상

대법원 2000.11.14. 선고 99다45864 판결 [소유권이전등기]

공공용지의취득및손실보상에관한특례법 제9조 제5항에 의하여 준용되는 토지수용법 제72조 제1항이 환매할 토지가 생겼을 때에는 기업자(사업시행자)가 지체없이 이를 원소유자 등에게 통지하거나 공고 하도록 규정한 취지는 원래 공적인 부담의 최소한성의 요청과 비자발적으로 소유권을 상실한 원소유자를 보호할 필요성 및 공평의 원칙 등 환매권을 규정한 입법이유에 비추어 공익목적에 필요 없게 된 토지가 있을 때에는 먼저 원소유자에게 그 사실을 알려 주어 환매할 것인지 여부를 최고하도록 함으로써 법률상 당연히 인정되는 환매권 행사의 실효성을 보장하기 위한 것이라고 할 것이므로 위 규정은 단순한 선언적인 것이 아니라 기업자(사업시행자)의 법적인 의무를 정한 것이라고 보아야 할 것인바, 공공용지의 취득및손실보상에관한특례법상의 사업시행자가 위 각 규정에 의한 통지나 공고를 하여야 할 의무가 있는데도 불구하고 이러한 의무에 위배한 채 원소유자 등에게 통지나 공고를 하지 아니하여, 원소유자 등으로 하여금 환매권 행사기간이 도과되도록 하여 이로 인하여 법률에 의하여 인정되는 환매권 행사가 불가능하게 되어 환매권 그 자체를 상실하게 하는 손해를 가한 때에는 원소유자 등에 대하여 불법행위를 구성한다고 할 것이다.

공공용지의취득및손실보상에관한특례법상 원소유자 등의 환매권 상실로 인한 손해배상액은 환매권상실 당시의 목적물의 시가에서 환매권자가 환매권을 행사하였을 경우 반환하여야 할 환매가액을 공제한 금액으로 정하여야 할 것이므로, 환매권 상실 당시의 환매목적물의 감정평가금액이 공공용지의취득및손실보상에관한특례법 제9조 제1항 소정의 '지급한 보상금'에 그 때까지의 당해 사업과 관계없는 인근 유사토지의 지가변동률을 곱한 금액보다 적거나 같을 때에는 위 감정평가금액에서 위 '지급한 보상금'을 공제하는 방법으로 계산하면 되지만, 이를 초과할 때에는 {환매권 상실 당시의 감정평가금액 - (환매권 상실 당시의 감정평가금액 - 지급한 보상금 × 지가상승률)}로 산정한 금액 즉 위 '지급한 보상금'에 당시의 인근유사토지의 지가상승률을 곱한 금액이 손해로 된다고 할 것이다.

통지나 공고는 법률상 당연히 인정되는 환매권 행사의 실효성을 보장하기 위한 것이라고 할 것이므로 사업시행자의 법적인 의무이고, 통지나 공고를 하지 아니하여 환매권 행사기간의 도과로 인하여 환매권 행사가 불가능하게 된 경우 불법행위를 구성한다. 이때 환매권상실로 인한 손해배상액은 환매권 상실 당시의 목적물의 시가에서 환매가액을 공제한 금액이 된다.

$$\begin{aligned}\text{손해배상액} &= \text{환매권 상실 당시의 목적물의 시가(감정평가액)} - \text{환매가액} \\ &= \text{정상지가상승분} : \text{지급한 보상금} \times \text{지가변동률}\end{aligned}$$

(2) 환매가액의 결정

1) 환매가액의 결정기준

환매가액은 환매토지 및 그 토지에 관한 소유권 외의 권리에 대하여 사업시행자가 지급한 보상금을 기준으로 한다. 한편, 그 토지 위에 정착물이 있었다 하더라도 그 정착물은 환매의 대상이 되지 않으므로, 그 정착물이나 그에 대한 소유권 외의 권리에 대하여 사업시행자가 지급한 보상금은 환매가액에 포함되지 않는다.

대법원 1994.5.24. 선고 93누17225 판결 [환매금액이의신청기각처분취소등]

공공용지의취득및손실보상에관한특례법 제9조에 의한 환매는 환매기간 내에 환매의 요건이 발생하면 환매권자가 수령한 보상금의 상당금액을 사업시행자에게 미리 지급하고 일방적으로 매수의 의사표시를 함으로써 사업시행자의 의사와 관계없이 환매가 성립되는 것이고, 토지 등의 가액이 취득 당시에 비하여 현저히 변경되었더라도 같은 법 제9조 제3항에 의하여 당사자간에 금액에 대하여 협의가 성립되거나 토지수용위원회의 재결에 의하여 그 금액이 결정되지 않는 한 그 가액이 현저히 등귀된 경우이거나 하락한 경우이거나를 묻지 않고 환매권을 행사하기 위하여는 수령한

보상금의 상당금액을 미리 지급하여야 하고 또한 이로써 족하다.

같은 법 제9조 제1항 소정의 "보상금의 상당금액"이라 함은 같은 법에 따른 협의취득 당시 토지 등의 소유자가 사업시행자로부터 지급받은 보상금을 의미하며 여기에 환매권 행사 당시까지의 법정이자를 가산한 금액을 말하는 것은 아니다.

같은 법 제9조 제1항, 제3항, 같은법시행령 제7조 제1항, 제3항의 규정을 종합하여 보면, 환매권 행사 당시의 토지 등의 가액이 지급한 보상금에 환매 당시까지의 당해 사업과 관계없는 인근유사토지의 지가변동률을 곱한 금액보다 "적거나 같을 때"에는 지급한 보상금의 상당금액이 그 환매가액이 되고, 이를 "초과할 때"에는 당사자간에 협의가 성립되거나 토지수용위원회의 재결로 금액이 확정되지 않는 한 환매 당시의 감정평가금액에서 위 보상금에 인근유사토지의 지가변동률을 곱한 금액을 공제한 금액(=환매 당시의 감정평가금액 - 보상금 × 지가변동률)이 그 환매가액이 된다고 보아야 한다.

같은 법시행령 제7조 제1항의 인근유사토지의 지가변동률이라 함은 환매대상토지와 지리적으로 인접하고 그 공부상 지목과 토지의 이용상황 등이 유사한 인근유사토지의 지가상승률을 가리키는 것이므로, 그 토지가 속해 있는 특별시의 한 구 전체의 토지에 대한 평균지가변동률은 이를 인근유사토지의 지가상승률이라 할 수 없다.

2) 환매가액의 결정방법

- ① 환매 당시의 평가액이 지급한 보상금액에 인근 유사토지의 지가변동률을 고려한 가액보다 적거나 같을 경우
(지가가 현저히 변동되지 아니한 경우)

$$\text{환매가액} = \text{지급한 보상금액}$$

- ② 환매 당시의 평가액이 지급한 보상금액에 인근 유사토지의 지가변동률을 고려한 금액보다 많을 경우
(지가가 현저히 변동된 경우)

$$\text{환매가액} = \text{보상금액} + [\text{환매 당시의 평가가액} - (\text{보상금액} \times (1 + \text{지가변동률}))]$$

(3) 환매 당시의 평가액

환매 당시의 가액은 환매 당시의 물건상태, 권리상태를 기준으로 평가한다.

1) 공법상 제한

① 원칙

환매 토지의 가액은 환매 당시를 기준으로 하므로, 해당 공익사업에 따른 공법상 제한이나 가치의 변동이 있는 경우에는 이를 고려한 가액으로 평가한다.

② 예외

해당 공익사업의 폐지·변경 또는 그 밖의 사유로 인하여 그 공법상 제한이나 가치의 변동 등이 없어지는 경우에는 그러한 상황을 기준으로 평가한다.

2) 이용상황의 판단

① 원칙

환매 토지의 가액은 환매 당시를 기준으로 하므로, 이용상황 등의 판단도 환매 당시를 기준으로 한다.
따라서 해당 공익사업의 시행 등으로 토지의 형질변경 등이 이루어진 경우에는 그 형질변경 등이 된 상태를 기준으로 한다.

② 예외

원상회복을 전제로 하는 등 의뢰인으로부터 다른 조건의 제시가 있는 경우에는 그에 따른다.

한편, 도로 등의 공익사업용지 상태에서 공익사업의 폐지·변경 등으로 인하여 환매권이 발생한 경우 도로 등의 용도폐지를 전제로 하므로 도로로 평가해서는 안되고, 인근지역의 표준적인 이용상황을 기준으로 평가한다.

3) 적용공시지가의 선택

환매 당시에 공시되어 있는 표준지 공시지가 중 환매 당시에 가장 근접한 시점의 표준지 공시지가를 기준으로 한다. 이 경우 해당 공익사업에 따른 공법상 제한이나 개발이익이 있는 경우에는 이를 고려한 가액으로 평가한다. 다만, 그 공법상 제한이나 개발이익이 환매권의 행사 등으로 없어지게 되는 경우에는 그 공법상 제한 등이 없는 상태를 기준으로 한다.

한편, 환매토지가 다른 공익사업에 편입되는 경우에는 비교표준지의 선정, 적용공시지가의 선택, 지가변동률의 적용 그 밖의 평가 기준은 그 다른 공익사업에 편입되는 경우와 같이 한다.

4) 비교표준지의 선정

비교표준지는 원칙적으로 환매 당시 환매토지의 용도지역 및 이용상황 등을 기준으로 가장 유사한 표준지를 선정한다. 다만, 상기 1)과 2)의 예외에 따라 환매 당시와 다른 용도지역 및 이용상황 등을 기준으로 표준지를 선정할 수도 있다.

(4) 인근 유사토지의 지가변동률 산정

인근 유사토지의 지가변동률 = 환매 당시의 표본지의 적정가격 ÷ 취득 당시 표본지의 적정가격

1) 표본지의 요건

표본지는 환매토지의 인근지역에 있는 것으로서 용도지역등 및 이용상황 등이 동일하거나 유사한 토지로 한다.

① 원칙

표본지는 '해당 공익사업과 직접 관계없는 것으로서 인근지역에 있는 공시지가 표준지'를 원칙으로 한다.

② 예외

해당 공익사업과 직접 관계가 없는 표준지 공시지가가 인근지역에 없는 경우에는 용도지역등 및 이용상황 등이 같거나 유사한 토지를 표본지로 선정할 수 있다.

③ 용도지역등이 변경된 경우

환매토지가 취득 이후 환매 당시까지 용도지역등 또는 이용상황 등이 변경된 경우에는 그 환매토지와 용도지역등 또는 이용상황 등의 변경과정이 같거나 유사한 인근지역에 있는 공시지가 표준지나 토지를 표본지로 선정하는 것을 원칙으로 한다.

2) 취득(환매) 당시의 표본지 적정가격

① 원칙

취득(환매) 당시의 표본지 적정가격

$$= \text{취득(환매) 당시 연도의 표준지 공시지가} + [(\text{다음 연도의 표준지 공시지가} - \text{취득(환매) 당시 연도의 표준지 공시지가}) \times \text{경과일수/해당 연도 총일수}]$$

② 예외

㉠ 다음 연도의 공시지가가 공시되어 있지 아니한 경우

해당 표본지의 취득 당시 또는 환매 당시 연도의 표준지 공시지가에 그 공시기준일부터 기준시점까지의 당해 시·군·구의 용도지역별 지가변동률을 고려한 가액으로 결정한다.

㉡ 취득 당시의 시점이 1989년 12월 31일 이전인 경우

취득 당시 표본지의 적정가격 결정은 해당 표본지의 1990년 1월 1일자 공시지가에 취득 당시부터 1989년 12월 31일까지의 해당 시·군·구의 이용상황별 지가변동률을 고려한 가액으로 한다.

$$\text{취득당시표본지적정가격} = \frac{\text{해당 표본지의 1980.1.1자 표준지공시지가}}{\text{취득당시부터 1989.12.31까지 해당 시군구의 이용상황별 지가변동률}}$$

㉢ 표본지가 공시지가 표준지가 아니거나 어느 한 시점에만 해당 표본지의 공시지가가 있는 경우

인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 것으로서 그 공부상 지목 및 이용상황 등이 유사한 다른 공시지가 표준지와 해당 표본지의 지역요인 및 개별요인 등을 비교하여 취득 당시 또는 환매 당시 연도 또는 다음 연도의 1월 1일자를 기준으로 하여 각각 산정된 지가를 해당 표본지의 취득 당시 또는 환매 당시 연도의 표준지 공시지가로 본다.

3) 유의사항(환매가액이 환매 당시의 환매토지의 가액을 초과하는 경우)

환매가액 = 보상금액 + [환매 당시의 평가가액 - (보상금액 × (1 + 지가변동률))]의 산식에 따르면 부(-)의 지가변동률을 적용하면 환매가액이 환매 당시의 가액을 상회할 수 있다. 그러나 환매제도의 도입 취지를 고려할 때 환매가액은 환매토지의 환매 당시의 가액을 상한으로 한다.

08 공익사업시행지구밖 대지등의 평가

「토지보상법」 제79조 (그 밖의 토지에 관한 비용보상 등)

- ① 사업시행자는 공익사업의 시행으로 인하여 취득하거나 사용하는 토지(잔여지를 포함한다) 외의 토지에 통로·도랑·담장 등의 신설이나 그 밖의 공사가 필요할 때에는 그 비용의 전부 또는 일부를 보상하여야 한다.
다만, 그 토지에 대한 공사의 비용이 그 토지의 가격보다 큰 경우에는 사업시행자는 그 토지를 매수할 수 있다.
- ② 공익사업이 시행되는 지역 밖에 있는 토지등이 공익사업의 시행으로 인하여 본래의 기능을 다할 수 없게 되는 경우에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 그 손실을 보상하여야 한다. <개정 2013.3.23.>
- ③ 사업시행자는 제2항에 따른 보상이 필요하다고 인정하는 경우에는 제15조에 따라 보상계획을 공고할 때에 보상을 청구할 수 있다는 내용을 포함하여 공고하거나 대통령령으로 정하는 바에 따라 제2항에 따른 보상에 관한 계획을 공고하여야 한다.
- ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 공익사업의 시행으로 인하여 발생하는 손실의 보상 등에 대하여는 국토교통부령으로 정하는 기준에 따른다. <개정 2013.3.23.>
- ⑤ 제1항 본문 및 제2항에 따른 비용 또는 손실의 보상에 관하여는 제73조 제2항을 준용한다.
- ⑥ 제1항 단서에 따른 토지의 취득에 관하여는 제73조 제3항을 준용한다.
- ⑦ 제1항 단서에 따라 취득하는 토지에 대한 구체적인 보상액 산정 및 평가 방법 등에 대하여는 제70조, 제75조, 제76조, 제77조, 제78조제4항, 같은 조 제6항 및 제7항을 준용한다. <개정 2022. 2. 3.>

「토지보상법 시행규칙」 제59조 (공익사업시행지구밖의 대지 등에 대한 보상)

공익사업시행지구밖의 대지(조성된 대지를 말한다)·건축물·분묘 또는 농지(계획적으로 조성된 유실수단지 및 죽림단지를 포함한다)가 공익사업의 시행으로 인하여 산지나 하천 등에 둘러싸여 교통이 두절되거나 경작이 불가능하게 된 경우에는 그 소유자의 청구에 의하여 이를 공익사업시행지구내에 편입되는 것으로 보아 보상하여야 한다. 다만, 그 보상비가 도로 또는 도선시설의 설치비용을 초과하는 경우에는 도로 또는 도선시설을 설치함으로써 보상에 갈음할 수 있다.

「토지보상법 시행규칙」 제60조 (공익사업시행지구밖의 건축물에 대한 보상)

소유농지의 대부분이 공익사업시행지구내에 편입됨으로써 건축물(건축물의 대지 및 잔여농지를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)만이 공익사업시행지구밖에 남게 되는 경우로서 그 건축물의 매매가 불가능하고 이주가 부득이한 경우에는 그 소유자의 청구에 의하여 이를 공익사업시행지구내에 편입되는 것으로 보아 보상하여야 한다.

「토지보상법 시행규칙」 제61조 (소수잔존자에 대한 보상)

공익사업의 시행으로 인하여 1개 마을의 주거용 건축물이 대부분 공익사업시행지구내에 편입됨으로써 잔여 주거용 건축물 거주자의 생활환경이 현저히 불편하게 되어 이주가 부득이한 경우에는 당해 건축물 소유자의 청구에 의하여 그 소유자의 토지등을 공익사업시행지구내에 편입되는 것으로 보아 보상하여야 한다.

「토지보상법 시행규칙」 제62조(공익사업시행지구밖의 공작물등에 대한 보상)

공익사업시행지구밖에 있는 공작물등이 공익사업의 시행으로 인하여 그 본래의 기능을 다할 수 없게 되는 경우에는 그 소유자의 청구에 의하여 이를 공익사업시행지구내에 편입되는 것으로 보아 보상하여야 한다.

「토지보상법 시행규칙」 제63조 (공익사업시행지구밖의 어업의 피해에 대한 보상)

- ① 공익사업의 시행으로 인하여 해당 공익사업시행지구 인근에 있는 어업에 피해가 발생한 경우 사업시행자는 실제 피해액을 확인할 수 있는 때에 그 피해에 대하여 보상하여야 한다. 이 경우 실제 피해액은 감소된 어획량 및 「수산업법 시행령」 별표 4의 평년수익액 등을 참작하여 평가한다.
- ② 제1항에 따른 보상액은 「수산업법 시행령」 별표 4에 따른 어업권·허가어업 또는 신고어업이 취소되거나 어업면허의 유효기간이 연장되지 아니하는 경우의 보상액을 초과하지 못한다.
- ③ 사업인정고시일등 이후에 어업권의 면허를 받은 자 또는 어업의 허가를 받거나 신고를 한 자에 대하여는 제1항 및 제2항을 적용하지 아니한다.

「토지보상법 시행규칙」 제64조(공익사업시행지구밖의 영업손실에 대한 보상)

- ① 공익사업시행지구 밖에서 제45조에 따른 영업손실의 보상대상이 되는 영업을 하고 있는 자가 공익사업의 시행으로 인하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 영업자의 청구에 의하여 당해 영업을 공익사업시행지구내에 편입되는 것으로 보아 보상하여야 한다.
 1. 배후지의 3분의 2 이상이 상실되어 그 장소에서 영업을 계속할 수 없는 경우
 2. 진출입로의 단절, 그 밖의 부득이한 사유로 인하여 일정한 기간 동안 휴업하는 것이 불가피한 경우
- ② 제1항에 불구하고 사업시행자는 영업자가 보상을 받은 이후에 그 영업장소에서 영업이익을 보상받은 기간 이내에 동일한 영업을 하는 경우에는 실제 휴업기간에 대한 보상금을 제외한 영업손실에 대한 보상금을 환수하여야 한다.

「토지보상법 시행규칙」 제65조 (공익사업시행지구밖의 농업의 손실에 대한 보상)

경작하고 있는 농지의 3분의 2 이상에 해당하는 면적이 공익사업시행지구내에 편입됨으로 인하여 당해지역(영 제26조 제1항 각호의 1의 지역을 말한다)에서 영농을 계속할 수 없게 된 농민에 대하여는 공익사업시행지구밖에서 그가 경작하고 있는 농지에 대하여도 제48조 제1항 내지 제3항 및 제4항 제2호의 규정에 의한 영농손실액을 보상하여야 한다.

「실무기준」 800 6.3.6 공익사업시행지구 밖 대지 등

- ① 공익사업시행지구 밖 토지의 비교표준지의 선정, 적용공시지가의 선택, 지가변동률의 적용, 그 밖의 감정평가기준은 해당 공익사업에 편입되는 경우와 같이 한다.
- ② 제1항에 따른 감정평가에서 해당 토지에 대한 공법상 제한이나 이용상황 등이 해당 공익사업의 시행 등으로 변경 또는 변동된 경우와 통로·도랑·담장 등의 신설, 그 밖에 공사가 필요하여 해당 토지의 가치가 변동된 경우에는 고려하지 아니한다.

(1) 법 제79조 제1항 단서에 따라 공익사업지구밖 토지에 대한 협의에 따른 매수 또는 수용을 위한 평가의뢰가 있는 경우

협의 또는 재결 당시를 기준으로 하되, 적용공시지가의 선택, 비교표준지의 선정, 지가변동률의 적용 그 밖의 평가기준은 해당 공익사업에 편입되는 경우와 같이 하되, 해당 토지에 대한 공법상 제한이나 이용상황 등이 해당 공익사업의 시행 등으로 변경 또는 변동된 경우와 통로·도랑·담장 등의 신설 그 밖의 공사가 필요하여 해당 토지의 가액이 변경된 경우에는 고려하지 아니한다.

(2) 법 제79조 제2항에 따라 공익사업지구 밖 대지 등이 공익사업의 시행으로 본래의 기능을 할 수 없게 되어 법 시행규칙 제59조 또는 제61조의 규정에 따라 평가의뢰가 있는 경우

협의 또는 재결 당시를 기준으로 하되, 공익사업지구밖의 대지(조성된 대지를 말한다) 또는 농경지(계획적으로 조성된 유실수 단지 및 죽림 단지를 포함한다)가 공익사업으로 산지나 하천 등에 둘러싸여 교통이 두절되거나 경작이 불가능하게 된 경우와 한 마을의 주거용 건축물이 대부분 공익사업지구내에 편입되어 잔여 주거용 건축물 거주자의 생활환경이 뚜렷이 불편하여 이주가 부득이한 경우에는 해당 토지가 공익사업에 편입되는 것으로 보고 평가하되, 적용공시지가의 선택, 비교표준지의 선정, 지가변동률의 적용, 그 밖의 평가기준 등은 해당 공익사업에 편입되는 경우와 같이 한다. 다만, 해당 토지에 대한 공법상 제한이나 이용상황 등이 해당 공익사업의 시행으로 변경 또는 변동된 경우에는 고려하지 아니한다.

(3) 공익사업시행지구 밖의 대지 등에 대한 보상평가와 소수잔존자에 대한 보상평가의 비교

구분	공익사업시행지구 밖의 대지 등에 대한 보상평가	소수잔존자에 대한 보상평가
보상대상	조성된 대지, 건축물, 분묘 및 농지(계획적으로 조성된 유실수단지 및 죽림단지 포함)로 한정	제한 없음
보상요건	공익사업의 시행으로 인하여 산지나 하천 등에 둘러싸여 교통이 두절되거나 경작이 불가능하게 된 경우	잔존자가 소수가 되어 더 이상 생활을 계속하는 것이 사회적·경제적으로도 곤란하다고 사회통념상 판단되는 경우
보상청구	소유자의 청구를 요건으로 함	소유자의 청구를 요건으로 함
보상방법	- 공익사업시행지구내에 편입된 것으로 보고 보상 - 보상비의 합계가 도로 또는 도선시설의 설치비용을 초과하는 경우에는 도로 또는 도선시설을 설치함으로써 보상에 같음	- 공익사업시행지구내에 편입된 것으로 보고 보상 - 도로 또는 도선시설의 설치비용과 비교할 필요 없음

PART 08

건축물 등의 보상평가

- | | |
|-----|------------------|
| 제1절 | 건축물 등 물건의 보상평가 |
| 제2절 | 영업의 손실에 대한 보상평가 |
| 제3절 | 권리의 보상평가 |
| 제4절 | 기타 손실 등에 대한 보상평가 |
| 제5절 | 이주정착금 등의 보상평가 |

제1절 건축물 등 물건의 보상평가

해당 공익사업에 직접 필요한 물건인 경우 이를 지상물이라 한다. 이러한 지상물은 사업시행자가 적법한 취득절차에 따라 물건의 소유권을 이전하게 되는 경우이므로 물건의 가액으로 보상을 하게 된다.

그러나 현실적으로 대부분의 공익사업은 토지만이 공익사업에 직접 필요한 물건이 된다. 지상물은 공익사업시행지구 내의 토지에 정착한 건축물·공작물·시설·입목·죽목 및 농작물 그 밖의 물건 중에서 해당 공익사업의 수행을 위하여 직접 필요하지 아니한 물건이다. 토지 이외의 물건은 대부분 지상물로서 기본적으로 이전에 필요한 비용으로 보상하게 된다.

1. 건축물의 평가

「토지보상법」 제75조 (건축물등 물건에 대한 보상)

- ① 건축물·입목·공작물 기타 토지에 정착한 물건(이하 "건축물등"이라 한다)에 대하여는 이전에 필요한 비용(이하 "이전비"라 한다)으로 보상하여야 한다. 다만, 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 물건의 가격으로 보상하여야 한다.
1. 건축물등을 이전하기 어렵거나 그 이전으로 인하여 건축물등을 종래의 목적대로 사용할 수 없게 된 경우
 2. 건축물등의 이전비가 그 물건의 가격을 넘는 경우
 3. 사업시행자가 공익사업에 직접 사용할 목적으로 취득하는 경우

「토지보상법 시행규칙」 제33조 (건축물의 평가)

- ① 건축물(담장 및 우물 등의 부대시설을 포함한다. 이하 같다)에 대하여는 그 구조·이용상태·면적·내구연한·유용성 및 이전가능성 그 밖에 가격형성에 관련되는 제요인을 종합적으로 고려하여 평가한다.
- ② 건축물의 가격은 원가법으로 평가한다. 다만, 주거용 건축물에 있어서는 거래사례비교법에 의하여 평가한 금액(공익사업의 시행에 따라 이주대책을 수립·실시하거나 주택입주권 등을 당해 건축물의 소유자에게 주는 경우 또는 개발제한구역안에서 이전이 허용되는 경우에 있어서는 당해 사유로 인한 가격상승분은 제외하고 평가한 금액을 말한다)이 원가법에 의하여 평가한 금액보다 큰 경우와 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 의한 구분소유권의 대상이 되는 건물의 가격은 거래사례비교법으로 평가한다.
- ③ 건축물의 사용료는 임대사례비교법으로 평가한다. 다만, 임대사례비교법으로 평가하는 것이 적정하지 아니한 경우에는 적산법으로 평가할 수 있다.
- ④ 물건의 가격으로 보상한 건축물의 철거비용은 사업시행자가 부담한다. 다만, 건축물의 소유자가 당해 건축물의 구성부분을 사용 또는 처분할 목적으로 철거하는 경우에는 건축물의 소유자가 부담한다.

「토지보상법 시행규칙」 제2조 (정의)

4. "이전비"라 함은 대상물건의 유용성을 동일하게 유지하면서 이를 당해 공익사업시행지구밖의 지역으로 이전·이설 또는 이식하는데 소요되는 비용(물건의 해체비, 건축허가에 일반적으로 소요되는 경비를 포함한 건축비와 적정거리까지의 운반비를 포함하며, 「건축법」 등 관계법령에 의하여 요구되는 시설의 개선에 필요한 비용을 제외한다)을 말한다.

01 원칙

건축물(담장 및 우물 등의 부대시설 포함)은 구조·이용상태·면적·내구연한·유용성·이전가능성 및 난이도 그 밖에 가치형성상의 제요인을 종합적으로 고려하여 평가한다.

02 방법

건축물 등에 대하여는 이전에 필요한 비용(이전비)으로 보상함을 원칙으로 하되, 다음의 경우 당해 물건의 가액으로 보상해야 한다.

- ① 건축물 등을 이전하기 어렵거나 그 이전으로 인하여 건축물 등을 종래의 목적대로 사용할 수 없게 된 경우
- ② 건축물 등의 이전비가 그 물건의 가격을 넘는 경우
- ③ 사업시행자가 공익사업에 직접 사용할 목적으로 취득하는 경우

핵심정리 건축물의 가격 평가방법

1. 원칙

건축물의 가격은 원가법으로 평가한다.

2. 예외

- ① 주거용 건축물에 있어서는 거래사례비교법에 의하여 평가한 금액(공익사업의 시행에 따라 이주대책을 수립·실시하거나 주택입주권 등을 당해 건축물의 소유자에게 주는 경우 또는 개발제한구역안에서 이전이 허용되는 경우에 있어서의 당해 사유로 인한 가격상승분은 제외하고 평가한 금액을 말한다)이 원가법에 의하여 평가한 금액보다 큰 경우와
- ② 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 의한 구분소유권의 대상이 되는 건물의 가격은 거래사례비교법으로 평가한다.

03 무허가건축물 및 가설건축물

(1) 무허가건축물

1) 무허가건축물의 의의

「건축법」등 관계법령에 의하여 허가를 받거나 신고를 하고 건축 또는 용도변경을 하여야 하는 건축물을 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 건축 또는 용도변경한 건축물을 말한다.

- ▶ 허가, 신고를 하고 건축 또는 용도변경할 필요가 없는 경우: 무허가건축물 등 아님
- ▶ 건축허가 또는 건축신고와 전혀 다르게 건축되어 실질적으로는 건축허가를 받거나 건축신고를 한 것으로 볼 수 없는 경우가 아니면 사용승인은 허가, 신고요건에 포함되지 않음(사용승인이 필요한 용도변경도 포함)
- ▶ 해당 공익사업으로 사용승인받지 못한 경우: 무허가건축물 등 아님
- ▶ 건축 또는 용도변경 당시는 무허가건축물 등이었으나, 기준시점에 양성화조치가 된 경우: 무허가건축물 등 아님
- ▶ 사소한 하자로 사용승인을 받지 못하였으나 사후에 이를 치유하여 기준시점까지 사용승인을 받은 경우 : 무허가건축물 등 아님
- ▶ 불법용도변경 건축물: 97.12.13 건축법 개정으로 불법용도변경 건축물은 무허가건축물에 포함하기 어렵게 됨. 2012.1.2 「토지보상법 시행규칙」 제24조 개정으로 무허가건축물 등의 부지에 불법용도변경을 추가하였는 바, 2012.1.2 이후에 보상계획공고, 통지한 경우에는 불법용도변경을 무허가건축물 등에 포함함.

무허가건축물관리대장은 관할관청이 개발제한구역 안의 무허가건축물에 대한 관리차원에서 작성하는 것이므로, 위 대장의 작성목적, 작성형식, 관리상태 등에 비추어 거기에 건축물로 등재되어 있다고 하여 그 건축물이 적법한 절차를 밟아서 건축된 것이라거나 그 건축물의 부지가 적법하게 형질변경된 것으로 추정된다고 할 수 없다.

2) 무허가건축물 보상

「토지보상법」 제25조 (토지등의 보전)

- ① 사업인정고시가 된 후에는 누구든지 고시된 토지에 대하여 사업에 지장을 줄 우려가 있는 형질의 변경이나 제3조 제2호 또는 제4호에 규정된 물건을 손괴 또는 수거하지 못한다.
- ② 사업인정고시가 된 후에는 고시된 토지에 건축물의 건축·대수선, 공작물의 설치 또는 물건의 부가(附加)·증치(增置)를 하려는 자는 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장의 허가를 받아야 한다. 이 경우 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장은 미리 사업시행자의 의견을 들어야 한다.
- ③ 제2항을 위반하여 건축물의 건축·대수선, 공작물의 설치 또는 물건의 부가·증치를 한 토지소유자 또는 관계인은 해당 건축물·공작물 또는 물건을 원상으로 회복하여야 하며 이에 관한 손실의 보상을 청구할 수 없다.

「택지개발촉진법」 제6조 (행위제한 등)

- ① 제3조의3에 따라 택지개발지구의 지정에 관한 주민 등의 의견청취를 위한 공고가 있는 지역 및 택지개발지구에서 건축물의 건축, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 토석(土石)의 채취, 토지분할, 물건을 쌓아놓는 행위 등 대통령령으로 정하는 행위를 하려는 자는 특별자치도지사·시장·군수 또는 자치구의 구청장의 허가를 받아야 한다. 허가받은 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.
- ④ 특별자치도지사·시장·군수 또는 자치구의 구청장은 제1항을 위반한 자에게 원상회복을 명할 수 있다. 이 경우 명령을 받은 자가 그 의무를 이행하지 아니하면 특별자치도지사·시장·군수 또는 자치구의 구청장은 「행정대집행법」에 따라 이를 대집행(代執行)할 수 있다.

무허가건축물의 경우 그 부지와는 별도로 보상여부가 결정된다. 「토지보상법」 제75조제1항에서 건축물이 무허가 건축물에 해당하는지 여부에 따라 보상에 차등을 두고 있지 않으므로 건축물이 보상시기까지 존재하고 있다면 원칙적으로 보상대상으로 보아야 한다.

다만, 무허가건축물은 사업인정고시일 이전에 건축한 것만 보상대상에 해당하며, 그 이후는 「토지보상법」 제25조에 근거하여 보상대상이 아니다. 또한 대부분의 공익사업은 개별법에 근거하여 이루어지고 있으며, 이 경우 개별법에서는 별도의 행위제한 규정을 따로 두고 있다. 이때에는 행위제한일 이전에 건축한 것만 보상대상에 해당하게 된다(「택지개발촉진법」상 행위제한일: “주민공람공고일”). 한편, 1989년 1월 24일 이전 건축 여부는 무허가건축물 자체에 대한 보상대상의 판단기준이 아니다. 무허가건축물 보상 여부는 행위제한일을 기준으로 판단해야 한다.

토지수용법상의 사업인정 고시 이전에 건축되고 공공사업용지 내의 토지에 정착한 지장물인 건물은 통상 적법한 건축 허가를 받았는지 여부에 관계없이 손실보상의 대상이 되나, 주거용 건물이 아닌 위법 건축물의 경우에는 관계 법령의 입법 취지와 그 법령에 위반된 행위에 대한 비난가능성과 위법성의 정도, 합법화될 가능성, 사회통념상 거래 객체가 되는지 여부 등을 종합하여 구체적·개별적으로 판단한 결과 그 위법의 정도가 관계 법령의 규정이나 사회통념상 용인할 수 없을 정도로 크고 객관적으로도 합법화될 가능성이 거의 없어 거래의 객체도 되지 아니하는 경우에는 예외적으로 수용보상 대상이 되지 아니한다.

(2) 가설건축물

「건축법」 제20조 (가설건축물)

- ① 도시·군계획시설 및 도시·군계획시설예정지에서 가설건축물을 건축하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다. <개정 2011.4.14., 2014.1.14.>
- ② 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 해당 가설건축물의 건축이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우가 아니면 제1항에 따른 허가를 하여야 한다. <신설 2014.1.14.>
 1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제64조에 위배되는 경우
 2. 4층 이상인 경우
 3. 구조, 존치기간, 설치목적 및 다른 시설 설치 필요성 등에 관하여 대통령령으로 정하는 기준의 범위에서 조례로 정하는 바에 따르지 아니한 경우
 4. 그 밖에 이 법 또는 다른 법령에 따른 제한규정을 위반하는 경우
- ③ 제1항에도 불구하고 재해복구, 흥행, 전람회, 공사용 가설건축물 등 대통령령으로 정하는 용도의 가설건축물을 축조하려는 자는 대통령령으로 정하는 존치 기간, 설치 기준 및 절차에 따라 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고한 후 착공하여야 한다. <개정 2014.1.14.>

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제64조 (도시·군계획시설 부지에서의 개발행위)

- ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 도시·군계획시설의 설치 장소로 결정된 지상·수상·공중·수중 또는 지하는 그 도시·군계획시설이 아닌 건축물의 건축이나 공작물의 설치를 허가하여서는 아니 된다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 도시·군계획시설결정의 고시일부터 2년이 지날 때까지 그 시설의 설치에 관한 사업이 시행되지 아니한 도시·군계획시설 중 제85조에 따라 단계별 집행계획이 수립되지 아니하거나 단계별 집행계획에서 제1단계 집행계획(단계별 집행계획을 변경한 경우에는 최초의 단계별 집행계획을 말한다)에 포함되지 아니한 도시·군계획시설의 부지에 대하여는 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 개발행위를 허가할 수 있다.
 1. 가설건축물의 건축과 이에 필요한 범위에서의 토지의 형질 변경
 2. 도시·군계획시설의 설치에 지장이 없는 공작물의 설치와 이에 필요한 범위에서의 토지의 형질 변경
 3. 건축물의 개축 또는 재축과 이에 필요한 범위에서의 토지의 형질 변경(제56조 제4항 제2호에 해당하는 경우는 제외한다)
- ③ 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 제2항 제1호 또는 제2호에 따라 가설건축물의 건축이나 공작물의 설치를 허가한 토지에서 도시·군계획시설사업이 시행되는 경우에는 그 시행예정일 3개월 전까지 가설건축물이나 공작물 소유자의 부담으로 그 가설건축물이나 공작물의 철거 등 원상회복에 필요한 조치를 명하여야 한다. 다만, 원상회복이 필요하지 아니하다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ④ 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 제3항에 따른 원상회복의 명령을 받은 자가 원상회복을 하지 아니하면 「행정대집행법」에 따른 행정대집행에 따라 원상회복을 할 수 있다.

“「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제64조(도시·군계획시설부지에서의 개발행위)제3항”에 따라 도시·군계획시설 사업이 시행되는 경우 가설건축물은 원칙적으로 소유자의 부담으로 원상회복을 해야 하므로 **보상대상에서 제외됨**이 일반적이다.

「토지보상법」 제75조의2 (잔여 건축물의 손실에 대한 보상 등)

- ① 사업시행자는 동일한 소유자에게 속하는 일단의 건축물의 일부가 취득되거나 사용됨으로 인하여 잔여 건축물의 가격이 감소하거나 그 밖의 손실이 있을 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 그 손실을 보상하여야 한다. 다만, 잔여 건축물의 가격 감소분과 보수비(건축물의 나머지 부분을 종래의 목적대로 사용할 수 있도록 그 유용성을 동일하게 유지하는 데에 일반적으로 필요하다고 볼 수 있는 공사에 사용되는 비용을 말한다. 다만, 「건축법」 등 관계 법령에 따라 요구되는 시설 개선에 필요한 비용은 포함하지 아니한다)를 합한 금액이 잔여 건축물의 가격보다 큰 경우에는 사업시행자는 그 잔여 건축물을 매수할 수 있다. <개정 2013. 3. 23.>
- ② 동일한 소유자에게 속하는 일단의 건축물의 일부가 협의에 의하여 매수되거나 수용됨으로 인하여 잔여 건축물을 종래의 목적에 사용하는 것이 현저히 곤란할 때에는 그 건축물소유자는 사업시행자에게 잔여 건축물을 매수하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사업인정 이후에는 관할 토지수용위원회에 수용을 청구할 수 있다. 이 경우 수용 청구는 매수에 관한 협의가 성립되지 아니한 경우에만 하되, 사업완료일까지 하여야 한다. <개정 2021. 8. 10.>
- ③ 제1항에 따른 보상 및 잔여 건축물의 취득에 관하여는 제9조제6항 및 제7항을 준용한다.
- ④ 제1항 본문에 따른 보상에 관하여는 제73조제2항을 준용하고, 제1항 단서 및 제2항에 따른 잔여 건축물의 취득에 관하여는 제73조제3항을 준용한다.
- ⑤ 제1항 단서 및 제2항에 따라 취득하는 잔여 건축물에 대한 구체적인 보상액 산정 및 평가방법 등에 대하여는 제70조, 제75조, 제76조, 제77조, 제78조제4항, 같은 조 제6항 및 제7항을 준용한다. <개정 2022. 2. 3.>
[전문개정 2011. 8. 4.] [시행일: 2022. 8. 4.]

「토지보상법 시행규칙」 제35조 (잔여 건축물에 대한 평가)

- ① 동일한 건축물소유자에 속하는 일단의 건축물의 일부가 취득 또는 사용됨으로 인하여 잔여 건축물의 가격이 감소된 경우의 잔여 건축물의 손실은 공익사업시행지구에 편입되기 전의 잔여 건축물의 가격(해당 건축물이 공익사업시행지구에 편입됨으로 인하여 잔여 건축물의 가격이 변동된 경우에는 변동되기 전의 가격을 말한다)에서 공익사업시행지구에 편입된 후의 잔여 건축물의 가격을 뺀 금액으로 평가한다.
- ② 동일한 건축물소유자에 속하는 일단의 건축물의 일부가 취득 또는 사용됨으로 인하여 잔여 건축물에 보수가 필요한 경우의 보수비는 건축물의 잔여부분을 종래의 목적대로 사용할 수 있도록 그 유용성을 동일하게 유지하는데 통상 필요하다고 볼 수 있는 공사에 사용되는 비용(「건축법」 등 관계법령에 의하여 요구되는 시설의 개선에 필요한 비용은 포함하지 아니한다)으로 평가한다.

(1) 잔여 건축물의 매수 및 수용 청구

동일한 건축물소유자에 속하는 일단의 건축물의 일부가 협의에 의하여 매수되거나 수용됨으로 인하여 잔여 건축물을 종래의 목적에 사용하는 것이 현저히 곤란한 때에는 그 건축물소유자는 사업시행자에게 잔여 건축물을 매수하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사업인정 이후에는 관할 토지수용위원회에 수용을 청구할 수 있다. 이 경우 수용의 청구는 매수에 관한 협의가 성립되지 아니한 경우에 한하되, 그 사업의 사업완료일까지 해야 한다.

(2) 잔여 건축물의 가치하락 보상과 보수비 보상

사업시행자는 동일한 건축물소유자에 속하는 일단의 건축물의 일부가 취득 또는 사용됨으로 인하여 잔여 건축물의 가액이 감소되거나 그 밖의 손실이 있는 때에는 그 손실을 보상해야 한다. 다만, 잔여 건축물의 가액 감소분과 보수비를 합한 금액이 잔여 건축물의 가액보다 큰 경우에는 사업시행자는 그 잔여 건축물을 매수할 수 있다.

1) 잔여 건축물의 가치하락 보상

동일한 건축물소유자에게 속하는 일단의 건축물의 일부가 취득 또는 사용됨에 따라 잔여 건축물의 가액이 감소된 경우의 잔여 건축물의 가치하락 보상은 공익사업시행지구에 편입되기 전의 잔여 건축물의 가액에서 공익사업시행지구에 편입된 후의 잔여 건축물의 가액을 뺀 금액으로 평가한다.

잔여 건축물의 가치하락 평가액 = 편입 전 잔여 건축물 가액 - 편입 후 잔여 건축물 가액 : 전후비교법

2) 잔여 건축물의 보수비 보상

동일한 건축물소유자에게 속하는 일단의 건축물의 일부가 취득 또는 사용됨으로 인하여 잔여 건축물에 보수가 필요한 경우의 보수비는 건축물의 잔여 부분을 종래의 목적대로 사용할 수 있도록 그 유용성을 동일하게 유지하는 데 통상 필요하다고 볼 수 있는 공사에 사용되는 비용(「건축법」등 관계법령에 의하여 요구되는 시설의 개선에 필요한 비용은 포함하지 아니한다)으로 평가한다.

05 주거용 건축물인 경우 특칙

주거용 건축물의 경우에는 생활보상 등과 관련하여 다음과 같은 특칙이 적용된다.

① 비준가액 고려

- 거래사례비교법에 의하여 평가한 금액이 원가법에 의하여 평가한 금액보다 큰 경우 거래사례비교법으로 평가
- 시행규칙 제33조 제2항단서

② 주거용 건축물 최저보상액

- 6백만원, 다만, 무허가건축물등은 제외
- 시행규칙 제58조 제1항

③ 재편입 시 주거용 건축물의 가산금 특례

- 주거용 건축물 및 대지 평가액의 30% 가산, 1천만원 한도
(다만, 무허가건축물등과 다른 공익사업의 사업인정고시일등 또는 다른 공익사업을 위한 관계법령에 의한 고시 등이 있는 날 이후에 매입 또는 건축한 주거용 건축물은 제외)
- 시행규칙 제58조 제2항

④ 주거이전비 보상

- 소유자 : 가구원수에 따라 2개월분의 주거이전비
- 세입자 : 가구원수에 따라 4개월분의 주거이전비
- 시행규칙 제54조

⑤ 이주정착금

- 주거용 건축물에 대한 평가액의 30퍼센트에 해당하는 금액
(그 금액이 1천2백만원 미만 → 1천2백만원, 2천4백만원을 초과 → 2천4백만원)
- 시행규칙 제53조

⑥ 이사비

- 시행규칙 제55조 제2항

II. 공작물 등의 평가

「토지보상법 시행규칙」 제36조 (공작물 등의 평가)

- ① 제33조 내지 제35조의 규정은 공작물 그 밖의 시설(이하 "공작물등"이라 한다)의 평가에 관하여 이를 준용한다.
- ② 다음 각호의 1에 해당하는 공작물등은 이를 별도의 가치가 있는 것으로 평가하여서는 아니된다.
 1. 공작물등의 용도가 폐지되었거나 기능이 상실되어 경제적 가치가 없는 경우
 2. 공작물등의 가치가 보상이 되는 다른 토지등의 가치에 충분히 반영되어 토지등의 가격이 증가한 경우
 3. 사업시행자가 공익사업에 편입되는 공작물등에 대한 대체시설을 하는 경우

01 개설

건축물의 평가방법을 준용한다.

02 평가제외대상

다음의 공작물 등은 이를 별도의 가치가 있는 것으로 평가하여서는 아니된다.

- ① 공작물등의 용도가 폐지되었거나 기능이 상실되어 경제적 가치가 없는 경우
- ② 공작물등의 가치가 보상이 되는 다른 토지등의 가치에 충분히 반영되어 토지등의 가격이 증가한 경우
- ③ 사업시행자가 공익사업에 편입되는 공작물등에 대한 대체시설을 하는 경우

III. 수목의 평가

01 평가 원칙

취득 시에는 '물건의 가액', 지장물의 경우에는 '이전에 필요한 비용' 등을 기준으로 산정한다.

「토지보상법 시행규칙」 제40조 (수목의 수량 산정방법)

- ① 제37조 내지 제39조의 규정에 의한 수목의 수량은 평가의 대상이 되는 수목을 그루별로 조사하여 산정한다.
다만, 그루별로 조사할 수 없는 특별한 사유가 있는 경우에는 단위면적을 기준으로 하는 표본추출방식에 의한다.
- ② 수목의 손실에 대한 보상액은 정상식(경제적으로 식재목적에 부합되고 정상적인 생육이 가능한 수목의 식재상태를 말한다)을 기준으로 한 평가액을 초과하지 못한다.

(1) 수익수 및 관상수

「토지보상법 시행규칙」 제37조(과수 등의 평가)

- ① 과수 그 밖에 수익이 나는 나무(이하 이 조에서 “수익수”라 한다) 또는 관상수(묘목을 제외한다. 이하 이 조에서 같다)에 대하여는 수종·규격·수령·수량·식수면적·관리상태·수익성·이식가능성 및 이식의 난이도 그 밖에 가격형성에 관련되는 제요인을 종합적으로 고려하여 평가한다.
- ② 지장물인 과수에 대하여는 다음 각 호의 구분에 따라 평가한다. 이 경우 이식가능성·이식적기·고손율(枯損率) 및 감수율(減收率)에 관하여는 별표 2의 기준을 참작해야 한다. <개정 2021. 8. 27.>
 1. 이식이 가능한 과수
 - 가. 결실기에 있는 과수
 - (1) 계절적으로 이식적기인 경우 : 이전비와 이식함으로써 예상되는 고손율·감수율을 고려하여 정한 고손액 및 감수액의 합계액
 - (2) 계절적으로 이식적기가 아닌 경우 : 이전비와 (1)의 고손액의 2배 이내의 금액 및 감수액의 합계액
 - 나. 결실기에 이르지 아니한 과수
 - (1) 계절적으로 이식적기인 경우 : 이전비와 가목(1)의 고손액의 합계액
 - (2) 계절적으로 이식적기가 아닌 경우 : 이전비와 가목(1)의 고손액의 2배 이내의 금액의 합계액
 2. 이식이 불가능한 과수
 - 가. 거래사례가 있는 경우 : 거래사례비교법에 의하여 평가한 금액
 - 나. 거래사례가 없는 경우
 - (1) 결실기에 있는 과수 : 식재상황·수세(樹勢)·잔존수확가능연수 및 수익성 등을 고려하여 평가한 금액
 - (2) 결실기에 이르지 아니한 과수 : 가격시점까지 소요된 비용을 현재의 가격으로 평가한 금액
- (이하 “현가액”이라 한다)
- ③ 법 제75조제1항 단서의 규정에 의하여 물건의 가격으로 보상하는 과수에 대하여는 제2항제2호 가목 및 나목의 예에 따라 평가한다.
- ④ 제2항 및 제3항의 규정은 과수외의 수익수 및 관상수에 대한 평가에 관하여 이를 준용하되, 관상수의 경우에는 감수액을 고려하지 아니한다. 이 경우 고손율은 당해 수익수 및 관상수 총수의 10퍼센트 이하의 범위안에서 정하되, 이식적기가 아닌 경우에는 20퍼센트까지로 할 수 있다.
- ⑤ 이식이 불가능한 수익수 또는 관상수의 벌채비용은 사업시행자가 부담한다. 다만, 수목의 소유자가 당해 수목을 처분할 목적으로 벌채하는 경우에는 수목의 소유자가 부담한다.

과수 그 밖에 수익이 나는 나무(이하 “수익수”) 또는 관상수(묘목 제외)는 수종·규격·수령·수량·식수면적·관리상태·수익성·이식가능성 및 이식의 난이도 그 밖에 가치형성에 관련되는 제요인을 종합적으로 고려하여 평가한다.

1) 평가방법

① 이전비로 평가하는 과수

이식 가능 (수령 등 고려)	결실기 ○	이식적기 ○	이전비 + 고손액 + 감수액
		이식적기 X	이전비 + 고손액 × 2 이내 + 감수액
	결실기 X	이식적기 ○	이전비 + 고손액
		이식적기 X	이전비 + 고손액 × 2 이내

- 이전비 = 굴취비용, 상하차비, 운반비, 식재비, 자재비, 사후관리비
- 고손액 = 주당가액 × 고손율
- 감수액 = 주당수익 × (1 - 고손율) × 감수율 (220%: 1년차 100%, 2년차 80%, 3년차 40%)

② 물건의 가격으로 보상하는 과수

위 ①의 이식 불가능의 경우와 동일하다.

거래사례 ○	-	거래사례비교법에 의한 평가액
거래사례 X	결실기 ○	식재상황·수세·잔존수확가능연수 및 수익성등을 감안하여 평가한 금액
	결실기 X	기준시점까지 소요된 비용의 현가액

③ 과수 외의 수익수 및 관상수

위 ①, ② 평가방법을 준용하되, 관상수의 경우에는 감수액을 고려하지 않는다.

2) 벌채비용의 부담

이식이 불가능한 수익수·관상수의 벌채비용은 사업시행자가 부담한다. 단 수목소유자가 해당 수목을 처분할 목적으로 벌채하는 경우에는 수목소유자가 부담한다.

(2) 묘목

「토지보상법 시행규칙」 제38조 (묘목의 평가)

- ① 묘목에 대하여는 상품화가능여부, 이식에 따른 고손율, 성장정도 및 관리상태 등을 종합적으로 고려하여 평가한다.
- ② 상품화할 수 있는 묘목은 손실이 없는 것으로 본다. 다만 매각손실액(일시에 매각함으로 인하여 가격이 하락함에 따른 손실을 말한다. 이하 같다)이 있는 경우에는 그 손실을 평가하여 보상하여야 하며, 이 경우 보상액은 제3항의 규정에 따라 평가한 금액을 초과하지 못한다.
- ③ 시기적으로 상품화가 곤란하거나 상품화를 할 수 있는 시기에 이르지 않은 묘목에 대하여는 이전비와 고손율을 고려한 고손액의 합계액으로 평가한다. 이 경우 이전비는 임시로 옮겨 심는데 필요한 비용으로 평가하며, 고손율은 1퍼센트 이하의 범위 안에서 정하되 주위의 환경 또는 계절적 사정 등 특별한 사유가 있는 경우에는 2퍼센트까지로 할 수 있다. <개정 2021. 8. 27.>
- ④ 파종 또는 발아중에 있는 묘목에 대하여는 가격시점까지 소요된 비용의 현가액으로 평가한다.
- ⑤ 법 제75조제1항 단서의 규정에 의하여 물건의 가격으로 보상하는 묘목에 대하여는 거래사례가 있는 경우에는 거래사례비교법에 의하여 평가하고, 거래사례가 없는 경우에는 가격시점까지 소요된 비용의 현가액으로 평가한다.

① 이전비로 평가하는 경우

상품화 가능 여부, 이식에 따른 고손율, 성장정도 및 관리상태 등을 종합적으로 고려하여 평가한다.

파종 또는 발아 중	기준시점까지 소요된 비용의 현가액
시기적으로 상품화 곤란 or 상품화 시기에 미달	이전비 + 고손율(1% 이하, 주위환경 또는 계절적 사정 등 고려 2%까지 가능)
상품화 가능	손실이 없는 것으로 봄 단, 일시매각으로 인한 가격하락의 손실이 있는 경우 보상

② 물건의 가격으로 보상하는 경우

- 거래사례가 있는 경우에는 거래사례비교법에 의하여 평가한다.
- 거래사례가 없는 경우에는 기준시점까지 소요된 비용의 현가액으로 평가한다.

(3) 입목

「토지보상법 시행규칙」 제39조 (입목 등의 평가)

- ① 입목(죽목을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에 대하여는 벌기령(「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 별표 3에 따른 기준벌기령을 말한다. 이하 이 조에서 같다)·수종·주수·면적 및 수익성 그 밖에 가격형성에 관련되는 제요인을 종합적으로 고려하여 평가한다.
- ② 지장물인 조림된 용재림(用材林: 재목을 이용할 목적으로 가꾸는 나무숲을 말한다) 중 벌기령에 달한 용재림은 손실이 없는 것으로 본다. 다만, 용재림을 일시에 벌채하게 되어 벌채 및 반출에 통상 소요되는 비용이 증가하거나 목재의 가격이 하락하는 경우에는 그 손실을 평가하여 보상해야 한다. <개정 2021. 8. 27.>
- ③ 지장물인 조림된 용재림 중 벌기령에 달하지 아니한 용재림에 대하여는 다음 각호에 구분에 따라 평가한다.

1. 당해 용재림의 목재가 인근시장에서 거래되는 경우 : 거래가격에서 벌채비용과 운반비를 뺀 금액. 이 경우 벌기령에 달하지 아니한 상태에서의 매각에 따른 손실액이 있는 경우에는 이를 포함한다.
2. 당해 용재림의 목재가 인근시장에서 거래되지 않는 경우 : 가격시점까지 소요된 비용의 현재액. 이 경우 보상액은 당해 용재림의 예상총수입의 현재액에서 장래 투하비용의 현재액을 뺀 금액을 초과하지 못한다.
- ④ 제2항 및 제3항에서 "조림된 용재림"이라 함은 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제13조에 따른 산림경영 계획인가를 받아 시업하였거나 산림의 생산요소를 기업적으로 경영·관리하는 산림으로서 「입목에 관한 법률」 제8조에 따라 등록된 입목의 집단 또는 이에 준하는 산림을 말한다.
- ⑤ 제2항 및 제3항의 규정을 적용함에 있어서 벌기령의 10분의 9 이상을 경과하였거나 그 입목의 성장 및 관리상태가 양호하여 벌기령에 달한 입목과 유사한 입목의 경우에는 벌기령에 달한 것으로 본다.
- ⑥ 제3항의 규정에 의한 입목의 벌채비용은 사업시행자가 부담한다.
- ⑦ 제2항·제3항 및 제6항의 규정은 자연림으로서 수종·수령·면적·주수·입목도·관리상태·성장정도 및 수익성 등이 조림된 용재림과 유사한 자연림의 평가에 관하여 이를 준용한다.
- ⑧ 제3항 및 제6항의 규정은 사업시행자가 취득하는 입목의 평가에 관하여 이를 준용한다.

1) 개요

입목(죽목 포함)은 벌기령·수종·주수·면적 및 수익성 그 밖에 가치형성에 관련되는 제요인을 종합적으로 고려하여 평가한다. 입목의 벌채비용은 사업시행자 부담이며, 토지와 함께 거래되는 관행이 있는 입목은 이를 별도로 평가하지 아니한다.

2) 평가방법

- ① 벌기령에 달한 용재림손실이 없는 것으로 보되, 용재림의 일시 벌채로 벌채 및 반출에 통상 소요되는 비용이 증가되거나 목재가격이 하락하는 경우 이에 대한 손실액을 보상한다. 기준벌기령의 10분의 9 이상을 경과한 경우나 입목의 성장 및 관리상태가 양호하여 벌기령에 달한 입목과 유사한 입목의 경우에는 벌기령에 달한 것으로 간주한다.
 - ② 벌기령에 달하지 아니한 용재림(사업시행자가 취득하는 입목평가 시 준용)- 해당 용재림의 목재가 인근시장에서 거래되는 경우에는 거래가격에서 벌채비용과 운반비를 뺀 금액으로 한다. 이 경우 벌기령에 달하지 아니한 상태에서의 매각에 따른 손실액이 있는 경우 이를 포함한다.
- 해당 용재림의 목재가 인근시장에서 거래되지 않는 경우에는 기준시점까지 소요된 비용의 현재액으로 보상한다. 이 경우 보상액은 해당 용재림의 예상총수입의 현재액에서 장래 투하비용의 현재액을 뺀 금액을 초과하지 못한다.

지장물인 조림된 용재림	벌기령에 달한 경우	① 벌기령 9/10 이상, ② 성장 및 관리상태 양호하여 벌기령에 달한 입목과 유사 포함	손실이 없는 것으로 본다 (다만, 용재림의 일시 벌채로 벌채 및 반출에 통상 소요되는 비용이 증가되거나 목재가격이 하락하는 경우 보상)
	벌기령에 달하지 아니한 경우 (사업시행자 취득 시 준용)	시장거래 有	인근시장거래가격 - 벌채비용 - 운반비 (벌기령에 달하지 아니한 상태에서의 매각에 따른 손실액이 있는 경우 포함)
		시장거래 無	기준시점까지 소요된 비용의 현재액 (해당 용재림의 예상총수입의 현재액에서 장래 투하비용의 현재액을 뺀 금액을 초과하지 못함)

〈산림자원 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙〉 별표 3의 규정에 의한 기준벌기령

구분	국유림	공·사유림(산업비림)
가. 일반기준 벌기령		
소나무 (춘양목보호림단지)	70년 (100년)	50년 (30) (100년)
잣나무	70년	60년 (40)
리기다소나무	35년	25년 (20)
낙엽송	60년	40년 (20)
삼나무	60년	40년 (20)
편백	70년	50년 (30)
참나무류	70년	50년 (20)
포플러류	15년	15년

나. 특수용도기준 벌기령

펄프·강목·표고·영지·천마재배·목공예용 및 목탄·목초액의 용도로 사용하고자 할 경우에는 일반기준 벌기령 중 산업비림의 기준벌기령을 적용한다. 다만, 소나무의 경우에는 특수용도기준 벌기령을 적용하지 아니한다.

Ⅳ. 농작물의 평가

「토지보상법 시행규칙」 제41조 (농작물의 평가)

- ① 농작물을 수확하기 전에 토지를 사용하는 경우의 농작물의 손실은 농작물의 종류 및 성숙도 등을 종합적으로 고려하여 다음 각호의 구분에 따라 평가한다.
 1. 파종 중 또는 발아기에 있거나 묘포에 있는 농작물 : 가격시점까지 소요된 비용의 현가액
 2. 제1호의 농작물외의 농작물 : 예상총수입의 현가액에서 장래 투하비용의 현가액을 뺀 금액. 이 경우 보상당시에 상품화가 가능한 풋고추·들깻잎 또는 호박 등의 농작물이 있는 경우에는 그 금액을 뺀다.
- ② 제1항 제2호에서 "예상총수입"이라 함은 당해 농작물의 최근 3년간(풍흉작이 현저한 연도를 제외한다)의 평균총수입을 말한다.

01 개요

농작물을 수확하기 전에 토지를 사용하는 경우의 농작물의 손실은 농작물의 종류 및 성숙도 등을 종합적으로 고려하여 평가한다.

02 평가방법

(1) 파종, 발아기, 묘포에 있는 경우

기준시점까지 소요된 비용의 현가액

(2) 그 외의 경우

예상총수입 현가액 - 장래투하비용 현가액 - 상품화가능가격

- 1) 예상총수입 : 해당 농작물의 최근 3년간(풍흉작이 현저한 연도 제외)의 평균총수입
- 2) 장래 투하비용 : 해당 농작물 경작자의 자가노력비를 포함
- 3) 상품화가능가격 : 보상 당시 상품화 가능한 풋고추·들깻잎 또는 호박 등의 농작물이 있는 경우에는 그 금액을 공제

V. 분묘에 대한 보상액의 산정

「토지보상법 시행규칙」 제42조 (분묘에 대한 보상액의 산정)

① 「장사 등에 관한 법률」 제2조 제16호에 따른 연고자(이하 이 조에서 "연고자"라 한다)가 있는 분묘에 대한 보상액은 다음 각 호의 합계액으로 산정한다. 다만, 사업시행자가 직접 산정하기 어려운 경우에는 감정평가법인등에게 평가를 의뢰할 수 있다. <개정 2022. 1. 21.>

1. **분묘이전비** : 4분판 1매·마포 24미터 및 전지 5권의 가격, 제례비, 노임 5인분(합장인 경우에는 사체 1구당 각각의 비용의 50퍼센트를 가산한다) 및 운구차량비

2. **석물이전비** : 상석 및 비석 등의 이전실비(좌향이 표시되어 있거나 그 밖의 사유로 이전사용이 불가능한 경우에는 제작·운반비를 말한다)

3. **잡비** : 제1호 및 제2호에 의하여 산정한 금액의 30퍼센트에 해당하는 금액

4. **이전보조비** : 100만 원

② 제1항 제1호의 규정에 의한 운구차량비는 「여객자동차 운수사업법 시행령」 제3조 제2호 나목의 특수여객자동차 운송사업에 적용되는 운임·요금중 당해 지역에 적용되는 운임·요금을 기준으로 산정한다.

③ 연고자가 없는 분묘에 대한 보상액은 제1항 제1호 내지 제3호의 규정에 의하여 산정한 금액의 50퍼센트 이하의 범위안에서 산정한다.

「분묘에대한보상액의산정지침」 제5조 (유연합장분묘에 대한 보상액의 산정)

유연합장분묘에 대한 보상액은 유연단장분묘의 분묘이전비(잡비 및 운구차량비 제외)의 150퍼센트에 운구차량비를 가산한 후 1.3배에 해당하는 금액에 석물이전비를 가산하여 산정한다.

제5조2 (유연3합장 이상의 분묘에 대한 보상액의 산정)

유연3합장 이상의 분묘에 대한 보상액은 합장별로 다음 각호에 의하여 산정한 금액으로 한다.

1. **유연3합장** : 유연단장분묘의 분묘이전비(잡비 및 운구차량비 제외)의 190퍼센트에 운구차량비를 가산한 후 1.3배에 해당하는 금액에 석물이전비를 가산하여 산정한다.

2. **유연4합장** : 유연단장분묘의 분묘이전비(잡비 및 운구차량비 제외)의 220퍼센트에 운구차량비를 가산한 후 1.3배에 해당하는 금액에 석물이전비를 가산하여 산정한다.

3. **유연5합장** : 유연단장분묘의 분묘이전비(잡비 및 운구차량비 제외)의 240퍼센트에 운구차량비를 가산한 후 1.3배에 해당하는 금액에 석물이전비를 가산하여 산정한다.

4. **유연6합장 이상** : 유연단장분묘의 분묘이전비(잡비 및 운구차량비 제외)의 250퍼센트에 운구차량비를 가산한 후 1.3배에 해당하는 금액에 석물이전비를 가산하여 산정한다.

제6조 (유연아장분묘에 대한 보상액의 산정)

유연아장분묘에 대한 보상액은 유연단장분묘의 분묘이전비(잡비 및 운구차량비 제외)의 40퍼센트에 운구차량비를 가산한 후 1.3배에 해당하는 금액에 석물이전비를 가산하여 산정한다.

제7조 (무연분묘에 대한 보상액의 산정)

제4조 내지 제6조의 규정에 의한 분묘가 무연인 경우에는 각각의 유연단장분묘의 분묘이전비(잡비 및 운구차량비 제외)의 50퍼센트에 차량운반비를 가산한 후 1.3배에 해당하는 금액에 석물이전비를 가산하여 산정하되 분묘의 수량 및 분묘이전비를 참작하여야 한다.

01 분묘이전비

(4분판 1매, 마포 2필, 전지 5권, 제례비, 인부임 5인분) $\times \alpha$ + 운구차량비

구분	α	비고
유연단장	1	
유연합장	1.5	유연단장기준 50% 가산
유연3합장	1.9	40%p 추가가산
유연4합장	2.2	30%p 추가가산
유연5합장	2.4	20%p 추가가산
유연6합장 이상	2.5	10%p 추가가산
무연	0.5	유연단장의 50%
아장	0.4	유연단장의 40%

※ 도서 벽지 및 산간 오지는 일반 지역에 비해 더 많은 비용이 소요됨

※ 도서 벽지 및 산간 오지는 일반 지역에 비해 더 많은 비용이 소요됨

02 석물이전비

[석물의 중량 $\times$ 소요시간, 도로조건, 경사비율 및 편도거리에 의한 계수 $\times 2$ (왕복) $\times 67,000$ (노임단가) $\times 0.0001$ + 차량운반비]

※ 좌향이 표시되어 있거나 그 밖의 사유로 이전사용이 불가능한 경우에는 제작·운반비

03 잡비

(분묘이전비 + 석물이전비) $\times 0.3$

04 이전보조비

100만원

- ▶ 실무적으로 보상평가는 토지보상, 지장물(건축물등)보상 및 영업보상을 주요 대상으로 한다. 영업보상의 경우 대부분 토지 및 지장물과 관련없는 임차인이 그 대상이 되므로 보상금과 관련하여 분쟁의 소지가 크며, 특히 영업사항의 조사항목이 공적장부로 확인이 불가능하여 영업자 주장의 진실성 판단이 보상액 결정의 중심에 있다. 한편, 영업보상의 가장 큰 맹점은 확인이 불가능하고 장래 불확실한 초과이익에 대한 대가인 “권리금”의 반영이 현행법상 불가능하다는 점에 있다.

이러한 측면에서 생활보상과 관련하여, 개인영업 최저한도액을 보장하여 영세 영업인을 보호하고 있다. 뿐만 아니라 「토지보상법 시행규칙」의 개정으로 종래 인정하지 않았던 무허가건축물 내 영업보상에 관하여 89.1.24 이전이라면 적법한 건축물내 영업으로 보며, 나아가서 89.1.24 이후의 무허가건축물인 경우에도 일정한 요건을 갖춘 임차인의 경우 보상대상으로 인정하고 있다.

- ▶ 정리하면 영업보상은 출제 가능성이 매우 크며, 그 중에서도 특히 “영업의 휴업보상”과 관련하여 다음과 같은 주제를 중심으로 준비하면 도움이 될 것이다.
 1. 영업보상의 대상 및 요건의 파악(실무상 의뢰조서에 따른다.)
 2. 영업보상 지급기준(최저한도액 고려 등 특례조항의 적용)
 3. 영업이익의 결정(제시된 자료를 분석하여 객관적인 시각에서 영업이익의 산정)

I. 개요

01 영업손실의 보상평가 의뢰

영업손실에 대한 평가는 평가의뢰자가 토지보상법 시행규칙 제45조에서 정한 요건에 해당되는 영업을 토지보상법 시행규칙 제16조의 규정에 의하여 평가 의뢰한 경우에 행한다.

02 영업손실의 보상대상

「토지보상법 시행규칙」 제45조 (영업손실의 보상대상인 영업)

법 제77조 제1항에 따라 영업손실을 보상하여야 하는 영업은 다음 각 호 모두에 해당하는 영업으로 한다.

〈개정 2007.4.12., 2009.11.13., 2015.4.28.〉

1. 사업인정고시일등 전부터 적법한 장소(무허가건축물등, 불법형질변경토지, 그 밖에 다른 법령에서 물건을 쌓아놓는 행위가 금지되는 장소가 아닌 곳을 말한다)에서 인적·물적시설을 갖추고 계속적으로 행하고 있는 영업. 다만, 무허가건축물등에서 임차인이 영업하는 경우에는 그 임차인이 사업인정고시일등 1년 이전부터 「부가가치세법」제8조에 따른 사업자등록을 하고 행하고 있는 영업을 말한다.
2. 영업을 행함에 있어서 관계법령에 의한 허가등을 필요로 하는 경우에는 사업인정고시일등 전에 허가등을 받아 그 내용대로 행하고 있는 영업

「실무기준」 840 영업손실의 보상평가

3 정의

이 절에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. “영업이익”이란 기업의 영업활동에 따라 발생된 이익으로서 매출총액에서 매출원가와 판매비 및 일반관리비를 뺀 것을 말한다.
2. “소득”이란 개인의 주된 영업활동에 따라 발생된 이익으로서 자가노력비상당액(생계를 함께 하는 같은 세대안의 직계존속·비속 및 배우자의 것을 포함한다. 이하 같다)이 포함된 것을 말한다.
3. “영업의 폐지”란 공익사업시행지구에 편입된 영업이 다음 각 호의 어느 하나에 해당되어 영업을 폐지하는 것을 말한다.
 - 가. 영업장소 또는 배후지(해당 영업의 고객이 소재하는 지역을 말한다. 이하 같다)의 특수성으로 인하여 해당 영업소가 소재하고 있는 시·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다) 또는 인접하고 있는 시·군·구 지역안의 다른 장소에 이전하여서는 해당 영업을 할 수 없는 경우
 - 나. 해당 영업소가 소재하고 있는 시·군·구 또는 인접하고 있는 시·군·구 지역안의 다른 장소에서는 해당 영업의 허가등을 받을 수 없는 경우
 - 다. 도축장 등 악취 등이 심하여 인근주민에게 혐오감을 주는 영업시설로서 해당 영업소가 소재하고 있는 시·군·구 또는 인접하고 있는 시·군·구 지역안의 다른 장소로 이전하는 것이 현저히 곤란하다고 특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장(자치구의 구청장을 말한다)이 객관적인 사실에 근거하여 인정하는 경우
4. “영업의 휴업등”이란 공익사업시행지구에 편입된 영업이 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우를 말한다.
 - 가. 공익사업의 시행으로 영업장소를 이전하여야 하는 경우
 - 나. 공익사업에 영업시설의 일부가 편입됨에 따라 잔여시설에 그 시설을 새로 설치하거나 잔여시설을 보수하지 아니하고는 해당 영업을 계속할 수 없는 경우
 - 다. 그 밖에 영업을 휴업하지 아니하고 임시영업소를 설치하여 영업을 계속하는 경우

4 영업손실 보상평가의 대상

- ① 영업손실 보상평가의 대상은 사업시행자가 보상평가를 목적으로 제시한 것으로 한다.
- ② 영업의 폐지 또는 영업의 휴업등에 대한 구분은 사업시행자의 의뢰내용에 의하되, 의뢰내용이 불분명하거나 그 구분에 이의가 있는 경우에는 사업시행자의 확인을 받아 처리한다.

(1) 영업보상대상의 요건

① 시간적 요건

- 영업이 보상대상이 되기 위해서는 “사업인정고시일등” 전부터 행해야 한다. 사업인정고시일등이란 **보상계획의 공고·통지 또는 사업인정의 고시**가 있는 날 중 빠른 날을 의미한다.
- 개별법이 정한 행위제한일이 사업인정고시일등 이전인 경우에는 행위제한일을 기준으로 한다.

② 장소적 요건

- 영업이 보상대상이 되기 위해서는 적법한 장소에서 행해야 한다.
- 영업 그 자체가 적법해야 할 뿐만 아니라 그 영업을 하고 있는 장소까지도 적법해야 한다.
- 유의사항
 - ▶ 무허가건축물 등의 임차인 영업: 무허가건축물 등의 임차인이 사업인정고시일등 1년 이전부터 부가가치세법 제8조에 따른 사업자등록을 하고 행하는 영업은 예외적으로 영업보상대상이 됨

- ※ 불법형질변경 토지, 그 밖에 다른 법령에서 물건을 쌓아놓는 행위가 금지되는 장소는 임차인이 사업인정고시 일등 1년 이전부터 부가가치세법 제8조에 따른 사업자등록을 하고 행하는 영업이라도 보상대상이 아님
- ▶ 1989.1.24. 당시 무허가건축물 등에서의 영업: 무허가건축물 등에서의 자유영업은 세입자가 하는 영업은 물론 소유자가 하는 영업도 영업보상대상이 됨
- ▶ **불법용도변경 건축물에서의 영업**: 2012.1.2. 이전에 보상계획을 공고하거나 토지소유자 및 관계인에게 보상계획을 통지한 공익사업에서는 불법용도변경 건축물에서의 영업도 영업보상대상이 됨
- ▶ **가설건축물에서의 영업**: 도시·군계획시설 예정지에서 허가를 받아 건축한 가설건축물 안에서 행하던 영업은 영업보상대상이 아님

③ 시설적 요건

- 영업을 보상대상이 되기 위해서는 일정한 정도의 인적·물적 시설을 갖추어야 한다.

④ 계속성 요건

- 영업을 보상대상이 되기 위해서는 계속적 영업을 행해야 한다. 계속성 요건의 판단은 단순히 시간적인 길고 짧음으로 판단할 것이 아니고 영업으로서의 계속성과 실질적인 손실발생을 기준으로 판단해야 한다.

⑤ 허가 등의 요건

- 영업을 보상대상이 되기 위해서는 영업을 행함에 있어 관련 법령에 따른 허가등(허가·면허·신고 등을 의미)을 필요로 하는 경우에는 사업인정고시일등 전에 허가등을 받아 그 내용대로 행하고 있어야 한다.
- 부가가치세법 제8조에 따른 사업자등록
사업자등록 여부는 보상대상 요건 판단 기준이 되지 않는다. 다만, 무허가건축물 등의 임차인이 사업인정고시 일등 1년 이전부터 영업하는 경우는 사업자등록을 해야 영업보상대상이 된다.
- 자기완결적 신고
신고영업의 경우 신고의 성격에 따라 전형적 신고(자기완결적 신고)와 변형적 신고(수리를 요하는 신고)로 구분할 수 있는데, 자기완결적 신고에 해당하는 신고영업은 신고를 하지 않은 경우에도 영업보상대상에 포함한다고 볼 수 있다.

⑥ 영리요건

- 영리를 목적으로 하지 않는 영업도 손실이 발생하면 영업보상대상이 된다.

(2) 영업보상대상 관련 유의사항

① 사업자등록이 “허가등” 인지 여부

「소득세법」 또는 「부가가치세법」의 규정에 의한 사업자등록은 이 조에서 규정한 허가 등으로 보지 아니한다.

② “영업시설등의 이전비용”이 의뢰된 경우

사업인정고시일등 전부터 허가 등을 받아야 행할 수 있는 영업을 허가 등이 없이 행해온 자에 대하여 토지보상법 시행규칙 제52조의 규정에 의하여 토지보상법 시행규칙 제47조 제1항 제2호에 따른 영업시설·원재료·제품 및 상품의 이전에 소요되는 비용 및 그 이전에 따른 감손상당액을 보상하기 위한 평가의뢰가 있는 경우에는 이를 평가대상으로 할 수 있다.

③ 보상 당시 휴업을 하고 있는 경우

보상 당시 휴업하고 있는 경우에는 영업보상이 어려울 것이다(토지관리과 - 4538, 2004.10.8.).

④ 무허가영업의 시설물이 이전비 보상대상인지 여부

적법한 건축물 내에서 행한 무허가영업의 경우라도 이전하여야 할 시설물, 동산 등이 있는 경우에는 이전비를 보상하여야 한다고 보며, 개별적인 사례에 대하여는 사업시행자가 사실관계를 조사하여 판단·결정할 사항이라고 본다(토지관리과-774 : 2005.01.29.).

⑤ 영업장이 편입되어도 계속 영업이 가능한 경우

해당 영업장에서 수행되는 업무가 토지보상법 시행규칙 제45조가 규정한 영업에 해당하는지, 아니면 단순한 사무에 해당되는 것인지를 판단하여 영업보상대상 여부를 결정해야 한다.

03 영업손실의구분

(1) 영업손실의 구분

영업의 손실은 다른 장소로 이전하는 것이 가능한지의 여부에 따라营业을 폐지하는 경우와 营业을 휴업하는 경우로 나뉘며, 사업시행자가 이를 구분하여 의뢰한다.

대법원 2006.9.8. 선고 2004두7672 판결 [토지수용이의재결처분취소등]

영업손실에 관한 보상에 있어 공특법 시행규칙 제24조 제2항 제1호 내지 제3호에 의한 营业의 폐지로 볼 것인지 아니면 营业의 휴업으로 볼 것인지를 구별하는 기준은 당해 营业을 그 营业소 소재지나 인접 시·군 또는 구 지역 안의 다른 장소로 이전하는 것이 가능한지의 여부에 달려 있고, 이러한 이전가능 여부는 법령상의 이전장애사유 유무와 당해 营业의 종류와 특성, 营业시설의 규모, 인접 지역의 현황과 특성, 그 이전을 위하여 당사자가 들인 노력 등과 인근 주민들의 이전 반대 등과 같은 사실상의 이전장애사유 유무 등을 종합하여 판단하여야 한다.

(2) 营业의 폐지와 营业의 휴업을 구분하여 의뢰한 경우

영업손실은 营业폐지와 营业의 휴업 등에 대한 손실로 구분하되, 평가의뢰자가 공익사업의 종류·사업기간·사업규모· 营业의 종류·배후지의 상실정도 기타 관계법령에 의한 营业의 규제상태 등을 고려하여 결정한 내용에 따른다.

(3) 营业의 폐지와 营业의 휴업을 구분하지 아니하고 의뢰한 경우

평가의뢰자가 营业손실의 보상과 관련하여 营业폐지 또는 营业의 휴업 등을 구분하지 아니하고 평가의뢰한 경우에는 이를 구분요청하여 그 내용에 따라 평가한다. 다만, 营业폐지 또는 营业의 휴업 등의 구분이 명확한 경우에는 그러하지 아니하다.

04 조사 및 자료수집사항

(1) 조사사항

- ① 영업장소의 소재지·업종·규모
- ② 수입 및 지출 등에 관한 사항
- ③ 과세표준액 및 납세실적
- ④ 영업용 고정자산 및 재고자산의 내용
- ⑤ 종업원 현황 및 인건비 등 지출내용
- ⑥ 기타 필요한 사항

(2) 대상물건의 평가에 필요한 자료

- ① 법인 등기부등본 및 정관
- ② 최근 3년간의 재무제표(재무상태표·손익계산서·잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서·현금흐름표 등)
및 부속명세서(제조원가명세서·잉여금명세서 등)
- ③ 회계감사보고서
- ④ 법인세과세표준 및 세액신고서(세액조정계산서) 또는 종합소득과세표준확정신고서
- ⑤ 영업용 고정자산 및 재고자산 목록
- ⑥ 취업규칙·급여대장·근로소득세원천징수영수증 등
- ⑦ 부가가치세과세표준증명원
- ⑧ 그 밖에 필요한 자료

II. 영업폐지에 대한 손실의 평가

「토지보상법 시행규칙」 제46조 (영업폐지에 대한 손실의 평가 등)

① 공익사업의 시행으로 인하여 영업을 폐지하는 경우의 영업손실은 2년간의 영업이익(개인영업인 경우에는 소득을 말한다. 이하 같다)에 영업용 고정자산·원재료·제품 및 상품 등의 매각손실액을 더한 금액으로 평가한다.

② 제1항에 따른 영업의 폐지는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로 한다.

〈개정 2007. 4. 12., 2008. 4. 18.〉

1. 영업장소 또는 배후지(당해 영업의 고객이 소재하는 지역을 말한다. 이하 같다)의 특수성으로 인하여 당해 영업소가 소재하고 있는 시·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다) 또는 인접하고 있는 시·군·구의 지역안의 다른 장소에 이전하여서는 당해 영업을 할 수 없는 경우

2. 당해 영업소가 소재하고 있는 시·군·구 또는 인접하고 있는 시·군·구의 지역안의 다른 장소에서는 당해 영업의 허가등을 받을 수 없는 경우

3. 도축장 등 악취 등이 심하여 인근주민에게 혐오감을 주는 영업시설로서 해당 영업소가 소재하고 있는 시·군·구 또는 인접하고 있는 시·군·구의 지역안의 다른 장소로 이전하는 것이 현저히 곤란하다고 특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장(자치구의 구청장을 말한다)이 객관적인 사실에 근거하여 인정하는 경우

③ 제1항에 따른 영업이익은 해당 영업의 최근 3년간(특별한 사정으로 인하여 정상적인 영업이 이루어지지 않은 연도를 제외한다)의 평균 영업이익을 기준으로 하여 이를 평가하되, 공익사업의 계획 또는 시행이 공고 또는 고시됨으로 인하여 영업이익이 감소된 경우에는 해당 공고 또는 고시일전 3년간의 평균 영업이익을 기준으로 평가한다. 이 경우 개인영업으로서 최근 3년간의 평균 영업이익이 다음 산식에 의하여 산정한 연간 영업이익에 미달하는 경우에는 그 연간 영업이익을 최근 3년간의 평균 영업이익으로 본다.

〈개정 2005. 2. 5., 2008. 4. 18., 2021. 8. 27.〉

연간 영업이익 = 「통계법」 제3조제3호에 따른 통계작성기관이 같은 법 제18조에 따른 승인을 받아

작성·공표한 제조부문 보통인부의 임금단가 × 25(일) × 12(월)

④ 제2항에 불구하고 사업시행자는 영업자가 영업의 폐지 후 2년 이내에 해당 영업소가 소재하고 있는 시·군·구 또는 인접하고 있는 시·군·구의 지역 안에서 동일한 영업을 하는 경우에는 영업의 폐지에 대한 보상금을 환수하고 제47조에 따른 영업의 휴업 등에 대한 손실을 보상하여야 한다. 〈신설 2007. 4. 12.〉

⑤ 제45조제1호 단서에 따른 임차인의 영업에 대한 보상액 중 영업용 고정자산·원재료·제품 및 상품 등의 매각손실액을 제외한 금액은 제1항에 불구하고 1천만원을 초과하지 못한다. 〈신설 2007. 4. 12., 2008. 4. 18.〉

「실무기준」 840 5 영업의 폐지에 대한 손실의 감정평가

5.1 영업의 폐지에 대한 손실 감정평가방법

① 영업의 폐지에 대한 손실은 2년간의 영업이익(개인영업인 경우에는 소득을 말한다. 이하 같다)에 영업용 고정자산·원재료·제품 및 상품 등(이하 “영업용 고정자산 등”이라 한다)의 매각손실액을 더한 금액으로 감정평가한다.

② 임차인이 무허가건축물 등에서 사업인정고시일 등 1년 전부터 「부가가치세법」 제8조에 따른 사업자등록을 하고 영업하고 있는 경우에는 영업용 고정자산 등의 매각손실액을 제외한 감정평가액은 1천만원을 초과하지 못한다.

5.2 영업이익의 산정

- ① 영업이익은 해당 영업의 기준시점 이전 최근 3년간(특별한 사정에 의하여 정상적인 영업이 이루어지지 아니한 연도를 제외한다. 이하 같다)의 평균 영업이익을 기준으로 산정한다. 다만, 공익사업의 계획 또는 시행이 공고 또는 고시됨에 따라 영업이익이 감소된 경우에는 해당 공고 또는 고시일 전 3년간의 평균 영업이익을 기준으로 산정한다.
- ② 해당 영업의 실제 영업기간이 3년 미만이거나 영업시설의 확장 또는 축소, 그 밖에 영업환경의 변동 등으로 최근 3년간의 영업실적을 기준으로 영업이익을 산정하는 것이 곤란하거나 현저히 부적정한 경우에는 해당 영업의 실제 영업기간의 영업실적이나 그 영업시설규모 또는 영업환경 변동 이후의 영업실적을 기준으로 산정할 수 있다.
- ③ 개인영업으로서 제1항과 제2항에 따라 산정된 영업이익이 다음 산식으로 산정된 금액에 미달되는 경우에는 다음 산식으로 산정된 금액을 해당 영업의 영업이익으로 본다.

**연간 영업이익 = 「통계법」 제3조제3호에 따른 통계작성기관이 같은 법 제18조에 따라 승인을 얻어 작성·공표한
제조부문 보통인부의 임금단가 × 25(일) × 12(월)**

01 처리방침

(1) 영업폐지의 요건

- ① 영업장소 또는 배후지(해당 영업의 고객이 소재하는 지역)의 특수성으로 인하여 해당 영업소가 소재하고 있는 시·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다) 또는 인접하고 있는 시·군·구의 지역안의 다른 장소에 이전하여서는 해당营业을 할 수 없는 경우
- ② 해당 영업소가 소재하고 있는 시·군·구 또는 인접하고 있는 시·군·구의 지역안의 다른 장소에서는 해당 영업의 허가등을 받을 수 없는 경우
- ③ 도축장 등 악취 등이 심하여 인근주민에게 혐오감을 주는 영업시설로서 해당 영업소가 소재하고 있는 시·군·구 또는 인접하고 있는 시·군·구의 지역안의 다른 장소로 이전하는 것이 현저히 곤란하다고 특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장(자치구의 구청장을 말한다)이 객관적인 사실에 근거하여 인정하는 경우

(2) 산식

영업이익 × 보상년한(2년) + 영업용 고정자산 매각손실액 + 재고자산(원재료, 제품 및 상품 등) 매각손실액

※ 영업이익 × 보상년한(2년): 무허가건축물등에서 사업인정고시일 등 1년 전부터 사업자등록을 하고 영업하는 임차인의 경우 1천만원을 초과하지 못함 → 1989.1.24. 당시 무허가건축물등은 부칙에서 적법한 건축물로 보므로 상한액 적용되지 않음

02 보상액의 산정

(1) 영업이익(소득)

1) 법인영업이익

- ① 연간 영업이익의 산정은 해당 영업의 가격시점 이전 최근 3년간(특별한 사정으로 정상적인 영업이 이루어지지 아니한 연도를 제외한다. 이하 같다)의 평균 영업이익을 기준으로 한다. 다만, 공익사업의 계획 또는 시행이 공고 또는 고시됨에 따라 영업이익이 감소된 경우에는 해당 공고 또는 고시일 전 최근 3년간의 평균 영업이익을 기준으로 한다.
- ② 해당 영업의 실제 영업기간이 3년 미만이거나 영업시설의 확장 또는 축소 그 밖에 영업환경의 변동 등으로 가격시점 이전 최근 3년간의 영업실적을 기준으로 연간 영업이익을 산정하는 것이 곤란하거나 뚜렷이 부정당한 경우에는 해당 영업의 실제 영업기간 동안의 영업실적이나 그 영업시설규모 또는 영업환경 변동 이후의 영업실적을 기준으로 산정할 수 있다.
- ③ 관련 자료의 미제시, 관련 자료의 불충분 또는 신빙성 부족, 인근·유사지역내 동종유사규모영업과 불균형 시
□ 최근 3년간의 평균 추정매출액 등 × 동종 유사규모 영업의 일반적인 영업이익률
□ 최근 3년간의 평균 추정매출액 등 × 국세청장이 고시한 표준소득률
- ④ 연간 영업이익의 산정 시에 해당 영업의 영업활동과 직접 관계없이 발생하는 영업외손익 또는 특별손익은 고려하지 않으며, 해당 영업장소에서 발생하지 아니한 것은 제외한다.

2) 개인영업(소득)

- ① 법인영업이익 산정방식을 준용하되, 자가노력비상당액을 비용으로 계상하지 아니한다.
- ② 영업이익의 최저한도

「통계법」 제3조 제3호에서 규정한 통계작성기관이 동법 제18조의 규정에 의한 승인을 얻어 작성·공표한
제조부문 보통인부의 임금단가 × 25(일) × 12(월)

※ 개인영업의 소득 최저한도와 관련하여 동일인이 동일한 공익사업시행지구 내에서 둘 이상의 영업을 행하는 경우에도 이를 하나의 영업으로 본다.

(2) 매각손실액

1) 영업용 고정자산

영업용 고정자산 중에서 기계·기구, 집기·비품 등과 같이 영업시설에서 분리하여 매각이 가능한 자산은 평가액 또는 장부가액(이하 “현재가액”이라 한다)에서 매각가액을 뺀 금액으로 한다. 다만, 매각가액의 산정이 사실상 곤란한 경우에는 현재가액의 60퍼센트 상당액 이내로 매각손실액을 결정할 수 있다.

영업용 고정자산 중에서 건축물·공작물 등의 경우와 같이 영업시설에서 분리하여 매각하는 것이 불가능하거나 뚜렷이 곤란한 자산은 건축물 등의 감정평가방법에 따르되, 따로 감정평가가 이루어진 경우에는 매각손실액의 산정에서 제외한다.

2) 재고자산

재고자산은 현재가액에서 처분가액을 뺀 금액으로 한다. 다만, 이의 산정이 사실상 곤란한 경우에는 현재가액을 기준으로 다음과 같이 결정할 수 있다.

- 제품·상품으로서 일반적인 수요성이 있는 것 : 20 퍼센트 이내
- 제품·상품으로서 일반적인 수요성이 없는 것 : 50 퍼센트 이내
- 반제품·재공품, 저장품 : 60 퍼센트 이내
- 원재료로서 신품인 것 : 20 퍼센트 이내
- 원재료로서 사용중인 것 : 50 퍼센트 이내

(3) 폐업보상금의 환수

사업시행자는 영업자가 영업의 폐지 후 2년 이내에 해당 영업소가 소재하고 있는 시·군·구 또는 인접하고 있는 시·군·구의 지역 안에서 동일한 영업을 하는 경우에는 영업의 폐지에 대한 보상금을 환수하고 제47조에 따른 영업의 휴업 등에 대한 손실을 보상하여야 한다.

(4) 무허가건축물내 임차영업자 보상한도액

제45조 제1호 단서에 따른 임차인의 영업에 대한 보상액 중 영업용고정자산·원재료·제품 및 상품 등의 매각손실액을 제외한 금액은 1천만 원을 초과하지 못한다.

(5) 영업용 고정자산 및 재고자산 등의 확정

- 물건조사일 이후에 부가·증치한 경우

사업인정고시일 이전 물건조사일 이후에 영업용 고정자산 등을 부가·증치한 경우에도 원칙적으로 보상대상이 된다.

- 보상계획 공고일 이후에 부가·증치한 경우

영업보상의 대상 여부는 보상계획 공고일을 기준으로 하나, 보상계획 공고일을 기준으로 토지등의 이용 및 물건의 부가·증치가 제한되지 않으므로, 보상계획 공고일 이후에 영업용 고정자산 등을 부가·증치한 경우에도 원칙적으로 보상대상이 된다.

- 사업인정고시일 이후 부가·증치한 경우

사업인정고시일 이후 허가 없이 영업용 고정자산 등을 부가·증치한 경우는 원칙적으로 보상대상이 되지 않는다.

III. 영업의 휴업 등에 대한 손실의 평가

「토지보상법 시행규칙」 제47조 (영업의 휴업 등에 대한 손실의 평가)

- ① 공익사업의 시행으로 인하여 영업장소를 이전하여야 하는 경우의 영업손실은 휴업기간에 해당하는 영업이익과 영업장소 이전 후 발생하는 영업이익감소액에 다음 각호의 비용을 합한 금액으로 평가한다. <개정 2014.10.22.>
 1. 휴업기간중의 영업용 자산에 대한 감가상각비·유지관리비와 휴업기간중에도 정상적으로 근무하여야 하는 최소 인원에 대한 인건비 등 고정적 비용
 2. 영업시설·원재료·제품 및 상품의 이전에 소요되는 비용 및 그 이전에 따른 감손상당액
 3. 이전광고비 및 개업비 등 영업장소를 이전함으로써 소요되는 부대비용
- ② 제1항의 규정에 의한 휴업기간은 4개월 이내로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 실제 휴업기간으로 하되, 그 휴업기간은 2년을 초과할 수 없다. <개정 2014.10.22.>
 1. 당해 공익사업을 위한 영업의 금지 또는 제한으로 인하여 4개월 이상의 기간동안 영업을 할 수 없는 경우
 2. 영업시설의 규모가 크거나 이전에 고도의 정밀성을 요구하는 등 당해 영업의 고유한 특수성으로 인하여 4개월 이내에 다른 장소로 이전하는 것이 어렵다고 객관적으로 인정되는 경우
- ③ 공익사업에 영업시설의 일부가 편입됨으로 인하여 잔여시설에 그 시설을 새로이 설치하거나 잔여시설을 보수하지 아니하고는 그 영업을 계속할 수 없는 경우의 영업손실 및 영업규모의 축소에 따른 영업손실은 다음 각 호에 해당하는 금액을 더한 금액으로 평가한다. 이 경우 보상액은 제1항에 따른 평가액을 초과하지 못한다. <개정 2007.4.12.>
 1. 해당 시설의 설치 등에 소요되는 기간의 영업이익
 2. 해당 시설의 설치 등에 통상 소요되는 비용
 3. 영업규모의 축소에 따른 영업용 고정자산·원재료·제품 및 상품 등의 매각손실액
- ④ 영업을 휴업하지 아니하고 임시영업소를 설치하여 영업을 계속하는 경우의 영업손실은 임시영업소의 설치비용으로 평가한다. 이 경우 보상액은 제1항의 규정에 의한 평가액을 초과하지 못한다.
- ⑤ 제46조 제3항 전단은 이 조에 따른 영업이익의 평가에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 개인영업으로서 휴업기간에 해당하는 영업이익이「통계법」제3조 제3호에 따른 통계작성기관이 조사·발표하는 가계조사통계의 도시근로자가구 월평균 가계지출비를 기준으로 산정한 3인 가구의 휴업기간 동안의 가계지출비(휴업기간이 4개월을 초과하는 경우에는 4개월분의 가계지출비를 기준으로 한다)에 미달하는 경우에는 그 가계지출비를 휴업기간에 해당하는 영업이익으로 본다. <개정 2007.4.12., 2008.4.18., 2014.10.22.>
- ⑥ 제45조 제1호 단서에 따른 임차인의 영업에 대한 보상액 중 제1항 제2호의 비용을 제외한 금액은 제1항에 불구하고 1천만 원을 초과하지 못한다. <신설 2007.4.12., 2008.4.18.>
- ⑦ 제1항 각 호 외의 부분에서 영업장소 이전 후 발생하는 영업이익 감소액은 제1항 각 호 외의 부분의 휴업기간에 해당하는 영업이익(제5항 후단에 따른 개인영업의 경우에는 가계지출비를 말한다)의 100분의 20으로 하되, 그 금액은 1천만 원을 초과하지 못한다. <신설 2014.10.22.>

「실무기준」 840 6 영업의 휴업 등에 대한 손실의 감정평가

6.1 영업의 휴업 등에 대한 손실의 감정평가방법

- ① 영업의 휴업에 대한 손실은 휴업기간에 해당하는 영업이익과 영업장소 이전 후 발생하는 영업이익감소액에 다음 각 호의 비용을 합한 금액으로 감정평가한다.

1. 휴업기간중의 영업용 자산에 대한 감가상각비·유지관리비와 휴업기간중에도 정상적으로 근무하여야 하는 최소 인원에 대한 인건비 등 고정적 비용
 2. 영업시설·원재료·제품 및 상품(이하 “영업시설 등”이라 한다)의 이전에 소요되는 비용 및 이전에 따른 감손상당액
 3. 이전광고비 및 개업비 등 영업장소를 이전함으로써 인하여 소요되는 부대비용
- ② 공익사업에 영업시설의 일부가 편입됨으로 인하여 잔여시설에 그 시설을 새로 설치하거나 잔여시설을 보수하지 아니하고는 그 영업을 계속할 수 없는 경우의 영업손실 및 영업규모의 축소에 따른 영업손실은 다음 각 호에 해당하는 금액을 더한 금액으로 감정평가한다. 이 경우 감정평가액은 제1항에 따른 감정평가액을 초과하지 못한다.
1. 해당 시설의 설치 등에 소요되는 기간의 영업이익
 2. 해당 시설의 설치 등에 통상 소요되는 비용
 3. 영업규모의 축소에 따른 영업용 고정자산·원재료·제품 및 상품 등의 매각손실액
- ③ 건축물의 일부가 공익사업에 편입되는 경우로서 그 건축물의 잔여부분에서 해당 영업을 계속할 수 없는 경우에는 제1항에 따라 감정평가할 수 있다.
- ④ 임차인이 무허가건축물 등에서 사업인정고시일 등 1년 전부터 「부가가치세법」 제8조에 따른 사업자등록을 하고 영업하고 있는 경우에는 영업시설 등의 이전에 드는 비용 및 이전에 따른 감손상당액을 제외한 감정평가액은 1천만원을 초과하지 못한다.
- ⑤ 제1항 각 호 외의 부분에서 영업장소 이전 후 발생하는 영업이익감소액은 제1항 각 호 외의 부분의 휴업기간에 해당하는 영업이익의 20/100으로 하되, 그 금액은 1천만원을 초과하지 못한다.

6.2 영업이익의 산정

- ① 영업의 휴업등에 대한 손실 감정평가를 위한 영업이익의 산정은[840-5.2]를 준용한다.
- ② 제1항에 따른 영업이익을 산정하는 경우 개인영업으로서 휴업기간에 해당하는 영업이익이 「통계법」 제3조제3호에 따른 통계작성기관이 조사·발표하는 가계조사통계의 도시근로자가구 월평균 가계지출비를 기준으로 산정한 3인 가구의 휴업기간의 가계지출비(휴업기간이 4개월을 초과하는 경우에는 4개월분의 가계지출비를 기준으로 한다)에 미달하는 경우에는 그 가계지출비를 휴업기간에 해당하는 영업이익으로 본다.

6.3 휴업기간 및 보수기간 등

- ① 영업장소를 이전하는 경우의 휴업기간은 사업시행자로부터 제시가 있을 때에는 이를 기준으로 하고, 제시가 없을 때에는 4개월 이내로 한다. 다만 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 실제 휴업기간으로 하되 2년을 초과할 수 없다.
 1. 해당 공익사업을 위한 영업의 금지 또는 제한으로 인하여 4개월 이상의 기간 동안 영업을 할 수 없는 경우
 2. 영업시설의 규모가 크거나 이전에 고도의 정밀성을 요구하는 등 당해 영업의 고유한 특수성으로 인하여 4개월 이내에 다른 장소로 이전하는 것이 어렵다고 객관적으로 인정되는 경우
- ② 제1항 단서에 따른 휴업기간은 사업시행자의 제시에 의하며, 감정평가서에 그 내용을 기재한다.
- ③ 영업시설을 잔여시설에 새로 설치하거나 보수하는 경우에 사업시행자로부터 설치 또는 보수기간(이하 이 조에서 “보수기간 등”이라 한다)의 제시가 있을 때에는 이를 기준으로 하고, 보수기간 등의 제시가 없을 때에는 설치 또는 보수에 소요되는 기간으로 하되, 그 내용을 감정평가서에 기재한다.

6.4 인건비 등 고정적 비용의 산정

인건비 등 고정적 비용은 영업장소의 이전 등으로 휴업기간 중에도 해당 영업활동을 계속하기 위하여 지출이 예상되는 다음 각 호의 비용을 더한 금액으로 산정한다.

1. 인건비 : 휴업·보수기간 중에도 휴직하지 아니하고 정상적으로 근무하여야 할 최소인원(일반관리직 근로자 및 영업시설 등의 이전·설치 계획 등을 위하여 정상적인 근무가 필요한 근로자 등으로서 보상계획의 공고가 있는 날 현재 3개월 이상 근무한 자로 한정한다)에 대한 실제지출이 예상되는 인건비 상당액
2. 제세공과금 : 해당 영업과 직접 관련된 제세 및 공과금
3. 임차료 : 임대차계약에 따라 휴업 중에도 계속 지출되는 임차료
4. 감가상각비 등 : 고정자산의 감가상각비상당액. 다만, 이전이 사실상 곤란하거나 이전비가 취득비를 초과하여 취득하는 경우에는 제외한다.
5. 보험료 : 계약에 따라 휴업 중에도 계속 지출되는 화재보험료 등
6. 광고선전비 : 계약 등에 따라 휴업 중에도 계속 지출되는 광고비 등
7. 그 밖의 비용 : 비용항목 중 휴업기간 중에도 계속 지출하게 되는 위 각 호와 비슷한 성질의 것

6.5 영업시설 등의 이전에 드는 비용의 산정

- ① 영업시설등의 이전에 드는 비용(이하 “이전비”라 한다)은 해체·운반·재설치 및 시험가동 등에 드는 일체의 비용으로 하되, 개량 또는 개선비용은 포함하지 아니한다. 이 경우 이전비가 그 물건의 취득가액을 초과하는 경우에는 그 취득가액을 이전비로 본다.
- ② 이전 전에 가격에 영향을 받지 아니하고 현 영업장소에서 매각할 수 있는 것에 대한 이전비는 제외한다.

6.6 영업시설등의 이전에 따른 감손상당액의 산정

- ① 영업시설 등의 이전에 따른 감손상당액은 현재가액에서 이전 후의 가액을 뺀 금액으로 한다.
- ② 이전으로 인하여 본래의 용도로 사용할 수 없거나 현저히 곤란한 영업시설 등에 대해서는 제1항에 불구하고 [840-5]를 준용한다.

6.7 그 밖의 부대비용

영업장소의 이전에 따른 그 밖의 부대비용은 이전광고비 및 개업비 등 지출상당액으로 한다.

6.8 영업규모의 축소에 따른 매각손실액의 산정

영업규모의 축소에 따른 영업용 고정자산등의 매각손실액의 산정은 [840-5]를 준용한다.

6.9 임시영업소 설치비용의 산정

- ① 임시영업소를 임차하는 경우의 설치비용은 다음 각 호의 비용을 더한 금액으로 산정한다.
 1. 임시영업기간 중의 임차료 상당액과 설정비용 등 임차에 필요하다고 인정되는 그 밖의 부대비용을 더한 금액
 2. 영업시설 등의 이전에 드는 비용 및 영업시설 등의 이전에 따른 감손상당액
 3. 그 밖의 부대비용
- ② 임시영업소를 가설하는 경우의 설치비용은 다음 각 호의 비용을 더한 금액으로 산정한다.
 1. 임시영업소의 지료 상당액과 설정비용 등 임차에 필요하다고 인정되는 그 밖의 부대비용을 더한 금액
 2. 임시영업소 신축비용 및 해체·철거비를 더한 금액. 다만, 해체철거 시에 발생자재가 있을 때에는 그 가액을 뺀 금액
 3. 영업시설 등의 이전에 드는 비용 및 영업시설 등의 이전에 따른 감손상당액
 4. 그 밖의 부대비용
- ③ 제1항과 제2항에서 영업시설 등의 이전에 드는 비용 및 영업시설 등의 이전에 따른 감손상당액 및 그 밖의 부대비용은 [840-6.6]부터 [840-6.8]까지의 규정을 준용한다.
- ④ 제1항 및 제2항에 의한 보상액은 [840-6.1-①]에 따른 평가액을 초과하지 못한다.

01 영업의 휴업 등 평가대상

영업의 휴업 등에 대한 손실의 평가는 다음 각 호의 1에 해당하는 것으로서 평가의뢰자가 토지보상법 시행규칙 제47조의 규정에 의하여 평가의뢰한 경우에 행한다.

1. 공익사업의 시행으로 인하여 영업장소를 이전하여야 하는 경우
2. 공익사업시행지구내 영업시설의 일부가 편입됨으로 인하여 잔여시설에 그 시설을 새로이 설치하거나 잔여시설을 보수하지 아니하고는 해당 영업을 계속할 수 없는 경우
3. 영업을 휴업하지 아니하고 임시영업소를 설치하여 영업을 계속하는 경우

02 영업장소를 이전하는 영업손실의 평가

(영업이익 × 휴업기간) + 영업장소 이전 후 발생하는 영업이익 감소액

+ 휴업기간 중의 영업용 자산에 대한 감가상각비·유지관리비와 휴업기간 중에도 정상적으로 근무하여야 하는 최소인원에 대한 인건비 등 고정적 비용

+ 이전광고비 및 개업비 등 영업장소의 이전에 따른 부대비용

+ 영업시설·원재료·제품 및 상품 등(이하 “영업시설등”이라 한다)의 이전에 드는 비용과 그 이전에 따른 감소상당액

(1) 영업이익

폐업보상의 규정을 준용하되, 계절영업의 경우 실제 이전기간 해당 월의 최근 3년간 평균영업이익을 기준으로 산정할 수 있다.

개인영업으로서 휴업기간에 해당하는 영업이익이 「통계법」 제3조제3호에 따른 통계작성기관이 조사·발표하는 가계조사통계의 도시근로자가구 월평균 가계지출비를 기준으로 산정한 3인 가구의 휴업기간의 가계지출비(휴업기간이 4개월을 초과하는 경우에는 4개월분의 가계지출비를 기준으로 한다)에 미달하는 경우에는 그 가계지출비를 휴업기간에 해당하는 영업이익으로 본다.

(2) 영업이익 감소액

영업장소 이전 후 발생하는 영업이익의 감소액은 휴업기간에 해당하는 영업이익의 100분의 20으로 하되, 그 금액은 1천만 원을 초과하지 못한다(2014.10.22 이후 보상계획공고된 사업에 적용).

(3) 휴업기간

휴업기간은 4월 이내로 한다. 다만 객관적으로 인정되는 경우에는 실제 휴업기간으로 하되, 그 기간은 2년을 초과할 수 없다(시행규칙 개정일 2014.10.22 이후에 보상계획공고된 사업에 적용, 이전에는 3개월 적용)

(4) 인건비 등 고정적 비용

인건비 등 고정적 비용은 영업장소의 이전 등으로 휴업기간 중에도 해당 영업활동을 계속하기 위하여 지출이 예상되는 다음 각 호의 비용을 더한 금액으로 산정한다.

- ① **인건비** : 휴업기간 중에도 휴직하지 아니하고 정상적으로 근무하여야 할 최소인원(일반관리직 근로자 및 영업시설 등의 이전·설치 계획 등을 위하여 정상적인 근무가 필요한 근로자 등으로서 보상계획의 공고가 있는 날 현재 3개월 이상 근무한 자로 한정한다)에 대한 실제지출이 예상되는 인건비 상당액 (법 시행규칙 제51조제1호에 따른 휴직보상을 하는 자에 대한 인건비 상당액은 제외)

- ② **제세공과금** : 해당 영업과 직접 관련된 제세 및 공과금
- ③ **임차료** : 임대차계약에 따라 휴업 중에도 계속 지출되는 임차료
- ④ **감가상각비 등** : 고정자산의 감가상각비상당액. 다만, 이전이 사실상 곤란하거나 이전비가 취득비를 초과하여 취득하는 경우에는 제외한다.
- ⑤ **보험료** : 계약에 따라 휴업 중에도 계속 지출되는 화재보험료 등
- ⑥ **광고선전비** : 계약 등에 따라 휴업 중에도 계속 지출되는 광고비 등
- ⑦ **그 밖의 비용** : 비용항목 중 휴업기간 중에도 계속 지출하게 되는 위 각 호와 비슷한 성질의 것

(5) 영업시설 등의 이전에 소요되는 비용

- ① 영업시설은 건축물·공작물 등 지장물로서 평가한 것을 제외한 동력시설, 기계·기구, 집기·비품 그 밖의 진열시설 등으로서 그 시설의 해체·운반·재설치 및 시험가동 등에 소요되는 일체의 비용(점포영업 등의 경우에는 영업행위자가 영업시설 이전시에 통상적으로 부담하게 되는 실내장식 등에 소요되는 비용을 포함한다)으로 하되 개량 또는 개선비용을 포함하지 아니한다.
이 경우 이전비가 그 물건의 취득가액을 초과하는 경우에는 그 취득가액을 이전비로 본다.
- ② 원재료·제품 및 상품 등은 해체·운반·재적치 등에 소요되는 일체의 비용으로 하되, 정상적인 영업활동에 따라 이전 전에 감소가 예상되거나 가격에 영향을 받지 아니하고 현 영업장소에서 이전 전에 매각할 수 있는 것에 대한 이전비는 제외한다.
- ③ 이전거리는 동일 또는 인근 시·군·구의 이전장소가 정하여져 있거나 해당 영업의 성격이나 특수성 기타 행정적 규제 등으로 인하여 이전가능한 지역이 한정되어 있는 경우에는 그 거리를 기준으로 하고, 이전장소가 정하여져 있지 아니한 경우에는 30km 이내로 한다.

(6) 감손상당액

영업시설 등의 이전에 따른 감손상당액은 현재가액에서 이전후의 가액을 뺀 금액으로 하되, 특수한 물건의 경우에는 전문가의 의견이나 운송전문업체의 견적 등을 참고할 수 있다. 다만, 이의 산정이 사실상 곤란한 경우에는 상품 등의 종류·성질·파손가능성 유무·계절성 등을 고려하여 현재가액의 10퍼센트 상당액 이내에서 결정할 수 있다.

이전으로 인하여 본래의 용도로 사용할 수 없거나 현저히 곤란한 영업시설 등에 대해서는 영업의 폐지보상의 매각손실액을 준용한다.

이전비와 감손상당액을 합한 금액이 그 물건의 가액을 초과하는 경우에는 그 가액으로 감정평가한다.

(7) 기타부대비용

영업장소의 이전에 따른 기타 부대비용은 이전광고비 및 개업비 등 지출상당액으로 한다.

(8) 무허가건축물등내 임차영업자 보상한도액

제45조 제1호 단서에 따른 임차인의 영업에 대한 보상액 중 제1항 제2호(영업시설 등의 이전에 드는 비용 및 이전에 따른 감손상당액)의 비용을 제외한 금액은 제1항에 불구하고 1천만 원을 초과하지 못한다.

03 영업시설의 일부가 편입됨으로 인하여 잔여시설에 그 시설을 새로이 설치하거나 잔여시설을 보수하는 영업손실의 평가

(1) 산식

공익사업시행지구에 영업시설의 일부가 편입됨으로 인하여 잔여시설에 그 시설을 새로이 설치하거나 보수하지 아니하고는 그 영업을 계속할 수 없는 경우의 영업손실 및 영업규모의 축소에 따른 영업손실의 평가는 다음 산식에 의한다.

영업이익 × 설치 또는 보수기간

+ 인건비 등 고정적 비용

+ 설치 또는 보수 등에 소요되는 통상비용

+ 영업규모의 축소에 따른 영업용 고정자산·원재료·제품 및 상품 등의 매각손실액

다만, “영업장소를 이전하는 영업손실의 평가액”을 초과하지 못한다.

(2) 영업이익 관련 유의사항

영업장소 축소로 인한 영업수익의 감소가 있을 수 있으나 현행 토지보상법은 보상대상으로 규정하고 있지 않으며, 설치 또는 보수기간에 일부 영업을 가능한 경우에는 이로 인한 영업이익을 공제한 금액으로 산정한다.

(3) 설치 또는 보수기간

영업시설을 잔여시설에 새로이 설치하거나 보수하는 경우에 평가의뢰자로부터 그 설치 또는 보수기간(이하 “보수기간등”이라 한다)의 제시가 있는 때에는 이를 기준으로 하고, 보수기간등의 제시가 없는 때에는 4월로 하되, 평가서에 그 내용을 기재한다. 다만, 영업시설의 특성이나 보수 등의 규모 등에 비추어 해당 영업의 보수기간 등이 4월을 초과한다고 특별히 인정되는 경우에는 평가의뢰자로부터 해당 영업의 보수기간 등을 제시받아 정한다.

04 임시영업소 설치에 따른 보상

(1) 개요

영업을 휴업하지 아니하고 임시영업소를 설치하여 영업을 계속하는 경우에 영업손실의 평가는 임시영업소의 설치비용으로 한다. 임시영업소를 설치하여 영업을 중단하지 않고 계속 영업하므로 영업이익에 대한 손실은 없는 것으로 본다.

(2) 산식

① 임차하는 경우

임시영업기간 중의 임차료상당액과 설정비용 등 기타 부대비용

+ 영업시설 등의 이전에 드는 비용 및 영업시설 등의 이전에 따른 감손상당액

+ 그 밖의 부대비용

② 가설하는 경우

임시영업소의 지료 상당액과 설정비용 등 기타 부대비용

+ 임시영업소 신축비용 + 해체·철거비용 - 해체·철거시의 발생자재대

+ 영업시설 등의 이전에 드는 비용 및 영업시설 등의 이전에 따른 감손상당액

+ 그 밖의 부대비용

③ 한도액

①과 ②의 보상액은 “영업장소를 이전하는 영업손실의 평가액”을 초과하지 못한다.

Ⅳ. 허가 등을 받지 아니한 영업의 손실보상에 관한 특례

「토지보상법 시행규칙」 제52조 (허가등을 받지 아니한 영업의 손실보상에 관한 특례)

사업인정고시일등 전부터 허가등을 받아야 행할 수 있는 영업을 허가등이 없이 행하여 온 자가 공익사업의 시행으로 인하여 제45조 제1호 본문에 따른 적법한 장소에서 영업을 계속할 수 없게 된 경우에는 제45조 제2호에 불구하고 「통계법」 제3조 제3호에 따른 통계작성기관이 조사·발표하는 가계조사통계의 도시근로자가구 월평균 가계지출비를 기준으로 산정한 3인 가구 3개월분 가계지출비에 해당하는 금액을 영업손실에 대한 보상금으로 지급하되, 제47조 제1항 제2호에 따른 영업시설·원재료·제품 및 상품의 이전에 소요되는 비용 및 그 이전에 따른 감손상당액(이하 이 조에서 "영업시설등의 이전비용"이라 한다)은 별도로 보상한다. 다만, 본인 또는 생계를 같이 하는 동일 세대안의 직계존속·비속 및 배우자가 해당 공익사업으로 다른 영업에 대한 보상을 받은 경우에는 영업시설등의 이전비용만을 보상하여야 한다.

사업인정고시일등 전부터 허가등을 받아야 행할 수 있는 영업을 허가등이 없이 행하여 온 자가 공익사업의 시행으로 인하여 제45조 제1호 본문에 따른 적법한 장소에서 영업을 계속할 수 없게 된 경우에는 제45조 제2호에 불구하고 「통계법」 제3조 제3호에 따른 통계작성기관이 조사·발표하는 가계조사통계의 도시근로자가구 월평균 가계지출비를 기준으로 산정한 3인 가구 3개월분 가계지출비에 해당하는 금액을 영업손실에 대한 보상금으로 지급하되, 제47조 제1항 제2호에 따른 영업시설·원재료·제품 및 상품의 이전에 소요되는 비용 및 그 이전에 따른 감손상당액(이하 "영업시설등의 이전비용"이라 한다)은 별도로 보상한다. 다만, 본인 또는 생계를 같이 하는 동일 세대안의 직계존속·비속 및 배우자가 해당 공익사업으로 다른 영업에 대한 보상을 받은 경우에는 영업시설 등의 이전비용만을 보상하여야 한다.

I. 광업권의 평가

「토지보상법」 제76조 (권리의 보상)

- ① 광업권·어업권 및 물(용수시설을 포함한다) 등의 사용에 관한 권리에 대하여는 투자비용·예상수익 및 거래가격 등을 고려하여 평가한 적정가격으로 보상하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 보상액의 구체적인 산정 및 평가방법은 국토교통부령으로 정한다.

「토지보상법 시행규칙」 제43조 (광업권의 평가)

- ① 광업권에 대한 손실의 평가는 「광업법 시행규칙」 제19조에 따른다.
- ② 조업중인 광산이 토지등의 사용으로 인하여 휴업하는 경우의 손실은 휴업기간에 해당하는 영업이익을 기준으로 평가한다. 이 경우 영업이익은 최근 3년간의 연평균 영업이익을 기준으로 한다.
- ③ 광물매장량의 부재(채광으로 채산이 맞지 아니하는 정도로 매장량이 소량이거나 이에 준하는 상태를 포함한다)로 인하여 휴업중인 광산은 손실이 없는 것으로 본다.

「광업법 시행규칙」 제19조 (손실의 산정)

법 제34조 제4항 제1호, 영 제30조 제1항 제1호 전단 및 같은 조 제2항에서 "산업통상자원부령으로 정하는 자"란 각각 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. [전문개정 2016.7.7.]

1. 「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」 제2조 제9호에 따른 감정평가업자
2. 영 제9조 제3항 제1호에 따른 기관
3. 「엔지니어링산업 진흥법」 제2조 제4호에 따른 엔지니어링사업자
4. 「기술사법」 제6조에 따라 기술사사무소를 개설한 기술사로서 같은 법 시행령 별표 2의2에 따른 건설(직무 범위가 지질 및 지반인 경우만 해당한다) 또는 광업자원을 직무 분야로 하는 기술사

「실무기준」 830 권리의 보상평가

2 적용

- ① 광업권의 보상평가는 토지보상법 시행규칙 제43조 및 「광업법 시행규칙」 제19조 등 감정평가관계법규에서 따로 정한 것을 제외하고는 이 절에서 정하는 바에 따르고, 이 절에서 정하지 않은 사항은 [100 총칙]부터 [600 물건별 감정평가]까지의 규정을 준용한다.

4 광업권 보상평가

4.1 광업권 보상평가의 대상

광업권 보상평가의 대상은 사업시행자가 보상평가를 목적으로 제시한 것으로 한다.

4.2 광업권의 소멸에 대한 감정평가

4.2.1 유형별 감정평가방법

- ① 광업권자가 조업 중이거나 정상적으로 생산 중에 휴업한 광산으로서 광물의 생산실적이 있는 경우에는 장래 수익성을 고려한 광산의 감정평가액을 기준으로 이전이나 전용이 가능한 시설물의 잔존가치를 뺀 금액에서 그 이전비를 더하여 감정평가한다.

- ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 광산개발에 투자된 비용과 현재시설의 감정평가액에서 이전이나 전용이 가능한 시설의 잔존가치를 뺀 금액에 이전비를 더하여 감정평가한다.
1. 탐사권자가 탐사를 시작한 경우
 2. 탐사권자가 탐사실적을 인정받은 경우
 3. 채굴권자가 채굴계획의 인가를 받은 후 광물생산실적이 없는 경우
- ③ 탐사권자가 등록을 한 후 탐사를 시작하지 아니하거나 채굴권자가 채굴계획인가를 받지 아니한 경우에는 등록에 든 비용으로 산정한다.
- ④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 광업손실이 없는 것으로 본다.
1. 휴업중인 광산으로서 광물의 매장량이 없는 경우
 2. 채광으로 채산이 맞지 아니하는 정도로 매장량이 소량인 경우
 3. 제1호 또는 제2호에 준하는 상태인 경우

4.2.2 광산의 감정평가방법

광산의 감정평가는 [620-2.3]을 준용한다.

4.2.3 시설물의 감정평가방법

이전 또는 전용이 가능한 시설물의 잔존가치 및 이전비는 시설물의 종류에 따라 토지보상법 등 감정평가관계법규에서 정하는 바에 따라 감정평가한다.

4.3 광산의 휴업에 대한 감정평가

조업 중인 광산이 토지등의 사용으로 휴업을 한 경우에는 휴업기간에 해당하는 영업이익을 기준으로 감정평가한다. 이 경우 영업이익은 최근 3년간의 연평균 영업이익을 기준으로 한다.

01 개요

(1) 용어의 정의

- 1) “광업”이란 광물의 탐사 및 채굴과 이에 따르는 선광·제련이나 그 밖의 사업을 말한다.
- 2) “광업권”이란 탐사권과 채굴권을 말한다.
- 3) “탐사권”이란 등록을 한 일정한 토지의 구역(이하 “광구”라 한다)에서 등록을 한 광물과 이와 같은 광상에 묻혀 있는 다른 광물을 탐사하는 권리를 말한다.
- 4) “채굴권”이란 광구에서 등록을 한 광물과 이와 같은 광상에 묻혀 있는 다른 광물을 채굴하고 취득하는 권리를 말한다.
- 5) “광업손실”이란 공공사업의 시행으로 인하여 광업권의 취소 및 광구의 감소처분 또는 광산의 휴업으로 인한 손실과 기계장치·건축물(갱도포함)·건축물 등(이하 “시설물”이라 한다)에 관한 손실을 말한다.
- 6) “탐사”란 광산·탄전 등의 개발을 위하여 광상을 발견하고 그 성질·상태 및 규모 등을 알아내는 작업으로서 물리탐사·지화학탐사·시추탐사 및 굴진탐사를 말한다.
- 7) “채광”이란 목적광물의 채굴·선광·제련과 이를 위한 시설을 하는 것을 말한다.

(2) 자료의 수집

- 1) 광업등록원부에 의한 “광업권”에 관한 다음 각목에 관한 사항
가. 소재지·광종·광구·면적
나. 등록번호, 등록연·월·일, 존속시간
다. 광업권의 권리관계, 부대조건
라. 연혁 등 기타 필요한 사항
- 2) 광업등기부등본에 의거 “광업재단”에 관한 다음 각목에 관한 사항
가. 토지·건물
나. 시설의 종류·용도·용량·성능·규격
다. 토지사용권의 목적·기간·면적 등 기타 필요한 사항
- 3) “탐사계획 및 탐사실적”에 관한 사항
- 4) “채굴계획 및 채굴실적”에 관한 사항
- 5) 광업법 제83조의 규정에 의한 “광물생산보고서”에 관한 사항
- 6) 기타 필요한 사항

(3) 자료의 조사사항

- 1) **입지조건** : 교통·수송·용수·동력·노동력·궤목상태 등에 관한 사항
- 2) **지질 및 광상** : 암종·구조·노두 및 광상의 형태, 품위, 매장량 등에 관한 사항
- 3) **채광** : 채굴·지주·배수·통기·운반방법 등에 관한 사항
- 4) **광석처리** : 선광의 수단·제련의 방법 등에 관한 사항
- 5) **광산설비** : 시설의 성능·용량·수량 등에 관한 사항
- 6) **광물의 시장성** : 매장조건·수요관계·운반비·가격 등에 관한 사항
- 7) 기타 필요한 사항

02 보상대상 여부

(1) 광업법 및 토지보상법에 따른 보상대상의 결정

광업법에 따라 산업통상자원부장관이나 토지보상법에 따라 사업시행자가 보상대상을 결정한다.

(2) 보상대상의 제한 여부

- 채굴제한 지역에서 관할 관청의 허가나 소유자 또는 이해관계인의 승낙없이 채굴한 지역에 대해서는 광업권 보상대상에서 제외된다.
- 광업권은 어업권과는 달리 사업인정고시일 등 이후에 광업권을 취득한 경우에도 보상대상에서 제외되지 않고 보상대상이 된다.

(3) 일부 편입의 경우

광업권이 설정되어 있는 토지가 공익사업에 편입되는 경우 광업권 보상대상은 공익사업에 편입되는 부분에 한정되지 않고, 광업법 제34조제1항에 따라 산업통상자원부장관이 광업권의 취소 또는 광구의 감소처분을 한 범위로 한다(토관 58342-1001, 2000.7.3.).

(4) 일부 필지에만 채굴계획인가 또는 생산실적이 있는 경우

일단의 광구 중 일부 필지에만 채굴계획인가 또는 생산실적이 있는 경우에는 전체광구가 채굴계획인가 및 생산실적이 있는 것으로 보고, 광구전체를 보상하지 않고 실제 채굴계획인가 및 생산실적이 있는 면적만 보상한다(토관 583.42-965, 1998.6.19.).

핵심정리 광업법과 토지보상법상 보상대상의 차이

1. 광업법

광업법은 광산을 보상대상으로 보고 이에 대한 보상을 규정

2. 토지보상법

토지보상법은 광산을 구성하는 시설물들은 지장물로서 별도의 보상대상으로 하므로 광업권만을 보상대상으로 규정

03 광업권 소멸(광구가 감소된 경우 포함)에 대한 평가

(1) 조업 중 또는 이에 준하는 광산

1) 산식

“광산평가액 - 이전·전용이 가능한 시설의 잔존가치 + 이전비”

2) 광산평가액

$$\text{광산평가액} = a \times \frac{1}{S + \frac{i}{(1+i)^n - 1}} - E$$

① a : 최근 3년간의 연평균 순수익(영업이익) 기준

연 순수익 = 월간생산량 × 연간가행월수 × 광물가격 □ 소요경비

② S : 배당이율 = $\frac{s}{1-x}$ ≥ 은행 1년 만기 정기예금이자율

(s : 광업관련 산업부문의 상장법인 세후배당률, x : 법인세, 주민세 등의 세율)

③ i : 축적이율은 평가 당시 은행 1년 만기 정기예금이자율에 준함

④ n : 가행연수 = $\frac{\text{확정광량} \times \text{확정가채울} + \text{추정광량} \times \text{추정가채울}}{\text{연간생산량}}$

⑤ E : 투자비(장래소요기업비)의 현가

장차 소요될 기계장치, 차량·운반구, 건물·건축물(갱도 포함)에 대한 총투자소요액

3) 이전·전용이 가능한 시설의 잔존가치

시설물의 종별에 따라 관계법령에서 정하는 바에 따라 평가한다.

구분	장래보존연수
광산의 가행연수 < 장래보존연수	가행연수를 기준으로 함
추정광량의 연장이나 예상광량이 있다고 인정되는 경우	가행연수 이상으로 가능 (≤ 장래보존연수)
다른 광산과 인접하여 다른 용도로 전용이 가능한 경우	
시가지 및 농경지와 인접한 건물의 경우	

4) 이전비

이전비는 잔존가치와 비교하여 결정한다. 즉 이전비가 취득비(잔존가치)를 초과하는 경우에는 이전이 불가능한 시설로 본다.

(2) 탐사단계 또는 채굴계획인가를 받았으나 광물의 생산실적이 없는 광산

- 탐사권자가 탐사를 시작한 경우
- 탐사권자가 탐사실적을 인정받은 경우
- 채굴권자가 채굴계획인가를 받은 후 광물의 생산실적이 없는 경우

해당 광산에 투자된 비용과 현존시설 평가액 - 이전·전용가능 시설평가액 + 이전비

(3) 탐사미착수 또는 채굴계획인가를 받지 않은 광산

등록에 소요된 비용(출원비, 광산설명서제출비, 등록세, 기타 현장조사비)

(4) 손실이 없는 것으로 보는 경우

광물매장량의 부재 또는 채광으로 채산이 맞지 아니하는 정도로 매장량이 소량이거나 이에 준하는 상태인 경우에는 손실이 없는 것으로 본다.

04 기타

(1) 광산 휴업에 대한 보상평가

보상액 = 연 순수익(영업이익) × 정지기간 + 시설물의 이전·수거 비용 + 통상의 고정비

※ 영업이익은 최근 3년간의 연평균 영업이익을 기준으로 함

(2) 광구의 입체적 특정부분을 제한하는 경우

조업 중인 광산이 토지 등의 사용으로 인하여 광구의 입체적 특정부분에 한하여 채굴이 불가능하게 되는 경우에는 광업권의 평가액에서 제한 내용등을 고려한 적정 비율을 곱하여 평가한다.

또한, 도로·철도 등의 사업구간에 편입되어 실제 채굴이 제한되는 지역이 한정된 경우 광업권의 보상평가 시 이러한 제한내용을 감안한다.

(3) 휴업의 사유가 광물의 매장량의 부재로 인한 경우

손실이 없으므로 보상 대상이 아니다.

II. 어업권의 평가

「토지보상법」 제76조 (권리의 보상)

- ① 광업권·어업권 및 물(옹수시설을 포함한다) 등의 사용에 관한 권리에 대하여는 투자비용·예상수익 및 거래가격 등을 고려하여 평가한 적정가격으로 보상하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 보상액의 구체적인 산정 및 평가방법은 국토교통부령으로 정한다.

「토지보상법 시행규칙」 제44조 (어업권의 평가 등)

- ① 공익사업의 시행으로 인하여 어업권이 제한·정지 또는 취소되거나 「수산업법」 제14조 또는 「내수면어업법」 제13조에 따른 어업면허의 유효기간의 연장이 허가되지 아니하는 경우 해당 어업권 및 어선·어구 또는 시설물에 대한 손실의 평가는 「수산업법 시행령」 별표 4에 의한다.
- ② 공익사업의 시행으로 인하여 어업권이 취소되거나 「수산업법」 제14조 또는 「내수면어업법」 제13조에 따른 어업면허의 유효기간의 연장이 허가되지 아니하는 경우로서 다른 어장에 시설을 이전하여 어업이 가능한 경우 해당 어업권에 대한 손실의 평가는 「수산업법 시행령」 별표 4 중 어업권이 정지된 경우의 손실액 산출방법 및 기준에 의한다.
- ③ 법 제15조 제1항 본문의 규정에 의한 보상계획의 공고(동향 단서의 규정에 의하는 경우에는 토지소유자 및 관계인에 대한 보상계획의 통지를 말한다) 또는 법 제22조의 규정에 의한 사업인정의 고시가 있는 날(이하 "사업인정 고시일등"이라 한다) 이후에 어업권의 면허를 받은 자에 대하여는 제1항 및 제2항의 규정을 적용하지 아니한다.
- ④ 제1항 내지 제3항의 규정은 허가어업 및 신고어업(「내수면어업법」 제11조 제2항의 규정에 의한 신고어업을 제외한다)에 대한 손실의 평가에 관하여 이를 준용한다.
- ⑤ 제52조는 이 조의 어업에 대한 보상에 관하여 이를 준용한다.

「토지보상법 시행규칙」 제63조 (공익사업시행지구밖의 어업의 피해에 대한 보상)

- ① 공익사업의 시행으로 인하여 해당 공익사업시행지구 인근에 있는 어업에 피해가 발생한 경우 사업시행자는 실제 피해액을 확인할 수 있는 때에 그 피해에 대하여 보상하여야 한다. 이 경우 실제 피해액은 감소된 어획량 및 「수산업법 시행령」 별표 4의 평년수익액 등을 참작하여 평가한다. <개정 2005. 2. 5., 2007. 4. 12., 2008. 4. 18., 2012. 1. 2.>
- ② 제1항에 따른 보상액은 「수산업법 시행령」 별표 4에 따른 어업권·허가어업 또는 신고어업이 취소되거나 어업면허의 유효기간이 연장되지 아니하는 경우의 보상액을 초과하지 못한다. <신설 2007. 4. 12., 2008. 4. 18., 2012. 1. 2.>
- ③ 사업인정고시일등 이후에 어업권의 면허를 받은 자 또는 어업의 허가를 받거나 신고를 한 자에 대하여는 제1항 및 제2항을 적용하지 아니한다. <신설 2007. 4. 12.>

「실무기준」 830 권리의 보상평가

2 적용

- ② 어업권 보상평가는 토지보상법 시행규칙 제44조, 제63조 및 「수산업법」 시행령 <별표4> 등 감정평가관계법규에서 따로 정한 것을 제외하고는 이 절이 정하는 바에 따른다.
- ③ 제2항의 어업권 보상평가에 관한 기준은 허가어업 및 신고어업(「내수면어업법」 제11조제2항에 따른 신고어업을 제외한다)의 손실보상을 위한 감정평가에 이를 준용한다.

3 정의

8. “어업”이란 수산동식물을 포획·채취하거나 양식하는 사업을 말한다.
9. “어업권”이란 「수산업법」 제8조 및 「내수면어업법」 제6조에 따른 면허를 받아 어업을 경영할 수 있는 권리를 말한다.
10. “허가어업”이란 「수산업법」 제41조 및 「내수면어업법」 제9조에 따른 허가를 얻은 어업을 말한다.
11. “신고어업”이란 「수산업법」 제47조 및 「내수면어업법」 제11조에 따른 신고를 한 어업을 말한다.
12. “어업손실”이란 공익사업의 시행 등으로 인하여 어업권·허가어업·신고어업(이하 “어업권등”이라 한다)이 제한·정지 또는 취소되거나 「수산업법」 제14조 또는 「내수면어업법」 제13조에 따른 어업면허의 유효기간의 연장이 허가되지 아니하는 경우 해당 어업권등 및 어선·어구 또는 시설물(이하 “시설물등”이라 한다)에 대한 손실을 말한다.
13. “어업취소손실”이란 공익사업의 시행 등으로 인하여 어업권등의 효력이 상실되거나 「수산업법」 제14조 또는 「내수면어업법」 제13조에 따른 어업면허의 유효기간의 연장이 허가되지 아니하여 발생한 손실을 말한다.
14. “어업정지손실”이란 공익사업의 시행 등으로 인하여 어업권등이 정지되어 발생한 손실을 말한다.
15. “어업제한손실”이란 공익사업의 시행 등으로 인하여 어업권등이 제한되어 발생한 손실을 말한다.
16. “전문용역기관”이란 「수산업법」 시행령 제69조 관련 <별표4>의 해양수산부장관이 지정하는 수산에 관한 전문 조사·연구기관 또는 교육기관을 말한다.

5 어업권 보상평가

5.1 어업권 보상평가의 대상

- ① 어업권 보상평가의 대상은 사업시행자가 보상평가를 목적으로 제시한 것으로 한다.
- ② 어업권 보상평가를 할 때에는 피해범위, 어업피해손실의 구분, 피해정도 등은 전문용역기관의 조사결과를 참고할 수 있으며, 다만 조사결과가 불분명하거나 판단하기 어려운 경우에는 사업시행자와 협의 등을 거쳐 판단할 수 있다.

5.2 어업권 감정평가방법

어업권의 보상평가는 「수산업법」 시행령 별표 4에 따른다.

01 개요

(1) 어업권 등 의의

「수산업법」 제2조 (정의)

2. “어업”이란 수산동식물을 포획·채취하거나 양식하는 사업을 말한다.
- 2의2. “양식업”이란 「양식산업발전법」 제2조제2호에 따라 수산동식물을 양식하는 사업을 말한다.
8. “어장”이란 제8조에 따라 면허를 받아 어업을 하는 일정한 수면을 말한다.
9. “어업권”이란 제8조에 따라 면허를 받아 어업을 경영할 수 있는 권리를 말한다.
20. “어구”란 수산동식물을 포획·채취하는데 직접 사용되는 도구를 말한다.

(2) 어업권의 종류와 어업손실

1) 어업권의 종류

어업권이란 「수산업법」 제8조 및 「내수면어업법」 제6조의 규정에 의하여 면허를 받아 어업을 경영할 수 있는 권리로서 어업권은 면허어업에 한정하여 협의로 보는 것이 일반적이나, 어업권 보상평가의 관점에서는 허가어업, 신고어업 등을 포함하여 광의로 쓰이기도 한다.

한편, 「내수면어업법」 제11조 제2항에 의한 신고어업은 어업권 보상평가에 관한 기준을 준용하지 않고, 토지보상법 시행규칙 제45조부터 제47조까지의 영업보상 규정을 적용한다.

「수산업법」 제8조 (면허어업)

1. 정치망어업(定置網漁業): 일정한 수면을 구획하여 대통령령으로 정하는 어구(漁具)를 일정한 장소에 설치하여 수산동물을 포획하는 어업
2. 삭제 <2019. 8. 27.> 3. 삭제 <2019. 8. 27.>
4. 삭제 <2019. 8. 27.> 5. 삭제 <2019. 8. 27.>
6. 마을어업: 일정한 지역에 거주하는 어업인이 해안에 연접한 일정한 수심(水深) 이내의 수면을 구획하여 패류·해조류 또는 정착성(定着性) 수산동물을 관리·조성하여 포획·채취하는 어업
7. 삭제 <2019. 8. 27.> 8. 삭제 <2019. 8. 27.>

2) 어업손실의 구분

“어업손실”이란 공익사업의 시행 등으로 인하여 어업권·허가어업·신고어업(이하 “어업권등”이라 한다)이 제한·정지 또는 취소되거나 「수산업법」 제14조 또는 「내수면어업법」 제13조에 따른 어업면허의 유효기간의 연장이 허가되지 아니하는 경우 해당 어업권등 및 어선·어구 또는 시설물(이하 “시설물등”이라 한다)에 대한 손실을 말한다.

한편, 어업손실은 손실발생의 원인에 따라 어업처분손실과 어업피해손실로 구분할 수 있으나, 손실의 평가는 동일하게 수산업법 시행령 별표 4에 따르므로 평가방법의 관점에서는 구分的 실익이 없다고 본다.

3) 어업손실보상대상

보상의 대상이 되기 위해서는 사업인정고시일등(보상대상기준일) 전부터 관련법에 따라 면허, 허가를 받거나 신고를 한 어업(이하 허가어업 등)이어야 한다.

또한, 허가 등을 받은 유효한 어업이 계약체결시점까지 허가 등의 영속성을 유지해야 하며, 공익사업으로 어획량이 감소하는 실질적인 피해가 발생해야 한다.

그리고 보상대상기준일, 감정평가 조사일 뿐만 아니라 계약체결 당시에도 대상물건이 존재해야 한다.

다만, 사업시행자가 인정하는 경우에는 대상물건이 존재하지 않는 경우에도 실제 피해가 발생한 기간에 대해 보상대상이 될 수 있다.

(3) 보상대상의 결정

1) 보상대상의 결정 주체

사업시행자가 토지보상법에서 정한 절차에 따라 보상대상 여부를 결정한다.

다만, 수산업법에 따라 행정관청이 보상대상을 결정할 수도 있다.

2) 보상대상에서 제외되는 어업

① 수산자원의 증식·보호나 군사·국방상 필요에 의하여 제한되는 허가·신고어업

시장·군수·구청장이 수산자원의 증식·보호를 위하여 필요한 경우, 군사훈련 또는 주요 군사기지의 보유를 위하여 필요한 경우, 국방을 위하여 필요하다고 인정되어 국방부장관이 요청한 경우 등에 해당되어 허가어업 또는 신고어업을 제한한 경우에는 보상대상이 아니다(수산업법 제81조제1항제1호 단서).

② 면허·허가받거나 신고하지 않은 어업

수산업법에 따라 면허·허가받거나 신고하지 않은 어업은 보상대상이 아니다.

③ 관행어업

수산업법에 따라 어업권원부에 등록하지 않은 관행어업은 보상대상이 아니다.

④ 보상계획 등의 고시 후에 면허·허가를 받거나 신고한 어업

보상계획의 공고·통지(토지보상법 제15조) 또는 사업인정고시(토지보상법 제22조)가 있는 후에 어업권의 면허 또는 허가를 받거나 신고를 한 어업은 보상대상이 아니다.

⑤ 어업권의 면허·허가 또는 신고 시 보상청구 포기의 부관이 붙은 경우

어업권의 면허 시 공익사업의 시행 등으로 인하여 필요한 경우 어업권 면허는 취소되며, 이에 대하여 별도로 보상을 청구하지 않는다는 취지의 부관이 붙은 경우에는 보상대상이 아니다. 허가어업 또는 신고어업의 경우도 같다.

⑥ 내수면 중 사유수면에서 하는 어업

내수면어업법의 내수면 중 사유수면에서의 신고어업에 대한 보상은 토지보상법시행규칙 제45조부터 제47조까지 영업손실보상으로 처리한다.

※ 내수면 중 공공용수면에서의 면허·허가·신고어업은 수산업법 시행령 별표4에 따라 보상

(4) 용어의 정의

1) 보상대상기준일

“보상대상기준일”이란 어업손실보상의 대상물건을 정하는 기준이 되는 시점을 말한다. 어업피해 보상의 보상대상기준일은 「토지보상법」 제15조 제1항 본문의 규정에 의한 보상계획의 공고 또는 법 제22조의 규정에 의한 사업인정의 고시가 있는 날(이하 사업인정고시일등)로 한다. 한편, 「수산업법」에서의 처분은 취소, 정지, 제한을 말한다. 따라서 보상대상기준일은 사업인정고시일등 또는 「수산업법」상의 처분일 중 빠른 날이 보상대상기준일이 된다.

2) 기준시점

“기준시점”이라 함은 어업손실보상액 산정의 기준이 되는 시점을 말한다. 어업손실평가의 기준시점은 사업시행자의 제시에 의하고 사업시행자가 제시하지 않은 경우에는 가격조사 완료일자로 한다. 기준시점은 평균연간 생산량의 산정에 적용될 어획실적기간, 전문용역 기관의 어업피해조사기간, 감정평가업자의 실지조사기간 등을 감안하여 사업시행자, 전문용역기관 등과 협의하여 감정평가 착수시에 정할 수 있다.

3) 전문용역기관

“전문용역기관”이란 「수산업법 시행령」 별표4의 해양수산부장관이 지정하는 수산에 관한 전문조사·연구기관 또는 교육기관을 말한다.

(5) 어업손실 평가 시 조사할 사항

- ① 어업별 각종 공부자료의 수집, 분류
- ② 설문, 면담 등을 통한 해당 지역 어업실태조사
- ③ 출입항신고실적, 면세유 구입실적 자료 등을 통한 어업활동추정
- ④ 수산자원량 조사, 판매실적자료 수집을 통한 어업생산량 산정
- ⑤ 계통출하판매단가, 도매시장 경락가격 등의 조사와 평균연간판매단가 산정
- ⑥ 어업경영실태조사를 통한 평년어업경비 산정
- ⑦ 어선·어구 또는 시설물 조사와 잔존가액 산정
- ⑧ 전문용역기관의 어업피해조사자료 검토·분석
- ⑨ 기타 어업손실액 평가를 위해 필요한 조사

02 어업손실평가

(1) 개요

어업손실은 손실의 유형에 따라 어업취소(유효기간 연장불허 처분 포함)손실, 어업정지손실, 어업제한손실로 구분되므로, 평가방법 또한 세 가지로 구분된다.

(2) 어업취소손실평가

어업취소(유효기간 연장불허 포함)손실평가는 다음 산식에 의한다.

1) 「수산업법」 제8조 면허어업(이하 “면허어업”)

평년수익액 ÷ 연리(12퍼센트) + 어선·어구 또는 시설물의 잔존가액

2) 「수산업법」 제41조 허가어업 및 제47조 신고어업(이하 “허가·신고어업”)

3년분 평년수익액 + 어선·어구 또는 시설물의 잔존가액

(3) 어업정지(어선의 계류를 포함)손실평가

어업정지손실평가는 다음 산식에 의한다.

1) 면허어업(어업권)

평년수익액 × 어업의 정지기간 + 시설물 등 또는 양식물의 이전·수거 등에 드는 손실액 + 어업의 정지기간 중에 발생하는 통상의 고정적 경비

2) 허가·신고어업

평년수익액 × 어업의 정지기간 또는 어선의 계류기간 + 어업의 정지기간 또는 어선의 계류기간 중에 발생하는 통상의 고정적 경비

3) 한도액

어업취소손실평가에서의 손실액을 초과할 수 없다.

(4) 어업제한손실평가

- 면허어업, 허가·신고어업이 제한되는 경우
 - 평년수익액과 제한기간이나 제한 정도 등을 고려하여 산출한 손실액
- 단, 어업취소손실평가에서의 보상액을 초과할 수 없다.

(5) 이전손실평가

면허어업, 허가·신고어업의 “어업취소(유효기간 연장불허 포함)손실평가”도 다른 어장에 시설을 이전하여 어업이 가능한 경우에는 “어업정지손실평가” 산식에 의한다.

03 평년수익액의 산정

(1) 평년수익액의 산정

어업자가 해당 어업 활동을 통해 얻은 최근 3년간의 평균적인 어업수익(소득)

- ① 평균연간어획량(평균연간생산량) × 평균연간판매단가 - 평년어업경비
- ② 평균연간생산금액(판매금액) - 평년어업경비
- ③ 어업경영에 관한 증빙자료나 인근 동종어업의 생산실적을 조사, 비교하는 등의 방법

(2) 평균연간생산량의 산정

평균연간어획량은 처분일(「수산업법 시행령」 별표4 기준)이 속하는 연도의 전년도를 기준년도로 하여 소급기산한 3년간의 어획량을 연평균한 어획량

- ① 소급기산한 3년기간 동안 일시적인 해양환경의 변화로 연평균어획실적의 변동폭이 전년도에 비하여 1.5배 이상이 되거나 휴업·어장정비 등으로 어획실적이 없어 해당 연도를 포함하여 3년간의 평균어획량을 산정하는 것이 불합리한 경우에는 해당 연도만큼 소급기산한 3년간을 연평균한 어획량으로 한다.
- ② 어획실적이 3년 미만인 경우에는 다음 산식에 따라 산출한 추정평균어획량으로 한다.

▪ 면허어업

해당 어장의 실적기간 중의 어획량 × 인근 같은 종류의 어업의 어장(통상 2개소)의 3년 평균어획량
÷ 인근 같은 종류의 어업의 어장의 해당 실적기간 중의 어획량

▪ 허가어업 또는 신고어업

해당 어업의 실적기간 중의 어획량 × 같은 규모의 같은 종류의 어업(통상 2건)의 3년 평균어획량
÷ 같은 규모의 같은 종류의 어업의 해당 실적기간 중의 어획량

다만, 같은 규모의 같은 종류의 어업의 어획량이 없으면 비슷한 규모의 같은 종류의 어업의 어획량을 기준으로 3년 평균어획량을 계산한다.

(3) 평균연간판매단가의 산정

- ① 평균 연간판매단가는 보상액의 산정을 위한 평가시점 현재를 기준으로 하여 소급 기산한 1년 동안의 해당 수산물에 계통출하된 주된 위판장의 수산물별·품질등급별 판매량을 수산물별로 가중평균하여 산출한 평균판매단가로 한다.

② 계통출하된 판매실적이 없는 경우에는 다음의 순위에 의한 가격을 기준으로 평균연간판매단가를 산출한다.

- 해당 지역 인근의 수산업협동조합의 위판가격
- 해당 지역 인근의 수산물도매시장의 경락가격

③ 소급 기산한 1년의 기간 동안 어획물의 일시적인 흥작·풍작 등으로 어가(魚價)의 연평균 변동폭이 전년도에 비하여 1.5배 이상이 되어 위 ①의 평균 연간판매단가를 적용하는 것이 불합리한 경우: 소급 기산한 최초의 1년이 되는 날부터 다시 소급하여 기산한 1년 동안의 평균 판매단가에 소급하여 기산한 최초의 1년 동안의 수산물 계통출하 판매가격의 전국 평균 변동률을 곱한 금액으로 한다.

(4) 평년어업경비의 산정

① 평년어업경비는 보상액 산정을 위한 평가시점 현재를 기준으로 1년 동안 소급하여 기산한 해당 어업의 연간 어업경영에 필요한 경비로 하되, 경비항목 및 산출방법은 다음과 같다.

구분	경비항목
생산관리비	① 어미고기 및 종묘구입비 ② 미끼구입비 ③ 사료비 ④ 유지보수비 ⑤ 연료 및 유류비 ⑥ 전기료 ⑦ 약품비 ⑧ 소모품비 ⑨ 어장관리비(어장청소, 해적생물구제 및 표지시설 설치 등) ⑩ 자원조성비 ⑪ 용선료
인건비	① 어업자 본인의 인건비 ② 본인 이외의 자에 대한 인건비
감가상각비	① 시설물 ② 어선 또는 관리선 (선체, 기관 및 의장품 등 포함) ③ 어구 ④ 기타 장비, 도구
판매관리비	① 가공비 ② 보관비 ③ 용기대 ④ 판매수수료 ⑤ 판매잡비(운반·포장 등)
기타잡비	① 제세공과금 ② 어장행사료 ③ 주식·부식비 ④ 복리후생비 ⑤ 보험료 및 공제료 ⑥ 그 밖의 경비

② 평년어업경비는 수집가능한 자료의 확보·분석 및 현지실사를 통하여, 어업종류별로 평균적이고 표준적인 소요 물량과 단가를 추정하여 원가표준에 의한 방법으로 객관적이고 공정하게 산정하여야 하며, 어업경비의 특성 (고정비와 변동비)을 고려하고, 기간별 수익·비용의 대응이 적절하게 이루어지도록 합리적으로 산정해야 한다.

- 인건비 중 어업자 본인의 인건비는 본인 외의 사람의 인건비의 평균단가를 적용하고, 본인 외의 사람의 인건비는 현실단가를 적용하되, 어업자가 직접 경영하여 본인 외의 자의 인건비가 없으면 「통계법」 제18조에 따른 승인을 받아 작성·공포한 제조부문 보통인부의 임금단가를 적용한다. 이 경우 제29조제1항에 따른 신고어업에 대한 인건비는 투입된 노동시간을 고려하여 계산해야 한다.
- 감가상각비는 신규 취득가격을 기준으로 하여 해당 자산의 내용연수(耐用年數)에 따른 상각률을 적용하여 계산한 상각액이 매년 균등하게 되도록 계산해야 한다. 이 경우 어선의 내용연수 및 잔존가치율은 다음과 같이 하되, 어선의 유지·관리 상태를 고려하여 이를 단축·축소할 수 있다.

선질별	내용연수(년)	잔존가치율(%)
강선	25	20
강화플라스틱(FRP)선	20	10
목선	15	10

- 판매관리비 중 판매수수료는 해당 어선의 주된 양륙지 또는 어업장이 속한 지역에 있는 수산업협동조합의 위판수수료를 적용한다.
- 생산관리비 중 소모품비와 감가상각비의 적용대상 구분은 내용연수를 기준으로 하여 내용연수가 1년 이상인 것은 감가상각비로, 1년 미만인 것은 소모품비로 한다.
- 수산 관련 법령에서 규정하고 있는 수산종자 살포, 시설물의 철거 등 어업자의 의무사항은 어장면적 및 경영규모 등을 고려하여 적정하게 계산해야 한다.
- 산출된 경비가 일시적인 요인으로 통상적인 경우보다 변동폭이 1.5배 이상이 되어 이를 적용하는 것이 불합리하다고 판단되면 인근 비슷한 규모의 같은 종류의 어업(같은 종류의 어업이 없는 경우에는 비슷한 어업) 2개 이상을 조사하여 평균치를 적용할 수 있다.
- 어업생산주기가 1년 이상 걸리는 경우 수산종자 구입비, 사료비, 어장관리비 및 판매관리비 등 생산주기와 연계되는 경비항목에 대해서는 생산주기로 나누어 연간 평균 어업경비를 계산해야 한다. 이 경우 생산주기는 국립수산물과학원의 관할 연구소와 협의하여 정한다.

04 어선·어구 또는 시설물의 잔존가액 평가

어선·어구 또는 시설물의 잔존가액은 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 평가방법 및 기준에 따라 평가한다. 이에 따라 어선·어구 또는 시설물은 기본적으로 원가법을 적용하되(어선은 선체·기관·의장별로 구분하여 평가), 원가법에 의한 평가가 적정하지 아니한 경우에는 거래사례비교법에 의할 수 있다.

※ 보상을 받으려는 자가 어선·어구 또는 시설물을 재사용하는 등의 사유로 보상을 신청하지 않으면 제외

05 통상의 고정적 경비

어업의 정지기간 중 또는 어선의 계류기간 중에 해당 시설물 또는 어선·어구의 유지·관리하기 위하여 통상적으로 발생하는 경비를 말한다.

06 공익사업시행지구 밖의 어업권 등의 보상평가

(1) 공익사업시행지구 밖 어업손실 보상의 특수성

공익사업의 시행으로 인하여 해당 공익사업시행지구 인근에 있는 어업에 피해가 발생한 경우 사업시행자는 실제 피해액을 확인할 수 있는 때에 그 피해에 대하여 보상한다. 즉, 이 경우는 토지보상법 제62조에 따른 사전보상의 원칙에 대한 예외로서 사후보상에 해당된다.

공익사업시행지구 밖 어업 피해의 경우 사전에 피해범위를 확정할 수 없으므로, 수산업법에 의해 어업의 제한 또는 정지의 처분을 할 수 없다. 따라서, 실제 피해가 발생한 경우에 한하여 보상할 수 밖에 없는 어업보상의 특수성을 반영한 것이다.

(2) 실제 피해액의 산정방법

- ① 실제 피해액은 감소된 어획량 및 수산업법 시행령 별표 4의 평년수익액 등을 참작하여 평가한다. 즉, 실제 피해액은 공익사업 착수전의 평년수익액에서 착수후의 평년수익액을 공제하여 산정한 연간 평균수익감소액에 피해기간을 곱하여 산정하고, 평년수익액은 평균 어획량에 평균 연간판매단가를 곱한 금액에서 평년어업경비를 뺀 금액으로 산정한다.
- ② 보상액은 「수산업법 시행령」 별표 4에 따른 어업권·허가어업 또는 신고어업이 취소되거나 어업면허의 유효기간이 연장되지 아니하는 경우의 보상액을 초과하지 못한다.
- ③ 사업인정고시일등 이후에 어업권의 면허를 받은 자 또는 어업의 허가를 받거나 신고를 한 자에 대하여는 제1항 및 제2항을 적용하지 아니한다.

07 관행어업 (입어의 관행)

「수산업법」 제2조(정의)

10. "입어"란 입어자가 마을어업의 어장(漁場)에서 수산동식물을 포획·채취하는 것을 말한다.
11. "입어자"란 제47조에 따라 어업신고를 한 자로서 마을어업권이 설정되기 전부터 해당 수면에서 계속하여 수산동식물을 포획·채취하여 온 사실이 대다수 사람들에게 인정되는 자 중 대통령령으로 정하는 바에 따라 어업권원부(漁業權原簿)에 등록된 자를 말한다.

「수산업법 부칙」(제4252호, 1990.8.1)

제1조 [시행일]

이 법은 공포후 6월이 경과한 날부터 시행한다.

제11조 [입어자에 관한 경과조치]

- ① 이 법 시행당시 종전의 규정에 의하여 입어자로 등록되어 있는 자는 이 법에 의한 입어자로 본다.
- ② 이 법 시행당시 공동어업의 어장안에서 입어관행이 있는 것으로 인정되는 자로서 종전의 규정에 의하여 어업권원부에 입어자로 등록하지 아니한 자는 이 법 시행일로부터 2년 이내(1993.2.1)에 제16조의 규정에 의하여 어업권원부에 등록을 한 경우에 한하여 입어자로 본다.

(1) 의의

관행어업이란 “일정한 공유수면에서 계속적으로 수산동식물을 포획·채취하여온 사실이 대다수 사람들에게 인정되는 경우에 인정하는 권리”로서 현행 수산업법상 규정에 의한 어업의 유형은 아니다. 따라서 독점적인 권리인 어업권과는 달리 타인의 방해받지 않고 일정한 공유수면에 출입하면서 수산동식물을 채포 또는 채취할 수 있는 권리에 지나지 않는다.

(2) 입어의 관행 인정 취지

어업권은 물권으로서 독점적·배타적 권리를 가지므로 마을어업(종래의 공동어업)이 일정한 해역을 준거하여 면허되면 그 어업권이 설정된 해역에서는 면허권자만 행사권한이 있게 되어 다른 어업인은 배척되어야 하는데, 이 경우 종전부터 어업행위를 영위해온 어업인들의 권리를 보호하자는 것이 입어의 관행을 인정하는 취지이다.

(3) 입어의 관행 인정요건

- ① 「수산업법」 제47조의 규정에 의하여 어업의 신고를 한 자로서 마을어업권이 설정되기 전부터 해당 수면에서 계속적으로 수산동식물을 포획·채취하여 온 사실이 대다수 사람들에게 인정되는 자
- ② 1993.2.1까지 어업권원부에 등록된 자

(4) 입어관행의 인정범위

관행어업은 양식어업이나 정치어업에서는 인정되지 않는다.

대법원 1999.9.3. 선고 98다8790 판결 [손해배상(기)]

구 수산업법(1990.8.1 법률 제4252호로 개정되기 전의 것) 제40조 소정의 관행어업권은 어떤 어업장에 대한 공동어업권 설정 이전부터 어업의 면허 없이 당해 어업장에서 오랫동안 계속하여 수산동식물을 채포함으로써 그것이 대다수 사람들에게 일반적으로 시인될 정도에 이르게 되면, 당해 공유수면에 공동어업권이 설정되더라도 그 공동어업권자에게 주장하고 행사할 수 있을 뿐만 아니라 공동어업권이 설정되어 있지 아니한 경우라도 이를 침해하는 제3자에 대하여 그 배제를 청구하거나 그에 따른 손해배상을 청구할 수 있는 권리가기는 하나, 같은 법 제8조, 제24조에 의하여 공동어업 등의 면허에 의하여 인정되는 어업권과 같이 일정한 공유수면을 전용하면서 그 수면에서 배타적으로 수산동식물을 채포할 수 있는 독점적인 권리라기보다는 단지 타인의 방해받지 않고 일정한 공유수면에 출입하면서 수산동식물을 채포할 수 있는 권리에 지나지 않는 것이라고 할 것이므로, 이와 같은 관행어업권은 일정한 수면을 구획하여 그 수면의 바닥을 이용 또는 기타 시설을 하여 패류·해조류 등 수산동식물을 인위적으로 증식하는 양식어업이나 일정한 수면을 구획하는 어구를 정치하여 수산동물을 채포하는 정치어업에 관하여는 성립될 여지가 없다.

(5) 관행어업의 손실에 따른 보상액의 산정방법

관행어업은 신고어업의 형태와 유사한 것이라고 볼 수 있으므로 이와 같은 권리의 소멸에 따른 손실을 평가함에 있어서는 신고어업의 손실보상액 산출에 관한 규정을 유추적용하여 평가한다.

(6) 공유수면매립법상 “입어자”의 의미

“입어자”란 제47조에 따라 어업신고를 한 자로서 마을어업권이 설정되기 전부터 해당 수면에서 계속하여 수산동식물을 포획·채취하여 온 사실이 대다수 사람들에게 인정되는 자 중 대통령령으로 정하는 바에 따라 어업권원부에 등록된 자를 말한다. 「수산업법」의 개정으로 관행에 의한 입어자는 1993.2.1까지 어업권원부에 등록을 한 경우에 한하여 인정된다. 그러므로 관행에 의하여 어업을 하고 있으나 어업권원부에 등록을 하지 않은 자는 관행에 의한 어업권자가 될 수 없다.

1. 농업의 손실에 대한 보상

「토지보상법」 제77조 (영업의 손실등에 대한 보상)

- ② 농업의 손실에 대하여는 농지의 단위면적당 소득 등을 고려하여 실제 경작자에게 보상하여야 한다. 다만, 농지소유자가 해당 지역에 거주하는 농민인 경우에는 농지소유자와 실제 경작자가 협의하는 바에 따라 보상할 수 있다.

「토지보상법 시행규칙」 제48조 (농업의 손실에 대한 보상)

- ① 공익사업시행지구내에 편입되는 농지(「농지법」 제2조 제1호가목 및 같은 법 시행령 제2조 제3항 제2호가목에 해당하는 토지를 말한다. 이하 이 조와 제65조에서 같다)에 대하여는 그 면적에 「통계법」 제3조 제3호에 따른 통계작성기관이 매년 조사·발표하는 농가경제조사통계의 도별 농업총수입 중 농작물수입을 도별 표본농가현황 중 경지면적으로 나누어 산정한 도별 연간 농가평균 단위경작면적당 농작물총수입(서울특별시·인천광역시·경기도, 대전광역시·충청남도, 광주광역시·전라남도, 대구광역시·경상북도, 부산광역시·울산광역시·경상남도의 통계를 각각 적용한다)의 직전 3년간 평균의 2년분을 곱하여 산정한 금액을 영농손실액으로 보상한다. <개정 2005.2.5., 2007.4.12., 2008.4.18., 2013.4.25., 2015.4.28.>
- ② 국토교통부장관이 농림축산식품부장관과의 협의를 거쳐 관보에 고시하는 농작물실제소득인정기준(이하 “농작물 실제소득인정기준”이라 한다)에서 정하는 바에 따라 실제소득을 입증하는 자가 경작하는 편입농지에 대해서는 제1항에도 불구하고 그 면적에 단위경작면적당 3년간 실제소득 평균의 2년분을 곱하여 산정한 금액을 영농손실액으로 보상한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각 호의 구분에 따라 산정한 금액을 영농손실액으로 보상한다. <개정 2008. 3. 14., 2013. 3. 23., 2013. 4. 25., 2014. 10. 22., 2020. 12. 11.>
 1. 단위경작면적당 실제소득이 「통계법」 제3조제3호에 따른 통계작성기관이 매년 조사·발표하는 농·축산물소득자료집의 작목별 평균소득의 2배를 초과하는 경우: 해당 작목별 단위경작면적당 평균생산량의 2배(단위경작면적당 실제소득이 현저히 높다고 농작물실제소득인정기준에서 따로 배수를 정하고 있는 경우에는 그에 따른다)를 판매한 금액을 단위경작면적당 실제소득으로 보아 이에 2년분을 곱하여 산정한 금액
 2. 농작물실제소득인정기준에서 직접 해당 농지의 지력(地力)을 이용하지 아니하고 재배 중인 작물을 이전하여 해당 영농을 계속하는 것이 가능하다고 인정하는 경우: 단위경작면적당 실제소득(제1호의 요건에 해당하는 경우에는 제1호에 따라 결정된 단위경작면적당 실제소득을 말한다)의 4개월분을 곱하여 산정한 금액
- ③ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 토지는 이를 제1항 및 제2항의 규정에 의한 농지로 보지 아니한다. <개정 2005.2.5.>
 1. 사업인정고시일등 이후부터 농지로 이용되고 있는 토지
 2. 토지이용계획·주위환경 등으로 보아 일시적으로 농지로 이용되고 있는 토지
 3. 타인소유의 토지를 불법으로 점유하여 경작하고 있는 토지
 4. 농민(「농지법」 제2조 제3호의 규정에 의한 농업법인 또는 「농지법 시행령」 제3조 제1호 및 동조 제2호의 규정에 의한 농업인을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 아닌 자가 경작하고 있는 토지
 5. 토지의 취득에 대한 보상 이후에 사업시행자가 2년 이상 계속하여 경작하도록 허용하는 토지
- ④ 자경농지가 아닌 농지에 대한 영농손실액은 다음 각 호의 구분에 따라 보상한다. <개정 2008.4.18., 2013.4.25.>
 1. 농지의 소유자가 해당 지역(영 제26조 제1항 각 호의 어느 하나의 지역을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에 거주하는 농민인 경우

가. 농지의 소유자와 제7항에 따른 실제 경작자(이하 "실제 경작자"라 한다)간에 협의가 성립된 경우 : 협의내용에 따라 보상

나. 농지의 소유자와 실제 경작자 간에 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 다음의 구분에 따라 보상

1) 제1항에 따라 영농손실액이 결정된 경우: 농지의 소유자와 실제 경작자에게 각각 영농손실액의 50퍼센트에 해당하는 금액을 보상

2) 제2항에 따라 영농손실액이 결정된 경우: 농지의 소유자에게는 제1항의 기준에 따라 결정된 영농손실액의 50퍼센트에 해당하는 금액을 보상하고, 실제 경작자에게는 제2항에 따라 결정된 영농손실액 중 농지의 소유자에게 지급한 금액을 제외한 나머지에 해당하는 금액을 보상

2. 농지의 소유자가 해당 지역에 거주하는 농민이 아닌 경우 : 실제 경작자에게 보상

⑤ 실제 경작자가 자의로 이농하는 등의 사유로 보상협의일 또는 수용재결일 당시에 경작을 하고 있지 않는 경우의 영농손실액은 제4항에도 불구하고 농지의 소유자가 해당 지역에 거주하는 농민인 경우에 한정하여 농지의 소유자에게 보상한다. <개정 2008. 4. 18., 2020. 12. 11.>

⑥ 당해 지역에서 경작하고 있는 농지의 3분의 2 이상에 해당하는 면적이 공익사업시행지구에 편입됨으로 인하여 농기구를 이용하여 해당 지역에서 영농을 계속할 수 없게 된 경우(과수 등 특정한 작목의 영농에만 사용되는 특정한 농기구의 경우에는 공익사업시행지구에 편입되는 면적에 관계없이 해당 지역에서 해당 영농을 계속할 수 없게 된 경우를 말한다) 해당 농기구에 대해서는 매각손실액을 평가하여 보상하여야 한다. 다만, 매각손실액의 평가가 현실적으로 곤란한 경우에는 원가법에 의하여 산정한 가격의 60퍼센트 이내에서 매각손실액을 정할 수 있다. <개정 2007.4.12., 2013.4.25.>

⑦ 법 제77조제2항에 따른 실제 경작자는 다음 각 호의 자료에 따라 사업인정고시일등 당시 타인소유의 농지를 임대차 등 적법한 원인으로 점유하고 자기소유의 농작물을 경작하는 것으로 인정된 자를 말한다. 이 경우 실제 경작자로 인정받으려는 자가 제5호의 자료만 제출한 경우 사업시행자는 해당 농지의 소유자에게 그 사실을 서면으로 통지할 수 있으며, 농지소유자가 통지받은 날부터 30일 이내에 이의를 제기하지 않는 경우에는 제2호의 자료가 제출된 것으로 본다. <신설 2008. 4. 18., 2009. 11. 13., 2015. 4. 28., 2020. 12. 11.>

1. 농지의 임대차계약서

2. 농지소유자가 확인하는 경작사실확인서

3. 「농업·농촌 공익기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률」에 따른 직접지불금의 수령 확인자료

4. 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제4조에 따른 농어업경영체 등록 확인서

5. 해당 공익사업시행지구의 이장·통장이 확인하는 경작사실확인서

6. 그 밖에 실제 경작자임을 증명하는 객관적 자료

제65조 (공익사업시행지구밖의 농업의 손실에 대한 보상)

경작하고 있는 농지의 3분의 2 이상에 해당하는 면적이 공익사업시행지구에 편입됨으로 인하여 당해지역(영 제26조 제1항 각호의 1의 지역을 말한다)에서 영농을 계속할 수 없게 된 농민에 대하여는 공익사업시행지구밖에서 그가 경작하고 있는 농지에 대하여도 제48조제1항 내지 제3항 및 제4항제2호의 규정에 의한 영농손실액을 보상하여야 한다.

토지보상법 시행규칙 부칙 <국토교통부령 제5호, 2013.4.25.> 제4조(농업손실보상 기준에 관한 적용례)

① 제48조 제2항의 개정규정은 이 규칙 시행 후 법 제15조 제1항(법 제26조 제1항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따라 보상계획을 공고하고 토지소유자 및 관계인에게 보상계획을 통지하는 공익사업부터 적용한다.

② 제48조 제4항 및 제6항의 개정규정은 이 규칙 시행 후 법 제16조(법 제26조 제1항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따라 협의 통지를 하는 경우부터 적용한다.

토지보상법 시행규칙 부칙 <국토교통부령 제131호, 2014.10.22.>

제3조(농업의 손실에 대한 보상에 관한 적용례) 제48조 제2항 제2호의 개정규정은 이 규칙 시행 후 법 제15조 제1항 (법 제26조 제1항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따라 최초로 보상계획을 공고하고 토지소유자 및 관계인에게 보상계획을 통지하는 공익사업부터 적용한다.

「농지법」 제2조 (정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "농지"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 토지를 말한다.
 - 가. 전·답, 과수원, 그 밖에 법적 지목(地目)을 불문하고 실제로 농작물 경작지 또는 대통령령으로 정하는 다년생식물 재배지로 이용되는 토지. 다만, 「초지법」에 따라 조성된 초지 등 대통령령으로 정하는 토지는 제외한다.
 - 나. 가목의 토지의 개량시설과 가목의 토지에 설치하는 농축산물 생산시설로서 대통령령으로 정하는 시설의 부지

「농지법 시행령」 제2조(농지의 범위)

- ① 「농지법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제1호가목 본문에서 “대통령령으로 정하는 다년생식물 재배지”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 식물의 재배지를 말한다. <개정 2009. 11. 26., 2019. 6. 25.>
 1. 목초 · 종묘 · 인삼 · 약초 · 잔디 및 조림용 묘목
 2. 과수 · 뽕나무 · 유실수 그 밖의 생육기간이 2년 이상인 식물
 3. 조경 또는 관상용 수목과 그 묘목(조경목적으로 식재한 것을 제외한다)
- ② 법 제2조제1호나목에서 “대통령령으로 정하는 시설”이란 다음 각 호의 구분에 따른 시설을 말한다. <개정 2008. 2. 29., 2009. 11. 26., 2012. 7. 10., 2013. 3. 23., 2013. 12. 30., 2014. 12. 30., 2019. 7. 2.>
 1. 법 제2조제1호가목의 토지의 개량시설로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설
 - 가. 유지(溜池: 웅덩이), 양 · 배수시설, 수로, 농로, 제방
 - 나. 그 밖에 농지의 보전이나 이용에 필요한 시설로서 농림축산식품부령으로 정하는 시설
 2. 법 제2조제1호가목의 토지에 설치하는 농축산물 생산시설로서 농작물 경작지 또는 제1항 각 호의 다년생식물의 재배지에 설치한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설
 - 가. 고정식온실 · 벼싯재배사 및 비닐하우스와 농림축산식품부령으로 정하는 그 부속시설
 - 나. 축사 · 곤충사육사와 농림축산식품부령으로 정하는 그 부속시설
 - 다. 간이퇴비장
 - 라. 농막 · 간이저온저장고 및 간이액비저장조 중 농림축산식품부령으로 정하는 시설

01 보상대상

「농지법」 제2조 제1호 가목에 해당하는 토지(농지) 및 고정식온실·버섯재배사 및 비닐하우스와 농림축산식품부령으로 정하는 그 부속시설부지를 보상대상으로 하며, 다음의 토지는 농업손실보상의 대상이 되는 농지로 보지 아니한다.

- ① 사업인정고시일등 이후부터 농지로 이용되고 있는 토지
- ② 토지이용계획·주위환경 등으로 보아 일시적으로 농지로 이용되고 있는 토지
- ③ 타인소유의 토지를 불법으로 점유하여 경작하고 있는 토지
- ④ 농민(농지법 제2조제3호의 규정에 의한 농업법인 또는 농지법시행령 제3조제1호 및 동조제2호의 규정에 의한 농업인)이 아닌 자가 경작하고 있는 토지
- ⑤ 토지의 취득에 대한 보상 이후에 사업시행자가 2년 이상 계속하여 경작하도록 허용하는 토지

02 평가공식

(1) 원칙적인 경우

영농손실액 = 편입농지면적 × 도별 연간 농가평균 단위경작면적당 농작물총수입 × 2년

※ 2년 : 직전 3년간 평균의 2년분

(2) 실제소득을 입증하는 경우(농작물실제소득인정기준에 의함)

영농손실액 = 편입농지면적 × 단위경작면적당 실제소득 × 2년

※ 단위경작면적당 실제소득 : 농작물 총수입 ÷ 경작농지 전체면적 × 소득률

- 농작물 총수입 : 사업인정고시일등 이전 3년 평균임(3년 미만은 실제기간기준)

※ 단위경작면적당 실제소득이 농축산물소득자료집의 작목별 평균소득의 2배(단위경작면적당 실제소득이 현저히 높다고 농작물실제소득인정기준에서 따로 배수를 정하고 있는 경우에는 그에 따른다)를 초과하는 경우 : 평균생산량의 2배 상한

※ 농작물실제소득인정기준에서 직접 해당 농지의 지력을 이용하지 아니하고 재배 중인 작물을 이전하여 해당 영농을 계속하는 것이 가능하다고 인정하는 경우: 실제소득(2배 상한)의 4개월분(종전 3개월 → 2014.10.22. 이후 보상계획공고된 사업부터 적용)

- ① (버섯) 원목에 버섯종균 파종하여 재배하는 버섯
- ② (화훼) 화분에 재배하는 화훼작물
- ③ (육묘) 용기(트레이)에 재배하는 어린묘

03 지급대상

(1) 자경농지인 경우

농지소유자에게 지급

(2) 자경농지가 아닌 경우

1) 농지의 소유자가 해당 지역에 거주하는 농민인 경우

- ① 농지의 소유자와 실제 경작자간 협의 성립 시 협의내용에 따라 보상
- ② 협의 미성립 시
 - ㉠ 원칙적인 경우로 영농손실액이 결정된 경우 : 각각 영농손실액의 50%를 보상
 - ㉡ 실제소득기준으로 영농손실액이 결정된 경우 : 소유자에게는 1)기준 산정금액의 50%, 나머지는 실제 경작자에게

2) 농지소유자가 해당 지역에 거주하는 농민이 아닌 경우

실제 경작자에게 보상

(3) 실제 경작자가 자의로 이농하는 등의 사유로 보상협의일 또는 수용재결일 당시에 경작을 하고 있지 않은 경우

농지의 소유자가 해당 지역에 거주하는 농민인 경우에 한정하여 농지의 소유자에게 보상

04 기타 고려사항

(1) 농기구보상

농지의 2/3이상 면적이 공익사업시행지구에 편입됨으로 인하여 해당 지역에서 영농을 계속할 수 없게 된 경우(과수 등 특정한 작목의 영농에만 사용되는 특정한 농기구의 경우에는 공익사업시행지구에 편입되는 면적에 관계없이 해당 지역에서 해당 영농을 계속할 수 없게 된 경우를 말한다) 농기구에 대하여는 “매각손실액”을 보상한다. 다만, 매각손실액의 평가가 현실적으로 곤란한 경우 원가법에 의한 가격의 60% 이내로 산정할 수 있다.

(2) 공익사업시행지구 밖의 농업의 손실

농지의 2/3이상 면적이 공익사업시행지구에 편입됨으로 인하여 해당 지역에서 영농을 계속할 수 없게 된 농민에 대하여 영농손실액을 보상한다.

(3) 불법형질변경토지에서의 농업

종 전	변경
공부상 지목이 '임야'이나 농지(「농지법」 제2조 제1호 가목)로 이용중인 토지는 위 규정에 의한 “불법전용산지에 관한 임시특례”규정에서 정한 절차에 따라 불법전용산지신고 및 심사를 거쳐 '농지'로 지목변경된 경우에 한하여 영농손실을 보상 ※ 법제처 법령 해석(06-0016, 2006.4.21.)	공부상 지목이 '임야'이나 농지(「농지법」 제2조 제1호 가목)로 이용중인 토지는 영농손실을 보상 다만, 산지로서의 관리 필요성 등 전반적인 사정을 고려할 때 손실보상을 하는 것이 사회적으로 용인될 수 없다고 인정되는 경우에는 보상대상에서 제외 ※ 2012.1.5. 이후에 지급하는 영농손실보상부터 적용

II. 축산업의 손실에 대한 평가

「토지보상법 시행규칙」 제49조 (축산업의 손실에 대한 평가)

- ① 제45조부터 제47조(다음 각 호의 규정은 제외한다)까지의 규정은 축산업에 대한 손실의 평가에 관하여 이를 준용한다. <개정 2007.4.12., 2014.10.22.>
1. 제46조 제3항 후단
 2. 제47조 제1항 각 호 외의 부분(영업장소 이전 후 발생하는 영업이익감소액의 경우만 해당한다) 및 제7항
 3. 제47조 제5항 후단
- ② 제1항에 따른 손실보상의 대상이 되는 축산업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로 한다.
<개정 2005.2.5., 2007.4.12., 2008.4.18., 2015.4.28.>
1. 「축산법」 제22조에 따라 허가를 받았거나 등록된 종축업·부화업·정액등처리업 또는 가축사육업
 2. 별표 3에 규정된 가축별 기준마리수 이상의 가축을 기르는 경우
 3. 별표 3에 규정된 가축별 기준마리수 미만의 가축을 기르는 경우로서 그 가축별 기준마리수에 대한 실제 사육마리수의 비율의 합계가 1 이상인 경우
- ③ 별표 3에 규정된 가축외에 이와 유사한 가축에 대하여는 제2항 제2호 또는 제3호의 예에 따라 평가할 수 있다.
- ④ 제2항 및 제3항의 규정에 의한 손실보상의 대상이 되지 아니하는 가축에 대하여는 이전비로 평가하되, 이전으로 인하여 체중감소·산란율저하 및 유산 그 밖의 손실이 예상되는 경우에는 이를 포함하여 평가한다.

01 보상대상

(1) 「축산법」 제22조에 따라 허가를 받았거나 등록된 종축업·부화업·정액등처리업 또는 가축사육업

(2) 별표 3에 규정된 가축별 기준마리수 이상의 가축을 기르는 경우

「토지보상법 시행규칙」 [별표 3] 축산업의 가축별 기준마리수

가축	기준마리수
닭	200마리
토끼	150마리
오리	150마리
돼지	20마리
소	5마리
사슴	15마리
염소·양	20마리
꿀벌	20군

(3) 별표 3에 규정된 가축별 기준마리수 미만의 가축을 기르는 경우로서 그 가축별 기준마리수에 대한 실제 사육마리수의 비율의 합계가 1 이상인 경우

(4) 별표 3에 규정된 가축외에 이와 유사한 가축

위의 (2), (3)의 예에 따라 가능

02 보상액

축산업의 손실에 대한 평가는 영업의 손실보상평가의 규정을 준용한다. 다만, 다음의 내용은 제외한다.

- 영업폐지손실 보상 관련 개인영업의 영업이익 최저한도액 규정
- 영업장소 이전 후 발생하는 영업이익감소액 규정
- 영업휴업손실 보상 관련 개인영업의 영업이익 최저한도액 규정

03 이전비 보상

축산업의 손실보상의 대상이 되지 아니하는 가축에 대하여는 이전비로 평가하되, 이전으로 인하여 체중감소·산란율 저하 및 유산 그 밖의 손실이 예상되는 경우에는 이를 포함하여 평가한다.

Ⅲ. 잠업 손실에 대한 평가

「토지보상법 시행규칙」 제50조 (잠업의 손실에 대한 평가)

제45조부터 제47조(다음 각 호의 규정은 제외한다)까지의 규정은 잠업에 대한 손실의 평가에 관하여 이를 준용한다.

〈개정 2007.4.12., 2014.10.22.〉

1. 제46조 제3항 후단
2. 제47조 제1항 각 호 외의 부분(영업장소 이전 후 발생하는 영업이익감소액의 경우만 해당한다) 및 제7항
3. 제47조 제5항 후단

잠업의 손실에 대한 평가는 영업의 손실보상평가의 규정을 준용한다. 다만, 다음의 내용은 제외한다.

- 영업폐지손실 보상 관련 개인영업의 영업이익 최저한도액 규정
- 영업장소 이전 후 발생하는 영업이익감소액 규정
- 영업휴업손실 보상 관련 개인영업의 영업이익 최저한도액 규정

Ⅳ. 휴직 또는 실직보상

「토지보상법 시행규칙」 제51조 (휴직 또는 실직보상)

사업인정고시일등 당시 공익사업시행지구안의 사업장에서 3월 이상 근무한 근로자(「소득세법」에 의한 소득세가 원천징수된 자에 한한다)에 대하여는 다음 각호의 구분에 따라 보상하여야 한다. <개정 2005.2.5., 2016.6.14.>

1. 근로장소의 이전으로 인하여 일정기간 휴직을 하게 된 경우 : 휴직일수(휴직일수가 120일을 넘는 경우에는 120일로 본다)에 「근로기준법」에 의한 평균임금의 70퍼센트에 해당하는 금액을 곱한 금액. 다만, 평균임금의 70퍼센트에 해당하는 금액이 「근로기준법」에 의한 통상임금을 초과하는 경우에는 통상임금을 기준으로 한다.
2. 근로장소의 폐지 등으로 인하여 직업을 상실하게 된 경우 : 「근로기준법」에 의한 평균임금의 120일분에 해당하는 금액

01 보상대상

사업인정고시일등 당시 공익사업시행지구안의 사업장에서 3월 이상 근무한 자로서 소득세가 원천징수된 자를 대상으로 한다.

02 휴직보상

휴직일수(휴직일수 120일 상한)에 근로기준법상 평균임금의 70% 해당액
(평균임금의 70% 해당액이 근로기준법상 통상임금을 초과하는 경우 통상임금 기준)

03 실직보상

근로기준법상 평균임금의 120일분에 해당하는 금액

I. 이주정착금 등

「토지보상법」 제78조 (이주대책의 수립 등)

- ① 사업시행자는 공익사업의 시행으로 인하여 주거용 건축물을 제공함에 따라 생활의 근거를 상실하게 되는 자(이하 "이주대책대상자"라 한다)를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 이주대책을 수립·실시하거나 이주정착금을 지급하여야 한다.
- ② 사업시행자는 제1항에 따라 이주대책을 수립하려면 미리 관할 지방자치단체의 장과 협의하여야 한다.
- ③ 국가나 지방자치단체는 이주대책의 실시에 따른 주택지의 조성 및 주택의 건설에 대하여는 「주택도시기금법」에 따른 주택도시기금을 우선적으로 지원하여야 한다. <개정 2015.1.6.>
- ④ 이주대책의 내용에는 이주정착지(이주대책의 실시로 건설하는 주택단지를 포함한다)에 대한 도로, 급수시설, 배수 시설, 그 밖의 공공시설 등 통상적인 수준의 생활기본시설이 포함되어야 하며, 이에 필요한 비용은 사업시행자가 부담한다. 다만, 행정청이 아닌 사업시행자가 이주대책을 수립·실시하는 경우에 지방자치단체는 비용의 일부를 보조할 수 있다.
- ⑤ 제1항에 따라 이주대책의 실시에 따른 주택지 또는 주택을 공급받기로 결정된 권리는 소유권이전등기를 마칠 때까지 전매(매매, 증여, 그 밖에 권리의 변동을 수반하는 모든 행위를 포함하되, 상속은 제외한다)할 수 없으며, 이를 위반하거나 해당 공익사업과 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 사업시행자는 이주대책의 실시가 아닌 이주정착금으로 지급하여야 한다.
<신설 2022. 2. 3.>
 1. 제93조, 제96조 및 제97조제2호의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 한 경우
 2. 「공공주택 특별법」 제57조제1항 및 제58조제1항제1호의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 한 경우
 3. 「한국토지주택공사법」 제28조의 위반행위를 한 경우
- ⑥ 주거용 건물의 거주자에 대하여는 주거 이전에 필요한 비용과 가재도구 등 동산의 운반에 필요한 비용을 산정하여 보상하여야 한다. <개정 2022. 2. 3.>
- ⑦ 공익사업의 시행으로 인하여 영위하던 농업·어업을 계속할 수 없게 되어 다른 지역으로 이주하는 농민·어민이 받을 보상금이 없거나 그 총액이 국토교통부령으로 정하는 금액에 미치지 못하는 경우에는 그 금액 또는 그 차액을 보상하여야 한다. <개정 2013. 3. 23., 2022. 2. 3.>
- ⑧ 사업시행자는 해당 공익사업이 시행되는 지역에 거주하고 있는 「국민기초생활 보장법」 제2조제1호·제11호에 따른 수급권자 및 차상위계층이 취업을 희망하는 경우에는 그 공익사업과 관련된 업무에 우선적으로 고용할 수 있으며, 이들의 취업 알선을 위하여 노력하여야 한다. <개정 2022. 2. 3.>
- ⑨ 제4항에 따른 생활기본시설에 필요한 비용의 기준은 대통령령으로 정한다. <개정 2022. 2. 3.>
- ⑩ 제5항 및 제6항에 따른 보상에 대하여는 국토교통부령으로 정하는 기준에 따른다.
<개정 2013. 3. 23., 2022. 2. 3.>

「토지보상법」 제78조2 (공장에 대한 이주대책의 수립 등)

사업시행자는 대통령령으로 정하는 공익사업의 시행으로 인하여 공장부지가 협의 양도되거나 수용됨에 따라 더 이상 해당 지역에서 공장(「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 공장을 말한다)을 가동할 수 없게 된 자가 희망하는 경우 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따라 지정·개발된 인근 산업단지의 입주하게 하는 등 대통령령으로 정하는 이주대책에 관한 계획을 수립하여야 한다.

「토지보상법 시행령」 제40조 (이주대책의 수립·실시)

- ① 사업시행자가 법 제78조제1항에 따른 이주대책(이하 “이주대책”이라 한다)을 수립하려는 경우에는 미리 그 내용을 같은 항에 따른 이주대책대상자(이하 “이주대책대상자”라 한다)에게 통지하여야 한다.
- ② 이주대책은 국토교통부령으로 정하는 부득이한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이주대책대상자 중 이주정착지에 이주를 희망하는 자의 가구 수가 10호(戶) 이상인 경우에 수립·실시한다. 다만, 사업시행자가 「택지개발촉진법」 또는 「주택법」 등 관계 법령에 따라 이주대책대상자에게 택지 또는 주택을 공급한 경우(사업시행자의 알선에 의하여 공급한 경우를 포함한다)에는 이주대책을 수립·실시한 것으로 본다.
- ③ 법 제4조제6호 및 제7호에 따른 사업(이하 이 조에서 “부수사업”이라 한다)의 사업시행자는 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 경우 부수사업의 원인이 되는 법 제4조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 사업(이하 이 조에서 “주된사업”이라 한다)의 이주대책에 부수사업의 이주대책을 포함하여 수립·실시하여 줄 것을 주된사업의 사업시행자에게 요청할 수 있다. 이 경우 부수사업 이주대책대상자의 이주대책을 위한 비용은 부수사업의 사업시행자가 부담한다. <신설 2018. 4. 17.>
 1. 부수사업의 사업시행자가 법 제78조제1항 및 이 조 제2항 본문에 따라 이주대책을 수립·실시하여야 하는 경우에 해당하지 아니할 것
 2. 주된사업의 이주대책 수립이 완료되지 아니하였을 것
- ④ 제3항 각 호 외의 부분 전단에 따라 이주대책의 수립·실시 요청을 받은 주된사업의 사업시행자는 법 제78조 제1항 및 이 조 제2항 본문에 따라 이주대책을 수립·실시하여야 하는 경우에 해당하지 아니하는 등 부득이한 사유가 없으면 이에 협조하여야 한다. <신설 2018. 4. 17.>

「토지보상법 시행령」 제41조(이주정착금의 지급)

사업시행자는 법 제78조제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이주대책대상자에게 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 이주정착금을 지급해야 한다. <개정 2021. 11. 23.>

1. 이주대책을 수립·실시하지 아니하는 경우
2. 이주대책대상자가 이주정착지가 아닌 다른 지역으로 이주하려는 경우
3. 이주대책대상자가 공익사업을 위한 관계 법령에 따른 고시 등이 있는 날의 1년 전부터 계약체결일 또는 수용재결일까지 계속하여 해당 건축물에 거주하지 않은 경우
4. 이주대책대상자가 공익사업을 위한 관계 법령에 따른 고시 등이 있는 날 당시 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기관·업체에 소속(다른 기관·업체에 소속된 사람이 파견 등으로 각 목의 기관·업체에서 근무하는 경우를 포함한다)되어 있거나 퇴직한 날부터 3년이 경과하지 않은 경우
 - 가. 국토교통부
 - 나. 사업시행자
 - 다. 법 제21조제2항에 따라 협의하거나 의견을 들어야 하는 공익사업의 허가·인가·승인 등 기관
 - 라. 공익사업을 위한 관계 법령에 따른 고시 등이 있기 전에 관계 법령에 따라 실시한 협의, 의견청취 등의 대상자였던 중앙행정기관, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 및 「지방공기업법」에 따른 지방공기업 [전문개정 2013. 5. 28.]

「토지보상법 시행규칙」 제53조 (이주정착금 등)

- ① 영 제40조제2항 본문에서 “국토교통부령으로 정하는 부득이한 사유”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. <개정 2008. 3. 14., 2013. 3. 23., 2020. 12. 11.>
1. 공익사업시행지구의 인근에 택지 조성에 적합한 토지가 없는 경우
 2. 이주대책에 필요한 비용이 당해 공익사업의 본래의 목적을 위한 소요비용을 초과하는 등 이주대책의 수립·실시로 인하여 당해 공익사업의 시행이 사실상 곤란하게 되는 경우
- ② 영 제41조에 따른 이주정착금은 보상대상인 주거용 건축물에 대한 평가액의 30퍼센트에 해당하는 금액으로 하되, 그 금액이 1천2백만원 미만인 경우에는 1천2백만원으로 하고, 2천4백만원을 초과하는 경우에는 2천4백만원으로 한다. <개정 2012. 1. 2., 2020. 12. 11.>

01 이주정착금의 지급요건

- ① 이주대책을 수립·실시하지 아니하는 경우
- ② 이주대책대상자가 이주정착지가 아닌 다른 지역으로 이주하려는 경우
- ③ 이주대책대상자가 공익사업을 위한 관계 법령에 따른 고시 등이 있는 날의 1년 전부터 계약체결일 또는 수용재결일까지 계속하여 해당 건축물에 거주하지 않은 경우
- ④ 이주대책대상자가 공익사업을 위한 관계 법령에 따른 고시 등이 있는 날 당시 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기관·업체에 소속(다른 기관·업체에 소속된 사람이 파견 등으로 각 목의 기관·업체에서 근무하는 경우를 포함한다)되어 있거나 퇴직한 날부터 3년이 경과하지 않은 경우
- 가. 국토교통부
- 나. 사업시행자
- 다. 법 제21조제2항에 따라 협의하거나 의견을 들어야 하는 공익사업의 허가·인가·승인 등 기관
- 라. 공익사업을 위한 관계 법령에 따른 고시 등이 있기 전에 관계 법령에 따라 실시한 협의, 의견청취 등의 대상자였던 중앙행정기관, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 및 「지방공기업법」에 따른 지방공기업

02 이주정착금의 산정

이주정착금은 보상대상인 주거용 건축물에 대한 평가액의 30퍼센트에 해당하는 금액으로 하되, 그 금액이 1천2백만원 미만인 경우에는 1천2백만원으로 하고, 2천4백만원을 초과하는 경우에는 2천4백만원으로 한다

II. 주거이전비의 보상

「토지보상법 시행규칙」 제54조 (주거이전비의 보상)

- ① 공익사업시행지구에 편입되는 주거용 건축물의 소유자에 대하여는 해당 건축물에 대한 보상을 하는 때에 가구원수에 따라 2개월분의 주거이전비를 보상하여야 한다. 다만, 건축물의 소유자가 해당 건축물 또는 공익사업시행지구 내 타인의 건축물에 실제 거주하고 있지 아니하거나 해당 건축물이 무허가건축물등인 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016.1.6.>
- ② 공익사업의 시행으로 인하여 이주하게 되는 주거용 건축물의 세입자(무상으로 사용하는 거주자를 포함하되, 법 제78조제1항에 따른 이주대책대상자인 세입자는 제외한다)로서 사업인정고시일등 당시 또는 공익사업을 위한 관계 법령에 따른 고시 등이 있는 당시 해당 공익사업시행지구안에서 3개월 이상 거주한 자에 대해서는 가구원수에 따라 4개월분의 주거이전비를 보상해야 한다. 다만, 무허가건축물등에 입주한 세입자로서 사업인정고시일등 당시 또는 공익사업을 위한 관계 법령에 따른 고시 등이 있는 당시 그 공익사업지구 안에서 1년 이상 거주한 세입자에 대해서는 본문에 따라 주거이전비를 보상해야 한다. <개정 2007. 4. 12., 2016. 1. 6., 2020. 12. 11.>
- ③ 제1항 및 제2항에 따른 거주사실의 입증은 제15조제1항 각 호의 방법으로 할 수 있다. <신설 2020. 12. 11.>
- ④ 제1항 및 제2항에 따른 주거이전비는 「통계법」 제3조제3호에 따른 통계작성기관이 조사·발표하는 가계조사통계의 도시근로자가구의 가구원수별 월평균 명목 가계지출비(이하 이 항에서 “월평균 가계지출비”라 한다)를 기준으로 산정한다. 이 경우 가구원수가 5인인 경우에는 5인 이상 기준의 월평균 가계지출비를 적용하며, 가구원수가 6인 이상인 경우에는 5인 이상 기준의 월평균 가계지출비에 5인을 초과하는 가구원수에 다음의 산식에 의하여 산정한 1인당 평균비용을 곱한 금액을 더한 금액으로 산정한다.
<개정 2009. 11. 13., 2012. 1. 2., 2020. 12. 11.>

1인당 평균비용

$$= (5인 이상 기준의 도시근로자가구 월평균 가계지출비 - 2인 기준의 도시근로자가구 월평균 가계지출비) \div 3$$

01 주거용 건축물의 소유자

공익사업시행지구에 편입되는 주거용 건축물의 소유자에 대하여는 해당 건축물에 대한 보상을 하는 때에 **가구원수에 따라 2개월분의 주거이전비**를 보상하여야 한다. 다만, 건축물의 소유자가 해당 건축물 또는 공익사업시행지구 내 타인의 건축물에 실제 거주하고 있지 아니하거나 해당 건축물이 무허가건축물등인 경우에는 그러하지 아니하다.

02 주거용 건축물의 세입자

공익사업의 시행으로 인하여 이주하게 되는 주거용 건축물의 세입자(무상으로 사용하는 거주자를 포함하되, 법 제78조제1항에 따른 이주대책대상자인 세입자는 제외한다)로서 사업인정고시일등 당시 또는 공익사업을 위한 관계 법령에 따른 고시 등이 있는 당시 해당 공익사업시행지구안에서 **3개월 이상 거주한 자**(무허가건축물등에 1년 이상 거주한 세입자 포함)대해서는 **가구원수에 따라 4개월분의 주거이전비**를 보상해야 한다.

03 가구원수별 주거이전비

「통계법」 제3조 제3호에 따른 통계작성기관이 조사·발표하는 가계조사통계의 도시근로자가구의 가구원수별 월평균 가계지출비를 기준으로 산정한다.

- ① 가구원수 1인~4인 : 조사·발표된 '도시근로자가구 월평균 가계지출비'
- ② 가구원수 5인 : 5인 이상 기준의 '도시근로자가구 월평균 가계지출비' 적용
- ③ 가구원수 6인 이상 : 5인 이상 기준 도시근로자가구 월평균 가계지출비
+ 5인 초과인원 × 1인당 평균비용

※ 1인당 평균비용 = (5인 이상 기준 도시근로자가구 월평균 가계지출비
- 2인 기준 도시근로자가구 월평균 가계지출비) ÷ 3

Ⅲ. 동산의 이전비 보상 등

「토지보상법」 제78조 (이주대책의 수립 등)

- ⑥ 주거용 건물의 거주자에 대하여는 주거 이전에 필요한 비용과 가재도구 등 동산의 운반에 필요한 비용을 산정하여 보상하여야 한다. <개정 2022. 2. 3.> [시행일: 2022. 8. 4.] 제78조

「토지보상법 시행규칙」 제55조 (동산의 이전비 보상 등)

- ① 토지등의 취득 또는 사용에 따라 이전하여야 하는 동산(제2항에 따른 이사비의 보상대상인 동산을 제외한다)에 대하여는 이전에 소요되는 비용 및 그 이전에 따른 감손상당액을 보상하여야 한다.
- ② 공익사업시행지구에 편입되는 주거용 건축물의 거주자가 해당 공익사업지구 밖으로 이사를 하는 경우에는 별표 4의 기준에 의하여 산정한 이사비(가재도구 등 동산의 운반에 필요한 비용을 말한다. 이하 이 조에서 같다)를 보상하여야 한다.
- ③ 이사비의 보상을 받은 자가 당해 공익사업시행지구안의 지역으로 이사하는 경우에는 이사비를 보상하지 아니한다.

01 이전비

토지등의 취득 또는 사용에 따라 이전하여야 하는 동산(이사비의 보상대상인 동산을 제외한다)에 대하여는 이전에 소요되는 비용 및 그 이전에 따른 감손상당액을 보상해야 한다.

02 이사비

공익사업시행지구에 편입되는 주거용 건축물의 거주자가 해당 공익사업지구 밖으로 이사를 하는 경우에는 별표 4의 기준에 의하여 산정한 이사비를 보상해야 한다.

「토지보상법 시행규칙」 [별표 4] 이사비 기준 (제55조 제2항 관련)

주택연면적기준	이사비			비고
	임금	차량 운임	포장비	
1. 33제곱미터 미만	3명분	1대분	(임금 + 차량운임) × 0.15	1. 임금은 「통계법」 제3조제3호에 따른 통계작성기관이 같은 법 제18조에 따른 승인을 받아 작성·공표한 공사부문 보통인부의 임금을 기준으로 한다. 2. 차량운임은 한국교통연구원이 발표하는 최대적재량이 5톤인 화물자동차의 1일 8시간 운임을 기준으로 한다. 3. 한 주택에서 여러 세대가 거주하는 경우 주택연면적기준은 세대별 점유면적에 따라 각 세대별로 계산·적용한다.
2. 33제곱미터 이상 49.5제곱미터 미만	4명분	2대분	(임금 + 차량운임) × 0.15	
3. 49.5제곱미터 이상 66제곱미터 미만	5명분	2.5대분	(임금 + 차량운임) × 0.15	
4. 66제곱미터 이상 99제곱미터 미만	6명분	3대분	(임금 + 차량운임) × 0.15	
5. 99제곱미터 이상	8명분	4대분	(임금 + 차량운임) × 0.15	

Ⅳ. 이농비 또는 이어비의 보상

「토지보상법」 제78조 (이주대책의 수립 등)

- ⑦ 공익사업의 시행으로 인하여 영위하던 농업·어업을 계속할 수 없게 되어 다른 지역으로 이주하는 농민·어민이 받을 보상금이 없거나 그 총액이 국토교통부령으로 정하는 금액에 미치지 못하는 경우에는 그 금액 또는 그 차액을 보상하여야 한다. <개정 2013. 3. 23., 2022. 2. 3.>

「토지보상법 시행규칙」 제56조 (이농비 또는 이어비의 보상)

- ① 법 제78조 제7항에서 "국토교통부령이 정하는 금액"이라 함은 「통계법」 제3조 제3호에 따른 통계작성기관이 조사·발표하는 농가경제조사통계의 연간 전국평균 가계지출비 및 농업기본통계조사의 가구당 전국평균 농가인구를 기준으로 다음 산식에 의하여 산정한 가구원수에 따른 1년분의 평균생계비를 말한다.
<개정 2005.2.5., 2007.4.12., 2008.3.14., 2008.4.18., 2013.3.23., 2022. 2. 3.>
$$\text{가구원수에 따른 1년분의 평균생계비} = \text{연간 전국평균 가계지출비} \div \text{가구당 전국평균 농가인구} \times \text{이주가구원수}$$
- ② 제1항에 따른 이농비 또는 이어비(離漁費)는 공익사업의 시행으로 인하여 영위하던 농·어업을 계속할 수 없게 되어 다음 각 호의 어느 하나 외의 지역으로 이주하는 농민(「농지법 시행령」 제3조 제1호에 따른 농업인으로서 농작물의 경작 또는 다년생식물의 재배에 상시 종사하거나 농작업의 2분의 1 이상을 자기의 노동력에 의하여 경작 또는 재배하는 자를 말한다) 또는 어민(연간 200일 이상 어업에 종사하는 자를 말한다)에게 보상한다. <신설 2007.4.12.>
1. 공익사업에 편입되는 농지의 소재지(어민인 경우에는 주소지를 말한다)와 동일한 시·군 또는 구
 2. 제1호의 지역과 인접한 시·군 또는 구

01 개요

공익사업의 시행으로 인하여 영위하던 농업·어업을 계속할 수 없게 되어 다른 지역으로 이주하는 농민·어민이 받을 보상금이 없거나 그 총액이 국토교통부령으로 정하는 금액에 미치지 못하는 경우에는 그 금액 또는 그 차액을 보상하여야 한다.

02 이농비 또는 이어비의 산정

① 지급받을 다른 보상금이 없는 자

$$\text{가구원수에 따른 1년분의 평균생계비} = \text{연간 전국평균 가계지출비} \div \text{가구당 전국평균 농가인구} \times \text{이주가구원수}$$

② 지급받을 다른 보상금 총액이 상기 금액에 미달하는 자

$$\text{가구원수에 따른 1년분의 평균생계비} - \text{다른 보상금 총액}$$

Ⅴ. 사업폐지 등에 대한 보상

「토지보상법 시행규칙」 제57조 (사업폐지 등에 대한 보상)

공익사업의 시행으로 인하여 건축물의 건축을 위한 건축허가 등 관계법령에 의한 절차를 진행중이던 사업 등이 폐지·변경 또는 중지되는 경우 그 사업 등에 소요된 법정수수료 그 밖의 비용 등의 손실에 대하여는 이를 보상하여야 한다.

VI. 주거용 건축물 등의 보상에 관한 특례

「토지보상법 시행규칙」 제58조 (주거용 건축물등의 보상에 대한 특례)

- ① 주거용 건축물로서 제33조에 따라 평가한 금액이 6백만 원 미만인 경우 그 보상액은 6백만 원으로 한다.
다만, 무허가건축물등에 대하여는 그러하지 아니하다. <개정 2007.4.12., 2014.10.22.>
- ② 공익사업의 시행으로 인하여 주거용 건축물에 대한 보상을 받은 자가 그 후 당해 공익사업시행지구밖의 지역에서 매입하거나 건축하여 소유하고 있는 주거용 건축물이 그 보상일부터 20년 이내에 다른 공익사업시행지구에 편입되는 경우 그 주거용 건축물 및 그 대지(보상을 받기 이전부터 소유하고 있던 대지 또는 다른 사람 소유의 대지 위에 건축한 경우에는 주거용 건축물에 한한다)에 대하여는 당해 평가액의 30퍼센트를 가산하여 보상한다.
다만, 무허가건축물등을 매입 또는 건축한 경우와 다른 공익사업의 사업인정고시일등 또는 다른 공익사업을 위한 관계법령에 의한 고시 등이 있는 날 이후에 매입 또는 건축한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2007.4.12.>
- ③ 제2항의 규정에 의한 가산금이 1천만원을 초과하는 경우에는 1천만 원으로 한다.

01 주거용 건축물의 최저보상액

주거용 건축물로서 제33조에 따라 평가한 금액이 6백만원 미만인 경우 그 보상액은 6백만원으로 한다. 다만, 무허가건축물등에 대하여는 그러하지 아니하다(종전 5백만원에서 개정됨. 2014.10.22. 이후 보상계획공고된 사업부터 적용).

02 재편입시 주거용 건축물의 가산금 특례

공익사업의 시행으로 인하여 주거용 건축물에 대한 보상을 받은 자가 그 후 해당 공익사업시행지구밖의 지역에서 매입하거나 건축하여 소유하고 있는 주거용 건축물이 그 보상일부터 20년 이내에 다른 공익사업시행지구에 편입되는 경우 그 주거용 건축물 및 그 대지(보상을 받기 이전부터 소유하고 있던 대지 또는 다른 사람 소유의 대지위에 건축한 경우에는 주거용 건축물에 한한다)에 대하여는 해당 평가액의 30퍼센트를 가산하여 보상한다.

다만, 무허가건축물등을 매입 또는 건축한 경우와 다른 공익사업의 사업인정고시일등 또는 다른 공익사업을 위한 관계법령에 의한 고시 등이 있는 날 이후에 매입 또는 건축한 경우에는 그러하지 아니하다.

$$[(\text{대지평가액} + \text{주거용 건축물 평가액}) \text{ or } \text{주거용 건축물 평가액}] \times 30\%$$

단, 가산금이 1천만 원을 초과하는 경우에는 1천만원으로 한다.

Ⅶ. 기타

01 “사업인정고시일등”의 의미

「토지보상법 시행규칙」 제44조 (어업권의 평가)

- ③ 법 제15조 제1항 본문의 규정에 의한 보상계획의 공고(동항 단서의 규정에 의하는 경우에는 토지소유자 및 관계인에 대한 보상계획의 통지를 말한다) 또는 법 제22조의 규정에 의한 사업인정의 고시가 있는 날(이하 "사업인정고시일등"이라 한다) 이후에 어업권의 면허를 받은 자에 대하여는 제1항 및 제2항의 규정을 적용하지 아니한다.

02 “관계법령에 의한 고시 등”의 의미

「토지보상법 시행규칙」 제10조 (재결신청서의 서식 등)

- ② 제8조 제2항 및 동조 제3항의 규정은 영 제12조 제2항 제3호 및 제4호의 규정에 의한 사업계획서, 사업예정지 및 사업계획을 표시한 도면의 작성에 관하여 이를 준용한다.

헌법재판소 2005.5.26. 2004헌마62 전원재판부 [택지개발업무처리지침 제21조 제1항 위헌확인]

더욱이 위 시행령이 ‘고시가 있는 날’이 아니라 ‘고시 등이 있는 날’로 규정한 것은 토지수용 절차에 공익토지보상법을 준용하는 ‘관계법령’중에는 바로 지구지정 고시를 할 뿐 고시 이전에 주민 등에 대한 공람공고를 예정하지 아니한 법률(국방·군사시설에 관한 법률 제5조 제2항·제4항, 항만법 제10조, 제37조, 철도건설법 제7조 제4항, 도로법 제25조 제3항)이 있는 반면 지구지정 고시 이전에 주민등에 대한 공람공고를 예정한 법률(택지개발촉진법 및 그 시행령)도 있기 때문에 그러한 경우를 모두 포섭하기 위한 것으로 보인다. 따라서 ‘관계법령에 의한 고시 등이 있는 날’에는 지구지정 고시일뿐만 아니라 고시를 하기 위한 전제로서의 공람공고일도 포함될 수 있다고 보아야 한다.

PART 09

목적별 감정평가

제1절	담보평가
제2절	경매평가
제3절	국·공유재산 감정평가
제4절	표준지공시지가 조사·평가기준
제5절	공동주택 분양가격 산정을 위한 택지비 평가
제6절	도시 및 주거환경 정비사업과 감정평가

제1절

담보평가

1. 담보평가 개관

01 개념

담보평가란 담보를 제공받고 대출 등을 하는 은행·보험회사·신탁회사·일반기업체 등 (이하 “금융기관 등” 이라 한다)이 대출을 하거나 채무자(담보를 제공하고 대출 등을 받아 채무상환의 의무를 지닌 자를 말한다)가 대출을 받기 위하여 의뢰하는 담보물건(채무자로부터 담보로 제공받는 물건을 말한다)에 대한 감정평가를 말한다.

02 근거규정

담보감정평가의 근거규정으로는 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」, 「감정평가에 관한 규칙」, 「감정평가 실무기준」, 금융기관등과의 협약, 「감정평가 실무매뉴얼(담보평가편)」 등이 있다.

「감정평가 실무기준」 710 담보평가

- ① 담보평가란 담보를 제공받고 대출 등을 하는 은행·보험회사·신탁회사·일반기업체 등(이하 “금융기관등”이라 한다)이 대출을 하거나 채무자(담보를 제공하고 대출 등을 받아 채무상환의 의무를 지닌 자를 말한다)가 대출을 받기 위하여 의뢰하는 담보물건(채무자로부터 담보로 제공받는 물건을 말한다)에 대한 감정평가를 말한다.
- ② 감정평가업자가 담보평가를 수행할 때에는 감정평가관계법규에서 따로 정한 것을 제외하고는 [100 총칙]부터 [600 물건별 감정평가]까지의 규정을 적용한다.
- ③ 감정평가업자는 담보평가의 의뢰와 수임, 절차와 방법, 감정평가서 기재사항 등에 관한 세부사항을 금융기관등과의 협약을 통하여 따로 정할 수 있다. 다만, 이 경우에도 관계법규 및 이 기준에 어긋나서는 아니 된다.

03 담보평가의 기준가치

현행 「감칙」과 「실무기준」은 시장가치기준 원칙을 두면서 (1) 법령에 다른 규정이 있는 경우, (2) 감정평가 의뢰인이 요청하는 경우, (3) 감정평가의 목적이나 대상물건의 특성에 비추어 사회통념상 필요하다고 인정되는 경우에만 시장가치 외의 가치를 기준으로 할 수 있도록 규정하여 담보평가 시에도 시장가치기준 원칙을 따라야 하는 것으로 해석할 수 있다.

그러나 감정평가 목적에 따라 기준가가치가 달라질 수 있고, 담보취급시 실제로 채권 확보의 안정성을 중시하여 시장가치보다 낮은 가액으로 담보 감정평가액을 결정하는 경우도 존재하여 실무상 담보평가의 기준가치에 대한 논란이 있어왔고 현재도 그 논란은 계속되고 있다.

시장가치를 기준으로 감정평가하는 경우에도 담보평가의 성격을 고려하여 미실현 개발이익 등의 반영 등에 주의해야 할 것이며, 범위로 나타나는 시장가치 중 다소 안정적인 가액 결정의 접근이 필요하다고 본다.

「감정평가 실무매뉴얼(담보평가편)」

2.1 직업윤리에 따라 업무에 임할 것

감정평가업자는 의뢰인의 의뢰목적과 의뢰내용을 충분히 이해하고, 의뢰인과 이해관계인들에게 성실하게 응대하며, 감정평가가 적정하고 합리적으로 이루어질 수 있도록 노력한다.

2.2 관계법규와 협약서를 준수하여 업무에 임할 것

- ① 감정평가업자는 감정평가관계법규에서 규정한 제반 의무 및 윤리규정을 준수해야 한다.
- ② 감정평가업자는 의뢰인과 체결한 협약서를 확인하고 그에 따라 업무를 처리한다.

2.3 공정하게 업무에 임할 것

- ① 감정평가업자는 공정하고 성실하게 감정평가를 함으로써 의뢰인이 올바르게 정확하게 업무를 처리할 수 있도록 한다.
- ② 감정평가업자는 의뢰인이 금융기관인 경우 담보평가의 의뢰는 영업점이 하지만 감정평가 업무협약의 체결이나 담보평가 관련 정책·제도의 집행은 본점의 소관부서에서 담당한다는 점을 이해해야 한다.
- ③ 따라서 영업점인 의뢰인이 윤리규정이나 협약서에 위배되는 업무수임을 요구하는 경우에는 의뢰인에게 담보평가를 의뢰하기 전에 먼저 윤리규정이나 협약서를 확인하거나 본점 소관부서의 승인을 받을 것을 안내할 수 있다.

05 담보평가의 원칙

(1) 확인주의

담보 대상물건에 대한 물적 현황 및 권리관계 등을 반드시 확인해야 한다는 것으로 위치·면적·건물의 존부 등 물적 사항과 제한물권 등 권리관계를 조사해야 한다.

(2) 보수주의

완전한 채권회수라는 목적을 실현하기 위해 여신기간동안 미래의 불확실성이 내재된다는 점을 고려해야 한다.

(3) 처분주의

담보감정평가는 여신기간 중 원하는 때에 적정한 금액으로 조기에 환가처분을 할 수 있느냐는 관점에서 접근해야 한다.

(4) 현황주의

공부상의 지목이나 용도에 관계없이 현실적인 이용상태(용도)를 기준으로 판단해야 한다.

다만, 공부와 현황이 불일치할 경우에는 현황이 불법행위에 의하여 이루어진 것이 아닌지 검토해야 한다.

「감정평가 실무매뉴얼(담보평가편)」

감정평가 실무매뉴얼(담보평가편)에서 규정하고 있는 담보평가 시 이용 가능한 자료 및 서류는 다음과 같다.

물건별	이용가능 자료 및 서류
토 지	1. 토지 등기사항전부증명서 2. 부동산종합증명서 3. 토지(임야)대장 4. 지적도(임야도) 5. 토지이용계획확인서 6. 공유지분 토지의 경우 공유지분위치확인(동의)서 7. 환지사업지 등의 경우 환지계획 · 환지처분 관련 서류 8. 형질변경, 토지의 전용, 건축 및 일단의 사업계획의 부지 등의 경우 형질변경허가서, 전용허가서, 건축허가(신고)서, 사업계획승인서 및 관련 도면과 서류 등 9. 최근 매매계약이 체결된 경우 매매계약서, 최근 분양받은 경우 분양계약서, 임대차나 지상권 등 사권(私權)이 설정된 경우 관련 계약서, 그 밖의 관련 계약서 등 10. 그 밖에 필요하다고 판단하는 서류
건 물	1. 건물 등기사항전부증명서 2. 부동산종합증명서 3. 건축물대장 및 그 도면 4. 토지이용계획확인서 5. 최근 매매계약이 체결된 경우 매매계약서, 최근 분양받은 경우 분양계약서, 임대차나 지상권 등 사권(私權)이 설정된 경우 관련 계약서, 그 밖의 관련 계약서 등 6. 그 밖에 필요하다고 판단하는 서류
구분 소유 부동산	1. 집합건물 등기사항전부증명서 2. 부동산종합증명서 3. 집합건물 건축물대장(표제부 및 전유부) 4. 집합건물 건축물대장 건축물현황도 중 관련 부분 5. 토지대장(대지권등록부 포함) 6. 토지이용계획확인서 7. 최근 매매계약이 체결된 경우 매매계약서, 최근 분양받은 경우 분양계약서, 임대차나 지상권 등 사권(私權)이 설정된 경우 관련 계약서, 그 밖의 관련 계약서 등 8. 대지사용권을 수반하고 있으나 미등기 된 경우, 전유부분과 함께 대지사용권을 지니고 있음을 입증할 수 있는 서류 9. 그 밖에 필요하다고 판단하는 서류

「감정평가 실무매뉴얼(담보평가편)」

5.2 감정평가서의 적정성 검토

감정평가업자는 감정평가서를 발송하기 전 다음 각 호의 사항을 미리 검토한다.

1. 감정평가서의 위산·오기 여부
2. 의뢰내용 및 공부와 현황의 일치 여부
3. 감정평가관계법규 및 협약서에 위배된 내용이 있는지 여부
4. 감정평가서 기재사항이 적절히 기재되었는지 여부
5. 감정평가액의 산출근거 및 결정의견이 적절히 기재되었는지 여부

「감정평가 실무매뉴얼 (담보평가편)」

3.6.2 관계법규에 따라 담보제공이 금지되거나 제한되는 물건

대상물건이 관계법규에 따라 담보제공이 금지되거나 제한되는 물건인지 여부는 의뢰인이 확인하여 판단하는 것이 원칙이다. 다만, 감정평가업자가 대상물건이 다음에 예시한 ‘관계법규에 따라 담보제공이 금지되거나 제한되는 물건’에 해당한다고 인정한 경우에는 의뢰인과 협의한 후 감정평가 진행 여부를 결정할 수 있다.

1. 「국유재산법」상 행정재산
2. 「보조금 관리에 관한 법률」상 중요재산
3. 「지방재정법」상 지방보조사업자의 중요재산
4. 「공익법인의 설립 운영에 관한 법률」상 공익법인의 기본재산
5. 「사립학교법」상 학교법인의 재산
6. 「의료법」상 의료법인의 기본재산
7. 「사회복지사업법」상 (사회복지)법인의 기본재산
8. 「전통사찰의 보존 및 지원에 관한 법률」상 전통사찰의 동산 또는 부동산
9. 「향교재산법」상 향교재산
10. 「공익신탁법」상 공익사업을 위한 신탁재산
11. 「주택법」상 주택건설사업에 의하여 건설된 주택 및 대지
12. 「한국주택금융공사법」상 주택담보노후연금채권을 담보한 주택(담보주택)
13. 「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률」상 주거지원을 받는 보호대상자가 주거지원에 따라 취득하게 된 소유권 등 및 정착금품
14. 「민사집행법」상 압류가 금지되는 물건 및 압류금지채권
15. 그 밖에 다른 법규에 따라 담보의 취득이 금지되거나 제한되는 물건

II. 물적사항 등 확인, 처리방법 및 유의사항

01 개념

물적사항의 확인이란 기본적 사항의 확정 단계에서 확정된 대상물건에 관하여 공부조사 및 실지조사를 통하여 물건의 존부 및 동일성 여부를 판단하는 작업을 말한다.

02 물적불일치 시 처리방법

등기사항전부증명서, 대장 등 공부상의 내용과 대상물건의 실지조사 내용이 차이가 나는 경우 이를 물적불일치라 한다. 이 경우 불일치의 원인을 규명하고 그 불일치의 정도가 경미하여 동일성에 문제가 없다고 판단되거나 실제 현황에 합치되도록 변경등기 등을 함으로써 담보로서 하자가 없다고 판단되는 경우에는 담보평가할 수 있다.

03 미등기 건물(공부상 등재되지 아니한 건물-적법하게 추가 등재가 가능하거나, 준공검사를 필한 건물은 제외한다)이 있는 토지

(1) 미등기건물과 법정지상권 확인의 중요성

우리나라 법제상 토지와 건물은 별개의 부동산으로 취급하고 있다. 따라서 토지에 담보를 설정하는 경우 지상의 건물을 담보취득하지 않을 경우 향후 토지에 대한 담보권 실행 시 법정지상권이 성립되어 토지에 대한 환가처분이 곤란하거나 환가처분가격이 크게 떨어질 수 있으므로, 토지상에 미등기건물이 소재하는지 여부 및 법정지상권이 성립될 수 있는지 여부를 판정하여야 한다.

(2) 처리방법

1) 토지상에 미등기건물만이 존재하는 경우

미등기건물이 건물로서 요건을 갖추고 있다면 법정지상권이 성립할 가능성이 매우 높으므로, 먼저 보존등기를 한 후에 저당권을 설정하여야 한다.

2) 토지상에 등기된 건물과 미등기건물이 함께 존재하는 경우

이 경우 등기건물에 설정한 저당권의 효력이 미등기건물에 미치는지 여부는 미등기건물에 대해 독립성이 인정되는지 여부에 따라 판단하여야 한다. 독립성이 인정될 경우 법정지상권이 성립할 수 있으므로, 미등기건물에 대하여 보존등기를 한 후에 저당권을 설정하여야 한다. 그러나 독립성이 인정되지 않는 경우에는 등기된 건물의 종된 건물(종물, 부합물)이 되어 등기된 건물에 저당권을 설정하면 미등기건물에도 효력이 미치므로 등기를 하지 않아도 된다.

04 종물과 부합물이 있는 토지

(1) 종물·부합물 판단의 중요성

「민법」 제358조에 따르면 저당권의 효력의 범위는 법률에 특별한 규정 또는 설정행위에 따른 약정이 있는 경우를 제외하고는 원칙적으로 **저당부동산에 부합된 물건과 종물에 미친다**. 따라서 대상물건에 종물 및 부합물이 있는지 여부를 면밀히 조사·확인하여야 한다.

(2) 종물

물건의 소유자가 그 물건의 상용에 공하기 위하여 자기소유인 다른 물건을 이에 부속하게 한때 그 물건을 종물이라고 한다(「민법」 제100조). 종물은 독립된 별개의 물건으로서 사회통념상 계속해서 주된 물건의 상용에 이바지하여야 하며, 장소적으로 어느 정도 부속되어야 한다.

대법원 판례는 종물의 판단기준으로 어느 건물이 주된 건물의 종물이기 위해서는 주물의 상용에 이바지 즉, 주물 그 자체의 경제적 효용을 다하게 하여야 한다고 판시하였다. 종물의 예로서 주택에 딸린 화장실, 공장에 부속된 경비실 및 창고 등이 있다(대법원, 1998.8. 23. 선고 87다카600 판결).

(3) 부합물

부합물이란 소유자를 달리하는 수 개의 물건이 결합하여 1개의 물건으로 될 때, 이러한 부합에 의하여 만들어진 물건을 말한다. 부동산의 소유자는 원칙적으로 부합한 물건의 소유권을 취득한다.

다만, 전세권, 지상권, 임차권 등의 권원에 의하여 부합된 부합물은 부동산 소유자의 소유가 되지 않고 부속시킨 자의 소유가 된다. 대법원 판례는 부합물의 판단기준으로서 부속된 물리적 구조뿐만 아니라 그 용도와 기능면에서 기존 건물과 독립된 경제적 효용을 가지고 거래상 별개의 소유권의 객체가 될 수 있는지의 여부 및 증축하여 이를 소유하는 자의 의사 등을 종합하여 판단하여야 한다고 판시한 바 있다(대법원, 1975. 4. 8. 선고74다1743 판결).

05 리스기계 및 소유권유보부 기계·기구

(1) 리스기계

리스기계는 「여신전문금융업법」에 의해 사업자가 리스회사로부터 임대받은 물건으로, 「공장 및 광업재단 저당법」에 의하여 취득한 담보물을 경매실행 시 복잡한 법률관계가 발생하므로, 통상적으로 **담보에서 제외**하고 감정평가 시에도 평가하지 않는 것이 일반적이다.

(2) 소유권유보부 기계·기구

대금분할지급매매에는 대금의 완납 전에 목적물을 인도하는 경우가 있는데, 이 경우에 대금의 완납이 있을 때까지 목적물의 소유권을 매도인에게 유보하는 계약을 하게 된다. 이 경우 공급계약서 등을 확인 받아 **소유권유보부 기계·기구일 경우 담보로 취급하지 않는다**.

06 과잉유희시설이거나 단독효용가치가 희박한 부분

(1) 과잉유희시설

과잉유희시설이란 해당 공장의 필요 정도를 넘어 설치된 시설과 업종 변경 등으로 인하여 가동하지 않고 가까운 장래에도 가동할 전망이 없는 시설을 말한다. 담보평가의 경우 이와 같은 과잉유희시설은 감정평가에서 제외하여야 한다.

(2) 단독효용가치 희박 부동산

부동산의 가치는 그 부동산이 최유효이용에 있을 때 가장 크다. 부동산이 최유효이용이 되기 위해서는 물리적·법적·경제적인 면에서 조건이 충족되어야 한다. 그러나 부동산은 그 형상·면적·도로저촉 등의 공법상 제한사항 등으로 인하여 일부 또는 전체가 단독으로는 이용될 수 없는 경우가 있는데, 이 경우에는 시장에서 거래가 제한되고 가치를 형성하지 못하기 때문에 담보평가에서는 평가외로 처리하여야 한다.

07 그 밖에 담보물건으로 부적절한 물건

다음의 물건은 환가성이 낮아 채무불이행에 따른 채권회수 가능성이 극히 낮은 물건이다. 이러한 물건의 경우에는 의뢰인에게 담보 취급 여부 등을 알리고 적절한 조치를 취해야 하며, 감정평가를 할 때 담보물건으로서의 적절성 여부, 의뢰인에게 확인한 내용, 감정평가조건 등을 감정평가서에 기재하여야 한다.

- ① 폐광·미채광 상태이거나 장기간 휴광 중인 광산으로서 광상상태가 불분명한 광산, 시설 및 운영이 부적당하여 가행실적이 불량하거나 입지조건·광량·품질이 극히 불량하여 경영 장래성이 없는 광산 또는 광업권에 한정하여 감정평가가 의뢰된 광산
- ② 거래실적이 없거나 거래소로부터 거래정지 처분을 받은 주식
- ③ 시험기구·비품·집기 등으로서 이동이 용이하여 관리·보전이 어려운 물건
- ④ 환금성과 시장성 등이 매우 낮거나 채권기관과의 특약에 따라 정한 물건
- ⑤ 그 밖에 손상이나 노후화 등으로 담보가치가 희박하다고 인정되는 물건

Ⅲ. 물건별 평가방법

※ 물건별 평가방법은 「감정평가에 관한 규칙」 및 「감정평가 실무기준」의 내용을 우선으로 하며, 「감정평가 실무매뉴얼(담보평가편)」, (구)「담보평가지침」의 내용은 참고사항이다.

(구)[담보평가지침]

제3장 토지의 평가

제12조 (평가가격 결정)

- ① 토지의 평가가격 결정은 부동산가격공시법 제21조 및 「감정평가에 관한 규칙」 제17조의 규정에 의하여 표준지 공시지가를 기준으로 하되, 담보물건으로서의 안정성 등을 고려하여 평가한다.
- ② 제1항의 규정에 의하여 표준지의 공시지가를 기준으로 평가한 가격이 실제 거래시세와 현저한 차이가 있는 등 담보가격으로 적정하지 아니한 경우에는 실제 적정거래시세 등과의 균형을 고려한 가격으로 평가하거나 임대료 등 수익성이나 조성비용 등 원가를 고려한 가격으로 평가할 수 있다. 이 때에는 인근지역의 적정한 거래사례, 수익사례 또는 조성비용사례 등을 면밀히 조사하여 기재하고, 이를 기초로 한 가격산출근거를 명확히 한다.

제13조 (공유지분토지, 합동환지)

- ① 1필지의 토지를 2인 이상이 공동소유하는 공유지분 토지 및 합동환지된 토지의 지분에 대한 평가는 그 위치가 확인될 경우에는 그 위치에 따라 평가하고, 위치확인이 곤란한 경우에는 그 토지 전체를 기준으로 하여 평가하되 지분비율에 의하여 평가가격을 결정한다.
- ② 공유지분토지의 위치확인인 공유지분자 전원 또는 인근공유자 2인 이상의 위치확인동의서를 받아 확인한다.
- ③ 공유지분 토지가 건부지(건축물이 있는 토지를 말한다)인 경우에는 다음 각 호의 방법에 의하여 위치확인을 할 수 있다. 이 때에는 평가서에 그 내용을 기재한다.
 1. 합법적인 건축허가도면 또는 합법적으로 건축된 건축물에 의하여 확인하는 방법
 2. 상가·빌딩 관리사무소 또는 상가번영회 등에 비치된 위치도면에 의하여 확인하는 방법

제14조 (특수용도로 사용되는 토지)

- ① 도로·구거·사도·묘지·제방·유지·하천 기타 특수용도로 사용되는 토지는 담보물건으로서 평가하지 아니한다. 다만, 그 토지가 일반용도의 토지로 전환하는 것을 전제로 평가의뢰된 경우에는 용도전환후의 토지가격에서 용도전환에 소요되는 통상비용 등을 고려한 가격으로 평가할 수 있다.
- ② 제1항의 규정에 불구하고 금융기관 등으로부터 다른 조건이 제시되거나 특수한 목적이 수반되는 경우에는 현황을 기준으로 평가할 수 있다. 이 때에는 현재의 이용상태대로의 가격이 형성되어 있을 경우는 그 가격을 기준으로 평가하고, 그 가격을 알 수 없을 경우에는 정상적인 투자비 등을 기초로 한 적산가격으로 평가가격을 결정하거나 인근지역에 있는 일반용도 토지의 적정가격에 부동산가격공시법 제9조의 규정에 의하여 건설교통부장관이 매년 작성·발표한 토지가격비준표(이하 “토지가격비준표”라한다)상의 가격배율 등을 참고하여 평가가격을 결정한다.

제15조 (지상권이 설정된 토지)

지상권이 설정되어 있는 토지의 평가는 다음 각 호의 기준에 따라 평가한다. 다만, 저당권자가 채권확보를 위하여 지상권을 설정한 경우에는 정상평가할 수 있다.

1. 지상권이 설정되어 있는 상태로 거래되는 토지가격을 알 수 있는 경우에는 그 가격을 기준으로 평가한다.
2. 실제지불임료(또는 지상권의 지료)와 필요제경비 등의 파악이 가능하고 적정 기대이율 및 복리연금현가율을 산정할 수 있는 경우에는 다음 산식에 의한다.

$$\text{토지평가가격} = \text{토지 적정가격} - [(\text{토지의 적정가격} \times \text{적정기대이율}) + \text{필요제경비} \\ - \text{실제지불임료}] \times \text{복리연금현가율} \left(\frac{(1+r)^n - 1}{r(1+r)^n} \right)$$

3. 제1호 및 제2호의 규정에 의한 평가가 사실상 곤란한 경우에는 지상권이 설정되어 있지 아니한 상태의 당해 토지에 대한 적정가격의 70퍼센트 이내 수준으로 평가한다.

제16조 (지상건축물의 소유자가 다른 토지)

- ① 지상건축물의 철거가 예상되지 아니한 타인소유의 지상건축물이 소재하는 토지는 평가하지 아니함을 원칙으로 한다. 다만, 토지와 그 지상건축물이 함께 담보물건으로 평가의뢰된 경우에는 정상평가할 수 있다.
- ② 지상건축물의 소유자가 다른 토지는 그 지상건축물이 법률적·사실적으로 철거가 용이하거나 확실시되어 철거를 전제로 의뢰된 경우에는 정상적으로 평가하되 철거에 소요되는 통상적인 비용 등을 고려한 가격으로 평가가격을 결정한다.
- ③ 금융기관 등의 의뢰에 의하여 당해 토지만을 평가할 경우에는 당해토지 또는 인근토지의 임대수익을 기초로 한 수익가격으로 평가하거나 제15조의 규정을 준용하여 평가할 수 있다.

제17조 (제시외 건축물이 있는 토지)

- ① 제시외 건축물(종물 및 부합물은 제외한다)이 있는 토지는 금융기관 등으로부터 추가의뢰 목록 또는 정상평가조건 등을 제시받은 경우에는 정상적으로 평가한다.
- ② 제시외 건축물이 무허가건축물 등으로서 추가의뢰목록 또는 평가조건외의 제시가 없는 경우에는 제16조의 규정을 준용한다.

제18조 (도시계획시설에 저촉된 토지)

- ① 「국토의 이용 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제7호의 규정에 의한 도시계획시설에 저촉되는 토지는 그 도시계획시설에 저촉된 상태대로의 가격이 형성되어 있는 경우에는 그 가격을 기준으로 평가하고, 저촉된 상태대로의 가격이 형성되어 있지 아니한 경우에는 저촉되지 아니한 상태를 기준으로 한 가격에 그 도시계획시설의 저촉으로 인한 제한정도에 따른 적정한 감가율 등을 고려하여 평가한다.
- ② 토지의 일부면적이 도시계획시설에 저촉되는 경우에는 그 저촉부분과 잔여부분을 구분하여 평가하거나 저촉부분과 잔여부분의 면적비율에 의한 평균가격으로 평가가격을 결정한다. 다만, 도시계획시설에 저촉되는 부분의 면적비율이 현저하게 낮아 토지의 사용수익에 지장이 없다고 인정되는 경우에는 도시계획시설에 저촉되지 아니한 것으로 볼 수 있으며, 잔여부분의 면적비율이 현저하게 낮아 단독으로 효용가치가 없다고 인정되는 경우에는 전체면적이 도시계획시설에 저촉된 것으로 본다.
- ③ 제1항 후단의 규정에 의한 감가율은 가격시점 해당연도의 토지가격비준표상의 가격배율 등을 참고로 하여 정한다.
- ④ 제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 가까운 장래에 공익사업의 시행으로 국가기관 등으로부터 보상금을 지급받을 것이 확실시 되는 경우에는 도시계획시설에 저촉되지 아니한 상태를 기준으로 평가할 수 있다.

제19조 (기타 공법상 제한을 받는 토지)

- ① 공원, 유원지, 개발제한구역, 재개발구역, 군사시설보호구역, 문화재보호구역 기타 이와 유사한 공법상제한을 받는 토지는 그 공법상 제한을 받는 상태대로의 가격이 형성되어 있는 경우에는 그 가격을 기준으로 평가하고, 제한을 받는 상태대로의 가격이 형성되어 있지 아니한 경우에는 그 공법상 제한을 받지 아니한 상태를 기준으로 한 가격에 그 공법상 제한정도에 따른 적정한 감가율 등을 고려하여 평가한다.
- ② 제1항 후단의 규정에 의한 감가율은 가격시점 해당연도의 토지가격비준표상의 가격배율 등을 참고로 하여 정한다.

제20조 (택지 등 조성공사 중에 있는 토지)

건축물 등의 건축을 목적으로 농지 또는 산림에 대하여 전용허가를 받거나 토지의 형질변경허가를 받아 택지 등으로 조성 중에 있는 토지는 그 상태대로의 가격이 형성되어 있는 경우에는 그 가격을 기준으로 평가하고, 그 상태대로의 가격이 형성되어 있지 아니한 경우에는 조성전 토지의 소지가격에 가격시점현재의 조성공사에 실제소요된 비용상당액, 공사진행정도, 택지조성에 소요되는 예상기간 등을 종합적으로 고려한 가격으로 평가한다. 다만, 금융기관 등으로부터 다른 조건의 제시가 있거나 특수한 목적이 수반되는 경우에는 그 제시조건 등에 따라 평가할 수 있다.

제21조 (평가제외)

- ① 다음 각 호의 1에 해당되는 것으로서 담보물건으로서 현저히 부적당하다고 판단되는 토지는 평가에서 제외하거나 반력할 수 있다.
 1. 사찰·교회·학교·고아원·양로원 기타 특수한 용도로 이용되고 있는 것으로서 다른 용도로의 전환가능성이 적고 매매 또는 임대차의 가능성이 희박한 것
 2. 공부상 소재지·지번·지목·면적 등이 실제와 현저히 달라서 동일성을 인정하기 어려운 것
 3. 지상 건축물과 같이 담보로 제공하지 아니하는 것
 4. 기타 담보물건으로서 현저히 부적당하다고 인정되는 것
- ② 제1항의 규정에 불구하고 금융기관 등의 요청에 의하여 특수한 조건이나 목적이 수반되는 경우에는 이를 평가할 수 있다. 이 때에는 감정평가서에 그 내용을 기재한다.

제4장 건물의 평가

제22조 (평가가격 결정)

- ① 건물의 평가가격은 「감정평가에 관한 규칙」 제15조의 규정에 따라 적산가격으로 결정한다. 다만, 적산가격으로 결정하는 것이 적정하지 아니한 경우에는 비준가격 또는 수익가격으로 결정할 수 있다.
- ② 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제2조의 규정에 의한 구분소유권의 대상이 되는 공동주택,상가, 업무용 빌딩 등은 대지권과 건물의 구분소유권을 일체로 한 거래사례 등에 의하여 비준가격으로 결정한다. 다만, 비준가격으로 결정하는 것이 적정하지 아니한 경우에는 적산가격 또는 수익가격으로 결정할 수 있다.
- ③ 적산가격에 의한 건물의 평가가격 결정은 다음의 산식에 의하여 재조달원가 및 내용연수 등의 산정은 다음 각 호의 기준에 따른다. 다만, 다음 각 호의 기준에 의한 내용연수 등의 산정이 적정하지 아니한 경우에는 대상물건의 유지관리상태, 보수정도 등 그 현상을 고려하여 내용연수 또는 잔존연수 등을 조정할 수 있다.

$$\text{평가가격} = \text{재조달원가} \times \frac{\text{잔존연수}}{\text{내용연수}}$$

1. 재조달원가는 가격시점에 있어서 대상물건을 재생산 또는 재취득하는데 소요되는 적정원가의 총액으로 결정하
되 대상물건에 대한 건축허가도서 등에 의하여 재조달원가를 산정할 수 있는 등 특별한 경우를 제외하고는
한국감정평가협회가 발행하는 표준주택가격 평가를 위한 주택신축단가표(이하 “주택신축단가표”라 한다)
또는 한국감정원장이 발행한 건물신축단가표(이하 “건물신축단가표”라 한다)를 참고로 하여 정한다.
2. 내용연수는 한국감정평가협회가 발행하는 표준주택가격 평가를 위한 주택신축단가표(이하 “주택신축단가
표”라 한다) 또는 한국감정원장이 발행한 고정자산내용연수표(이하 “고정자산내용연수표”라 한다)에서 정하는
기준을 참고로 하여 정하되 경제적 내용연수로 한다.
3. 잔존연수는 대상물건의 내용연수에서 경과연수를 차감하여 구하되, 사용 및 수리의 정도, 관리상태 등을 고려
한 장래 효용유지가 가능한 연수로 한다.
4. 잔존연수의 산정을 위한 경과연수의 기산시점은 준공시점(사용승인일)을 기준으로 하되 준공시점과 완공시점
의 시차가 1년 이상인 경우에는 완공시점을 기준으로 하며, 연수의 산정은 만년을 기준으로 한다.
- ④ 건물은 각 동별로 평가가격을 결정한다. 다만, 1동의 건물이라 하더라도 그 구조, 경과연수, 용도 등이 달라
가치를 달리하는 경우에는 이를 구분하여 평가가격을 결정할 수 있다.
- ⑤ 전기설비, 냉·난방설비, 승강기설비, 소화전설비 등 건축물의 부대설비는 따로 구분하여 평가하지 아니하고 건축
물에 포함하여 평가가격을 결정하되, 부대설비에 대한 보정은 주택신축단가표 또는 건물신축단가표에서 정하는
기준을 참고로 하여 정한다.

제23조 (도시계획시설 저촉건물)

- ① 도시계획시설도로 등 도시계획시설에 저촉된 건물은 그 저촉된 상태대로의 가격이 형성되어 있을 경우에는 이를
기초로 하여 평가하고, 저촉된 상태대로의 가격이 형성되어 있지 아니한 경우에는 그 저촉의 정도를 고려하여
적정하게 감가하여 평가한다.
- ② 건물의 일부가 도시계획시설에 저촉되어 있고 저촉되지 아니한 잔여부분이 독립된 건물로서 효용가치가 없다고
인정되는 경우에는 건물전체를 제1항의 규정을 준용하여 평가하고, 잔여부분만으로도 독립된 건물로서 효용가치
가 있다고 인정되는 경우에는 그 잔여부분에 대하여 벽체 또는 기둥 등의 보수에 필요한 비용 등을 고려하여 평가
한다.
- ③ 제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 가까운 장래에 공익사업의 시행으로 국가기관 등으로부터 보상금을 받을 것이
확실시 되는 경우에는 도시계획시설에 저촉되지 아니한 상태를 기준으로 평가할 수 있다.

제24조 (기타 공법상 제한을 받는 건물)

유원지, 공원, 개발제한구역, 재개발구역, 군사시설보호구역, 문화재보호구역 기타 이와 유사한 공법상 제한을 받는
지역안에 있는 건물의 평가는 현재의 용도로 계속 사용할 수 있는 경우에는 정상평가하고, 현재의 용도로 계속 사용
할 수 없는 경우에는 그 제한의 정도를 고려하여 적정하게 감가하여 평가한다.

제25조 (제시외건물)

공부상 등재되지 아니한 건물에 대하여는 원칙적으로 평가하지 아니한다. 다만, 공부면적을 초과한 부분이 적법하게
건축되어 추가 등재가 가능하거나 준공검사를 필한 건물로서 조건부로 평가의뢰된 경우에는 이를 평가할 수 있다.
이 때에는 감정평가서에 그 내용을 기재한다.

제26조 (평가제외)

- ① 다음 각 호의 1에 해당되는 것으로서 담보물건으로서 현저히 부적당하다고 판단되는 건물은 평가에서 제외하거나 반려할 수 있다.
1. 사찰, 교회, 학교, 고아원, 양로원 기타 특수한 용도로 이용되고 있는 것으로서 다른 용도로의 전환가능성이 적고 매매 또는 임대차가능성이 희박한 것
 2. 공부상 소재지, 지번, 구조, 면적, 용도 등이 달라 동일성을 인정하기 어려운 것
 3. 기타 구조가 복잡하거나 현상이 극히 불량하여 일정기간동안 그 보존이 어렵다고 인정되는 것
- ② 제1항의 규정에 불구하고 금융기관 등의 요청에 의하여 특수한 조건이나 목적이 수반되는 경우에는 이를 평가할 수 있다. 이 때에는 감정평가서에 그 내용을 기재한다.

제5장 공장의 평가

제27조 (평가가격 결정)

- ① 공장의 평가가격은 공장용지, 건물, 구축물, 기계·기구 등의 평가가격의 합계액으로 결정한다. 다만, 평가의뢰자로부터 무형고정자산의 평가의뢰가 있는 경우에는 이를 평가가격에 포함할 수 있다.
- ② 공장용지의 평가가격 결정은 제12조의 규정을 준용한다.
- ③ 건물 및 구축물의 평가가격 결정은 제22조의 규정을 준용한다.
- ④ 기계·기구는 그 구조, 규격, 형식, 용량, 수요정도, 경과연수, 잔존내용연수, 현상, 이용관리상태 등을 종합적으로 고려하여 다음과 같이 평가가격을 결정한다.
1. 기계·기구의 평가가격은 적산가격으로 결정한다. 다만, 국산 또는 수입기계·기구로서 대상물건과 현상·성능 등이 유사한 동종물건의 중고상태로서의 시중가격을 확실히 파악할 수 있는 경우에는 그 중고가격을 기초로 한 비준가격으로 결정할 수 있다. <개정 2007.2.14>
 2. 대상물건에 대한 가격자료가 없거나 재조달원가를 직접 구함이 곤란한 경우에는 구조, 규격, 형식, 용량 등 가치구성요인이 비슷한 물건의 재조달원가를 선택 이를 비교수정하여 대상물건의 재조달원가를 결정할 수 있다.
 3. 수입기계·기구의 평가는 수입신고필증 등에 의한 수입가격(CIF가격)을 기준으로 평가하되, 원화환산은 가격시점 이전 최근 15일 평균(환율변동이 심한 경우에는 가격시점 이전 최근 3월 평균)의 「외국환거래법」 제5조의 규정에 의한 기준환율 또는 재정환율의 평균치를 적용한다. 다만, 국내시장가격이 형성되어 있는 경우에는 신품으로서의 시장가격을 재조달원가로 정할 수 있다.
- ⑤ 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 금융기관 등의 요청이 있는 경우에는 수익가격으로 평가하거나 해체처분가격 등으로 평가가격을 결정할 수 있다.

제28조 (평가제외)

- ① 의뢰목록에 포함된 기계·기구 중에서 다음 각 호의 1에 해당되는 것은 이를 평가에서 제외한다.
1. 구조가 조잡하거나 노후화로 인하여 담보로서 가치가 희박하다고 인정되는 것
 2. 시험기구, 비품, 집기 등으로서 이동이 용이하여 관리·보전이 어려운 것
 3. 기타 담보가치가 희박하다고 인정되는 것
- ② 제1항의 규정에 불구하고 금융기관 등의 요청에 의하여 특수한 조건이나 목적이 수반되는 경우에는 이를 평가할 수 있다. 이때에는 감정평가서에 그 내용을 기재한다.

Ⅳ. 담보가치분석표 예시 [일부는 임대차, 나머지는 소유자 직접 거주(방2) 가정]

01 가용담보액

구분	금액	비고
i. 감정평가액	205,000,000원	
ii. 공제금액	187,500,000원	권리내역 참조
iii. 가용 담보액 (i - ii)	17,500,000원	

02 권리내역

구분	내역	금액	권리자
1	근저당권	51,500,000원	
2	임대보증금	50,000,000원	
3	최우선변제가능액	86,000,000원	방2 × 43,000,000원
4	-	-	
합계		187,500,000원	

03 기타 참고사항

구분	의견
담보물 종합의견	안정성, 환가성 등이 보통시 되며, 공부와 현황이 일치함
기타 유의사항	-

I. 개요

경매평가란 해당 집행법원(경매사건의 관할 법원)이 경매의 대상이 되는 물건의 경매에서 최저매각가격(물건의 매각을 허가하는 최저가격)을 결정하기 위해 의뢰하는 감정평가를 말한다. 「민사집행법」이 최저매각가격을 규정하고 있는 것은 부동산이 시세보다 훨씬 저가로 매각되면 이해관계인의 이익을 해치게 되므로 공정·타당한 가격을 제시하여 부동산이 부당하게 염가로 매각되는 것을 방지함과 동시에 입찰에 참여하려는 사람들에게 매수가격의 기준을 제시함으로써 경매가 공정하게 이루어지도록 하는 데 의의가 있다(대법원 2003.8.21.자 2003마132결정 참조).

「민사집행법」 제97조 (부동산의 평가와 최저매각가격의 결정)

- ① 법원은 감정인(鑑定人)에게 부동산을 평가하게 하고 그 평가액을 참작하여 최저매각가격을 정하여야 한다.
- ② 감정인은 제1항의 평가를 위하여 필요하면 제82조 제1항에 규정된 조치를 할 수 있다.
- ③ 감정인은 제7조의 규정에 따라 집행관의 원조를 요구하는 때에는 법원의 허가를 얻어야 한다.

II. 부동산 경매의 종류

01 강제경매

법원이 집행권원을 가진 채권자의 신청에 의해 채무자 소유의 부동산을 압류, 환가하여 그 매각대금으로 채권자의 금전채권의 만족을 목적으로 하는 강제집행절차이다.

02 임의경매

담보권을 가진 채권자의 담보권 실행을 위하여 법원이 담보권이 설정된 부동산을 압류, 환가하여 그 매각대금으로 채권자의 금전채권을 만족시키는 강제집행절차를 말한다.

03 형식경매

형식경매는 재산의 가격보존 또는 정리를 위한 경매를 말한다. 형식경매의 대표적인 유형으로 공유물 분할을 위한 경매가 있다. 강제경매와 임의경매는 금전채권의 만족을 얻기 위하여 실행한다는 의미에서 실질경매라고 부르는데, 이에 대응하여 형식경매라고 부른다. 형식경매는 담보권 실행을 위한 경매의 예에 따라 실시한다(민사집행법 제274조제1항).

Ⅲ. 경매평가의 근거규정 및 원칙

01 근거규정

경매평가의 근거규정으로는 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률», 「감정평가에 관한 규칙», 「감정평가 실무기준」 등이 있다.

「감정평가 실무기준」 720 경매평가

- ① 경매평가란 해당 집행법원(경매사건의 관할 법원을 말한다)이 경매의 대상이 되는 물건의 경매에서 최저매각가격(물건의 매각을 허가하는 최저가격을 말한다)을 결정하기 위해 의뢰하는 감정평가를 말한다.
- ② 감정평가업자가 경매평가를 수행할 때에는 감정평가관계법규에서 따로 정한 것을 제외하고는 [100 총칙]부터 [600 물건별 감정평가]까지의 규정을 적용한다.

02 원칙

시장가치기준 원칙, 현황기준 원칙, 개별물건기준 원칙 등 일반적인 감정평가의 원칙이 경매평가에도 그대로 적용된다.

Ⅳ. 경매평가의 대상과 유의사항

01 경매평가의 대상

(1) 의뢰목록과 부합물·종물

경매평가의 대상은 집행법원이 의뢰한 목록을 기준으로 하며, 이는 기본적으로 법원에 소송계류중인 채무자 소유의 부동산(목적부동산)이 된다. 그런데 목적부동산 자체뿐만 아니라 의뢰목록에 제시되지 않은 부합물과 종물도 포함한다.

(2) 현황기준

목적부동산은 공부와 현황의 차이가 나는 물적불일치가 발생할 수 있으므로 현황 파악에 유의해야 한다. 목적부동산의 현황이 공부와 다르지만 그 정도가 경미한 경우에는 현황평가 할 수 있으나, 현저히 다른 경우 물적 동일성이 인정되지 않아 압류효력의 문제로 경매대상에서 제외하는 것이 타당할 수 있으므로 주의를 요한다.

(3) 소유자 미상의 독립된 제시외 건물

목적부동산 내에 소재하는 부합물과 종물이 아닌 소유자 미상의 독립된 제시외 건물도 경매평가의 대상이 된다. 다만, 집행법원이 소유자의 확인 등의 절차를 거쳐 최종적으로 경매대상 포함 여부를 결정하게 된다.

02 경매평가의 유의사항

(1) 공부상 지목과 현황이 다른 토지

경매제도는 기본적으로 매매의 성질을 가진다. 공부상 지목과 현황이 다른 경우 공부상 지목에 불구하고 현황에 따라 거래가 이루어진다면 **현황대로 감정평가**하여야 한다. 이는 일반적인 감정평가의 원칙(현황기준 원칙)과 같다.

따라서 공부상 대지이나 현황이 도로라면 도로로서의 가격을 평가해야 한다. 다만, 공부상 위치와 현황 위치가 다른 경우에는 물적 동일성이 문제되는 사안으로 집행법원에 알리는 등 적절한 조치를 취한 후 감정평가 진행여부를 결정하여야 한다.

(2) 법정지상권이 설정된 토지

법정지상권은 ① 전세권에 의한 경우(민법 제305조), ② 저당권에 의한 경우(민법 제366조), ③ 가등기담보권등에 의한 경우(가등기담보 등에 관한 법률 제10조), ④ 입목에 관한 경우(입목에 관한 법률 제6조)의 4가지 외에 관습법상의 법정지상권이 있다.

법정지상권이 성립하는 경우 토지의 경락인이 지료를 받게 되나 지상권의 존속기간 동안 토지의 사용 제한 등 법정지상권에 의한 부담이 발생하므로 결국에는 토지의 감가요인이 된다. 따라서 경매평가 시 법정지상권의 성립여부에 주의해야 한다.

대법원 판례는 지상권이 설정된 인근토지의 거래사례와 대항력을 갖춘 임차권이 있는 인근토지의 거래사례를 조사하여 지상권과 임차권 등 용익권에 의한 사용가치의 제한으로 말미암아 토지가 그 제한이 없는 토지에 비하여 얼마나 감액되어 거래되고 있는가를 밝힌 후 평가대상 토지의 특수성을 고려하여 평가한다고 제시한 바 있다(대법원 1991.12.27.91마608 결정 참조).

(3) 토지의 부합물

경매평가 대상토지 지상에 소재하는 정원수, 정원석, 석등 등이 있을 수 있으나, 대표적인 부합물로는 수목을 들 수 있다. 수목은 '입목에 관한 법률에 따라 등기된 입목'과 '명인방법을 갖춘 수목'이 아닌 한 부합물로서 감정평가의 대상이 된다는 것이 판례의 입장이다(대법원 1998. 10. 28. 자 98마1817 ; 1976. 11. 24. 76마275결정 참고).

대상토지에 식재된 수목은 토지와 별개의 독립한 물건이 아니므로, 별도의 약정이 없는 한 토지의 처분에 당연히 수반된다. 이에 대상토지상에 수목이 있는 경우 이를 감안하여 평가해야 한다. 경매목적물에 부합물이나 종물이 있는 경우 **그 부합물이나 종물도 경매로 인하여 소유권이 이전하게 되므로 경매평가의 대상에 포함된다.**

이때 감정평가서에 그것이 부합물이나 종물임을 알 수 있도록 구조나 이용관계 등을 적시해야 한다.

(4) 제시외 건물

경매평가의 법원명령서 상에는 일반적으로 '제시외 건물이 있는 경우에는 **반드시 그 가액을 평가**하고, 제시외 건물이 경매대상에서 제외되어 그 대지가 소유권의 행사를 제한받는 경우에는 그 가액도 평가'하도록 기재되어 있다. 제시외 건물은 구조, 면적, 이용상황 등을 기재하고 그로 인한 대상물건의 평가액 및 환가성에 미치는 영향을 기재해야 한다.

미등기건물의 경우에도 채무자의 소유임이 확인된다면, 건축물대장 등 채무자의 명의로 등기할 수 있는 서류를 첨부하여 집행법원에 의해 등기촉탁할 수 있으며, 이런 절차를 거쳐 강제경매가 가능하게 된다.

(5) 다세대주택의 실질을 갖춘 다가구용 단독주택의 공유지분의 평가

구조상·이용상의 독립성을 구비하고 실질적으로 여러 세대가 독립된 주거생활을 영위하는 주택은 실질적으로 다세대주택(공동주택)에 해당되지만 공부상 단독주택으로 등기된 경우가 있다. 이러한 주택 중 한 세대가 경매평가의 대상이 된 경우 부분감정평가해야 하는지, 구분감정평가해야 하는지 문제될 수 있다. 구분건물등기가 경료되지 못한 다가구용 단독주택의 공유지분등기는 일반등기와는 달리 특정부분에 대한 구분소유권을 표창한다고 보아야 한다. 따라서 그 공유지분에 대한 감정평가액은 「민사집행법」 제139조제2항에 따라 건물의 전체가격 중 공유지분의 비율에 따른 가격이 아니라 전체건물 중 해당 구분건물이 점유하고 있는 위치를 반영한 가액이어야 한다. 따라서 감정평가의 대상이 된 해당 특정부분은 다른 부분과의 특성 차이를 반영하여 구분건물과 같이 토지·건물을 일체로 한 비준가액으로 감정평가해야 한다.

(6) 구분건물의 평가에 있어서 유의사항

「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」의 적용을 받는 구분건물(집합건물)에 관하여는 전유부분과 대지사용권의 일체성에 따라 일괄감정평가하는 것이 원칙이다. 그러나 대지권 발생 전에 토지 또는 건물만의 목적으로 담보권 설정, 가처분 등의 등기가 되어 있는 경우 개별적으로 감정평가해야 하는 경우도 있으므로 유의해야 한다.

(7) 구분건물의 제시외 건물로서 감정평가에 포함되어야 할 주요내용

경매대상이 구분건물인 경우에도 실지조사 시 제시외 건물로 판단하여 감정평가에 포함해야 할 주요 물건들이 있다. 일반적으로 최상층에 소재하는 다락방, 지하층에 배분된 전용면적, 구조변경으로 확장된 부분, 계단실 등에 설치된 새시 등이 그 예이다.

V. 최저경매가격의 결정에 중대한 하자가 있는 경우

01 목적부동산의 현황이 의뢰목록과 다른 경우

목적부동산의 현황이 의뢰목록과 다른 경우 경매평가는 현황을 기준으로 해야 한다. 다만 건물의 경우 법원에서 평가를 명한 목적부동산의 표시와 실제의 현황이 현저히 달라 동일성을 인정할 수 없거나, 목적부동산이 멸실되고 그 지상에 다른 건물이 건축된 경우에는 경매평가의 대상이 되지 않는다. 한편, 토지가 구분소유적 공유인 경우 이를 전제로 실제의 이용상황을 참작하여 평가하여야 한다.

02 평가대상물의 누락 또는 대상물이 아닌 것의 포함

토지의 부합물인 수목, 건물의 부합물인 증축부분을 고려하지 아니하고 평가한 경우 그 평가액을 최저경매가격으로 한 경우 중대한 하자가 있다.

03 경매부동산의 공부면적과 실제면적의 차이

경매부동산의 공부상 면적과 실제 면적간에 현저한 차이가 있음에도 공부상의 면적에 의하여 평가한 경우 최저경매가격의 결정에 중대한 하자가 있다.

04 경매부동산의 용역권의 부담유무에 관한 오인

경매 목적토지의 경락인이 경매로 인하여 법정지상권의 부담을 안게 될 것임에도 이를 고려하지 않고 평가한 경우 최저경매가격의 결정에 중대한 하자가 있다.

05 경매물건의 부지 이용권에 관한 오인

경매 목적물인 건물의 경매에 의하여 그 부지에 관하여 법정지상권을 취득하게 되는데도 법정지상권이 성립하지 않는 것을 전제로 평가한 경우에는 최저경매가격의 결정에 중대한 하자가 있다.

06 공법상 규제의 간과

경매부동산에 관하여 가치에 영향을 미치는 공법상의 규제가 있고, 이것이 거래상 중요한 요소로 작용함에도 이를 간과하고 평가한 경우 최저경매가격의 결정에 중대한 하자가 있다.

07 환지에정지 지정의 간과

경매부동산에 관하여 환지에정지가 지정되어 있음에도 이를 간과하고 평가한 경우 최저경매가격의 결정에 중대한 하자가 있다.

08 최저경매가격이 저렴 또는 적정하지 않은 경우

감정평가액과 시가 사이에 사회통념상 허용할 수 없을 정도의 차이가 있는 경우 최저경매가격의 결정에 중대한 하자가 있다. 또한 분필된 부동산 사이에 10배의 차이가 있는 감정평가액의 적부에 관하여 심리를 하지 않고 최저경매가격을 정한 경우 최저경매가격의 결정에 중대한 하자가 있다.

09 일괄경매에서의 최저경매가격의 결정에 잘못이 있는 경우

각 부동산상의 저당권 등의 권리자나 그 순위가 각각 달라 각 부동산별로 따로 매각대금이나 집행 비용을 정할 필요가 있음에도 불구하고 각 부동산별로 따로 최저경매가격을 정하지 않고 일괄하여 최저경매가격을 정한 경우 최저경매가격의 결정에 중대한 하자가 있다.

10 경매실무상 최저경매가격의 결정에 중대한 하자가 있는 경우

부합물과 종물이 있는 경우 감정평가서에 적시하여 평가하여야 하며, 경매목적 토지상에 정원수가 있는 경우 이를 포함하여 평가하여야 한다. 경매목적물의 표시와 현황이 다른 경우 실제의 현황에 따른 평가를 하여야 한다. 또한 평가가 현실적으로 어려운 경우 법원에 필요한 자료를 요청하여 평가하여야 한다. 멸실된 건물은 채권자에게 적절한 조치를 취하도록 보정명령을 한 후 처리한다.

VI. 기타

01 용어의 정리

(1) 유찰

유찰이란 매수희망자가 없어 다시 경매를 진행시키는 것을 말하며, 통상 1달 후에 다시 경매가 진행된다. 일반적으로 1회 유찰시 20%씩 경매가가 저감되나, 법원에 따라서는 30%씩 경매가가 저감되기도 한다.

(2) 낙찰 (경락)

낙찰이란 최고가 입찰자에게 매수권한을 주는 것을 말한다.

(3) 법사가격 (최초경매가)

법사가격이란 경매물건의 감정평가액을 말하며, 이는 대부분의 경우 최초 경매에 붙여질 경우의 최저입찰가가 된다.

(4) 최저경매가

최저경매가란 응찰자가 입찰에 참여할 경우 반드시 이 가격 이상을 제시하여야만 최고가 입찰자가 되는 가격을 의미하며, 유찰 시 저감되어 결정된다.

02 경매의 절차

- ① 경매신청
- ② 경매개시결정
- ③ 경매감정평가(최저경매가격 결정)
- ④ 입찰실시
- ⑤ 낙찰허가결정
- ⑥ 대금납부
- ⑦ 소유권이전등기 촉탁
- ⑧ 배당실시
- ⑨ 명도

03 경매감정평가액과 최저경매가격과의 관계

「민사집행법」은 “법원은 감정인에게 부동산을 평가하게 하고 그 평가액을 참작하여 최저경매가격을 정하여야 한다”라고 규정하고 있는 바, 여기서 감정인의 평가액을 참작한다는 것은 법원이 감정인의 평가액을 그대로 최저경매가격으로 정하여야 한다는 것이 아니라 상당한 이유가 있는 경우 감정인의 평가를 채택하지 않고 다시 재평가를 명할 수 있으며, 감정인의 평가를 채택하는 경우에도 독자적으로 감정인의 평가액을 수정하여 합리적인 최저경매가격을 결정할 수 있다는 것이다. 그러나 법원 실무상 특별한 사정이 없는 한 감정인의 평가액을 그대로 최저경매가격으로 정하는 것이 통상이다.

04 경매의 배당순위

(1) 0순위

- ① 경매비용
- ② 필요비, 유익비

(2) 1순위

- ① 최우선 변제금(서울 5,000만원, 수도권 중 과밀억제권역(서울 제외), 용인, 화성, 김포, 세종 4,300만원, 광역시, 안산, 광주, 파주, 이천, 평택 2,300만원, 그 외 2,000만원)
- ② 3월분 임금 채권, 3년분 퇴직금 채권
- ③ 재해보상금

(3) 2순위

당해세(국세, 지방세) 및 가산금 : 부가가치세는 제외

(4) 3순위

- ① 당해세 이외 국세 및 지방세
- ② (근)저당권, 전세권, 가등기담보 등
- ③ 확정일자 받은 임대차(주택 및 상가건물 임대차보호법)

(5) 4순위

3월 초과분 임금 채권, 3년 초과분 퇴직금 채권

(6) 5순위

법정기일이 근저당권 등보다 늦은 국세, 지방세

(7) 6순위

각종 공과금(의료보험료, 연금보험료, 산업재해 보상보험료 등)

(8) 7순위

일반 채권(소비대차, 대항력 없는 주택이나 상가건물 임대차 등)

I. 개념

01 국유재산

국유재산이란 국가의 부담, 기부채납이나 법령 또는 조약에 따라 국가 소유로 된 재산을 말한다(국유재산법 제2조제1호).

02 공유재산

공유재산이란 지방자치단체의 부담, 기부채납이나 법령에 따라 지방자치단체 소유로 된 재산을 말한다(공유재산 및 물품관리법 제2조제1호).

03 국·공유재산 감정평가

국가 또는 지방자치단체는 ① 재산을 새로이 취득하거나 ② 보유하고 있는 재산을 처분할 때, 그리고 ③ 임대(대부 또는 사용허가)할 때 국·공유재산에 대한 감정평가를 의뢰할 수 있는데, 이를 국·공유재산 감정평가란 한다.

II. 국·공유재산의 구분

01 행정재산

국가 또는 지방자치단체가 ① 직접 사무용, 사업용 또는 공무원의 주거용으로 사용하거나 5년 이내에 사용하기로 결정한 재산인 “공용재산”(예: 청사, 학교 등), ② 일반 공중의 사용을 위하여 제공하거나 5년 이내에 사용하기로 결정한 재산인 “공공용재산”(예: 도로, 항만 등), ③ 정부기업이 사무용, 사업용 또는 직원의 주거용으로 사용하거나 5년 이내에 사용하기로 결정한 재산인 “기업용재산”(예: 우편사업재산 등), ④ 법령 또는 조례나 규칙의 규정에 의하거나 그 밖에 의하여 국가 또는 지방자치단체가 보존하고 있거나 보존하기로 결정한 재산인 “보존용재산”(예: 문화재 등)을 말한다.

02 일반재산 (구 잡종재산)

행정재산 이외의 모든 재산을 말한다.

III. 취득, 처분, 임대 구분

01 취득

취득이란 국가 또는 지방자치단체가 유상 또는 무상으로 재산을 획득하는 것으로 부담/재산매입, 기부채납, 교환, 법령 등에 의한 취득 등이 있다.

(1) 부담/재산매입

- ① **부담**: 금전적 대가를 지불하는 방법 등을 통해 재산을 취득하는 것,
- ② **재산매입**: 예산을 확보하여 관계법령에 따라 매매계약을 체결하고 대가를 지급한 후 소유권을 이전받은 것으로 가장 전형적인 취득형태

(재산 ↔ 금전), 근거 법률 : 토지보상법, 학교용지 확보 등에 관한 특례법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 주택법, 도시개발법, 도시 및 주거환경정비법, 택지개발촉진법, 민법 등

(2) 기부채납

사법상의 증여계약 등에 의하여 특정재산을 무상으로 취득하는 것

(재산 ←), 근거 법률 : 국유재산법, 공유재산 및 물품관리법

(3) 교환

행정목적 등으로 사용하기 위해 타 정부기관 또는 사인에게 보유재산의 소유권을 이전시키고, 그 대가로 타 정부기관 또는 사인이 보유하고 있는 재산을 취득하는 것

(재산 ↔ 재산), 근거 법률 : 국유재산법, 공유재산 및 물품관리법

(4) 법령 등에 의한 취득 등

민법, 형법, 세법 등의 법령 또는 조약에 의해 특정재산이 국·공유재산으로 변경되는 것(예: 무주부동산의 국유화 조치 등), 각종 법령에 의한 공공시설의 무상귀속, 도시개발법에 의한 환지취득, 법원의 판결에 의한 소유권 취득, 건물의 신·증축 및 공작물의 설치 등

(재산 ←), 근거 법률 : 국유재산법, 공유재산 및 물품관리법, 학교시설사업 촉진법, 건축법, 민법, 세법 등

02 처분

처분이란 국·공유재산의 소유권을 타 기관 또는 민간에게 이전하는 것으로 매각, 교환, 양여, 신탁, 현물출자 등이 있다.

(1) 매각

매매계약을 통해 금전을 받고 국·공유재산의 소유권을 상대방에게 이전하는 것

(재산 ↔ 금전), 근거 법률 : 국유재산법, 공유재산 및 물품관리법, 토지보상법, 도시 및 주거환경정비법

(2) 교환

행정목적 등으로 사용하기 위해 타 정부기관 또는 사인에게 보유재산의 소유권을 이전시키고, 그 대가로 타 정부기관 또는 사인이 보유하고 있는 재산을 취득하는 것

(재산 ↔ 재산), 근거 법률 : 국유재산법, 공유재산 및 물품관리법

(3) 양여

보유재산의 소유권을 타 정부기관 또는 사인에게 소유권을 이전하는 것으로 대가를 받을 수도 있고, 무상으로 이전할 수도 있다.

(유상양여: 재산 ↔ 금전, 무상양여: 재산 →), 근거법률: 국유재산법, 공유재산 및 물품관리법, 국유재산특례제한법, 공유재산특례제한법 등

(4) 신탁

신탁업자에게 재산을 이전시켜 개발하게 한 후 분양 또는 임대를 통해 얻은 수익을 회수하는 것

(재산 ↔ 분양수익 또는 임대수익), 근거법률: 국유재산법, 공유재산 및 물품관리법

(5) 현물출자

관계 법령에 따라 특정 사업 등에 재산을 출자하는 것

(재산 ↔ 지분 등), 근거법률: 국유재산법, 공유재산 및 물품관리법

03 임대

임대란 국·공유재산을 사인 등에 (일반재산을) 대부하거나 (행정재산을) 사용허가하는 것을 말한다.

(1) 대부

일반재산을 입찰 등을 통해 사인에게 임대하고 임대료를 징수하는 것

(재산 사용 ↔ 대부료), 근거 법률 : 국유재산법, 공유재산 및 물품관리법

(2) 사용허가

행정재산을 사인에게 임대하고, 사용료를 징수하는 것

(재산 사용 ↔ 사용료), 근거 법률 : 국유재산법, 공유재산 및 물품관리법, 도로법, 하천법, 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률, 공유수면관리 및 매립에 관한 법률, 어촌·어항법, 국유림의 경영 및 관리에 관한 법률, 농어촌정비법, 농어촌도로법, 자연공원법

Ⅳ. 국·공유재산의 취득 관련 감정평가

01 법률에 의한 취득 감정평가

국유재산법과 공유재산 및 물품 관리법에서는 취득과 관련한 감정평가에 관한 구체적인 사항을 규정하고 있지 않다. 그러나 유상매입의 경우 개별법률(토지보상법, 도시 및 주거환경정비법 등)에서 감정평가에 관한 구체적인 사항을 규정하고 있으므로 해당 법률의 규정에 따르면 된다.

한편, 국·공유재산의 취득은 국유재산종합계획 및 공유재산관리계획에 근거하여 시행된다. 다만, 토지보상법에 의한 공유재산 취득은 계획에 포함되지 않아도 된다.

02 법률에 의하지 않은 취득 감정평가

법률에 의하지 않고 행정목적으로 취득하고자 할 때는(예: 공유재산 업무편람상의 협의 매입감정평가에 관한 일반법인 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률에 따라 감정평가하면 된다.

Ⅴ. 국·공유재산의 처분 관련 감정평가

01 국유재산법과 공유재산 및 물품 관리법에 의한 처분 감정평가

(1) 일반적 처분 감정평가

일반재산을 처분함에 있어 국유재산법과 공유재산 및 물품 관리법은 공통적으로 '시가(時價)'를 고려하여 (경쟁입찰 등을 위한) '예정가격'을 결정하도록 규정하고 있다. 다만, 시가의 개념이 명확히 정립되어 있지 않아 시가의 성격에 대한 논란이 있다.

예정가격 결정을 위한 절차, 방법 등 세부사항은 대통령령에 위임하고 있는데, 원칙적으로 복수의 감정평가를 통해 예정가격을 정하도록 하고 있다. 다만 소액의 경우 예외적으로 공시가격, 대장가격 또는 시가표준액 등으로 대체할 수 있도록 하고 있다. 한편, 감정평가서의 유효기간은 특별한 경우가 아니면 1년이다.

「국유재산법 시행령」 제42조 (처분재산의 예정가격)

① 증권을 제외한 일반재산을 처분할 때에는 시가(時價)를 고려하여 해당 재산의 예정가격을 결정하여야 한다.

이 경우 예정가격의 결정방법은 다음 각 호와 같다. <개정 2016. 6. 30., 2022. 1. 21.>

1. 대장가격이 3천만원 이상인 경우(제2호의 경우는 제외한다)

: 두 개의 감정평가법인등의 평가액을 산술평균한 금액

2. 대장가격이 3천만원 미만인 경우나 지방자치단체 또는 공공기관에 처분하는 경우: 하나의 감정평가법인등의 평가액

② 제1항에 따른 감정평가법인등의 평가액은 평가일부터 1년이 지나면 적용할 수 없다.

<개정 2016. 6. 30., 2022. 1. 21.>

「공유재산 및 물품 관리법」 제30조 (처분재산의 가격)

일반재산을 처분할 때 그 가격은 대통령령으로 정하는 바에 따라 시가(時價)를 고려하여 결정한다.

(2) 특수한 형태의 처분 감정평가 : 기부 대 양여 방식 개발

개념상 '기부 대 양여'는 국유재산법 제13조 및 제55조제1항제3호와 동법 시행령 제8조 및 제58조와 동법 시행규칙 제40조 내지 제42조에 따라 대체시설을 제공하는 자에게 용도폐지되는 행정재산을 제공하는 경우를 의미한다.

「국유재산 기부 대 양여 사업관리 지침」 제2조제1호

“기부 대 양여 사업”이란 사업주관기관에 대체시설을 기부한 자에게 용도폐지된 재산을 양여하여 국가소유시설을 이전하는 사업을 말한다.

(3) 토지 이외 재산의 감정평가 : 불용품 매각 예정가격 산정

공유재산 및 물품 관리법 시행령 제78조에 따라 불용품을 매각하는 경우 예정가격은 감정평가액으로 한다.

02 개별 법률에 의한 감정평가: 국·공유지 양여 감정평가

(1) 개별 법률의 무상귀속 및 무상양여 조항의 성격과 감정평가

새로이 설치하는 시설을 관리청에 무상으로 귀속시키고, 기존에 있던 용도폐지 공공시설을 사업시행자에게 무상으로 양여하는 경우 법률마다 다르게 규정되어 있다.

사업시행자가 행정청이 아닌 경우 ① 사업시행자가 새로 설치한 공공시설의 설치비용, ② 용도가 폐지되는 공공시설 등의 가액을 알아야 하므로 감정평가가 필요하다.

(2) 기준시점과 감정평가기준의 규정 존재 여부

- 일반적으로 개별 법률에서는 감정평가의 기준시점을 규정하고 있지 않다. 다만, 일부 법률에서는 기준시점을 별도로 규정하고 있는데, 도시 및 주거환경정비법상 **사업시행계획인가의 고시가 있는 날**(사업인정고시 시점)이 대표적이다.
- 일반적으로 개별 법률에서는 감정평가기준을 별도로 규정하고 있지 않다. 다만, 일부 법률에서는 감정평가기준을 별도로 규정하고 있는데, 산업입지 및 개발에 관한 법률 제26조제5항(토지보상법 준용)이 대표적이다.

03 개별 법률에 의한 감정평가: 도시 및 주거환경정비법의 국·공유지 감정평가

(1) 소유권 이전 및 임대 대상 제약

도시 및 주거환경정비법 제98조제4항은 정비구역 내 국·공유재산을 사업시행자 또는 점유자 및 사용자에게 다른 사람에 우선하여 수익계약으로 매각 또는 임대될 수 있도록 규정하고 있다. 이는 국·공유지 처분 및 임대시 ‘소유권 이전 및 임대의 대상 제약’이다.

(2) 행정재산의 용도폐지에 대한 인허가 의제

도시 및 주거환경정비법 제98조제5항은 일반법인 『국유재산법』과 『공유재산 및 물품관리법』의 행정재산 활용을 위한 용도폐지 규정에도 불구하고, 사업시행계획인가 고시로 용도폐지 절차를 대체하도록 하고 있다.

이는 ‘행정재산 용도폐지에 대한 인허가 의제규정’이다.

한편, 일반재산은 별도의 용도폐지 절차가 필요하지 않다.

(3) 기준시점

도시 및 주거환경정비법 제98조제6항은 매각하는 국·공유지에 대한 감정평가에 있어 기준시점(사업시행계획인가의 고시가 있는 날)을 별도로 정하고 있다. 다만, 사업시행계획인가의 고시가 있는 날부터 3년 이내에 매매계약을 체결하지 않은 경우에는 『국유재산법』과 『공유재산 및 물품관리법』에 따르도록 하고 있다.

(4) 유상양여 여부

도시 및 주거환경정비법 제101조는 양여시 무상양여가 원칙이지만, ‘행정재산’과 ‘별도 양도계약을 체결한 토지’는 유상으로 양여된다고 규정하고 있다.

「도시 및 주거환경정비법」 제98조 (국유·공유재산의 처분 등)

- ① 시장·군수등은 제50조 및 제52조에 따라 인가하려는 사업시행계획 또는 직접 작성하는 사업시행계획서에 국유·공유재산의 처분에 관한 내용이 포함되어 있는 때에는 미리 관리청과 협의하여야 한다. 이 경우 관리청이 불분명한 재산 중 도로·구거(도랑) 등은 국토교통부장관을, 하천은 환경부장관을, 그 외의 재산은 기획재정부장관을 관리청으로 본다.
(개정 2020. 12. 31., 2021. 1. 5.)
- ② 제1항에 따라 협의를 받은 관리청은 20일 이내에 의견을 제시하여야 한다.
- ③ 정비구역의 국유·공유재산은 정비사업 외의 목적으로 매각되거나 양도될 수 없다.
- ④ 정비구역의 국유·공유재산은 「국유재산법」 제9조 또는 「공유재산 및 물품 관리법」 제10조에 따른 국유재산종합계획 또는 공유재산관리계획과 「국유재산법」 제43조 및 「공유재산 및 물품 관리법」 제29조에 따른 계약의 방법에도 불구하고 사업시행자 또는 점유자 및 사용자에게 다른 사람에 우선하여 수의계약으로 매각 또는 임대될 수 있다.
- ⑤ 제4항에 따라 다른 사람에 우선하여 매각 또는 임대될 수 있는 국유·공유재산은 「국유재산법」, 「공유재산 및 물품 관리법」 및 그 밖에 국·공유지의 관리와 처분에 관한 관계 법령에도 불구하고 사업시행계획인가의 고시가 있는 날부터 종전의 용도가 폐지된 것으로 본다.
- ⑥ 제4항에 따라 정비사업을 목적으로 우선하여 매각하는 국·공유지는 사업시행계획인가의 고시가 있는 날을 기준으로 평가하며, 주거환경개선사업의 경우 매각가격은 평가금액의 100분의 80으로 한다. 다만, 사업시행계획인가의 고시가 있는 날부터 3년 이내에 매매계약을 체결하지 아니한 국·공유지는 「국유재산법」 또는 「공유재산 및 물품 관리법」에서 정한다.

04 국·공유재산의 대부료 및 사용료

조례(서울특별시 공유재산 및 물품관리 조례)에서 감정평가를 규정하고 있는 대표적인 사례는 불용품 매각에 관한 감정평가, 공유토지 분필을 위한 감정평가 등이 있다.

VI. 국·공유재산의 대부료 및 사용료

01 산식 (적산법)

대부료(또는 사용료) = 재산가액 × 요율

※ 대부료: 일반재산에 대한 임대료, 사용료: 행정재산에 대한 임대료

02 평가방법

「국유재산법 시행령」 제29조 (사용료율과 사용료 산출방법)

- ① 법 제32조제1항에 따른 연간 사용료는 해당 재산가액에 1천분의 50 이상의 요율을 곱한 금액으로 하되, 월 단위, 일 단위 또는 시간 단위로 계산할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 재산의 가액에 해당 요율을 곱한 금액으로 하되, 제6호 단서의 경우에는 총괄청이 해당 요율이 적용되는 한도를 정하여 고시할 수 있다. <개정 2011. 4. 1., 2013. 4. 5., 2015. 5. 26., 2018. 6. 26., 2019. 3. 12., 2020. 3. 31., 2020. 7. 31., 2020. 9. 29., 2021. 2. 2., 2022. 6. 28.>
1. 경작용(「농지법 시행령」 제2조제3항제2호에 해당하는 시설로 직접 사용하는 용도를 포함한다) 또는 목축용인 경우: 1천분의 10 이상
 - 1의2. 「수산업법」에 따른 어업 또는 「내수면어업법」에 따른 내수면어업에 직접 사용하는 경우: 1천분의 10 이상
 2. 주거용인 경우: 1천분의 20 이상 (「국민기초생활 보장법」 제2조제2호에 따른 수급자가 주거용으로 사용하는 경우: 1천분의 10 이상)
 3. 행정목적의 수행에 사용하는 경우: 1천분의 25 이상
 - 3의2. 지방자치단체가 해당 지방자치단체의 행정목적 수행에 사용하는 경우: 1천분의 25 이상
 - 3의3. 지방자치단체나 지방공기업이 법 제18조제1항제3호에 따른 사회기반시설로 사용하는 경우 : 1천분의 25 이상
 4. 공무원의 후생목적으로 사용하는 경우: 1천분의 40 이상
 5. 「사회복지사업법」 제2조제1호에 따른 사회복지사업에 직접 사용하는 경우 및 「부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 시행령」 제5조제1항제1호·제2호에 따른 종교단체가 그 고유목적사업에 직접 사용하는 경우 : 1천분의 25 이상
 6. 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인(이하 “소상공인”이라 한다)이 경영하는 업종(「중소기업창업 지원법」 제5조제1항 단서에 해당하는 업종은 제외한다)에 직접 사용하는 경우: 1천분의 30 이상. 다만, 천재지변이나 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난, 경기침체, 대량실업 등으로 인한 경영상의 부담을 완화하기 위해 총괄청이 기간을 정하여 고시하는 경우에는 1천분의 10 이상의 요율을 적용한다.
 - 6의2. 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업(소상공인은 제외하며, 이하 “중소기업”이라 한다)이 경영하는 업종(「중소기업창업 지원법」 제5조제1항 단서에 해당하는 업종은 제외한다)에 직접 사용하는 경우로서 천재지변이나 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난, 경기침체, 대량실업 등으로 인한 경영상의 부담을 완화하기 위해 총괄청이 기간을 정하여 고시하는 경우: 1천분의 30 이상
 7. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기업 또는 조합이 해당 법령에 따른 사업 목적 달성을 위해 직접 사용하는 경우: 1천분의 25 이상

가. 사회적기업

나. 협동조합 및 사회적협동조합

다. 자활기업

라. 마을기업

② 제1항에 따라 사용료를 계산할 때 해당 재산가액은 다음 각 호의 방법으로 산출한다. 이 경우 제1호, 제2호 및 제3호 본문에 따른 재산가액은 허가기간 동안 연도마다 결정하고, 제3호 단서에 따른 재산가액은 감정평가일로부터 3년 이내에만 적용할 수 있다. <개정 2012. 6. 19., 2013. 12. 30., 2016. 6. 30., 2016. 8. 31., 2022. 1. 21.>

1. 토지: 사용료 산출을 위한 재산가액 결정 당시의 개별공시지가(「부동산 가격공시에 관한 법률」 제10조에 따른 해당 토지의 개별공시지가로 하며, 해당 토지의 개별공시지가가 없으면 같은 법 제8조에 따른 공시지가를 기준으로 하여 산출한 금액을 말한다. 이하 같다)를 적용한다.

2. 주택: 사용료 산출을 위한 재산가액 결정 당시의 주택가격으로서 다음 각 목의 구분에 따른 가격으로 한다.

가. 단독주택: 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제17조에 따라 공시된 해당 주택의 개별주택가격

나. 공동주택: 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제18조에 따라 공시된 해당 주택의 공동주택가격

다. 개별주택가격 또는 공동주택가격이 공시되지 아니한 주택: 「지방세법」 제4조제1항 단서에 따른 시가표준액

3. 그 외의 재산: 「지방세법」 제4조제2항에 따른 시가표준액으로 한다. 다만, 해당 시가표준액이 없는 경우에는 하나의 감정평가법인등의 평가액을 적용한다.

③ 경작용으로 사용허가하는 경우의 사용료는 제1항제1호에 따라 산출한 사용료와 최근 공시된 해당 시·도의 농가별 단위면적당 농업 총수입(서울특별시·인천광역시는 경기도, 대전광역시·세종특별자치시는 충청남도, 광주광역시·전라남도, 대구광역시는 경상북도, 부산광역시·울산광역시는 경상남도의 통계를 각각 적용한다)의 10분의 1에 해당하는 금액 중 적은 금액으로 할 수 있다. <개정 2012. 6. 19.>

④ 국유재산인 토지의 공중 또는 지하 부분을 사용허가하는 경우의 사용료는 제1항에 따라 산출된 사용료에 그 공간을 사용함으로써 인하여 토지의 이용이 저해되는 정도에 따른 적정한 비율을 곱하여 산정한 금액으로 한다.

<신설 2018. 6. 26.>

⑤ 제1항에 따른 사용료는 공개하여야 하며, 그 공개한 사용료 미만으로 응찰한 입찰서는 무효로 한다.

<개정 2018. 6. 26.>

⑥ 경쟁입찰로 사용허가를 하는 경우 첫째의 사용료는 최고입찰가로 결정하고, 2차 연도 이후 기간(사용허가를 갱신하지 아니한 사용허가기간 중으로 한정한다)의 사용료는 다음의 계산식에 따라 산출한다. 다만, 제1항제6호 단서 및 같은 항 제6호의2에 따라 총괄청이 기간을 정하여 고시하는 경우 해당 기간의 사용료는 같은 항 제6호 단서 및 같은 항 제6호의2에 따라 각각 산출한 사용료로 한다. <개정 2018. 6. 26., 2020. 3. 31., 2020. 7. 31.>

[(입찰로 결정된 첫째의 사용료) × (제2항에 따라 산출한 해당 연도의 재산가액) ÷ (입찰 당시의 재산가액)]

⑦ 보존용재산을 사용허가하는 경우에 재산의 유지·보존을 위하여 관리비가 특히 필요할 때에는 사용료에서 그 관리비 상당액을 뺀 나머지 금액을 징수할 수 있다. <개정 2018. 6. 26.>

⑧ 제7항의 경우에 해당 보존용재산이 훼손되었을 때에는 공제된 관리비 상당액을 추징한다. <개정 2018. 6. 26.>

⑨ 제7항의 관리비의 범위는 기획재정부령으로 정한다. <개정 2018. 6. 26.>

「공유재산 및 물품관리법 시행령」 제14조 (사용료)

- ① 법 제22조제1항에 따른 연간 사용료는 시가(時價)를 반영한 해당 재산 평정가격(評定價格)의 연 1천분의 10 이상의 범위에서 지방자치단체의 조례로 정하되, 월할(月割) 또는 일할(日割)로 계산할 수 있다. 다만, 다른 법령에서 행정재산의 사용료에 대하여 특별한 규정을 두고 있는 경우에는 그 법령에 따르며, 사용허가를 받은 자가 재난(「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 재난을 말한다. 이하 제31조제1항 단서에서 같다)에 따른 피해를 입은 경우에는 공유재산심의회의 심의를 거쳐 기간을 정하여 한시적으로 인하한 요율(연 1천분의 10 이상이어야 한다)을 적용할 수 있다. <개정 2020. 3. 31., 2022. 4. 20.>

Ⅶ. 국·공유지 처분 감정평가시 유의사항

01 기준가치의 성격

국·공유재산을 처분할 때 국유재산법과 공유재산 및 물품 관리법은 시가(時價)를 고려하여 결정하도록 하고 있으나, 시가(時價)의 성격에 대한 논란이 있다. 국유재산법과 공유재산 및 물품 관리법에 시가(時價)에 대한 구체적인 내용이 규정되어 있지 않아 감치를 보충적 기준으로 삼아 시가(時價)의 성격을 파악할 수 밖에 없다. 이에 따라 시가(時價)를 감치상 시장가치로 보는 견해와 시장가치 외의 가치로 보는 견해로 양분된다.

그러나 시가(時價)를 시장가치와 시장가치 외의 가치 중 양자택일의 문제로 접근해서는 안되고, 국·공유지의 특성과 주변 여건 등 개별적이고 구체적인 상황을 고려하여 적절한 기준가치를 선택해서 적용해야 할 문제로 판단된다.

예를 들어, 독립적으로 사용이 가능한 토지가 처분 대상이 되는 경우에는 시장가치가 기준가치가 되고, 소규모 보존 부적합토지와 같이 독립적으로 사용이 불가능한 토지가 처분 대상이 되는 경우에는 인접 토지와 관계, 기여도 등을 반영할 수 있는 시장가치 외의 가치(일본 부동산감정평가기준의 한정가격)가 적합한 기준가치가 될 수 있을 것이다.

02 수용방식 개발사업의 국·공유지 처분 감정평가시 적용법령과 감정평가기준

(1) 일반적인 매각 또는 교환의 경우

국유재산법과 공유재산 및 물품 관리법에 따라 시가를 고려하여 예정가격을 결정한다.

(2) 공익사업에 필요한 국·공유재산을 사업시행자에게 처분하는 경우

보상지역에 편입된 유상거래 국·공유지는 ① 『국유재산법』과 『공유재산 및 물품 관리법』에 따른 ‘시가평가’와

② 『토지보상법』에 따른 ‘보상평가’ 모두 가능하므로 어느 법률에 따라 감정평가하느냐에 따라 처분가격이 달라질 수 있다. 이에 따라 처분청에 적용 법률에 대한 조회 등을 거쳐 감정평가해야 한다.

(3) 공익사업에 필요한 일반재산 국·공유지를 해당 사업의 사업시행자 이외의 자에게 처분하는 경우

『토지보상법』에 의한 ‘보상평가액’을 처분가격으로 할 수 없고, 『국유재산법』과 『공유재산 및 물품 관리법』에 의한 처분가격으로 결정해야 한다.

〈수용방식의 공익사업에 편입되는 국·공유지 처분가액 결정의 법적 근거〉

매각대상		사업시행자		사업시행자가 아닌 자
적용 법령	국유 재산	『국유재산법』 시가평가 (원칙)	『토지보상법』 보상평가 (예외)	『국유재산법』 시가평가 (원칙)
	공유 재산	『공유재산 및 물품관리법』 시가평가 (원칙)	『토지보상법』 보상평가 (예외)	『공유재산 및 물품 관리법』 시가평가 (원칙)

(4) 근거 법률에 따른 감정평가의 기준 차이

① 「국유재산법」과 「공유재산 및 물품 관리법」에 따라 감정평가하는 경우

『국유재산법』과 『공유재산 및 물품 관리법』에 따른 감정평가시 ㉠ 개발이익을 반영하면서 ㉡ 용도폐지된 상태를 상정하고 ㉢ 변경 후의 용도지역을 기준으로 한다.

② 「토지보상법」에 따라 감정평가하는 경우

『토지보상법』에 따라 감정평가시 ㉠ 해당 공익사업으로 인한 개발이익이 배제된 상태에서 ㉡ 용도폐지된 상태를 상정하고 ㉢ 해당 공익사업의 시행에 따라 용도지역이 변경된 경우에는 종전의 용도지역을 기준으로 한다.

I. 총칙

제1조 (목적)

이 기준은 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제3조에서 규정하고 있는 표준지 공시지가의 공시를 위하여 같은 법 제3조 제4항 및 같은 법 시행령 제6조 제3항에 따라 표준지의 적정가격 조사·평가에 필요한 세부기준과 절차 등을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (정의)

이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "공익사업"이란 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 말한다.
2. "개발이익"이란 공익사업의 계획 또는 시행이 공고 또는 고시되거나 공익사업의 시행, 그 밖에 공익사업의 시행에 따른 절차로서 행하여진 토지이용계획의 설정·변경·해제 등으로 인하여 토지소유자가 자기의 노력에 관계없이 지가가 상승되어 현저하게 받은 이익으로서 정상지가 상승분을 초과하여 증가된 부분을 말한다.
3. "일시적인 이용상황"이란 관련 법령에 따라 국가나 지방자치단체의 계획이나 명령 등으로 해당 토지를 본래의 용도로 이용하는 것이 일시적으로 금지되거나 제한되어 다른 용도로 이용하고 있거나 해당 토지의 주위 환경 등으로 보아 현재의 이용이 임시적인 것으로 인정되는 이용을 말한다.
4. "나지"란 토지에 건물이나 그 밖의 정착물이 없고 지상권 등 토지의 사용·수익을 제한하는 사법상의 권리가 설정되어 있지 아니한 토지를 말한다.
5. "특수토지"란 토지용도가 특수하고 거래사례가 희소하여 시장가치의 측정이 어려운 토지를 말한다.
6. "택지"란 주거·상업·공업용지 등의 용도로 이용되고 있거나 해당 용도로 이용할 목적으로 조성된 토지를 말한다.
7. "후보지"란 인근지역의 주위환경 등의 사정으로 보아 현재의 용도에서 장래 택지 등 다른 용도로의 전환이 객관적으로 예상되는 토지를 말한다.
8. "인근지역"이란 해당 토지가 속한 지역으로서 토지의 이용이 동질적이고 가격형성요인 중 지역요인을 공유하는 지역을 말한다.
9. "유사지역"이란 해당 토지가 속하지 아니하는 지역으로서 인근지역과 유사한 특성을 갖는 지역을 말한다.
10. "동일수급권"이란 일반적으로 해당 토지와 대체·경쟁관계가 성립하고 가격형성에 서로 영향을 미치는 관계에 있는 다른 토지가 존재하는 권역을 말하며, 인근지역과 유사지역을 포함한다.
11. (삭 제)

제3조 (적용범위)

표준지의 적정가격 조사·평가는 부동산 가격공시에 관한 법령과 감정평가 및 감정평가사에 관한 법령에서 정한 것을 제외하고는 이 기준에서 정하는 바에 따르고, 이 기준에서 정하지 아니한 사항은 감정평가의 일반이론에 따른다.

II. 조사·평가절차

제4조 (조사·평가절차)

표준지의 적정가격 조사·평가는 영 제2조 제2항에 따른 『표준지의 선정 및 관리지침』에서 정한 지역분석 등을 실시한 후에 일반적으로 다음 각 호의 절차에 따라 실시한다.

1. 공부조사
2. 실지조사
3. 가격자료의 수집 및 정리
4. 사정보정 및 시점수정
5. 지역요인 및 개별요인의 비교
6. 평가가격의 결정 및 표시
7. 경계지역간 가격균형 여부 검토
8. 표준지 소유자의 의견청취
9. 시장·군수·구청장의 의견청취
10. 조사·평가보고서의 작성

제5조 (공부조사)

표준지의 적정가격을 조사·평가할 때에는 토지·임야대장, 지적·임야도, 토지이용계획확인서, 환지계획·환지처분 등 환지 관련서류 및 도면 등을 통해 공시기준일 현재의 다음 각 호의 사항을 조사한다.

1. 소재지·지번·지목·면적
2. 공법상 제한사항의 내용 및 그 제한의 정도
3. 그 밖의 공부(公簿) 조사사항

제6조 (실지조사)

표준지의 적정가격을 조사·평가할 때에는 공시기준일 현재의 다음 각 호의 사항을 실지조사한다.

1. 소재지·지번·지목·면적
2. 위치 및 주위 환경
3. 토지 이용 상황·효용성 및 공법상 제한사항과의 부합 여부
4. 도로 및 교통 환경
5. 형상·지세·지반·지질 등의 상태
6. 편익시설의 접근성 및 편의성
7. 유해시설의 접근성 및 재해·소음 등 유해정도
8. 그 밖에 가격형성에 영향을 미치는 요인

제7조 (가격자료의 수집 및 정리)

- ① 표준지의 적정가격을 조사·평가할 때에는 인근지역 및 동일수급권 안의 유사지역에 있는 거래사례, 평가선례, 보상선례, 조성사례, 분양사례, 수익사례 등과 세평가격 등 가격결정에 참고가 되는 자료(이하 "가격자료"라 한다)를 수집하여 이를 정리한다.

② 제1항에 따른 가격자료는 다음 각 호의 요건을 갖춘 것으로 한다.

1. 최근 3년 이내의 자료인 것
2. 사정보정이 가능한 것
3. 지역요인 및 개별요인의 비교가 가능한 것
4. 위법 또는 부당한 거래 등이 아닌 것
5. 토지 및 그 지상건물이 일체로 거래된 경우에는 배분법의 적용이 합리적으로 가능한 것

제8조 (사정보정 및 시점수정)

- ① 수집된 거래사례 등에 거래당사자의 특수한 사정 또는 개별적인 동기가 개재되어 있거나 평가선례 등에 특수한 평가조건 등이 반영되어 있는 경우에는 그러한 사정이나 조건 등이 없는 상태로 이를 적정하게 보정(이하 “사정보정”이라 한다)한다.
- ② 가격자료의 거래시점 등이 공시기준일과 다른 경우에는 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제19조에 따라 국토교통부장관이 조사한 지가변동률로서 가격자료가 소재한 시·군·구의 같은 용도지역 지가변동률로 시점수정을 행한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 그러하지 아니하다.
 1. 같은 용도지역의 지가변동률을 적용하는 것이 불가능하거나 적절하지 아니하다고 판단되는 경우에는 공법상 제한이 같거나 비슷한 용도지역의 지가변동률, 이용상황별 지가변동률 또는 해당 시·군·구의 평균지가변동률로 시점수정
 2. 지가변동률을 적용하는 것이 불가능하거나 적절하지 아니한 경우에는 「한국은행법」 제86조에 따라 한국은행이 조사·발표하는 생산자물가지수에 따라 산정된 생산자물가상승률 등으로 시점수정
 3. <삭 제>
 4. <삭 제>

제9조 (지역요인 및 개별요인의 비교)

- ① 수집·정리된 거래사례 등의 토지가 표준지의 인근지역에 있는 경우에는 개별요인만을 비교하고, 동일수급권 안의 유사지역에 있는 경우에는 지역요인 및 개별요인을 비교한다.
- ② 지역요인 및 개별요인의 비교는 표준지의 공법상 용도지역과 실제이용상황 등을 기준으로 그 용도적 특성에 따라 다음과 같이 용도지대를 분류하고, 가로조건·접근조건·환경조건·획지조건·행정적조건·기타조건 등에 관한 사항을 비교한다.
 1. 상업지대 : 고밀도상업지대·중밀도상업지대·저밀도상업지대
 2. 주택지대 : 고급주택지대·보통주택지대·농어촌주택지대
 3. 공업지대 : 전용공업지대·일반공업지대
 4. 농경지대 : 전작농경지대·답작농경지대
 5. 임야지대 : 도시근교임야지대·농촌임야지대·산간임야지대
 6. 후보지지대 : 택지후보지지대·농경지후보지지대
- ③ 각 용도지대별 지역요인 및 개별요인의 비교항목(조건·항목·세항목)은 별표 1부터 별표 7까지에서 정하는 내용을 참고로 하여 정한다.
- ④ 지역요인 및 개별요인의 비교를 위한 인근지역의 판단은 토지의 용도적 관점에 있어서의 동질성을 기준으로 하되, 일반적으로 지형·지물 등 다음 각 호의 사항을 확인하여 인근지역의 범위를 정한다.
 1. 지반·지세·지질
 2. 하천·수로·철도·공원·도로·광장·구릉 등

3. 토지의 이용상황
4. 공법상 용도지역·지구·구역 등
5. 역세권, 통학권 및 통작권역

제10조 (평가가격의 결정 및 표시)

- ① 거래사례비교법 등에 따라 표준지의 가격을 산정한 때에는 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 유사 용도 표준지의 평가가격과 비교하여 그 적정여부를 검토한 후 평가가격을 결정하되, 유사용도 표준지의 평가가격과 균형이 유지되도록 하여야 한다.
- ② 표준지로 선정된 1필지의 토지가 둘 이상의 용도로 이용되는 경우에는 용도별 면적비율에 의한 평균가격으로 평가가격을 결정한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 주된 용도의 가격으로 평가가격을 결정할 수 있다.
 1. 다른 용도로 이용되는 부분이 일시적인 이용상황으로 인정되는 경우
 2. 다른 용도로 이용되는 부분이 주된 용도와 가치가 유사하거나 면적비율이 현저하게 낮아 주된 용도의 가격을 기준으로 거래되는 관행이 있는 경우
- ③ 표준지의 평가가격은 제곱미터당 가격으로 표시하되, 유효숫자 두 자리로 표시함을 원칙으로 한다. 다만, 그 평가가격이 10만 원 이상인 경우에는 유효숫자 세 자리까지 표시할 수 있다.
- ④ 표준지 이의신청에 따른 평가가격은 제3항에도 불구하고 유효숫자의 제한 없이 표시할 수 있다.

제11조 (경계지역간 가격균형 여부 검토)

- ① 제10조에 따라 표준지의 평가가격을 결정한 때에는 인근 시·군·구의 유사용도 표준지의 평가가격과 비교하여 그 가격의 균형여부를 검토하여야 한다.
- ② 제1항의 가격균형여부의 검토는 용도지역·용도지대 및 토지이용상황별 지가수준을 비교하는 것 외에 특수토지 및 경계지역 부분에 있는 유사용도 표준지에 대하여 개별필지별로 행하되, 필요한 경우에는 인근 시·군·구의 가격자료 등을 활용하여 평가가격을 조정함으로써 상호 균형이 유지되도록 하여야 한다.

제12조 (표준지 소유자의 의견청취)

영 제5조 제3항에 따라 표준지 소유자가 표준지의 평가가격에 대하여 의견을 제시한 때에는 그 평가가격의 적정여부를 재검토하고 표준지 소유자가 제시한 의견이 객관적으로 타당하다고 인정되는 경우에는 이를 반영하여 평가가격을 조정하여야 한다.

제13조 (시장·군수·구청장의 의견청취)

- ① 영 제8조 제2항에 따라 시장·군수 또는 구청장(필요한 경우 특별시장·광역시장 또는 도지사를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 의견을 듣고자 할 때에는 표준지의 필지별 가격 및 가격변동률, 용도지역별·지목별 최고·최저지가, 전년대비 가격변동이 현저한 표준지의 내역 및 변동사유, 표준지 위치표시도면 등 표준지의 평가가격 검토에 필요한 자료를 제출하여야 한다.
- ② 시장·군수 또는 구청장으로부터 특정한 표준지에 대하여 평가가격의 조정의견이 제시된 때에는 그 평가가격의 적정여부를 재검토하고 그 의견이 객관적으로 타당하다고 인정되는 경우에는 이를 반영하여 평가가격을 조정하여야 한다.

제14조 (조사·평가보고서의 작성)

표준지에 대한 조사·평가가 완료된 때에는 표준지 조사평가보고서를 작성하여 「부동산 가격공시에 관한 법률 시행규칙」 제3조 제2항에 따른 서류(전자처리된 전자기록을 포함한다)와 함께 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

III. 평가기준

제15조 (적정가격 기준 평가)

- ① 표준지의 평가가격은 일반적으로 해당 토지에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격(이를 "적정가격"이라 한다)으로 결정하되, 시장에서 형성되는 가격자료를 충분히 조사하여 표준지의 객관적인 시장가치를 평가한다.
- ② 특수토지 등 시장성이 없거나 거래사례 등을 구하기가 곤란한 토지는 해당 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 토지의 조성에 필요한 비용추정액 또는 임료 등을 고려한 가격으로 평가하거나, 해당 토지를 인근지역의 주된 용도의 토지로 보고 제1항에 따라 평가한 가격에 그 용도적 제한이나 거래제한의 상태 등을 고려한 가격으로 평가한다.

제16조 (실제용도 기준 평가)

표준지의 평가는 공부상의 지목에도 불구하고 공시기준일 현재의 이용상황을 기준으로 평가하되, 일시적인 이용상황은 이를 고려하지 아니한다.

제17조 (나지상정 평가)

표준지의 평가에 있어서 그 토지에 건물이나 그 밖의 정착물이 있거나 지상권 등 토지의 사용·수익을 제한하는 사법상의 권리가 설정되어 있는 경우에는 그 정착물 등이 없는 토지의 나지상태를 상정하여 평가한다.

제18조 (공법상 제한상태 기준 평가)

표준지의 평가에 있어서 공법상 용도지역·지구·구역 등 일반적인 계획제한사항 뿐만 아니라 도시계획시설 결정 등 공익사업의 시행을 직접목적으로 하는 개별적인 계획제한사항이 있는 경우에는 그 공법상 제한을 받는 상태를 기준으로 평가한다.

제19조 (개발이익 반영 평가)

- ① 표준지의 평가에 있어서 다음 각 호의 개발이익은 이를 반영하여 평가한다. 다만, 그 개발이익이 주위환경 등의 사정으로 보아 공시기준일 현재 현실화·구체화되지 아니하였다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.
 1. 공익사업의 계획 또는 시행이 공고 또는 고시됨으로 인한 지가의 증가분
 2. 공익사업의 시행에 따른 절차로서 행하여진 토지이용계획의 설정·변경·해제 등으로 인한 지가의 증가분
 3. 그 밖에 공익사업의 착수에서 준공까지 그 시행으로 인한 지가의 증가분
- ② 제1항에 따라 개발이익을 반영함에 있어서 공익사업시행지구 안에 있는 토지는 해당 공익사업의 단계별 성숙도 등을 고려하여 평가하되, 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 유사용도 토지의 지가수준과 비교하여 균형이 유지되도록 하여야 한다.

제20조 (일단지의 평가)

- ① 용도상 불가분의 관계에 있는 2필지 이상의 일단의 토지(이하 "일단지"라 한다) 중에서 대표성이 있는 1필지가 표준지로 선정된 때에는 그 일단지를 1필지의 토지로 보고 평가한다.
- ② 제1항에서 "용도상 불가분의 관계"란 일단지로 이용되고 있는 상황이 사회적·경제적·행정적 측면에서 합리적이고 해당 토지의 가치형성측면에서도 타당하다고 인정되는 관계에 있는 경우를 말한다.
- ③ 개발사업시행예정지는 공시기준일 현재 관계 법령에 따른 해당 사업계획의 승인이나 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제20조에 따른 사업인정(다른 법률에 따라 사업인정으로 보는 경우를 포함한다. 이하 같다)이 있기 전에는 이를 일단지로 보지 아니한다.

- ④ 2필지 이상의 토지에 하나의 건축물(부속건축물을 포함한다)이 건립되어 있거나 건축 중에 있는 토지와 공시기준일 현재 나지상태이나 건축허가 등을 받고 공사를 착수한 때에는 토지소유자가 다른 경우에도 이를 일단지로 본다.
- ⑤ 2필지 이상의 일단의 토지가 조경수목재배지, 조경자재제조장, 골재야적장, 간이창고, 간이체육시설용지(테니스장, 골프연습장, 야구연습장 등) 등으로 이용되고 있는 경우로서 주위환경 등의 사정으로 보아 현재의 이용이 일시적인 이용상황으로 인정되는 경우에는 이를 일단지로 보지 아니한다.
- ⑥ 일단으로 이용되고 있는 토지의 일부가 용도지역 등을 달리하는 등 가치가 명확히 구분되어 둘 이상의 표준지가 선정된 때에는 그 구분된 부분을 각각 일단지로 보고 평가한다.

제21조 (평가방식의 적용)

- ① 표준지의 평가는 거래사례비교법, 원가법 또는 수익환원법의 3방식 중에서 해당 표준지의 특성에 가장 적합한 평가방식 하나를 선택하여 행하되, 다른 평가방식에 따라 산정한 가격과 비교하여 그 적정여부를 검토한 후 평가가격을 결정한다. 다만, 해당 표준지의 특성 등으로 인하여 다른 평가방식을 적용하는 것이 현저히 곤란하거나 불필요한 경우에는 하나의 평가방식으로 결정할 수 있으며, 이 경우 제14조에 따른 조사·평가보고서에 그 사유를 기재하여야 한다.
- ② 일반적으로 시장성이 있는 토지는 거래사례비교법으로 평가한다. 다만, 새로이 조성 또는 매립된 토지는 원가법으로 평가할 수 있으며, 상업용지 등 수익성이 있는 토지는 수익환원법으로 평가할 수 있다.
- ③ 시장성이 없거나 토지의 용도 등이 특수하여 거래사례 등을 구하기가 현저히 곤란한 토지는 원가법에 따라 평가하거나, 해당 토지를 인근지역의 주된 용도의 토지로 보고 거래사례비교법에 따라 평가한 가격에 그 용도적 제한이나 거래제한의 상태 등을 고려한 가격으로 평가한다. 다만, 그 토지가 수익성이 있는 경우에는 수익환원법으로 평가할 수 있다.
- ④ 표준지의 평가가격을 원가법에 따라 결정할 경우에는 다음과 같이 한다. 다만, 특수한 공법을 사용하여 토지를 조성한 경우 등 해당 토지의 조성공사비가 평가가격 산출시 적용하기에 적정하지 아니한 경우에는 인근 유사토지의 조성공사비를 참작하여 적용할 수 있다.
 - [조성 전 토지의 소지가격 + (조성공사비 및 그 부대비용 + 취득세 등 제세공과금 + 적정이익)] ÷ 해당 토지의 면적 = 평가가격
- ⑤ 삭제
- ⑥ 삭제

Ⅳ. 용도별 토지의 평가

제22조 (주거용지)

① 주거용지(주상복합용지를 포함한다)는 토지의 일반적인 조사사항 이외에 주거의 쾌적성 및 편의성에 중점을 두고 다음 각 호의 사항 등을 고려하여 평가하되, 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 토지의 거래사례 등 가격자료를 활용하여 거래사례비교법으로 평가한다. 다만, 새로이 조성 또는 매립된 토지로서 거래사례비교법으로 평가하는 것이 현저히 곤란하거나 적정하지 아니하다고 인정되는 경우에는 원가법으로 평가할 수 있다.

1. 도심과의 거리 및 교통시설의 상태
2. 상가와와의 거리 및 배치상태
3. 학교, 공원, 병원 등의 배치상태
4. 거주자의 직업·계층 등 지역의 사회적 환경
5. 조망, 풍치, 경관 등 지역의 자연적 환경
6. 변전소, 폐수처리장 등 위험·혐오시설 등의 유무
7. 소음, 대기오염 등 공해발생의 상태
8. 홍수, 사태 등 재해발생의 위험성
9. 각 획지의 면적과 배치 및 이용 등의 상태

② 아파트 등 공동주택용지는 그 지상에 있는 건물과 유사한 규모(층수·용적률·건폐율 등)의 건축물을 건축할 수 있는 토지의 나지상태를 상정하여 평가한다. 다만, 공시기준일 현재 해당 토지의 현실적인 이용상황이 인근지역에 있는 유사용도 토지의 표준적인 이용상황에 현저히 미달되는 경우에는 인근지역에 있는 유사용도 토지의 표준적인 이용상황을 기준으로 한다.

제23조 (상업·업무용지)

① 상업·업무용지(공공용지를 제외한다)는 토지의 일반적인 조사사항 이외에 다음 각 호의 사항 등을 고려하여 평가하되, 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 토지의 거래사례 등 가격자료를 활용하여 거래사례비교법으로 평가한다. 다만, 수익사례의 수집이 가능한 경우에는 수익환원법으로 평가할 수 있으며(이 경우 거래사례비교법으로 평가한 가격과 비교하여 그 합리성을 검토하여야 한다), 새로이 조성 또는 매립된 토지는 원가법으로 평가할 수 있다.

1. 배후지의 상태 및 고객의 질과 양
2. 영업의 종류 및 경쟁의 상태
3. 고객의 교통수단의 상태 및 통행 패턴
4. 번영의 정도 및 성쇠의 상태
5. 해당 지역 경영자의 창의와 자력의 정도
6. 변화가예의 접근성

② 상업·업무용지의 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역에 임대동향표본(국토교통부장관이 매년 임대동향조사를 위하여 선정한 오피스빌딩 및 매장용 빌딩을 말한다)이 소재하는 경우 상업·업무용지는 임대동향표본을 활용하여 수익환원법으로 평가하여야 한다(이 경우 거래사례비교법으로 평가한 가격과 비교하여 그 합리성을 검토하여야 한다). 다만, 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역에 비교가능한 적정 거래사례가 충분하여 거래사례비교법으로 평가하는 것이 합리적인 것으로 인정되는 경우나 음(-)의 수익가격이 산출되는 등 임대동향표본을 활용한 수익환원법의 적용이 불합리한 경우에는 예외로 한다.

제24조 (공업용지)

① 공업용지는 토지의 일반적인 조사사항 이외에 제품생산 및 수송·판매에 관한 경제성에 중점을 두고 다음 각 호의 사항 등을 고려하여 평가하되, 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 토지의 거래사례 등 가격자료를 활용하여 거래사례비교법으로 평가한다. 다만, 새로이 조성 또는 매립된 토지로서 거래사례비교법으로 평가하는 것이 현저히 곤란하거나 적정하지 아니하다고 인정되는 경우에는 원가법으로 평가할 수 있다.

1. 제품의 판매시장 및 원재료 구입시장과의 위치관계
2. 항만, 철도, 간선도로 등 수송시설의 정비상태
3. 동력자원 및 용수·배수 등 공급처리시설의 상태
4. 노동력 확보의 난이
5. 관련산업과의 위치관계
6. 수질오염, 대기오염 등 공해발생의 위험성
7. 온도, 습도, 강우 등 기상의 상태

② 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 국가산업단지·지방산업단지·농공단지 등 산업단지 안에 있는 공업용지는 해당 토지 등의 분양가격자료를 기준으로 평가하되, 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」 제52조에서 정한 이자 및 비용상당액과 해당 산업단지의 성숙도 등을 고려한 가격으로 평가한다. 다만, 분양이 완료된 후에 상당기간 시일이 경과되어 해당 토지 등의 분양가격자료에 따른 평가가 현저히 곤란하거나 적정하지 아니하다고 인정되는 경우에는 인근지역 또는 동일수급권의 다른 산업단지 안에 있는 공업용지의 분양가격자료를 기준으로 평가할 수 있다.

제25조 (농경지)

① 전·답·과수원 등 농경지는 토지의 일반적인 조사사항 이외에 다음 각 호의 사항 등을 고려하여 평가하되, 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 농경지의 거래사례 등 가격자료를 활용하여 거래사례비교법으로 평가한다. 다만, 간척지 등 새로이 조성 또는 매립된 토지로서 거래사례비교법으로 평가하는 것이 현저히 곤란하거나 적정하지 아니하다고 인정되는 경우에는 원가법으로 평가할 수 있다.

1. 토질의 종류 및 비옥도
2. 관개·배수의 설비상태
3. 한·수해의 유무와 그 정도
4. 관리 또는 경작의 편리성
5. 단위면적당 평균수확량
6. 마을 및 출하지와와의 접근성

② 과수원은 그 지상에 있는 과수목의 상황을 고려하지 아니한 상태를 기준으로 평가하되, 제26조 제2항 단서의 규정을 준용한다.

제26조 (임야지)

① 임야지는 토지의 일반적인 조사사항 이외에 다음 각 호의 사항 등을 고려하여 평가하되, 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 임야지의 거래사례 등 가격자료를 활용하여 거래사례비교법으로 평가한다.

1. 표고, 지세 등의 자연상태
2. 지층의 상태
3. 일조·온도·습도 등의 상태
4. 임도 등의 상태
5. 노동력 확보의 난이

② 임야지는 그 지상입목의 상황을 고려하지 아니한 상태를 기준으로 평가한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 그 지상입목을 임야지에 포함한 가격으로 평가할 수 있다. 이 경우에 그 지상입목은 따로 경제적인 가치가 없는 것으로 본다.

1. 입목가격이 임야지가격에 비하여 경미한 경우
2. 자연림으로서 입목도가 30퍼센트 이하인 경우

③ 「초지법」 제5조에 따라 허가를 받아 조성된 목장용지는 인근지역 또는 유사용도 토지의 거래사례 등 가격자료를 활용하여 거래사례비교법으로 평가한다. 다만, 인근지역 및 동일 수급권 안의 유사지역에서 유사용도 토지의 거래사례 등 가격자료를 구하기가 현저히 곤란한 경우에는 원가법에 따라 다음과 같이 평가할 수 있다.

1. 초지는 조성 전 토지의 소지가격에 해당 초지의 조성에 소요되는 통상의 비용(개량비를 포함한다) 상당액 및 적정이윤 등을 고려한 가격으로 평가
2. 축사 및 부대시설의 부지는 조성 전 토지의 소지가격에 해당 토지의 조성에 소요되는 통상의 비용 상당액 및 적정이윤 등을 고려한 가격으로 평가
3. 목장용지 내의 주거용 “대” 부분은 목장용지로 보지 아니하며, 실제 이용상황 등을 고려하여 평가

제27조 (후보지)

① 택지후보지는 토지의 일반적인 조사사항 이외에 다음 각 호의 사항 등을 고려하여 평가하되, 인근지역 또는 동일 수급권 안의 유사지역에 있는 토지의 거래사례 등 가격자료를 활용하여 거래사례비교법으로 평가한다. 다만, 인근지역 및 동일수급권 안의 유사지역에서 유사용도 토지의 거래사례 등 가격자료를 구하기가 현저히 곤란한 경우에는 택지조성 후의 토지가격에서 택지조성에 필요한 통상의 비용 상당액 및 적정이윤 등을 뺀 가격에 성숙도 등을 고려한 가격으로 평가할 수 있다.

1. 택지화 등을 조장하거나 저해하는 행정상의 조치 및 규제정도
2. 인근지역의 공공시설의 정비동향
3. 인근에 있어서의 주택·점포·공장 등의 건설동향
4. 조성의 난이 및 그 정도
5. 조성 후 택지로서의 유효이용도

② 제1항의 규정은 농경지후보지의 평가시에 이를 준용한다.

V. 공법상 제한을 받는 토지의 평가

제28조 (도시·군계획시설 등 저촉토지)

- ① 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제7호에 따른 도시·군계획시설에 저촉되는 토지는 그 도시·군계획시설에 저촉된 상태대로의 가격이 형성되어 있는 경우에는 그 가격을 기준으로 평가하고, 저촉된 상태대로의 가격이 형성되어 있지 아니한 경우에는 저촉되지 아니한 상태를 기준으로 한 가격에 그 도시·군계획시설의 저촉으로 인한 제한정도에 따른 적절한 감가율 등을 고려하여 평가한다.
- ② 토지의 일부면적이 도시·군계획시설에 저촉되는 경우에는 저촉부분과 잔여부분의 면적비율에 따른 평균가격으로 평가한다. 다만, 도시·군계획시설에 저촉되는 부분의 면적비율이 현저하게 낮아 토지의 사용수익에 지장이 없다고 인정되는 경우에는 도시·군계획시설에 저촉되지 아니한 것으로 보며, 잔여부분의 면적비율이 현저하게 낮아 단독으로 효용가치가 없다고 인정되는 경우에는 전체면적이 도시·군계획시설에 저촉된 것으로 본다.
- ③ 표준지가 도시·군계획시설에 저촉되었으나 공시기준일 현재 해당 도시·군계획시설사업이 완료된 경우에는 도시·군계획시설에 저촉되지 아니한 것으로 보고 평가한다.
- ④ 제1항부터 제3항까지의 규정은 「자연공원법」 제4조에 따라 공원으로 지정·고시된 구역 안에 있는 토지의 평가 시에 이를 준용하되, 집단시설지구 안에 있는 토지는 공시기준일이 해당 공익사업의 사업인정고시 전으로서 그 집단시설지구의 결정에 따른 개발이익이 현실화·구체화되지 아니하였다고 인정되는 경우에는 이를 반영하지 아니한다.

제29조 (둘 이상의 용도지역에 속한 토지)

둘 이상의 용도지역에 걸쳐있는 토지는 각 용도지역 부분의 위치, 형상, 이용상황 및 그 밖에 다른 용도지역 부분에 미치는 영향 등을 고려하여 면적 비율에 따른 평균가격으로 평가한다. 다만, 용도지역을 달리하는 부분의 면적비율이 현저하게 낮아 가격형성에 미치는 영향이 별로 없거나 관계 법령에 따라 주된 용도지역을 기준으로 이용할 수 있는 경우에는 주된 용도지역의 가격을 기준으로 평가할 수 있다.

제30조 (도시·군계획시설도로에 접한 토지)

도시·군계획시설도로에 접한 토지는 그 도시·군계획시설도로에 접하지 아니한 상태를 기준으로 평가한다. 다만, 공시기준일 현재 건설공사 중에 있는 경우에는 이를 현황도로로 보며, 건설공사는 착수하지 아니하였으나 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제91조에 따른 도시·군계획시설사업의 실시계획의 고시 및 「도시개발법」 제18조에 따른 도시개발사업의 실시계획의 고시가 된 경우에는 이를 반영하여 평가한다.

제31조 (개발제한구역 안의 토지)

개발제한구역 안에 있는 토지는 그 공법상 제한을 받는 상태를 기준으로 평가하되, 실제용도 또는 지목이 대인 경우에는 다음 각 호의 기준에 따라 평가한다.

1. 건축물이 있는 토지는 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령」 제13조 제1항에서 규정하는 범위 안에서의 건축물의 개축·재축·증축·대수선·용도변경 등이 가능한 토지의 나지상태를 상정하여 평가
2. 개발제한구역 지정당시부터 지목이 대인 건축물이 없는 토지(이축된 건축물이 있었던 지목이 대인 토지로서 개발제한구역 지정당시부터 해당 토지의 소유자와 건축물의 소유자가 다른 경우의 토지를 포함하며, 형질변경허가가 불가능한 토지를 제외한다)는 건축이 가능한 상태를 기준으로 평가
3. 제2호 이외의 건축이 불가능한 지목이 대인 토지는 현실의 이용상황을 고려하여 평가

제32조 (재개발구역 등 안의 토지)

- ① 「도시 및 주거환경정비법」 제8조에 따라 지정된 주거환경개선구역·재개발구역 안의 토지는 그 공법상 제한을 받는 상태를 기준으로 평가한다. 다만, 공시기준일이 「도시 및 주거환경정비법」 제50조에 따른 사업시행인가 등의 고시 전으로서 해당 공익사업의 시행으로 인한 개발이익이 현실화·구체화되지 아니하였다고 인정되는 경우에는 이를 반영하지 아니한다.
- ② 삭제

제33조 (환지방식에 의한 사업시행지구 안의 토지)

- ① 「도시개발법」 제28조부터 제49조까지에서 규정하는 환지방식에 따른 사업시행지구 안에 있는 토지는 다음과 같이 평가한다.
 1. 환지처분 이전에 환지에정지로 지정된 경우에는 청산금의 납부여부에 관계없이 환지에정지의 위치, 확정예정지번(블록·롯트), 면적, 형상, 도로접면상태와 그 성숙도 등을 고려하여 평가
 2. 환지에정지의 지정 전인 경우에는 종전 토지의 위치, 지목, 면적, 형상, 이용상황 등을 기준으로 평가
- ② 「농어촌정비법」에 따른 농업생산기반 정비사업 시행지구 안에 있는 토지를 평가할 때에는 제1항을 준용한다.

제34조 (택지개발사업시행지구 안의 토지)

- 「택지개발 촉진법」에 따른 택지개발사업시행지구 안에 있는 토지는 그 공법상 제한사항 등을 고려하여 다음과 같이 평가한다.
1. 택지개발사업 실시계획의 승인고시일 이후에 택지로서의 확정예정지번이 부여된 경우에는 제33조 제1항 제1호를 준용하되, 「택지개발촉진법 시행령」 제13조의2에 따른 해당 택지의 지정용도 등을 고려하여 평가
 2. 택지로서의 확정예정지번이 부여되기 전인 경우에는 종전 토지의 이용상황 등을 기준으로 그 공사의 시행정도 등을 고려하여 평가하되, 「택지개발촉진법」 제11조 제1항에 따라 공법상 용도지역이 변경된 경우에는 변경된 용도지역을 기준으로 평가

제35조 (특정시설의 보호 등을 목적으로 지정된 구역 등 안의 토지)

- ① 「문화재보호법」 제27조에 따른 문화재보호구역 등 관계 법령에 따라 특정시설의 보호 등을 목적으로 지정된 구역 등 안에 있는 토지는 그 공법상 제한을 받는 상태대로의 가격이 형성되어 있는 경우에는 그 가격을 기준으로 평가하고, 제한을 받는 상태대로의 가격이 형성되어 있지 아니한 경우에는 그 공법상 제한을 받지 아니한 상태를 기준으로 한 가격에 그 공법상 제한정도에 따른 적절한 감가율 등을 고려하여 평가한다.
- ② 제28조 제2항의 규정은 이 조에서 준용할 수 있다.

VI. 특수토지의 평가

제36조 (광천지)

지하에서 온수·약수·석유류 등이 용출되는 용출구와 그 유지에 사용되는 부지(온수·약수·석유류 등을 일정한 장소로 운송하는 송수관·송유관 및 저장시설의 부지를 제외한다. 이하 이 조에서 “광천지”라 한다)는 그 광천의 종류, 질 및 양의 상태, 부근의 개발상태 및 편익시설의 종류·규모, 사회적 명성 및 수익성 등을 고려하여 거래사례비교법에 따라 다음과 같이 평가하되, 공구당 총가격은 광천지에 화체되지 아니한 건물, 구축물, 기계·기구 등의 가격 상당액을 뺀 것으로 한다.

○ (공구당 총가격 ÷ 해당 광천지의 면적) = 평가가격

제37조 (광업용지)

- ① 광산 및 오석, 대리석 등 특수채석장의 용지(이하 이 조에서 “광업용지”라 한다)는 광물의 종류와 매장량, 질 등을 고려하여 거래사례비교법으로 평가한다. 다만, 인근지역 및 동일수급권 안의 유사지역에서 유사용도 토지의 거래 사례 등 가격자료를 구하기가 현저히 곤란한 경우에는 수익환원법에 따라 평가할 수 있다.
- ② 광업용지를 제1항 단서에 따라 수익환원법으로 평가할 경우에는 해당 광산전체의 평가가격에서 토지에 화체되지 아니한 건물, 구축물, 기계·기구 등의 시설 및 광업권의 평가가격 상당액을 뺀 것으로 한다.
- ③ 용도폐지된 광업용지는 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 용도폐지된 광업용지의 거래사례 등 가격자료를 활용하여 거래사례비교법으로 평가한다. 다만, 용도폐지된 광업용지의 거래사례 등 가격자료를 구하기가 곤란한 경우에는 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 주된 용도 토지의 가격자료에 따라 평가하되, 다른 용도로의 전환가능성 및 용도전환에 소요되는 통상비용 등을 고려한 가격으로 평가한다.

제38조 (염전부지)

염전시설의 부지(이를 “염전부지”라 한다)는 입지조건, 규모 및 시설 등의 상태, 염생산가능면적과 부대시설면적의 비율, 주위환경 변동에 따른 다른 용도로의 전환가능성 및 수익성 등을 고려하여 거래사례비교법으로 평가하되, 거래사례 등 가격자료에 토지에 화체되지 아니한 건물 및 구축물 등의 가격상당액이 포함되어 있는 경우에는 이를 뺀 것으로 한다.

제39조 (유원지)

- ① 유원지는 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 유사용도 토지의 거래사례 등 가격자료를 활용하여 거래사례비교법으로 평가한다. 다만, 그 유원지가 새로이 조성되어 거래사례비교법으로 평가하는 것이 현저히 곤란하거나 적정하지 아니하다고 인정되는 경우에는 원가법 또는 수익환원법으로 평가할 수 있다.
- ② 유원지를 평가할 때에는 다음 각 호의 사항 등을 고려하되 거래사례 등 가격자료에 토지에 화체되지 아니한 건물 등 관리시설과 공작물 등의 가격상당액이 포함되어 있는 경우에는 이를 뺀 것으로 한다.
 1. 시설의 종류·규모 및 그 시설물의 상태
 2. 조망, 경관 등 자연환경조건
 3. 도시지역 및 교통시설과의 접근성
 4. 시설이용의 편리성 및 쾌적성
 5. 공법상 제한사항 및 그 내용
 6. 그 밖에 사회적 명성 및 수익성

제40조 (묘지)

- ① 묘지(공설묘지를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)는 그 묘지가 위치한 인근지역의 주된 용도 토지의 거래사례 등 가격자료를 활용하여 거래사례비교법으로 평가하되, 해당 분묘 등이 없는 상태를 상정하여 평가한다.
- ② 「장사 등에 관한 법률」 제14조 제1항 제3호 및 제4호에 따라 설치된 종종·문중묘지 및 법인묘지로서 제1항에 따라 거래사례비교법으로 평가하는 것이 현저히 곤란하거나 적정하지 아니하다고 인정되는 경우에는 원가법으로 평가하되, 조성공사비 및 그 부대비용은 토지에 화체(公作物 등이 토지에서 분리할 수 없는 일부분으로서 토지의 가치 자체를 형성하는 것을 말한다. 이하 같다.)되지 아니한 관리시설 및 분묘 등의 설치에 소요되는 금액 상당액을 뺀 것으로 한다. 다만, 특수한 공법을 사용하여 토지를 조성한 경우 등 해당 토지의 조성공사비가 평가가격 산출시 적용하기에 적정하지 아니한 경우에는 인근 유사토지의 조성공사비를 참작하여 적용할 수 있다.

제41조 (골프장용지 등)

- ① 골프장용지는 원가법에 따라 평가하되, 조성공사비 및 그 부대비용은 토지에 화체되지 아니한 골프장 안의 관리시설(클럽하우스·창고·오수처리시설 등 골프장 안의 모든 건축물을 말한다. 이하 이 조에서 같다)의 설치에 소요되는 금액 상당액을 뺀 것으로 하고, 골프장의 면적은 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률 시행령」 제20조 제1항에 따라 등록된 면적(조성공사 중에 있는 골프장용지는 같은 법 제12조에 따라 사업계획의 승인을 얻은 면적을 말한다. 이하 이 조에서 같다)으로 한다. 다만, 특수한 공법을 사용하여 토지를 조성한 경우 등 해당 토지의 조성공사비가 평가가격 산출시 적용하기에 적정하지 아니한 경우에는 인근 유사토지의 조성공사비를 참작하여 적용할 수 있다.
- ② 골프장용지는 골프장의 등록된 면적 전체를 일단지로 보고 평가한다. 다만, 하나의 골프장이 회원제골프장과 대중골프장 등으로 구분되어 있어 둘 이상의 표준지가 선정된 때에는 그 구분된 부분을 각각 일단지로 보고 평가한다.
- ③ 제1항에 따라 원가법으로 평가한 가격이 인근지역 및 동일수급권의 유사지역에 있는 유사규모 골프장용지의 표준지공시지가 수준과 현저한 차이가 있는 경우에는 수익환원법 또는 거래사례비교법으로 평가한 가격과 비교하여 그 적정 여부를 확인하되, 필요한 경우에는 평가가격을 조정하여 유사용도 표준지의 평가가격과 균형이 유지되도록 하여야 한다.
- ④ 제1항부터 제3항까지의 규정은 경마장 및 스키장시설 등 이와 유사한 체육시설용지의 평가시에 준용한다.

제42조 (종교용지등)

종교용지 또는 사적지(이하 이 조에서 "종교용지등"이라 한다)는 그 토지가 위치한 인근지역의 주된 용도 토지의 거래가격을 활용하여 거래사례비교법으로 평가하되, 그 용도 제한 및 거래제한의 상태 등을 고려하여 평가한다. 다만, 그 종교용지등이 농경지대 또는 임야지대 등에 소재하여 해당 토지의 가격이 인근지역의 주된 용도 토지의 가격수준에 비하여 일반적으로 높게 형성되는 것으로 인정되는 경우에는 원가법에 따르되, 조성공사비 및 그 부대비용은 토지에 화체되지 아니한 공작물 등의 설치에 소요되는 금액 상당액을 뺀 것으로 한다. 다만, 특수한 공법을 사용하여 토지를 조성한 경우 등 해당 토지의 조성공사비가 평가가격 산출시 적용하기에 적정하지 아니한 경우에는 인근 유사토지의 조성공사비를 참작하여 적용할 수 있다.

제43조 (여객자동차터미널 부지)

- ① 여객자동차터미널 부지는 인근지역의 주된 용도 토지의 표준적인 획지의 적정가격에 여객자동차터미널 부지의 용도제한이나 거래제한 등에 따른 적정한 감가율 등을 고려하여 평가한다.
- ② 제1항에 따라 적정한 감가율 등을 고려하는 경우에는 여객자동차터미널의 구조 및 부대·편익시설의 현황, 여객자동차터미널 사업자의 면허내용 및 해당 여객자동차터미널을 이용하는 여객자동차운송사업자 현황 등을 참작하여야 한다.

제44조 (공공용지등)

- ① 공공청사, 학교, 도서관, 시장, 도로, 공원, 운동장, 체육시설, 철도, 하천, 위험·험오시설의 부지 및 그 밖에 이와 유사한 용도의 토지(이를 "공공용지등"이라 한다. 이하 이 조에서 같다)는 다음과 같이 평가한다.
1. 공공청사, 학교, 도서관, 시장의 부지 및 그 밖에 이와 유사한 용도의 토지는 인근지역의 주된 용도 토지의 거래 사례 등 가격자료를 활용하여 거래사례비교법으로 평가. 다만, 토지의 용도에 따른 감가율은 없는 것으로 본다.
 2. 도로, 공원, 운동장, 체육시설, 철도, 하천, 위험·험오시설의 부지 및 그 밖에 이와 유사한 용도의 토지는 인근지역에 있는 주된 용도 토지의 표준적인 획지의 적정가격에 그 용도의 제한이나 거래제한 등에 따른 적절한 감가율 등을 고려하여 평가
- ② 공공용지등이 새로이 조성 또는 매립 등이 되어 제1항 각 호에 따라 평가하는 것이 현저히 곤란하거나 적정하지 아니하다고 인정되는 경우에는 원가법으로 평가할 수 있다.

제45조 (재검토기한)

국토교통부장관은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2022년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

I. 개설

01 분양가상한제의 개념

공공택지 및 공공택지 외의 택지에서 일반인에게 공급하는 공동주택의 분양가격을 「주택법」에서 정하는 기준 이하로 분양가격을 산정하여 공동주택을 분양하도록 하는 제도를 말한다.

02 분양가격의 구성

(1) 분양가격 산정방식

분양가격 = 택지비 + 건축비 (기본형 건축비 + 건축비 가산비용)

(2) 기본형 건축비

기본형 건축비는 지상층 건축비와 지하층 건축비로 구분하며, 국토교통부에서 매년 3월 1일, 9월 15일 정기고시한다.

- **지상층 건축비** : 국토교통부는 지상층건축비를 층수별, 면적별로 고시하고 있으며, 2022년 9월 15일 고시된 지상층 건축비는 1,875,000 ~ 2,238,000원/㎡(주택공급면적기준, 부가가치세 포함)이다.
- **지하층 건축비** : 국토교통부는 지하층건축비를 면적별로 고시하고 있으며, 2022년 7월 15일 고시된 지하층 건축비는 916,000원/㎡(지하층면적기준, 부가가치세 포함)이다.

03 택지비의 구성

(1) 공공택지

공공택지에서 공동주택을 공급하는 경우에는 해당 택지의 공급가격에 택지와 관련된 비용을 가산한 금액으로 한다.

공공택지의 택지비 = 공공택지의 공급가격 + 택지와 관련된 비용(택지비 가산비)

(2) 공공택지 외의 택지

1) 개념

공공택지 외의 택지란 「주택법」 제2조24호 각 목의 하나에 해당하는 공공사업에 의하여 개발·조성되는 공동주택이 건설되는 용지(공공택지) 외의 택지를 말한다.

2) 감정평가액 기준

공공택지 외의 택지에서 공동주택을 공급하는 경우에는 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따라 감정평가한 가액에 택지와 관련된 비용을 가산한 금액으로 한다.

공공택지 외의 택지비 = 택지의 감정평가액 + 택지와 관련된 비용(택지비 가산비)

3) 매입가격 기준

택지 매입가격이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 매입가격(감정평가한 가액의 120퍼센트 또는 개별공시지가의 150퍼센트에 상당하는 금액 이내에 한한다)에 택지와 관련된 비용을 가산한 금액을 택지비로 볼 수 있다. 이 경우 택지비는 주택단지 전체에 동일하게 적용하여야 한다.

매입가격 기준 택지비 = 매입가격 + 택지와 관련된 비용(택지비 가산비)

- 「민사집행법」, 「국세징수법」 또는 「지방세징수법」에 따른 경매·공매 낙찰가격
- 국가·지방자치단체 등 공공기관으로부터 매입한 가격
- 그 밖에 실제 매매가격을 확인할 수 있는 경우로서 「부동산등기법」에 따른 부동산등기부 또는 「지방세법 시행령」 제18조제3항제2호에 따른 법인장부에 해당 택지의 거래가액이 기록되어 있는 경우

II. 공공택지 외의 택지 감정평가 관련 기본적 사항

01 적용 법률

공공택지 외의 택지 감정평가는 분양가상한제의 택지비 산정을 위한 감정평가로서 「공동주택 분양가격의 산정 등에 관한 규칙」을 우선적으로 적용하고, 해당 규칙에 규정되지 않은 사항에 대해서는 감칙, 실무기준, 한국감정평가사협회의 「공동주택 분양가격 산정을 위한 택지평가지침」을 보충적으로 적용할 수 있을 것이다.

02 시장·군수 또는 구청장의 의뢰

시장·군수 또는 구청장(국가·지방자치단체·한국토지주택공사 또는 지방공사인 사업주체는 해당 기관의 장을 말한다)은 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따라 국토교통부장관이 고시하는 기준을 충족하는 감정평가법인등(감정평가 기관) 2인에게 택지가격의 감정평가를 의뢰하여야 한다.

03 대상물건

감정평가 대상택지의 면적은 사업계획승인 면적 중 주택분양대상이 되는 토지의 면적으로 한다.

04 기준시점

감정평가를 의뢰받은 감정평가기관은 공공택지 외의 택지에 대하여 사업주체가 택지가격의 감정평가를 신청한 날(국가·지방자치단체·한국토지주택공사 또는 지방공사인 사업주체의 경우에는 해당 기관의 장이 택지가격의 감정평가를 의뢰한 날을 말하며, 이하 “신청일”이라 한다)을 기준으로 평가하여야 한다.

05 택지평가 기준

(1) 택지조성이 완료된 상태 상정 및 현실화 또는 구체화되지 아니한 개발이익 배제 평가

택지조성이 완료되지 않은 소지상태인 토지는 **택지조성이 완료된 상태를 상정**하고, 이용상황은 대지를 기준으로 하여 감정평가해야 한다. 이 경우 신청일 현재 현실화 또는 구체화되지 아니한 개발이익을 반영해서는 안 된다.

(2) 택지비 가산비 중복 배제 평가

택지가격 평가 및 택지 감정평가액의 합리성 검토시 「공동주택 분양가격의 산정 등에 관한 규칙」 제9조의 규정에 따른 공공택지 외의 택지의 감정평가액에 가산하는 비용 또는 동 규칙 제9조의2의 규정에 따른 공공택지 외의 택지 매입가격에 가산하는 비용(이하 택지비 가산비)의 포함 여부를 판단하여 감정평가서에 기재해야 한다.

다만, 제1항의 규정에 따라 택지조성이 완료되지 않은 소지상태인 토지를 택지조성이 완료된 상태를 상정하여 감정평가하는 경우 대상택지의 지형, 지질조건 등이 특수하여 택지와 관련된 가산비 중 일부 항목의 투입 여부를 판단하기 어려운 경우에는 그 비용이 투입되지 아니한 상태를 기준으로 감정평가한다.

Ⅲ. 공공택지 외의 택지의 감정평가방법

01 감정평가방법의 결정

「공동주택 분양가격의 산정 등에 관한 규칙」 제10조제1항은 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 표준지공시지가 (이하 “표준지공시지가”라 한다)를 기준으로 「감정평가에 관한 규칙」 제2조제9호에 따른 공시지가기준법에 따라 평가해야 한다고 규정하고 있으므로 **공시지가기준법을 적용**해야 한다.

한편, 공시지가기준법 외 원가법, 수익환원법 등 다른 감정평가방법을 적용할 수 있는지에 대해 논란이 있을 수 있으나, 신규 분양 공동주택의 분양가격 인하를 주된 목적으로 하는 분양가상한제의 취지를 고려할 때 **다른 감정평가방법의 적용은 원칙적으로 어려울 것**으로 판단된다.

다만, 「공동주택 분양가격의 산정 등에 관한 규칙」 제10조제2항은 토지의 구성에 필요한 비용추정액을 고려하여 감정평가한 가액과 비교하여 합리성을 검토해야 한다고 규정하고 있으므로 **원가법은 합리성 검토 목적으로 활용**될 수 있을 것이다.

02 공시지가기준법의 산식

감정평가액(단가) = 표준지공시지가 × 지가변동률 × 지역요인비교 × 개별요인비교 × 그 밖의 요인 보정

03 적용공시지가의 선택 및 비교표준지의 선정

(1) 적용공시지가의 선택

표준지공시지가는 해당 토지의 신청일 당시 공시된 표준지공시지가 중 신청일에 가장 가까운 시점의 표준지공시지를 기준으로 한다.

(2) 비교표준지의 선정

비교표준지의 선정은 「감정평가에 관한 규칙」 제14조제2항제1호 및 「감정평가 실무기준」[610-1.5.2.1]의 규정을 준용하되, 인근지역 및 동일수급권 안의 유사지역에 있는 동종·유사규모인 공동주택 표준지를 선정함을 원칙으로 한다. 다만, 주상복합아파트 등 그 용도가 특수한 경우에는 그 이용상황 등을 고려한 표준지를 선정할 수 있다.

(3) 지가변동률의 적용

시점수정을 위한 지가변동률의 적용, 추정 및 산정에 대하여는 「감정평가 실무기준」[610-1.5.2.3.1]의 규정을 준용한다.

(4) 지역요인 및 개별요인의 비교

1) 비교기준

지역요인 및 개별요인의 비교는 「감정평가 실무기준」[610-1.5.2.4]의 규정을 준용한다.

2) 택지비 가산비 관련 고려사항

택지조성이 완료되지 아니한 소지상태의 토지를 택지조성이 완료된 상태로 상정하여 평가하는 경우에 있어서 대상택지의 지형, 지질조건 등이 특수하여 공공택지 외의 택지를 감정평가한 가액에 가산되는 택지지 가산비의 투입이 필요하다고 인정되는 경우에는 그 비용이 투입되지 아니한 상태를 기준으로 평가한다. 다만, 택지비 가산비가 투입되지 아니한 상태를 기준으로 평가하는 것이 현실적으로 곤란한 경우에는 이를 감정평가액에 포함하여 평가하되, 감정평가서에 그 내용을 기재한다.

(5) 그 밖의 요인 보정

1) 개요

그 밖의 요인을 보정하는 경우에는 대상택지의 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역의 정상적인 거래사례나 감정평가사례 등(이하 거래사례 등)을 참작할 수 있다.

2) 거래사례 등의 요건

거래사례 등은 다음 각 호의 선정기준을 모두 충족하는 사례 중에서 대상택지의 감정평가에 가장 적절하다고 인정되는 사례를 선정한다. 다만, 제1호 및 제4호는 거래사례를 선정하는 경우에만 적용된다.

1. 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」에 따라 신고된 실제 거래사례일 것
2. 거래 또는 감정평가가 정상적이라고 인정되는 사례나 정상적인 것으로 보정이 가능한 사례일 것
3. 기준시점으로부터 도시지역(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제1호에 따른 도시지역을 말한다.)은 3년 이내, 그 밖의 지역은 5년 이내에 거래 또는 감정평가된 사례일 것. 다만, 특별한 사유가 있는 경우에는 그 기간을 초과할 수 있다.
4. 토지 및 그 지상건물이 일체로 거래된 복합부동산의 경우에는 배분법의 적용이 합리적으로 가능한 사례일 것
5. 「감정평가 실무기준」 [610-1.5.2.1]에 따른 비교표준지의 선정기준에 적합할 것

Ⅳ. 감정평가액의 합리성 검토 방법

01 개요

「공동주택 분양가격의 산정 등에 관한 규칙」 제11조제2항은 감정평가한 가액을 ① 해당 토지와 ② 해당 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 토지의 조성에 필요한 비용추정액을 고려하여 각각 감정평가한 가액과 비교하여 합리성을 검토해야 한다고 규정하고 있다. 즉, 직접법과 간접법을 모두 적용한 원가법을 합리성 검토 방법으로 제시하고 있다.

한편, 원가법 외 거래사례비교법, 수익환원법 등 다른 감정평가방법을 합리성 검토 방법으로 활용할 수 있는지에 대해 논란이 있을 수 있으나, 신규 분양 공동주택의 분양가격 인하를 주된 목적으로 하는 분양가상한제의 취지를 고려할 때 다른 감정평가방법의 적용은 원칙적으로 어려울 것으로 판단된다.

또한, 원가법에 의한 감정평가액을 고려하여 시산가액 조정을 할 수 있는지에 대해서도 논란이 있을 수 있으나, 이 또한 어려울 것으로 판단된다.

02 원가법에 의한 합리성 검토

(1) 원가법 적용 대상물건의 범위

「공동주택 분양가격의 산정 등에 관한 규칙」 제11조제2항은 비용추정액의 감정평가 대상으로 ① 해당 토지와 ② 해당 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 토지를 제시하고 있는바 2가지 모두에 대해 원가법을 적용해야 하는지에 대해 논란이 있다. 실무적으로 해당 토지가 아닌 다른 토지의 비용추정액 자료를 구한다는 것이 현실적으로 매우 어렵기 때문이다.

해당 토지가 아닌 다른 토지의 비용추정액 자료를 구할 수 없을 경우에는 관련 내용을 감정평가서에 기재하고 다른 토지는 비용추정액의 감정평가 대상에서 제외할 수 있을 것으로 판단된다.

(2) 조성 전 토지의 취득가액 산정

조성 전 토지의 취득가액은 실제 취득가격을 원칙으로 하되, 그 가격을 알 수 없는 경우 또는 그 가격이 적정하지 아니하다고 판단되는 경우에는 대상택지의 조성 전 상태를 기준으로 하는 감정평가액(이하 “종전평가액 등”이라 한다)을 기준으로 산정할 수 있다.

취득시점(종전평가액 등의 기준시점을 포함한다)과 택지평가의 기준시점간 기간 차이가 발생하는 경우 이에 따른 기간보정을 별도로 할 수 있으며, 기간보정에 따른 이율은 1년 만기 정기에금리 등 시중금리를 참작하여 결정할 수 있다.

(3) 토지의 조성에 필요한 비용추정액 산정

토지의 조성에 필요한 비용추정액은 해당 토지의 조성에 필요한 직·간접비용을 포함한다.

한편, 비용추정액은 사업주체로부터 제시받은 자료를 기준으로 산정하되, 제시받은 비용 항목의 적정성을 검토하여야 한다. 검토 결과 사업주체로부터 제시받은 비용이 표준적인 비용 수준과 현저히 부합하지 않는다고 판단되는 경우 이를 합리적인 수준으로 조정하여 산정할 수 있다.

주택지대의 지역요인 및 개별요인

지 역 요 인			개 별 요 인			
조건	항 목	세 항 목	조건	항 목	세 항 목	
가로 조건	가로의 폭, 구조 등의 상태	폭	가로 조건	가로의 폭, 구조 등의 상태	폭	
		포장			포장	
		보도			보도	
		계통 및 연속성			계통 및 연속성	
접근 조건	도심과의 거리 및 교통시설의 상태	인근교통시설의 편의성	접근 조건	교통시설과의 접근성	인근대중교통시설과의 거리 및 편의성	
		인근교통시설의 도시중심 접근성		상가와와의 접근성	인근상가와와의 거리 및 편의성	
	상가의 배치상태	인근상가의 편의성		공공 및 편익시설과의 접근성	유치원 · 초등학교, 공원 · 병원 · 관공서 등과의 거리 및 편의성	
		인근상가의 품격	환경 조건		일조 등	일조, 통풍 등
공공 및 편익시설의 배치상태	관공서 등 공공시설과의 접근성	자연환경		조망, 경관, 지반, 지질 등		
		인근환경		인근토지의 이용상황 인근토지의 이용상황과의 적합성		
환경 조건	기상조건	일조, 습도, 온도, 통풍 등		공급시설 및 처리시설의 상태	상수도	
	자연환경	조망, 경관, 지반, 지질 등			하수도	
	사회환경	거주자의 직업, 연령 등			도시가스	
		학군 등		위험 및 혐오시설 등	변전소, 가스탱크, 오수처리장 등의 유무	
	획지의 상태	획지의 표준적인 면적			특별고압선 등과의 거리	
		획지의 정연성	획지 조건		면적, 접면너비, 깊이, 형상 등	면적
		건물의 소밀도				접면너비
		주변의 이용상황		깊이		
	공급 및 처리 시설의 상태	상수도		부정형지		
		하수도		삼각지		
		도시가스 등		자루형획지		
	위험 및 혐오시설	변전소, 가스탱크, 오수처리장 등의 유무		방위, 고저 등		맹지
		특별고압선 등의 통과 유무			방위	
	재해발생의 위험성	홍수, 사태, 절벽붕괴 등			접면도로 상태	고저
				경사지		
	공해발생의 정도	소음, 진동, 대기오염 등		각지		각지
2면획지						
					3면획지	
행정적 조건	행정상의 규제정도	용도지역, 지구, 구역 등	행정적 조건	행정상의 규제정도	용도지역, 지구, 구역 등	
		기타규제			기타규제(입체이용제한 등)	
기타 조건	기타	장래의 동향	기타 조건	기타	장래의 동향	
		기타			기타	

I. 개설

중전의 주택 재정비와 관련된 「도시재개발법」에 의한 재개발사업, 「도시저소득주민의주거환경개선을 위한 임시조치법」에 의한 주거환경개선사업, 「주택건설촉진법」에 의한 재건축사업은 각 법률에서 정한 다른 체계와 복잡성으로 여러 가지 문제점이 발생하였다.

이에 통일적인 체계로 규정하여 도시기능의 회복이 필요하거나 주거환경이 불량한 지역을 계획적으로 정비하고 노후·불량 건축물을 효율적으로 개량하기 위하여 필요한 사항을 규정함으로써 도시환경을 개선하고 주거생활의 질을 높이는 데 이바지함을 목적으로 「도시 및 주거환경정비법」이 탄생하게 되었다.

II. 정비구역과 정비사업

01 용어의 정의

「도시 및 주거환경정비법」 제2조 (용어의 정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

〈개정 2017. 8. 9., 2021. 1. 5., 2021. 4. 13.〉

1. “정비구역”이란 정비사업을 계획적으로 시행하기 위하여 제16조에 따라 지정·고시된 구역을 말한다.
2. “정비사업”이란 이 법에서 정한 절차에 따라 도시기능을 회복하기 위하여 정비구역에서 정비기반시설을 정비하거나 주택 등 건축물을 개량 또는 건설하는 다음 각 목의 사업을 말한다.

가. 주거환경개선사업: 도시저소득 주민이 집단거주하는 지역으로서 정비기반시설이 극히 열악하고

노후·불량건축물이 과도하게 밀집한 지역의 주거환경을 개선하거나 단독주택 및 다세대주택이 밀집한 지역에서 정비기반시설과 공동이용시설 확충을 통하여 주거환경을 보전·정비·개량하기 위한 사업

나. 재개발사업: 정비기반시설이 열악하고 노후·불량건축물이 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하거나 상업지역·공업지역 등에서 도시기능의 회복 및 상권활성화 등을 위하여 도시환경을 개선하기 위한 사업.

이 경우 다음 요건을 모두 갖추어 시행하는 재개발사업을 “공공재개발사업”이라 한다.

- 1) 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수, 자치구의 구청장(이하 “시장·군수등”이라 한다) 또는 제10호에 따른 토지주택공사등(조합과 공동으로 시행하는 경우를 포함한다)이 제24조에 따른 주거환경개선사업의 시행자, 제25조제1항 또는 제26조제1항에 따른 재개발사업의 시행자나 제28조에 따른 재개발사업의 대행자(이하 “공공재개발사업 시행자”라 한다)일 것

- 2) 건설·공급되는 주택의 전체 세대수 또는 전체 연면적 중 토지등소유자 대상 분양분(제80조에 따른 지분형주택은 제외한다)을 제외한 나머지 주택의 세대수 또는 연면적의 100분의 50 이상을 제80조에 따른 지분형주택, 「공공주택 특별법」에 따른 공공임대주택(이하 “공공임대주택”이라 한다) 또는 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제4호에 따른 공공지원민간임대주택(이하 “공공지원민간임대주택”이라 한다)으로 건설·공급할 것. 이 경우 주택 수 산정방법 및 주택 유형별 건설비율은 대통령령으로 정한다.

다. 재건축사업: 정비기반시설은 양호하나 노후·불량건축물에 해당하는 공동주택이 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하기 위한 사업. 이 경우 다음 요건을 모두 갖추어 시행하는 재건축사업을 “공공재건축사업”이라 한다.

- 1) 시장·군수등 또는 토지주택공사등(조합과 공동으로 시행하는 경우를 포함한다)이 제25조제2항 또는 제26조제1항에 따른 재건축사업의 시행자나 제28조제1항에 따른 재건축사업의 대행자(이하 “공공재건축사업 시행자”라 한다)일 것
- 2) 종전의 용적률, 토지면적, 기반시설 현황 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 세대수 이상을 건설·공급할 것. 다만, 제8조제1항에 따른 정비구역의 지정권자가 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제18조에 따른 도시·군기본계획, 토지이용 현황 등 대통령령으로 정하는 불가피한 사유로 해당하는 세대수를 충족할 수 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
3. “노후·불량건축물”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물을 말한다.
 - 가. 건축물이 훼손되거나 일부가 멸실되어 붕괴, 그 밖의 안전사고의 우려가 있는 건축물
 - 나. 내진성능이 확보되지 아니한 건축물 중 중대한 기능적 결함 또는 부실 설계·시공으로 구조적 결함 등이 있는 건축물로서 대통령령으로 정하는 건축물
 - 다. 다음의 요건을 모두 충족하는 건축물로서 대통령령으로 정하는 바에 따라 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도 또는 「지방자치법」 제198조에 따른 서울특별시·광역시 및 특별자치시를 제외한 인구 50만 이상 대도시(이하 “대도시”라 한다)의 조례(이하 “시·도조례”라 한다)로 정하는 건축물
 - 1) 주변 토지의 이용 상황 등에 비추어 주거환경이 불량한 곳에 위치할 것
 - 2) 건축물을 철거하고 새로운 건축물을 건설하는 경우 건설에 드는 비용과 비교하여 효용의 현저한 증가가 예상될 것
 - 라. 도시미관을 저해하거나 노후화된 건축물로서 대통령령으로 정하는 바에 따라 시·도조례로 정하는 건축물
4. “정비기반시설”이란 도로·상하수도·구거(溝渠: 도랑)·공원·공용주차장·공동구(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제9호에 따른 공동구를 말한다. 이하 같다), 그 밖에 주민의 생활에 필요한 열·가스 등의 공급시설로서 대통령령으로 정하는 시설을 말한다.
5. “공동이용시설”이란 주민이 공동으로 사용하는 놀이터·마을회관·공동작업장, 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설을 말한다.
6. “대지”란 정비사업으로 조성된 토지를 말한다.
7. “주택단지”란 주택 및 부대시설·복리시설을 건설하거나 대지로 조성되는 일단의 토지로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 일단의 토지를 말한다.
 - 가. 「주택법」 제15조에 따른 사업계획승인을 받아 주택 및 부대시설·복리시설을 건설한 일단의 토지
 - 나. 가목에 따른 일단의 토지 중 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 도시·군계획시설(이하 “도시·군계획시설”이라 한다)인 도로나 그 밖에 이와 유사한 시설로 분리되어 따로 관리되고 있는 각각의 토지
 - 다. 가목에 따른 일단의 토지 둘 이상이 공동으로 관리되고 있는 경우 그 전체 토지
 - 라. 제67조에 따라 분할된 토지 또는 분할되어 나가는 토지
 - 마. 「건축법」 제11조에 따라 건축허가를 받아 아파트 또는 연립주택을 건설한 일단의 토지
8. “사업시행자”란 정비사업을 시행하는 자를 말한다.
9. “토지등소유자”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 제27조제1항에 따라 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항에 따른 신탁업자(이하 “신탁업자”라 한다)가 사업시행자로 지정된 경우 토지등소유자가 정비사업을 목적으로 신탁업자에게 신탁한 토지 또는 건축물에 대하여는 위탁자를 토지등소유자로 본다.
 - 가. 주거환경개선사업 및 재개발사업의 경우에는 정비구역에 위치한 토지 또는 건축물의 소유자 또는 그 지상권자
 - 나. 재건축사업의 경우에는 정비구역에 위치한 건축물 및 그 부속토지의 소유자

10. “토지주택공사등”이란 「한국토지주택공사법」에 따라 설립된 한국토지주택공사 또는 「지방공기업법」에 따라 주택사업을 수행하기 위하여 설립된 지방공사를 말한다.
11. “정관등”이란 다음 각 목의 것을 말한다.
 - 가. 제40조에 따른 조합의 정관
 - 나. 사업시행자인 토지등소유자가 자치적으로 정한 규약
 - 다. 시장·군수등, 토지주택공사등 또는 신탁업자가 제53조에 따라 작성한 시행규정

「감정평가 실무기준」 730 도시정비평가

1 적용 및 정의

- ① 「도시 및 주거환경정비법」(이하 “도정법”이라 한다)에 따른 정비사업과 관련된 감정평가(이하 “도시정비평가”라 한다)를 수행할 때에는 감정평가관계법규에서 따로 정한 것을 제외하고는 이 절에서 정하는 바에 따르고, 이 절에서 정하지 않은 사항은 [100 총칙]부터 [600 물건별 감정평가]까지의 규정을 준용한다.
- ② 이 절에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.
 1. “재개발사업등”이란 도정법 제2조제2호나목의 주택재개발사업 및 라목의 도시환경정비사업을 말한다.
 2. “재건축사업”이란 도정법 제2조제2호다목의 주택재건축사업을 말한다.
 3. “종전자산”이란 도정법 제48조제1항제4호에 규정된 종전의 토지나 건물을 말한다.
 4. “종후자산”이란 도정법 제48조제1항제3호에 규정된 분양예정인 대지나 건물을 말한다.
 5. “국·공유재산의 처분”이란 도정법 제66조제4항부터 제68항까지에 따른 정비사업을 목적으로 우선매각하는 국·공유재산의 처분을 말한다.
 6. “토지등의 수용등”이란 도정법 제38조에 따라 토지·물건이나 그 밖의 권리를 수용하거나 사용하는 것을 말한다.

02 정비사업의 시행방법

「도시 및 주거환경정비법」 제23조 (정비사업의 시행방법)

- ① 주거환경개선사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법 또는 이를 혼용하는 방법으로 한다.
 1. 제24조에 따른 사업시행자가 정비구역에서 정비기반시설 및 공동이용시설을 새로 설치하거나 확대하고 토지등소유자가 스스로 주택을 보전·정비하거나 개량하는 방법
 2. 제24조에 따른 사업시행자가 제63조에 따라 정비구역의 전부 또는 일부를 수용하여 주택을 건설한 후 토지 등 소유자에게 우선 공급하거나 대지를 토지등소유자 또는 토지등소유자 외의 자에게 공급하는 방법
 3. 제24조에 따른 사업시행자가 제69조제2항에 따라 환지로 공급하는 방법
 4. 제24조에 따른 사업시행자가 정비구역에서 제74조에 따라 인가받은 관리처분계획에 따라 주택 및 부대시설·복리시설을 건설하여 공급하는 방법
- ② 재개발사업은 정비구역에서 제74조에 따라 인가받은 관리처분계획에 따라 건축물을 건설하여 공급하거나 제69조제2항에 따라 환지로 공급하는 방법으로 한다.
- ③ 재건축사업은 정비구역에서 제74조에 따라 인가받은 관리처분계획에 따라 주택, 부대시설·복리시설 및 오피스텔(「건축법」 제2조제2항에 따른 오피스텔을 말한다. 이하 같다)을 건설하여 공급하는 방법으로 한다. 다만, 주택단지에 있지 아니하는 건축물의 경우에는 지형여건·주변의 환경으로 보아 사업 시행상 불가피한 경우로서 정비구역으로 보는 사업에 한정한다.
- ④ 제3항에 따라 오피스텔을 건설하여 공급하는 경우에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 준주거지역 및 상업지역에서만 건설할 수 있다. 이 경우 오피스텔의 연면적은 전체 건축물 연면적의 100분의 30 이하이어야 한다.

(1) 관리처분방식 (정비사업의 주된 방식)

정비사업 시행 구역 안에 있는 종전의 토지 또는 건축물에 대한 권리를 정비사업으로 조성된 토지와 축조된 건축시설에 관한 권리로 변환시켜 배분하는 방식을 말한다.

(2) 환지방식

종전자산에 대한 권리로 환지를 취득할 수 있게 해주는 방식을 말한다.

(3) 현지개량방식

시장·군수 등이 정비구역 안에서 정비기반시설을 새로이 설치하거나 확대하고 토지등소유자가 스스로 주택을 개량하는 방식을 말한다.

(4) 수용방식

사업의 시행자가 정비구역의 일부 또는 전부를 수용하여 주택을 건설한 후 토지등소유자에게 우선 공급하는 방식을 말한다.

03 정비사업 관련 감정평가의 종류

(1) 종전자산감정평가

법 제72조제1항제1호 및 제74조제1항제5호에 따라 실시되는 종전의 토지 또는 건축물에 대한 관리처분계획 수립 목적의 감정평가를 말한다.

(2) 종후자산감정평가

법 제74조제1항제3호에 따라 실시되는 분양예정인 대지 또는 건축물에 대한 관리처분계획 수립 목적의 감정평가를 말한다.

(3) 세입자별 영업손실보상평가

법 제74조제1항제8호에 따라 관리처분계획 수립을 위해 실시되는 세입자별 영업손실보상평가를 말한다.

(4) 정비기반시설 감정평가

법 제97조제1항 내지 제3항에 따른 정비기반시설의 무상귀속 및 무상양도 협의를 위해 영 제47조제2항제10호와 제11호에 따라 실시되는 감정평가를 말한다.

(5) 국유·공유재산 매각평가

법 제98조제4항 내지 제6항에 따라 매각하는 국유·공유재산에 대한 매각예정가액 결정을 위한 감정평가를 말한다.

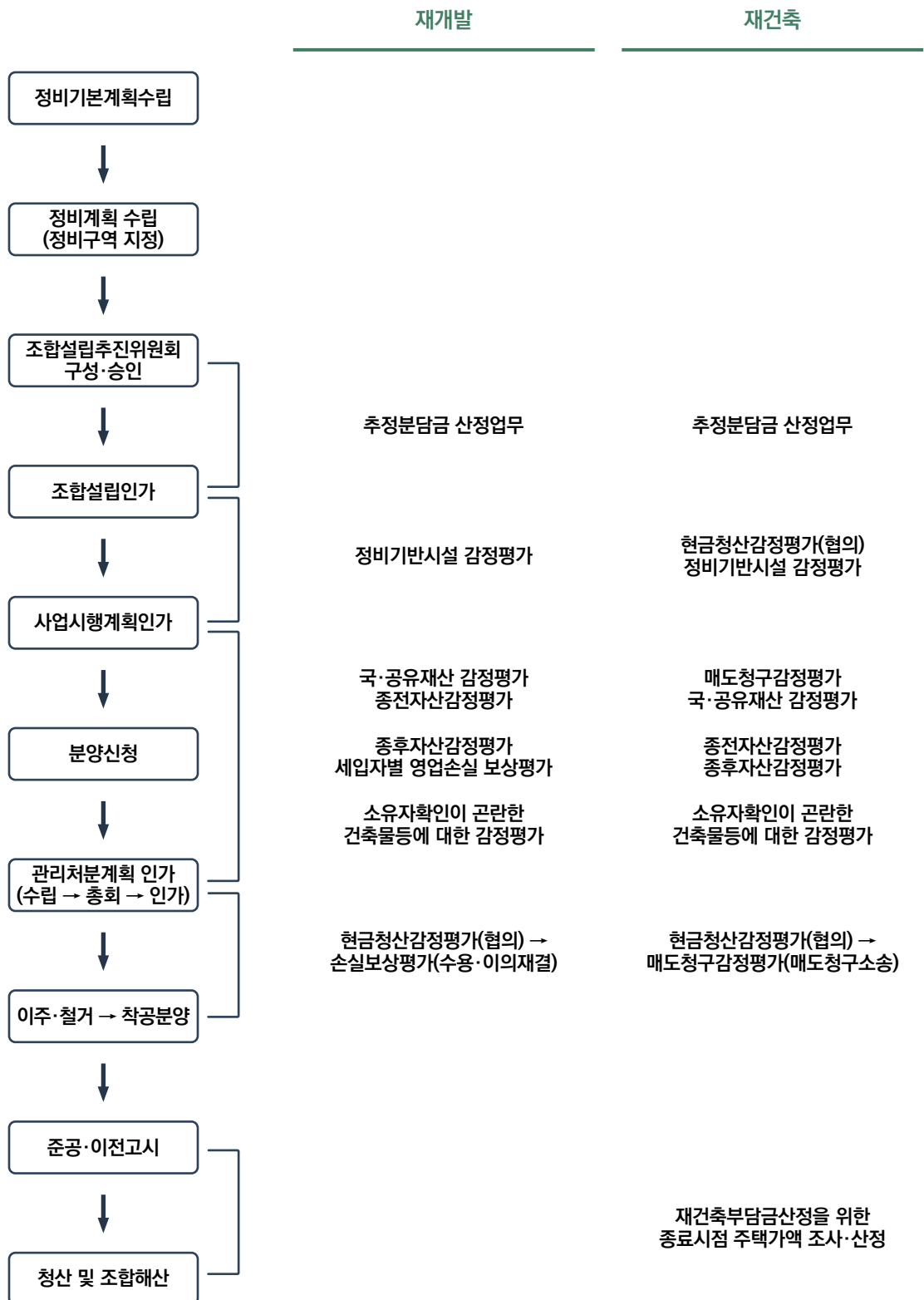
(6) 현금청산감정평가

법 제39조제3항에 또는 법 제73조에 따라 실시되는 현금청산대상자 소유의 토지·건축물 또는 그 밖의 권리에 대한 현금청산협의를 목적으로 하는 감정평가를 말한다.

(7) 매도청구감정평가

법 제64조 또는 법 제73조에 따라 제기된 매도청구소송 관할법원의 의뢰로 실시되는 매도청구대상 토지·건축물 또는 그 밖의 권리에 대한 감정평가를 말한다.

04 정비사업의 절차와 감정평가(2017.2.8 전부개정법률이 적용되는 경우)



05 정비사업의 종류별 평가 및 기준시점

(1) 정비사업의 종류별 평가

구분	재개발사업	재건축사업
국·공유재산 관련	정비기반시설감정평가, 매각평가	정비기반시설감정평가, 매각평가
관리처분계획	종전자산감정평가 종후자산감정평가 세입자별 영업손실 보상평가	종전자산감정평가 종후자산감정평가
미동의자관련	-	매도청구감정평가(매도청구소송)
현금청산관련	분양신청을 하지 아니한 자 등 : 현금청산감정평가(협약) → 보상평가 (수용□이의재결)	분양신청을 하지 아니한 자 등 : 현금청산감정평가(협약) → 매도청구감정평가 (매도청구소송)

(2) 기준시점

구분	기준시점	비고
종전자산감정평가	사업시행계획인가의 고시가 있는 날	
종후자산감정평가	분양신청기간 만료일 또는 제시일	
정비기반시설감정평가	사업시행계획인가고시에정일	사업시행계획인가 전 감정평가
국·공유재산 매각평가	사업시행계획인가의 고시가 있는 날	사업시행계획인가의 고시가 있는 날부터 3년 이내 매각 체결된 경우
	가격조사완료일	사업시행계획인가의 고시가 있는 날부터 3년 이내 매각 체결되지 않은 경우

III. 정비사업과 감정평가

「도시 및 주거환경정비법」 제63조 (토지 등의 수용 또는 사용)

사업시행자는 정비구역에서 정비사업(재건축사업의 경우에는 제26조제1항제1호 및 제27조제1항제1호에 해당하는 사업으로 한정한다)을 시행하기 위하여 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제3조에 따른 토지·물건 또는 그 밖의 권리를 취득하거나 사용할 수 있다.

「도시 및 주거환경정비법」 제64조 (매도청구)

- ① 재건축사업의 사업시행자는 사업시행계획인가의 고시가 있는 날부터 30일 이내에 다음 각 호의 자에게 조합설립 또는 사업시행자의 지정에 관한 동의 여부를 회답할 것을 서면으로 촉구하여야 한다.
 1. 제35조제3항부터 제5항까지에 따른 조합설립에 동의하지 아니한 자
 2. 제26조제1항 및 제27조제1항에 따라 시장·군수등, 토지주택공사등 또는 신탁업자의 사업시행자 지정에 동의하지 아니한 자
- ② 제1항의 촉구를 받은 토지등소유자는 촉구를 받은 날부터 2개월 이내에 회답하여야 한다.
- ③ 제2항의 기간 내에 회답하지 아니한 경우 그 토지등소유자는 조합설립 또는 사업시행자의 지정에 동의하지 아니하겠다는 뜻을 회답한 것으로 본다.
- ④ 제2항의 기간이 지나면 사업시행자는 그 기간이 만료된 때부터 2개월 이내에 조합설립 또는 사업시행자 지정에 동의하지 아니하겠다는 뜻을 회답한 토지등소유자와 건축물 또는 토지만 소유한 자에게 건축물 또는 토지의 소유권과 그 밖의 권리를 매도할 것을 청구할 수 있다.

「도시 및 주거환경정비법」 제65조 (공익사업을위한토지등의취득및보상에관한법률의 준용)

- ① 정비구역에서 정비사업의 시행을 위한 토지 또는 건축물의 소유권과 그 밖의 권리에 대한 수용 또는 사용은 이 법에 규정된 사항을 제외하고는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용한다. 다만, 정비사업의 시행에 따른 손실보상의 기준 및 절차는 대통령령으로 정할 수 있다.
- ② 제1항에 따라 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용하는 경우 사업시행계획인가 고시(시장·군수등이 직접 정비사업을 시행하는 경우에는 제50조제9항에 따른 사업시행계획서의 고시를 말한다. 이하 이 조에서 같다)가 있는 때에는 같은 법 제20조제1항 및 제22조제1항에 따른 사업인정 및 그 고시가 있는 것으로 본다. <개정 2021. 3. 16.>
- ③ 제1항에 따른 수용 또는 사용에 대한 재결의 신청은 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제23조 및 같은 법 제28조제1항에도 불구하고 사업시행계획인가(사업시행계획변경인가를 포함한다)를 할 때 정한 사업시행기간 이내에 하여야 한다.
- ④ 대지 또는 건축물을 현물보상하는 경우에는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제42조에도 불구하고 제83조에 따른 준공인가 이후에도 할 수 있다.

「도시 및 주거환경정비법」 제73조 (분양신청을 하지 아니한 자 등에 대한 조치)

- ① 사업시행자는 관리처분계획이 인가·고시된 다음 날부터 90일 이내에 다음 각 호에서 정하는 자와 토지, 건축물 또는 그 밖의 권리의 손실보상에 관한 협의를 하여야 한다. 다만, 사업시행자는 분양신청기간 종료일의 다음 날부터 협의를 시작할 수 있다. <개정 2017. 10. 24.>

1. 분양신청을 하지 아니한 자
 2. 분양신청기간 종료 이전에 분양신청을 철회한 자
 3. 제72조제6항 본문에 따라 분양신청을 할 수 없는 자
 4. 제74조에 따라 인가된 관리처분계획에 따라 분양대상에서 제외된 자
- ② 사업시행자는 제1항에 따른 협의가 성립되지 아니하면 그 기간의 만료일 다음 날부터 60일 이내에 수용재결을 신청하거나 매도청구소송을 제기하여야 한다.
- ③ 사업시행자는 제2항에 따른 기간을 넘겨서 수용재결을 신청하거나 매도청구소송을 제기한 경우에는 해당 토지등 소유자에게 지연일수(遲延日數)에 따른 이자를 지급하여야 한다. 이 경우 이자는 100분의 15 이하의 범위에서 대통령령으로 정하는 이율을 적용하여 산정한다.

「도시 및 주거환경정비법」 제48조 (관리처분계획의 인가 등)

- ④ 정비사업에서 제1항제3호·제5호 및 제8호에 따라 재산 또는 권리를 평가할 때에는 다음 각 호의 방법에 따른다.
(개정 2020. 4. 7., 2021. 3. 16., 2021. 7. 27.)
1. 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가법인등 중 다음 각 목의 구분에 따른 감정평가법인등이 평가한 금액을 산술평균하여 산정한다. 다만, 관리처분계획을 변경·중지 또는 폐지하려는 경우 분양예정 대상인 대지 또는 건축물의 추산액과 종전의 토지 또는 건축물의 가격은 사업시행자 및 토지등소유자 전원이 합의하여 산정할 수 있다.
 - 가. 주거환경개선사업 또는 재개발사업: 시장·군수등이 선정·계약한 2인 이상의 감정평가법인등
 - 나. 재건축사업: 시장·군수등이 선정·계약한 1인 이상의 감정평가법인등과 조합총회의 의결로 선정·계약한 1인 이상의 감정평가법인등
 2. 시장·군수등은 제1호에 따라 감정평가법인등을 선정·계약하는 경우 감정평가법인등의 업무수행능력, 소속 감정평가사의 수, 감정평가 실적, 법규 준수 여부, 평가계획의 적정성 등을 고려하여 객관적이고 투명한 절차에 따라 선정하여야 한다. 이 경우 감정평가법인등의 선정·절차 및 방법 등에 필요한 사항은 시·도조례로 정한다.
 3. 사업시행자는 제1호에 따라 감정평가를 하려는 경우 시장·군수등에게 감정평가법인등의 선정·계약을 요청하고 감정평가에 필요한 비용을 미리 예치하여야 한다. 시장·군수등은 감정평가가 끝난 경우 예치된 금액에서 감정평가 비용을 직접 지급한 후 나머지 비용을 사업시행자와 정산하여야 한다.

「도시 및 주거환경정비법」 제97조 (정비기반시설 및 토지 등의 귀속)

- ① 시장·군수등 또는 토지주택공사등이 정비사업의 시행으로 새로 정비기반시설을 설치하거나 기존의 정비기반시설을 대체하는 정비기반시설을 설치한 경우에는 「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 종래의 정비기반시설은 사업시행자에게 무상으로 귀속되고, 새로 설치된 정비기반시설은 그 시설을 관리할 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속된다.
- ② 시장·군수등 또는 토지주택공사등이 아닌 사업시행자가 정비사업의 시행으로 새로 설치한 정비기반시설은 그 시설을 관리할 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속되고, 정비사업의 시행으로 용도가 폐지되는 국가 또는 지방자치단체 소유의 정비기반시설은 사업시행자가 새로 설치한 정비기반시설의 설치비용에 상당하는 범위에서 그에게 무상으로 양도된다.

- ③ 제1항 및 제2항의 정비기반시설에 해당하는 도로는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 도로를 말한다.
1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조에 따라 도시·군관리계획으로 결정되어 설치된 도로
 2. 「도로법」 제23조에 따라 도로관리청이 관리하는 도로
 3. 「도시개발법」 등 다른 법률에 따라 설치된 국가 또는 지방자치단체 소유의 도로
 4. 그 밖에 「공유재산 및 물품 관리법」에 따른 공유재산 중 일반인의 교통을 위하여 제공되고 있는 부지. 이 경우 부지의 사용 형태, 규모, 기능 등 구체적인 기준은 시·도조례로 정할 수 있다.
- ④ 시장·군수등은 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 정비기반시설의 귀속 및 양도에 관한 사항이 포함된 정비사업을 시행하거나 그 시행을 인가하려는 경우에는 미리 그 관리청의 의견을 들어야 한다. 인가받은 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.
- ⑤ 사업시행자는 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 관리청에 귀속될 정비기반시설과 사업시행자에게 귀속 또는 양도될 재산의 종류와 세목을 정비사업의 준공 전에 관리청에 통지하여야 하며, 해당 정비기반시설은 그 정비사업이 준공인가되어 관리청에 준공인가통지를 한 때에 국가 또는 지방자치단체에 귀속되거나 사업시행자에게 귀속 또는 양도된 것으로 본다.
- ⑥ 제5항에 따른 정비기반시설에 대한 등기의 경우 정비사업의 시행인가서와 준공인가서(시장·군수등이 직접 정비사업을 시행하는 경우에는 제50조제9항에 따른 사업시행계획인가의 고시와 제83조제4항에 따른 공사완료의 고시를 말한다)는 「부동산등기법」에 따른 등기원인을 증명하는 서류를 갈음한다. <개정 2020. 6. 9., 2021. 3. 16.>
- ⑦ 제1항 및 제2항에 따라 정비사업의 시행으로 용도가 폐지되는 국가 또는 지방자치단체 소유의 정비기반시설의 경우 정비사업의 시행 기간 동안 해당 시설의 대부분은 면제된다.

「도시 및 주거환경정비법」 제66조 (국유·공유재산의 처분 등)

- ① 시장·군수등은 제50조 및 제52조에 따라 인가하려는 사업시행계획 또는 직접 작성하는 사업시행계획서에 국유·공유재산의 처분에 관한 내용이 포함되어 있는 때에는 미리 관리청과 협의하여야 한다. 이 경우 관리청이 불분명한 재산 중 도로·하천·구거(도랑) 등은 국토교통부장관을, 그 외의 재산은 기획재정부장관을 관리청으로 본다. <개정 2021. 1. 5.>
- ② 제1항에 따라 협의를 받은 관리청은 20일 이내에 의견을 제시하여야 한다.
- ③ 정비구역의 국유·공유재산은 정비사업 외의 목적으로 매각되거나 양도될 수 없다.
- ④ 정비구역의 국유·공유재산은 「국유재산법」 제9조 또는 「공유재산 및 물품 관리법」 제10조에 따른 국유재산종합계획 또는 공유재산관리계획과 「국유재산법」 제43조 및 「공유재산 및 물품 관리법」 제29조에 따른 계약의 방법에도 불구하고 사업시행자 또는 점유자 및 사용자에게 다른 사람에 우선하여 수의계약으로 매각 또는 임대될 수 있다.
- ⑤ 제4항에 따라 다른 사람에 우선하여 매각 또는 임대될 수 있는 국유 공유재산은 「국유재산법」, 「공유재산 및 물품 관리법」 및 그 밖에 국·공유지의 관리와 처분에 관한 관계 법령에도 불구하고 사업시행계획인가의 고시가 있는 날부터 종전의 용도가 폐지된 것으로 본다.
- ⑥ 제4항에 따라 정비사업을 목적으로 우선하여 매각하는 국·공유지는 사업시행계획인가의 고시가 있는 날을 기준으로 평가하며, 주거환경개선사업의 경우 매각가격은 평가금액의 100분의 80으로 한다. 다만, 사업시행계획인가의 고시가 있는 날부터 3년 이내에 매매계약을 체결하지 아니한 국 공유지는 「국유재산법」 또는 「공유재산 및 물품 관리법」에서 정한다.

01 종전자산감정평가

(1) 개념

법 제72조제1항제1호 및 제74조제1항제5호에 따라 실시되는 종전의 토지 또는 건축물에 대한 관리처분계획 수립 목적의 감정평가를 말한다.

(2) 종전자산감정평가의 시행시기

현행 도정법은 “사업시행계획인가의 고시가 있는 날(사업시행계획인가 이후 시공자를 선정한 경우에는 시공자와 계약을 체결한 날)부터 120일 이내”에 종전자산감정평가 결과를 토지등소유자에게 통지하도록 규정하고 있으므로(법 제72제1항), 이 기간 안에 종전자산감정평가가 이루어진다.

(3) 종전자산감정평가의 성격

1) 상대적 가격균형을 고려한 감정평가

종전자산감정평가는 상대적 가격균형 - 물건 종류별, 규모별, 위치별 등에 따른 가격균형이 매우 중요시되는 감정평가이다.

그런데 이러한 견해를 지나치게 확대 적용하여 상대적 가격균형이 유지된다면 종전자산감정평가액의 절대적 가격수준은 해당 조합원의 부담금 총액 및 조합원 개인의 개별적 부담금 모두에 영향을 미치지 않으므로 사업 계획을 고려하여 상향 조정하거나 하향 조정이 가능한 것으로 오해하고 감정평가해서는 안된다.

2) 종전자산감정평가와 보상평가의 관계

① 전통적 견해 : 종전자산 = 보상평가

가. 재개발사업자체가 수용이 가능한 공익사업이라는 것

나. 舊 도시재개발법 시행령 제60조제3항(1990.7.6. 대통령령 제13044호로 신설된 것) 규정

- 종전자산 및 종후자산의 평가 시 지가공시법 또는 공특법 규정에 의하여야 한다고 규정

→ 지공법(현재의 감정평가사법)은 감정평가 시 표준지 공시지가 기준 평가 외에는 구체적 평가방법에 대한 규정이 없으므로 공특법(현재의 토지보상법)에 의해 평가

다. 舊 국유재산법 시행령 제37조의2

- “공익사업에 필요한 국유재산을 사업시행자에게 처분하는 경우 해당 법률에 의하여 산정한 보상액을 국유재산의 처분가격으로 한다.”(신설 1994.4.12.)
- “……‘해당 법률에서 산정한 보상액’이라 함은 토지수용법 또는 공특법에 의하여 산정한 보상액을 말하는 것임” (구 재정경제원 국재45501-502, 1995.6.26.)

라. 감정평가 기준시점이 사업시행인가고시일(현재의 사업시행계획인가고시일)인 점

- “……이러한 재개발사업의 시행으로 인한 개발이익을 배제한 가격으로 평가하여야 한다. 도시재개발법에서도 사업시행인가고시일을 기준으로 평가하도록 규정함으로써 이를 명확히 하고 있다.”

② 비판적 견해

- “일반적 공익사업이 구역내 소유자에게 금전보상을 하고 구역 외로 이주시키는 목적이라면 재개발사업은 소유자의 이동이나 권리의 소멸없이 단순히 출자지분을 결정하는 성격을 가지기 때문에 출자시점(사업시행 계획인가일)에서 정상적인 시장가치를 계산하여 조합원 각자의 지분을 결정하는 것이 타당하다. 따라서 기준시점(출자시점, 사업시행계획인가일)의 객관적이고 실질적인 자산가치를 결정하기 위해서는 개발이익을 배제하지 않은 평가가 필요하다.”

- “동의한 자는 사업시행자의 구성원으로 사업의 주체가 되는 그룹이고, 미동의자는 재개발구역 내 자신의 재산을 사업시행자에게 처분하고 그 대가로 시가보상을 받아 구역 외로 떠나는 그룹이다. 즉 보상대상자는 미동의자 그룹이며 이들은 전제 소유자 중 극히 일부만 해당된다. 동의한 자 그룹은 구역 내 토지등의 소유자이면서 사업의 주체가 된다. 따라서 이들은 사업으로 인하여 특별한 희생을 입지도 않으며 당연히 보상받는 자가 아니다. 이렇게 보면 재개발사업의 평가 중에서 사업구역을 떠나는 보상대상자에 대한 손실보상 평가는 공익사업에 대한 평가이지만 조합원의 출자지분을 정하는 종전자산평가는 보상법이 적용될 여지가 없으며 적어도 종전자산 평가를 공익사업에 해당되는 평가라 할 수 없다.”

★ 구 도시재개발법 시행령 제60조제3항은 1996.6.29. 시행령 개정(대통령령 제15096호) 시 삭제되었으나 삭제이유는 기재되지 않음

★ 구 국유재산법 시행령 제37조의2 개정(강행규정 → 임의규정)

- “……처분가격으로 한다.” → “……처분가격으로 할 수 있다.”

- 국(기획재정부) 국유재산과-569(2007.2.28) : “국유재산법시행령 제37조의2의 규정에 의거 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의한 공익사업에 필요한 국유재산을 사업시행자에게 처분하는 경우 해당 법률에 따라 산정한 보상액을 국유재산의 처분가격으로 할 수 있으나, 해당 법률에 따라 산정한 보상액이 지나치게 낮다고 판단되는 경우 동법 시행령 제37조에 따라 시가를 참작하여 결정한 처분가격으로 할 수 있음. 이는 국유지가 헐값매각되는 문제점 등을 보완할 수 있도록 동법 시행령 제37조의2의 규정을 “~처분가격으로 한다”에서 “~처분가격으로 할 수 있다”로 개정한 것임.”

③ 절충적 견해

- 재개발사업등의 종전자산감정평가는 보상에서 출발하였지만 이제는 보상으로서의 성격보다는 보상이 아닌 조합원들의 현물출자자산의 지분비율 결정이라는 성격이 더 강하게 작용한다고 볼 수 있다.
- 다만, 양자의 성격은 여전히 혼재되어 있어 어느 하나의 측면만을 가지고 규정하기는 어려운 상태라고 보아야 한다. 즉 보상평가기준이 준용되지만 상당한 정도로 변형된 상태에서 적용되는 것으로 보는 것이 합리적이다.

(2) 종전자산감정평가와 보상평가의 비교

구분		종전자산감정평가	보상평가
주된 평가목적		관리처분계획 수립 → 출자자산의 상대적 가치비율 산정	손실보상 → 정당보상 실현을 위한 현금보상액 산정
평가의 주안점		형평성 유지, 적정 개발이익의 반영	정당보상, 개발이익을 배제한 정당한 시가
개발이익 배제여부 및 그 범위		당해 정비사업으로 인한 가격변동이 배제된 상태에서의 가격균형이 유지되는 선에서 당해 정비사업으로 인한 개발이익 중 기준시점 당시 정상적 실현분 반영	당해 공익사업 시행으로 인한 일체의 개발이익 배제
기준시점 (가격시점)		사업시행계획인가의 고시가 있는 날 (제한적으로 일정 요건 충족시 사업시행계획 '변경' 인가의 고시가 있는 날을 기준시점으로 적용 가능)	협약: 계약체결일 재결: 수용재결일
평가 대상	물적 측면	토지 및 건축물에 한함 (다만 논란이 있음)	토지, 지장물 일체(건물, 구축물·공작물, 영업보상, 기타 소유권 외 권리 등)
	권리 측면	공용환권 대상자 및 공용수용 예정자	공용수용 예정자
	사업지구 외 소재물건의 처리	관리처분계획 수립의 기준이 되는 권리가액 산정 대상이 아님	보상대상에 포함 가능 (잔여건물 보수비 보상 및 일정한 경우 잔여지·잔여건물 확대보상)
	면적 사정 기준	지방자치단체별 조례에 따름 → 공부면적 기준	현황 측량성과 기준
	위법건축물 처리	위법 건축물은 평가 제외	위법건축물이라 하더라도 사업인정고시일 전에 건축된 경우면 평가·보상
평가 기법	용도지역 판단	당해 사업의 시행을 목적으로 한 용도지역등 변경시 변경 전 용도지역등 기준 평가	
	당해 사업시행으로 인한 제한의 반영 여부	미반영	
	「토지보상법」 제70조 제5항 적용여부	미적용 → 사업인정고시일 (=사업시행계획인가고시일) 이전을 공시기준일로 하는 비교표준지 선정	적용 → 제70조제5항 해당하는 경우 사업인정고시일보다 과거 시점인 '당해 공익사업의 계획·시행 공고·고시일' 이전을 공시기준일로 하는 비교표준지 선정
	추가세목 고시된 토지 평가시 연도별 비교표준지	단순 누락, 미고시로 인한 경우뿐 아니라 사업구역의 변경·확장으로 인한 경우에도 당초 인가고시일 기준으로 연도별 비교표준지 선정	■ 단순 누락, 미고시인 경우: 당초 사업인정고시일 기준으로 표준지 선정 ■ 사업구역 변경·확장으로 인한 경우: 추가 세목고시일을 사업인정고시일로 보아 연도별 비교표준지 선정
	주거용 건물 평가방법	1) 일반건물: 원가법 적용 2) 집합건물: 거래사례비교법 적용	1) 원가법과 거래사례비교법에 의한 가격 중 높은 금액으로 평가 2) 집합건물은 거래사례비교법으로 평가
주거용건물 보상특례		미적용	적용

구분	종전자산감정평가	보상평가
평가결과의 활용	관리처분계획 수립의 기초자료 → 비례율 산정 및 분양대상자별 추가부담금 /환급금 산정의 기초자료 (수용이 예정된 분양미신청자의 경우에도 종전평가액 자체가 바로 보상액이 되지 않음)	피수용자별 현금보상액의 산정 및 피수용자와의 협의를 위한 기초자료
평가결과에 대한 불복 및 권리구제 방법	관리처분계획에 대한 공법상 당사자 소송 및 그 인가처분에 대한 항고소송	1) 수용재결·이의재결 2) 보상금 증감청구소송(공법상 당사자 소송) 3) 수용·이의재결에 대한 항고소송
재평가 가능 여부	원칙적 불가(토지등소유자 전원이 합의하는 경우만 가능)	불복절차를 통한 재평가 및 권리구제 가능
감정평가업체 선정권자	재개발사업등 : 시장·군수등 재건축사업 : 사업시행자 및 시장·군수등	사업시행자 및 시·도지사, 토지소유자의 감정평가법인등 추천

(4) 종전자산감정평가의 대상물건(목적물)

종전자산감정평가 목록 확정의 문제는 감정평가의 문제일뿐만 아니라 관리처분계획 수립 시 토지 등 소유자 자격 및 조합원 자격의 문제, 나아가 분양대상자격과 직결되기 때문에 매우 중요하다.

예를 들어 상당수 지방자치단체의 조례는 같은 무허가건축물이라 하더라도 토지보상법 시행규칙 부칙<건설교통부령 제344호, 2002.12.31.> 제5조에 따라 적합한 건축물로 취급되는 1989.1.24. 당시의 무허가건축물등의 소유자는 분양대상자격을 인정하지만 그 외의 무허가건축물등은 ‘신발생무허가건축물’이라 하여 분양대상 자격을 부정한다. 즉, 종전자산감정평가 목적물은 분양신청자격이 주어지는 물건이지만 애초에 분양신청자격이 없는 물건은 종전자산감정평가 목적물이 될 수 없다.

1) 원칙

「감정평가 실무기준」 730-2 도시정비평가의 대상

도시정비평가의 대상은 사업시행자 등이 감정평가를 요청한 물건으로 한다.

종전자산감정평가 목적물, 즉 목록의 확정은 사업시행자가 작성·제시한 감정평가목록을 기준으로 하여야 하며, 제시받은 목록과 현황이 불일치하거나 누락·중복된 물건이 있는 경우 등 목록의 변경이 필요하다고 판단되는 경우에는 감정평가법인등이 임의로 수정할 수 없고 사업시행자의 목록변경 절차를 거쳐야 한다.

2) 종전자산감정평가의 대상물건 관련 유의사항

① 토지 : 국·공유재산

〈정비구역 내 국·공유재산의 처리와 종전자산감정평가 목적물 여부〉

구분	비(非)점유지		점유지
	무상양도	유상매각	
법 제97조제2항, 제3항의 무상양도 대상인 국공유재산	사업시행자가 새로이 설치하는 정비기반시설범위 내에서 사업시행자에게 무상양도(A) (법 제97조제2항)	사업시행자에게 우선매각(B) (법 제98조제4항, 제6항)	① 점유자에게 우선매각되는 경우(C) ② 점유자가 매수를 포기하는 경우(D): 사업시행자에게 우선매각 ③ 점유면적이 점유·사용연고권 인정면적을 초과하는 경우(E): 사업시행자에게 우선매각
법 제97조제2항, 제3항의 무상양도 대상이 아닌 국공유재산	해당 없음		

㉠ 점유지

종전자산감정평가의 목적물이 되는 국·공유재산은 원칙적으로 점유지로서 조합원으로서의 권리가 인정되는 부분에 해당한다(C 유형).

한편, 점유지 중 사업시행자에게 매각할 것으로 예정되어 있는 국·공유재산(D, E 유형)은 종전자산감정평가의 대상이 아닌 것이 원칙이나 종전자산감정평가 실시 당시에는 그 구분이 확정되지 않은 경우가 대부분이므로 점유지 전체를 종전자산감정평가의 목적물로 보고 감정평가할 수 있다.

㉡ 비점유지

비점유지는 사업시행자에게 무상양도되거나(A 유형) 우선매각되는바(B 유형) 종전자산감정평가의 목적물로 볼 수 없고, 법 제98조제6항에 따른 국·공유재산 매각을 위한 감정평가의 목적물이 된다.

유의사항 국·공유재산의 감정평가시 유의사항

1. 감정평가 목적의 명확한 확인

국·공유재산을 종전자산으로 감정평가한다는 것은 향후 조합원이 매수하는 국·공유재산을 다른 사유재산과 같은 기준으로 감정평가, 즉 관리처분계획수립을 위한 권리가액 산정 목적으로 감정평가하는 것으로, 국·공유재산의 매각예정가격을 감정평가하는 것이 아니다.

따라서 국·공유재산이 감정평가목록에 포함된 경우에는 사업시행자 또는 의뢰인에게 감정평가 목적이 매각(매입) 예정가격 산정인지 아니면 관리처분계획수립인지를 명확히 조회한 후 그에 따라야 한다.

2. 별건의 감정평가서 작성

종전자산감정평가와 국·공유재산 매각평가를 같이 의뢰받은 경우, 종래에는 점유자나 사업시행자에게 매각하는 국·공유재산평가의 기준시점과 종전자산감정평가의 기준시점이 '사업시행계획인가의 고시가 있는 날'로 동일한 관계로 종전·종후자산감정평가를 실시하는 감정평가법인등이 1건의 감정평가서에 종전자산감정평가와 국·공유재산 매각평가를 같이하여 회보하는 경우가 있었으나, 적용 법률의 차이 및 감정평가 목적 등을 감안하면 바람직하지 않으므로 각각 별건의 감정평가서로 교부해야 한다.

② 건축물의 면적 확정 및 목적물 포함 여부

대부분의 조례 및 정관은 관리처분기준 중 종전 건축물의 소유면적에 대해 건축물대장을 기준으로 하도록 규정하고 있으므로 이에 따른다.

유의사항 현황측량을 한 실측면적의 인정 여부

건물의 실측면적을 종전자산감정평가 목록으로 제시받은 경우에는 조례·정관에 위배되는지 여부를 검토하여 조례·정관에 위배된다고 판단되면 목록의 변경을 요청하여야 한다. 목록 변경 요청에도 불구하고 목록이 변경되지 않는 경우에는 부득이 제시목록에 따르되, 관련 내용을 감정평가서에 기재한다.

독립한 물건으로 볼 수 없고 건축물대장에 등재되지도 않는 (종물·부합물 성격의) 옥탑, 발코니, 현관, 보일러실, 창고 등의 면적은 감정평가목적물이 아니다. 다만, "옥탑(연면적 제외) 8㎡"와 같이 건축물대장 총별 사항란에는 용도, 구조, 면적이 기재되어 있으나 연면적에서 제외되는 경우는 연면적에서 제외되었다 하여도 위법 건축물이라거나 건축물대장에 등재되지 않은 것은 아니므로 감정평가목적물이 된다. 따라서 사업시행자와 협의하여 목록변경 절차를 거치거나 그렇지 않은 경우에는 이러한 취지를 감정평가서에 기재하고 이를 포함하여 감정평가한다.

유의사항 독립한 물건으로 보기 어려운 물건이 건축물대장에 주된 건물로 등재된 경우

주물의 부합물이나 종물에 불과한 화장실, 창고 등이 별도의 건축물대장에 주된 건물로 등록된 경우가 있는데, 이러한 경우에는 구조, 용도와 기능, 관리상태, 인근 건물과의 상관관계, 별도의 경제적 가치 유무 등을 종합적으로 고려하여 독립한 경제적 효용을 가지고 거래상 별개의 소유권의 객체가 될 수 없다고 판단되는 경우에는 의뢰목록에 별도의 물건으로 기재되었다 하여 그 물건을 감정평가하는 것이 타당하지 않을 수 있다.

다만, 이 역시 감정평가목록 확정의 문제이므로 이렇게 독립성이 없는 물건이 감정평가목록으로 의뢰된 경우에는 우선 사업시행자와 협의하되, 부득이 감정평가하여야 하는 경우에는 관련 내용을 감정평가서에 기재한다.

한편, 각 지방자치단체 조례 및 정관등의 단서규정에 따라 재산세과세대장 또는 측량성과를 기준으로 하는 경우에도 법령에 위반하여 건축된 부분의 면적은 제외해야 한다.

③ 담장·대문, 수목 등의 종전자산감정평가 여부

실무에서는 조례 및 정관 규정에 따라 건축물대장상의 면적만을 대상으로 하고 담장□대문, 수목 등은 제외하는 경우와 담장·대문, 수목 등을 포함하여 종전자산감정평가하는 경우가 모두 존재한다.

따라서 정관을 기준으로 관리처분계획인가권자의 의견 조회 결과 등을 종합적으로 고려하여 판단하되, 목록변경이 필요하다고 판단되는 경우에는 임의로 변경해서는 안되고, 반드시 변경된 목록을 다시 제시받아야 한다.

④ 미사용승인건축물

미사용승인건축물은 사업시행자가 제시한 면적을 기준으로 하되, 해당 미사용승인건축물의 건축허가면적을 초과할 수 없다. 따라서 사업시행자가 측량면적을 제시하는 경우에도 그 측량면적이 건축허가면적을 초과하는 경우에는 건축허가면적범위 내에서만 인정될 수 있다.

다만, 이 역시 목록확정의 문제이므로 감정평가법인등이 임의로 변경할 수는 없으므로 사업시행자와 협의해야 하며, 부득이 건축허가면적이 아닌 측량면적을 기준으로 감정평가하는 경우에는 관련 내용을 감정평가서에 기재한다.

⑤ 구분소유권의 객체가 아닌 경우

구분소유권의 성립요건을 충족하지 못한 경우에는 설령 구분건물로서 등기·등록되었다 하더라도 그 구분등기는 무효이므로 독립적인 구분건물(집합건물 제1조의2의 '구분점포'를 포함한다)이 아닌 일반적인 토지·건물로 보아 감정평가한다.

유의사항 구분소유 성립요건을 갖추지 못한 물건에 대한 별도의 요청이 있는 경우

1동의 건물 전체적으로는 집합건물이나 그 중 일부가 구분소유 성립요건을 갖추지 못한 경우 그 물건은 (구분소유의 객체가 아닌) 일반적인 공유물이므로 조합원 자격 역시 그 공유자를 대표하는 1인에게만 부여되며 해당 물건의 감정평가액은 해당 물건을 공유하고 있는 공유자들에게 안분되는 것이 원칙이나, 의뢰인이 별도로 요청하는 경우에는 이러한 취지를 기재하고 해당 물건의 감정평가액을 별도로 기재할 수 있다.

유의사항 '법정 공유부분'인 복도 등이 별개의 전유부분으로 구분등기되어 있는 경우

구분건물에 관하여 구분소유가 성립될 당시 객관적인 용도가 공용부분인 건물 부분을 나중에 임의로 개조하는 등으로 이용상황을 변경하거나 집합건축물대장에 전유부분으로 등록하고 소유권보존등기를 하였더라도 그로써 공용부분이 전유부분이 되어 어느 구분소유자의 전속적인 소유권의 객체가 되지는 않는다. 따라서 이러한 경우에는 감정평가 목록으로 의뢰되고 사업시행자가 이를 별도로 감정평가하여 줄 것을 요청하여도 이를 감정평가해서는 안되며, 나아가 조건부라도 감정평가해서는 안된다.

⑥ 멸실 부동산

기준시점 당시 대상물건이 현존하고 확인가능한 경우가 아니면 대상물건을 감정평가할 수 없는 것이 원칙이나 법 제81조제3항에 해당하는 경우(건축물의 붕괴 등 안전사고의 우려, 폐공가의 밀집으로 범죄발생의 우려)와 일부 예외적으로 인정되는 경우(시장정비사업에서 화재 등으로 건물의 소실□멸실)에는 그러하지 아니할 수 있다.

⑦ 정비구역과 정비구역이 아닌 구역에 걸쳐있는 경우

1개의 부동산이 정비구역 내·외에 걸치는 경우 해당 부동산 소유자에 대한 관리처분계획 수립의 기준이 되는 권리가액·권리면적은 해당 정비구역 편입부분에 한정되며, 제시받은 목록이 이에 따라 작성된 것인지 확인해야 한다.

따라서 정비구역에 편입되지 않은 잔여건물의 보수비, 가격감소분은 종전자산감정평가의 목적물이 아니다.

⑧ 2 이상의 정비구역에 걸치는 경우

자치단체별로 별도의 처리지침 등을 제정하여 운용하는 경우가 있으므로 사업시행자가 관련 유권해석 및 인가권자의 의견 등을 종합적으로 고려하여 작성□제시한 목록에 따른다.

⑨ 소유권 외의 권리

소유권 외의 권리는 분양대상자가 아니므로 종전자산감정평가의 목적물이 아니다.

⑩ 재건축조합설립 미동의자

조합설립에 동의한 자에게만 조합원자격이 주어지는 재건축사업에서 미동의자 소유 토지·건축물은 원칙적으로 종전자산감정평가의 목적물이 아니다. 그러나 재건축조합 표준정관 제9조제1항은 조합설립에 동의하지 않은 자도 분양신청기한까지 조합설립동의서를 제출하여 조합원이 될 수 있다고 규정하고 있으므로 경우에 따라서는 조합설립 미동의자 소유의 토지·건축물도 종전자산감정평가 목적물이 될 수 있으므로 사업시행자와 협의해야 한다.

(5) 종전자산감정평가의 기준시점

「감정평가 실무기준」 730-3.1 종전자산의 감정평가

- ① 종전자산의 감정평가는 사업시행인가고시가 있는 날의 현황을 기준으로 감정평가하되, 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1) 기준시점의 판단

종전자산감정평가의 기준시점은 **사업시행계획인가의 고시가 있는 날**이다.

다만, 사업시행계획인가 전에 제81조제3항에 따라 철거된 건축물은 시장·군수등에게 허가를 받은 날이 기준시점이 된다.

유의사항 사업시행계획인가일, 사업시행계획인가 고시일, 사업시행계획인가의 고시가 있는 날

통상 실무 및 판결문 등에서는 사업시행계획인가의 고시가 있는 날을 줄여 사업시행계획인가고시일로 약칭하는데, 엄밀하게 말하면 둘은 다른 개념이며, 사업시행계획인가일과도 다르다.

1. **인가일**은 인가라는 행정처분을 함에 있어서 법률상 적법한 인가권한을 가진 자가 그 인가처분을 행한 날로서 실무상 인가서류에 대한 인가권자의 결재일로 본다.
2. **인가 고시일**은 인가권자가 인가를 고시한 날이다.
3. **인가의 고시가 있는 날**은 그 인가처분의 고시문이 수록된 공보 등이 발행된 날(공보 발행일)을 의미한다.

지방자치단체의 공보는 매일 발행되는 것이 아니라 일정한 주기로 발행되므로 인가일과 인가 고시일, 인가의 고시가 있는 날은 몇 일의 차이가 나는 것이 일반적이다. 다만, 인가 고시일과 인가의 고시가 있는 날, 즉 공보 발행일은 대부분 동일하나 다른 경우도 있으므로 주의해야 한다.

2) 사업시행계획‘변경’인가의 고시가 있는 경우의 기준시점

① 개요

정비사업은 사업시행기간이 장기간 소요되어 사업 도중에 사업시행계획이 변경되는 경우가 빈번한데 이러한 경우의 종전자산감정평가의 기준시점을 최초 사업시행계획인가의 고시가 있는 날로 보아야 하는지, 아니면 사업시행계획‘변경’인가의 고시가 있는 날로 보아야 하는지 논란이 있다.

사업시행계획변경인가의 고시가 있는 경우의 종전자산감정평가의 기준시점은 매우 복잡다기하고 전문적인 법률적 판단이 개입되므로 감정평가법인등이 임의로 결정해서는 안되고 반드시 사업시행자 또는 관리처분 계획 인가권자로부터 서면으로 제시받아야 한다.

② 당초 지정된 정비구역에 대해 종전자산감정평가를 한 후에 정비구역이 추가□확장된 경우

정비구역의 추가·확장은 정비계획변경에 그치지 않고 사업시행계획의 변경을 수반하게 되므로 결과적으로 최초 사업시행계획인가의 고시가 있는 날을 기준시점으로 종전자산감정평가를 실시한 당초 구역지정 부분의 종전자산감정평가와 추가□확장 부분의 종전자산감정평가를 어떻게 처리할 것인지가 문제된다.

이와 관련하여 유권해석(2000.10.11 건설교통부 주환58531-10131, 2005.8.8 서울특별시 주거정비과-9017)에 따르면 기존 부분과 추가·확장 부분의 종전자산감정평가 기준시점은 **동일한 시점으로 감정평가**해야 한다.

③ 사업시행계획(인가)의 '변경'이 아닌 사업시행계획(인가)를 '폐지'하는 경우

유권해석에 따르면 정비사업 폐지 후 새로이 사업시행계획인가를 받아 고시한 경우 해당 고시가 있는 날(새로운 사업시행계획인가의 고시가 있는 날)을 기준시점으로 할 수 있다.

(6) 종전자산감정평가의 기준 및 방법 등

「감정평가 실무기준」 730-1 적용 및 정의

- ① 「도시 및 주거환경정비법」(이하 “도정법”이라 한다)에 따른 정비사업과 관련된 감정평가(이하 “도시정비평가”라 한다)를 수행할 때에는 감정평가관계법규에서 따로 정한 것을 제외하고는 이 절에서 정하는 바에 따르고, 이 절에서 정하지 않은 사항은 [100 총칙]부터 [600 물건별 감정평가]까지의 규정을 준용한다.

「감정평가 실무기준」 730-3.1 종전자산의 감정평가

- ① 종전자산의 감정평가는 사업시행인가고시가 있는 날의 현황을 기준으로 감정평가하되, 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.
1. 종전자산의 감정평가는 조합원별 조합출자 자산의 상대적 가치비율 산정의 기준이 되므로 대상물건의 유형·위치·규모 등에 따라 감정평가액의 균형이 유지되도록 하여야 한다.
 2. 해당 정비구역의 지정에 따른 공법상 제한을 받지 아니한 상태를 기준으로 감정평가한다.
 3. 해당 정비사업의 시행을 직접 목적으로 하여 용도지역이나 용도지구 등의 토지이용계획이 변경된 경우에는 변경되기 전의 용도지역이나 용도지구 등을 기준으로 감정평가한다.

1) 일반적 감정평가기준

① 종전자산감정평가의 성격과 적용되는 감정평가기준

우리나라 도시정비사업의 연혁을 감안하면 재개발사업에서 종전자산감정평가는 손실보상평가의 성격을 가지는 것으로 출발하였으나, 재건축사업의 등장, 정비사업 법제의 개정 연혁, 관련 판례 등을 종합적으로 고려할 때 이제는 정당보상을 위한 보상평가로서의 성격보다는 조합원 현물출자자산의 지분비율 결정 및 (종후자산감정평가와 함께) 청산금 산정의 기준가액 결정이라는 성격이 더 강하게 작용한다고 볼 수 있다.

따라서 도시정비평가는 독립적인 감정평가 영역으로서 기본적으로 도정법, 감정평가 실무기준 730이 적용된다. 그 외의 사항은 일반적인 감정평가의 원칙을 담고 있는 감칙과 실무기준이 적용된다고 할 수 있다.

종전자산감정평가는 해당 정비사업 시행을 직접 목적으로 하는 용도지역등의 변경을 배제하고 감정평가해야 하는데, 이것은 감칙 및 실무기준의 감정평가기준 중 ‘현황기준 원칙’의 예외로서 도시정비평가의 특별성을 보여주는 대표적인 예이다.

② 해당 정비구역 지정에 따른 공법상 제한을 받지 아니한 상태 기준 감정평가

해당 정비구역 지정에 따른 도시계획시설의 저축, 정비구역 지정으로 인한 행위제한 등을 감안하지 않고 감정평가한다.

그러나 이 규정이 마치 정비구역이 지정되지 아니한 상태를 기준으로 감정평가액을 결정하여야 한다거나 감정평가액 수준 판단에 있어 정비구역이 지정되지 아니한 상태를 기준으로 한다는 의미는 아니다.

③ 해당 정비사업의 시행을 직접 목적으로 하는 공법상 제한의 변경 배제

해당 정비사업의 시행을 직접 목적으로 공법상 제한이 변경된 경우는 이를 배제하고 감정평가한다.

이 기준은 보상평가기준 중 '해당 공익사업으로 인한 가격의 변동 배제'와 유사하나 보상평가는 헌법의 정당 보상원칙을 구현하기 위한 것인 반면, 종전자산감정평가는 해당 정비사업으로 인한 가격의 변동을 합리적이고 균형있게 배분하기 위한 것이라는 점에서 차이가 있다.

2) 종전자산감정평가 시 고려사항

① 상대적 가격균형을 고려한 감정평가

종전자산감정평가는 관리처분계획 수립을 위한 것이고 관리처분계획은 해당 사업으로 인한 개발이익(손실 포함)을 분양대상자들에게 형평성 있게 배분하는 데 주안점이 있다. 따라서 절대적 감정평가액 수준과 함께 대상물건의 유형·위치·규모 등에 따른 상대적 가격균형 유지 여부가 매우 중요하다.

② 해당 정비사업으로 인한 가격변동의 반영

정비사업은 토지등소유자 또는 조합이 시행하는 것이 일반적이므로 이로 인한 개발이익은 사업시행자인 토지등소유자 또는 조합이 향유할 수 있다는 점에서 헌법 제23조제3항의 정당보상을 목적으로 하는 보상평가와 달리 해당 사업시행에 따른 개발이익을 적정한 수준에서 반영하여 감정평가할 수 있다.

다만, 이렇게 적정 개발이익을 반영하여 감정평가할 때 그 개발이익이 합리적이고 균형있게 배분되어야 한다.

3) 구체적인 감정평가기준

① 시산가액 조정이 허용되는지 여부 → 허용되지 않는다.

종전자산감정평가에서 주된 감정평가방법은 토지는 공시지가기준법, 건물은 원가법, 구분건물은 거래사례 비교법이다. 이 중 건물과 구분건물의 경우 그 물건의 특성상 주방식 외 다른 부방식 적용이 어렵다는 점에 별다른 이견이 없으나 토지의 경우 거래사례비교법을 주된 감정평가방법으로 채택할 수 있는지 및 시산가액 조정 여부에 대한 검토가 필요하다.

→ 정비구역 내 토지는 거래사례비교법을 주된 감정평가방법으로 채택하거나 공시지가기준법과 거래사례비교법 간의 시산가액 조정을 통한 감정평가액 결정을 인정하기는 어렵다.

② 토지

가. 비교표준지의 선정 및 적용공시지가의 선택

㉠ 실무기준의 규정

「감정평가 실무기준」 730-3.1 종전자산의 감정평가

② 비교표준지는 해당 정비구역 안에 있는 표준지 중에서 [610-1.5.2.1]의 비교표준지 선정기준에 적합한 표준지를 선정하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 해당 정비구역 안에 적절한 표준지가 없거나 해당 정비구역 안 표준지를 선정하는 것이 적절하지 아니한 경우에는 해당 정비구역 밖의 표준지를 선정할 수 있다.

③ 적용 공시지가의 선택은 해당 정비구역의 사업시행인가고시일 이전 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서 사업시행인가고시일에 가장 가까운 시점에 공시된 공시지를 기준으로 한다.

㉔ **해당 정비사업 시행을 직접 목적으로 한 용도지역등 변경의 배제**

정비계획 결정으로 용도지역등이 변경되지 않는다고 하여도 정비계획 자체가 토지이용계획의 변경에 해당하므로(예를 들어 정비계획으로 제2종일반주거지역(7층 이하) → 제2종일반주거지역(12층 이하)/제2종일반주거지역(층수 제한 없음)으로 변경된 경우 이를 토지이용계획의 변화로 보아 해당 정비구역 밖에 소재하는 표준지 중 제2종일반주거지역(7층 이하)인 표준지를 선정하는 것 역시 가능하다. 공법상 제한사항과 관련하여 특히 주의해야 하는 경우는 표준지와 대상토지의 용도지역등이 동일한 경우이다(아래 사례 참조).

주의사항 정비계획결정·고시로 인한 용도지역 변경 사례

정비계획결정·고시로 인해 2018년에 대상토지 및 해당 구역 내 표준지의 용도지역이 변경(제2종일반주거지역 → 제3종일반주거지역)되고 종전자산감정평가는 2022년에 실시되는 경우, 비록 해당 정비구역 내 2022.1.1 자 표준지 중에 제2종일반주거지역으로 공시된 표준지가 있다 하여도 그 표준지가 해당 정비계획 결정·고시 전에는 제2종일반주거지역이 아닌 다른 용도지역(제1종일반주거지역)이었을 수 있고, 이 경우 2022.1.1 자 표준지 공시지가에는 해당 정비사업 시행을 위한 용도지역등 변경(제1종일반주거지역 → 제2종일반주거지역)으로 인한 지가변동이 반영되어 있을 수 있다. 따라서 이러한 이유로 해당 정비사업으로 인한 지가변동을 배제하기에 적합하지 않다고 판단되는 경우에는 이러한 사유를 기재하고 비교표준지로 선정하지 않는다.

→ 따라서 비교표준지 선정을 위해서는 구역 내 표준지의 정비계획 결정·고시 전부터 기준시점까지의 용도지역등 공법상 제한사항의 변경 이력 전체를 검토해야 한다.

㉕ **사업시행계획변경인가의 고시가 있는 날을 기준시점으로 하는 경우**

기준시점 이전 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서 기준시점에 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가를 선택한다.

나. 정비구역 내 표준지공시지가가 도시계획시설에 저촉된 경우 행정적 조건 비교

정비구역 내에 소재한 표준지를 비교표준지로 선정한 경우 그 표준지공시지가가 도시계획시설에 저촉된다고 하여 이를 행정적 조건으로 보정(증액보정)해서는 안된다.

다. 일부 편입의 경우

㉖ **일부 편입과 잔여지·잔여건축물 등의 문제**

해당 정비구역에 일부만 편입되는 경우는 그 편입부분만이 종전자산감정평가의 목적물이며 잔여부분(잔여지 및 잔여건축물) 및 잔여부분의 보수비·가격감소액 등은 종전자산감정평가의 목적물이 아니므로 이러한 내용을 감정평가서에 기재한다.

㉗ **일부 편입(부분감정평가)과 구분감정평가**

일부만 편입되는 경우 감정평가면적은 편입부분만을 기준으로 하지만 그 단가 결정은 분할되지 않은 경우에는 비편입부분을 포함한 1개의 물건(필지 및 1동의 건축물 전체) 전체를 기준으로, 또한 해당 정비사업의 시행을 직접 목적으로 하여 분할된 경우에는 분할 전 상태를 기준으로 한다(부분감정평가).

다만, 가치가 서로 다른 부분으로 구성된 1필지의 토지 중 일부만이 편입되고 그 편입된 부분과 비편입부분의 가치가 서로 다른 경우에는 이를 구분하여 감정평가할 수 있다(구분감정평가).

라. 구분소유적 공유인 경우

㉠ 구분소유적 공유 토지의 위치별 구분감정평가

중전자산감정평가에서 구분소유적 공유관계에 있는 토지, 건물은 그 구분소유하는 위치별로 감정평가한다.

㉡ 위치확인 방법

실무기준은 위치확인 방법으로 위치확인동의서를 원칙으로 하되, 건부지인 경우에는 도면(합법적인 건축허가도면 또는 건물 관리사무소나 상가번영회 등에 비치된 도면)이나 합법 건축물의 위치 그 자체로 확인할 수 있다고 규정하고 있다.

그러나 다수의 토지등소유자가 관련되는 정비사업 감정평가 특성 및 일정 등을 감안하면 단지 합법 건축물의 소재 그 자체로 위치를 확인하는 것에 머물러서는 안되고 사업시행자로부터 위치확인도면을 제시받아야 한다. 이 경우 사업시행자에게 위치확인동의서를 요구할 때에는 구분소유하는 위치에 따라 감정평가액(단가)이 달라질 수 있음을 충분히 설명해야 한다.

마. 대부분의 현황이 도로인 사유의 타인 토지의 일부를 담장 등으로 점유하는 경우

1필지의 대부분의 현황이 도로인 토지의 일부를 사인이 담장, 건축물 등으로 무단으로 점유하는 경우, 그 도로가 국·공유지인 경우에는 법 제98조에 따라 사업시행자에게 우선 매각하게 되나, 그 도로가 사유지인 경우 그 무단점유부분(담장, 건축물 등에 의한 무단점유)은 공부상 도로를 기준으로 감정평가하는(질의회신, 2011.2.28. 한국감정평가사협회 기획팀-307) 것이 합리적일 것이다.

바. 현황 도로의 중전자산감정평가기준

도로부지 감정평가기준으로 널리 인정되는 토지보상법 시행규칙 제26조 규정에 따라 감정평가하며, 이러한 사정은 재개발사업과 재건축사업이 다르지 않다.

③ 건물

토지보상법 시행규칙 제33조제2항에 따른 주거용 건축물의 거래사례비교법 적용 여부

토지보상법 시행규칙 제33조제2항은 주거용 건축물에 한하여 거래사례비교법과 원가법에 의한 시산가액 중 높은 금액으로 보상평가액을 결정하도록 규정하고 있으나, 중전자산감정평가는 보상평가와 그 성격을 달리하므로 이 규정이 적용되지 않는다.

④ 구분건물

㉠ 감정평가방법의 결정

구분건물은 감칙 제16조에 따라 토지(대지사용권)와 건물을 일괄하여 거래사례비교법으로 감정평가하되, 주된 감정평가방법인 거래사례비교법을 적용하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우에는 다른 감정평가방법을 적용할 수 있다(감칙 제12조).

유의사항 거래사례비교법의 3가지 유형

1. 통상의 토지□건물 일체 품등비교방식의 거래사례비교법

사례의 건물면적단가 × 단지외부요인 × 단지내부요인 × 호별요인 × 기타요인 × 본건 건물면적

2. 토지□건물 배분비교형태의 거래사례비교법

거래사례의 총거래가액 × [(사례의 토지배분비율 × 토지요인비교치 × 본건 토지면적/사례 토지면적) + (사례의 건물배분비율 × 건물요인비교치 × 본건 건물면적/사례 건물면적)]

3. 대지지분의 크기, 대지지분율 등이 주요 가치형성요인으로 작용하는 경우

대지지분의 크기, 대지지분율 등을 반영하기 위한 적절한 세부비교항목을 별도로 반영한 거래사례비교법

㉠ 구분건물을 거래사례비교법으로 감정평가하는 경우 비교거래사례 선정기준

- 시간적 기준

기준시점인 '사업시행계획인가의 고시가 있는 날' 전에 거래된 사례를 선정한다. 이 경우 적절한 거래사례 선정을 위해 기준시점 이전 수년 동안의 거래사례에 대한 시계열적 분석을 권장한다.

- 공간적 기준

위치적·물적 특성 등으로 볼 때 비교가능성이 있는 거래사례로서 거래가격이 관리처분계획 수립이라는 감정평가 목적에 부합하여 적정하다고 판단되는 경우 해당 정비구역 내·외와 무관하게 비교거래사례로 선정할 수 있다.

- 사례 선정시 유의사항

건물의 노후도와 대지지분율(대지지분면적/건물면적) 혹은 대지지분의 크기가 유사한 거래사례를 비교거래사례로 선정하는 것이 중요하다.

02 종후자산감정평가

(1) 개념

법 제74조제1항제3호에 따라 실시되는 분양예정인 대지 또는 건축물에 대한 관리처분계획 수립 목적의 감정평가를 말한다.

(2) 종후자산감정평가의 시행시기

사업시행자는 관리처분계획을 수립하여 시장·군수등의 인가를 받아야 하는데, 이때 관리처분계획에 종후자산(분양예정인 대지 또는 건축물)의 추산액이 포함되어야 하므로 관리처분계획인가 신청 전까지 종후자산감정평가가 완료되어야 한다. 다만, 실무적으로는 관리처분계획 수립을 위해 조합원총회를 거쳐야 하므로 관리처분계획 수립 전까지 종후자산감정평가가 이루어진다.

(3) 종후자산감정평가의 성격

1) 현존하지 않는 물건에 대한 조건부 감정평가

기준시점 당시 실제로 존재하지 않는 물건에 대해 그 적법한 사용승인을 전제로 하는 조건부 감정평가로서 적법한 사용승인 및 (종후자산의 대부분이 집합건물법에 따른 집합건물이므로) 적정 대지사용권의 배분·귀속을 전제로 감정평가한다.

2) 조합원분양가 결정을 위한 감정평가

종후자산감정평가는 조합원분양가 결정을 위한 감정평가이나 다음의 경우에는 조합원분양분에 해당하지 않거나 유동적일 수 있으므로 유의해야 한다.

① 공동주택 중 분양주택이 아닌 임대주택으로 처분되는 경우

- 임대주택(재개발임대주택, 재건축소형주택)은 그 감정평가액 결정에 대한 별도의 기준이 있으므로 그에 따라야 한다.

② 학교용지, 문화시설용지, 공용청사용지 등 그 성격상 조합원분양이 될 수 없는 물건으로서 공동주택의 「주택공급에 관한 규칙」처럼 그 분양절차 등을 규정하는 별도의 규정이 없는 물건

- 해당 물건의 감정평가액은 공급예정가격의 성격(일반분양가 성격)을 가진다.

③ 유치원용지, 종교용지 등 사정에 따라 일반분양이 될 수도 있고, 조합원분양이 될 수도 있는 물건은 조합원분양을 기준으로 감정평가하되, 사업시행자로부터 조합원분양이 아닌 일반분양을 기준으로 감정평가하여 줄 것으로 요청받은 경우에는 이에 따를 수 있으며, 이 경우에는 감정평가서에 관련 내용을 기재한다.

(4) 종후자산감정평가의 대상물건

종후자산감정평가는 현존하지 않는 물건에 대한 조건부 감정평가이므로 기준시점 당시 인·허가 등을 받아 관리처분계획 수립의 기준이 되는 건축계획 및 도면을 근거로 대상물건을 확정한다.

- 집합건물(공동주택, 근린생활시설 등)
- 토지(임대주택의 부속토지, 학교용지 등)

(5) 종후자산감정평가의 기준시점

1) 원칙

「감정평가 실무기준」 730-3.2 종후자산의 감정평가

- ① 종후자산의 감정평가는 분양신청기간 만료일이나 의뢰인이 제시하는 날을 기준으로 하며, 대상물건의 유형·위치·규모 등에 따라 감정평가액의 균형이 유지되도록 하여야 한다.

종후자산감정평가의 기준시점은 **분양신청기간 만료일**로 하는 것이 원칙이다.

그러나 분양신청기간이 만료되는 날까지 종후자산감정평가의 주요 변수 중 하나인 정비사업비 추산액이 확정되지 않은 경우가 많은 점, 종후자산감정평가의 의뢰와 실시는 분양신청기간 만료일보다 상당 기간이 경과한 후인 경우도 많은데 상당 기간 과거시점인 분양신청기간 만료일을 기준시점으로 하게 되면 불합리한 경우가 발생할 수 있으므로 사업시행자로부터 기준시점을 서면으로 제시받아[관리처분계획 수립일(조합원총회에정일)과 근접한 시점 등] 감정평가한다.

2) 주택규모, 세대수 등의 변경으로 종후자산감정평가를 다시 하는 경우(설계변경 재평가)

① 분양신청 절차를 다시 거치는 경우

- 다시 받은 분양신청기간의 만료일

② 분양신청 절차를 다시 거치지 않는 경우

- 사업시행자가 제시한 날

3) 종후자산 중 일부만이 설계변경되어 재평가하는 경우

① 분양신청 절차를 다시 거치는 경우

- 다시 받은 분양신청기간의 만료일

② 분양신청 절차를 다시 거치지 않는 경우

- 사업시행자가 제시한 날

유의사항 종후자산 물건별 기준시점의 상이 여부

종후자산감정평가액은 분양대상자별 청산금 산정의 기준이 되므로 종후자산감정평가의 기준시점이 종후자산 물건별로 달라져서는 안된다.

즉 설계변경 재평가의 기준시점이 최초 종후자산감정평가의 기준시점과 다른 경우에는 설계변경되지 않은 물건을 포함한 종후자산 전체를 다시 감정평가해야 한다. 설계변경된 물건만의 종후자산감정평가는 허용되지 않는다.

(6) 종후자산감정평가의 방법

「감정평가 실무기준」 730-3.2 종후자산의 감정평가

- ② 종후자산은 인근지역이나 동일수급권 안의 유사지역에 있는 유사물건의 분양사례·거래사례·평가선례 및 수요성, 총 사업비 원가 등을 고려하여 감정평가한다.

1) 물건별 감정평가방법

종후자산감정평가는 감정평가대상의 특성에 따라 감척 및 실무기준이 정한 물건별 주된 감정평가방법을 적용하고 그 밖의 감정평가방법으로 주된 감정평가방법에 의한 시산가액의 합리성을 비교·검토 및 조정하는 방법에 따라야 하며, 물건별 특성에 따라 아래와 같이 정리할 수 있다.

〈종후자산감정평가에서 물건별 감정평가방법의 결정〉

구분	주된 감정평가방법	그 밖의 감정평가방법	비고
분양 공동주택 (집합건물)	비교방식	원가방식	
근린생활시설 (집합건물)	비교방식	-	물건의 특성상 다른 감정평가방법 적용이 곤란한 경우
토지 (학교용지 등)	공시지가기준법	비교방식, 원가방식 등	
임대주택 (재건축소형주택 포함)	별도 규정 존재		

2) 원가방식으로 감정평가하는 경우 유의사항

원가방식으로 검토하는 경우 사업시행자가 제시하는 정비사업비 추산액에는 ‘사업시행자가 부담하는 사업비’가 아닌 ‘해당 조합원이 개별적으로 부담하여야 할 비용(예: 이주비 금융비용 중 일부를 사업시행자가 아닌 이주하는 조합원 개개인이 부담하는 경우)’이 포함되는 경우도 있을 수 있으므로 정비사업비 항목별로 해당 비용이 (조합원이 아닌) 사업시행자가 부담하는 정비사업비인지를 확인한다.

3) 임대주택 감정평가

① 재개발임대주택 부속토지의 감정평가

영 제68조제2항은 재개발임대주택 부속토지가격은 “사업시행계획인가 고시가 있는 날을 기준으로 감정평가업자 둘 이상이 평가한 금액을 산술평균한 금액으로 한다”고 규정하고 있으나, 구체적 의미 및 산정기준에 대해서는 별도로 규정하고 있지 않다.

그러나 관련 규정의 연혁과 그에 따른 실무의 오랜 관행 등을 고려하면 영 제68조제2항의 감정평가액은 종전자산감정평가액을 의미하는 것으로 볼 수 있다.

㉠ 부속토지의 면적

임대주택부속토지 면적의 확정 = ‘대상물건의 확정’에 관한 사항이므로 감정평가법인등이 결정할 수 없고 사업시행자가 제시하는 바에 따른다. 다만, 영 제63조제1항제6호에 따르면 정비사업으로 공급되는 구분건물의 대지사용권(소유권) 면적은 건축물의 전유면적이 아닌 ‘분양면적’에 비례하여 안분되는 점에 유의해야 한다.

㉡ 부속토지의 위치 확정 문제

법률상 공유토지이므로 위치 특정이 될 수 없는 점, 위치를 특정하고자 하는 경우에도 임대주택 부속토지의 위치를 확정하기가 사실상 곤란한 점(예: 소셜믹스 정책에 따라 1개의 동에 분양주택과 임대주택이 혼재) 등을 감안하면 토지이용계획상 임대주택이 위치하는 부분으로 특정할 수는 없다(부분감정평가). 따라서 부속토지 감정평가는 종전자산감정평가액(산술평균액)의 면적가중평균단가에 의해야 한다.

㉢ 건물과 집합건물의 종전자산감정평가액이 포함되는지 여부

이에 대한 별도의 규정은 없으나 관련 규정의 연혁 및 그 동안의 실무 관행을 고려하면 다음과 같이 처리하는 것이 바람직하다.

- 종전자산감정평가액 중 건물 감정평가액은 포함되지 않는다.
- 건물(전유부분)과 대지사용권을 일체로 하여 감정평가된 구분건물의 감정평가액 중 대지사용권 상당액은 포함된다. 따라서 구분건물의 종전자산감정평가액은 적정한 기준에 따라 토지와 건물로 안분해야 한다. 다만, 인수자가 별도로 정한 지침이 있거나 사업시행자가 인수자와 협의하여 제시한 조건이 있는 경우에는 그에 따른다.

㉣ 국·공유재산 가액이 포함되는지 여부

인가권자 및 인수자의 관련 지침, 사업시행자가 인수자와 협의하여 제시한 조건이 있는 경우에는 그에 따른다.

② 소형주택(재건축사업) 부속토지의 감정평가

장기공공임대주택이 아닌 임대주택으로 활용되는 경우 인수자는 부속토지를 부속토지에 대한 감정평가액(시장·군수등이 지정하는 둘 이상의 감정평가법인등이 평가한 금액을 산술평균한 금액)의 30%(임대의무기간이 10년인 경우), 50%(임대의무기간이 10년 미만인 경우)로 인수해야 한다.

그런데 이 경우 감정평가의 기준시점과 감정평가기준에 대해서는 아무런 규정이 없는바, 인수자가 별도로 정한 지침 등이 있는 경우에는 그에 따른다.

03 세입자별 영업손실보상평가

(1) 도입배경

2008년 초에 발생한 ‘용산참사’로 인해 정비구역 내 세입자 영업손실보상이 사회문제로 대두되면서 세입자 보호를 강화하기 위한 조치의 일환으로 ‘세입자별 손실보상을 위한 권리명세 및 그 평가액’이 관리처분계획의 내용으로 신설되었다.

다만, 법 제74조제1항제8호의 영업손실보상평가액이 바로 영업손실보상대상자에 대한 보상평가액이 되는 것은 아니며, 단지 사업시행자의 정비사업비 추정의 근거를 제공하는 정도의 의의를 갖는다.

(2) 세입자별 영업손실보상평가의 시행시기

세입자별 영업손실보상평가액이 관리처분계획의 내용에 포함되므로 종후자산감정평가와 같이 관리처분계획 수립 전에 실시되어야 한다.

(3) 세입자별 영업손실보상평가의 대상물건(목적물)

법 제74조제1항제8호는 ‘세입자’만을 대상으로 하고 있는바, 세입자가 아닌 소유자로서 영업을 하고 있는 자가 감정평가대상인지 문제된다.

이는 감정평가목록 확정의 문제로서 제시목록에 따르되, 소유자가 포함된 경우에는 감정평가서에 관련 내용을 기재한다.

(4) 세입자별 영업손실보상평가의 기준

영 제54조제3항은 영업손실보상대상자 선정의 시간적 기준을 규정하고 있으나, 나머지 사항에 대해서는 별도로 규정하고 있지 않다. 따라서 시간적 기준을 제외한 나머지 보상평가기준은 토지보상법 시행규칙, 실무기준(840 영업손실의 보상평가) 및 한국감정평가사협회의 영업손실보상평가지침에 따른다.

최초 정비계획수립을 위한 공람공고일	도시정비법에 따른 영업손실보상대상의 기준일	
	토지보상법의 사업인정고시일등	사업인정(사업시행계획인가)의 고시가 있는 날이라는 견해 개별법(재개발사업의 경우에는 도시정비법)에서 정한 행위제한일이라는 견해
2012.8.1 이전		
2012.8.2 이후	최초 정비계획수립을 위한 공람공고일	

한편, 법 제47조제1항제8호에 따른 영업손실보상평가 실시 당시의 보상기준과 관리처분계획인가 후 실제 보상액을 결정하기 위한 영업손실보상평가 시의 보상기준이 다른 경우에는 실제 보상금이 지급될 것으로 예상되는 시점의 보상기준을 적용하는 것이 타당하다.

(5) 세입자별 영업손실보상평가 관련 유의사항

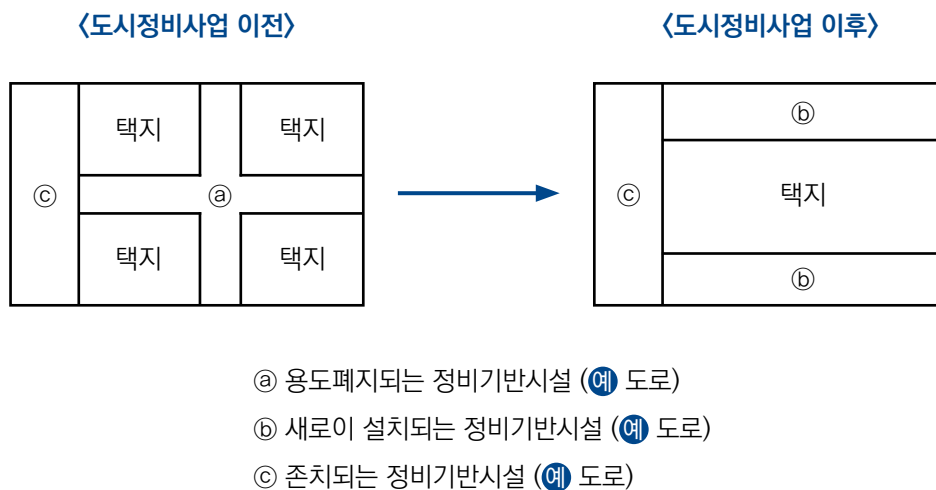
세입자별 영업손실보상평가는 종전자산감정평가서등 다른 감정평가서와 별건으로 취급하여 별도로 작성하도록 한다.

04 무상귀속·무상양도를 위한 정비기반시설의 감정평가

(1) 개념

법 제97조제1항 내지 제3항에 따른 정비기반시설의 무상귀속 및 무상양도 협의를 위해 영 제47조제2항제10호와 제11호에 따라 실시되는 감정평가를 말한다.

이는 사업시행자가 정비사업의 시행으로 새로이 설치한 정비기반시설(이하 신설 정비기반시설)은 그 시설을 관리할 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속되고, 정비사업의 시행으로 인하여 용도가 폐지되는 국가 또는 지방자치단체 소유의 정비기반시설(기존 정비기반시설이라고도 한다)은 「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품 관리법」의 규정에 불구하고 그가 새로이 설치한 정비기반시설의 설치비용에 상당하는 범위 안에서 사업시행자에게 무상으로 양도하도록 하고 있는 규정에 의한 것이다.



(2) 정비기반시설 감정평가의 시행시기

정비구역이 지정되고 조합이 설립되어 사업시행자가 결정되면 사업시행자는 정비사업의 시행을 위하여 시장·군수·구청장으로부터 사업시행계획인가를 얻어야 하는데 사업시행계획인가를 위한 사업시행계획에는 정비기반시설의 무상귀속·무상양도 목적의 감정평가서가 포함되도록 규정하고 있으므로 사업시행계획인가 신청 이전 정비기반시설의 감정평가가 선행되어야 한다.

(3) 정비기반시설 감정평가의 중요성

정비기반시설 감정평가는 정비사업 절차에서 가장 먼저 행해지는 감정평가로서 나중에 행해지는 종전자산감정평가, 국·공유재산 매각을 위한 감정평가의 중요한 참고자료로서의 역할을 하므로 중요한 의미를 지닌다.

〈정비기반시설 감정평가와 국·공유재산 매각평가의 비교〉

구분	정비기반시설 감정평가	국·공유재산 매각평가
근거규정	법 제97조제1항 → 영 제47조제2항제10호 법 제97조제2항 → 영 제47조제2항제11호	법 제98조제6항
감정평가 실시시기	사업시행계획인가 신청 전	사업시행계획인가 신청 후 (통상 관리처분계획인가 신청 전에 실시)
감정평가 목적물	정비구역 내 무상양도대상인 국·공유재산 및 신설 정비기반시설 예정지	무상양도 대상에서 제외된 국공유재산

(4) 감정평가의 기본적 사항

1) 대상물건

㉠ 무상귀속 부분 : 신설 정비기반시설 예정지

- 토지만 감정평가의 대상이고, 구분건물의 경우에도 토지만 감정평가의 대상이다.
- 사유지가 대부분이지만, 국·공유지도 일부 포함되는 경우가 일반적이다.

㉡ 무상양도 부분 : 용도폐지되는 정비기반시설

- 전체 국·공유지가 아닌 무상양도 대상인 국·공유지만 감정평가의 대상이다.
- 구체적으로 비점유지 중 신설 정비기반시설 설치비용 범위 내 무상양도 부분만 감정평가의 대상이 된다.
- 그러나 실무적으로는 사업시행계획인가 전에 정비기반시설 감정평가를 진행하게 되어 정확한 내역을 알 수 없는 경우가 많아 사업시행자가 국·공유지 전체를 의뢰하는 경우도 존재하는데, 이 경우에는 국·공유지 전체를 감정평가할 수 있다.

〈정비구역 내 국·공유재산의 처리〉

구분	비(非)점유지		점유지
	무상양도	유상매각	
법 제97조제2항, 제3항의 무상양도 대상인 국·공유재산	사업시행자가 새로이 설치 하는 정비기반시설범위 내에서 사업시행자에게 무상양도 (법 제97조 제2항)	사업시행자에게 우선매각 (법 제98조 제4항, 제6항)	① 점유자에게 우선매각되는 경우 ② 점유자가 매수를 포기하는 경우 : 사업시행자에게 우선매각 ③ 점유면적이 점유·사용연고권 인정면적을 초과하는 경우 : 사업시행자에게 우선매각
법 제97조제2항, 제3항의 무상양도 대상이 아닌 국·공유재산	해당 없음		

㉔ 존치되는 부분

존치되는 정비기반시설의 경우 무상귀속·무상양도를 위한 감정평가와는 관련이 없으나 사업시행자가 무상귀속·무상양도를 위한 감정평가지 동시에 의뢰하는 경우가 있다.

2) 기준시점

사업시행계획인가의 고시가 있는 날

다만, 실무상 사업시행계획인가 신청 전에 정비기반시설 감정평가가 완료되어야 하므로 사업시행자로부터 제시받은 '사업시행계획인가(고시)의 예정일'이 기준시점이 된다.

한편, 정비기반시설 설치 계획이 변경되는 경우에는 정비기반시설 설치계획 변경에 따른 사업시행계획변경인가(고시)의 예정일을 기준시점으로 제시받아 감정평가한다.

(5) 감정평가기준

1) 국·공유지

「국유재산법」 제42조제9항 및 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제27조제6항에 따라 토지보상법에 따른 보상 평가기준을 적용할 수 있으나, 국·공유재산 관리청에 조회하여 결정해야 한다. 조회 결과에 따라 토지보상법에 따를 수도 있고, 국유재산법 및 공유재산 및 물품 관리법에 따를 수도 있다.

결과적으로 정비기반시설 감정평가는 보상평가기준이 적용되는 경우와 국유재산법과 공유재산 및 물품 관리법의 시가에 의한 매각평가기준이 적용되는 경우로 구분할 수 있다. 다만, 아래의 기준은 보상평가기준 적용 여부와 무관하게 동일하게 적용한다.

- ① 해당 정비사업 시행을 직접 목적으로 하는 도시계획시설 저촉은 이를 감안하지 않고 감정평가한다.
- ② 대상토지에 건축물 등이 존재하는 경우에도 그 건축물 등이 없는 상태를 기준으로 감정평가한다.

2) 사유지

상기 ①의 국·공유지의 적용법률이 결정되면 사유지도 동일하게 그에 따르면 된다.

3) 구체적인 감정평가방법

일반적으로 원가법에 의하되, 그 정비기반시설의 설치 전의 이용상황(국·공유지 중 행정재산은 용도폐지를 전제 하므로 인근지역의 표준적인 이용상황을 기준)을 기준으로 한 소지가격에 형질변경 등 그 시설의 설치에 통상 소요되는 비용 등을 합산한 가액으로 평가한다. 다만, 감정평가지점 당시에 그 정비기반시설이 설치되지 아니하고 소지상태로 있거나 그 시설의 설치에 통상 소요되는 비용을 사업시행자 등이 따로 정하는 조건으로 평가의뢰된 경우에는 조성전 토지의 소지가격으로 감정평가하는 것이 타당할 것이다. 조성전 토지의 소지가격은 표준지 공시지가를 적용하여 개별필지 별로 결정한다.

※ 존치되는 정비기반시설의 감정평가방법

존치되는 정비기반시설은 계속 공공의 목적에 사용되어야 할 시설이므로 기준시점 현재의 이용상태를 기준으로 감정평가

(6) 감정평가지 유의사항

1) 구분건물의 대지

토지와 건물로 구성된 구분건물은 종전자산감정평가에서는 토지와 건물을 일괄로 감정평가하지만, 정비기반시설 감정평가에서는 토지만을 감정평가하게 된다. 따라서 비교표준지와 대상토지의 개별요인 비교나 그 밖의 요인 보정 과정에서 대상토지가 구분건물의 대지라는 특성이 적정하게 고려되도록 감정평가한다.

2) 부분감정평가와 구분감정평가

정비기반시설 감정평가는 1개의 물건 중 해당 정비구역에 일부가 편입되거나 새로이 설치하는 정비기반시설에 일부만 편입되는 경우에는 부분감정평가가 된다.

또한, 국·공유지의 대부분을 차지하는 도로의 경우 필지의 형상이 대부분 극단적으로 부정형인 상태에서 노폭이 협소하다 보니 구역 내외에 걸치는 경우가 많은데, 구역 내 편입부분의 가치와 나머지 부분의 가치가 다를 수 있고, 해당 정비구역 편입부분 내에서도 용도지역, 위치, 주위환경 등에 따라 상호 가치가 구분되는 경우가 있을 수 있으므로 구분감정평가 여부를 검토한다.

05 국·공유재산의 매각평가

「도시 및 주거환경정비법」 제98조 (국유·공유재산의 처분 등)

- ① 시장·군수등은 제50조 및 제52조에 따라 인가하려는 사업시행계획 또는 직접 작성하는 사업시행계획서에 국유·공유재산의 처분에 관한 내용이 포함되어 있는 때에는 미리 관리청과 협의하여야 한다. 이 경우 관리청이 불분명한 재산 중 도로·구거(도랑) 등은 국토교통부장관을, 하천은 환경부장관을, 그 외의 재산은 기획재정부장관을 관리청으로 본다. <개정 2020. 12. 31., 2021. 1. 5.>
- ② 제1항에 따라 협의를 받은 관리청은 20일 이내에 의견을 제시하여야 한다.
- ③ 정비구역의 국유·공유재산은 정비사업 외의 목적으로 매각되거나 양도될 수 없다.
- ④ 정비구역의 국유·공유재산은 「국유재산법」 제9조 또는 「공유재산 및 물품 관리법」 제10조에 따른 국유재산종합계획 또는 공유재산관리계획과 「국유재산법」 제43조 및 「공유재산 및 물품 관리법」 제29조에 따른 계약의 방법에도 불구하고 사업시행자 또는 점유자 및 사용자에게 다른 사람에 우선하여 수의계약으로 매각 또는 임대될 수 있다.
- ⑤ 제4항에 따라 다른 사람에 우선하여 매각 또는 임대될 수 있는 국유·공유재산은 「국유재산법」, 「공유재산 및 물품 관리법」 및 그 밖에 국·공유지의 관리와 처분에 관한 관계 법령에도 불구하고 사업시행계획인가의 고시가 있는 날부터 종전의 용도가 폐지된 것으로 본다.
- ⑥ 제4항에 따라 정비사업을 목적으로 우선하여 매각하는 국·공유지는 사업시행계획인가의 고시가 있는 날을 기준으로 평가하며, 주거환경개선사업의 경우 매각가격은 평가금액의 100분의 80으로 한다. 다만, 사업시행계획인가의 고시가 있는 날부터 3년 이내에 매매계약을 체결하지 아니한 국·공유지는 「국유재산법」 또는 「공유재산 및 물품 관리법」에서 정한다.

「국유재산법 시행령」 제42조 (처분재산의 예정가격)

- ⑨ 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 공익사업에 필요한 일반재산을 해당 사업의 사업시행자에게 처분하는 경우에는 제1항에도 불구하고 해당 법률에 따라 산출한 보상액을 일반재산의 처분가격으로 할 수 있다. <개정 2011. 4. 1.>

「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제27조 (일반재산가격의 평정 등)

- ⑥ 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」이 적용되는 공익사업에 필요한 공유재산을 해당 공익사업의 사업시행자에게 매각할 때에는 제1항에도 불구하고 해당 법률에 따라 산정한 보상액을 해당 재산의 매각가격으로 할 수 있다.

(1) 개념

사업시행계획인가 과정에서 무상귀속·무상양도 협의를 통해 무상양도되는 국·공유재산의 범위와 내역이 확정되면 무상양도대상에서 제외된 국·공유재산은 유상으로 매각되는데 그 매각예정가격 산정을 위해 법 제98조제6항을 근거로 하여 실시되는 것이 국·공유재산의 매각을 위한 감정평가(이하 매각평가)이다.

정비구역 내 국·공유재산은 정비사업 외의 목적으로 매각하거나 양도할 수 없고(법 제98조제3항), 정비구역 안의 국·공유재산은 사업시행자 또는 점유자 및 사용자에게 다른 사람에 우선하여 수의계약으로 매각 또는 임대할 수 있다(법 제98조제4항).

(2) 국·공유재산 매각평가의 시행시기

매각평가는 국·공유재산의 매각을 위한 매매계약체결 전까지는 실시되어야 하는데, 구체적으로는 지방자치단체의 조례에서 정한 시기에 따른다.

「서울특별시 조례」 제55조 (국·공유지의 점유·사용 연고원 인정기준 등)

- ③ 국·공유지를 점유·사용하고 있는 자로서 제1항에 따라 우선 매수하고자 하는 자는 관리처분계획인가 신청을 하는 때까지 해당 국공유지의 관리청과 매매계약을 체결하여야 한다.

한편, 정비구역 내 국·공유재산의 매각을 위한 감정평가가 해당 정비사업의 사업시행계획인가의 고시가 있기 전에 의뢰되는 경우에는 법령해석(2016.9.12. 법제처 법령해석 16-0296), 유권해석(국토교통부, 정비구역 내 국공유지 매각 가능 시점, 2016.5.18.)을 참조할 때 감정평가를 수행할 수 없는 것으로 판단된다.

(3) 국·공유재산 매각평가의 적용법률 유형

도시정비법은 국·공유재산의 매각에 대해 기준시점, 그것도 사업시행계획인가의 고시가 있는 날부터 3년 이내에 매각계약이 체결되는 경우의 기준시점만 규율하고 있고, 매각 감정평가액 결정의 다른 주요 변수(예: 용도지역 등, 이용상황, 도시계획시설 저축의 감안 여부)에 대해서는 별도로 규정하고 있지 않다(대법원 2010.1.28. 선고 2009다69548 판결 참조). 이에 따라 다른 주요 변수에 대해서는 국·공유재산의 매각에 관한 일반법에 해당하는 국유재산법(공유재산법 포함, 이하 동일)에 따라 판단할 수 밖에 없다.

그런데 국유재산법은 일정한 경우(공익사업에 필요한 일반재산을 사업시행자에게 매각하는 경우)에는 국유재산법이 아닌 토지보상법에 따른 보상평가액으로 매각가격을 결정할 수 있도록 규정하고 있으므로 이에 해당하는 경우(아래 표에서 A와 C)에는 적용법률을 매각대상 국·공유재산 관리청에 조회한 후 이에 따라 감정평가해야 한다.

다만, 재건축사업은 토지보상법의 공익사업으로 인정되지 않으므로 토지보상법을 적용할 수 없게 되는바 국유재산법에 따라 감정평가해야 한다.

〈정비구역 내 국·공유재산 매각평가 적용법률의 유형〉

구 분			우선적용법률	기준시점	용도지역·이용상황등	
					재개발사업	재건축사업
사업시행계획인가의 고시가 있는 날부터 3년 이내 매각 계약 체결 여부	체결된 경우	사업시행자에게 매각	도시정비법	사업시행계획인가의 고시가 있는 날	국유재산법 또는 토지보상법(A)	국유재산법(E)
		사업시행자가 아닌 자에게 매각	도시정비법		국유재산법(B)	국유재산법(F)
	체결되지 않은 경우	사업시행자에게 매각	국유재산법	매각계약 체결 당시 (실무상 가격조사완료일이 대부분)	국유재산법 또는 토지보상법(C)	국유재산법(G)
		사업시행자가 아닌 자에게 매각	국유재산법		국유재산법(D)	국유재산법(H)

(4) 감정평가의 기본적 사항

1) 대상물건

무상양도대상에서 제외된 국·공유재산이 감정평가의 대상물건이 된다.

2) 기준시점

① 사업시행계획인가의 고시가 있는 날부터 3년 이내에 매각 계약이 체결되는 경우

– ‘사업시행계획인가의 고시가 있는 날’이 기준시점이다.

② 사업시행계획인가의 고시가 있는 날부터 3년 이내에 매각 계약이 체결되지 않은 경우

– 국유재산법에 따르되, 국유재산법에 명시적 규정이 없으므로 감칙 제9조제2항에 따라 가격조사완료일을 기준시점으로 하는 것이 일반적이다.

주의사항 사업시행계획변경인가 시 3년의 기산일

사업시행계획‘변경’인가의 고시가 있는 경우에도 ‘3년’의 기산일은 사업시행계획‘변경’인가의 고시가 있는 날이 아니라 최초 사업시행계획인가의 고시가 있는 날로 본다.

③ 시장·군수가 직접 정비사업을 시행하면서 사업시행계획인가를 하지 않은 경우

사업시행계획서를 작성한 때를 기준시점으로 할 수 있다.

3) 용도지역등 판단의 문제

정비사업에서는 용도지역등 변경 양상이 다양하므로 용도지역등을 판단하는 데 일률적인 기준을 정립하기 어려우나 감정평가 실무매뉴얼(도시정비평가편)은 정비사업의 용도지역등 변경 양상을 고려하여 비교표준지 선정시 적용할 용도지역등을 제시하고 있다.

구분	용도지역등 변경 양상		예
1	용도지역 상향	종세분화 차원의 용도지역 상향	제2종일주 → 제3종일주
2		용도지역 대분류가 변경되는 상향	제2종일주 → 일반상업지역등
3		용도지역 상향의 양상이 단일하지 않은 경우	자녹 → 자녹, 제1종일주, 제2종일주 또는 제2종일주 → 제3종일주, 준주거, 일반상업
4	용도지역 하향	종세분화 차원의 용도지역 하향	제3종일주 → 제2종일주
5		용도지역 대분류가 변경되는 하향	일반상업지역 → 주거지역, 녹지지역
6	용도지역 상향과 하향	용도지역 상향과 하향이 같이 발생하는 경우	제2종일주 → 제3종일주, 자녹
7	용도지역 상향과 변경 없음	일부는 용도지역 상향되고, 일부는 용도지역 변경이 없는 경우	제2종일주 → 제2종일주, 제3종일주
8	다양한 용도지역에서 단일한 용도지역으로 변경	용도지역이 단일하게 변경되는 경우에도 종전 용도지역이 단일하지 않은 경우	제1종일주, 제2종일주 → 제2종일주
9	그 외의 경우		

- ① 용도지역이 상향된 경우로서 그 변경의 양상이 단일한 경우(제1종일주→제2종일주 또는 제2종일주→제3종일주)에는 현황기준 원칙에 따라 변경 후 용도지역을 기준으로 비교표준지를 선정하는 것이 좀 더 타당하다.
- ② 정비구역 전체적으로는 용도지역이 상향되었으나 매각대상 국·공유지의 용도지역은 하향된 경우에는 변경 전 용도지역을 기준으로 비교표준지를 선정하는 것이 좀 더 타당하다.
- ③ 용도지역 변경의 양상이 불균등한 경우에는 변경 전 용도지역을 기준으로 비교표준지를 선정하는 것이 좀 더 합리적이다.
- ④ 용도지역 변경의 양상은 매각대상 필지 단위가 아닌 해당 정비구역 전체를 기준으로 판단한다. 예를 들어 매각대상 국·공유지는 모두 제1종일반주거지역 → 제2종일반주거지역으로 변경되었으나 해당 정비구역 전체적으로는 제1종일반주거지역 → 제2종일반주거지역 부분과 제1종일반주거지역 → 자연녹지지역처럼 용도지역 변경 양상이 불균등한 경우에는 변경 전 용도지역을 기준으로 비교표준지를 선정하는 것이 좀 더 합리적일 수 있다.

주의사항 변경 전 용도지역 기준 시 유의사항

변경 전 용도지역을 기준으로 비교표준지를 선정하는 경우에는 지역·개별요인 비교 및 그 밖의 요인 보정 과정에 해당 정비사업 시행으로 인한 지가의 변동이 적절한 수준에서 반영될 수 있도록 해야 한다.

- ⑤ 상기의 내용은 사업시행계획인가의 고시가 있는 날부터 3년 경과 여부와는 무관하다. 즉 최초 사업시행계획인가의 고시가 있는 날부터 3년 이내라는 기준은 단지 매각평가의 기준시점만을 규율하는 것으로서(대법원 2009다69548 판결 참조) 3년 이내면 변경 전 용도지역등, 3년 경과 후는 기준시점 당시의 용도지역등에 따른 시가매각평가처럼 기계적으로 구분되는 것이 아니다.
- ⑥ 매각대상 국·공유지의 기준시점 당시의 용도지역과 다른 용도지역을 기준으로 비교표준지를 선정하는 경우에는 그 사유를 감정평가서에 기재한다.

4) 이용상황 (용도폐지 전제 여부)

① 사업시행계획인가의 고시가 있는 날부터 3년 이내 매각 계약이 체결된 경우

사업시행계획인가의 고시가 있는 날의 현황(이용상황)을 기준으로 감정평가한다. 그러나 법 제98조제4항에 따라 다른 사람에 우선하여 매각 또는 임대될 수 있는 국·공유재산은 사업시행계획인가의 고시가 있는 날부터 종전의 용도가 폐지된 것으로 보므로, 용도가 폐지된 상태를 전제로 감정평가해야 한다. 예를 들어 현황 도로가 매각대상인 경우 이용상황은 현실적인 이용상황인 도로가 아닌 용도폐지 후의 인근지역의 표준적인 이용상황을 기준으로 판단해야 한다.

다만, 용도폐지는 국·공유재산 중 행정재산에만 적용되므로 일반재산인 경우에는 용도폐지 개념이 적용되지 않으므로 유의해야 한다.

② 사업시행계획인가의 고시가 있는 날부터 3년 이내 매각 계약이 체결되지 않은 경우

매각 계약 체결을 위한 매각감정평가의 기준시점(실무적으로 가격조사완료일) 당시의 현황(이용상황)을 기준으로 감정평가한다. 따라서 감정평가액에 해당 정비사업에 의한 형질변경이 된 상태와 해당 정비사업의 성숙도 등이 반영된다.

행정재산의 용도폐지 여부는 상기 ①과 같다.

5) 일단지 여부 및 구분감정평가 여부

① 점유 국·공유지

- 점유 국·공유지는 공부상 지목에 관계없이 점유건축물의 현실적 이용상황, 즉 건부지로서 감정평가하며, 점유건축물이 건축물 소유자의 토지(사유지)와 인접한 국·공유지를 함께 점유하고 있는 경우에는 **그 사유지와 일단지인 상태로 감정평가**한다.
- 일단지인 상태로 감정평가하더라도 일단지를 구성하고 있는 복수의 개별 물건의 가치가 전부 동일하다는 것과는 다른 차원의 문제이므로 국·공유지와 다른 토지가 용도지역, 위치 등의 측면에서 가치를 달리하고 있는 상태라면 구분감정평가할 수 있다.
- 1필의 국·공유지를 다수인이 점유하는 경우 점유위치별로 가치 차이가 있다고 인정되는 경우에는 건물 각각의 이용상황, 위치 등에 따라 구분하여 감정평가한다(구분감정평가).
- 이와 관련하여 사인이 점유하고 있는 국·공유지가 지목 '대'가 아닌 도로, 전, 담, 구거 등인 경우에도 이러한 지목의 열세를 감안하지 않고 감정평가한다.

② 비점유 국·공유지

㉠ 기준시점 당시에 해당 정비사업이 실제 착공된 경우(일단지)

- 이용상황이 공사 중인 아파트용지 등인 일단지로 감정평가한다.

㉡ 기준시점 당시에 해당 정비사업이 실제 착공되지 않은 경우(일단지 예정지)

- 일단지가 아닌 장래 일단지로 이용될 것이 예정되어 있는 토지(이하 일단지 예정지)로 감정평가한다.

㉢ 비교표준지의 선정

상기 ㉠은 아파트용지 등인 일단지이므로 동일한 이용상황의 비교표준지를 선정하면 된다.

한편, ㉡에 해당하는 일단지 예정지는 개발사업단계가 진행 중인 이른바 ‘이행지, 택지예정지’에 해당하는 토지로서, 객관적으로는 일단지로 보기 어렵지만 가치형성 측면에서는 장래 이용상황이 변경(상향)되면서 일단지로 이용될 것이 예정되어 있어 가치증가가 발생한다는 2가지 측면이 공존한다. 따라서 비교표준지 선정시 현재 이용상황을 기준으로 하는 방법과 일단지인 장래 이용상황을 기준으로 하는 방법 모두 가능하므로 제반 사정을 종합적으로 고려하여 개별적으로 판단할 수 밖에 없다.

6) 도시계획시설 저촉 및 이용상황별 처리

① 현실적 이용상황이 해당 목적사업과 다른 경우 (실착공 전)

대상토지의 현실적 이용상황이 해당 목적사업과 다른 경우에는(예) 주거나지에 도시계획시설인 도로 저촉)

해당 사업의 시행을 직접 목적으로 하는 도시계획시설 저촉은 저촉되지 아니한 상태를 기준으로 감정평가한다.

이는 감척과 실무기준의 현황기준 원칙의 예외에 해당하므로 이러한 내용을 감정평가서에 기재한다.

② 현실적 이용상황이 해당 목적사업과 동일한 경우 (실착공 후)

실무상 정비구역 내 국·공유재산은 착공 전까지 모두 매입하여야 착공이 가능한 경우가 대부분이지만 매입 대상 국·공유재산이 누락되었다가 실착공이 이루어진 후에 발견되거나 매도·매입자간 협의로 매매계약 체결시점을 연기하는 경우가 있다. 이렇게 실착공 등으로 아파트용지, 학교용지, 문화시설용지 등에 편입된 국·공유지의 현실적 이용상황이 해당 목적사업과 동일하다고 판단되는 경우로서 이를 매각 목적으로 감정평가하는 경우에는 이용상황이 공사 중인 아파트용지, 학교용지, 문화시설용지, 도로, 공원 등인 일단지로 감정평가한다.

여기서 국·공유지가 아파트용지인 경우에는 현황기준 원칙에 따라 비교표준지는 이용상황이 아파트인 표준지를 선정하면 된다. 그런데, 도로, 공원 등 정비기반시설에 편입된 경우는 실착공된 상태이므로 매각평가 대상 국·공유지의 현실적 이용상황은 도로, 공원등이 되므로 이용상황의 판단과 비교표준지 선정을 어떻게 할 것인지가 문제된다.

이 경우에도 현황기준 원칙에 따라 이용상황은 도로, 공원등으로 보아야하고, 비교표준지도 도로, 공원등의 표준지를 선정해야 한다. 그러나 현실적으로 도로, 공원등의 표준지 자체가 존재하지 않는 경우가 대부분이므로 도로, 공원등이 아니었을 경우 예상되는 표준적 이용상황을 상정하여 비교표준지를 선정하고, 기준시점 당시 해당 정비사업 공사의 진행정도와 용도의 제한이나 거래제한 등을 적절히 감안하여 감정평가해야 한다.

7) 개량비 고려 여부

국·공유재산 매각평가를 함에 있어 개량비 상당액을 고려할 필요 없이 개량된 상태를 기준으로 감정평가한다.

(5) 감정평가방법

1) 사업시행계획인가의 고시가 있는 날부터 3년 이내 매각 계약이 체결된 경우

① 사업시행자에게 매각하는 경우

㉠ 국유재산법이 적용되는 경우

공시지가기준법을 적용하되, 사업시행계획인가의 고시가 있는 날(기준시점) 당시에 공시되어 있는 것 중에 사업시행계획인가의 고시가 있는 날에 가장 가까운 표준지 공시지가를 기준으로 시가를 평가한다.

㉡ 토지보상법이 적용되는 경우

공시지가기준법을 적용하되, 사업시행계획인가의 고시가 있는 날(사업인정고시 의제일이자 기준시점) 당시에 공시되어 있는 것 중에 사업시행계획인가의 고시가 있는 날에 가장 가까운 표준지 공시지가를 기준으로 적정가격을 평가한다.

② 사업시행자가 아닌 자에게 매각하는 경우

- 국유재산법만 적용

공시지가기준법을 적용하되, 사업시행계획인가의 고시가 있는 날(기준시점) 당시에 공시되어 있는 것 중에 사업시행계획인가의 고시가 있는 날에 가장 가까운 표준지 공시지가를 기준으로 시가를 평가한다.

2) 사업시행계획인가의 고시가 있는 날부터 3년 이내 매각 계약이 체결되지 않은 경우

① 사업시행자에게 매각하는 경우

㉠ 국유재산법이 적용되는 경우

공시지가기준법을 적용하되, 가격조사완료일(기준시점) 당시에 공시되어 있는 것 중에 기준시점에 가장 가까운 표준지 공시지가를 기준으로 시가를 평가한다.

㉡ 토지보상법이 적용되는 경우

공시지가기준법을 적용하되, 사업시행계획인가의 고시가 있는 날(사업인정고시 의제일) 당시에 공시되어 있는 것 중에 사업시행계획인가의 고시가 있는 날에 가장 가까운 표준지 공시지가를 기준으로 가격조사 완료일(기준시점)의 적정가격을 평가한다. → 연도별 공시지가 소급

② 사업시행자가 아닌 자에게 매각하는 경우

- 국유재산법만 적용

공시지가기준법을 적용하되, 가격조사완료일(기준시점) 당시에 공시되어 있는 것 중에 기준시점에 가장 가까운 표준지 공시지가를 기준으로 시가를 평가한다.

「감정평가 실무기준」 730-3.4 매도청구에 따른 감정평가

재건축사업구역 안의 토지등에 대한 도정법 제39조의 매도청구에 따른 감정평가는 법원에서 제시하는 날을 기준으로 한다. 다만, 기준시점에 현실화·구체화되지 아니한 개발이익이나 조합원의 비용부담을 전제로 한 개발이익은 배제하여 감정평가한다.

(1) 개념

법 제64조 또는 법 제73조에 따라 제기된 매도청구소송 관할법원의 의리로 실시되는 매도청구대상 토지·건축물 또는 그 밖의 권리에 대한 감정평가를 말한다.

(2) 매도청구감정평가의 유형

유형	내용	근거규정
1	조합설립에 동의하지 않은 자, 법 제26조제1항 및 제27조제1항에 따라 시장·군수등, 토지주택공사등 또는 신탁업자의 사업시행자 지정에 동의하지 아니한 자, 토지만 소유한 자나 건축물만을 소유한 자를 상대로 사업시행계획인가의 고시가 있는 후에 매도청구권을 행사	법 제64조
2	조합설립에 동의하였으나 분양신청을 하지 않는 등의 사유로 현금청산대상자가 된 토지등 소유자를 대상으로 현금청산기간(관리처분계획이 인가·고시된 날부터 90일 내)이 종료한 다음 날부터 60일 내에 매도청구소송을 제기	법 제73조 제2항

(3) 대상물건

- 실무상 법원의 감정평가 명령서에 기재된 물건을 대상으로 한다. 그러나 실지조사 결과 법원의 감정평가 명령서 또는 공부에 기재된 물건의 표시와 현황이 다른 경우에는 감정평가서에 이러한 내용을 기재하고 현황을 기준으로 감정평가한다. 다만, 물적 동일성을 인정할 수 없을 정도인 경우에는 법원에 처리 기준 등을 조회하여 감정평가 여부를 결정한다.
- 한편, 공부상 미등재된 물건이 있는 경우에는 실무기준 [610-2.5.4 공부상 미등재 건물]에 따라 감정평가한다.

「감정평가 실무기준」 610-2.5.4 공부상 미등재 건물

실지조사 시 의뢰되지 않은 공부상 미등재 건물이 있는 경우에는 의뢰인에게 감정평가 포함 여부를 확인하여 실측면적을 기준으로 감정평가할 수 있다.

- 법 제64조의 매도청구는 '건축물 또는 토지의 소유권과 그 밖의 권리'를 대상으로 하고(법 제64조제4항), 법 제73조 제2항의 매도청구는 '토지, 건축물 또는 그 밖의 권리'를 대상으로 하므로, 토지, 건축물에 해당하지 않는 수목 등이 매도청구소송의 대상인지가 문제될 수 있다. 이는 감정평가목적 확정의 문제로서 감정평가법인들이 임의로 결정할 수 없으므로 의뢰인과 협의하되 의뢰인이 제시하는 바에 따른다.
- 별도의 경제적 가치가 없고 독립성이 없는 부합물은 주된 물건에 포함하여 감정평가한다.

- 원칙적으로 매도청구대상은 해당 재건축구역 편입부분만이지만, 물건의 일부만 재건축구역에 편입되는 경우에는 사업시행자의 매도청구는 허용될 수 없다는 하급심 판결례[서울중앙지방법원 2008.11.18. 선고 2009나14472 판결(대법원 2009.4.3. 선고 2008다96574 심리불속행 기각 판결 선고로 확정)]가 있으므로 감정평가 여부 및 감정평가하는 경우 편입부분만을 감정평가할 것인지 아니면 물건 전체를 감정평가할 것인지 등을 법원에 조회하여 처리해야 한다.

(4) 기준시점

1) 조합설립에 동의하지 아니한 자등을 대상으로 하는 경우(법 제64조)

- 매수인인 사업시행자의 매도청구의 의사표시가 상대방에게 도달한 날(소장부분 등의 송달일 등)이 기준시점이 된다. 다만, 소장에 최고서를 첨부하여 송달한 경우는 최고에 대한 회답기간(최고서를 받은 날부터 2개월) 경과일의 다음 날이 기준시점이 된다(대법원 2010.7.15. 선고 2009다63380 판결 참조).

2) 분양신청을 하지 아니한 등에 대한 조치인 경우(법 제73조제2항)

- 재건축사업 현금청산감정평가의 기준시점과 같으므로 '관리처분계획인가의 고시가 있는 날의 다음 날'이 기준시점이라고 볼 수 있다.

(5) 감정평가의 기준

기본적으로 감치 및 실무기준에 따른다. 다만, 아래 1)~5)는 매도청구감정평가에 특별하게 적용되는 내용이므로 감정평가지 유의해야 한다.

1) 시가의 의미

매도청구감정평가에서는 대법원 판례의 판시사항에 따른 '개발이익을 반영한 시가'를 기준으로 감정평가한다. 대법원 1996.1.23. 선고 95다38712 판결 이후 매도청구소송에서 '시가(時價)'란 매도청구권이 행사된 당시의 객관적 거래가격으로서 해당 재건축사업으로 인하여 발생할 것으로 **예상되는 개발이익을 포함**하는 것이라는 입장을 일관되게 유지하고 있다.

2) 시가와 관련된 주요 문제

- ① 해당 재건축사업으로 인해 발생할 것으로 예상되는 개발이익을 반영하는 것이 곧 해당 재건축사업이 완료된 경우를 상정하여 감정평가하는 것인지 여부 → 그렇지 않다
- 해당 재건축으로 인해 발생할 것으로 예상되는 개발이익을 반영하여 감정평가한다는 것이 곧 해당 재건축사업이 완료되는 장래의 상황을 가정하여 그와 같은 미래의 특정 시점에서 실현될 개발이익을 현재가치로 환산하여 매매대금에 포함시켜야 한다는 취지로 이해하는 것은 타당하지 않다.
- 시가는 매도청구권이 행사된 당시의 토지나 건물의 객관적 거래가격으로서, 주택건설사업계획이 반영되어 그로 인하여 발생할 것이 예상되는 개발이익이 포함된 가격이나, 위 발생할 것으로 예상되는 개발이익은 주택건설사업이 완료되기 전까지 현실화·구체화되지 아니한 미실현이익이나 장래비용부담을 전제로 한 개발이익을 현재 시점에서 미리 예측하여 이를 전부 반영하라는 취지가 아니라, 주택건설사업이 진행됨에 따라 점차 구체화되는 기준시점 당시의 개발이익을 그 시가 산정에 반영하라는 취지이다.

② 해당 재건축사업으로 인해 발생할 것으로 예상되는 개발이익을 반영하는 것이 곧 해당 재건축사업의 시행에 수반되어 설치되는 각종 기반시설이 설치된 상태를 상정하여 감정평가하는 것인지 여부 → 그렇지 않다

상기 ①과 같은 논리로 해당 재건축사업의 시행에 수반되어 설치되는 각종 기반시설이 설치된 상태를 상정하여 감정평가하는 것으로 볼 수 없다.

③ 매도청구감정평가에서 기준시점 당시의 '시가' 외에 해당 재건축사업 시행으로 인해 예상되는 개발이익을 별도로 감안해야 하는 것인지 → 그렇지 않다

해당 재건축사업으로 인해 발생할 것으로 예상되는 개발이익을 기준시점 당시의 적절한 시가와 별도로 감안(가산)해야 한다는 견해가 종종 주장되지만, 이러한 견해는 타당하지 않다. 즉 매도청구감정평가에서 해당 재건축구역 내 비교거래사례를 선정하였다면 이로써 개발이익 반영의 필요조건은 충족한 것으로 볼 수 있다.

④ 감정평가서에 해당 재건축사업 시행으로 인해 예상되는 개발이익을 별도로 구분하여 산정·기재하지 않은 것이 감정평가의 하자인지 여부 → 하자가 아니다

감정평가액이 해당 재건축사업으로 인해 발생할 것으로 예상되는 개발이익을 포함하여 결정되고 감정평가서에 '시가'를 구하는 과정이 관계법규가 정한 기준에 따라 기재되면 되는 것이지 여기서 더 나아가 감정평가서에 해당 재건축사업 시행으로 인해 예상되는 개발이익을 별도로 구분하여 산정·기재하지 않았다고 하여 그 감정평가에 하자가 있다고 볼 수는 없다.

3) 공시지가기준법 관련 비교표준지 선정의 문제

공동주택재건축사업에서는 구분건물이 감정평가대상이므로 거래사례비교법을 적용하여 공시지가기준법을 적용할 가능성이 거의 없다.

그러나 단독주택재건축사업과 '주택단지'가 아닌 지역이 재건축구역으로 지정되는 경우(법 제8조제3항, 제23조 제3항 단서, 제35조제4항 등 참조)에는 토지가 감정평가대상이 될 수 있다. 그리고 해당 구역 내의 토지이용상황은 주거용, 상업용, 주상용, 공업용, 임야, 주거나지 등으로 매우 다양할 수 있다. 이 경우 해당 재건축사업으로 인해 발생할 것으로 예상되는 개발이익을 반영하여 감정평가하기 위해서 반드시 이용상황이 아파트용지인 비교표준지를 선정해야 하는 것인지가 문제될 수 있다.

재건축구역 내 매도청구대상인 토지는 해당 재건축사업의 완료를 전제로 감정평가하는 것이 아니고, 기준시점 당시의 이용상황과 달리 장래 아파트용지로 이용될 것이 예정되어 있는 이행지로 볼 수 있으므로 어느 한쪽의 이용상황을 기준으로 비교표준지를 선정해야 한다고 일률적으로 규정할 수 없다.

주의사항 대법원 판결의 인근 대지 시가와 동일하다는 것의 의미

단독주택재건축사업구역 내 도로부지에 대한 매도청구소송에서 대법원은 "재건축사업이 시행될 것을 전제로 할 경우의 인근 대지 시가와 동일하게 평가하되"라고 판결하였는바(대법원 2014.12.11. 선고 2014다41698 판결), 이 때의 '인근 대지'란 이용상황이 아파트인 경우를 상정하였을 경우의 '대지' 즉 '종후자산으로서의 대지'를 의미하는 것이 아니라 기준시점 당시의 대지, 즉 '종전자산으로서의 대지'를 의미하는 것이다.

따라서 반드시 장래 이용상황인 아파트용지를 기준으로 비교표준지를 선정해야 하는 것은 아니고 대상토지의 개별·구체적인 사정에 따라 달라질 수 있다.

- ① 아파트 용지를 선정하는 경우에는 기준시점 당시 대상토지의 이용상황이 아파트용지가 아니므로 아파트용지로 이용상황이 변경되기 위해서는 시간과 비용부담이 수반되어야 한다는 점, 주위 환경 등의 차이점 등을 보정(성숙도 보정 등)해야 한다.
- ② 기준시점 당시의 현실적 이용상황을 기준으로 비교표준지를 선정하는 경우에는 장래 아파트 일단지로 이용될 것이 예정됨에 따른 개발이익을 지역요인·개별요인 비교 및 그 밖의 요인 보정 과정에서 감안하도록 한다.

4) 용도지역등 판단 및 도시계획시설 저촉의 감안 여부

재건축사업 현금청산감정평가의 기준과 같다.

5) 지목 '대'가 아닌 토지의 행정적 조건 감가 여부

지목 대, 현황 대인 토지를 비교표준지로 선정한 경우 대상토지의 지목이 열세하다는 이유로 행정적 조건을 감액보정해서는 안된다.

(6) 매도청구감정평가 관련 실무상 유의사항

매매 등으로 감정평가 대상물건의 변동 없이 피고(소유자)를 달리하여 2회 이상의 매도청구감정평가가 진행될 수 있으므로 나중에 진행되는 매도청구감정평가는 최초 매도청구감정평가와의 균형에 유의해야 한다.

07 현금청산감정평가

(1) 도시정비법상 현금청산의 유형 및 토지등의 소유권 확보방안

유형	내용	사업의 종류	소유권 확보방안
1	조합설립에 동의하지 않은 경우(사업시행자 지정에 동의하지 않은 경우와 토지만 소유하거나 건축물만을 소유하여 조합원 자격 자체가 주어지지 않은 경우 포함)	재건축사업	매도청구권 행사
2	주택법에 따라 지정된 투기과열지구 내에 위치한 재개발구역에서 관리처분계획인가 후, 재건축구역에서 조합설립인가 후에 구역 내 토지·건축물을 양수 (매매, 증여 그 밖의 권리의 변동을 수반하는 일체의 행위 포함. 단, 상속, 이혼으로 인한 양도·양수는 제외)한 경우	재개발사업 재건축사업	현금청산
3	조합설립 등에 동의하여 조합원지위를 획득하였으나 분양신청을 하지 아니하거나 분양신청기간 내에 분양신청을 철회하는 경우 및 분양신청을 하였으나 인가받은 관리처분계획에 의해 분양대상에서 제외된 자와 법 제72조제6항 본문에 해당하여 분양신청자격이 주어지지 않는 자처럼 분양대상자격을 상실한 경우	재개발사업 재건축사업	
4	조합원 지위 획득 후 정관에서 정한 조합원의 제명요건을 충족하여 제명된 자 및 조 합정관이 조합에서 정한 분양계약체결 기간 내에 분양계약을 체결하지 않은 자를 현금청산대상으로 정한 경우로서 이에 해당하는 자	재개발사업 재건축사업	

(2) 법 제73조에 따른 재개발사업의 현금청산감정평가

1) 재개발사업에서 법 제73조에 따른 현금청산감정평가의 성격·기준등

「도시 및 주거환경정비법」 제73조 (분양신청을 하지 아니한 자 등에 대한 조치)

- ① 사업시행자는 관리처분계획이 인가·고시된 다음 날부터 90일 이내에 다음 각 호에서 정하는 자와 토지, 건축물 또는 그 밖의 권리의 손실보상에 관한 협의를 하여야 한다. 다만, 사업시행자는 분양신청기간 종료일의 다음 날부터 협의를 시작할 수 있다. <개정 2017. 10. 24.>
 1. 분양신청을 하지 아니한 자
 2. 분양신청기간 종료 이전에 분양신청을 철회한 자
 3. 제72조제6항 본문에 따라 분양신청을 할 수 없는 자
 4. 제74조에 따라 인가된 관리처분계획에 따라 분양대상에서 제외된 자
- ② 사업시행자는 제1항에 따른 협의가 성립되지 아니하면 그 기간의 만료일 다음 날부터 60일 이내에 수용재결을 신청하거나 매도청구소송을 제기하여야 한다.
- ③ 사업시행자는 제2항에 따른 기간을 넘겨서 수용재결을 신청하거나 매도청구소송을 제기한 경우에는 해당 토지등 소유자에게 지연일수(遲延日數)에 따른 이자를 지급하여야 한다. 이 경우 이자는 100분의 15 이하의 범위에서 대통령령으로 정하는 비율을 적용하여 산정한다.

재개발사업은 토지보상법에 따른 수용·사용이 가능한 공익사업으로서 법 제73조에 따른 현금청산협의를 위한 감정평가는 토지보상법상 보상(협의)평가와 같은 성격·기준을 가진다. 따라서 구체적인 감정평가기준 및 방법은 보상평가기준에 따른다.

2) 대상물건

현금청산의 목적물은 ‘토지·건축물 또는 그 밖의 권리’(법 제73조제1항)로 규정되어 있으므로 토지·건축물로 볼 수 없는 수목 등이 별도의 재산적 가치가 있는 경우 현금청산 및 현금청산감정평가의 대상인지 문제될 수 있다. 이는 감정평가목록 확정의 문제로서 감정평가법인등이 임의로 결정할 수 없으므로 의뢰인과 협의하되 의뢰인이 제시하는 바에 따른다.

3) 기준시점

도시정비법은 현금청산감정평가의 기준시점에 대해 별도로 규정하고 있지 않으므로 손실보상평가협의를 위한 보상평가로서의 현금청산감정평가의 성격을 감안하면 **현금청산협의 성립(예정)일**이 기준시점이 된다(국토교통부 주택정비과-502, 2014.2.17. 참조).

그런데 도시정비법은 관리처분계획인가·고시가 된 날의 다음 날부터 90일 내에 손실보상에 관한 협의를 할 것을 규정하고 있으므로, 특별한 사정이 없다면 기준시점은 관리처분계획인가의 고시가 있는 날의 다음 날부터 90일이 되는 날 이내의 특정 시점으로서 사업시행자가 서면으로 제시한 날이다.

주의사항 기준시점이 현금청산대상자로 확정된 날의 다음 날부터 150일 내에 정해지는 경우

현금청산대상자로 확정된 날(=분양신청을 하지 않거나 분양신청기간 내에 분양신청을 철회한 자는 분양신청기간 종료일, 인가받은 관리처분계획에 의해 분양대상자에서 제외된 자는 관리처분계획이 인가·고시된 날)의 다음 날부터 150일 내인 경우는 그 150일이 되는 날 이내의 특정 시점으로서 사업시행자가 서면으로 제시하는 날이 기준시점이 된다.

주의사항 기준시점이 별도의 현금청산협의 성립(예정)일로 정해지는 경우

분양계약체결기간 내에 분양계약을 체결하지 않아 현금청산대상자가 된 경우는 분양계약 미체결자와의 현금청산협의 성립(예정)일을 기준시점으로 제시받아 처리한다. 분양계약체결은 통상 관리처분계획인가 후에 하는 동·호수 추첨 후 사업시행자가 지정하는 일정 기간 내에 이루어지므로, 그 현금청산기간 역시 분양계약체결기간이 종료된 후에 별도로 정해지기 때문이다.

4) 적용공시지가의 결정

① 사업시행기간 도과로 인해 사업인정이 실효된 경우의 적용공시지가

최초 사업인정고시(사업시행계획인가고시)가 효력을 상실하고 변경된 고시가 새로운 사업인정고시로 서의 요건을 갖춘 경우라면 변경고시를 기준으로 한 공시지가를 적용해야 한다(국토교통부 유권해석, 2012.10.2. 토지정책과-48377).

② 사업시행계획 변경으로 인해 당초 인가받은 사업시행계획이 실효된 경우의 적용공시지가

사업시행기간 도과의 문제가 없이 단지 사업시행계획의 변경으로 인해 당초 인가받은 사업시행계획이 실효된 경우에는 이를 이유로 적용공시지가 자체를 사업시행계획변경인가의 고시가 있는 날 이전에 공시된 공시지가로 변경하여야 하는 것이 아니다.

따라서 적용공시지가는 당초 인가받은 사업시행계획인가의 고시가 있는 날 이전을 공시기준일로 하는 공시지가로서 기준시점에 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가가 된다.

5) 정비구역 추가·확장으로 추가편입된 토지의 현금청산감정평가

정비구역이 추가·확장되는 경우 대부분 사업시행계획변경인가의 고시가 있게 되는데 이 경우 당초 사업시행계획인가를 받은 정비사업과 추가·확장된 구역을 포함하는 전체 정비구역을 대상으로 사업시행계획변경인가를 받은 정비사업의 동일성 여부가 문제된다.

이와 관련해서 동일한 사업으로 볼지 아니면 새로운 사업으로 볼지의 여부는 해당 정비사업의 사업시행계획인가권자의 판단을 받아 처리해야 한다.

6) 구분소유적 공유관계인 물건의 감정평가

구분소유적 공유관계에 있는 여러 공유자 중 일부 공유자만 현금청산대상자가 된 경우 현금청산감정평가 및 재결을 위한 보상평가는 일반 공유토지와 마찬가지로 한 필지의 토지 전체를 기준으로 감정평가한 다음 이를 공유지분비율에 따라 안분하여 각 공유지분권자에 대한 감정평가액을 결정한다(대법원 1998.7.10. 선고 98두6067 판결 참조).

다만, 사업시행자가 공유물분할을 한 이후에 취득하기 위하여 해당 공유지분만을 의뢰한 경우에는 해당 공유지분의 위치를 기준으로 감정평가할 수 있다.

주의사항 구분소유적 공유관계인 물건의 종전자산감정평가

종전자산감정평가에서는 구분소유적 공유관계인 물건은 공유자별 점유 위치에 따라 구분감정평가한다.

(3) 법 제73조에 따른 재건축사업의 현금청산감정평가

1) 재건축사업에서 법 제73조에 따른 현금청산감정평가의 성격·기준가치 등

재건축사업에서 법 제73조에 따른 현금청산감정평가의 기준은 매도청구감정평가의 기준과 같다.

따라서 해당 정비사업으로 인한 지가변동을 감안하여 감정평가한다.

다만, 기준시점에 현실화·구체화되지 아니한 개발이익이나 조합원의 비용부담을 전제로 한 개발이익은 배제한다.

2) 대상물건

재개발사업의 현금청산감정평가에 관한 내용과 동일하다.

3) 기준시점

도시정비법은 현금청산감정평가의 기준시점에 대해 별도로 규정하고 있지 않다.

대법원 판례에 따르면 현금청산감정평가의 기준시점은 사업시행자의 현금청산금 지급의무 기산일이다. 따라서 현행 법률에 따를 때 사업시행자의 청산금 지급의무 기산일은 ‘관리처분계획인가의 고시가 있는 날의 다음 날’이므로 이 날이 현금청산감정평가의 기준시점이라고 볼 수 있다.

그러나 설계변경에 따른 추가 분양신청을 받는 경우 등에는 현금청산감정평가의 기준시점 판단에 어려움이 있을 수 있고, 사업시행자와 현금청산자의 개별적 협의로 기준시점을 대법원 판례와 달리 정하는 경우도 있으므로 기준시점은 반드시 사업시행자로부터 서면으로 제시받아야 한다.

4) 감정평가의 기준

① 용도지역 등 판단 문제 및 도시계획시설 저촉의 처리 문제

- 국·공유재산 매각을 위한 감정평가의 기준에 따른다.

② 구분소유적 공유관계인 물건의 감정평가

- 재개발사업의 현금청산감정평가에 관한 내용과 동일하다.

5) 다른 감정평가목적으로 의뢰된 경우 유의사항

재건축정비구역 내에 있는 현금청산대상자 소유의 물건을 ‘시가참고’, ‘일반거래’ 등의 감정평가목적으로 의뢰 받은 경우에는 해당 감정평가건을 의뢰하게 된 경위와 구체적 사유, 감정평가서의 구체적 제출처 및 예정사용처 등을 조사하여야 하며, 향후 현금청산을 위한 감정평가 및 매도청구감정평가가 예정되어 있으므로 적절한 가격균형이 유지되도록 해야 한다.

(4) 법 제39조제3항에 따른 현금청산감정평가: 재개발, 재건축사업

「도시 및 주거환경정비법」 제39조 (조합원의 자격 등)

- ③ 사업시행자는 제2항 각 호 외의 부분 본문에 따라 조합원의 자격을 취득할 수 없는 경우 정비사업의 토지, 건축물 또는 그 밖의 권리를 취득한 자에게 제73조를 준용하여 손실보상을 하여야 한다.

1) 법 제39조제3항에 따른 현금청산감정평가의 성격

법 제39조제3항에 따른 현금청산감정평가의 성격은 법 제73조에 따른 현금청산감정평가의 성격과 같다.

즉, 재개발사업 → 보상평가의 성격, 재건축사업 → 매도청구감정평가의 성격

2) 법 제39조제3항에 따른 현금청산감정평가의 기준시점

기준시점은 아래 내용을 원칙으로 하되, 반드시 사업시행자로부터 서면으로 제시받아야 한다.

① 재개발사업

사업시행자가 제시하는 현금청산협의 성립(예정)일

② 재건축사업

현금청산대상자가 주택법에 따른 투기과열지구에서 재건축조합설립인가 후 해당 재건축정비사업구역 내 건축물 또는 토지를 양수한 날의 다음날(실무상 매매잔금 지급일과 소유권이전등기일 중 빠른 날)

05 토지등의 수용등에 따른 보상평가: 재개발사업

(1) 적용 법률

「감정평가 실무기준」 730-3.5 토지등의 수용등에 따른 감정평가

도시정비사업구역 안 토지등의 수용등에 따른 감정평가는 「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」 및 [800 보상평가]에 따라 감정평가한다.

사업시행자는 정비구역에서 정비사업을 시행하기 위하여 「토지보상법」 제3조에 따른 토지·물건 또는 그 밖의 권리를 취득하거나 사용할 수 있다. 따라서 정비사업의 시행을 위한 수용등에는 도시정비법이 따로 정하는 경우를 제외하고는 토지보상법이 준용된다.

(2) 도시정비법이 토지보상법과 다르게 별도로 정한 사항: 영업손실보상대상의 기준일

토지보상법 제45조에 따르면 토지보상법에 따른 영업손실보상 대상자 판단의 시간적 기준일은 ‘사업인정고시일등’이고, 사업인정고시일등이란 “토지보상법 제15조제1항 본문의 규정에 의한 보상계획의 공고(동향 단서의 규정에 의하는 경우는 토지소유자 및 관계인에 대한 보상계획의 통지를 말한다) 또는 법 제22조의 규정에 의한 사업인정의 고시가 있는 날” 중 빠른 날을 의미한다.

그러나 도시정비법에 따른 재개발사업에서는 토지보상법과 달리 정비계획수립을 위한 공람공고일이 영업손실보상대상의 기준일이 된다. 다만, 이 규정은 당초 2012.8.2. 국토해양부령 제506호로 일부개정 시 구 도시정비법 시행규칙 제9조의2(손실보상 등)제2항을 신설하면서 규정된 것이고 이 개정규정은 해당 개정규정 시행(2012.8.2.부터 시행) 후 정비계획을 수립(변경수립은 제외한다)하기 위하여 구 도시정비법 시행령 제11조에 따라 공람공고를 하는 경우부터 적용한다. 따라서 재개발구역의 최초 정비계획수립을 위한 공람공고가 2012.8.1. 이전에 있는 경우는 토지보상법의 ‘사업인정고시일등’이 영업손실보상대상의 기준일이 된다.

한편, 정비계획수립을 위한 최초 공람공고일이 2012.8.1. 이전인 경우의 ‘사업인정고시일등’에 대해서도 다시 사업인정(사업시행계획인가)의 고시가 있는 날이라는 견해와 개별법(재개발사업의 경우에는 도시정비법)에서 정한 행위제한일이라는 견해가 있는바, 이 문제는 보상대상 확정의 문제이므로 감정평가법인등이 임의로 확정할 수 없고 사업시행자가 제시한 목록에 따라 감정평가해야 한다.

최초 정비계획수립을 위한 공람공고일	도시정비법에 따른 영업손실보상대상의 기준일	
2012.8.1 이전	토지보상법의 사업인정고시일 등	사업인정(사업시행계획인가)의 고시가 있는 날이라는 견해
		개별법(재개발사업의 경우에는 도시정비법)에서 정한 행위제한일이라는 견해
2012.8.2 이후	최초 정비계획수립을 위한 공람공고일	

한편, 정비계획수립을 위한 최초의 주민공람공고가 2012.8.1. 이전에 있어 영업손실보상대상자 확정을 위한 시간적 기준일이 공람공고일이 아닌 ‘사업인정고시일등’인 경우로서 사업시행기간이 도과되어 새로운 사업시행 계획변경인가의 고시가 있는 경우에는 종전의 사업인정 고시는 실효되었으므로 새로운 고시를 사업인정고시로 보아 영업손실보상대상 여부를 판단해야 한다.

그러나 정비계획수립을 위한 최초의 주민공람공고가 2012.8.2. 이후에 있는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 정비계획수립을 위한 최초 주민공람공고일을 기준으로 판단한다.

(3) 시장정비사업에서의 공용수용의 가능성

전통시장법에 따른 시장정비사업의 조합설립 미동의자나 현금청산대상자 소유의 토지 등에 대한 손실보상목적의 감정평가가 의뢰되는 경우의 적용 법률에 대해서는 상반된 견해가 존재한다.

- 법제처 : 토지보상법에 의한 수용 가능
- 중앙토지수용위원회 : 토지보상법에 의한 수용 불가능

이에 따라 해당 법률 유권해석기관(중소벤처기업부) 및 인가권자의 의견 등을 종합적으로 고려하되, 감정평가서에 관련 내용을 기재하도록 한다.

PART 10

부록

제1절

담보평가, 경매평가, 보상평가의 주요 논점

제1절

출제가능성이 높은 담보평가, 경매평가, 보상평가의 주요 논점

구분	담보평가	경매평가	보상평가
이용상황	현실적 이용상황 기준		현실적 이용상황 기준 (예외: 무허가건축물 등 부지, 불법형질변경 토지, 미지급용지 등)
현황도로	평가외	사실상 사도 : 인근토지평가액의 1/3이내	사실상 사도 : 인근토지평가액의 1/3이내 공도 : 인근지역의 표준적 이용상황 기준
제시외물건	평가외	동일 소유자의 경우 평가	사업인정고시일(행위제한일)전 → 보상대상
타인소유 건물 등 소재 토지	반려 (철거 전제 정상평가 가능)	타인소유 건물 등 소재로 인한 제한 고려하여 적정한 감가율 반영	건물 등이 없는 것으로 보고 평가 (구분지상권설정된 토지 등 경우에는 예외)
공법상 제한 (일반적 계획제한) 받는 토지	제한 받는 상태 기준		제한 받는 상태 기준 (해당 공익사업으로 인한 용도지역 변경 등은 고려하지 않음)
공법상 제한 (개별적 계획제한) 받는 토지	제한 받는 상태 기준 [가까운 장래에 보상금 지급이 예정된 경우 예상보상가(제한 받지 않은 상태) 등을 고려]		제한 받지 않는 상태 기준
도시·군계획시설 저촉 건물	제한 받는 상태 기준 [가까운 장래에 보상금 지급이 예정된 경우 예상보상가(제한 받지 않은 상태) 등을 고려]		제한 받지 않는 상태 기준
문화재보호구역 기타 공법상 제한 받는 건물	현재 용도 계속 사용 : 정상평가 현재 용도 계속 사용 불가 : 제한 정도를 고려 적정하게 감가		
개발이익(손실 포함)	개발이익의 반영		개발이익 배제 (해당 공익사업과 무관한 개발이익은 반영)